

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب البيوع

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: تَقُولُ الْعَرَبُ: بَعْتُ بِمَعْنَى بَعْتُ مَا كُنْتُ مَلَكَتَهُ، وَبَعْتُ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتَهُ. قَالَ: وَكَذَلِكَ شَرَيْتُ بِالْمُعْنَيْنِ^(١).

قَالَ: وَكُلُّ وَاحِدٍ بَيْعٍ وَبَائِعٍ^(٢) لِأَنَّ الثَّمَنَ وَالْمُتَمَّنَّ كُلَّ مِنْهُمَا مَبِيعٌ^(٣)، وَكَذَا قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ بِقَوْلٍ: بَعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى بَعْتُهُ وَبِمَعْنَى اشْتَرَيْتَهُ وَشَرَيْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتَهُ وَبِمَعْنَى بَعْتُهُ وَكَذَا قَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ.

وَيُقَالُ: بَعْتُهُ وَابْتَعْتُهُ فَهُوَ مَبِيعٌ وَمَبِئُوعٌ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: كَمَا يَقُولُ: مَخِيطٌ وَمَخْيُوطٌ.

قَالَ الْحَلِيلُ: الْمُحْذُوفُ مِنْ مَبِيعٍ وَآوُ مَفْعُولٌ^(٤) لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ فَهِيَ أُولَى بِالْحَذْفِ.

وَقَالَ الْأَخْفَشُ: الْمُحْذُوفُ عَيْنَ الْكَلِمَةِ.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: كِلَاهُمَا حَسَنٌ، وَقَوْلُ الْأَخْفَشِ أَقْبَسُ^(٥).

وَالِابْتِْيَاعُ الْإِشْتِرَاءُ وَتَبَايَعًا وَبَايَعْتُهُ وَيُقَالُ: اسْتَبَعْتُهُ أَيَّ سَأَلْتَهُ الْبَيْعَ، وَأَبَعْتُ الشَّيْءَ أَيَّ عَرَضْتُهُ لِلْبَيْعِ وَبِيعَ الشَّيْءُ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَضَمِّهَا، وَبُوعٌ لُغَةٌ فِيهِ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي قِيلَ وَكِيلَ.

١ - باب إبطال بيع الملامسة والمُنَابَذَةِ.

(١) بمعنى أنه يُقال "باع" بالمعنيين، و"اشترى" بالمعنيين، كقوله تعالى (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ)، أي باعوه.

(٢) ولذلك يُقال "المتبايعان" فكل منهما بائع.

(٣) فالناس في الأغلب الأعم تطلق البائع على من يبيع سلعة، والمشتري على من يدفع الثمن "نقوداً"، لكن في الحقيقة الثمن مباعاً في مقابلة السلعة، فكلاهما بائع.

(٤) فوزن "مبيع" هو "مفعول"، والآخرين يجمعوه "مفيل"، فواو المفعول انقلبت ياءاً.

(٥) الذي هو "مفيل".

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نَهَى عَنْ يَبْعَتَيْنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. أَمَّا الْمَلَامَسَةُ فَإِنْ يَلْمَسُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بَغَيْرِ تَأْمَلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ - قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَبْعَتَيْنِ وَلِبْسَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ.

وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ يَدُهُ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يَقْلِبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ (١).
وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.

(١) استثناء منقطع معناه أي لا يتم البيع إلا بذلك.

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

قوله في الإسناد الأول: (مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ الْأَعْرَجِ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ بِبِلَادِنَا، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي نُسخِهِمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيِّ (مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ) بِزِيَادَةِ نَافِعٍ . قَالَ: وَهُوَ غَلَطٌ وَلَيْسَ لِنَافِعٍ ذِكْرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَالِكُ فِي الْمُوطَأِ نَافِعًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

- وَأَمَّا نَهْيُهُ ﷺ عَنْ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، فَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْكُتُبِ ^(١) بِأَحَدِ الْأَقْوَالِ فِي تَفْسِيرِهِ، وَلِأَصْحَابِنَا ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ فِي تَأْوِيلِ الْمَلَامَسَةِ: أَحَدُهَا تَأْوِيلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِثَوْبٍ مَطْوِيٍّ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَلْمِسُهُ الْمُسْتَمَّ ^(٢) فَيَقُولُ صَاحِبِهِ: بِعْتُكَهُ هُوَ بِكَذَا بِشَرْطٍ أَنْ يَقُومَ لِمَسِّكَ مَقَامَ نَظَرِكَ وَلَا خِيَارَ لَكَ إِذَا رَأَيْتَهُ ^(٣) . وَالثَّانِي أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَ اللَّمَسِ بَيْعًا فَيَقُولُ: إِذَا لَمَسَهُ فَهُوَ مَبِيعٌ لَكَ ^(٤) . وَالثَّالِثُ أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ مَتَى يَمَسَّهُ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ ^(٥) .

(١) الصحيح أن يقال "في الكتاب" أي كتاب مسلم هذا حيث قال (عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْيَاءَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. أَمَّا الْمَلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأْمَلٍ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ). فَاَلْمَامَسَةُ فَبِمَجْرَدِ أَنْ يَلْمِسَهُ فَقَدْ تَمَّ الْبَيْعُ.

(٢) وهو المساوم الذي يساوم على السلعة.

(٣) فيزعم أن اللمس كافٍ، فهذا يُفقدُه معرفة عيوب السلعة.

(٤) فالفرق بينه وبين الأول، أن الأول يقول له قبل أن يشتري وهو يساوم يقول له إذا لمسته قام لمسك مقام نظرك، فيعرفه قبلها، أما الثاني فيجعل اللمس هو البيع، فالأول يجعله مساومة ويلزمه البيع باللمس، وأن اللمس كافٍ في معرفة السلعة وصفاتها، ويكون البيع بصيغة، أما الثاني فيجعل اللمس نفسه بيع.

(٥) أي من أنواع الخيار الأخرى.

وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ عَلَى التَّأْوِيلَاتِ كُلِّهَا.

وَفِي الْمُنَابَذَةِ أَوْجُهُ أَيْضًا:

أَحَدُهَا أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَ النَّبَذِ بَيْعًا ^(١) وَهُوَ تَأْوِيلُ الشَّافِعِيِّ.

وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ فَإِذَا نَبَذْتَهُ إِلَيْكَ انْقَطَعَ الْخِيَارُ وَلَزِمَ الْبَيْعُ.

وَالثَّالِثُ الْمُرَادُ نَبَذَ الْحَصَاةَ ^(٢) كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَيْعِ الْحَصَاةِ وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ

لِلْغَرَرِ.

قَوْلُهُ: (وَيَكُونُ ذَلِكَ يَبِيعُهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ)

مَعْنَاهُ بِلَا تَأَمُّلٍ وَرِضَى بَعْدَ التَّأَمُّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ

اللَّهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو

الزَّيْنَدِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. [الحصاة:

أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ عَلَى أَنَّكَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ أُرْمَى بِهَذِهِ الْحَصَاةِ].

(١) أي بمجرد إخراج الذي معك وقع البيع.

(٢) أي بعثك من هذه الأرض بقدر رميك هذه الحصاة التي تقع عندها الحصاة هي أرضك وهي بكذا، وهذا داخل في الغرر، والملازمة والمناذرة على جميع التفسيرات مبني على النهي عن بيع الغرر لأنه غير معلوم، لأن الأصل في بيع الغرر أنه من جنس الميسر، فعندنا الأصول الكبرى في البيوع المحرمة "الربا والميسر وما أعان على حرام" الغرر هو أكثر صور الميسر المعروفة، والميسر محرم لأنه قمار ومغامرة وغير معلوم، فكل ما كان عن شيء مجهول فهو محتمل أن يربح ربحاً كبيراً ويحتمل أن يخسر خسارة كبيرة، بمجرد الاحتمال، فهو يقدم على شيء مجهول وهذا خطر عظيم ومن هنا كان الحديث الآتي وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) وهو حديث عام في غاية الأهمية.

قوله (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ) ^(١)
 أَمَّا بَيْعُ الْحَصَاةِ فَفِيهِ ثَلَاثُ تَأْوِيلَاتٍ:
 أَحَدُهَا أَنْ يَقُولَ: بَيْعُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا وَقَعْتَ عَلَيْهِ الْحَصَاةَ الَّتِي أَرْمِيهَا، أَوْ بَيْعُكَ مِنْ
 هَذِهِ الْأَرْضِ مِنْ هُنَا إِلَى مَا انْتَهَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاةُ.
 وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ: بَيْعُكَ عَلَى أَنَّكَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ أَرْمِيَ بِهِ هَذِهِ الْحَصَاةَ ^(٢).
 وَالثَّلَاثُ أَنْ يَجْعَلَ نَفْسَ الرَّمِي بِالْحَصَاةِ بَيْعًا، فَيَقُولَ: إِذَا رَمَيْتَ هَذَا الثُّوبَ بِالْحَصَاةِ فَهُوَ
 مَبِيعٌ مِنْكَ بِكَذَا.
 وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أَصُولِ كِتَابِ الْبُيُوعِ، وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ
 وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مُنْحَصَرَةٍ:
 - كَبَيْعِ الْآبِقِ ^(٣).

(١) هو حديث من جوامع الكلم لأن عامة البيوع التي تُحَرَّمُ من جهة الجهالة، داخلة في هذا الحديث،
 وكذا كل العقود التي فيها جهالة، كعقد التأمين على الحياة وضد الحريق والحوادث، كلها تحريمها مبنية
 على النهي عن بيع الغرر، لأنه باع احتمالاً، باع شيء قد يقع في المستقبل، فهو كأن يقول له "إذا مات فلان
 لزمني أن أعطيك ألفاً" فهو قد باع احتمالاً.

ومن ذلك الإجارة مجهولة المدة، فالإجار القديم نقول أنه باطل ومحرم لأن المدة مجهولة فإلى متى يستأجر،
 فلا بد وأن يوجد قدر محدد معلوم من المنفعة، لأن الإجارة نوع من البيع فهي بيع منافع، فالمدة غير معلومة
 الملزمة للطرفين، ومن هنا يقع ضرر عظيم مع تغير الأسعار وغير ذلك، فالإجار القديم مثلاً هو باطل
 قانوناً الآن هو باطل شرعاً.

(٢) فيقطع الخيار إلى أن يرمي الحصاة، لو لم تلغي العقد قبل أن أرمي الحصاة، فالبيع يلزمك.

(٣) وهو أن يبيعه عبده الهارب وهو لا يعلم مكانه، وبالتالي سيده الجديد عليه أن يبحث عنه وبالتالي ربما
 يجده وربما لم يجده، ولأجل إياقه باعه بثمان بخس، والآخر هو ونصيه، ومثل من سرقت منه سيارة،
 فيقول له اشتريتها منك بألف جنيه ولو وجدتها فهي لي، وإذا لم أجدها ذهبت عليّ الألف جنيه، فهذا بيع
 غرر باطل.

- وَالْمَعْدُومُ ^(١) وَالْمَجْهُولُ ^(٢) وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ^(٣).
- وَمَا لَمْ يَتِمَّ مِلْكُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ ^(٤).
- وَيَبِيعُ السَّمَكُ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ ^(٥).
- وَاللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ وَيَبِيعُ الْحَمْلُ فِي الْبَطْنِ وَيَبِيعُ بَعْضُ الصُّبْرَةِ مُبَهَمًا ^(٦).
- وَيَبِيعُ ثَوْبٌ مِنْ أَثْوَابٍ وَشَاةٌ مِنْ شِيَاهٍ ^(٧) وَنَظَائِرُ ذَلِكَ.
- وَكُلُّ هَذَا يَبِيعُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ غَرَّرَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.
- وَقَدْ يَحْتَمِلُ بَعْضُ الْغَرَرِ يَبِيعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ:
- كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّارِ ^(٨).

-
- (١) وهو الشيء الذي لم يوجد بعد، مثل بيع حبل الحبلية، ومثلها بيع الشقق قبل أن تُبنى لأنها معدومة، وصاحبها سوف يكلفها بعد ذلك، فربما ترتفع الأسعار أو تنخفض، ففيها بلا شك غرر كبير.
- (٢) كقوله "بعثك أحد هذه الأثواب" ولزم البيع، أو أن يقول "بعثك سلعة من هذا الدكان"، فهذا لا يجوز فلا بد وأن يُحدد السلعة ويتفق على ثمنها.
- (٣) مثل بيع الثمار لسنوات قادمة وهو شر من بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فهذا من ضمن بيع المعدوم والمجهول وغير المقدور على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليها كذلك، كلها تدخل في هذا، فثمار السنة القادمة التي لم توجد أصلاً، فكيف تم ملكه عليها.
- (٤) الراجح في مسألة عدم تمام الملك بعدم القبض لأنها مازالت خارج الضمان، وهذا أصل مهم جداً ويدخل في الغرر بالإضافة إلى أنه ذريعة إلى الربا، وهو بيع ما لم يُضمن وما لم يُقبض، مثل بيع المربحة التي تتم، ومثل معظم البيوع التي على "النت" الشبكة العنكبوتية، فيشتري ويبيع وهو جالس وهو لم يستلم شيئاً ولا وكيل له يستلم، فلم يتم الملك.
- (٥) والكثير لأنه لو أتى له بحوض فيه ماء قليل، فيمكنه معرفة السمك وعدده فيكون جائزاً، بخلاف أن يبيعه السمك الذي في البحر، فيقول له اشتري ما تخرجه هذه الشبكة، أو السمك الذي يأتي به المركب في هذه المرة، سوف اشتريه بكذا.
- (٦) فيقول بعثك جزء من كومة الطعام هذه، فهذا الجزء غير محدد.
- (٧) فأى الأثواب باع وأي الشياة قد بيعت، بخلاف أن يقول له اختر منهم واحدة وأتي بها، فاليبيع سوف سوف يتعين على هذه المختارة.

وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاةُ الْحَامِلَ وَالَّتِي فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ ^(٢) فَإِنَّهُ يَصَحُّ لِلْبَيْعِ، لِأَنَّ الْأَسَاسَ تَابِعَ لِلظَّاهِرِ مِنَ الدَّارِ، وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمَكِّنُ رُؤْيَتَهُ. وَكَذَا الْقَوْلُ فِي حَمْلِ الشَّاةِ وَلَبْنِهَا.

وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ أَشْيَاءَ فِيهَا غَرَرٌ حَقِيرٌ: مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْجُبَّةِ الْمُخْشَوَّةِ ^(٣) وَإِنْ لَمْ يَرِ حَشْوُهَا، وَلَوْ بِيَعِ حَشْوُهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ.

وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ إِجَارَةِ الدَّارِ وَالِدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ دُخُولِ الْحَمَامِ بِالْأُجْرَةِ مَعَ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي اسْتِعْمَالِهِمُ الْمَاءَ وَفِي قَدْرِ مُكْنِهِمْ ^(٤).

وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الشُّرْبِ مِنَ السَّقَاءِ بِالْعَوَضِ مَعَ جَهَالَةِ قَدْرِ الْمَشْرُوبِ وَاخْتِلَافِ عَادَةِ الشَّارِبِينَ وَعَكْسُ هَذَا.

وَأَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الْأَجِنَّةِ فِي الْبُطُونِ وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَدَارُ الْبُطْلَانِ بِسَبَبِ الْغَرَرِ، وَالصَّحَّةُ مَعَ وُجُودِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ^(٥) وَهُوَ أَنَّهُمْ إِنْ دَعَتْ حَاجَةً إِلَى إِزْتِكَابِ الْغَرَرِ وَلَا يُمَكِّنُ الْإِحْتِرَازَ عَنْهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَكَانَ الْغَرَرُ حَقِيرًا جَازَ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا، وَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْبَابِ مِنْ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ

(١) ولكنه يمكن أن يتحقق بالوصف، حتى لا يكون الكلام مجهولاً.

(٢) فهو قد باعها وهي حامل فالحمل تابع للمقصود الأكبر، ومثل أشياء كثيرة لها باطن لا نعلمه.

(٣) كالبدلة التي في أكتافها سفنج.

(٤) ومثله البوفيه المفتوح، فيقول له أدخل كل طالما سوف تملأ بطنك، والناس سوف تتفاوت في كمية الأكل، ولكن في النهاية معروف سوف يأكل كم من الطعام.

(٥) سوف يذكر كيف يكون في بعض البيوع يكون فيها غرر ويصح البيع.

فِيهَا وَفَسَادَهُ كَيْعُ الْعَيْنِ الْغَائِبَةِ^(١) مَبْنِي عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، فَبَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ الْغَرَرَ حَقِيرٌ فَيَجْعَلُهُ كَالْمَعْدُومِ^(٢) فَيَصِحَّ الْبَيْعُ، وَبَعْضُهُمْ يَرَاهُ لَيْسَ بِحَقِيرٍ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاعْلَمْ أَنَّ بَيْعَ الْمَلَامَسَةِ وَيَبِيعُ الْمُنَابَذَةِ وَيَبِيعُ حَبْلَ الْحَبْلَةِ وَيَبِيعُ الْحَصَاةَ وَعَسْبَ الْفَحْلِ وَأَشْبَاهَهَا مِنَ الْبُيُوعِ الَّتِي جَاءَ فِيهَا نُصُوصٌ خَاصَّةٌ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَلَكِنْ أَفْرَدَتْ بِالذِّكْرِ، وَنَهَى عَنْهَا لِكُونِهَا مِنْ بَيَاعَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمَشْهُورَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣ - باب تحريم بيع حبل الحبلة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَالْفُطَيْمِيُّ - قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتْبَاعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ. وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ أَنْ تُتَبَّجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تَبْتَغِي فَتَبْتَغِيهَا ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ) هِيَ بَفَتْحِ الْحَاءِ وَالْبَاءِ فِي الْحَبْلِ وَفِي الْحَبْلَةِ.

(١) فيمكن أن يكون الشيء غائباً ولكنه موصوف، فهي ليست موجودة في مجلس العقد، فهناك فرق بين الغائب وبين المعدوم والعبد الأبق والمجهول، فالغائب كمن عنده أرض في مكان وقمت بوصفها للمشتري وصفاً دقيقاً محدداً معالمها وحدودها، وهو الآن في مجلس التعاقد، ليست الأرض حاضرة، فيصح أن أعقد هذا العقد طالما أن الأوصاف قد بُيِّنَتْ وهو لم يراها بعد، فهو قد حدد معالمها فهي ليست مجهولة ولا معدومة.

(٢) أي يجعل الغرر معدوماً.

قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ إِسْكَانَ الْبَاءِ فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (حَبْلٌ) وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ الْفَتْحُ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الْحَبْلَةُ) هُنَا جَمْعُ حَابِلٍ كَطَالِمٍ وَظَلَمَةٍ وَفَاجِرٍ وَفَجْرَةٍ وَكَاتِبٍ وَكَتَبَةٍ.

قَالَ الْأَخْفَشُ: يُقَالُ حَبِلَتْ الْمَرْأَةُ فَهِيَ حَابِلٌ، وَالْجَمْعُ نِسْوَةٌ حَبَلَةٌ.

وَقَالَ ابْنُ الْأَثَرِيِّ: الْهَاءُ فِي الْحَبْلَةِ لِلْمُبَالَغَةِ ^(١) وَوَافَقَهُ بَعْضُهُمْ.

وَاتَّفَقَ أَهْلُ اللُّغَةِ عَلَى أَنَّ الْحَبْلَ مُخْتَصٌّ بِالْأَدَمِيَّاتِ، وَيُقَالُ فِي غَيْرِهَا: الْحَمْلُ. يُقَالُ: حَمَلَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدًا وَحَبِلَتْ بِوَلَدٍ، وَحَمَلَتْ الشَّاةُ سَخْلَةً، وَلَا يُقَالُ: حَبِلَتْ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا يُقَالُ لَشَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ حَبَلٌ إِلَّا مَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ^(٢).

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ:

فَقَالَ جَمَاعَةٌ: هُوَ الْبَيْعُ بِثَمَنِ مُوَجَّلٍ إِلَى أَنْ تَلِدَ النَّاقَةُ وَيَلِدَ وَلَدَهَا. وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي هَذَا

الْحَدِيثِ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَابَعَهُمْ.

وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ بَيْعُ وَلَدِ النَّاقَةِ الْحَامِلِ فِي الْحَالِ ^(٣)، وَهَذَا تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدٍ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى

وَصَاحِبِهِ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَامٍ وَآخَرِينَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

وِإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهٍ.

(١) مثل "رجل علامة"، أي كثير العلم، كأنها ليست جمعاً وإنما هي مفرد، بمعنى الحابل، والهاء للمبالغة. والأول أظهر.

(٢) الذي يظهر والله أعلم أنها تُستعمل في الحيوان بقريته كما دل عليه هذا الحديث.

(٣) بمعنى أنه إذا كانت هناك ناقة حامل أو شاة حامل، يبيع ما في بطنها، وهو لا يعرف أي ولد أم يموت في بطنها ومتى يولد وما هي صفته حين يولد، فيكون من باب جهالة المبيع وكونه غير مقدور على تسليمه، وهو معدوم من جهة أنه ما زال تابعاً لأمه وهو الآن في بطنها، ليس أنه معدوماً بالكلية، لكن معدوم من حيث أنه غير مستقل بوجود نفسه.

فالتفسير الأول مرده إلى جهالة الأجل، والتفسير الثاني مرده إلى جهالة المبيع، وهو مثل الحديث الذي قبله نهي عن بيع الغرر، فهو أحد صور بيع الغرر، وكما ذكرنا مردد بيع الغرر إلى الميسر من المخاطرة والمقامرة، فهو شيء مجهول ربما كان غالياً وربما كان رخيصاً، ربما كان سليماً وربما كان معيباً.

وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى اللُّغَةِ لَكِنَّ الرَّاوي هُوَ ابْنُ عُمَرَ وَقَدْ فَسَّرَهُ بِالتَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَعْرَفُ ^(١).
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ تَفْسِيرَ الرَّاوي مُقَدَّمٌ إِذَا لَمْ يُخَالِفِ الظَّاهِرَ ^(٢).
وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلٌ عَلَى التَّفْسِيرَيْنِ:
أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ بَيْعٌ بِثَمَنِ إِلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ وَالْأَجَلُ يَأْخُذُ قَسْطًا مِنَ الثَّمَنِ ^(٣).

وأما جهالة الأجل، فإن الأجل يأخذ قسطاً من الثمن، بمعنى لأجل وجود أجل يتغير السعر، وهذا مما لا يُنَازَعُ فيه أحد من السلف، أعني تغير السعر لوجود الأجل، وإنما يُنَازَعُ في ذلك بعض الأفاضل المعاصرين ممن يرى عدم جواز الزيادة في زمن النسيئة عن ثمن المثل الحال، وهذا كما ذكرنا مخالف لعموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)، وهذا الحديث على تفسير ابن عمر يوضح هذا الأمر أيضاً وإنما نهى عنه لأجل جهالة الأجل، فلما كان الأجل مجهولاً، كان بمثابة عدم تحديد السعر بصفة نهائية لأن بيع السلعة حالة، غير بيعها على سنة، غير بيعها على أربع سنين مثلاً، فلا شك أن هذا يختلف وصاحب رأس المال يريد أن يرجع إليه رأس ماله في دورة أسرع ومعلوم أن هذا لا بد فيه من التحديد، أعني أنه إن كان بيع مؤجل فلا بد فيه من تحديد موعد تسديد هذا الثمن.

(١) خصوصاً وأن رواية مسلم عن ابن عمر قال كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبِعُونَ حَمَّ الْجُرُورِ إِلَى حَبْلِ الْحَبَلَةِ إِلَى أَنْ قَالَ (فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ) فالحديث ليس موقوفاً على ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَطْ بَلْ ظَاهِرُهُ الرِّفْعُ، فَقَوْلُهُ "نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ" صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ ﷺ نَهَاهُمْ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ.

(٢) بمعنى أنه إذا وجد تفسيرين محتملين، فمن ضمن المرجحات بين الاحتمالات تفسير الراوي.
- وهذا كلام حسن وصحيح، أعني أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يُخَالِفِ الظَّاهِرَ، فإذا خالف الظاهر، يُنْظَرُ فِي صِلَاحِيَةِ قَوْلِ هَذَا الرَّاوي كَدَلِيلٍ أَمْ لَا، فإذا لم يصلح دليلاً، كمسألة اختلف فيها الصحابة، وهذا رأي بعضهم، فلا يجعل هذا مخصصاً لعموم الأدلة ولا صارفاً لظواهرها إلى معانٍ مؤولة، أما إذا كان يصلح دليلاً كما هو قول الصحابي الذي لم يُعْرَفْ لَهُ مُخَالَفٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، فنعم عند ذلك يصلح مخصصاً، ولكن إذا لم يتشر أو عُرِفَ لَهُ فِيهِ مُخَالَفٌ، فهذا ليس بدليل، عند عامتهم.
والصحيح أن مخالفة التابعي تقدح في كون قول الصحابي حجة، لأن التابعي ربما أخذ هذا عن صحابي لم يذكره، وإذا لم يُجْمَعْ الْعُلَمَاءُ فِي زَمَنِ عَلَى قَوْلٍ مُعَيَّنٍ، فليس بعضهم بحجة على بعض.

(٣) أي أن المدة تؤثر على الثمن، فالمدة مجهولة والثمن بذلك أصبح مثل المجهول.
مسألة: هل لو قال له: بعتك هذا إلى ميسرة فتسدد حين تجد ميسرة، فالظاهر والله أعلى وأعلم أنه باعه حالاً وصار الثمن ديناً في ذمته، وهو يُنْظَرُ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، لأنه يعلم ذلك، بخلاف ما إذا حدد أجلاً لا يستحق المطالبة به قبل ذلك، فإنه إذا حدد أجلاً لا يجوز له أن يُطَالَبَ بِالثَّمَنِ قَبْلَهُ، ولذا فإنه إذا باعه حالاً ثم أنظره بالثمن، فله أن يطالبه في أي وقت طالما كان عنده مال يمكن أن يُسَدِّدَ مِنْهُ، فذلك على الأقل السلعة المباعة، فإنه يمكن أن يبيعها ويُسَدِّدَ مِنْ ثَمَنِ بَيْعِهَا، أو يأخذها بقيمة دينه إذا أراد أن يفعل ذلك، فلذلك

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ يَبْعُ مَعْدُومٌ وَمَجْهُولٌ وَغَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْبَّائِعِ وَغَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

نقول: أن من باع حالاً، وأجل الثمن بعد أن باع، فهو دينٌ مؤجل، فإذا كان عنده مال فيمكنه أن يُطالب بتسديد الثمن في أي وقت ولو أن يبيع ماله، ولا يلزم أن تكون الميسرة أن يوجد في يده نقود سائلة، فلا يلزم أن يكون عنده ذهب وفضة أو عملات بيده، بل لو كان عنده مال كعقار أو أرض أو بضاعة أو نحو ذلك، فهذا له أن يُطالبه في أي وقت شاء طالما لم يحدد أجلاً، أما إذا حدد أجلاً لزمه أن ينتظر إلى الأجل، والصحيح أن هذا في البيوع وفي القروض كذلك، أما البيوع فهم لا يختلفون في ذلك، أعني أنه إذا حدد في البيع أجلاً لتسديد الثمن، فليس له أن يرجع في ذلك الأجل، ولا يجوز له المطالبة بهذا الثمن فوراً أو بعد حين حتى يحين الأجل، وأما في القرض، فهذا الذي قال فيه كثير من العلماء يصح له أن يُطالب بحقه في أي وقت حتى لو أنظره إلى مده، وقال مالك أنه يلزمه أن ينتظر طالما قبل أن يخرج هذا المال من ملكه إلى مدة محددة وقد وعد صاحبه على الانتظار إلى هذه المدة، حتى ولو كان على سبيل التبرع، فليس له أن يعود في تبرعه وهبته وليس له أن يطالبه بالمال فوراً، وهذا أصح لأن الوفاء بالوعد واجب على الصحيح وقد وعده أن يظل المال في يده، فلا يُطالبه به إلا حين مجيء المدة التي حددها.

(١) كيف نقول يبيع معدوم؟ متصور كما ذكرنا ما إذا كان ليس موجوداً وجوداً مستقلاً، فهو مثلاً جزء من هذه الناقة الحامل، فيمكن أن يُباع تبعاً، ويمكن أن يُقال أن البيع المعدوم فيما إذا كانت الناقة ليست بحامل فيقول له أبيع لك من بطونها خمسة، فكل واحد تلده سوف أعطيه لك، فهو هنا معدوم تماماً، ولعل هذه الصورة هي التي يقصدها النووي رَحِمَهُ اللهُ، فلا يلزم أن تكون الناقة حاملاً في هذا البيع، بل يمكن أن تكون الناقة أو شاة ليست حاملاً وإنما يبيع له ما سوف تتجّه.

وكذلك فهو ليس مملوكاً له أنه غير موجود أصلاً، فلا يُتصور وجوده كما ذكرنا في بيع الثمار لسنين، فإنها معدومة وغير مملوكة وغير مقدور على تسليمها، وهو ما يُسمونه إجارة حدائق الفاكهة لسنوات، وهو في الحقيقة إنما يريد الثمر لا يريد أن يؤجر الأرض فلا دخل له بالأرض ولا يريدها، وهذا من نفس الجنس تماماً، فلا يجوز له أن يبيع ما في بطون الحيوانات التي سوف تحملها مستقبلاً، فإنه إذا كان لا يجوز له أن يبيع ما في بطن الحامل حالة وجوده في الحال، فبالأولى فلا يجوز أن يبيع ما سوف تحمله إذا حملت باعتبار ما سيكون.

لماذا لا يجوز له أن يبيع ما في بطنها الآن وهو موجود؟ لأنه كما ذكرنا وجوده غير مستقل، وهو غير مقدور على تسليمه لأنه ربما مات في بطنها وهو مجهول الأوصاف.

ولذلك نقول بالضبط الثمار التي تتج بعد حين، فإذا كان لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقد خرجت، فكيف يجوز أن تُباع قبل أن توجد أصلاً لسنوات قادمة، فهذا من جنس بيع حبل الحبلية، لأجل عدم القدرة على التسليم وأنه معدوم ولأنه مجهول وغير مملوك للبائع الآن.

٤ - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه

وتحريم النجش وتحريم التصرية.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِبْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».

وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ [عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَتْلَقِي الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ أَتْبَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ الظَّنِّ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ التَّلْقِي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيعِ وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ .

[التصريع: جمع اللين في الضرع عند إرادة البيع فتبدو الشاة كثيرة اللين؛ النجش: أن يمدح السلع ليروجها أو يزيد في ثمنها ولا يريد شراءها ليلضر غيره].

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُحٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ . فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ نَهَى . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى . بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ .

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى يَبِعِ بَعْضٌ)

أَمَّا الْبَيْعُ عَلَى يَبِعِ أَخِيهِ: فَمِثَالُهُ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ: اإفْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ وَأَنَا أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِأَرْخَصٍ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ أَجُودَ مِنْهُ بِثَمَنِهِ . وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَهَذَا حَرَامٌ .

يَحْرُمُ أَيْضًا الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِلْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ: اإفْسَخْ هَذَا الْبَيْعَ وَأَنَا أَشْتَرِيهِ مِنْكَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا الثَّمَنِ وَنَحْوُ هَذَا (١) .

قَوْلُهُ (لَا يَسِمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ)

(١) فهذا يكون في مدة الخيار سواء كان في خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار العيب، أو في أي نوع من أنواع الخيار الذي من حق البائع أو المشتري أن يفسخ فيه البيع، فإذا قال له اإفسخ وأنا أبيع لك أو وأنا أشتري منك، بدلًا من هذا البيع، فهذا قد دخل في التحريم.

أَمَّا السَّوْمُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اتَّفَقَ مَالِكُ السَّلْعَةِ وَالرَّاعِبُ فِيهَا عَلَى الْبَيْعِ وَلَمْ يَعْقِدَاهُ^(١)، فيقول الآخر للبائع: أَنَا أَشْتَرِيهِ وَهَذَا حَرَامٌ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ^(٢).

وَأَمَّا السَّوْمُ فِي السَّلْعَةِ الَّتِي تُبَاعُ فَيَمْنُ يَزِيدُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ^(٣).
قوله (لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)
أَمَّا الْخُطْبَةُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَسُؤَالُ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا فَسَبَقَ بَيَانُهُمَا وَاضِحًا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

وَسَبَقَ هُنَالِكَ أَنَّ الرِّوَايَةَ (لَا يَبِيعُ وَلَا يَخْطُبُ) بِالرَّفْعِ عَلَى سَبِيلِ الْخَبَرِ الَّذِي يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ أَبْلَغُ.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَنَعِ الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَالشِّرَاءِ عَلَى شِرَائِهِ وَالسَّوْمِ عَلَى سَوْمِهِ.
فَلَوْ خَالَفَ وَعَقَدَ فَهُوَ عَاصٍ، وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ. هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَآخَرِينَ.

(١) أي أنه قد حصلت مراودة واتفقا على السعر ولكن لم يحصل الإيجاب والقبول، أو المعاطاة، فيمن لا يشترط الإيجاب والقبول وهو الصحيح، فيقول له أخذها بأكثر من ذلك، فهذا يُسْتَشْنَى منه البيع في المزداد أو في من يزيد باصطلاح الحديث.

(٢) فالفرق بين البيع والسوم، فهذا بعد إتمام البيع في مدة الخيار، والسوم قبل إتمام البيع بعد الاتفاق.
(٣) لحديث أنس بن مالك، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا، وَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟"، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: فَبَاعَهُمَا مِنْهُ "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ"، (ت) ١٢١٨ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: ضَعِيفٌ، وَقَالَ الْأُرْنَؤُوطُ: وَيَشْهَدُ لِبَيْعِ الْمَزَايِدَةِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (٢١٤١) أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاغَ، فَآخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. وَقَدْ تَرَجَّمَ الْبُخَارِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: (بَابُ بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ)، وَقَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكَتِ النَّاسَ لَا يَرُونَ بِأَسَا بَيْعِ الْمَغَانِمِ فَيَمْنُ يَزِيدُ. قَالَ ابْنُ بَطَالٍ كَمَا فِي "فَتْحِ الْبَارِي" ٤ / ٣٥٥: شَاهِدَ التَّرْجُمَةُ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟" قَالَ: فَعَرَضَهُ لِلزِّيَادَةِ لِيَسْتَقْضِيَ فِيهِ لِلْمُفْلِسِ الَّذِي بَاعَهُ عَلَيْهِ.

قال الشيخ ياسر: فدل ذلك على أنه يستثنى من هذه الصورة صورة من يزيد، فالبائع هو في الأصل من يقول: من يزيد في الثمن؟ فمثل هذا فلا بأس به.
أما إذا كان البائع لا يبيع في المزداد، وإنما يبيع بيعاً معتاداً فليس له أن يدخل في المساومة ولا بعد البيع ليغير ذلك العقد.

وَقَالَ دَاوُدُ: لَا يَنْعَقِدُ.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ.

وَجُمْهُورُهُمْ^(١) عَلَى إِبَاحَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيمَنْ يَزِيدُ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَرِهَهُ بَعْضُ السَّلَفِ^(٢).

(١) أي جمهور العلماء.

(٢) وذلك خوفاً من أن يدخل تحت هذا الحديث، ولكن الحديث الحسن وإن ضعفه بعض العلماء في أن رسول الله ﷺ قال "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ، مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟"، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ: فَبَاعَهُمَا مِنْهُ، هو صريح في أنه صورة مستثناة من عموم هذا الحديث، والجمع بينهما ممكن، في أن هذه الصورة التاجر نفسه هو الذي يقول من يزيد؟ وهو لم يرضى ابتداءً ولم يتفقا على الثمن، فهو ما زال في مرحلة المساومة أصلاً دون اتفاق على البيع، فلم يتم الإيجاب ولا القبول، بل ولم يتم الاتفاق أصلاً، فهو يُشبه الخطبة على خطبة أخيه الذي لم يُصرَّح له بالقبول وما زال الأمر فيه أخذ ورد ومساومة.

أما مسألة: صحة البيع من عدمه: فهي مبنيّة على أن النهي هل يقتضي الفساد مع التحريم مطلقاً، أم أنه إنما يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم؟ الصحيح أن النهي يقتضي التحريم مطلقاً ما لم يصرفه صارف، فهذه مسألة اقتضاء النهي للتحريم كحكم تكليفي، أما اقتضاء النهي للفساد كحكم وضعي بمعنى أن الشرع جعله علامة على أمر معين، فهو الحكم ببطالان أو الصحة، فالأحكام الوضعية هي: [السبب - الشرط - المانع - الصحة - الفساد] والفساد مرادف للبطالان عند جماهير العلماء خلافاً للحنفية، والصحيح أنه لا فرق بين الفاسد والباطل وهو قول الجمهور.

ومن هنا نقول أن الرسول ﷺ قد نهى عن بعض البيوع وحرّمها، وقال العلماء كذلك بالتحريم، وفي نفس الوقت صححها على خيار، مثل ما قال في المصراة «مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمَرَاءَ» مسلم، فنهى عن التصرية وقال «فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلْيُرَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» مسلم، فدل ذلك على أنه رغم أن بيع المصراة منهى عنه وحرّم، ومع ذلك فقد صححه النبي ﷺ وهذا يقوي جداً مذهب من يفرق بين النهي عن الشيء لذاته كبيع الخمر والخنزير والأصنام والميتة، وبين النهي عن شيء لوصف خارج ليس لذاته ولا لوصف لازم، ومن هنا كان هذا الأمر، فهذه الشاة المصراة لا ينهي عن بيعها لذاتها وإنما لأجل الغش الذي حدث في كمية اللبن، فأعطى للمشتري الخيار في أن يفسخ أو يتم البيع مع كونه قد صحح البيع، وكذا في تلقي الجلب فقال ﷺ «لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ». فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» مسلم، وهو صريح في النهي عن البيع وهو محرّم كما هو ظاهر الحديث وفي نفس الوقت البيع صحيح، فهذا يؤكد مذهب جمهور العلماء في التفرقة بين النهي عن الشيء لذاته وبين النهي عن الشيء لوصف خارج.

مسألة: ما هو أثر الحكم بالصحة في البيوع؟ فهذه المسألة وهي النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم، مرتبطة بالعبادات ومرتبطة بالعقود، ففي العقود فمقتضى صحة البيع انتقال الملك، ومقتضى بطلان البيع عدم انتقال الملك أي ملك السلعة من البائع إلى المشتري، وملك الثمن من المشتري إلى البائع، فإنه إذا قلنا يبطلان البيع فلم تنتقل السلعة من البائع إلى المشتري، فما زالت على ملك البائع، والثمن ما زال على ملك المشتري، وإذا قلنا بصحة البيع فقد انتقل ملك السلعة من البائع إلى المشتري، وانتقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع، وصحة البيع وانتقال الملك سوف يترتب عليه أحكام كثيرة: من ذلك جواز التصرف وصحة الإرث وغير ذلك، فإذا قلنا بأن هذا البيع بيع باطل، لم نحكم بانتقال الملك، وبالتالي بقي الملك على ما كان الملك قبل ذلك، مثل ما نقول في النهي عن بيع الخمر والمخدرات والتماثيل وكل ما هو منهي عنه لذاته، فهذه المنهيات منهي عنها لذواتها، فهي محرمة وبيعها محرم بالنص ومنافعها الأصلية محرمة، وإن وجدت منافع فرعية، لا يعتبر هذا هو المقصود، فإذا قلنا بأن هذه السلعة لم ينتقل ملكها ويجب على صاحبها أن يعدمها كالخمر والتماثيل فيكسر التماثيل أولاً ثم بعد ذلك يبيعها أحجاراً، وإذا قلنا لم ينتقل الملك، فما زال الثمن على ملك صاحبه، فيلزمه أن يرد له، إن كان حياً أو مقدوراً أن يرد له أو لورثته إن كان ميتاً، فإن كان عاجزاً على أن يرد له ذلك الثمن، فعند ذلك يُنفقه في المصالح العامة ويتصرف فيه تصرفاً يغلب على الظن أنه يرضى به عند لقائه، وهو تصرف الفضولي وهو صحيح كما بينا من قبل.

لا بد من معرفة هذا لأن بعضاً من أهل العلم رغم إثباته بطلان البيع في كثير من الصور، يجعل الثمن خارجاً عن ملك المشتري والسلعة لا ترجع إلى ملك البائع، وهذا ليس بصحيح، الصحيح أنه إذا أمكن أن يرد له الثمن حتى ولو بذله باختياره وجب رده لأن البيع باطل، أخذ المخدرات ودُمرت ولو كانت بالشرب، فهذا رغم أنه أخذ هذه المنفعة المحرمة، لكن هذه المنفعة لا اعتبار لها في الشرع، وبهذا يكون عليه أن يرد هذه الأموال إلى أصحابها، وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، بخلاف ما إذا قلنا بالنهي عن بيع عصير العنب الذي لم يتخمر لمن يتخذه خمر، فهذه السلعة غير محرمة لذاتها، فنقول على الصحيح وهو قول الجمهور أن البيع صحيح مع التحريم، فقد أثم البائع والمشتري ووجب عليهما أن يتوبا إلى الله، ثم نقول لصاحب السلعة انتفع بسلعتك في الحلال، فقد حكمنا بصحة البيع وانتقال الملك، فأصبح المشتري يملك العنب يأكله أو يشربه عصيراً غير مخمر أو يبيعه، ونقول لمن أصبح مالكاً للثمن تب إلى الله وانتفع بملكك، ومن هنا يحل أن يتعامل معه في هذا المال، بخلاف ما إذا قلنا ببطلان البيع أصبح هذا الثمن غير مملوك للبائع، وتاجر المخدرات المال الذي معه، ليس ماله، فلا نقول له هذا حرام فقط، فقد اتفقنا على تحريم الفعل، وإنما نتكلم على الأحكام الوضعية وأثر هذا الحكم الوضعي، فالذي في يده مال مخدرات هذا المال ليس ملكه له، وبالتالي لو ذهب لمشتري ولو قطعة جبن، لا يجوز له أن يبيعها له، فهو سوف يبيع له شيئاً حلالاً ولكن البائع يعلم أن هذا المال ليس ملكاً له، وكذا كل ما حكمنا ببطلانه من البيوع والعقود، كعقود الإجازات المحرمة، مثل مهر البغي وحلوان الكاهن ومثل البيوع الربوية، فهذا البيع الربوي مع تحريمه وكذا ربا النسيسة، الذي هو أصرح أنواع الربا، فالفائدة التي أخذها على القرض، فهذه الفائدة مع كونها محرمة فهي باطلة، وبالتالي فلا وجه أن يقال لمن تاب بعد سنين، انتفع بالفائدة

قوله (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (عَنْ أَبِيهِمَا)، وَهُوَ مُشْكِلٌ، لِأَنَّ الْعَلَاءَ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُهَيْلٌ هُوَ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ وَلَيْسَ بِأَخٍ لَهُ، فَلَا يُقَالُ: عَنْ أَبِيهِمَا بِكَسْرِ الْبَاءِ بَلْ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ:

الربوية، لا فهذا المال ليس ماله، فكيف يتنفع به؟ فالشرع إنما أذن لهم بالانتفاع بأموالهم التي كانت في الجاهلية لأن الله ﷻ لم يحاسبهم على ما قبل نزول التحريم، وأما بعد أن نزل التحريم والتزمه كل مسلم والواجب على كل مسلم أن يلتزمه، ومن لم يلتزمه لم يكن مسلماً، فإن الله قال (وَإِنْ تَبْتِمُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ)، فالذي معه مال ربوي نقول له هذا ليس ملكك، وبالتالي لا يجوز أن يتعامل معه فيه ولا يورث، وليس لمن خالف في ذلك من المعاصرين حجة في هذا الباب، بقوله أنه إذا ورث مالا وهو يعلم أن أباه قد جمعه من الربا يقولون يجوز له أن يرثه وهو مال حرام والإثم على ذلك الرجل، وهذا خطأ، بل لا يجوز له أن يأخذه وهو حرام وباطل في نفس الوقت، فإنه لم يتقل الملك من المُرابي الذي دفع ذلك المال ولم يتقل الملك من الوسيط الذي وصله، فالمال ما زال هو بعينه ملكاً لآخر أو لآخرين ولو جهلناهم فتصرف عنهم تصرفاً نعلم أنهم يرضون به.

فهذا هو الفرق المهم في مسألة البيع المحرم مع البطلان والبيع المحرم مع الصحة. ولذا اختلاف العلماء هنا في البيع على بيع أخيه، الصحيح فيه أن هذا النهي ليس نهياً عن العين المبيعة ولا عن الثمن، فقد يمكن أن يكون الثمن محرماً مثلاً، مثل أن يبيع ذهباً بذهب مع التفاضل في الوزن، أو يبيع مثلاً سلعة بخمر أو خنزير، فيمكن التفاضل في ذلك، فالثمن هنا محرّم وأصبح هذا البيع باطلاً مع كونه محرماً، فمذهب الشافعية والحنفية في انفكاك الجهة في البيوع وفي العبادات كذلك هو المذهب الصحيح في أن النهي لا يقتضي الفساد في كل الأحوال، وإنما يقتضي الفساد والبطلان إذا كان النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم لا ينفك عنه، وأما إذا كان النهي لوصف خارج كهذا الوصف فهو محرم والبيع صحيح، والوصف اللازم قد شرناه كذلك في نكاح الشغار وبالتالي فهو نكاح باطل على الحالين.

ومذهب الإمام أحمد كالإمام مالك فيه روايتان في صحة هذه البيوع وبطلانها، وكثير من الحنابلة ينقل عن الإمام أحمد مثل مذهب داود في أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً، والصحيح التفرقة بين النهي الذي يقتضي الفساد وهو النهي عن الشيء لذاته أو لوصف لازم، وبين النهي عن الشيء لوصف خارج يصح البيع فيه مع الإثم ويلزم كل واحد منهما التوبة وله أن يتصرف في المال.

ولذا فإننا نفرق بين من يؤجر داره لمن يعلم أنه يستعملها في الحرام، بخلاف ما إذا أجرها بثمن محرّم، وكمن أجر دابته لمن يذهب إلى مكان معصية، سوف نقول في كل هذه الأعمال الإجارة صحيحة والثمن ملكك، ونقول للرجل إذا ذهب إلى مكان المعصية فلا تفعل المعصية، أفعل أي شيء في هذه الرحلة التي رحلتها، فإنه طالما العقد قد تم على منفعة هي في الأصل مباحة، لولا علم المؤجر أو بائع المنفعة بأن المستأجر سوف يستعملها في الحرام، فهو محرم عليه مع صحة العقد.

(عَنْ أَبِيهِمَا) وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ الْمَوْجُودُ فِي النُّسْخِ (عَنْ أَبِيهِمَا) بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَيَكُونُ تَشْيِئَةُ أَبٍ عَلَى لُغَةٍ مَنْ قَالَ: هَذَا ابْنُ أَبِي أَيْبٍ فَتَنَاهُ بِالْأَلِفِ وَالنُّونِ وَبِالْيَاءِ وَالنُّونِ وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَأَوْضَحْنَاهُ هُنَاكَ.

قَالَ الْقَاضِي: الرِّوَايَةُ فِيهِ عِنْدَ جَمِيعِ شُيُوخِنَا بِكَسْرِ الْبَاءِ.

قَالَ: وَلَيْسَ هُوَ بِصَوَابٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا أَخَوَيْنِ.

قَالَ: وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (عَنْ أَبِيهِمَا) وَهُوَ الصَّوَابُ.

قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْأَوَّلِ لَعَلَّهُ عَنْ أَبِيهِمَا بِفَتْحِ الْبَاءِ.

قَوْلُهُ: (وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ عَلَى سِيَمَةِ أَخِيهِ)

هُوَ بِكَسْرِ السَّيْنِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ وَهِيَ لُغَةٌ فِي السُّومِ ذَكَرَهَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ،

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَيُقَالُ: إِنَّهُ تَغَالَى السَّيْمَةُ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ)

هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَنَضْبِ الْإِبِلِ مِنَ التَّضْرِيَةِ وَهِيَ الْجَمْعُ، يُقَالُ: صَرَّى يُصَرِّي

تَضْرِيَةً وَصَرَّاهَا يُصَرِّيهَا تَضْرِيَةً فَهِيَ مُصَرَّاةٌ كَغَشَّاهَا يُغَشِّيهَا تَغْشِيَةً فَهِيَ مُغْشَاةٌ وَزَكَّاهَا

يُزَكِّيهَا تَزْكِيَةً فَهِيَ مُزَكَّاةٌ.

قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَيْنَاهُ فِي غَيْرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِهِمْ (لَا تُصَرُّوا) بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ

الصَّادِ مِنَ الصَّرِّ.

قَالَ: وَعَنْ بَعْضِهِمْ: (لَا تُصَرِّ الْإِبِلَ) بِضَمِّ التَّاءِ مِنْ تُصَرِّي بِغَيْرِ وَאוْ بَعْدَ الرَّاءِ وَبَرَفْعِ الْإِبِلِ

عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مِنَ الصَّرِّ أَيْضًا وَهُوَ رِبْطٌ أَخْلَافُهَا.

(١) ومعناه أنه غالى في المساومة.

وَالأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ، وَمَعْنَاهُ لَا تَجْمَعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِهَا عِنْدَ إِرَادَةِ بَيْعِهَا حَتَّى يَعْظُمَ ضَرْعُهَا فَيَظُنَّ الْمُشْتَرِي أَنَّ كَثْرَةَ لَبْنِهَا عَادَةٌ لَهَا مُسْتَمِرَّةٌ^(١)، وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَرَبِ: صَرَيْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ أَيْ جَمَعْتُهُ وَصَرَى الْمَاءُ فِي ظَهْرِهِ أَيْ حَبَسَهُ فَلَمْ يَتَزَوَّجْ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ وَأَهْلُ اللُّغَةِ فِي تَفْسِيرِ (الْمُصْرَاةِ) وَفِي اسْتِقَاقِهَا: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: التَّصْرِيَةُ أَنْ يَرِبُطَ أَخْلَافَ النَّاقَةِ أَوْ الشَّاةِ وَيَتْرَكَ حَلْبَهَا الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ حَتَّى يَجْمَعَ لَبْنُهَا، فَيَزِيدَ مُشْتَرِيَهَا فِي ثَمَنِهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ عَادَةٌ لَهَا.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ مَنْ صَرَى اللَّبَنَ فِي ضَرْعِهَا أَيْ حَقَنَهُ فِيهِ وَأَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبَسَ الْمَاءَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الرِّبْطِ لَكَانَتْ مَضْرُورَةً أَوْ مُصْرَّرَةً.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَقَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ حَسَنٌ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ صَحِيحٌ.

قَالَ: وَالْعَرَبُ تَصَرُّ ضُرُوعَ الْمُحْلُوبَاتِ.

وَاسْتَدَلَّ لِصِحَّةِ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ بِقَوْلِ الْعَرَبِ: "لَا يُحْسِنُ الْكَرَّ. إِنَّمَا يُحْسِنُ الْحَلْبَ وَالصَّرَّ".

وَبِقَوْلِ مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ: فَقُلْتُ لِقَوْمِي: "هَذِهِ صَدَقَاتُكُمْ مُصْرَّرَةٌ أَخْلَافُهَا لَمْ تُجَرَّدْ".

قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ أَصْلَ الْمُصْرَاةِ مَضْرُورَةٌ وَأُبْدِلَتْ إِحْدَى الرَّائِيَيْنِ أَلِفًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} أَيْ دَسَّسَهَا كَرِهُوا اجْتِمَاعَ ثَلَاثَةِ أَحْرَفٍ مِنْ جِنْسٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّ التَّصْرِيَةَ حَرَامٌ سِوَاءِ تَصْرِيَةِ النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ وَالْجَارِيَةِ^(٢) وَالْفَرَسِ وَالْأَتَانِ^(٣) وَغَيْرِهَا لِأَنَّهُ غَشٌّ وَخِدَاعٌ، وَيَبْعُهَا صَحِيحٌ مَعَ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي إِمْسَاكِهَا وَرَدِّهَا^(٤). وَسَنُوضِّحُهُ فِي الْبَابِ الْآتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(١) وصورته: أن يربط حلمة ثدي الناقة، فيتجمع اللبن في ضرعها عدة أيام، حتى يظن المشتري أن الناقة أو البقرة أو الشاة أو الشيء الذي يحلب أن هذه عاداتها في الحلب.

(٢) أي المبيعة.

(٣) وهي أثنى الحمار.

(٤) وهنا قد قالوا بمقتضى الحديث في التصرية ولم يقولوا بالخيار في الغبن.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ التَّدْلِيسِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ ذَلِكَ يَنْعَقِدُ وَأَنَّ التَّدْلِيسَ بِالْفِعْلِ حَرَامٌ كَالْتَّدْلِيسِ بِالْقَوْلِ.

أَمَّا النَّجَشُ: فَيُنُونُ مَفْتُوحَةً ثُمَّ جِيمٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ شَيْنٌ مُعْجَمَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ السَّلْعَةِ لَا لِرَغْبَةٍ فِيهَا بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَهُ وَيَغُرَّهُ لِيَزِيدَ وَيَشْتَرِيَهَا.

وَهَذَا حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ ^(١)، وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ^(٢) وَالْإِثْمُ مُحْتَصَصٌ بِالنَّاجِشِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ، فَإِنَّ وَاطَأَهُ عَلَى ذَلِكَ أَتَمًّا جَمِيعًا، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْبَائِعِ مُوَاطَأَةً ^(٣)، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ قَصَرَ فِي الْإِغْتِرَارِ ^(١).

(١) سواء كان في بيع مستقل مطلق، أو البيع في من يزيد، أعني الذي يدخل في المزداد مجاملاً لصاحب السلعة أو للمشتريين أو لأي أحد مجاملاً لهم في أنه يدخل ولا يريد الشراء، وإنما يدخل في المزداد لكي يرفع السعر فهذا داخل في النجش، وأما إذا كان ذلك في البيع المطلق فهو أولى، فإذا كان بيع من يزيد فيه خلاف ورجحنا جوازَه للحديث المذكور "مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟"، لكن لا يجوز النجش بحال من الأحوال لعموم النهي، وصورته أن يريد الناجش أن يخدع المشتري فيزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء، أو أن يأتي فيقول مثلاً أنا وجدت هذه السلعة بثمن أقل، ليظن البائع أن السلعة قد نقص ثمنها، فيضطر للبيع بثمن بخس، فلا يجوز أن يفعل ذلك، فلا يخدع البائع ولا المشتري.

(٢) ولكن مع خيار الفسخ للمغبون.

(٣) وذلك لأن الشافعية لا يثبتون خيار المغبون في أن يفسخ العقد إذا كان الغبن فاحشاً، والغبن هو أن يشتري بغير ثمن المثل بحيث لا يتسامح الناس في مثله، أو يبيع كذلك إذا كان جاهلاً بثمن السلعة، وفي الحديث المرسل هو ضعيف ولكن شاهد للمعنى "عَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رَبًّا" البيهقي، والمسترسل هو الذي لا يعرف السعر جيداً ولا يحسن الفصال، وهو الذي يسترسل معك في السعر ولا يُمَّاكِسُكُ ولا يُفَاضِلُ معك، فتقول له هذه السلعة بمائة، فهو لا يدري، فيقول اشتريها منك بمائة ويوافق، وهي في الأصل لا تساوي خمسين، فهذا مسترسل معك، يسير معك حيث قلت في الكلام، فيغبنه فهو نوع من الربا، وهو زيادة في حقه ظلم فيها، وهو في الحقيقة داخل في عموم النهي في قوله تعالى (وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)، فكان هذا لا يجوز والربا مردود والزيادة مردودة، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويأخذ رأس ماله وما كان من ربح معتاد، ولذا من حق المغبون أن يفسخ هذا البيع الذي غبن فيه.

فالشافعية لأجل أنهم يقولون أن لا خيار للغبن فلذلك قال النووي (وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْبَائِعِ مُوَاطَأَةً، وَكَذَا إِنْ كَانَتْ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ قَصَرَ فِي الْإِغْتِرَارِ) فعندهم قولين فيما إذا كان البائع متفق مع الناجش.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةً أَنَّ النَّيْعَ بَاطِلٌ، وَجَعَلَ النَّهْيُ عَنْهُ مُقْتَضِيًا لِلْفَسَادِ (٢).
وَأَصْلُ النَّجْشِ الْإِسْتِثَارَةُ، وَمِنْهُ نَجَشْتُ الصَّيْدَ أَنْجَشُهُ بِضَمِّ الْجِيمِ نَجْشًا إِذَا اسْتَشَرْتَهُ،
سُمِّيَ النَّاجِشُ فِي السَّلْعَةِ نَاجِشًا لِأَنَّهُ يُبِيرُ الرَّغْبَةَ فِيهَا وَيَرْفَعُ ثَمَنَهَا.
وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: أَصْلُ النَّجْشِ الْحُتْلُ وَهُوَ الْخِدَاعُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلصَّائِدِ: نَاجِشٌ لِأَنَّهُ يَحْتَلُّ
الصَّيْدَ وَيَحْتَالُ لَهُ وَكُلٌّ مِنْ اسْتِثَارَ فَهُوَ نَاجِشٌ.
وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: النَّجْشُ الْمُدْحُ وَالْإِطْرَاءُ وَعَلَى هَذَا مَعْنَى الْحَدِيثِ لَا يَمْدَحُ
أَحَدُكُمْ السَّلْعَةَ وَيَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا بِلا رَغْبَةٍ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.

٥ - باب تحريم تلقى الجلب.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْنَى ابْنُ
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى أَنْ تَتْلُقَ السِّلْعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ. وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ نُمَيْرٍ. وَقَالَ الْآخَرَانِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ
التَّلْقَى.

(١) وليس هذا بصحيح، بل هو الذي غش وظلم وبخس الناس أشياءهم، سواء كان في بيع أو شراء،
مثل سلعة ثمنها في السوق عشرة جنيهاً والمشتري لا يعرف، والبائع قال له هذه السلعة بثلاثين جنيهاً،
فهو قد بخس ماله، فمال المشتري يشتري من هذه السلعة ثلاثة، فباع له منها واحدة، أو رجل معه سلعة
بعشرة فيقول له أشتري منك هذه السلعة بثلاثة وهو بذلك أيضاً قد بخسه سلعته، وهو مثل بيع المضطر
أحياناً، فأحياناً يكون إنسان مضطراً إلى البيع، فيبيع دون ثمن المثل، فهذا الأمر محرّم، والصحيح أن له حق
الفسخ.

والشافعية والحنفية يقولون أن هذا الأمر قد تم على التراضي، وفي الحقيقة أنه تراخي ليس حقيقياً لأنه
مخدوع فيه، وإذا أعطى الشرع حق رد الغنم والإبل المصرة، فمثلاً ذلك في كل سلعة، حيث أن المعنى أنه
مغبون واضح وأنه وصف مؤثر في رد السلعة.

(٢) الصحيح أنه بيع صحيح ولكن المغبون والذي نجش به - خدع - له حق الفسخ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتْلَى الْجَلْبُ .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ الْقُرْدُوسِيُّ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» .

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُتْلَى السَّلْعُ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَسْوَاقَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (نَهَى عَنْ التَّلْقَى)

وَفِي رِوَايَةٍ: (نَهَى عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنْ تُتْلَى الْجَلْبُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (نَهَى أَنْ يَلْتَقِيَ الرُّكْبَانُ)

قَوْلُهُ ﷺ: (أَتَى سَيِّدَهُ) أَيُّ مَالِكِهِ الْبَائِعِ .

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ:

تَحْرِيمُ تَلْقَى الْجَلْبِ ^(١)، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَجُوزُ التَّلْقَى إِذَا لَمْ يَضُرَّ بِالنَّاسِ فَإِنْ أَضُرَّ كُرِهَ .

(١) لَأَنَّ ظَاهِرَ النَّهْيِ التَّحْرِيمَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ لِلنَّهْيِ الصَّرِيحِ.
 قَالَ أَصْحَابُنَا: وَشَرَطَ التَّحْرِيمُ أَنْ يُعْلَمَ النَّهْيُ عَنِ التَّلَقِّيِ ^(١).
 وَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ التَّلَقِّيَ بَلْ خَرَجَ لِشُغْلٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ فِيهِ تَحْرِيمُهُ وَجَهَانٍ لِأَصْحَابِنَا وَقَوْلَانِ
 لِأَصْحَابِ مَالِكٍ، أَصَحَّهُمَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا التَّحْرِيمُ لَوْجُودِ الْمَعْنَى ^(٢).
 وَلَوْ تَلَقَّاهُمْ وَبَاعَهُمْ ^(٣) فِيهِ تَحْرِيمُهُ وَجَهَانٍ ^(٤).
 وَإِذَا حَكَمْنَا بِالتَّحْرِيمِ فَاشْتَرَى صَحَّ الْعَقْدُ ^(٥).

(١) هذا في الحقيقة بالنسبة إلى المعين، لكن الحكم العام هو التحريم، وإنما في حق الشخص المعين كسائر الأحكام إذا كان الإنسان غير مقصر في طلب العلم وقد فعل أمراً منهياً عنه، فإنه لا يأثم، وهذه المسألة ليست خاصة في مسألة تلقي الجلب بل هي في كل الأحكام، وإذا كان مقصراً في طلب العلم وكان يمكنه التعلم بسؤال أهل العلم، فإنه يأثم لتركه طلب العلم الواجب عليه، والواجب على من يتعامل في التجارة والبيع والشراء أن يتعلم فقه البيوع.

(٢) فهو لم يخرج للتلقي ولكن وقع ذلك التلقي من غير قصد، فالصحيح أنه نفس المعنى في مسألة الضرر على البائع لأنه لا يعلم السعر وهو وارد في هذه الصورة، فهي داخلة في عموم اللفظ لأنه قال (نهى عن تلقي البيوع) فهو قد تلقاهم وإن لم يقصد وهي أيضاً داخلة في عموم المعنى الذي هو القياس.

(٣) أي أنه لم يشتري منهم بل باع لهم.

(٤) الظاهر أيضاً التحريم لأن نفس المعنى موجود، فهو إنسان جاهل بسعر السوق يبيع له شيئاً بثمن مرتفع لأنه لا يدري أسعار البلد.

(٥) وذلك لأن الرسول ﷺ قال (فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)، فهو دليل على تحريم التلقي وصحة البيع مع إثبات الخيار للمشتري، وهو يبين جداً في إثبات مسألة انفكاك الجهة، أعني أن ليس كل نهى يقتضي التحريم فيقتضي الفساد، فالنهى يقتضي التحريم نعم لكن مسألة أن النهى يقتضي الفساد تتبع مسألة انفكاك الجهة وهو اختلاف جهة التحريم عن جهة بطلان العقد وفساده، لأن النهى عن شيء لا لذاته ولا لوصف لازم وإنما لوصف خارج وهو مصلحة البائع أو المشتري الغريب الذي لا يعرف سعر البلد ولذلك يُزال هذا الضرر بإعطاءه الخيار في فسخ العقد إذا أتى السوق مع صحة العقد والله أعلى وأعلم، فهذا رد واضح على من يقول النهى يقتضي الفساد مطلقاً، فإن الرسول ﷺ نهى وصحح البيع، ولو لم يكن هناك خيار لما كان البيع صحيحاً، وقد جعل الخيار للركبان وليس لمن تلقاهم، فقلوله (فإذا أتى سيده) أي سيد السلعة ومالكها هو الذي له الخيار، فثبت أن البيع قد تم وفنذ، في حق المتلقي للركبان، إلا أن يختار البائع الآتي من البلاد البعيدة فسخ العقد، فإذا أثبتنا له الخيار أثبتنا له صحة العقد، فكما ذكرنا أن في ذلك إثبات لانفكاك الجهة وأنه يمكن أن يصح البيع مع التحريم خلافاً للحنابلة

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبُ التَّحْرِيمِ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَنِ الْجَالِبِ ^(١) وَصِيَانَتُهُ مِمَّنْ يَخْدَعُهُ.
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَازَرِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: الْمُنْعُ مِنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي سَبَبُهُ الرِّفْقُ بِأَهْلِ
الْبَلَدِ، وَاحْتِمَالُ فِيهِ غَبْنِ الْبَادِي وَالْمُنْعُ مِنَ التَّلَقِّيِ أَلَّا يَغْبِنَ الْبَادِي وَهَذَا قَالَ ﷺ: (فَإِذَا أَتَى
سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ).

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الشَّرْعَ يَنْظُرُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إِلَى مَصْلَحَةِ النَّاسِ وَالْمَصْلَحَةِ تَقْتَضِي أَنْ
يَنْظُرَ لِلْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ لَا لِلْوَاحِدِ عَلَى الْوَاحِدِ، فَلَمَّا كَانَ الْبَادِي إِذَا بَاعَ بِنَفْسِهِ انْتَفَعَ جَمِيعُ

وَالظَاهِرِيَّةُ الْقَائِلِينَ بِأَنْ كُلُّ بَيْعٍ نُهِيَ عَنْهُ فَهُوَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ مُطْلَقًا، وَكَذَا حَدِيثُ الْمَصْرَاةِ يَدُلُّ عَلَى نَفْسِ
الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ وَيُحْرَمَ وَيَكُونُ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْوَقْتِ، مَعَ إِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِلْمُظْلُومِ،
وَهُوَ أَصْلُ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي مَسْأَلَةِ خِيَارِ الْغَبْنِ عَمُومًا، وَهُوَ أَنَّ الشَّرْعَ التَفَتَ إِلَى مَصْلَحَةِ الْمَغْبُونِ بِأَنْ
أَعْطَاهُ الْخِيَارَ، فَلَنْقُلْ كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْغَبْنِ فِي سَعْرِ السَّلْعَةِ، فِي أَنَّهُ يُزَالُ عَنْهُ الضَّرَرُ وَقَاعِدَةُ الضَّرَرِ يُزَالُ
تَقْتَضِي ذَلِكَ وَأَنَّهُ مِنْ حَقِّهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَمَّا كَسَ لَا يَعْلَمُ سَعْرَ السُّوقِ فَغَبْنُهُ آخِرٌ، فَالْغَيْرُ الْعَالَمُ بِسَعْرِ السُّوقِ
يُسَمَّى مُسْتَرَسِلٌ فَهُوَ يَسْتَرَسِلُ مَعَكَ فِي أَيِّ سَعْرٍ تَقُولُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي الْأَسْعَارَ، فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ
كَانَ مَرْسَلًا وَفِيهِ مَقَالٌ "غَبْنُ الْمُسْتَرَسِلِ رِبًا"، لَكِنْ يُسْتَشْهَدُ بِصَحَّةِ مَعْنَاهُ بِقَوْلِ اللَّهِ ﻋَﻠَﻴْكَ (وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)، وَالْقِيَاسُ عَلَى هَذِهِ الْأَصُولِ الثَّابِتَةِ فِي خِيَارِ الْمُتَلَقِّي إِذَا أَتَى السُّوقَ.

(١) وَهُوَ الْجَالِبُ لِلْبُضَاعَةِ الَّذِي يَجْلِبُهَا إِلَى الْبَلَدِ، فَهُوَ قَدْ سَافَرَ وَأَتَى مِنْ بَلَدٍ بَعِيدَةٍ لِأَجْلِ جَلْبِ الْبُضَاعَةِ
إِلَى الْبَلَدِ، فَإِذَا كَانَ السَّعْرُ قَدْ تَغَيَّرَ أَوْ هُوَ لَا يَعْرِفُ السَّعْرَ، فَهُوَ يُزَالُ عَنْهُ الضَّرَرُ، هَذَا الْأَمْرُ يَقْتَضِي كَمَا ذَكَرْنَا
أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي كُلِّ غَبْنٍ فَيُزَالُ الضَّرَرُ عَنِ الْمَغْبُونِ، هَذَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ إِثْبَاتِ
خِيَارِ الْغَبْنِ، وَالْغَبْنُ كَمَا ذَكَرْنَا تَكُونُ السَّلْعَةُ بِسَعْرِ فَبَيْعِهِ إِيَّاهَا أَوْ يَشْتَرِي مِنْهُ بِشَمْنٍ بِخَسٍّ، أَوْ يَبِيعُهَا بِشَمْنٍ
غَالٍ، لَا تُسَاوِيهِ السَّلْعَةُ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى إِثْبَاتِ خِيَارِ الْغَبْنِ وَالْمَعْنَى وَأَضَحَّ جَدًّا، وَقَدْ قُلْنَا أَنَّ
الْمَغْبُونِ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَفْسخَ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ وَقِيْدَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِالثُّلْثِ فَمَا زَادَ إِذَا بَاعَهُ زِيَادَةً عَلَى سَعْرِ السُّوقِ
بِثُلْثِ السَّعْرِ فَمَا زَادَ، وَقِيْدَهُ الْحَنَابِلَةُ بِالْعُرْفِ فِيمَا لَا يَتَسَامَحُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ، فَإِنَّهُ إِنْ غَبْنَهُ غَبْنًا لَا يَتَسَامَحُ النَّاسُ
فِي مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ دُونَ الثُّلْثِ، فَإِنَّهُ يَحِقُّ لَهُ الْفَسْخُ، فَعَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ لَوْ قُلْنَا سَيَّارَةً بِمِائَةِ أَلْفٍ، ثَلَاثُونَ أَلْفًا
بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمِائَةِ أَقَلَّ مِنَ الثُّلْثِ، لَكِنَّ النَّاسَ لَا يَتَسَامَحُونَ فِي ثَلَاثِينَ أَلْفًا، إِذَا بَاعَهُ إِيَّاهَا بِمِائَةِ وَثَلَاثِينَ،
فَالْحَنَابِلَةُ يَجْعَلُونَ لَهُ حَقَّ الْفَسْخِ وَالْمَالِكِيَّةُ يَقُولُونَ طَالَمَا لَمْ يَتَجَاوِزِ الثُّلْثُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَسْخِ، وَالصَّحِيحُ
قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ، وَرَبِمَا يَتَسَامَحُ النَّاسُ فِي أَكْثَرِ مِنَ الثُّلْثِ فِي الْيَسِيرِ، كَسَّلْعَةٍ بِعَشْرَةِ قُرُوشٍ فَبَاعَهَا إِيَّاهُ بِخَمْسَةِ
عَشْرٍ، فَهَذَا يَتَسَامَحُ النَّاسُ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنَ الثُّلْثِ، فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ طَالَمَا أَنَّ النَّاسَ يَتَسَامَحُونَ فِي مِثْلِ
هَذَا لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَحْدِدْ حَدًّا مُعَيَّنًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَيُردُّ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ فِي قَدْرِ الْغَبْنِ، فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَابِعَةٌ مِنْ
سَبَبِ التَّحْرِيمِ وَهُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَنِ الْجَالِبِ.

أَهْلُ السُّوقِ وَاشْتَرَوْا رَخِيصًا فَاتُّنَعَ بِهِ جَمِيعُ سُكَّانِ الْبَلَدِ، نَظَرَ الشَّرْعُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ عَلَى الْبَادِي^(١)، وَلَمَّا كَانَ فِي التَّلَقِّيِ إِنَّمَا يَتَنَفَّعُ الْمُتَلَقِّيُ خَاصَّةً وَهُوَ وَاحِدٌ فِي قُبَالَةٍ وَاحِدٍ لَمْ يَكُنْ فِي إِبَاحَةِ التَّلَقِّيِ مَصْلَحَةٌ، لَا سِيَّمَا وَيَنْضَافُ إِلَى ذَلِكَ عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ وَهِيَ لِحُوقِ الضَّرَرِ بِأَهْلِ السُّوقِ فِي انْفِرَادِ الْمُتَلَقِّيِ عَنْهُمْ بِالرُّخْصِ وَقَطْعِ الْمَوَادِّ عَنْهُمْ وَهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الْمُتَلَقِّيِ فَنَظَرَ الشَّرْعُ لَهُمْ عَلَيْهِ فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْمُسْأَلَتَيْنِ بَلْ هُمَا مُتَّفِقَتَانِ فِي الْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ)

قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ وَيَعْلَمَ السَّعْرَ.

فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِأَرْخَصٍ مِنْ سِعْرِ الْبَلَدِ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ سَوَاءً أَخْبَرَ الْمُتَلَقِّيَ بِالسَّعْرِ كَاذِبًا أَمْ لَمْ يُخْبَرَ^(٢).

وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِسِعْرِ الْبَلَدِ أَوْ أَكْثَرَ فَوَجْهَانِ:

الْأَوَّلُ لَا خِيَارَ لَهُ لِعَدَمِ الْغَبْنِ^(٣)، وَالثَّانِي ثُبُوتُهُ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ^(٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والحقيقة أنه ليس هناك نظراً مطلقاً على البادي لأن البادي إذا أتى السوق، وعرف الأسعار سوف لا يُغبن غبناً فاحشاً وإنما سهل عليه أن يبيع بالرخص بعد أن يعرف السعر، فليس نظر عليه مطلقاً وليس لمصلحة أهل البلد على البادي مطلقاً.

(٢) أي أنه يمكن أن يكون قد قال له سلعتك في بلدنا سعرها كذا كاذباً، أو لا يُخبره بالثمن، كأن يقول له كم تريد في هذه السلعة؟ دون أن يُخبره بثمان المثل.

(٣) هنا نظر إلى المعنى، نعم هو تلقى ولكن حين تلقى الجلب أخبره بالسعر الحقيقي واشترى منه بالسعر وزيادة، فكان فائدته فقط في أنه هو فقط الذي فاز بهذه الصفقة قبل غيره، فهنا لم يكن هناك ضرر على من نظر الشرع لمصلحته وهو الجالب للسلعة، ولكن ربما كان هناك ضرر على أهل البلدة بحيث نزول هذه السلعة سوف يخفض سعرها، وسوف لا يستفيدوا من خفض الأسعار، وربما هذا الذي تلقى قد رفع سعرها وعنده مثلاً منها الكثير وهو محتكر فلا يريد نزول هذا الجلب.

(٤) الصحيح الأول أنه لا خيار له لأنه لم يُغبن ولأنه قد حيز له حقه.

– هل على هذا الجالب أو على غيره ممن اشترى السلعة برخص حد معين في أن يربح؟ فقد اشتراها من بلد بقيمة جُنيه واحد وأتى إلى بلد تباع فيه بعشرة جُنيهات، فهل يلزمه حد معين؟ يلزمه أن يبيع بسعر المثل في البلد، لا يتجاوز ما لا يتسامح الناس في مثله، إذا ليس هناك حد معين للربح، لكن هناك حد معين للبيع

قوله: (أخبرني هشام القرطبي)

هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهما منسوب إلى القراديس قبيلة معروفة والله أعلم.

٦ - باب تحريم بيع الحاضر للبأدى.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن التقي وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ قال «لا بيع حاضر لبأدى». وقال زهير عن النبي ﷺ أنه نهى أن يبيع حاضر لبأدى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله ﷺ أن تلقى الركبان وأن يبيع حاضر لبأدى. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لبأدى قال لا يكن له سمساراً. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله ﷺ «لا بيع حاضر لبأدى دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». غير أن في رواية يحيى «يرزق». وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن التقي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ بمثله.

في أسواق المسلمين وهو أن لا يتجاوز ما لا يتسامح الناس فيه، فيمكن أن يبيع السلعة التي اشتراها بجنيه واحد يبيعها بعشرة جنيهات طالما أن سعرها كان كذلك.

- أو أنه اشتراها في زمن بجنيه ثم ارتفعت إلى أن أصبحت مائة جنيه بعد سنين، فله أن يربح هذا الربح، طالما أن هذا سعر السوق، المحذور هو أن يخدع الناس وأن يوهبهم أن سعر هذه السلعة كذا وهي في الحقيقة في سوق الناس تساوي أقل من ذلك أو أكثر حسب البيع والشراء.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَيْنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نَهَيْنَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

قوله: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)
وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَ طَاوُسٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمَسَارًا)
وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ)
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ: (نُهِنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ)
هَذِهِ الْأَحَادِيثُ تَتَضَمَّنُ تَحْرِيمَ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَقْدَمَ غَرِيبٌ مِنَ الْبَادِيَةِ أَوْ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ بِمَتَاعٍ تَعْمُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسَعْرِ يَوْمِهِ، فَيَقُولُ لَهُ الْبَلَدِيُّ: أَتُرَكُّهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ عَلَى التَّدرِجِ بِأَعْلَى.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَحْرُمُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ وَبِشَرَطِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالنَّهْيِ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ النَّهْيُ أَوْ كَانَ الْمُتَاعُ بِمَا لَا يَحْتَاجُ فِي الْبَلَدِ وَلَا يُؤْثِرُ فِيهِ لِقَلَّةِ ذَلِكَ الْمُجْلُوبِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَوْ خَالَفَ وَبَاعَ الْحَاضِرُ لِلْبَادِي صَحَّ الْبَيْعُ مَعَ التَّحْرِيمِ.
هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَفْسَخُ الْبَيْعُ مَا لَمْ يُفْتً^(١).
وَقَالَ عَطَاءٌ وَجَاهِدٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ بَيْعُ الْحَاضِرِ الْبَادِي مُطْلَقًا لِحَدِيثِ (الدِّينُ النَّصِيحَةُ).
قَالُوا: وَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي مَنْسُوخٌ^(١).

(١) قوله (مَا لَمْ يُفْتً) بأن يبيعه مشري لآخر أو يهبه.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَلَا يُقْبَلُ النَّسْخُ وَلَا كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ ، بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى (٢).

٧ - باب حُكْمِ بَيْعِ الْمَصْرَاءِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ اشْتَرَى شَاةً مَصْرَاءً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حَلَابَهَا أَمْسَكْهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ» .

[المصراة: الشاة يجمع اللبن في ضرعها عند إرادة البيع فتبدو أنها كثيرة اللبن] .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مَصْرَاءً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكْهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - يَعْنِي الْعَقَدِيَّ - حَدَّثَنَا قُرَّةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ اشْتَرَى شَاةً مَصْرَاءً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ (٣)» . [السمراء: الحنطة] .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ اشْتَرَى شَاةً مَصْرَاءً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكْهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ» .

(١) وهذه الدعوى غير ثابتة لعدم العلم بالتاريخ ولعدم التعارض أصلاً، فالدين النصيحة لا يلزم من ذلك أن يقول له: أتركه عندي لأبيعه على التدرج بأعلى، فيمكنه أن ينصح دون أن يكون له سمساراً، فلو سأله واستصحه نصحه، لكن لا يطلب هو أولاً منه أن يتركه عنده وأن يقيه ليكون وكيله.

(٢) أي أن هذا كله دعوى، فدعوى بالنسخ ودعوى أنه للتنزيه، وذلك دون أي دليل.

(٣) أي ليس قمحاً وإنما هو الطعام المعروف عندهم وهو التمر.

وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أُيُوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لِقَحَةً مُصْرَاةً أَوْ شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلْيُرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» . [اللحقة: الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة] .

قَدْ سَبَقَ بَيَانُ التَّصْرِيَةِ (١) وَبَيَانُ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: (لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) فِي بَابِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ .

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ تَمْرٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ ابْتَاعَ مُصْرَاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ)

وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ)

(١) ومعناها أن يربط حلمة ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة ليجتمع اللبن، وهو يربط أخلاف الضرع حتى يظن الناظر أن هذا هو طبيعة حلبها، فإذا حلبها ثلاثة أيام عرف أن هذا دون طبيعتها، وقد ثبت النهي عنه من قول النبي ﷺ (لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ) .

وَفِي رِوَايَةٍ (إِذَا مَا أَحَدُكُمْ اشْتَرَى لَحْجَةً مُصْرَاةً أَوْ شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِمَّا هِيَ وَإِلَّا فَلْيُرِدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ)
أَمَّا الْمُصْرَاةُ وَاشْتِقَاقُهَا فَسَبَقَ بَيَانُهَا فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ.
وَأَمَّا اللَّحْجَةُ فَبِكْسِرِ اللَّامِ وَبِفَتْحِهَا وَهِيَ النَّاقَةُ الْقَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ نَحْوَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ
وَالْكُسْرُ أَفْصَحُ، وَالْجَمَاعَةُ (لَحَج) كَقَرِيبَةٍ وَقَرَبٍ.
وَ (السَّمَرَاءُ) بِالسَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ هِيَ الْحِنْطَةُ.
وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ التَّضْرِيَةَ حَرَامٌ وَأَنَّ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَعَ تَحْرِيمِهَا يَصَحُّ الْبَيْعُ، وَأَنَّهُ يَثْبُتُ
الْخِيَارُ فِي سَائِرِ الْبُيُوعِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى تَدْلِيلٍ بِأَنَّ سَوْدَ شَعْرِ الْجَارِيَةِ الشَّائِبَةِ أَوْ جَعْدَ شَعْرِ
السَّبْطَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي خِيَارِ مُشْتَرِيِ الْمُصْرَاةِ، هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ الْعِلْمِ أَوْ يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ؟

فَقِيلَ: يَمْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.
وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَيَحْمِلُونَ التَّقْيِيدَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ عَلَى مَا إِذَا
لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا مُصْرَاةٌ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ فِيهَا دُونَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إِذَا نَقَصَ
لَبَنُهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ أُحْتِمِلَ كَوْنُ النِّقْصِ لِعَارِضٍ مِنْ سُوءِ مَرْعَاهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِذَا اسْتَمَرَّ كَذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عُلِمَ أَنَّهَا مُصْرَاةٌ^(١).
ثُمَّ إِذَا اخْتَارَ رَدَّ الْمُصْرَاةِ بَعْدَ أَنْ حَلَبَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ سَوَاءَ كَانَ اللَّبَنُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا،
سَوَاءَ كَانَتْ نَاقَةً أَوْ شَاةً أَوْ بَقَرَةً.

(١) الصحيح أنه بالخيار ثلاثة أيام لتصريح الأحاديث وإطلاقها، فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام، فمسألة أن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك، ليس بظاهر، يمكن أن يعلم أهل الخبرة أنها مصراة من البداية، ومع ذلك فقد جعل له ثلاثة أيام ليقدر قدر النقص الحاصل في اللبن على حقيقته، والذي صححوه ليس بصحيح، الصحيح أن يمتد ثلاثة أيام.

هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُفَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَفُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُوَافِقُ لِلْسُّنَّةِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُرَدُّ صَاعًا مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ وَلَا يَخْتَصُّ بِالتَّمْرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ غَرِيبَةٍ عَنْهُ: يُرَدُّهَا وَلَا يُرَدُّ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ إِذَا أَتَلَفَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ رَدَّ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَإِلَّا فَقِيَمَتُهُ، وَأَمَّا جِنْسٌ آخَرُ مِنَ الْعُرُوضِ فَخِلَافُ الْأُصُولِ ^(١).

وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ السُّنَّةَ إِذَا وَرَدَتْ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهَا بِالْمُعْقُولِ ^(٢).

وَأَمَّا الْحِكْمَةُ فِي تَقْيِيدِهِ بِصَاعِ التَّمْرِ لِأَنَّهُ كَانَ غَالِبَ قُوْتِهِمْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَاسْتَمَرَ حُكْمُ الشَّرْعِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ مِثْلُهُ وَلَا قِيَمَتُهُ بَلْ وَجَبَ صَاعٌ فِي الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ لِيَكُونَ ذَلِكَ حَدًّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ وَيُزُولُ بِهِ التَّخَاصُّمُ ^(٣)، وَكَانَ ﷺ حَرِيصًا عَلَى رَفْعِ الْخِصَامِ وَالْمُنْعِ مِنْ كُلِّ مَا هُوَ سَبَبٌ لَهُ ^(٤).

(١) معنى قوله (إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا) أي إن كان له قدرًا معروفًا فهذا له مثل، فهناك أشياء مثلية لها بديل ولها مماثل، وهناك أشياء لا مثيل لها، كاللؤلؤ والعقار مثلاً، ليس لها مثل، ولذلك لا يصح قرضها وكذا الجواهر واللؤلؤ لأنه لا يمكن ضبطها، ولكن هنا له مثل وهو قدر اللبن، فيقول أن القاعدة المطردة في المسائل المختلفة، أن كل مثلي أفسده واحد على غيره يرد مثله وإن تعذر المثل يرد القيمة، أما أن يجعل بدلاً منه عرض من العروض الأخرى مقدر بصاع من تمر مثلاً بدون نظر إلى القيمة ولا إلى كمية اللبن، فلو كانت شاة وجب صاع من تمر، ولو كانت ناقة وجب أيضاً صاعاً من تمر، فيقول أن ذلك خلاف الأصول والقياس، والصحيح أن الحديث أصل بذاته مقدم على الأصول الأخرى أقصاه أن يُخصص من القاعدة.

(٢) يقولون أن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار.

(٣) لأن تقدير اللبن خصوصاً بعد شربه، أمرٌ يتفاوت فيه الناس، هذا يقول له حلبت منها لتر والآخر يقول بل كان فيها أكثر، فالشرع حسم الخصومة.

(٤) ولذلك قدره بصاع من تمر لا يزيد ولا ينقص في الأحوال المختلفة.

وَقَدْ يَقَعُ بَيْنَ الْمُصْرَاةِ فِي الْبَوَادِي وَالْقُرَى وَفِي مَوَاضِعَ لَا يُوجَدُ مَنْ يَعْرِفُ الْقِيَمَةَ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فِيهَا وَقَدْ يَتَلَفُ اللَّبَنُ وَيَتَنَازَعُونَ فِي قَلْتِهِ وَكَثْرَتِهِ وَفِي عَيْنِهِ، فَجَعَلَ الشَّرْعُ لَهُمْ ضَابِطًا لَا نِزَاعَ مَعَهُ وَهُوَ صَاعُ تَمْرٍ، وَنَظِيرُ هَذَا الدِّيَّةُ فَإِنَّهَا مِائَةُ بَعِيرٍ وَلَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْقَتِيلِ ^(١) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، وَمِثْلُهُ الْغُرَّةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ سَوَاءَ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى تَامَ الْخُلُقِ أَوْ نَاقِصَهُ جَمِيلًا كَانَ أَوْ قَبِيحًا، وَمِثْلُهُ الْجُبْرَانُ فِي الزَّكَاةِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ جَعَلَهُ الشَّرْعُ شَاتِنَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ سَوَاءَ كَانَ التَّقَاوُتُ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا. وَقَدْ ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ وَآخَرُونَ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُلْزَمُ الْمُشْتَرِي رَدَّ عَوْضِ اللَّبَنِ مَعَ أَنَّ "الْخُرَاجَ بِالضَّمَانِ" ^(٢) وَأَنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مَعِيًّا ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ فَرَدَّ بِهِ لَا يُلْزَمُهُ رَدُّ الْغَلَّةِ وَالْأَنْكَسَابِ الْحَاصِلَةِ فِي يَدِهِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ اللَّبَنَ لَيْسَ مِنَ الْغَلَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَلْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الْبَائِعِ ^(١) وَفِي حَالَةِ الْعَقْدِ وَوَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَعَلَى الشَّاةِ جَمِيعًا، فَهُمَا مَبِيعَانِ بِثَمَنِ وَاحِدٍ وَتَعَدَّرَ رَدُّ اللَّبَنِ لِاخْتِلَافِهِ بِمَا حَدَثَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَوَجَبَ رَدُّ عَوْضِهِ ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

^(١) بمعنى أن هناك قتيلا غني جدا وله كفائات عالية ومعه شهادات عالية، وقتيل آخر راعي غنم، فالدية هي مائة من الإبل.

^(٢) وهذا حديث رواه (د) ٣٥١٠، (ج) ٢٢٤٣، (حم) ٢٤٥٥٨، (ك) ٢١٧٦، (ت) ١٢٨٥، وحسنه الألباني في الإرواء: ١٣١٥، قَالَ فِي النَّهْيَةِ: يُرِيدُ بِالْخُرَاجِ مَا يَحْصُلُ مِنْ غَلَّةِ الْعَيْنِ الْمُبْتَاعَةِ، عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً أَوْ مَلَكًا، وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيهِ فَيَسْتَغْلَهُ زَمَانًا، ثُمَّ يَعْثُرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ لَمْ يُطْلَعِ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَلَهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَأَخَذَ الثَّمَنِ، وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا اسْتَغْلَهُ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَوْ كَانَ تَلَفَ فِي يَدِهِ لَكَانَ فِي ضَمَانِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ، وَالْبَاءُ فِي الضَّمَانِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمَحْدُوفٍ تَقْدِيرُهُ: الْخُرَاجُ مُسْتَحَقٌّ بِالضَّمَانِ أَيُّ: بِسَبَبِهِ. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٣).

- ومعناه أنه إذا كان قد اشترى سلعة وقبضها فهي في ضمانه، فما تدر من دخل خلال مدة ضمانه فهو له، ثم رأي فيها عيب وأراد الفسخ بالعيب، فهل يرد ما أنتجت هذه السلعة كبيع عمل عليه أو عبد أدى له خراجاً أو نحو ذلك؟ نقول لا يلزمه ذلك لأنه كان يضمه لو حصل له شيء خلال مدة القبض، التي قبضه قبل أن يفسخ، فالخراج بالضمان؛ فيقول لماذا هنا جعل على المشتري الذي يريد الفسخ أن يرد بدل اللبن؟.

٨ - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ^(٣).
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ - كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْإِخْرَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ^(٤) كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.

(١) لأن اللبن كان في ضرع الناقة أو في ضرع الشاة في الأصل وليس أنه حاصل تبعاً لها، وقد اختلط باللبن الجديد ولا يمكن التحديد كم كان في ضرعها من اللبن وكم نتج من اللبن الجديد.

(٢) والشرع قد قدر ذلك العوض، وقد ذكرنا أن حديث المصراة أصل مستقل بذاته يخص به القواعد الأخرى والعمومات الأخرى والله أعلم.

(٣) أي أن كل شيء بمنزلة الطعام، فلا يلزم أن يكون طعاماً، وهذا من فقه ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لأن المقصود من النهي عن البيع قبل القبض هو النهي عن الربا وحتى لا يكون ذريعة إلى الربا، كما فسر ابن عباس صراحة.

(٤) وقول ابن عباس هذا قد ثبت به الحديث الصحيح، عن ابن عمر قَالَ ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتَهُ لِنَفْسِي لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رُبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَمَعْتُ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبْعُهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحْوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى تَحْوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. (د) ٣٤٩٩ [قال الألباني]: حسن لغيره. فقله (نهي أن تباع السلعة) فهو لفظ عام لكل السلعة، وقوله (حيث تباع) أي في المكان الذي تشتري فيه.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ». فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ فَقَالَ أَلَا تَرَاهُمْ يَتْبَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامِ مُرْجًا^(١) وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ مُرْجًا.

(١) مرجأ أي مؤجل مؤخر، بمعنى أن الطعام موجود فيبيعه بالذهب ويقبض ذهباً، ويبيعه بذهب آخر ويقبض ذهباً، وهو في الحقيقة قد باع عملة بعملة والطعام لا دخل له، فهذا فهم ابن عباس رضي الله عنه الدقيق أنه لمنع الربا، لكي لا يبيع الذهب بالذهب متفاضلاً والسلعة قد دخلت بينهما على جهة التحايل، طالما أنها ليست مقصودة ومؤخرة، كدراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة كما ثبت ذلك عنه رضي الله عنه (قَالَ ذَلِكَ دَرَاهِمُ بَدْرَاهِمٍ وَالطَّعَامُ مُرْجًا) البخاري، إذا العلة في المنع هو منع ربا الفضل الذي هو ذريعة إلى ربا النسيئة، ولو تأملنا هذا التعليل جيداً لوجدنا الفرق بين ربا النسيئة الصريح وبين البيع الحلال هو هذه المسألة، في البيع في وقتنا وهو البيع بالتقسيط وبيع المربحة، فكم من المستسين إلى المعاملات الإسلامية يتعاملون بالربا صراحةً بإهمال هذه العلة وهذا الحديث الواضح وإن حاولوا أن يستغلوا خلاف العلماء في هذه المسألة بأن قالوا نحن لا نبيع طعاماً بل نبيع سلعة أخرى، وصورتها: أن رجل يذهب للبنك يريد مال، فيقول البنك له أنا أبيع لك الألومنيوم وهو في الأرجنتين، فيشتريه الرجل من البنك بالتقسيط، ثم يقول البنك له أشتري منك الألومنيوم وأعطيك ثمنه فوري، فالرجل قبض من البنك مثلاً ألف دولار وعليه ألف ومئتين مقسطاً، في الحقيقة الألومنيوم في الأرجنتين كما هو وإنما هي أوراق تتم بهذه الطريقة ويسمونه بيع مربحة وهي في الحقيقة صورة من صور الربا، وهو مثل بيع العينة، فإنما نبي عنه من أجل ذلك، ومثلها ما يجري في السيارات وغيرها، فالرجل يريد أن يقترض من البنك يريد أن يشتري سيارة أو شقة أو سلعة من السلع، ولا يريد أن يتعامل بالربا الصريح، فيتحايل على ذلك، فيذهب للصالة التي تبيع السيارات فيشتري منها والصالة تحوله على البنك، فتقبض الصالة الثمن من البنك مباشرةً وتجعله بعد ذلك يسدّد للبنك، ففي الحقيقة هذا هو الإقراض بعينه دون أن يدخل البنك في أي معاملة فهو لم يشتري ولم يبيع، ويتسائلون ما الفرق؟ نقول الفرق في مسألة القبض، فإنه إذا قبضها البنك فأصبحت في ضمانه، فإذا حدث لها حادث أو أصابها إصابة فهي من ضمانه، فهنا الغرم من الغنم، فالبنك عنده الحق يربح لأنها كانت في ضمانه، فكان من الممكن أن يخسر ولو فترة وجيزة من الزمن، فلا بد من أن يمتلكها ويقبضها، فإذا قبضها ودخلت في ضمانه، هنا صار من حقه أن يربح، لكن هل دون أن يضمن يريد أن يأخذ خراجاً؟ البنك عبارة عن إخراج ورق أمام ورق، وكثير من البنوك الإسلامية تفعل ذلك مع الأسف وهذا من التحايل، فالصورة سوف تُعرض على الرقابة الشرعية على أنها بيع مربحة، فيقولون للرجل "أبحث عن السيارة التي تريد ونحن سوف نقوم بشراؤها وبعد ذلك سوف نبيعها لك" وكتب عقدين منفصلين وفي الحقيقة هو يقول له في النهاية أنا سوف أسدّد للصالة واذهب أن وخذ السيارة من الصالة، ففي الحقيقة

البنك قد اشتراها على الورق أو اشتراها وحفظ ملكيتها كما يقولون، ولكنه لم يقبض ولم تدخل في ضمانه، فالحديث يقول (حَيْثُ تَبَاعٌ) وليس أن البنك اشتراها من المعرض وباعها للرجل وهي في المعرض وأصبح البنك وقد تعامل مال بهال، وبعضهم يُخرج له الشيك، بمعنى أنه بعد أن يجعله يوقع على الوصولات والأوراق الضامنة على حق البنك المؤجل، فلو أنه سوف يسدد مائة وعشرين ألفاً يُخرج له شيك بمائة ألف لكي يعطيها هو لصالة السيارات، فهو في الحقيقة أعطى له المائة بمائة وعشرين والسيارة في مكان آخر وهو قوله (وَالطَّعَامُ مُرَجًّا) ولهذا قال العلة ليست في كونه طعاماً، فكل شيء هو بمزلة الطعام كما قال ابن عباس رضي الله عنه لأن هذا من باب منع الربا، والربا لا فرق فيه بين أن يكون في طعام أم في غيره، لأن السلعة كانت حرة مرجئة، كانت سيارة مرجئة، فالغرض أن يأتي الرجل بهال يمول به البيع الذي يريد أن يبيعه وسوف يكون عليه أكثر منه، وقد قال تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، فالذي يحل من ذلك هو البيع الصحيح وهو البيع المستقل الذي يملكها ويقبضها، ثم يربح فيها، وليس معنى ذلك منع بيع التقسيط مطلقاً، فالبعض فهم من هذا العمل على عدم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر، وهذا خلاف الإجماع في الحقيقة، فمنعه الزيادة في الثمن لأجل الأجل يخالف الإجماع، لأن هذا لا دليل على المنع منه، وهو بيع صحيح وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً نسيئاً، ولا شك الأجل يؤثر، بل في الحقيقة أن كل البيوع مبنية على مسألة الأجل، فمثلاً بيع الجملة وبيع القطاعي هو في الحقيقة مرده إلى الأجل، ولذا بيع القطاعي أغلى من الجملة لأنه يتأخر ويأخذ منه مدة حتى يسوّقه، بخلاف بيع الجملة الذي يبيعه مرة واحدة ويدور رأس المال في دورة سريعة، فمن أجل ذلك كان بيع الجملة ربحه أقل من بيع القطاعي، فمرده إلى الأجل، فهذه المسألة ليس فيها خلاف بين العلماء، بل المخالفين من المعاصرين قد أخطئوا فهم الأحاديث فضلاً عن خلافهم في الإجماع الذي نقله غير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

- فهم يستدلون بحديث سَمَكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ" قَالَ أَسْوَدُ: قَالَ شَرِيكَ: قَالَ سَمَكٌ: "الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ، فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بَكْذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بَكْذَا وَكَذَا" (حم) ٣٧٨٣، فيقولون أن هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز له أن يعرض سعر نقدي وسعر تقسيط ويقول إما أن يبيع حالا فقط أو يبيع بتقسيط فقط، فهذا خطأ، وإنما تفسير هذا الحديث حتى على قول سَمَكٍ وعلى ظاهر الحديث هو أن يبيع في نفس البيعة بيعتين وليس أن يعرض سعرين، فإنه لا يقال لمن عرض سعراً بأن قال هذا الشيء بعشرة، وهذا بخمسة عشر فهل هذا يقال عليه باع بيعتين؟ فإذا قال له أنا قبلت أحدهما، فيكون بذلك قد باع بيعتين في بيعة؛ لأنه بذلك في بيعة واحدة دون تحديد اشترى واحد منهما، ولذا أي واحد منهما اشترى وبأي سعر، لم يُحدد، فعندما يقول له بعثك هذا نقداً بكذا ونسيئاً بكذا فيقول المشتري له قبلت على الإثنين معاً، فهذا هو تفسير الحديث على تفسير سَمَكٍ.

- ولذا ليست المشكلة في أنه باع بالتقسيط، أو أن التقسيط سعره أغلى من سعر الفوري، ولكن المشكلة في مسألة القبض، فهذا الباب من أهم الأبواب في فهم هذه المسألة لأن كل المباحات المعاصرة حين لا تتم فيها الصورة الصحيحة تدخل في الربا من هذا الباب، ويتضح لنا جلياً أن المنع من هذا المنع الربا، لأن

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَتْبَعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» .

بعض العلماء ظن أن هذا المنع لأنه يكون من باب الغرر وأنه في بيع الطعام جزافاً فقط، ولذلك بعضهم قصره على الطعام وبعضهم قصره على الجُزْأف، والصحيح أن هذا الباب لا فرق فيه بين الطعام وغيره، لأنه من باب النهي عن البيوع الربوية وسد ذريعة الربا وهو واضح جداً في المعاملات المعاصرة التي صارت كالربا صراحة وحتى البنوك الربوية أصبحت تقبلها الآن، لمجرد أنها تخدع الناس بأنها تتعامل مع معاملات إسلامية وهي في الحقيقة تتم بنفس صورة الربا الواضح دون أن يدخل في الضمان، فإنهم يحتالون احتيالاً أكيداً لمسألة عدم الضمان، فالبنك لا يدخل ليضمن، حتى إذا حدث شيء للسلعة لا يكون هو ضامن لها، فلا تحل حتى يضمنها، وذلك بأن يخرج موظف من البنك فيذهب ويستلم السلعة، بحيث لو حصل لها شيء فالبنك يضمنها في مدة الضمان، وبهذا يستحق أن يربح، ولكن من غير أن يضمن، فلا يستحق أن يربح، ويؤكد فهم ابن عباس رضي الله عنهما عدة أحاديث: [حديث (الخراج بالضمان) إذا لا يوجد ربح بدون أن تضمن، وحديث (لا يَحِلُّ يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ)]، (ج ٢١٨٨) [قال الألباني]: حسن صحيح، والحديث عام يشمل الطعام وغيره، وحديث (نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى تُخَوَّزَهَا التَّجَارُ إِلَى رَحَالِهِمْ) وهذا الحديث واضح جداً في عموم السلع، وهذا يؤكد أن فهم ابن عباس رضي الله عنهما هو الفهم الصحيح الدقيق لهذه المسألة.

ومن هنا يستنبط مسألة التورق، هي مثل العينة ولكن بين ثلاثة أطراف:

- فبيع العينة يكون بينه وبين المشتري فيقول له [أبيع لك هذه نقداً بعشرة، وسوف أشتريها منك بالتقسيط يائتي عشر] فالسلعة رجعت لي في ملكي مرة أخرى وقبضت في يدي عشرة وأصبح عليّ اثني عشر.
- بيع التورق الذي غرضه الورق هو نفس صورة بيع العينة ولكن بين ثلاثة أفراد، فيذهب ويشتريها من هذا بعشرة بالتقسيط، ثم يبيعها لجاره تسعة نقداً في الحال، فهو لا يريد في الأصل السلعة، فهو قد قبض في يده تسعة والسلعة ذهبت إلى تاجر أو رجل آخر كلاهما في الحقيقة دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعة والرجل غرضه في النهاية الورق وليس غرضه السلعة.

• وهذا بخلاف ما إذا اشترى السلعة ليستفع بها ثم عرض له عارض فباعها، ولذلك الصحيح في علة بيع العينة والتورق التواطؤ ونية وقصد المشتري الذي يريد الورق، فإما أن يكونوا متواطئين وفاهمين، وإما أن يكون هو يعلم أنه يريد أن يشتري السلعة لكي يبيعها بثمان دون ثمنها الذي اشتراها به حال، ليأخذ الورق، فلأن هذه دراهم بدراهم والسلعة مُرْجَاة، أو السلعة خرجت ودخلت دون قصد، ولذلك كان الراجح في مسألة التورق المنع، رغم أن قول الجمهور الجواز إلا أنها قد فتحت باباً خطيراً من أبواب الربا في المعاملات المعاصرة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيُبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِاتِّقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلُ أَنْ نَبِيعَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (١).

قَالَ وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَهَنَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نُنْقِلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. [الجزاف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا].

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ وَيَقْبِضَهُ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَقَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جَزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَحْوِلُوهُ. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا ابْتَاَعُوا الطَّعَامَ جَزَافًا يُضْرَبُونَ فِي أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ وَذَلِكَ حَتَّى يُنَوَّهَ إِلَى رِحَالِهِمْ.

(١) قوله (حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) أي حتى يقبضه ويكيله بنفسه، فإذا كان مما يُكَال فإنه يستوفيه بالكيل، وإذا كان يُبَاعُ جَزَافًا أي بالكومة بالتقدير بالشروء كما يُسميه الناس في زماننا، فلا بد وأن ينقله من مكانه.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جَزَافًا فَيَحْمِلُهُ إِلَى أَهْلِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبْعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ «مَنْ ابْتَاعَ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمُرْوَانَ أَهْلَيْتَ بَيْعَ الرِّبَا.

فَقَالَ مُرْوَانُ مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَيْتَ بَيْعَ الصَّحَاكِ^(١) وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ فَخَطَبَ مُرْوَانُ النَّاسَ فَتَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ فَتَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبْعُهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ».

(١) الصكوك هو صك بمبلغ معين يبيعه بآخر قبل أن يقبض هذا الصك، كمن يأخذ بون فيقول له اشترى بيائة جنيه بضاعة، فيقول له لا أريد بضاعة تأخذ هذا البون بشانين بسبعين ويأخذها نقداً في يده ويذهب الآخر ويأخذ البضاعة بالمائة، فكان الرجل إذا استحق طعاماً فيعطيه صك بذلك، فيذهب ويبيع هذا الصك، فالصحيح أن هذا لا يجوز وإن كان النووي ذكر فيه خلافاً، لكن الصحيح أنه لا عبرة في كونه طعاماً أو غير طعام، العبرة أنه نقد فهو قد أعطاه صك بفضة فيبيعه بذهب أو بعملة أخرى، أو يقال له أن هذا الصك سوف يستحق بعد مدة كذا، كمن وقعت له قرعة على شقة، ولم يستلمها بعد، فيبيع هذا الورق لآخر، فهو موجود في أي سلعة بهذه الطريقة، وهذا التوافق من أبي هريرة مع ابن عباس على فهم علة التحريم وهي في النهي عن الربا وأنها من باب الربا لا من باب الميسر، وليس من باب الغرر، بل من باب الربا لأنه دراهم بدراهم دخلت بينهما سلعة غير مقصودة.

قوله ﷺ: (مَنْ اِتْتَعَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ (حَتَّى يَقْبِضَهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ اِتْتَعَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ) فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامِ مُزْجَأً؟).

وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبِيعُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي اِتْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ) وَفِي رِوَايَةٍ (كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ (رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اِتْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا يَضْرِبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ).

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْمُبِيعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْبَائِعُ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ: فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ سِوَاءَ كَانَ طَعَامًا أَوْ عَقَارًا^(١) أَوْ مَنْقُولًا أَوْ نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ.

وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّي: يَجُوزُ فِي كُلِّ مَبِيعٍ^(٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْعَقَارُ^(٣).

(١) فحتى العقار لا يجوز أن يُباع قبل قبضه، ويقبض بالتخلية، فيعطيه المفتاح إن كانت الشقة لها باب، فإن لم يكن لها باب فيُخلي بينه وبينها فيستطيع أن يدخلها في أي وقت ليستكمل تشطيطها مثلاً ويضع عليها الباب كما يريد، فأول ما يتركه وإياها بالتخلية فقد خلى بينه وبينها، وكذلك الأرض.

(٢) هذا القول قول باطل مخالف للأحاديث.

(٣) فعنده كيف يقبض العقار ويستوفي؟ فالحقيقة أنه يقبض ويستوفي وذلك بالتخلية.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ فِي الطَّعَامِ وَيَجُوزُ فِيهَا سِوَاهُ^(١)، وَوَافَقَهُ كَثِيرُونَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمُوزُونِ وَيَجُوزُ فِيهَا سِوَاهُمَا.

أَمَّا مَذْهَبُ عُمَانَ الْبَتِّيِّ فَحَكَاهُ الْمَازِرِيُّ وَالْقَاضِي وَلَمْ يَحْكِهِ الْأَكْثَرُونَ بَلْ نَقَلُوا الْإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلَانِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُبْعِ قَبْلَ قَبْضِهِ^(٢)، قَالُوا: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيهَا سِوَاهُ، فَهُوَ شَاذٌ مَتْرُوكٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (مُرَجَأٌ) أَيُّ مُؤَخَّرًا وَيَجُوزُ هَمْزُهُ وَتَرَكَ هَمْزُهُ.

وَالْجِزَافُ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَضَمِّهَا وَفَتْحِهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَهُوَ الْبَيْعُ بِلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ وَلَا تَقْدِيرٍ^(٣).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جِزَافًا وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: بَيْعُ الصُّبْرَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَغَيْرِهِمَا جِزَافًا صَحِيحٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَهَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

أَصَحُّهُمَا مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهٌ^(٤)؛ وَالثَّانِي لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ.

قَالُوا: وَالْبَيْعُ بِصُبْرَةِ الدَّرَاهِمِ جِزَافًا حُكْمُهُ كَذَلِكَ.

وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ بِأَنْعِ الصُّبْرَةِ جِزَافًا يَعْلَمُ قَدْرَهَا^(٥).

قَوْلُهُ: (كَانُوا يُضْرَبُونَ إِذَا بَاعُوهُ) يَعْنِي قَبْلَ قَبْضِهِ.

(١) الإمام مالك وبعض العلماء قال بأن الممنوع من ذلك هو الطعام.

(٢) قالوا الإجماع على الطعام وما سواه فيه خلاف، والصحيح الذي لا نشك فيه المنع من بيع كل مبيع قبل قبضه.

(٣) فيبيعه كما ذكرنا كوم من الطعام، شروة كما يُسمى في زماننا، فهذا ليس منهياً عنه طالما سوف يبيعه بدراهم أو ببال أو بشيء ليس من جنسه.

(٤) وقالوا بالكراهة لأنه فيه نوعٌ من الغرر، وفي الحقيقة الخبرة كافية في ذلك، فالتقدير بالكيل والوزن هي أحد وجوه التقدير ويمكن أن يكون التقدير كذلك بالنظر.

(٥) بمعنى أنه يعلم أنها عشرة كيلو فيقول له أبيعها لك على بعضها فيجوز أن يبيعها كذلك.

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يُعْزَّرُ مَنْ تَعَاطَى بَيْنَهُمَا فَاسِدًا وَيُعْزَرُ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَرَاهُ مِنَ الْعُقُوبَاتِ فِي الْبَدَنِ ^(١) عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ.

قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِمَرْوَانَ: أَحَلَلْتَ بَيْعَ الصَّكَاكِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. فَخَطَبَ مَرْوَانَ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا)

الصَّكَاكِ جَمْعُ صَكٍّ وَهُوَ الْوَرَقَةُ الْمَكْتُوبَةُ بِدَيْنٍ وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى صُكُوكٍ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْوَرَقَةُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُبَ فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَبِيعُ صَاحِبُهَا ذَلِكَ لِلْإِنْسَانِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ، وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ: وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ جَوَازُ بَيْعِهَا؛ وَالثَّانِي مَنَعُهَا ^(٢).

فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَبِحُجَّتِهِ. وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّةَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَّ مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكُّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِيَّ فَكَانَ النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ الثَّانِي لَا عَنِ الْأَوَّلِ ^(٣)، لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِكٌ لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقَرًّا ^(٤) وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ فَلَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ، كَمَا لَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ مَا وَرَثَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ^(٥).

(١) أي احترازاً من القول بالتعزير بالمال لأنهم لا يرون ذلك، وفي الحقيقة أن عامة العلماء منعوا من التعزير بالمال حتى لا يفتح باب أكل أموال الناس بالباطل، ولكن الأدلة تدل على جواز التعزير بالمال.

(٢) الصحيح هو منعها بلا شك لهذا الحديث.

(٣) مع أن هذا خلاف ظاهر الحديث.

(٤) ولكنه لم يقبضه، فنعيم هو ملك مستقر ولكنه غير مقبوض وليس بحاضر.

(٥) لأن ما ورثه صار في حكم المقبوض، لأن يد والده كانت عليه، فیده أصبحت بدل يد والده، فلا يحتاج إلى قبض مباشر.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ بَعْدَ أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْتَهُ: وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا ثُمَّ يَبِيعُهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْلَ قَبْضِهَا فَفُتُّوا عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتِغَاءً حَتَّى تَسْتَوْفِيهِ. انْتَهَى. هَذَا تَمَامُ الْحَدِيثِ فِي الْمَوْطَأِ^(١).

وَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ مُفَسَّرًا فِي الْمَوْطَأِ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَنِ مَرْوَانَ بِطَعَامٍ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفَوْهَا^(٢).

وَفِي الْمَوْطَأِ مَا هُوَ أَثْبَتُ مِنْ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتِاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ فَبَاعَ حَكِيمُ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٩ - باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سِرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. [الصبرة: الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن].

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ^(٤). فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.

قَوْلُهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ)

(١) الصحيح أن الصكوك لا يجوز بيعها طالما لم يقبضها لأنها ورقة بدين.

(٢) وهذا ظاهر في أنه قبل أن يقبضها صاحب الصك الأول.

(٣) وهذا الذي بلغ عمر فنهى عنه، فظاهر ذلك أنه لا يجوز أن يبيع السلعة حتى يقبضها والله أعلى وأعلم، حتى ولو كان ديناً على الإمام.

(٤) فيدل على أن هذا الأمر ليس خاصاً بالتمر.

هَذَا تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُتَمَالَّةُ.
قَالَ الْعُلَمَاءُ: لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالْمُتَمَالَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ كَحَقِيقَةِ الْمُقَاصَلَةِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: (إِلَّا سَوَاءَ بِسَوَاءٍ) وَلَمْ يَخْضُلْ تَحَقُّقُ الْمُسَاوَاةِ مَعَ الْجَهْلِ.
وَحُكْمُ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الرِّبَوِيَّاتِ إِذَا بَاعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حُكْمُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ (١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فهذا في الأصناف الربوية الستة وما يُقاس عليها من مُتحد العلة مع جنسه، فقد اتفق العلماء على أن الذهب والفضة علتها واحدة، وأن الأربعة أصناف الأخرى (التمر والحنطة والشعير والملح) المنصوص عليها علتها واحدة وذلك على اختلاف العلماء في علة التحريم في كونها ربويات يُمنع بيع بعضها ببعض متفاضلاً بمعنى "غير متماثل" فلا يُباع من الرديء أكثر ومن الجيد منه أقل في الكمية، وبالنسبة للذهب والفضة، فلا يُباع الذهب الرديء أو المكسور أو غير ذلك أكثر في الوزن من الذهب الجيد.

فبعض العلماء يقول العلة هي الوزن في الذهب والفضة والكيل في المطعومات الأربعة وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد.

والبعض يقول الأصناف الأربعة علتها الطعم والذهب والفضة علتها النقد وهي الثمنية وهو قول الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد.

ورواية ثالثة عن الإمام أحمد أن الأصناف الأربعة علتها الطعم مع الكيل والوزن، والذهب والفضة علتها الثمنية.

وفائدة هذا فيما يُقاس على هذه الأصناف، وفيما يُمنع بيعه بسبب كونه ربوياً، فنحن لا نصف كل بيع بأنه ربوي، إلا إذا وجدت فيه هذه العلة، فالصنف الربوي هو ما وجدت فيه إحدى هذه العلة على كل قول ممن يقول به، فمن يقول العلة هي الوزن يمنع بيع الحديد بالحديد لأنه يوزن، وأما من يقول علة التحريم في الذهب والفضة النقدية فيمنع من بيع العملات وإن لم تكن موزونة، ففي زماننا هذا العملات غير موزونة، وإنما العلة أن هذه نقد وأنها ثمن للأشياء، بل ربما نُجيز بيع الموزون بالموزون مع التفاضل إذا لم يكن نقداً، فلا يكون ذهباً ولا فضة ولا نقوداً.

يُمنع من البيع متفاضلاً، فالصحيح في علة منع بيع الذهب والفضة إلا بالتساوي هو النقدية، وبالتالي في هذه الحالة لا يجوز أن نبيع ذهب بذهب مع اختلاف الوزن وذلك إذا كان أحدهما قديماً والآخر جديداً، وهذا مكسور وهذا مُصاغ، ومعلوم أن العيارات المختلفة من الذهب هي عبارة عن نسبة الذهب الخالص إلى وزن السبيكة المخلوطة بنحاس وفضة، وبالتالي فالمنع من بيع هذه الأصناف إذا كان مجهول ما فيها من الذهب، فلو بيع خاتم ذهب عيار (٢١) معه فص من الزمرد مثلاً ووزنه كان مثلاً عشرون

١٠ - باب ثبوت خيار المجلس للمُتَبَايِعِينَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ».

جراماً، سوف أبيعه بوزن مماثل عشرون جرام ذهب بدون فص، فنقول لا يجوز لأن مقدار الذهب الذي في الخاتم الذي فيه الفص غير معلومة لأنه لا بد أن أزن الفص بمفرده وأزن الذهب بمفرده لكي أعرف مقدار الذهب من العشرين جرام، ثم أبيع ذهب مماثل من نفس النوع، وذلك للحديث الذي بين أيدينا (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ) والصُّبْرَةُ الكومة مقداره غير معلوم فيكون أمراً تقريبياً، فيبيعه بمماثل له من التمر بكيل محدد، وذلك النهي عن هذا لأننا لا نستطيع الجزم بالتساوي، فإن الجهل بالتساوي كالعالم بالتفاضل، لا يجوز البيع إلا إذا تأكدنا من المساواة.

فإذا باعها بنفس النوع من الطعام فلا بد وأن يعلم التساوي، هنا أحد الطرفين معلوم والآخر مجهول، كأن يقول هذه الكومة سوف أبيعها بأربع أصع من تمر، فإذا باعها وتبين أنها أقل أو أكثر، فهو في مخاطرة وفي جهالة في القدر الذي تساويه هذه الكومة، إذا فلا يعلم التساوي، فلا يجوز البيع لأن الجهل بالتساوي والمماثلة كالعالم بالتفاضل في تحريم البيع، وكذا كما ذكرنا في الأصناف الربوية الأخرى، والمانع في هذا الباب إذا كان الصنف ربوياً، وذلك بالبحث في العلة التي وجدت في الأصناف الأربعة، والعلة التي وجدت في الذهب والفضة، فإذا تبين أن هذه العلة موجودة في الصنف الذي نتكلم عنه فهو من الربويات، لا يباع بشيء من جنسه مع الجهل بالتساوي، مثل البيض، فهل يجوز بيع ثلثة من البيض بعدد محدد من البيض؟ فهل البيض يوزن أم يُكَال؟ بل يُعَد، ولكن إذا قلنا أنه مطعوم، فالإمام الشافعي يمنع بيع ثلثة من البيض بعدد محدد من البيض لأنه من جنسه من نفس النوع وفي نفس الوقت فيه الجهل بالتساوي، فلا بد من العلم بالتساوي حتى يتم البيع، والذي يقول أنه لا بد وأن يكال أو يوزن يقول أن المعداد يجوز بيعه، والصحيح كما ذكرنا أن العلة هي الطعم سواء كان قوتاً أو لم يكن قوتاً في الأصناف الأربعة والنقدية في الذهب والفضة، مثل أن يقول أبيع لك هذه الكومة من الكتب بمجلدين من هذه السلسلة، فطالما أنه ليس هذا الصنف من الربويات فيجوز ذلك، وسيأتي تفصيل أكثر في أبواب الربا قريباً إن شاء الله.

- فعيار (١٨) وعيار (٢١) لا يباع ببعضهم البعض إلا إذا تساوى الذهب الذي فيها ببعضه، وهذا لا يحدث، فبيع الذهب بالذهب لا يكاد يمكن أن يتم مع العلم بالتساوي، حتى لو علم بالتساوي لا بد وأن يأخذ فرق نتيجة الصناعة وهذا لا يجوز، فلا بد وأن يباع الذهب بمال - بفضة أو بعملات - ثم يشتري بهذه العملة ما شاء من ذهب آخر.

- الغويشة المكسورة لا يجوز أن تباع بذهب حتى ولو علم وزنها.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يَخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرٌ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِتْبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتَرَكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَمَلْتُ عَلَى نَافِعٍ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بِالْبَيْعِ فَكُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَقَدْ وَجَبَ» . زَادَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ إِذَا بَاعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يَقْبِلَهُ قَامَ فَمَشَى هَتِيئَةً ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَأَبْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كُلُّ بَيْعٍ لَا يَبِيعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ» .

قَوْلُهُ ﷺ: (الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ)

هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ^(١) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايعِينَ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ ^(٢) حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِأَبْدَانِهِمَا.

وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَطَاوُسُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٌ وَشُرَيْحُ الْقَاضِي وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالشَّعْبِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالبُخَارِيُّ وَسَائِرُ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بَلْ يُلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَحُكَيْي عَنْ النَّخَعِيِّ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ الثَّوْرِيِّ.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ هُمْ عَنْهَا جَوَابٌ صَحِيحٌ، وَالصَّوَابُ ثُبُوتُهُ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (إِلَّا يَبِيعُ الْخِيَارَ) فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَأَصَحُّهَا أَنَّ الْمُرَادَ التَّخْيِيرَ بَعْدَ تِمَامِ الْعَقْدِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ، وَتَقْدِيرُهُ يَثْبُتُ لَهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَتَخَيَّرَا فِي الْمَجْلِسِ وَيَخْتَارَا إِمْضَاءَ الْبَيْعِ فَيُلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ التَّخَايُرِ وَلَا يَدُومُ إِلَى الْمُفَارَقَةِ ^(١).

(١) أي طالما كانوا في مجلس التعاقد.

(٢) وانعقاده يكون باللفظ أو بالتعاطي، وهم ما زالوا في مجلس التعاقد.

(٣) ولذلك هذه المسألة مما يُنكرونها على مالك رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ مَالِكَ رَوَى الْحَدِيثَ، قَالَ ابْنُ قِدَامَةَ فِي الْمَغْنِيِّ (٤٨٣/٣): [وَعَابَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَالِكٍ مُخَالَفَتَهُ لِلْحَدِيثِ، مَعَ رَوَايَتِهِ لَهُ، وَثُبُوتِهِ عِنْدَهُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا أَدْرِي هَلْ أَتَاهُمْ مَالِكٌ نَفْسَهُ أَوْ نَافِعًا؟ وَأَعْظَمُ أَنْ أَقُولَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا]، فَهَذِهِ السَّلْسَلَةُ الذَّهَبِيَّةُ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ، وَلِذَلِكَ شَنَعُوا عَلَى مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالُوا كَيْفَ رَوَى الْحَدِيثَ وَقَدِمَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ مَا أَخَذَهُ عَنْ عُلَمَاءِ بَلَدِهِ مِنْ ثُبُوتِ الْبَيْعِ بِمَجْرَدِ التَّعَاقُدِ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا يَنْعَا شُرْطَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ دُونَهَا فَلَا يَنْقُضِي الْخِيَارَ فِيهِ بِالْمُقَارَقَةِ بَلْ يَبْقَى حَتَّى تَنْقُضِيَ الْمُدَّةَ الْمَشْرُوطَةَ (٢).

(١) بمعنى أنهما يتفقان على قطع الخيار، فإنه بمجرد الإيجاب والقبول صح البيع وانعقد لكن يبقى في حدود المجلس أن كلا منهما له خيار، فلو اتفقا وقال أحدهما لصاحبه اختر إمضاء البيع وقطع خيار المجلس، فوافقه على ذلك، انقطع خيار المجلس وأصبح البيع لازماً ليس له أن يرجع في ذلك البيع ولا أن يستقيل ولا أن يُقيل، فقد مضى الأمر.

هذا هو التفسير الأول وهو ظاهر جداً من الرواية التي ذكرها مسلم حيث يقول (فإن خير أحدتهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) وهذا لا يمكن تفسيره على الوجه الثاني الذي معناه: أنهما يتفقا على خيار لهما أو لأحدهما مدة بعد التفرق بالأبدان.

فالتفسير الثاني هو تفسير صحيح أيضاً من جهة المعنى وهو خيار الشرط، ولكن ظاهر الروايات إن كانت مرفوعة للنبي ﷺ فهي حجة ولا تحتل غير ذلك وهي ظاهر الأحاديث.

ويمكن أن يقال هي صورة من الصور يمكن أن ذكرها النبي ﷺ أو ذكرها من دونه ﷺ ولا تمنع الصور الأخرى في بيع الخيار، فيكون بيع الخيار صورته الأولى أن يخير أحدهما صاحبه ويقول له اختر إمضاء البيع، فقال اخترت، فهنا لزم البيع وانقطع الخيار، والصورة الثانية هو القول الثاني.

(٢) والصحيح أنه لا يُحدد بثلاثة أيام ولكن ما تعارف الناس على مثله في مدة الخيار، فليس هناك حد محدد شرعاً لأقصى مدة لخيار الشرط ولكن هو أمر مبني على تعارف الناس بما لا يمنع إمضاء البيع، فليس له أن يقول لك خيار مائة سنة، فهذا لا ينعقد به بيع، لكن ما كان من شهر أو شهرين أو نحو ذلك على الراجح وبعض العلماء كالإمام النووي قد جعله ثلاثة أيام فقط لحديث الذي كان يُجَدِّع فقد جعل له النبي ﷺ الخيار ثلاثة أيام، ولكن ليس هذا بل لازم في غير ذلك.

فيكون المعنى على ذلك أن يقول لي الخيار خلال مدة أسبوع أو خلال مدة ثلاثة أيام، من حقي أن أرجع في البيع خلال هذه المدة، فهذا ولو تفرقا فالبيع ليس بلازم حتى تنقضي المدة أو يتصرف الذي له الخيار تصرفاً يدل على اختياره للبيع مثل بيع هذا المبيع أو هبته، فيحدث أن في بعض الأسواق كتجار المواشي مثلاً فيقول له سوف آخذ منك هذا على عشرة أو على مائة، وموعداً آخر السوق وقد اشتراها منه ودخلت في ضمانه ولكن أعطى نفسه مهلة لآخر السوق أنه إذا باعها فبها وإلا يمكن أن يرد هذا المبيع مرة أخرى (هل لابد وأن يدفع له المال أم ليس بشرط؟)، فإن تصرف فيه تصرفاً يدل على اختياره للبيع، بأن باعها بالفعل، فهذا إمضاء وانقطع الخيار ولزمه البيع في تلك الحال.

– الضمان في يد من قبضها.

– عندنا أنواعاً من الخيار، فخير الشرط هذا بدون ما يثبت عيوب ولا شيء، فهو خيار نتيجة أنه اشترط وقال له السلعة جيدة ولكن أعطني فرصة أحدد فيها إمضاء البيع خلال هذه المدة، ويمكن أن يكون هذا الخيار للطرفين ويمكن أن يكون لطرف واحد، فيمكن أن يقول له البائع وأنا من حقي أيضاً أن أرجع في

وَالثَّالِثَ مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْنَا شُرْطَ فِيهِ إِلَّا خِيَارَ هُمَا فِي الْمَجْلِسِ فَيَكْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ خِيَارٌ وَهَذَا تَأْوِيلٌ مَنْ يُصَحِّحُ الْبَيْعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ^(١).
وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بُطْلَانُهُ بِهَذَا الشَّرْطِ ^(٢) فَهَذَا تَنْقِيحُ الْخِلَافِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

هذا البيع فلو وجد خلال المدة سعر أعلى فله أن يرجع، ولذا فالذي اشترط لنفسه حق الخيار فله حق الخيار لأن المسلمين عند شروطهم، وإذا كان الطرفان لهما حق الخيار، فليس للآخر أن يتصرف إلا أن يُخيره، فيقول لصاحبه أنا اخترت إمضاء البيع، ويبقى الثاني على حاله إما أن تمضي المدة التي اشترطها وإما أن يقبل إمضاء البيع وقطع هذه المدة.

وذلك بخلاف خيار العيب، وهو أن وجد في السلعة عيب خلال مدة معينة أو في الحقيقة وجد في السلعة عيب في أي وقت من الأوقات طالما أن العيب كان موجوداً حال البيع، فهذا خيار آخر غير خيار الشرط، خيار الشرط معناه أنه مدة محددة من حقه أن يمضي البيع ومن حقه أن يفسخه، واشترط لنفسه ذلك، فلو حتى لم يلزم البيع ولا يزال هناك خيار.

- (إِلَّا بَيْنَا شُرْطَ) فأحد التفسيرات فيها أن يكونا قد اتفقا على أن يكون الخيار لأحدهما أو كليهما مدة من الزمن، فيكون للذي اشترط الخيار الحق في فسخ الخيار خلال هذه المدة.

(١) يكون الحديث في الحقيقة على هذا الوجه لا معنى له، إذا فسر به، وإلا أن يحملوا الحديث على هذا النوع من البيع ويقولوا لا وجود لخيار المجلس أصلاً إلا ما اتفقا فيه على أن يكون هناك خيار مجلس وهو خيار الشرط فهما اللذان يشترطان، فهذا إبطال لمعنى الحديث في الحقيقة، فالواجب أنه بدون اشتراط أحد الطرفين ودون أن يتكلما في شيء فالخيار باقٍ إلى نهاية المجلس حتى يتفرقا بالأبدن، وأما بيع الخيار بأن يلتزما بإلغاء خيار المجلس، فهذا لا بد وأن يشترطاه ولا بد أن يُخيرا أحدهما صاحبه.

(٢) وهو الشرط الأخير وهو بيع الخيار وهو أن يتفقا أن لا خيار في المجلس.

والأصح هذه أضعف وجوه الترجيح وهي أقل من الصحيح، وعند الشافعية في اصطلاحهم ثلاثة ألفاظ: الصواب والصحيح والأصح، فالصواب خلافه باطل، والصحيح خلافه الضعيف، والأصح خلافه مقابل الأصح، فيقولون مثلاً هذا القول ضعيف بمعنى أن الاجتهاد فيه قوي، فمن الممكن أن يُصححوا البيع ويُفسدوا الشرط أو يُصححوا البيع ويُصححوا الشرط أو يُفسدوا البيع، وهذا هو الذي رجحه بأن هذا البيع باطل بهذا الشرط، بأن يشترط على صاحبه ويقول لا يوجد خيار مجلس، والظاهر والله أعلى وأعلم أنه إذا اتفقا على ذلك فقد قطعاً خيار المجلس ويمكن أن يكون هذا من بداية البيع ويمكن أن يكون ذلك في نهاية العقد والله أعلى وأعلم.

فالصحيح صحته وصحة الشرط إن اتفقا على إنهاء خيار المجلس من بدايته.

وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى تَرْجِيحِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ^(١) وَهُوَ الْمُنْصُوصُ لِلشَّافِعِيِّ وَنَقَلُوهُ عَنْهُ وَأَبْطَلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا سِوَاهُ وَغَلَطُوا قَائِلَهُ.

وَمَنْ رَجَحَهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْبَيْهَقِيُّ ثُمَّ بَسَطَ دَلَالَتَهُ وَبَيَّنَّ ضَعْفَ مَا يُعَارِضُهَا ثُمَّ قَالَ: [وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى تَضْعِيفِ الْأَثَرِ الْمُنْقُولِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه: (الْبَيْعُ صَفَقَةٌ أَوْ خِيَارٌ). وَأَنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ قَطْعِ الْخِيَارِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِبَيْعِ الْخِيَارِ التَّخْيِيرَ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ بَيْعُ شَرْطٍ فِيهِ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ^(٢)].

ثُمَّ قَالَ: [وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ التَّخْيِيرَ بَعْدَ الْبَيْعِ، لِأَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَارِ وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ بِهِ].

وَمَنْ قَالَ بِتَضْحِيحِ هَذَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الْإِشْرَاقِ هَذَا التَّفْسِيرَ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهُوَيْهِ ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ رضي الله عنه: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلٌّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرُ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)

(١) الذي هو في تفسير (الْبَيْعُ الْخِيَارُ).

(٢) الذي هو القول الثالث الذي يحتج به من يُصحح الأثر عن عُمَرَ رضي الله عنه: (الْبَيْعُ صَفَقَةٌ أَوْ خِيَارٌ)، بمعنى أنها لو صفقة، فيكون البيع لازم بمجرد العقد، إذا كان هناك خيار فيكون هناك خيار للمجلس أو خيار الشرط حسب ما يتفقان، والصحيح أنها إذا اتفقا من البداية على إلغاء الخيار فلها ذلك، كما أنه لهما ذلك بعد إتمام البيع، فلها قبل ذلك لأن الحق لا يعدوهما.

فهو هنا يُبطل القول الثالث في تفسير بيع الخيار ويقول أنه قول ضعيف وأن تفسيره دائر بين القولين، والصحيح أن القول الأول ظاهر الحديث والقول الثاني صحيح ولا مانع من تفسير الحديث بالوجهين خصوصاً أنها داخِلين في عموم بيع الخيار ويؤيد كلاً منهما أدلة أخرى منها (المسلمون عند شروطهم).

(٣) وهو القول الأول في تفسير بيع الخيار.

وَمَعْنَى (أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) أَنْ يَقُولَ لَهُ: اخْتَرِ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ. فَإِذَا اخْتَارَ وَجَبَ الْبَيْعُ أَيْ لَزِمَ وَانْبَرَمَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَسَكَتَ لَمْ يَنْقَطِعْ خِيَارُ السَّائِثِ. وَفِي انْقِطَاعِ خِيَارِ الْقَائِلِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا، أَصَحُّهُمَا الْانْقِطَاعُ لِظَاهِرِ لَفْظِ الْحَدِيثِ ^(١). قَوْلُهُ: (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ قَامَ فَمَشَى هُنَيْئَةً ثُمَّ رَجَعَ) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ (هُنَيْئَةً) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ غَيْرُ مَهْمُوزٍ وَفِي بَعْضِهَا (هُنَيْئَةً) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَزِيَادَةِ هَاءٍ أَيْ شَيْئًا يَسِيرًا. وَقَوْلُهُ: (فَأَرَادَ أَنْ لَا يُقِيلَهُ) أَيْ لَا يَنْفَسِخَ الْبَيْعُ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّفَرُّقَ بِالْأَبْدَانِ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ الرَّاوي. وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى تَأْوِيلِ مَنْ تَأَوَّلَ التَّفَرُّقَ عَلَى أَنَّهُ التَّفَرُّقُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ لَفْظُ الْبَيْعِ ^(٢). قَوْلُهُ ﷺ: (كُلُّ بَيْعٍ لَا يَبِيعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا) أَيْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ لَزِمَ ^(٣).

١١ - باب الصدق في البيع والبيان.

(١) أي عندما يقول له اختر إمضاء البيع، فأنا اخترت إمضاء البيع فهل تختاره أنت؟، فالذي يقول اخترت إمضاء البيع فقد انتقطع الاختيار في حقه، والقول الثاني يقول لا ينقطع اختياره حتى يقبل الطرف الآخر وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأنه يقول ذلك على سبيل "ينقطع خيارى لو قبلت أنت أيضاً قطع الخيار"، لكن الأصل أن الخيار ثابت لهما في المجلس إلا أن يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيَتْبَاعِيَا عَلَى ذَلِكَ، فَالْحَدِيثُ يَقُولُ (فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَيَتْبَاعِيَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) إِذَا إِنْ لَمْ يَتْبَاعِيَا عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَجِبِ الْبَيْعُ، وَلِذَا إِذَا الْآخِرُ لَمْ يُوَافِقْ وَسَكَتَ، فَالَّذِي خَيَّرَ صَاحِبَهُ لَمْ يَنْقَطِعْ خِيَارُهُ أَيْضًا. (٢) فالإمام أبو حنيفة ومالك جعلوا التفرق في قوله (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) تفرق بالكلام بالتلفظ، ولكن قوله ﷺ بعد ذلك (وَكَاثَا جَمِيعًا) لا تحتل هذا، ولذلك ابن عمر فهمها على ذلك وقام من المجلس ورجع. (٣) فقوله (لَا يَبِيعُ بَيْنَهُمَا) أي لا يبيع صحيح لا يبيع لازم لا يبيع ثابت لأنه قد ساهما (بِيعِينَ)، فإذا تعذر نفي الحقيقة حمل على أقرب وجوه المجاز وهو الصحة، فلا يبيع صحيح، أو اللزوم، فلا يبيع لازم، أو الوجوب، فلا يبيع واجب

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قُبَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ أَبِي الْتَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .
قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ وَلَدَ حَكِيمٍ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكُفَيْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً .

قَوْلُهُ ﷺ: (الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَوْرَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا) أَيُّ يَنْ كُلِّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ مِنْ عَيْبٍ وَنَحْوِهِ فِي السَّلْعَةِ وَالثَّمَنِ وَصَدَقَ فِي ذَلِكَ، وَفِي الْإِخْبَارِ بِالثَّمَنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَوَاضِينَ .
وَمَعْنَى (مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا) أَيُّ ذَهَبَتْ بَرَكَتُهُ وَهِيَ زِيَادَتُهُ وَنَبَاطُهُ^(١) .

١٢ - بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ .

(١) فَقَوْلُهُ (وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا) كَأَن يَقُولُ لَهُ " أَنَا اشْتَرَيْتُهَا بِكَذَا " وَهُوَ لَمْ يَشْتَرِهَا بِكَذَا، يَقُولُ لَهُ هَذِهِ السَّلْعَةُ سَلِيمَةٌ وَمَتَّازَةٌ وَلَا عَيْبَ فِيهَا، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا، فَهُوَ كَاذِبٌ وَقَدْ كُتِمَ عَيْبُ السَّلْعَةِ أَوْ كُتِمَ عَيْبُ فِي الثَّمَنِ كَدِرَاهِمُ تَكُونُ مَغْشُوشَةً أَقْلَ مِنَ السَّلِيمَةِ أَوْ تَكُونُ فُلُوسٌ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ مَقْطُوعَةٌ مِثْلًا فِي وَقْتِنَا هَذَا كَأَن تَكُونُ مَقْطُوعٌ مِنْهَا رَقْمٌ فَهِيَ عِنْدَ الْجَمِيعِ لَا تَكُونُ مَقْبُولَةً، فَلَا يُوْضِحُ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْعٌ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ، فَيَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَبَيِّنَ، وَالْإِثْمُ وَاقِعٌ عَلَى مَنْ كُتِمَ، فَإِنْ كَذَبَا جَمِيعًا وَكُتِمَا جَمِيعًا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا جَمِيعًا، فَالْعَلَّةُ فِي مُحَقِّقِ الْبَرَكَةِ مَرْتَبُطَةٌ بِالْكَذْبِ وَالْكَتْمَانِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ فَإِنَّ الَّذِي كَذَبَ وَكُتِمَ هُوَ الَّذِي يَرِيدُ الرِّبْحَ زِيَادَةً، وَالَّذِي صَدَقَ لَا يَرِيدُ مَزِيدَ رِبْحٍ مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْ شَيْئًا، فَالَّذِي يَكْتُمُ الْعَيْبَ وَالَّذِي يَكْذِبُ فِي سَعْرِ السَّلْعَةِ أَوْ فِي أَوْصَافِهَا وَفِي حَقِيقَتِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ أَحْوَالٍ، هُوَ الَّذِي يَرِيدُ زِيَادَةً غَيْرَ مَشْرُوعَةٍ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ». فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ. [الخلافة: الخديعة].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ.

قوله: (ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ وَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ).

أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَقُلْ لَا خِلَابَةَ) هُوَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ. وَقَوْلُهُ: (وَكَانَ إِذَا بَايَعَ قَالَ: لَا خِلَابَةَ) هُوَ بِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ تَحْتَ بَدَلِ اللَّامِ هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ.

قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (لَا خِلَابَةَ) بِالنُّونِ قَالَ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ ^(١). قَالَ: وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (خِلَابَةَ) بِالدَّالِّ الْمُعْجَمَةِ، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. وَكَانَ الرَّجُلُ أَلْغَى فَكَانَ يَقُولُهَا هَكَذَا وَلَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَقُولَ: (لَا خِلَابَةَ). وَمَعْنَى لَا خِلَابَةَ لَا خَدِيعَةَ أَيْ لَا تَحِلَّ لَكَ خَدِيعَتِي أَوْ لَا يَلْزَمُنِي خَدِيعَتُكَ.

وَهَذَا الرَّجُلُ هُوَ حَبَّانُ بَفَتْحِ الْحَاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ابْنُ مُنْقِدِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ وَالِدِ يَحْيَى وَوَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ شَهِدَا أَحَدًا، وَقِيلَ: بَلْ هُوَ وَالِدُهُ مُنْقِدُ بْنُ عَمْرِو، وَكَانَ قَدْ بَلَغَ مِائَةَ

(١) أي أن (لا خيانة) تصحيف وأن الرجل كان يقول (لا خيابة) فكان يقلب اللام، ياء.

وَتَلَاثِينَ سَنَةً، وَكَانَ قَدْ شُجَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ الْخُصُونِ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْهُ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةٌ ^(١) فَتَغَيَّرَ بِهَا لِسَانُهُ وَعَقْلُهُ لَكِنْ لَمْ يُخْرَجْ عَنِ التَّمْيِيزِ ^(٢).
وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ كَانَ ضَرِيرًا، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَتْ بِثَابِتَةٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لَهُ مَعَ هَذَا الْقَوْلِ الْخِيَارَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ يَتَنَاعَاهَا.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ خَاصًّا فِي حَقِّهِ وَأَنَّ الْمُعَابَةَ بَيْنَ الْمُتَبَايعِينَ لَا زِمَةَ لَا خِيَارَ لِلْمَغْبُورِ بِسَبَبِهَا سَوَاءَ قَلَّتْ أَمْ كَثُرَتْ.
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَآخَرِينَ وَهِيَ أَصَحُّ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ.
وَقَالَ الْبَغْدَادِيُّونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: لِلْمَغْبُورِ الْخِيَارُ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِشَرْطِ أَنْ يَبْلُغَ الْغَبْنَ ثُلُثَ الْقِيَمَةِ فَإِنْ كَانَ دُونَهُ فَلَا ^(٣).

(١) أي جرحاً وصل إلى أم الدماغ وهي الغشاء الذي يلي الجمجمة.
(٢) ولذا كان يباح له أن يبيع ويشترى ولكن كان يخدع، فمن أجل ذلك أعطاه النبي ﷺ الخيار وأمره أن يقول "لا خلافة".
(٣) وهو قول الإمام أحمد ولكن دون التحديد بالثلث، ولكن يجعل للمغبون الخيار إذا كانت قيمة الغبن كثيرة عرفاً، وأما إذا كانت يسيرة يتسامح الناس في مثلها، فلا رجوع ولا حق للفسخ، والذي لا شك فيه صحة خيار الغبن؛ لأن الله ﷻ أوجب على المسلمين أن ينصح بعضهم ببعض، لا أن يخدع بعضهم بعضاً، وكيف يُقال أن الخديعة جائزة مع غير حبان، فإذا كان النبي ﷺ أمره أن يذكر فقط بأنه لا خديعة، فهل إذا لم يذكر إنسان بذلك حلت خديعته، فنقول أن القول بتخصيص هذا الحديث بحبان لا وجه له، خصوصاً وأنه لا يحتاج كل أحد أن يؤكد على وجوب الأمانة والصدق والبيان، فإن هذه الأمور واجبة من غير أن يقول لا كذب ولا كتمان، كذلك لا خديعة، فإن هذا هو الواجب على المسلم مع أخيه المسلم، فقد قال الله ﷻ (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)، فيما أمر به شعيب قومه، وما كان من شرع ما قبلنا موافقاً لشرعنا فهو معمول به، ولا شك أن هذا موافق لشرعنا، فلا يجوز أن يُبخس أحد المتبايعين ما معه، فإن كان البائع يبيع السلعة بثمن بخس دون ثمن المثل فقد بخسه المشتري، طالما أنه لا يعلم الثمن أو أنه يُضطر إلى البيع لنوع من الضرر سوف يحصل له إن لم يتم البيع، فهذا قد بُخس حقه، فإن السلعة لو كانت تساوي عشرة فباعها بخمسة فقد بُخس شيء الذي معه، مثل التطفيف في الكيل والميزان، فالمعنى في الأمرين واحد، فكما أنه بدل من أن يُعطيه كيلو لبن مثلاً فيعطيه ثلاث أرباع الكيلو بنفس ثمن الكيلو، قد فعل مثل هذا من خدع المشتري في الثمن وقال له كيلو اللبن بكذا بأعلى مما يستحق، وبالعكس فإذا كان

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ^(١) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَثْبَتَ لَهُ الْخِيَارَ ^(٢)، وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ: (قُلْ لَا خِلَافَةَ) أَيُّ لَا خَدِيعَةَ، وَلَا يُلْزَمُ مِنْ هَذَا ثُبُوتُ الْخِيَارِ وَلِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ أَوْ أَثْبَتَ لَهُ الْخِيَارُ كَانَتْ قَضِيَّةٌ عَيْنٌ لَا عُمُومَ لَهَا، فَلَا يَنْقُذُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ ^(٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

مع المشتري ثمناً يشتري به صاعين، فقال له ما معك يشتري صاعاً واحداً أو صاعاً ونصف، فقد بخسه ماله، وفعل مثل ما فعل المطفف في الكيل والميزان، والرواية التي ذكر أنها غير ثابتة فقد صححها بعض أهل العلم بالحديث، وعلى أي الأحوال حتى لو لم يثبت الحديث، فإن معنى "لا خلافة" أنه يشترط ذلك، وهو في الحقيقة شرط مشترك شرعاً في كل بيع للمسلم مع أخيه المسلم أن لا خديعة. ^(١) يعني أنه لا خيار للمغبون كثرة قيمة الغبن أو قلت، وهذا قول ضعيف، بل الصحيح ثبوت الخيار للمغبون.

^(٢) بل عموم الأدلة تقتضي أن له الخيار لأن شرط عدم الخديعة شرط اشتراطه الشرع في كل البيوع، وقد تم البيع عليه لأن الأصل في بيع المسلم للمسلم كذلك وإن لم يشترطاً لأنه معروف عرفاً فهو كالمشروط لفظاً، وهو ليس معروف عرفاً فقط بل معروف شرعاً، فإذا لم يتم البيع بهذا الشرط، فمن حق من خلف الشرط في حقه أن يفسخ ذلك البيع، وذلك في أي شرط من الشروط التي اتفق العلماء على اعتبارها، فإن اشترط المشتري شيئاً، فبان خلافه، فله خيار الفسخ في تلك الحال.

^(٣) الدليل هو عمومات الأدلة القاضية بتحريم الخديعة مع المسلمين ووجوب أن يفى المسلم للناس بحقوقهم وأن لا يخس الناس أشياءهم وأن لا يكذب ويكتم، وهو حين يكذب ويكتم ويُطفف إنما هو من أجل المال ومن أجل مزيد الربح وهذا حاصل بعينه في الغبن الفاحش، الذي لا يتسامح الناس في مثله، فكيف يُقال هذه واقعة عين لا عموم لها، وهل أوضح من تحريم الخديعة حتى من جهة عموم المعنى؟ فإذا لم يكن هناك لفظ عام، لكن كان هناك معنى عام، وهذا هو القياس الذي يتفق عليه كل القائلين بالقياس، أنه عموم من جهة المعنى بتحريم خديعة المسلمين ورد المال الذي اكتسب بسبب الخديعة والغش ونحو ذلك، فمن جهة المعنى فهذه كالمصرّة بل هي أشد، فالمصرّة التي تختلف فقط قدر اللبن المحلوب فيها، فأعطاه الشرع حق الفسخ، فكيف فيمن غبن في أصل ثمنها أضعافاً مثلاً وهم يقولون (لا خيار للمغبون بسببها سواء قلت أم كثرت)، فلو باع مايساوي جنيهاً بمائة جنية يقولون له قد لزم البيع، فكيف ذلك؟ فالصحيح الذي لا شك فيه، أن للمغبون حق الفسخ، والصحيح في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله وهو أن الأمر مبني على العرف وعلى القلة والكثرة وأن الناس بلا شك يتسامحون في القليل ولا يُعد ذلك غبناً فاحشاً، وأما الكثير فلا يتسامحون فيه ولا يقع التراضي عليه.

وأما قول المالكية فله وجه بلا شك وهو أنه الثلث فما زاد، لكن قول الإمام أحمد أرجح من جهة أن الثلث والثلث كثير، فهذا قد ورد في الوصية، ونقول عموماً العبرة في البيع أنه يبنى على التراضي، ومعلوم أن المغبون إذا علم ثمن السلعة وحقيقة الثمن ونحو ذلك لم يقع منه تراضٍ، فإذا كان الغبن فاحشاً ربما كان ما

١٣ - باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ.

دون الثلث فاحشاً بالنسبة إلى قيمة المبيع، فلا يقع تراض في الحقيقة، وربما يكون أكثر من الثلث لكونه يسيراً يتسامح فيه، فنقول على سبيل المثال: سلعة مثلاً بعشرة قروش باعها بخمسة عشرة قرشاً، خمسة قروش الزائدة هي في الحقيقة أكثر من نصف القيمة، أي أكثر من الثلث، ومع ذلك فالناس يتسامحون في الخمسة قروش، لكن لو باع مثلاً سيارة بمائة ألف جنيه وهي تساوي في السوق ثمانين ألفاً، يقول له خدعتني في عشرين ألفاً، والعشرين بالنسبة للثمانين أي الربع الذي هو أقل من الثلث، لكن في الحقيقة لا يرضى بأن يكون الفرق عشرين ألفاً، ولما كان مبنى الأمر على التراضي ولم يحصل رضي حقيقي لأجل الخداع، كان الرد إلى العرف فيما يتسامح الناس في مثله، وما لا يتسامحون في مثله أقرب، ويستأنس في ذلك بأمر الثلث والله أعلى وأعلم.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ» .

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى - أَوْ نَهَاَنَا - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْلُبَ .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ - وَالْفَلْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ . قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْزَرَ . [يحزر: يقدر ويخمن] .

حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَبِيعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَالْفَلْظُ لِهَمَّا - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رَوَايَتِهِ أَنْ تَبَاعَ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ - وَاللَّفْظُ لِحَرَمَلَةَ - قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ سَوَاءً .

(باب النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ بُدْوِ صَلاَحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ^(١))

فِيهِ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ)

(١) بمعنى أنه لو اشترط قبل ظهور الثمر أو قبل صلاح الثمر، فهو يريد أخضر يريد قبل أن ينضج بحيث أن له مصلحة فيه، كما يبيعون الشعير قبل أن ينبت حبه فيشترونه أخضر أو حتى بعد ظهور الحب ولكن لا يشتد من أجل أن تأكله البهائم، فيبيعه بشرط القطع، بمعنى أن يقطعه على الفور ولا يتركه في الأرض، ولا يترك الثمر غير الناضج والذي لم يبدو صلاحه على الشجر، بل يأخذ الثمرة الآن إن كان هناك ثمر، فإن له غرض ونفع في هذه الثمرة غير الناضجة أو في الحب الذي لم يشتد أو الزرع الذي لم يظهر فيه الحب، فإذا كان بشرط القطع الآن فهو جائز عند عامة العلماء لأن المقصود أن يأمن الثمر العاهة بنص الحديث، والعلة المنصوص عليها يدور معها الحكم إثباتاً ونفيًا، فهو لا يريد أن يصلح الثمر فهو يريد على حالها الآن بدليل أنه اشترط القطع، أما إذا كانت حيلة، بمعنى أنه يقول له أشترط عليك أن تقطع الثمر الآن أو أن أخذ الزرع الآن أخضر قبل أن يبس فيقول نعم ثم يتركه حتى تنضج الثمرة وحتى يشتد الحب، وهما يتحايلان على هذا النهي، فهذا من الحيل الباطلة المحرمة لأنه خالف الشرط الذي تم عليه البيع، ووقع في النهي الذي نهى عنه الرسول ﷺ، وإن احتال بحيلة شرط القطع التي لا يريدونها وينوي مخالفتها فيأثم بذلك، وفي صحة البيع قولان للعلماء.

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ قَالَ: يَبْدُو صَلاَحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ (قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلاَحُهُ ؟ قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطْيِبَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ. يَعْنِي عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَتَّى يُحْرَزَ).

أَمَّا أَلْفَاظُ الْحَدِيثِ:

فَمَعْنَى (يَبْدُو) يَظْهَرُ وَهُوَ بِلاَ هَمْزٍ.

وَمَا يَبْغِي أَنْ يُنْبَهَ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَقَعُ فِي كَثِيرٍ مِنْ كُتُبِ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ (حَتَّى يَبْدُوا) بِالْأَلْفِ فِي الْخَطِّ وَهُوَ خَطُّ وَالصَّوَابُ حَذْفُهَا فِي مِثْلِ هَذَا لِلنَّاصِبِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي إِثْبَاتِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ نَاصِبٌ مِثْلَ زَيْدٍ يَبْدُو وَالِاخْتِيَارُ حَذْفُهَا أَيْضًا، وَيَقَعُ مِثْلُهُ فِي (حَتَّى يَزْهُوَ) وَصَوَابُهُ حَذْفُ الْأَلْفِ كَمَا ذُكِرَ.

قَوْلُهُ: (يَزْهُوَ) هُوَ بَفَتْحِ الْيَاءِ كَذَا ضَبْطُوهُ وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: يُقَالُ: زَهَا النَّخْلُ يَزْهُوَ إِذَا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ وَأَزْهَى يُزْهَى إِذَا احْمَرَّ أَوْ اصْفَرَّ^(١).

وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: لَا يُقَالُ فِي النَّخْلِ: أَزْهَى، إِنَّمَا يُقَالُ: زَهَا. وَحَكَاهُمَا أَبُو زَيْدٍ لُغَتَيْنِ. وَقَالَ الْحَلِيلُ: أَزْهَى النَّخْلُ بَدَأَ صَلاَحَهُ.

وَقَالَ الْحَطَّابِيُّ: هَكَذَا يُرْوَى حَتَّى يَزْهُوَ، قَالَ: وَالصَّوَابُ فِي الْعَرَبِيَّةِ حَتَّى يُزْهَى، وَالْإِزْهَاءُ فِي الثَّمَرِ أَنْ يَحْمَرَ أَوْ يَصْفَرَّ، وَذَلِكَ عَلَامَةُ الصَّلَاحِ فِيهَا وَدَلِيلُ خَلَاصِهَا مِنَ الْآفَةِ. قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهَى، كَمَا أَنَّ مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يَزْهُوَ.

(١) وذلك على حسب نوع البلح مثلاً فمنه الذي يحمر ومنه الذي يصفر حسب نوع النخلة.

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الزَّهْوُ بَفَتْحِ الزَّاي، وَأَهْلُ الْحِجَازِ يَقُولُونَ بِضَمِّهَا وَهُوَ الْبُسْرُ الْمُلَوَّنُ، يُقَالُ إِذَا ظَهَرَتْ الْحُمْرَةُ أَوْ الصُّفْرَةُ فِي النَّخْلِ فَقَدْ ظَهَرَ فِيهِ الزَّهْوُ، وَقَدْ زَهَا النَّخْلُ زَهْوًا وَأَزْهَى لُغَةً.

فَهَذِهِ أَقْوَالُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ وَيَحْصُلُ مِنْ مَجْمُوعِهَا جَوَازُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَالزِّيَادَةُ مِنَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ نَقَلَ شَيْئًا لَمْ يَعْرِفْهُ غَيْرُهُ قَبْلُنَاهُ إِذَا كَانَ ثَقَّةً ^(١).

قَوْلُهُ: (وَعَنِ السَّنْبِلِ حَتَّى يَبْيَضَ) مَعْنَاهُ يَشْتَدُّ حُبُّهُ وَهُوَ بُدُوُ صَلَاحِهِ ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَيَأْمَنُ الْعَاهَةُ) هِيَ الْآفَةُ تُصِيبُ الزَّرْعَ أَوْ الثَّمَرَ وَنَحْوَهُ فَتُفْسِدُهُ ^(٣).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ)

فَقَوْلُهُ أَوَّلًا: (عَنْ جَابِرٍ) كَانَ يَنْبَغِي لَهُ عَلَى مُقْتَضَى عَادَتِهِ وَقَاعِدَتِهِ وَقَاعِدَةِ غَيْرِهِ حَذْفُهُ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهِ، لَكِنَّهُ أَرَادَ زِيَادَةَ الْبَيَانِ وَالْإِيضَاحِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانٌ مِثْلُ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ. قَالَ أَنْبَاءًا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ)

هَكَذَا يُوجَدُ فِي النُّسخِ هَذَا وَأَمْثَالُهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ الْقَارِئُ بَعْدَ رَوْحٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا) لِأَنَّ أَبَا عَاصِمٍ وَرَوْحًا يَرْوِيَانِ عَنْ زَكْرِيَّا، فَلَوْ قَالَ الْقَارِئُ: (قَالَ: أَنْبَاءًا زَكْرِيَّا) كَانَ خَطَأً

(١) فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (حَتَّى تَزْهُو) فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَّ هَذَا خَطَأً فِي الْعَرَبِيَّةِ، لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ هُوَ الَّذِي يُحْكَمُ بِكَلَامِهِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ، فَطَالَمَا قَدْ ثَبَتَ النُّقْلُ فَلَا يَصِحُّ تَوْهِيمُ الرِّوَاةِ بِدَلِيلٍ لِمَجْرَدِ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ أَنَّ هَذَا خَطَأً فِي اللُّغَةِ.

(٢) فَالْحُبُّ يَكُونُ أَخْضَرَ طَرِيًّا وَإِنَّمَا يَجِفُّ وَيَبْسُ إِذَا اشْتَدَّ فَهَذَا بَدُوُ صَلَاحِ سَنَابِلِ الْأَرْزِ وَالْقَمْحِ وَالذَّرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

(٣) وَهِيَ الْأَمْرَاضُ الَّتِي تُصِيبُ الزَّرْعَ فَتُؤَدِّي إِلَى نَقْصِ الثَّمَرَةِ أَوْ نَقْصِ مُحْصُولِ الزَّرْعِ.

لِأَنَّهُ يَكُونُ مُحَدَّثًا عَنْ رُوحٍ وَخَدِهِ وَتَارِكًا لِطَرِيقِ أَبِي عَاصِمٍ وَمِثْلَ هَذَا مِمَّا يُغْفَلُ عَنْهُ فَنَبَّهَتْ عَلَيْهِ لِيَتَفَتَّحَ لِأَشْبَاهِهِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ هَذَا فِي الْكِتَابِ فَيُقَالُ: (قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ) وَإِنْ كَانُوا يَحْدِثُونَ لَفْظَهُ.

قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ عَنْهُ وَاحِدًا لِأَنَّهُ لَا يُلْبَسُ، بِخِلَافِ هَذَا. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هُنَا: قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ. وَيَكُونُ الْمُرَادُ قَالَ: رُوحٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

قُلْنَا: هَذَا مُحْتَمَلٌ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ الْمُخْتَارَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ فَائِدَةٍ لِئَلَّا يَكُونَ تَارِكًا لِرِوَايَةِ أَبِي عَاصِمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ)

وَهُوَ يَفْتَحُ الْبَاءَ الْمُوَحَّدةَ وَإِسْكَانَ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحَ التَّاءِ الْمُثَنَّةِ فَوْقَ. وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ عِمْرَانَ، وَيُقَالُ: ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ. وَيُقَالُ: ابْنُ فَيْرُوزِ الْكُوفِيِّ الطَّائِي مَوْلَاهُمْ.

قَالَ هِلَالُ بْنُ حَبَّانَ: بِالْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُوَحَّدةِ كَانَ مِنْ أَفَاضِلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ. وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ الْإِمَامُ الْجَلِيلُ: اجْتَمَعَتْ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَكَانَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ أَعْلَمَنَا وَأَفْقَهَنَا، قُتِلَ بِالْجَمَاهِمِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو زُرْعَةَ: ثِقَةٌ.

وإِنَّمَا ذَكَرْتُ مَا ذَكَرْتُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ أَبَا أَحْمَدَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى: إِنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ هَذَا لَيْسَ قَوِيًّا عِنْدَهُمْ.

وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ جَرَحَ غَيْرَ مُفَسِّرٍ، وَالْجَرَحُ إِذَا لَمْ يُفَسِّرْ لَا يُقْبَلُ، وَقَدْ نَصَّ جَمَاعَاتٌ عَلَى أَنَّهُ ثِقَةٌ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى تُوزَنَ. فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ حَتَّى يُخَزَرَ) وَأَمَّا قَوْلُهُ (يَأْكُلُ أَوْ يُؤْكَلُ) فَمَعْنَاهُ حَتَّى يَصْلُحَ لِأَنْ يُؤْكَلَ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ كَمَالِ أَكْلِهِ بَلْ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَذَلِكَ يَكُونُ عِنْدَ بُدْءِ الصَّلَاحِ (١).

وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ يُوزَنُ بِخَزَرَ فَظَاهِرٌ، لِأَنَّ الْخَزَرَ طَرِيقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ وَكَذَا الْوَزْنُ. وَقَوْلُهُ (حَتَّى يُخَزَرَ) وَهُوَ بِتَقْدِيمِ الزَّايِ عَلَى الرَّاءِ أَيْ يُخَرِّصُ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ الْأُصُولِ بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ وَهُوَ تَضْعِيفٌ وَإِنْ كَانَ يُمَكِّنُ تَأْوِيلَهُ لَوْ صَحَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَذَا التَّفْسِيرُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَوْ بَعْضِهِمْ فِي مَعْنَى الْمُضَافِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ لِأَنَّهُ أَقَرَّ قَائِلُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَتَقْرِيرُهُ كَقَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ)

هُوَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ بِلَا يَاءٍ بَعْدَهَا وَاسْمُهُ ذُكَيْنُ بْنُ الْفَضِيلِ، وَشُرُوحُ مُسْلِمٍ كُلُّهَا سَاكِتَةٌ عَنْهُ. أَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ:

فَإِنْ بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدْءِ صِلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ بِالْإِجْمَاعِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ شَرَطَ الْقَطْعَ ثُمَّ لَمْ يَقْطَعْ، فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَيُلْزَمُهُ الْبَائِعُ بِالْقَطْعِ. فَإِنْ تَرَاضِيََا عَلَى إِبْقَائِهِ جَازَ (٢).

(١) بمعنى أنه لو صلحت ثمرة أن تؤكل فقد بدا صلاح البستان.

(٢) كما ذكرنا يُمنع من ذلك إذا كان حيلة، بمعنى أنها يعقدان العقد أولاً على شرط القطع ثم يتركه ثم يقول له أقطع الشجر فيقول له دعني مدة، فيقول رضيت، فيتركانها حتى يبدو صلاحها وتنضج فيأخذها، فهذا مع كونه إثمًا والبيع في صحته قولان.

— أما إذا كان بشرط القطع ثم حصل عذرٌ للذي اشترى الزرع، مرض أو فقد المال الذي يمكنه به القطع، فاضطر رغماً عنه إلى تركه ورضي صاحب الزرع بذلك، فيصح، فأهم شيء عدم الحيلة لأن الأصل أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولذلك نقول أن يبيع ثمار الحدائق للسنة والستين والثلاثة ويسمونها إجارة وهي ليست إجارة، فإن الغرض المقصود هو أخذ الثمن، لا لا تنفع بالأرض، فإن انتفع بالأرض

وَأِنْ بَاعَهَا ^(١) بِشَرْطِ التَّبَقُّيَةِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ ^(٢)، لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَلَفَتِ الثَّمَرَةُ قَبْلَ إِدْرَاكِهَا فَيَكُونُ الْبَائِعُ قَدْ أَكَلَ مَالَ أَخِيهِ بِالْبَاطِلِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ ^(٣).

التي بين الأشجار، فهي في الحقيقة منفعة تابعة وليست المقصودة، فلا يوجد من يشتري حقيقة جوافة أو يرتقال أو غيرها من أجل الأرض التي بين الأشجار، إنما هو يعتمد اعتماداً كاملاً على الثمر، فالعقد الحقيقي معقود على ذلك، فلا يسمى هذا إجارة للشجرة، بل هذا هو بيع الثمار ليس قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها أصلاً، وللأسف هذا منتشر بين الكثيرين ويحتجون بخلاف ذكره ابن القيم وابن تيمية في مسألة جواز تأجير الشجرة لأخذ ثمرها، وذلك باطل عند العلماء كافة والخلاف في شاذ غير معتبر بمخالفته النص، وكونه يسمى البيع إجارة، فالشجرة لا تؤجر لمثل ذلك، وإنما هو في الحقيقة اشترى الثمرة بهذا الثمن الذي دفعه ولكن قبل أن توجد الثمرة، فلا يقال أجر الشجرة ولو كان هو الذي يرعاها، فإن الغرض المقصود هو الشجرة وقد بيعت، كما أن الذي يشتري بشرط القطع هو الذي يتولى القطع، فليس هذا الأمر بخلاف معتبر لأنه قد خالف النص، فإجارة الشجر وأخذ الثمر هو ليس إجارة، بل هو بيع للثمار قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها سنة وستين وثلاث وخمس سنوات، وهو بيع باطل محرم لا يجوز.

- فهناك بدائل شرعية لمسألة ماذا يصنع أصحاب الحدائق في مثل هذه المسألة؟ فالبدل هو أن يُساقى عليها، بأن يجعل هذا الذي يريد أن يتفع بالثمرة يعقد بينه وبينه عقد مساقاة، فيتولى هو رعاية الشجر، والثمر بينهما بنسبة، ولكنهم لا يريدون ذلك، فالأمر أن صاحب الحديقة أو المزرعة يريد أخذ مال ثابت، ويتحمل الآخر المخاطرة، والآخر أيضاً يفضل هذه المخاطرة لأنه ربما ارتفع السعر جداً وربما انتجت ثمر كثير وهو يأخذها برخص بالنسبة إلى ما يكون بعد بدو الصلاح، وبذلك هو يرضى بهذه المخاطرة المحرمة التي نهى عنها النبي ﷺ نهياً صريحاً واضحاً، بل نهى عما هو أقل منها وهو أنه إذا ظهرت الثمرة ولم يبدو صلاحها، فكيف بما يكون في السنوات القادمة مما لم تخلق فيه ثمرة أصلاً، فإذا كان ﷺ قد نهى عن بيع النخل حتى يأكل منه، بمعنى أنه لو كان ما زال أخضر ما زال في أكمامه، فإنه لا يجوز له أن يبيعه، فكيف بما لم يخلق أصلاً، وهذا بيع معدوم وداخل في بيع ما ليس عنده، وتسميته إجارة لا يُغير من الحقيقة شيء، وإنما الإجارة بيع المنافع، وهذه أعيان مقصودة هي التي يريدها من الشجرة التي سوف يخلقها الله ﷻ، فهو في الحقيقة يعقد العقد على أعيان وليس على منافع، ففرق بين الإجارة التي تتم على المنافع، كأن يؤجر الشجرة لكي ينشر عليها ملابس، فهذا محتمل، كذا لكي يستظل بها، كمن يؤجر شمسية من أجل الظل، فلو أجر شجرة لأجل ذلك جاز، لكن ليس هذا مقصوداً قطعاً كما ذكرنا، وكذا لو أجر الأرض التي بين الأشجار ليزرعها، فهذا جائز، فالزراع والبذر والرعاية تكون من عنده وليس له شيء في الثمار، يُساقى على الثمار ويؤجر الأرض، نعم، وتكون الثمرة مشتركة بينهما على حسب النسبة المتفق عليها والأجرة في الأرض. هل الزكاة تخرج قبل تقسيم النسبة؟

(١) أي قبل بدو الصلاح.

وَأَمَّا إِذَا شَرَطَ الْقَطْعَ فَقَدْ انْتَفَى هَذَا الضَّرَرُ.

وَأِنْ بَاعَهَا مُطْلَقًا بِلاَ شَرْطٍ:

فَمَذْهَبَنَا وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْبَيْعَ بَاطِلٌ لِإِطْلَاقِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.

وَأِنَّمَا صَحَّحْنَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ لِلْإِجْمَاعِ فَخَصَّصْنَا الْأَحَادِيثَ بِالْإِجْمَاعِ فِيمَا إِذَا شَرَطَ الْقَطْعَ وَلِأَنَّ الْعَادَةَ فِي الثَّمَارِ الْإِبْقَاءَ فَصَارَ كَالْمَشْرُوطِ.

وَأَمَّا إِذَا بَيْعَتِ الثَّمَرَةُ بَعْدَ بُدْوِ الصَّلَاحِ فَيَجُوزُ بَيْعُهَا مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ الْقَطْعِ وَبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ لِمَفْهُومِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَلِأَنَّ مَا بَعْدَ الْغَايَةِ يُخَالِفُ مَا قَبْلُهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا^(٣)، وَلِأَنَّ الْغَالِبَ فِيهَا السَّلَامَةُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الصَّلَاحِ^(١).

(١) ولذلك قلنا أن من يجوز ذلك باسم الإجارة، حتى ولو كان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رَجَمَهُمَا اللَّهُ، فإن هذا قول باطل مخالف للنص ومخالف للإجماع وقد نقله النووي (وَأِنْ بَاعَهَا بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ) فالبيع حرام وباطل.

(٢) فقول من يسميها إجارة ويجوز البيع قول لا يُعْتَدُ بِهِ، فهذا البيع له ثلاثة أحوال: (بيع بشرط القطع، بيع بشرط التبقيّة، بيع بيعاً مطلقاً "فلا يقول له تبقيّة ولا قطع")، فنحن نتكلم الآن على الصورة التي في الحديث بأن الثمرة موجودة ولم يبدو صلاحها، أما الثمرة المعدومة، فهذا أمر لا يحتمل فيه شرط القطع ولا يصح فيه البيع المطلق لأنه بالأولى الثمرة ليست موجودة، ففي هذه الثلاث صور الثمرة موجودة:

- إما يشتريها بشرط القطع بحيث هو يريدها خضراء غير صالحة الآن، فهذا جائز بالإجماع.
- النوع الثاني أن يشتريها بشرط التبقيّة إلى أن ينضج، فيتم نضجه ويحصده، فهذا باطل بالإجماع.
- النوع الثالث أن يقول أنا اشتريت منك هذه الثمار التي لم تنضج ولم يبدو صلاحها ويطلق فلا يشترط القطع ولا التبقيّة، فهذا الذي فيه الخلاف في صحته، والصحيح عدم جواز هذا البيع وعدم صحته، والحنفية يصححونه ويوجبون عليه القطع.

ولكن كلامنا على ما هو المتفق على منعه وهو الذي يبيعها بشرط التبقيّة، فالذي يؤجر الحدائق في الحقيقة أنه يشتري الثمرة بشرط التبقيّة قطعاً لأنه يشتريها لثمرتها السنة القادمة، فلا يتصور فيه هذا الشرط لا نصاً ولا حيلة ولا شيء.

(٣) لقوله (حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحاً)، فمفهوم المخالفة أنه إذا بدا صلاحها فيجوز البيع، فقوله (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحاً)، فما بعد "حتى" يخالف ما قبل "حتى" وهو ما قبل الغاية.

وقال "إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهَا" وذلك حتى لا يدخل في ذلك [إلى المرافق وإلى الكعنين] ف[إلى] غاية أيضاً، فقلوه (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فهو يقول،

ثُمَّ إِذَا بَيْعَتْ بِشَرْطِ التَّبَقُّيَةِ أَوْ مُطْلَقًا يُلْزَمُ الْبَائِعُ بِسِقَايَتِهَا إِلَى أَوَانِ الْجُدَاذِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَادَةُ فِيهَا. هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ شَرْطُ الْقَطْعِ ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ)

فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالْكُوفِيِّينَ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ السُّنْبُلِ الْمُشْتَدِّ.

وَأَمَّا مَذْهَبُنَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ:

فَإِنْ كَانَ السُّنْبُلُ شَعِيرًا أَوْ ذُرَّةً أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِمَّا تُرَى حَبَّاتُهُ جَارَ بَيْعِهِ.

وَإِنْ كَانَ حِنْطَةً وَنَحْوَهَا مِمَّا تَسْتُرُ حَبَّاتُهُ بِالْقُشُورِ الَّتِي تُزَالُ بِالْدِّيَاسِ فَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ

الرَّحْمَنُ: الْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْهِ، وَالْقَدِيمُ أَنَّهُ يَصِحُّ ^(٣).

لو قلنا ذلك يكون المرفق هو الغاية، فعندما يصل إلى المرفق فيجزئه، فيقول لا، فلأن المرفق من جنس الذي قبله ولذا فقد دخل فيه، فهناك خلاف بين العلماء فيما إذا لم يغسل المرفق ولم يغسل الكعب، فقد لمست الماء الكعب ولم يكمل غسله فترك جزءاً من كعبه أو جزءاً من مرفقه لم يغسله، فهذا الذي فيه خلاف من أجل مسألة الغاية، هل ما قبل الغاية يخالف ما بعدها أم أنه لا بد وأن تدخل المرافق والكعوب في الغسل لأنها من جنس ما كان قبلها؟ وهذا هو الصحيح أنها دخلت فيما قبلها لحديث مسلم وفيه (ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَصْدِ.... ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ .. الحديث).

(١) فيقول أن هذه هي العلل التي من أجلها جاز أن يبيع بشرط القطع أو بشرط التبقية والبيع مطلقاً.

(٢) الصحيح أن يبيعها على أي الأحوال ويلزم البائع بالسقاية.

(٣) الصحيح هو القديم الموافق لقول الجمهور، لأن عموم قوله ﷺ (وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ) يشمل كل أنواع السنابل، بل الحنطة أكثر ما تستعمل في سنابل القمح وكذا الأرز وغيرها.

ومسألة أن القشور تمنع معرفة اشتداد الحب أو تمنع معرفة الصفات غير صحيح، فأهل الخبرة في الزرع يعرفون اشتداد الحب وكذا صفات هذا الحب بكشف بعضه يعرفون به صفات باقيه، فلا يكون هذا جهالة مؤثرة في صحة البيع، والجهالة اليسيرة غير معتبرة، فكثير جداً من أنواع الثمار والحبوب والزرع التي تكون في باطن الأرض، فيمكن معرفتها بمعرفة بعضها عند أهل الخبرة، كالبطاطس والقلقاس ونحو ذلك، ولا يشترط أن تخرج من الأرض قبل بيعها بل إذا علم أهل الخبرة صلاحها بالكشف عن بعضها وتقديرها وحزرها، فيجوز أن تباع كلها طالما قد بدا صلاحها.

وَأَمَّا قَبْلَ الْإِشْتِدَادِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الزَّرْعِ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ كَمَا ذَكَرْنَا.
وَإِذَا بَاعَ الزَّرْعَ قَبْلَ الْإِشْتِدَادِ مَعَ الْأَرْضِ بِلَا شَرْطِ جَازٍ تَبَعًا لِلْأَرْضِ^(١)، وَكَذَا الثَّمَرُ قَبْلَ
بُدْوِ الصَّلَاحِ إِذَا بِيْعَ مَعَ الشَّجَرِ جَازٍ بِلَا شَرْطِ تَبَعًا وَهَكَذَا حُكْمُ الْبُقُولِ فِي الْأَرْضِ، لَا
يَجُوزُ بَيْنَعَهَا فِي الْأَرْضِ دُونَ الْأَرْضِ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، وَكَذَا لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْبُطِيخِ وَنَحْوِهِ
قَبْلَ بُدْوِ صِلَاحِهِ وَفُرُوعِ الْمُسْأَلَةِ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ نَقَّحْتُ مَقَاصِدَهَا فِي رَوْضَةِ الطَّالِبِينَ، وَشَرَحَ
الْمُهَذَّبُ، وَجَمَعْتُ فِيهَا جُمْلًا مُسْتَكْثَرَاتٍ^(٢) وَبِإِلَّهِ التَّوْفِيقُ.
قَوْلُهُ: فِي الْحَدِيثِ (نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُسْتَشْتَرِيَ)
أَمَّا الْبَائِعُ فَلِأَنَّهُ يُرِيدُ أَكْلَ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَأَمَّا الْمُسْتَشْتَرِي فَلِأَنَّهُ يُوَافِقُهُ عَلَى حَرَامٍ وَلِأَنَّهُ يُضَيِّعُ
مَالَهُ وَقَدْ نُهِيَ عَنِ إِضَاعَةِ الْمَالِ^(٣).

١٤ - بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالْثَمَرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ.
وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالثَّمَرِ وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالثَّمَرِ.

والعبرة في بدو الصلاح أمن العاهة، سواء استعمل مواد كيماوية غير ضارة أم لم يستعمل، أما إذا استعمل
ما هو ضار فلا يجوز ويكون غشاً، فبدو الصلاح المعجل بأدوية مع كونها في الحقيقة لا تأمن العاهة، لا
يكون بدو الصلاح، فالعبرة أن يبدو الصلاح ويأمن العاهة.
(١) لأن هنا المقصود الأرض، فسوف يشتري الأرض بما فيها من زرع ولو كان قبل بدو الصلاح، وهو
كذلك يجوز لأنه تبعاً للأرض.
(٢) وكما ذكرنا العبرة في ذلك لأهل الخبرة في مسألة بدو الصلاح وفي سائر المسائل سواء كان مما هو في
الأرض أو ظاهراً فوقها.
(٣) وكما ذكرنا هو يأخذه برخص فهو يريد أن يخاطر فربما كسب أضعافاً بسبب الرخص الذي اشترى
به.

قَالَ وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ».

وَقَالَ سَالِمٌ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالثَّمَرِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. [العريّة: الرطب أو العنب على الشجر].
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ الثَّمَرِ.
[الخرص: قدر ما فيها من الرطب إذا صار تمراً].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمَرًا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ [وَالْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ تَجْعَلُ لِلْقَوْمِ فَيَبِيعُونَهَا بِخَرْصِهَا تَمَرًا].

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمَرًا.

قَالَ يَحْيَى [الْعَرِيَّةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلَاتِ لَطْعَامَ أَهْلِهِ رُطْبًا بِخَرْصِهَا تَمَرًا].

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تَبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ أَنْ تُؤْخَذَ بِخَرْصِهَا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِيهِ عَلَى بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخُرْصِهَا .
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ
سَعِيدٍ - عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي
حَثْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَقَالَ «ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمَزَابَنَةُ» . إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي
بَيْعِ الْعَرِيَةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخُرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا .
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمُحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَالُوا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرِيَةِ بِخُرْصِهَا
تَمْرًا .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ
يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَابْنَ الْمُثَنَّى
جَعَلَا مَكَانَ الرِّبَا الزَّيْنِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ الرِّبَا .

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ
يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي
بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَهُمْ .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ
قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ دَاوُدُ بْنُ الْحَصِينِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ - مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خُمْسَةِ - يَشْكُ دَاوُدُ قَالَ خُمْسَةَ أَوْ دُونَ خُمْسَةِ - قَالَ نَعَمْ (١).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ، وَالْمُرَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكُرْمِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةِ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الزَّيْبِ بِالْعِنَبِ كَيْلًا وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةِ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِثَمَرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِيَ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى (٢).

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابَنَةِ أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِثَمَرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ

(١) أي قال مالك نعم.

(٢) أي أن المشتري يقول: إن زاد الثمر الذي في هذه النخلة عن القدر المسمى، فلي، وإن نقص فعلي، بمعنى أنه لا دخل لك بعد ذلك إذا زاد الناتج وجفف وأصبح تمرا عن الكيل المسمى أو نقص.

يَبِيعُهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ . نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ . وَفِي رِوَايَةٍ قُتَيْبَةُ أَوْ كَانَ زَرْعًا . [الحائط: البستان] .

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ ح وَحَدَّثَنِيهِ سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

وَفِي رِوَايَةٍ (رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالثَّمَرِ وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ)

وَفِي رِوَايَةٍ (رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ الثَّمَرِ)

وَبَاقِي رِوَايَاتِ الْبَابِ بِمَعْنَاهُ وَفِيهَا ذِكْرُ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ وَهَذَا نُؤَخِّرُهُ إِلَى بَابِهِ .

وَأَمَّا أَلْفَاظُ الْبَابِ :

فَقَوْلُهُ : (وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ) وَفِي رِوَايَةٍ (لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ) هُمَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ ؛ الْأَوَّلُ

(الثَّمَرِ) بِالثَّمَرِ الْمُثَلَّثَةِ ؛ وَالثَّانِي (الثَّمَرِ) بِالْمُثَنَّى ، وَمَعْنَاهُ الرُّطَبُ بِالثَّمَرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ كُلُّ الثَّمَارِ

بِالثَّمَرِ الْمُثَلَّثَةِ ، فَإِنَّ سَائِرَ الثَّمَارِ يُجُوزُ بَيْعُهَا بِالثَّمَرِ ^(١) .

(١) بمعنى هل يجوز بيع التفاح بالتمر؟ نعم، بشرط التقابض، والقبض في الثمر الذي على الأشجار بالتخلية، وذلك لأن هذا الباب من أبواب الربا، وقد ذكرنا أن الأصناف الربوية المنصوص عليها ستة، اثنان "الذهب والفضة" علتها الثمنية، والأربعة "الحنطة والشعير والتمر والملح" فهذه الأصناف وغيرها علتها الطعم كما ذكرنا على الراجح من أقوال العلماء، ومنهم من يقول علتها الكيل، فإذا قلنا بعلّة الطعم، فإنما لا بد في كل نوع منها في نفس جنسه لا بد وأن يُباع بالتساوي والتقابض فيحرم فيه التفاضل ويحرم فيه النساء أي التقييط، فإذا بيع بجنس آخر مشترك معه في العلة يُشترط التقابض في المجلس ولا يجوز النساء ويجوز التفاضل، فقد قال النبي ﷺ (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْجُو كَيْفَ شِئِمُ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) مسلم،

مثل تفاح وتمر يجوز أن يبيع متفاضلاً، كأن يبيع كيلة ملح بربع كيلة قمح، يجوز ذلك ولكن بشرط التفاضل وعدم النسيئة لأن العلة واحدة وإن وقع التفاضل ومعنى التفاضل أن يكون أحدهما أكثر من الآخر.

فإن اختلفت العلة جاز التفاضل وجاز النساء، كأن تباع ربع جرام ذهب بعشرة كيلو قمح فهذا تفاضل كيلاً ووزناً ويجوز أن يكون هذا الثمن مؤجلاً ويجوز أن يكون الزرع مؤجلاً، فيجوز أن أعطيك المال الآن وتعطيني الزرع بعد ذلك، ويمكن أن أعطيك الزرع الآن وتعطيني المال بعد ذلك، فيمكن تأجيل الثمرة أو تأجيل الثمن، طالما أن العلة مختلفة.

وقد ذكرنا أن الجهل بالتساوي كالعالم بالتفاضل، فإنه إذا أراد أن يبيع ثمر نخلة أو أي شيء رطب يمكن أن يجفف، ما هو الطريق إلى تقديره وهو ما زال على النخلة، وهو يريد أن تظل على النخلة لتظل رطبة، ليأكلها رطبة؟ ليأكل أنواعاً من التمر، فوسيلته في ذلك الخرص والتقدير، فالخير ينظر في النخلة فيقول هذه النخلة سوف تعطي عندما يجفف ثمرها كيلة تمر أو سوف تعطينا عشرة أصع من التمر، وهذا وهي ما زالت على النخلة رطب، فهو إذا وزن الآن رطبها سوف تعطي خمسة عشر صاع من الرطب مثلاً لأنها لم تجفف بعد، فيخرصها ويقدرها أنها إن جففت سوف تعطي عشرة أصع من التمر، فيقول خذ عشرة أصع من التمر واتركها لي، هذه الرطب أعطت ثلاثة عشر صاع أو سبعة عشر، أعطت عشرة، فلك العشرة صاع من التمر، فهى عن ذلك رسول الله ﷺ، وذلك لأن الخرص والتقدير، لا يلزم منه التحديد والكيل، بل هذا يُظن فيه التساوي ولا يُجزم به، إنما يُجزم بتحديد الكيل، فهنا حصل جهل بالتساوي، نتيجة أن أحدهما مسمى ومحدد بالكيل والأخرى مقدرة والتي هي على النخل، فهذا الأمر لا يجوز إلا في العرايا، فالأصل فيه المنع وعدم الجواز سواء بخرصه أو بغير خرصه، إلا أنه ﷺ رخص لهم في العرايا فقط نخلة أو نخلات، فقد كان بعض أهل البساتين الأغنياء يهبونها للفقير، فيقولون للفقير إن لك ثمر هذه النخلات، فيريد هذا الفقير في الحقيقة أن يتفع بتمر ولا يشغله كثيراً أن يأكل رطباً وأخذه للرطب يكون على أحيان فمن حين لاخر يدخل البستان، فيكون هناك مصلحة للفقير في إرادته تخزين التمر عند أهله بدلاً من دخوله كل حين على صاحب البستان، ويكون هذا مصلحة لصاحب البستان حتى يكون عنده رطب، ولا ينتظر حتى يكون البستان كله تمراً وأهل صاحب البستان يريدون أيضاً أن يتفكهوا ببعض الرطب، فهناك مصلحة للطرفين، فالرسول ﷺ أذن بشرط أن يكون بالخرص والتقدير وليس بالزيادة ولا بالنقصان، فيقدر فيما دون خمسة أوسق، وهو ما دون ثلاث مائة صاع وهو تقدير الزكاة، فيمكن أن يبيع الثمر بخرصها تمراً بتقديره بدون مكسب ولا نقصان ولا زيادة ولا خسارة، فيقول له سوف تقدر هذه الرطب عندما يجف سوف يعطينا كم صاع من التمر، وسوف أعطيك هذه أصعاً، فتأخذ أنت التمر عندك في البيت تخزنه، وأنا آخذ الرطب تدريجياً لأهلي يتفعوا به، فهذه رخصة على خلاف حكم الأصل وشرطه أن يكون بخرصها تمراً.

بخلاف من هو يحتاج إلى التمر، فالآخر يستغل حاجته ويربح منه، فيقول له أبيع لك هذا الرطب بكذا تمر، فلا يلزم أن يكون بخرصها، فهذا لا يجوز سواء كان فيما دون خمسة أوسق أو أكثر.

قوله: (حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ) هُوَ بَضَمُ الحَاءِ وَآخِرُهُ نُونٌ.

قوله: (رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ)

فِيهِ دَلَالَةٌ لِأَحَدِ أَوْجِهٍ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الرُّطْبِ عَلَى النَّخْلِ بِالرُّطْبِ عَلَى الْأَرْضِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ بَطْلَانُهُ، وَيَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الرَّوَايَةَ عَلَى أَنَّ (أَوْ) لِلشَّكِّ لَا لِلتَّخْيِيرِ وَالِإِبَاحَةِ^(١)، بَلْ مَعْنَاهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِهَا بِأَحَدِ النُّوعَيْنِ وَشَكَّ فِيهِ الرَّاوي فَيَحْمِلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّمْرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي سَائِرِ الرَّوَايَاتِ.

قوله (رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ)

هُوَ يَفْتَحُ الحَاءَ وَكَسْرَ هَا، الْفَتْحُ أَشْهُرُ، وَمَعْنَاهُ بِقَدْرِ مَا فِيهَا إِذَا صَارَ تَمْرًا، فَمَنْ فَتَحَ قَالَ: هُوَ مَصْدَرٌ أَيْ اسْمٌ لِلْفِعْلِ، وَمَنْ كَسَرَ قَالَ: هُوَ اسْمٌ لِلشَّيْءِ الْمُخْرُوصِ.

قوله: (عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ)

أَمَّا (بَشِيرٌ) فَبِضْمٍ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الشَّيْنِ.

وَأَمَّا (يَسَارٌ) فَبِالْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَالسَّيْنِ مُهْمَلَةٌ.

وإنما يجوز أن يبيع هذا الثمر الذي بدا صلاحه بنقد بثمان ببال، وهم مختلفين في العلة، فطالما اختلفت الأصناف فيجوز أن يبيع نسيئة وحالاً.

فإذا كان يبيعه بشيء مطعوم، فلا بد وأن يكون بشرط التقابض في المجلس.

التقابض في الثمار بأن يتركه ويخل بينه وبينها وهو قد أخذ التفاح أو الأرز مكان الثمار أو الزرع أو أي شيء مطعوم خلاف صنف المباع، لأنهم إذا اتفقوا في العلة جاز التفاضل ولم يجز النساء بشرط التقابض، فهو يبيع كما ذكرنا كيلو تفاح بثلاثة كيلو قمح، يبيع اثنين كيلو مانجو بعشرة كيلو أرز مثلاً، فهذا جائز طالما أنه بشرط التقابض في المجلس، وتقابض كل شيء يكون بحسبه، فالصالح للنقل يكون بنقلها، وقبض الثمر بأن يخل بينه وبين الشجرة يأخذ منها ما شاء.

(١) فقولُه (رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) شك من الراوي، وتُحْمَلُ على باقي الروايات لأن رُطْبَ على النخل برُطْبَ على الأرض، فالرُطْبَ على الأرض مكيل والرُطْبَ على النخل بالحرص والتخمين، فلا يُعلم التساوي.

وَهُوَ بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ الْمَدَنِيُّ الْأَنْصَارِيُّ الْحَارِثِيُّ مَوْلَاهُمْ.
قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ هُوَ بِأَخِي سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ: كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا فَقِيهًا قَدْ أَدْرَكَ عَامَّةَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ.

وَقَوْلُهُ: (مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ) يَعْنِي بَنِي حَارِثَةَ وَالْمُرَادُ بِالْأَنْصَارِ الْمُحَلَّةَ.
وَقَوْلُهُ: (عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) أَيِ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ.
ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَهُمْ فَقَالَ: مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ.
وَالْبَعْضُ يُطْلَقُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ.

وَ (حَثْمَةَ) بِنْتُ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانَ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ، وَاسْمُ أَبِي حَثْمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَاعِدَةَ وَقِيلَ عَامِرُ بْنُ سَاعِدَةَ، وَكُنْيَةُ سَهْلٍ أَبُو يَحْيَى وَقِيلَ أَبُو مُحَمَّدٍ، تُوفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ سِنِينَ.

قَوْلُهُ: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ)

فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَنْوَاعٌ مِنْ مَعَارِفِ عِلْمِ الْإِسْنَادِ وَطَرَقَهُ:
مِنْهَا؛ إِنَّهُ إِسْنَادٌ كُلُّهُ مَدَنِيُونَ وَهَذَا نَادِرٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِخِلَافِ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ فَإِنَّهُ كَثِيرٌ، قَدْ مَنَاهُ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ أَوَائِلِ هَذَا الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا بَيَانُهُ.

وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَنْصَارِيِّينَ مَدَنِيِّينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَهَذَا نَادِرٌ جِدًّا وَهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَبَشِيرٌ وَسَهْلٌ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ: سُلَيْمَانُ. يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ وَقَوْلُهُ: يَحْيَى. وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُولِ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا بَيَانُ فَائِدَةِ قَوْلِهِ: (يَعْنِي) وَقَوْلُهُ: (وَهُوَ) وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعِ

فِي الرَّوَايَةِ بَيَانٌ تَسْبِيحًا بَلْ اِقْتَصَرَ الرَّاوي عَلَى قَوْلِهِ: (سُلَيْمَانُ وَيَحْيَى) فَأَرَادَ مُسْلِمٌ بَيَانَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى مَا سَمِعَهُ مِنْ شَيْخِهِ فَقَالَ: (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ) فَحَصَلَ الْبَيَانُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ مَنْسُوبَةٍ إِلَى شَيْخِهِ.

وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِضَبْطِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَنْسَابِ وَهُوَ بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ وَالْقُعْنُبِيُّ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ.

وَمِنْهَا أَنَّ فِيهِ رِوَايَةً تَابِعِيٍّ عَنْ تَابِعِيِّ وَهُوَ يَحْيَى عَنْ بَشِيرٍ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَظَائِرُهُ فِي الْحَدِيثِ كَثِيرَةٌ فَهُوَ مِنْ مَعَارِفِهِمْ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ (عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ)

فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ ثِقَاتٍ جَازَ أَنْ يَحْذِفَ بَعْضَهُمْ وَيُرْوِي عَنْ بَعْضٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَذَا وَتَفْصِيلُهُ مَبْسُوطًا فِي الْفُصُولِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ)

الذَّاكِرُ هُوَ الثَّقَفِيُّ الَّذِي هُوَ فِي دَرَجَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا لِأَنَّهُ قَدْ يُغْلَطُ فِيهِ بَلْ قَدْ غُلِطَ فِيهِ.

قَوْلُهُ: (غَيْرَ أَنَّ إِسْحَاقَ وَابْنَ مَثْنَى جَعَلَا مَكَانَ الرَّبَا الزَّيْنِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: الرَّبَا)

يَعْنِي أَنَّ ابْنَ أَبِي عُمَرَ رَفِيقَ إِسْحَاقَ وَابْنَ مَثْنَى قَالَ فِي رِوَايَتِهِ: (ذَلِكَ الرَّبَا) كَمَا سَبَقَ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

وَأَمَّا إِسْحَاقُ وَابْنُ مُثَنَّى فَقَالَا: (ذَلِكَ الزَّيْنُ) وَهُوَ يَفْتَحُ الزَّايَّ وَإِسْكَانَ الْمُوَحَّدَةَ وَبَعْدَهَا نُونٌ، وَأَصْلُ الزَّيْنِ الدَّفْعُ، وَيُسَمَّى هَذَا الْعَقْدُ مُزَابَنَةً لِأَنَّهُمْ يَتَدَافَعُونَ فِي مُحَاصِمَتِهِمْ بِسَبَبِهِ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ وَالْخَطَرِ^(١).

قوله: (مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ) بِالْحَاءِ.

قوله: (عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ)

قَالَ الْحَاكِمُ: أَبُو أَحْمَدَ أَبُو سُفْيَانَ هَذَا يَمْنُ لَا يُعْرَفُ إِسْمُهُ، قَالَ: وَيُقَالُ: مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، وَابْنُ أَبِي أَحْمَدَ هُوَ مَوْلَى لِبَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، يُقَالُ: كَانَ لَهُ انْقِطَاعٌ إِلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ مَدَنِي ثِقَةٌ.

قوله: (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ) هِيَ جَمْعُ وَسْقٍ يَفْتَحُ الْوَاوُ وَيُقَالُ: بِكَسْرِهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ.

وَيُقَالُ فِي الْجُمُعِ أَيْضًا: أَوْسَاقٌ وَأَوْسُقٌ.

قَالَ الْهَرَوِيُّ: كُلُّ شَيْءٍ حَمَلْتَهُ فَقَدْ وَسَقْتُهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَسْقُ ضَمُّ الشَّيْءِ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ. وَأَمَّا قَدْرُ الْوَسْقِ فَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ الْبَغْدَادِيِّ^(٢).

(١) فهو في الأصل مبني على المخاطرة، وذلك بأن يشتري الثمار على النخل أو على الأشجار بتقدير جُرَافِي يَجْرُصُونَهُ وَيَقْدِرُونَهُ، لكن قد يقع تفاوت عند التطبيق العملي عند نزول هذه الثمار، فتكثر الخصومة، فكل واحد منهم يدفع الآخر عن هذا الثمر ويريد أن يأخذ منه، فسميت مزابنة.

(٢) التقدير بالأرطال البغدادية هو في زمن الإمام النووي، الآن يختلف حسب الشيء المقدر، والأشياء اليوم تقدر وزناً، لكن هو في الجملة يحتاج إلى معرفته لأمر الزكاة ولأمر النصاب ولأجل زكاة الفطر ومعرفة قدر المخرج، ولأجل تقدير مسألة العرايا، فأصل الصاع أربعة أمداد، والمد مليء كفي الرجل المتوسط وهو منقول، وأفضل طريقة لذلك البحث في الآثار التاريخية الموجودة، لأن هناك تفاوت ضخيم جداً بين العلماء في تقدير الصاع، ولذلك نقول أن الأفضل البحث في الآثار التاريخية المنقولة عن الأجيال السابقة في قدر هذا الصاع والاحتياط في ذلك أولى، والتفاوت الكبير بين العلماء مرده إلى اختلاف ما نُقِلَ من ذلك ولذلك قلنا بالأحوط في هذا الباب، وكذلك بما نُقِلَ إلينا صاع ذكر أصحابه أنهم أخذوه عن آبائهم وأجدادهم بأسانيد ذكروها وإن كانت لا تعلم تفاصيل هذه الأسانيد ولا رجالها، ولكن أكثرهم أخذها عن آبائهم عن أجدادهم، يُقدر صاع الأرز بنحو [٢,٨٠٠] كيلوجرام، ويُقدر المد بنحو [٠,٧٠٠]

وَأَمَّا (الْعَرَايَا) فَوَاحِدَتَهَا عَرِيَّةٌ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ كَمَطِيَّةٍ وَمَطَايَا وَضَحِيَّةٍ وَضَحَايَا مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّعَرِّيِّ وَهُوَ التَّجَرُّدُ لِأَنَّهَا عَرِيَّتٌ عَنْ حُكْمِ بَاقِي الْبُسْتَانِ.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَالْجُمْهُورُ: وَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٌ.

وَقَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ: فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٌ مِنْ عَرَاهُ يَعْرُوهُ إِذَا أَتَاهُ وَتَرَدَّدَ إِلَيْهِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَتَرَدَّدُ إِلَيْهَا.

وَقِيلَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتَخَلِّي صَاحِبَهَا الْأَوَّلَ عَنْهَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ نَخْلِهِ، وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا تَبَاعَ بِخَرَصِهَا) فِيهِ تَحْرِيمُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالثَّمَرِ وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ كَمَا فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الزَّنْوَ وَهُوَ الْمُخَاصَمَةُ وَالْمُدَافَعَةُ.

وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالثَّمَرِ فِي غَيْرِ الْعَرَايَا وَأَنَّهُ رِبَاً^(١).

وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّيْبِ.

وَأَجْمَعُوا أَيْضًا عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحِنْطَةِ فِي سَنَبُلِهَا بِحِنْطَةٍ صَافِيَةٍ^(٢) وَهِيَ الْمُحَاقَلَةُ مَاخُودَةٌ مِنَ الْحَقْلِ وَهُوَ الْحَرْثُ وَمَوْضِعُ الزَّرْعِ.

وَسَوَاءٌ عِنْدَ جُمْهُورِهِمْ كَانَ الرُّطَبُ وَالْعِنَبُ عَلَى الشَّجَرِ أَوْ مَقْطُوعًا^(٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ مَقْطُوعًا جَازَ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ^(١) مِنَ الْيَابِسِ.

جرام، ويقل القمح عن ذلك من جهة الوزن، هذا بالنسبة إلى قدر الصاع وهو حجم معروف عندهم، وهناك تقديرات أخرى غير ذلك، والأمر فيه اجتهاد، وكما ذكرت الأقرب في التقدير ما ذكرنا.

(١) وذلك لعدم العلم بالتماثل كما ذكرنا.

(٢) لأن الحنطة في السنابل لها تقدير، فكيف نعرفها إذا درست، ونزع منها القشر، فسوف يكون أمراً تقديرياً لا بكيلاً مسمى، فيكون العلة هنا عدم العلم بالتساوي.

(٣) فمن الممكن أن يقطعوا الرطب ويُنزلوه من على النخل مقطوعاً على الأرض ولكن سوف يجف فيتغير حسب الحال وحسب درجة الجفاف.

وَأَمَّا الْعَرَايَا فَهِيَ أَنْ يَخْرُصَ الْخَارِصُ نَخْلَاتٍ فَيَقُولُ: هَذَا الرُّطْبُ الَّذِي عَلَيْهَا إِذَا يَسَّ تَجِيءُ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرَةِ مَثَلًا، فَيَبِيعُهُ صَاحِبُهُ لِإِنْسَانٍ بِثَلَاثَةِ أَوْسُقٍ تَمْرًا، وَيَتَقَابَضَانِ فِي الْمَجْلِسِ، فَيُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي التَّمْرَ وَيُسَلِّمُ بَائِعُ الرُّطْبِ الرُّطْبَ بِالتَّخْلِيَةِ. وَهَذَا جَائِزٌ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَلَا يَجُوزُ فِيمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. وَفِي جَوَازِهِ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحُّهُمَا لَا يَجُوزُ (٢)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمَ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ وَجَاءَتْ الْعَرَايَا رُخْصَةً. وَشَكُّ الرَّائِي فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونِهَا فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِالْيَقِينِ وَهُوَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَبَقِيََتِ الْخَمْسَةُ عَلَى التَّحْرِيمِ. وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الرُّطْبِ وَالْعِنَبِ مِنَ الثَّمَارِ. وَفِيهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ. وَقَوْلٌ إِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالرُّطْبِ وَالْعِنَبِ. هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي الْعَرِيَّةِ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَآخَرُونَ. وَتَأَوَّلَهَا مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى غَيْرِ هَذَا وَظَوَّاهُ الْأَحَادِيثُ تَرَدُّدًا وَإِلَهُمَا.

١٥ - بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا تَمْرًا.

(١) أي كيل بكيل، ولكن في الحقيقة قد سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عن بيع الرطب بالتمر، فعَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيْتَقَصُّ إِذَا يَسَّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ، (كس) ٤٥٤٦ [قال الألباني]: صحيح.. فلا يجوز بيعه لأنه ينقص فكيف نقول بالمماثلة هنا، فالرطب المكيل له قدر معين، فإذا بعته بقلدر مماثل من التمر من نفس الجنس، ففي الحقيقة هذا تفاضل وليس بمماثلة. (٢) لأن الراوي شك (رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة - يشك داود قال خمسة أو دون خمسة) فلما شك أخذنا الأصل في المنع وهو التحريم وبقي ما دون خمسة أوسق جائزة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَتَمَرَتَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ». [أَبْر: لقح].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَالْفَظُّ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتَرَى أَصُولُهَا وَقَدْ أُبْرَتْ فَإِنْ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أُبْرَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا أَمْرٍ أُبْرَ نَخْلًا ثَمَّ بَاعَ أَصْلُهَا فَلِلَّذِي أُبْرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ». وَحَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمَيْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤْبَرَتْ فَتَمَرَتَهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

قوله ﷺ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَتَمَرَتَهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: أَبْرَتِ النَّخْلَ أَبْرَتَهُ أَبْرًا بِالتَّخْفِيفِ كَأَكَلْتَهُ أَكْلًا، وَأَبْرَتَهُ بِالتَّشْدِيدِ أَبْرَةً تَأْبِيرًا كَعَلَّمْتَهُ أَعْلَمَهُ تَعْلِيمًا.

وَهُوَ أَنْ يَشُقَّ طَلْعُ النَّخْلَةِ لِيَدُرَّ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ طَلْعِ ذَكَرِ النَّخْلِ^(١)، وَالْإِبَارُ هُوَ شِقُّهُ سِوَاءَ حَطِّ فِيهِ شَيْءٍ أَوْ لَا.

وَلَوْ تَأَبَّرَتْ بِنَفْسِهَا أَيْ تَشَقَّقَتْ فَحُكِّمَهَا فِي الْبَيْعِ حُكْمُ الْمُؤَبَّرَةِ بِفِعْلِ الْأَدْمِيِّ، هَذَا مَذْهَبُنَا^(٢).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْإِبَارِ لِلنَّخْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الثَّمَارِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ^(٣).

(١) النخل فيه ذكور وإناث، وعملية التلقيح ربما لا تتم بمجرد الريح في الأغلب، فتحتاج إلى أن يوضع من طلع النخل الذكر في طلع النخلة الأنثى ليتم التلقيح وتكوين جنين النخل أي الثمار بعد ذلك، فهذا معنى التأبير، فهذا الذي كان النبي ﷺ رأى أنها لو لم تؤبر لأنتجت، فلما لم تنتج، فعن أنس أن النبي ﷺ مرَّ بِقَوْمٍ يَلْقَحُونَ فَقَالَ «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ». قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ «مَا لِنَخْلِكُمْ». قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» مسلم.

(٢) وهذا ظاهر لأنه قال (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبْرَتْ) فهذه الرواية أطلق (أَبْرَتْ) سواء أبرها هو أو أبرتها الريح بأي طريقة كانت.

(٣) لأن النبي ﷺ قد بين أنه إنما نهى عن رأيٍ قد رآه وليس أمراً تشريعياً، والرسول ﷺ إنما بين لنا بكلامه أن هذا رأي رآه، وإلا فالأصل في كل كلام النبي ﷺ أنه للتشريع لأن الله قال (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) وهكذا فعل الصحابة فقد حملوا أمره ﷺ في النهي عن التأبير على التشريع حتى بين لهم أنه رأي رآه، فطالما أن الرسول ﷺ لم يبين لنا أن هذا من أمور الدنيا التي نحن أعلم بها، فلا بد وأن يكون على الأصل وهو التشريع وهو أن الرسول ﷺ يبين لنا عن الله ﷻ، فما سكت عنه ﷺ فهو تشريع، وما بين لنا أنه تشريع فهو تشريع وما أخبرنا أنه من شؤون الدنيا وأنها أعلم به، وقد رجع ﷺ عن قوله الذي قاله بعد أن بين أنه من أمور الدنيا، فهذا هو الذي لا يلزمنا فيه أن نأخذ بما رأى ﷺ فيه، ولم نرى مسألة ظل فيها النبي ﷺ على الأمر وهي من أمور الدنيا، ولم نعلم مسألة رجع فيها عن الأمر إلا مسألة التأبير، والذي يظهر أنه امتنع ﷺ بعد قوله (أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ) عن أن يشير عليهم بأمر إلا أن يكون مينا كما قال لبريرة شافعا أن ترجع لمغيث فقال «يَا بَرِيرَةُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ زَوْجُكَ وَأَبُو وَلَدِكَ». فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي بِذَلِكَ قَالَ «لَا إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ»، فدل ذلك على ما ذكرنا من أن الأصل في أقواله وأفعاله ﷺ التشريع، وأن ما سكت عنه فهو أمر ديني وإن كان في أمر الدنيا فالمقصود أنه يرتب أمور الدنيا بالدين وإلا (أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ) معناه تفاصيل التجارات والصناعات والزراعات وما يصلح وما لا يصلح، وإلا فكل أبواب المعاملات هي من أمور الدنيا، فمن يحتج بحديث (أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ) على عدم لزوم قول النبي ﷺ في

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ بَيْعِ النَّخْلَةِ الْمُبِيعَةِ بَعْدَ التَّأْيِيرِ وَقَبْلَهُ، هَلْ تَدْخُلُ فِيهَا الثَّمَرَةُ عِنْدَ إِطْلَاقِ بَيْعِ النَّخْلَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلثَّمَرَةِ بِنَفْيٍ وَلَا إِبْتَاتٍ؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَالْأَكْثَرُونَ:

إِنْ بَاعَ النَّخْلَةَ بَعْدَ التَّأْيِيرِ فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْتِ النَّخْلَةَ بِثَمَرَتِهَا هَذِهِ.

وَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ التَّأْيِيرِ فَتَمَرَّتْهَا لِلْمُشْتَرِي، فَإِنْ شَرَطَهَا الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ جَازَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ شَرْطُهَا لِلْبَائِعِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ لِلْبَائِعِ قَبْلَ التَّأْيِيرِ وَبَعْدَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: هِيَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّأْيِيرِ وَبَعْدَهُ ^(١).

فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ فَأَخَذُوا فِي الْمُؤَبَّرَةِ بِمَنْطُوقِ الْحَدِيثِ ^(٢) وَفِي غَيْرِهَا بِمَفْهُومِهِ ^(٣) وَهُوَ دَلِيلُ الْخِطَابِ وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَهُمْ.

أُمُورُ الْمَعَامَلَاتِ هُوَ ضَالٌ مُضِلٌّ بَلْ رُبِمَا كَانَ مُنَاقِقًا ذَنْدِيقًا وَرُبِمَا صَارَ مُرْتَدًّا، كَمَا لَوْ أَنْكَرَ مِثْلًا تَحْرِيمَ الرِّبَا وَبِزَعَمِ أَنَّهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا.

(١) قول الشافعي هو أصح الأقوال وأسعدها بالحديث.

(٢) وهو قوله ﷺ: (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَثَرَتْ فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)، فإذا لم تؤبر فثمرتها ليست للبائع، إذا هي للمشتري، إلا أن يشترطها البائع، والمسلمون عند شروطهم.

والمنع من أن يشترطها البائع لنفسه ليس عليه دليل؛ لأن المشتري اشترط على نفسه أن ثمره هذا العام حتى وإن كان البائع لم يؤبرها، لكنه اشترطها وقد قال ﷺ "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" وفي رواية: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) ((خمس ج ٣ ص ٩٢، (ش) ٢٢٠٢٢، (هق) ١٤٢١٢، انظر الصحيحة: ٢٩١٥) "إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" ((ت) ١٣٥٢، (طب) ج ١٧ ص ٢٢ ح ٣٠، (هق) ١١٢١٢، (د) ٣٥٩٤، وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٣٠٣).

(٣) وهو مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب، فحين يُعْلَقُ الْحُكْمُ عَلَى وَصْفٍ مُعَيَّنٍ وَيُظْهِرُ أَنَّهُ وَصْفٌ مُؤَثِّرٌ وَلَيْسَ وَصْفًا طَرْدِيًّا جَاءَ عَرْضًا، فَمَنْطُوقُ الْكَلَامِ هُوَ التَّعْلِيقُ عَلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ، وَعِنْدَ انْتِفَاءِ ذَلِكَ الْوَصْفِ يُفْهَمُ خِلَافُ الْحُكْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي انْتَفَى فِيهَا الْوَصْفُ، فَهَذَا قَوْلُ (مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَثَرَتْ فَتَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ) مفهوم المخالفة "مَنْ بَاعَ نَخْلًا لَمْ يُؤْبَرْ" لِأَنَّ وَصْفَ التَّأْيِيرِ وَصْفٌ لَهُ مَعْنَى مُؤَثِّرٌ فِي

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَأَخَذَ بِمَنْطُوقِهِ فِي الْمُؤَبَّرَةِ وَهُوَ لَا يَقُولُ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ ^(١) فَالْحَقَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ بِالْمُؤَبَّرَةِ.

استحقاق البائع هذه الثمرة لأنه قد بذل فيها جهداً وصنعها لنفسه وأراد أن تكون ثمرةً صالحة، وكونه قد بذل فيها مجهوداً وأرادها لنفسه دليل على أن الأصل أنها ملكه، فيفهم من ذلك من مفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن قد أبرها، فالذي سوف يتولى الجهد من التأبير فهو المشتري، فهذا معنى دليل الخطاب، وهو حجة عند الجمهور.

(١) أي أنه لا يعمل بالمفهوم، والصحيح العمل بالمفهوم لأن النبي ﷺ أقرَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فهمه للآية في قوله تعالى (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا)، فعن يعلَى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ «صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» مسلم، فالآية دلت على تعليق القصر بإن خفتهم، فهذا الشرط وهو وصف مؤثر، فدل ذلك على اعتبار ذلك المفهوم، لولا المنطوق الذي هو أقوى منه وهو قوله (صَدَقَ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ) فأقره على ذلك الفهم وهو أن الأمر معلق على (إن خفتهم) لولا ما ورد من دليل آخر بعده وهو أن الله تصدق به علينا.

وكذلك ما استدل به النبي ﷺ في قوله (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ، أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) فعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: لما توفيَّ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكْفِنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بَثُوبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا خَيْرُنِي اللَّهُ فَقَالَ: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ، أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ قَالَ إِنَّهُ مُنَاقِقٌ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) مسلم، فدل ذلك على أنه يُعمل بالمفهوم ومنه مفهوم العدد ما لم يرد ما يدل على بطلانه.

وهذا دليل على أن المفهوم دليل معتبر، لكن هناك ما هو أقوى منه وهو المنطوق، فلو قال (لا تستغفر) فقد نهاه، ولكن قال له (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) قد يفهم منها أنك إن زدت على سبعين، فقد يتغير الحكم، مع أن هذا قد سبق من أجل التكثير وهو مستعمل عند العرب كثيراً لا يريدون العدد بالضبط ومع ذلك استعمله النبي ﷺ ونزل عليه النهي الصريح.

والحنفية يحتجون بهذه القصة أيضاً يقولون دل على عدم العمل بالمفهوم، ونحن نقول لا، بل قد عمل بالمفهوم حتى جاء النهي الصريح، فكان اجتهاده ﷺ مبنيًا على العمل بالمفهوم حتى يعارضه ما يخالفه مما هو أقوى منه، وليس أنه كان منها عنه من البداية.

ومثل مفهوم الشرط مفهوم الوصف - الصفة - ومفهوم العدد ومفهوم الغاية وغيره من أنواع المفاهيم، فهم معمول بهم عند الأكثر إلا مفهوم اللقب فهو غير معمول به عند العلماء كافة، مثل لو قلت "جاء

وَاعْتَرَضُوا عَلَيْهِ بِأَنَّ الظَّاهِرَ يُخَالِفُ الْمُسْتَتِرَ فِي بَيْعِ حُكْمِ التَّبَعِيَّةِ فِي الْبَيْعِ كَمَا أَنَّ الْجَنِينَ يَتَّبِعُ الْأُمَّ فِي الْبَيْعِ وَلَا يَتَّبِعُهَا الْوَلَدُ الْمُتَفَصِّلُ (١).

وَأَمَّا إِبْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَوْلُهُ بَاطِلٌ، مَنَابِذُ لَصْرِيحِ السُّنَّةِ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ (٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنْ ابْتِئَاعَ عَبْدًا فَمَالَهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)

هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحُكْمَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ، وَلَمْ تَقَعْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فَسَالِمٌ ثِقَةٌ بَلْ هُوَ أَجَلٌ مِنْ نَافِعٍ، فزِيَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ، وَقَدْ أَشَارَ النَّسَائِيُّ وَالِدَارَقُطْنِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ نَافِعٍ، وَهَذِهِ إِشَارَةٌ مَرْدُودَةٌ (٣).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِمَالِكَ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَلَكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا مَلَكَهُ، لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.

أحمد "فلا يعني أن محمداً لم يأتي، فهذا يسمى مفهوم لقب، وهو أضعف أنواع المفاهيم وهو لا يعتد به عند عامة أهل العلم.

(١) لأن المؤبر قد ظهر أما غير المؤبر فما زال في بطن النخلة.

(٢) لماذا لم يقال على من خالف الحديث مثل ابن أبي ليلى في مسألة تأبير النخل أنه مبتدع؟ لأنه ربما كان معذوراً، فالقول بدعة وباطل ولا يلزم أن كل من قال به مبتدعاً أو ضالاً، وذلك لأن أهل العلم المعروف عنهم العدالة والأمانة والديانة يجب إحسان الظن بهم، وكما يقال في شروط التكفير وموانعه يقال كذلك في التبديع والتفسيق والحكم بالنفاق وغيره، ولا بد أن يُراعى ذلك فيمن عُرِفَ عنه الصلاح، وعُرِفَ عنه الديانة، وحمل أمر المسلم على السلامة هو الأصل، فإذا لم يبلغه الحديث، فقد قلنا أن القول باطل وفي نفس الوقت لم نبذ ذلك القائل لأنه من الفقهاء المعروفين المشهورين بالأمانة والعدالة والديانة، وهو من أئمة أهل العلم والسنة.

(٣) أن هذه ليست مخالفة، فهناك فرق بين أن يروي الثقة مخالفاً لمن هو أوثق منه - وعندهم أن نافع أحفظ في ابن عمر من سالم، مع أن سالم هو ابن عبد الله بن عمر، وإنما سالم أجل منه من ناحية منزلته ومكانته، فنافع مولى ابن عمر وسالم ابنه - وبين أن يروي ما لم يرويه غيره، بل هو في الحقيقة موافق للأصل الذي رواه غيره وليس مخالفاً، فالصحيح أنها زيادة مقبولة، ولذلك قال (وقد أشار النسائي والدaraqطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ شَيْئًا أَصْلًا.
وَتَأْوَلَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ يَدَ الْعَبْدِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ، فَأُضِيفَ ذَلِكَ
الْمَالُ إِلَى الْعَبْدِ لِإِلْخِتِصَاصِهِ وَالْإِنْتِفَاعِ لَا لِلْمِلْكِ كَمَا يُقَالُ جَلَّ الدَّابَّةُ وَسَرَّجَ الْفَرَسُ^(١)،
وَالْإِذَا بَاعَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فَذَلِكَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُتَبَاعُ فَيَصِحَّ، لِأَنَّهُ
يَكُونُ قَدْ بَاعَ شَيْئَيْنِ الْعَبْدَ وَالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ بِشَمَنِ وَاحِدٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ.
قَالَا: وَيَشْتَرِطُ الْإِحْتِرَازُ مِنَ الرِّبَا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ الْمَالُ دَرَاهِمَ لَمْ يَجْزُ بَيْعُ الْعَبْدِ وَتِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِدَرَاهِمٍ، فَكَذَا إِنْ كَانَ
دَنَانِيرَ لَمْ يَجْزُ بَيْعُهَا بِذَهَبٍ وَإِنْ كَانَ حِنْطَةً لَمْ يَجْزُ بَيْعُهَا بِحِنْطَةٍ^(٢).
وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ دَرَاهِمَ وَالثَّمَنُ دَرَاهِمَ، وَكَذَلِكَ فِي جَمِيعِ
الصُّوَرِ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ. قَالَ: وَكَأَنَّهُ لَا حِصَّةَ لِلْمَالِ مِنَ الثَّمَنِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِلْأَصَحِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إِذَا بَاعَ الْعَبْدُ أَوْ الْجَارِيَةَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ لَمْ
تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ بَلْ تَكُونُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُتَبَاعُ، لِأَنَّهُ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: تَدْخُلُ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَدْخُلُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ.

(١) وهذا ظاهر والله أعلم، أن من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه، فماله معناه الذي في يده فالإضافة هنا لا تستلزم الملكية، وهذا ظاهر والله أعلم، بدليل أنه ملك أخذ هذا المال، فلو كان ملكاً للعبد لانتقل مع العبد، فالصحيح أنه قد جعله للبائع، دل ذلك على أنه ماله.
(٢) الصحيح أنه يمكن أن يقول له هذا العبد معه ثلاثون درهماً، أعطيك ثلاثين درهماً والعبء بسبعين، فتلائين أمام الثلاثين فهنا قد فصل الصفقة، بخلاف ما إذا قال العبد وما معه لأن هذا يُقَسِّطُ على أجزاء الثمن، فيترتب على ذلك عدم التساوي، وهي مسألة مد عَجْوَةٍ ودرهم بمد عَجْوَةٍ أو بمُدَيْنٍ أو بدرهمين، فهي أصناف ربوية إذا بيعت صفقة، بمعنى صنفين ربويين، أو صنف ربوي وغيره، بنفس جنس الصنف الربوي في المقابل، إذا بيع صفقة ولم يُقَسِّم ولم يُفَصَّل، فيترتب على ذلك أن كل جزء من أجزاء الثمن قد أخذ قسطاً من أجزاء المبيع المشترك، فيؤدي إلى عدم التساوي في الصنف الربوي.

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ وَلَا غَيْرُهُ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلِأَنَّ اسْمَ الْعَبْدِ لَا يَتَنَوَّلُ الثِّيَابَ ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٦ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة

وَبَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدْوِ صِلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السُّنَيْنِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهُ وَلَا يُبَاعَ إِلَّا بِالْذِّتَارِ وَالذَّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطْعَمَ وَلَا تَبَاعَ إِلَّا بِالذَّرْهَمِ وَالذِّتَارِ إِلَّا الْعَرَايَا.

(١) هذا الأمر مبني على العرف أيضاً، لأن المعروف كالمشروط، فلو كان يبيع العبد بشيابه، لا يلزم تجريده منها، ولا شك في لزوم ستر العورة، ولكن من يقول أنه لا تدخل الملابس التي تستر العورة يقول يذهب فيعطيه ثياب من عنده، ويرجع بالثياب التي كان يستتر بها، فلا يجوز كشف عورة عبد ولا أمة من أجل أنه باعه دون أن يعطيه، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الأمر مبني على العرف في ذلك، فإذا كان عرف الناس أنهم كانوا يبيعون العبيد بشيابه فهذا كالمشروط، فكأنه اشترطه المشتري أن يبيعه بثوب، وإلا فإذا أطلقوا ولم يكن هناك عرف، فما ذكره عن أصحابهم أنه الأصح هو الأصح.

قَالَ عَطَاءٌ فَسَرَّ لَنَا جَابِرٌ قَالَ أَمَّا الْمُخَابِرَةُ فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيُنْفِقُ فِيهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ. وَزَعَمَ أَنَّ الْمَزَابَنَةَ يَبِيعُ الرُّطْبَ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا. وَالْمُحَاقِلَةَ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِي أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقِلَةِ وَالْمَزَابَنَةِ وَالْمُخَابِرَةِ وَأَنْ تَشْتَرِيَ النَّخْلَ حَتَّى تَشْقِيَهُ - وَالْإِشْقَاقُ أَنْ يَحْمَرَ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ - وَالْمُحَاقِلَةُ أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ وَالْمَزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْمُخَابِرَةُ الثَّلَاثُ وَالرُّبْعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ. قَالَ زَيْدٌ قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَزَابَنَةِ وَالْمُحَاقِلَةِ وَالْمُخَابِرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَشْقَى. قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا تَشْقَى قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغَبَرِيِّ - وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ - قَالَا حَدَّثَنَا حِمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقِلَةِ وَالْمَزَابَنَةِ وَالْمُعَاوِمَةِ وَالْمُخَابِرَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ السَّنِينَ هِيَ الْمُعَاوِمَةُ (١) - وَعَنِ الثَّنِيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.

[الثنيا: الاستثناء؛ المحاقلة: هي المزارعة على نصيب معلوم؛ المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع؛ المزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً وبيع العنب بالزبيب كيلاً؛ السنين:

(١) أي يبيعهما عاماً بعد عام.

بيع ما تحمله الشجرة سنة أو أكثر؛ العرايا: الرطب أو العنب على الشجر؛ المعاومة: بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعدا قبل أن تظهر ثماره].
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ غَيْرُ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ بَيْعَ السِّنِينَ هِيَ الْمَعَاوِمَةُ .
وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا رِجَالُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عِطَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ الشَّرِّ حَتَّى يَطِيبَ .

أَمَّا الْمُحَاقَلَةُ وَالْمُزَابَنَةُ وَبَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدْوِ صِلَاحِهَا فَسَبَقَ بَيَانُهَا فِي الْبَابِ الْمَاضِي .
وَأَمَّا (الْمُخَابَرَةُ) فَهِيَ وَالْمُزَارَعَةُ مُتَقَارِبَتَانِ وَهُمَا الْمُعَامَلَةُ عَلَى الْأَرْضِ بِبَعْضٍ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنَ الزَّرْعِ كَالثُلُثِ وَالرُّبْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ الْمَعْلُومَةِ .
لَكِنْ فِي الْمُزَارَعَةِ يَكُونُ الْبَذْرُ مِنْ مَالِكِ الْأَرْضِ، وَفِي الْمُخَابَرَةِ يَكُونُ الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ .
هَكَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَيْرِهِمْ: هُمَا بِمَعْنَى ^(١) .
قَالُوا: وَالْمُخَابَرَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْخَبَرِ وَهُوَ الْأَكْثَارُ أَيْ الْفَلَاحِ . هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ .
وَقِيلَ: مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْخَبَارِ وَهِيَ الْأَرْضُ اللَّيِّنَةُ .
وَقِيلَ: مِنَ الْخُبْرَةِ وَهِيَ النَّصِيبُ وَهِيَ بِضَمِّ الْحَاءِ .
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هِيَ النَّصِيبُ مِنْ سَمَكٍ أَوْ لَحْمٍ، يُقَالُ: تُخْبِرُوا خَبْرَةً إِذَا اشْتَرَوْا شَاةً فَذَبَحُوهَا وَاقْتَسَمُوا لَحْمَهَا .

(١) وهذا هو الصحيح، أن المخابرة والمزارعة بمعنى واحد.

وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: مَاخُودَةٌ مِنْ خَيْرٍ لِأَنَّ أَوَّلَ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ كَانَ فِيهَا ^(١).

وَفِي صِحَّةِ الْمَزَارَعَةِ وَالْمُخَابَرَةِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ لِلْسَّلَفِ وَسَنُوضِّحُهُ فِي بَابِ بَعْدِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ^(٢).

(١) أصحها من الخبر أي النصيب، لأنها أقرب إلى التفسير من المخابرة أي نصيب من الزرع، والمزارعة قريبة المعنى، دون فرق بين أن يكون البذر من مالك الأرض أو من العامل فكلاهما جائز.

(٢) وفي الحقيقة فإن مسلم جمع طرق هذا الحديث أحسن جمع يحتاج إليه كل مجتهد أن ينظر في مجموع الروايات ليعرف حقيقة النهي، لأن الروايات المختلفة أدت إلى اختلاف أنظار العلماء بناء على ما بلغ كل واحد منهم، وهذا الجمع الذي أطلنا بقراءته، جمع مسلم فيه جميع الروايات، ليعلم نص النبي ﷺ، فما حدث من فهم لبعض أهل العلم في ذلك هو الذي أدى إلى الاختلاف لأنهم رَوَوْا بالمعنى، ولو جمعنا الروايات، علمنا ما قصد به النهي:

فالنهي عن المخابرة والمزارعة بالثلث والربع إما أن ذلك كان على سبيل الكراهة وأن الأفضل أن يُزرعها أخاه، أو أن يمنحها له دون أن يأجرها مطلقاً سواء كان بالدرهم والدنانير أو بنسبة منها، وعلى هذا تحمل الروايات (نهي ﷺ عن كراء الأرض) فالنهي هنا ليس للتحريم، هو للكراهة في أحوالهم الأولى، التي كان الصحابة رضي الله عنهم في شدة حال، وكان يُرغبهم ﷺ في أن يتصدقوا بالفضل مثل قوله ﷺ "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ ظَهَرَ، فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ، فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ"، (د) ١٦٦٣ [قال الألباني]: صحيح، وقال أيضاً "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْهَا فَإِنْ لَمْ يُزِرْهَا فَلْيُزِرْهَا أَخَاهُ"، وقال «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْهَا أَوْ لِيُزِرْهَا»، وقال «مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلٌ أَرْضٌ فَلْيُزِرْهَا أَوْ لِيُزِرْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» ونهى عن كرائها، وهذا شامل للكراء بالدرهم والدنانير، فيكون الأفضل له خصوصاً عند شدة الحال، خصوصاً عندما يكون عنده فضل فليعده على من لا ظهر له، وليس النهي على سبيل التحريم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.

أما المخابرة على الثلث وعلى الربع، فهذا قد فهمه بعض من روى الحديث عاماً حاملاً النهي الذي نهى النبي ﷺ على جميع الصور التي يتعاملون بها، والحقيقة أن المتأمل يجد أن الرسول ﷺ سألهم كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فذكروا له صورة معينة فقالوا (نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ [أي على ما ينبت حول الجدول، فيقول هذا الجدول سأخذ ما حوله، ولك أنت الباقي، فهي ليست نسبة محدودة معلومة] أو الأَوْسُقِ [المحددة سلفاً] مِنَ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ) فنهاهم النبي ﷺ عن هذه المزارعة الفاسدة فقال ﷺ «فَلَا تَفْعَلُوا أَرْضَ عَوْهَا أَوْ أَرْضَ عَوْهَا أَوْ أُمْسِكُوهَا».

وهذا أصل عظيم الأهمية لما أجمعوا عليه من أحد الشريكين لو اشترط قدراً معلوماً ثابتاً من الربح وكذا المضارب وكذا المزارع، لو اشترط شيئاً محدوداً معلوماً مسبقاً مما يخرج من الأرض، فهذه شركة فاسدة.

وهذا هو الأصل الذي بنوا عليه في المضاربة والمشاركة، فلو اشترط أحد الشريكين دراهم ثابتة، فنقل ابن المنذر الإجماع على تحريم ذلك، وهذه القضية هي التي تعيننا جداً في النظام الربوي الحديث، وهو أنه اشترط أن يعمل له في ماله وله قدر ثابت، مع أن المضاربة في الأصل ليس فيها نص عن الرسول ﷺ،

ولكن عندنا هذا الأصل المهم وهو أنهم كانوا يؤاجرون أو يُزارعون أو يُخابرون على أرض بعينها فهذه قطعة الأرض لصاحب الأرض والقطعة الأخرى للمزارع والمخابر الذي يعمل في الأرض، فهذه مخبرة أو مزارعة فاسدة، فحملها بعض من سمع ذلك على كل الصور، فلما سمعوا نص النبي ﷺ لا تكروا الأرض، لا تأجروها، فهموها على كل الصور الأخرى، مع أن الصورة التي نهى عنها النبي ﷺ هي أنهم كانوا يُكروا الأرض بما كان على الجداول والماذينات، أو قطعة أرض هذه دون هذه وليس بالنسبة، فحملوا النهي على العموم، والحقيقة أن الذي نهى عنه النبي ﷺ هي صورة معينة فقط والله أعلى وأعلم، وإلا فالنبي ﷺ قد تعامل هو ﷺ بهذه المعاملة وأثبت ابن عمر رضي الله عنهما أن الأرض كانت تُكرى على عهد رسول الله ﷺ بهذه الصورة بالربع والثلث مما يخرج منها، وكانت تُكرى بالدرهم والدنانير كما أثبتته رافع بن خديج راوي الحديث، مع أن رواياته المطلقة تشمل النهي عن الكراء بالدرهم والدنانير، فكما ذكرنا النهي عن الكراء مطلقاً ليس له إلا وجه واحد وهو الكراهة والله أعلى وأعلم.

ولذلك قلنا أن جمع الروايات يوضح لنا الحكم في ذلك، والذي لا شك في صحته أن المخبرة والمزارعة بنسبة مما يخرج من الأرض نسبة مطلقة ليست مخصصة بجزء معين من الأرض، فلو أنه خصص ما على الماذينات أو على الجداول بثلث والربع، بأن قال لي ثلث ما على الجدول، فهذا لا يجوز، فلا بد وأن يُعمم الاتفاق على الأرض كلها نسبة عامة مما يخرج من الزرع أو من الثمر، أو نسبة عامة مما يخرج من الريح في المضاربة، أما أن يحدد ويقول له أنا أخذ ربحي من الثلث والربع مما هو حول هذا الجدول ولا دخل لي بباقي الأرض، أو أخذ ثلثاً أو ربعاً من هذه القطعة ولا دخل لي بباقي الأرض، فهذا لا يجوز والله أعلى وأعلم.

فيمكن حمل الروايات التي فيها الثلث والربع على الروايات الأخرى التي ذكروا فيها أنهم كانوا يكرونها على الماذينات أو على الجداول أو على الأوسق الثابتة مما يخرج فقال في الرواية (سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون علي عهد النبي ﷺ على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)، فالشيء المعلوم المضمون كالذهب والورق فلا بأس به، والنوع الثاني الذي ذكره وهو أن يأخذ أوسق ثابتة مما يخرج من الأرض، كأن يقول له أنا لي مما يخرج من الأرض خمسين وسق، ولا دخل لي بما أخرجت، أخرجت خمسين أخرجت مائة، لي خمسين وسق، فهذه مزارعة فاسدة والله أعلى وأعلم.

فبمجموع الروايات التي ذكرها مسلم يظهر الأمر، لذلك ختم مسلم هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما كعادته عندما يُشير إلى الناسخ والمنسوخ أو المطلق والمقيد، فيذكر الناسخ مؤخراً وكذا المقيد والمبين، ويذكر المجمل والمنسوخ والمطلق أولاً، فبجمع الطرق يظهر هذا الأمر والله أعلى وأعلم.

أما ما حملة الشافعية من أن المزارعة الجائرة هي أن يكون البذر من مالك الأرض والمخبرة الجائرة أن يكون البذر من العامل، فغير ظاهر والله أعلم، لأنه بالتأكيد النبي ﷺ لم يكن يرسل لأهل خيبر من اليهود

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ السَّنِينَ فَمَعْنَاهُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرُ الشَّجَرَةِ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَيُسَمَّى بَيْعَ الْمُعَاوَمَةِ وَيَبِيعُ السَّنِينَ وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، نَقَلَ الْإِجْمَاعُ فِيهِ ابْنُ الْمُثَنَّرِ وَغَيْرُهُ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ^(١)، وَلَأنَّهُ يَبِيعُ غَرَرَ وَلَأنَّهُ يَبِيعُ مَعْدُومَ وَمَجْهُولَ غَيْرَ مَقْدُورَ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَغَيْرَ مَمْلُوكَ لِلْعَاقِدِ ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلَا يُبَاعَ إِلَّا بِالْدينَارِ وَالدينَرَهَمَ إِلَّا الْعَرَايَا) مَعْنَاهُ لَا يُبَاعُ الرُّطْبُ بَعْدَ بَدْوَ صَلاَحِهِ بِثَمَرٍ، بَلْ يُبَاعُ بِالْدينَارِ وَالدينَرَهَمَ وَغَيْرَهُمَا. وَالْمُتَمَتِّعُ إِنَّمَا هُوَ يَبِيعُهُ بِالثَّمَرِ ^(٣)، إِلَّا الْعَرَايَا فَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطْبِ فِيهَا بِالثَّمَرِ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ فِي بَابِهِ ^(٤). قوله: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ) هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ.

البذر، وإنما عاملهم على النصف مما يخرج منها دون سؤال ودون استفسار، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتزل منزلة العموم في المقال.

(١) وهذا الذي قد تكلمنا عنه مما يُسمونه إجارة بأن يؤجروا البستان سنين، وهو بيع معاومة فعلاً والنهي عنه صريح وواضح، لا يُعْتَدُ بِمَنْ خَالَفَهُ وَاللهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

من ذكر عن عمر رضي الله عنه في إجارة حديقة أسيد بن حضير، فيحتاج هذا إلى صحة السند، ولو صحَّ فإن هذا الأمر أقصاه أنه يقدح في الإجماع القديم ولا يقدح في صحة الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدح في ثبوت النهي عن ذلك وأنه يبيع للثمر قبل بدو صلاحها، ثم يُنْظَرُ فِي النِّصْصِ الَّذِي وَرَدَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه هَلْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ مطلقاً بقدر ثابت، أو على سَبِيلِ المزارعة، والأحسن أن يُتَأَوَّلَ قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه وَلَيْسَ أَنَّ الْحَدِيثَ يَتْرَكَ لِقَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه، وسوف نرد أيضاً على شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يجوز ذلك، فنرد عليه أيضاً بالحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بَدْوَ صَلاَحِهَا، فَهَلْ هُنَاكَ أَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ؟، فَإِجَارَةُ الْحَدَائِقِ وَالْبَسَاتِينِ سَنِينَ بِأَجْرَةٍ ثَابِتَةٍ وَالْمَلِكُ عَلَى صَاحِبِهَا، فَهَذَا لَا يَجُوزُ بَلَا شَكٍّ، فَنُصِّصَ الْحَدِيثَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، فَهَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعاً فَهُوَ شَبْهُ إِجْمَاعٍ، فَكُلُّ التَّجَارَاتِ الدَّائِرَةِ عَلَى بَيْعِ ثَمَرِ الْحَدَائِقِ سَنَوَاتٍ هُوَ بَيْعُ الْمُعَاوَمَةِ، وَإِنْ سَمَوْهَا إِجَارَةً فَهِيَ إِجَارَةٌ بَاطِلَةٌ.

(هل المزارعة بين صاحب الأرض والعامل أم يمكن أن يكون بين رجل غني معه مزارعون الغني يأخذ نسبة والمزارعون يأخذوا أجرة؟)

(٢) فكل هذا كلام صحيح وعلل معتبرة ظاهرة.

(٣) وذلك لأن هذا من جنسه ولا يُعْلَمُ التَّسَاوِي إِذَا جَفَ، وَلِذَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الرِّبَا.

(٤) وهو أن يكون دون خمسة أوسق رخصة لهم.

أَيَّ يَبْدُو صَلَاحَهَا وَتَصِيرَ طَعَامًا يَطِيبُ أَكْلَهَا.
 قَوْلُهُ: (نَهَى أَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشَقَّهِ وَالْأَشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرَ أَوْ يَصْفَرَ)
 وَفِي رِوَايَةٍ (حَتَّى تُشَقَّحَ) بِالْحَاءِ هُوَ بَضْمُ التَّاءِ وَإِسْكَانُ الشَّيْنِ فِيهِمَا وَتَخْفِيفُ الْقَافِ وَمِنْهُمْ
 مَنْ فَتَحَ الشَّيْنِ فِي (تَشَقُّهُ) وَهُمَا جَائِزَانِ (تَشَقُّهُ وَتُشَقَّحُ) وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.
 وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ (تَشَقُّهُ) وَقَالَ: الْمَعْرُوفُ بِالْحَاءِ. وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُمَا، وَقِيلَ: إِنَّ الْهَاءَ بَدَلَ
 مِنَ الْحَاءِ، كَمَا قَالُوا وَمَدَحُهُ وَمَدَّهُ.
 وَقَدْ فَسَّرَ الرَّائِي (الشَّقَاهُ وَالْإِشْقَاحَ) بِالْأَحْمَرِ وَالْإِضْفَرَارِ.
 قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ذَلِكَ حَقِيقَةُ الْإِضْفَرَارِ وَالْأَحْمَرِ بَلْ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمُ
 إِذَا تَغَيَّرَ يَسِيرًا إِلَى الْحُمْرَةِ أَوْ الصُّفْرِ.
 قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الشَّقْحَةُ لَوْنٌ غَيْرُ خَالِصِ الْحُمْرَةِ أَوْ الصُّفْرِ بَلْ هُوَ تَغْيِيرٌ إِلَيْهِمَا فِي كُمُودَةٍ.
 قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ عَنْ جَابِرٍ)
 وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ)
 قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا إِسْمُهُ يَسَارٌ، قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ: هَذَا غَلَطَ إِنَّمَا هُوَ سَعِيدُ بْنُ
 مِينَاءَ الْمَذْكُورِ بِاسْمِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى، وَقَدْ بَيَّنَّهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ.
 قَوْلُهُ: (سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ) بَفَتْحِ السَّيْنِ وَحَيَّانٍ بِالْمُثَنَاءِ، وَ(سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ) بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ.
 قَوْلُهُ: (نَهَى عَنْ الثُّنْيَا) هِيَ إِسْتِثْنَاءٌ، وَالْمُرَادُ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي الْبَيْعِ.
 وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ) ^(١).

(١) وهو أن يستثنى جزءاً معلوماً يقول: بعثك هذه الأرض إلا هذه العشرة أمتار، فهذه ثنيا معلومة، أما أن يقول: بعثك هذه الأرض إلا عشرة أمتار منها (غير معلومين)، فلا يجوز، وكأن يقول له: بعثك هذه الصبرة إلا ثلاثة مكابيل، فهنا قد أصبح المبيع مجهولاً.

وَالثُّنْيَا الْمُبْطَلَةَ لِلْبَيْعِ، قَوْلُهُ: [بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ إِلَّا بَعْضَهَا، وَهَذِهِ الْأَشْجَارُ أَوْ الْأَغْنَامُ أَوْ الثِّيَابُ وَنَحْوَهَا إِلَّا بَعْضَهَا].

فَلَا يَصَحُّ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمُسْتَشْنَى مَجْهُولٌ. فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَشْجَارُ إِلَّا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، أَوْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ إِلَّا رُبْعَهَا، أَوْ الصُّبْرَةَ إِلَّا ثُلُثَهَا، أَوْ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ إِلَّا دِرْهَمًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الثُّنْيَا الْمَعْلُومَةِ صَحَّ الْبَيْعُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ.

وَلَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ إِلَّا صَاعًا مِنْهَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَصَحَّ مَالِكٌ أَنْ يُسْتَشْنَى مِنْهَا مَا لَا يَزِيدُ عَلَى ثُلُثِهَا^(١).

أَمَّا إِذَا بَاعَ ثَمَرَةً نَخَلَاتٍ فَاسْتَشْنَى مِنْ ثَمَرِهَا عَشْرَةَ أَصْعٍ مِثْلًا لِلْبَائِعِ: فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً بَطْلَانُ الْبَيْعِ^(٢).

وَقَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ يَجُوزُ ذَلِكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى قَدْرِ ثُلُثِ الثَّمَرَةِ^(٣).

١٧ - باب كِرَاءِ الْأَرْضِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

(١) وذلك لأن الصبرة مجهولة القدر وهنا استثنى قدرًا معلومًا، فيمكن أن يقع خلل في التقدير بناءً على ذلك، فالتقدير يكون للشيء إجمالاً، فعندما يستثنى قدرًا معلومًا، فلن يكون تقديره صحيح، فيكون فيه نوع من الغرر، الإمام مالك جعل ما دون الثلث يسير، وأن ذلك لا يؤدي إلى الخلل في التقدير والله أعلى وأعلم.

(٢) وذلك لأنه كما ذكرنا أنه يؤدي إلى خلل في التقدير، فهو في الأصل يُخَرِّصُ، فيقول له سوف نستثنى عشرة أصع، فهذه العشرة سوف تكون كم من الثمر، فهي غير معلومة لأن الثمر ككل غير معروف.

(٣) بل الصحيح المنع منه لأن هذا ليس بعلم.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - لَقَبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو التُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ - حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ».

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَقْلٌ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ لِرَجَالٍ فَضُولٌ أَرْضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنصُورٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْإِخْنَسِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُؤْخَذَ لِلأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعْهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ».

وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ أَحَدَ ثَلَاثٍ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يَكْرِهَا». قَالَ نَعَمْ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا». فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ وَلَا تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَاءَ. قَالَ نَعَمْ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِى وَمِنْ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُخْرِثْهَا أَخَاهُ وَلَا فَلْيَدَعْهَا». [القصري: ما بقى من الحب فى السنبل بعد درسه].

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ وَهْبٍ - قَالَ ابْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ - حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثَّلْثِ أَوِ الرَّبْعِ بِالْمَازِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيَمْسِكْهَا».

[المأذونات: جمع مأذيان وهو ما ينبت على حافى مسيل الماء].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَبْهَئْهَا أَوْ لْيَعْرِهَا».

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيَزْرَعْهَا رَجُلًا».

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

قَالَ بُكَيْرٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نَكْرِى أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ».

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْحُقُولِ. فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَزَابِنَةُ الثَّمَرُ بِالثَّمَرِ. وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الْأَرْضِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمَزَابِنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا لَا نَرَى بِالْخَبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلِ فِرْعَوْنَ رَافِعُ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ. [الخبر: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةَ - عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ [فَتَرَكَاهُ مِنْ أَجْلِهِ].

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعًا أَرْضِنَا .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مِزَارَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِ . فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ . وَكَانَ إِذَا سِئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ وَحْدَتَيْنِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْبَةَ قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَانَ لَا يُكْرِيهَا .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَتَّى آتَاهُ بِالْبَلَاطِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِ .

وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى رَافِعًا فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي ابْنَ حَسَنَ بْنَ يَسَارٍ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْجُرُ الْأَرْضَ - قَالَ - فَنَبِيَّ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - قَالَ - فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ - قَالَ - فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ . قَالَ فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضِيهِ حَتَّى بَلَّغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْإِنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تَحَدَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ لِعَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ عُمَى - وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا - يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تَكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عِلْمُهُ فَرَّكَ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

قوله: (عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ)
وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِلَّاهُ)
وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكْرِهَا)
وَفِي رِوَايَةٍ (نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ)
وَفِي رِوَايَةٍ (فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا تَبِيعُوهَا) وَفَسَّرَهُ الرَّأَوِيُّ بِالْكِرَاءِ.
وَفِي رِوَايَةٍ (فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيَحْرِثْهَا أَخَاهُ وَلَا فَلْيَدَعْهَا)
وَفِي رِوَايَةٍ (كُنَّا نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ بِالْمَآذِيَانِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرِعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا)

وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعْرِهَا)
وَفِي رِوَايَةٍ (نَهَى عَنْ بَيْعِ أَرْضٍ بَيْنَ بَيْضَاءَ سَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)

وَفِي رِوَايَةٍ (نَهَى عَنْ الْحُقُولِ) وَفَسَّرَهُ جَابِرُ بَكْرَاءِ الْأَرْضِ، وَمِثْلُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ: (كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: (كُنَّا لَا نَرَى بِالْخَبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامَ أَوَّلِ فِرْعَمَ رَافِعَ أَنْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ بَلَغَهُ آخِرُ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: (سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا عَلَى الْمَازِيَّاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيْهِلِكَ هَذَا وَيُسَلِّمُ هَذَا، وَيُسَلِّمُ هَذَا وَيُهِلِّكَ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرَبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ هَذِهِ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَنَا)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ بِالْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ وَالْقَافِ قَالَ: (زَعَمَ ثَابِتٌ - يَعْنِي ابْنَ الصَّحَّاحِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ)

أَمَّا (الْمَازِيَّاتُ)

فَبِذَالِ مُعْجَمَةِ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتِ، ثُمَّ أَلِفٌ ثُمَّ نُونٌ ثُمَّ أَلِفٌ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ فَوْقَ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَتَحَ الذَّالَ فِي غَيْرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

وَهِيَ مَسَايِلُ الْمِيَاهِ، وَقِيلَ: مَا يَنْبُتُ عَلَى حَافَتَيْ مَسِيلِ الْمَاءِ. وَقِيلَ: مَا يَنْبُتُ حَوْلَ السَّوَاقِي. وَهِيَ لَفْظَةٌ مُعَرَّبَةٌ لَيْسَتْ عَرَبِيَّةً^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَأَقْبَالَ) فَبِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ أَوَائِلَهَا وَرُءُوسَهَا.

وَالْجَدَاوِلُ) جَمْعُ جَدَوَلٍ وَهُوَ النَّهْرُ الصَّغِيرُ كَالسَّاقِيَةِ.

وَأَمَّا (الرَّبِيعُ) فَهُوَ السَّاقِيَةُ الصَّغِيرَةُ وَجَمْعُهُ أَرْبَعَاءُ كَنَبِيٍّ وَأَنْبِيَاءُ وَرَبْعَانُ كَصَبِيٍّ وَصَبْيَانُ.

وَمَعْنَى هَذِهِ الْأَلْفَافِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْفَعُونَ الْأَرْضَ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا بِبَذْرِ مَنْ عِنْدَهُ^(٢) عَلَى أَنْ يَكُونَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ مَا يَنْبُتُ عَلَى الْمَازِيَّاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ، أَوْ هَذِهِ الْقِطْعَةُ وَالْبَاقِي لِلْعَامِلِ فَتَنْهَوُا عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْغَرَرِ فَرَبَّمَا هَلَكَ هَذَا دُونَ ذَلِكَ وَعَكْسُهُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ:

فَقَالَ طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: لَا يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ أَكْرَاهَا بِطَعَامٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ بِجُزْءٍ مِنْ زَرْعِهَا لِإِطْلَاقِ حَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ^(٣).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَكَثِيرُونَ: تَجُوزُ إِجَارَتُهَا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَبِالطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ مَا يَزْرَعُ فِيهَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ لَا تَجُوزُ إِجَارَتُهَا بِجُزْءٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا كَالثُلُثِ وَالرُّبْعِ وَهِيَ الْمُخَابَرَةُ^(٤).

(١) أي حول مصادر المياه، فوجه استثنائهم إياها لأنها كثيرة الماء فتكون كثيرة الثمر.

(٢) قد سبق أن الشافعية يشترطون أن البذر يكون من المالك، وليس بشرط، لأن كل الروايات ليس فيها ذكر البذر من عند من، فليس فيها تعرض لذكر البذر، وذكر بعض أهل اللغة للفرق بين المزارعة والمخابرة ليس عليه دليل، بل منهم من قال أن المزارعة والمخابرة بمعنى واحد، وليس في المسائل تعرض للبذر وإنما العلة التي نصوا عليها في الحديث أنه يسلم هذا ويهلك هذا وبالعكس، وهذا يؤدي إلى الغرر.

(٣) النهي المطلق هذا، مذهب شبه منقرض، وكما قلنا أن إطلاق النهي في الأحاديث إما أن غيرها يقيدها وهو أنه نوع من أنواع الكراء خصوصاً أن راوي الحديث - رافع بن خديج - قال (فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ) فذكر الصورة الممنوع منها وذكر جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وهو الشيء المعلوم.

وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُشْتَرَطَ لَهُ زَرْعُ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ (٢).

وَقَالَ رَبِيعَةُ: يَجُوزُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَقَطْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرَهُمَا إِلَّا الطَّعَامُ (٣).

وَقَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَآخَرُونَ: تَجُوزُ إِجَارَتُهَا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَجُوزُ الْمَزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَغَيْرَهُمَا، وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ شَرِيحٍ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا وَهُوَ الرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ (٤) وَسَنُوضِّحُهُ فِي بَابِ الْمَسَاقَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَأَمَّا طَاوُسُ وَالْحَسَنُ فَقَدْ ذَكَرْنَا حُجَّتَهُمَا.

وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ فَاعْتَمَدُوا بِصَرِيحِ رِوَايَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ السَّابِقَيْنِ فِي جَوَازِ الْإِجَارَةِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا، وَتَأَوَّلُوا أَحَادِيثَ النَّهْيِ تَأْوِيلَيْنِ: أَحَدُهُمَا حَمَلَهَا عَلَى إِجَارَتِهَا بِمَا عَلَى الْمَازِيَانَاتِ أَوْ بِزَرْعِ قِطْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا فَسَّرَهُ الرُّوَاةُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (٥).

(١) وهذا قول مرجوح بلا شك، الصحيح أنه لا يجوز شيء معلوم من جنس ما يخرج منها، لأنه قال في الرواية (كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نَوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبْعِ أَوْ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ. قَالَ « فَلَا تَفْعَلُوا أَرْعُوهَا أَوْ أَرْعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ») فعندما يشترط قدر ثابت من الذي يخرج منها فهذا الذي يمنعه، والصحيح هو قول مالك وأحمد في جواز الثلث والرُّبْع وهي المزارعة الصحيحة التي تعامل بها النبي ﷺ مع اليهود في خيبر في الثمار وفي الأرض.

وأما تسميتها إجارة أو مزارعة لا فرق العبرة بحقيقة العقد.

(٢) وهذا منصوص على النهي عنه.

(٣) وهذا من أحسن الأقوال، لكن يُضاف إليه (الطعام المسمى الذي خرج منها).

(٤) وقد أنصف النووي في ذلك رَحْمَةُ اللَّهِ، فمذهب أحمد في ذلك وجماعة من المالكية وأبو يوسف ومحمد صاحباً أبا حنيفة هو أحسن المذاهب به تجتمع مجموع الأدلة، ومن نظر في روايات مسلم عرف أن هذا هو الصحيح.

(٥) قد قلنا أن رواية الثلث والرُّبْع إما الثلث والرُّبْع من التي تخرج على المازيانات أو رؤوس الجداول، فيكون قدر جع إلى قطعة معينة، أو النهي عن هذا من باب التنزيه.

وَالثَّانِي حَمَلَهَا عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَالْإِزْشَادِ إِلَى إِعَارَتِهَا كَمَا نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ نَهْيَ تَنْزِيهِهِ ^(١)، بَلْ يَتَوَاهَبُونَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَهَذَانِ التَّأْوِيلَانِ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ.

وَقَدْ أَشَارَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ الثَّانِي الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَعْنَاهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (أَوْ لِيَزْرَعَهَا أَخَاهُ)

(١) قوله في (بيع الغرر): "نهى تنزيه" فيه نظر، بل الصواب أنه نهى تحريم، كما مضى في محله، فتنبه. ومن المحققين من ذكر أن تصحيح جملة (بيع الغرر) هو (بيع الهر)، ذكر ذلك في كتاب "بدر التمام شرح بلوغ المرام".

(٢) وقد ذكرنا أن هذا ظاهر جداً في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال البخاري: (٢٣٤٢) حَدَّثَنَا قَيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ ذَكَرْتُهُ لَطَاوُسٍ فَقَالَ يَزْرَعُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مَعْلُوماً».

– للفائدة: (قال البخاري (١٣٧/٣): [باب المزارعة بالشرط ونحوه] وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هَجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ. وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَالْأَبِي بَكْرُ وَالْأُمُّ عُمَرُ وَالْأُمُّ عَلِيٌّ، وَابْنُ سِيرِينَ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسِ عَلَى أَنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشُّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُفَقِّانِ جَمِيعاً فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ.

وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثُّوبَ بِالثُّلُثِ، أَوْ الرُّبْعِ وَنَحْوِهِ.

وَقَالَ مَعْمَرٌ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ إِلَى أَجْلِ مُسَمًى. (٢٣٢٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْرَ بَشَطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجُهُ مِثْلَهُ وَسَقَى ثَمَانُونَ وَسَقَى شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضُ، أَوْ يَمْضِي لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ) انتهى.

أَيَّ يَجْعَلَهَا مَزْرَعَةً لَهُ وَمَعْنَاهُ يُعِيرُهُ إِيَّاهَا بِلَا عِوَضٍ وَهُوَ مَعْنَى الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (فَلَيْمَنْحَهَا أَخَاهُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالتَّوْنِ أَيَّ يَجْعَلَهَا مَنِحَةً أَيَّ عَارِيَّةً.
وَأَمَّا (الْكِرَاءُ) فَمَمْدُودٌ، وَيُكْرِي بِضَمِّ الْيَاءِ.

قَوْلُهُ: (فَتَصِيبُ مِنَ الْقَصْرِِيِّ)

هُوَ بِقَافٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ صَادٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ رَاءٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ عَلَى وَزْنِ الْقِبْطِيِّ هَكَذَا ضَبْطَانُهُ وَكَذَا ضَبْطُهُ الْجُمْهُورُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.

قَالَ الْقَاضِي: هَكَذَا رُؤْيَاهُ عَنْ أَكْثَرِهِمْ، وَعَنْ الطَّبْرِيِّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ مَقْصُورَةً، وَعَنْ ابْنِ الْحَزَائِيِّ بِضَمِّ الْقَافِ مَقْصُورَةً.

قَالَ: الصَّوَابُ الْأَوَّلُ^(١)، هُوَ مَا بَقِيَ مِنَ الْحَبِّ فِي السَّنْبِلِ بَعْدَ الدِّيَاسِ^(٢).

وَيُقَالُ لَهُ: الْقُصَارَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَهَذَا الْإِسْمُ أَشْهَرُ مِنَ الْقَصْرِِيِّ.

قَوْلُهُ: (كُنَّا لَا نَرَى بِالْخَبْرِ بَأْسًا)

ضَبْطَانُهُ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا وَالْكَسْرُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْجَوْهَرِيُّ وَآخَرُونَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ غَيْرَهُ.

وَحَكَى الْقَاضِي فِيهِ الْكَسْرَ وَالْفَتْحَ وَالضَّمَّ وَرُجِّحَ الْكَسْرُ ثُمَّ الْفَتْحُ وَهُوَ بِمَعْنَى الْمُخَابَرَةِ.

قَوْلُهُ: (أَنَّهُ بِالْبَلَاطِ)

هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ، مَكَانٌ مَعْرُوفٌ بِالْمَدِينَةِ مُبْلَطٌ بِالْحِجَارَةِ وَهُوَ بِقُرْبِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

قَوْلُهُ: (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْأَرْضَ فَنَبِيٍّ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ)

(١) وهو القَصْرِِيُّ، على وزن قِبْطِي.

(٢) فقولُه (فَتَصِيبُ مِنَ الْقَصْرِِيِّ) معناه أن يقول له ماذا ستأخذ؟ فيقول له ما تبقى في السنبال بعد الدراس، فما تبقى في السنبال بعد الدراس نسبة غير محددة، فهذا الذي نُهي عنه.

فَذَكَّرُوا فِي آخِرِهِ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ وَلَمْ يَأْخُذْهُ^(١)، هَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخِ (يَأْخُذُ) بِالْحَاءِ
وَالذَّالِ مِنَ الْأَخْذِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْهَا (يَأْجُرُ) بِالْجِيمِ الْمُضْمُومَةِ وَالرَّاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ.
قَالَ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُطَالَعِ: هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ لِجُمْهُورِ رِوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.
قَالَ صَاحِبُ الْمُطَالَعِ: وَالْأَوَّلُ تَضْحِيفٌ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (يُؤَاجِرُ) وَهَذَا صَحِيحٌ.
قَوْلُهُ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضِيهِ)
كَذَا فِي بَعْضِ النُّسخِ (أَرْضِيهِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الضَّادِ عَلَى الْجَمْعِ وَفِي بَعْضِهَا (أَرْضُهُ) عَلَى
الْإِفْرَادِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

١٨ - باب كراء الأرض بالطعام.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عَلِيَّةٍ -
عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نَحَاقِلُ الْأَرْضَ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُكْرِيهَا بِالثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى فَجَاءَنَا ذَاتَ يَوْمٍ رَجُلٌ مِنْ عُمُومِي
فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَاعِيَةً اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْفَعُ لَنَا، نَهَانَا أَنْ نَحَاقِلَ
بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَالطَّعَامِ الْمُسَمَّى وَأَمَرَ رَبَّ الْأَرْضِ أَنْ يَزْرِعَهَا أَوْ يَزْرِعَهَا وَكَرِهَ
كَرَاءَهَا وَمَا سِوَى ذَلِكَ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ كَتَبَ إِلَى يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ
سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نَحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ.
ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةٍ.

(١) ترك ابن عمر رضي الله عنهما المخبرة بعد أن كان يفعلها هو من باب الاحتياط والورع ﷺ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ بَعْضِ عُمَمِهِ .

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهَرٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعٍ أَنَّ ظَهِيرَ بْنَ رَافِعٍ - وَهُوَ عَمُّهُ - قَالَ أَتَانِي ظَهِيرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بَنَّا رَافِعًا . فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ . قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَجَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نَوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ . قَالَ «فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ ازْرَعُوهَا أَوْ اْمْسِكُوهَا» . [الرَّيْبُ: النهر الصغير] .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ عَنْ رَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ عَمِّهِ ظَهِيرٍ .

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ عَنْ رَافِعٍ أَنَّ ظَهِيرَ بْنَ رَافِعٍ وَهُوَ عَمُّهُ قَالَ: أَتَانِي ظَهِيرٌ فَقَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَتَقْدِيرُهُ عَنْ رَافِعٍ أَنَّ ظَهِيرًا عَمُّهُ حَدَّثَهُ بِحَدِيثٍ . قَالَ رَافِعٌ فِي بَيَانِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ: (أَتَانِي ظَهِيرٌ، فَقَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) وَهَذَا التَّقْدِيرُ دَلٌّ عَلَيْهِ فَحَوَى الْكَلَامَ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ (أَنْبَأَنِي) بَدَلِ (أَتَانِي) وَالصَّوَابُ الْمُتَنَزِّمُ (أَتَانِي) مِنَ الْإِثْيَانِ .

قَوْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (نَوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الْأَوْسُقِ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ (الرَّبيع) وَهِيَ السَّاقِيَّةُ وَالنَّهْرُ الصَّغِيرُ، وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ (الرُّبْع) بِضَمِّ الرَّاءِ وَيَحْذِفُ الْيَاءَ وَهُوَ أَيْضًا صَحِيحٌ.

١٩ - باب كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ فَقُلْتُ أِبَالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. [الورق: الفضة].

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ رِبْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْمَادِينَاتِ وَأَقْبَالَ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فِيهِلُكُ هَذَا وَيَسْلُمُ هَذَا وَيَهْلُكُ هَذَا فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الجدول: النهر الصغير؛ الأقبال: جمع قُبْل وهي الأوائل والرءوس أو جمع قُبْل وهو الكلأ في مواضع].

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ الزُّرْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا - قَالَ - كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تَخْرُجْ هَذِهِ فَتَنَاهَا عَنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الْوَرَقُ فَلَمْ يَنْهَنَا.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ حَدَّادٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

٢٠ - باب فِي الْمَزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَهَى عَنْهَا . وَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ . وَلَمْ يَسْمَعْ عَبْدَ اللَّهِ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَزَارَعَةِ فَقَالَ زَعَمَ ثَابِتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ «لَا بَأْسَ بِهَا» .

٢١ - باب الأرض تُفْتَحُ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُجَاهِدٍ قَالَ لَطَاوُسُ أَنْطَلِقُ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعْ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ - فَاتَهَرَهُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ لَوَأْخِذُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ مَا فَعَلْتُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا» .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ قَالَ عَمْرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ . فَقَالَ أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ «يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا» .

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكِ عَنْ شُعْبَةَ كُلِّهِمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَأَنْ يُمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضُهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذًا وَكَذًا». لَشَيْءٍ مَعْلُومٍ. قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَإِنَّهُ أَنْ يُمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ».

قَوْلُهُ: (أَنْ مُجَاهِدًا قَالَ لَطَاوُسٍ: انْطَلَقَ بِنَا إِلَى ابْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ فَاسْمَعُ مِنْهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ)

رَوَى (فَاسْمَعُ) بِوَضَلِ الْهَمْزَةِ مَجْزُومًا عَلَى الْأَمْرِ، وَبِقَطْعِهَا مَرْفُوعًا عَلَى الْخَبَرِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَالْأَوَّلُ أَجْوَدُ.

قَوْلُهُ ﷺ (يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا) أَيُّ أُجْرَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

١ - باب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَزْهَيْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ - وَهُوَ ابْنُ مُسْهَرٍ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةٌ وَسَقٌّ ثَمَانِينَ وَسَقًّا مِنْ ثَمَرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقًّا مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قِسْمَ خَيْبَرَ، خَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقَطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضُ وَالْمَاءُ أَوْ يُضْمِنَ لَهُنَّ الْأَوْسَاقُ كُلَّ عَامٍ فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ. وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثُ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهَرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ وَقَالَ خَيْرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقَطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا افْتَتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلْتُ يَهُودَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرَهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَقْرَكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا». ثُمَّ سَأَلَ

الْحَدِيثَ بَنَحُو حَدِيثَ ابْنِ نُمَيْرٍ وَابْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَزَادَ فِيهِ [وَكَانَ الثَّمَرُ يُقَسَّمُ عَلَى السُّهُمَانِ مِنْ نَصْفِ خَيْبَرَ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخُمْسَ].

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فِسَّأَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقَرِّهُمُ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نَصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تُقَرِّكُمُ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا». فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى ثِيَمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَطْرُ ثَمَرِهَا)

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ الْمَسَاقَاةِ^(١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَجَمِيعُ فُقَهَاءِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ^(٢).

(١) والمساقاة تكون بالنسبة إلى الأشجار المثمرة التي تحتاج إلى سقيا ورعاية وعمل، والمزارعة بالنسبة إلى الأرض البيضاء التي تحتاج إلى بند وزرع يحصد ويكرر هذا الأمر.

(٢) وهو عندهم هو الأصل في أبواب المشاركات كلها، فهي مقيسة على أبواب المساقاة والمزارعة، فالمضاربة ليس عندنا نص صريح فيها، ولكن مجمع على جوازها، وذكر ابن حزم بأننا نقطع بأنها كانت على عهد رسول الله ﷺ وأقرها، فقال في المحلى (٢٤٧/٨) [كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ وَهِيَ الْقِرَاضُ] مَسْأَلَةٌ: الْقِرَاضُ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ أَهْلُ تِجَارَةٍ لَا مَعَاشَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهَا وَفِيهِمْ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يُطِيقُ السَّفَرَ، وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ، وَالْيَتِيمُ، فَكَانُوا وَدَوُوا الشَّغْلَ وَالْمَرْضَ يُعْطُونَ الْمَالَ مُضَارَبَةً لِمَنْ يَتَجَرَّبُ بِهِ بِجُزْءٍ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ، وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى أَنَّ خَيْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةٌ، وَكَانَ أَهْلُهَا عَبِيدًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَا أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ، وَمَا تَرَكَهُ فَهُوَ لَهُ.
وَاجْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَبِقَوْلِهِ ﷺ "أَقْرَكُمْ مَا أَقْرَكُمْ اللَّهُ" (١).

مُسَمَّى مِنَ الرِّيحِ، فَأَقْرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ وَعَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ عَمَلًا مُتَّفِقًا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَلَوْ وَجَدَ فِيهِ خِلَافٌ مِمَّا أَتَتْ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَقُلُّ كَافَّةً بَعْدَ كَافَّةٍ إِلَى زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَقَدْ خَرَجَ ﷺ فِي قِرَاضٍ بِمَالِ خَلِيفَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. [، فرغم عدم نقل حديث واحد صحيح السند في كيفية المضاربة، لكن الحقيقة أن الأصل في أبواب المشاركات مع قلة الأحاديث فيها هي أبواب المساقاة والمزارعة، وثبت ذلك عن رسول الله ﷺ في قصة يهود خيبر، فجماهير العلماء على مشروعية ذلك، مع أنهم مجمعون على جواز المضاربة، فحتى أبو حنيفة الذي يمنع من المساقاة يُجوز المضاربة، مع أن الأصل الثابت هو المساقاة.

(١) هذه الرواية في غير مسلم، وهي في سنن السيوطي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ حِينَ افْتَسَحَ خَيْبَرَ: «أَقْرَكُمْ مَا أَقْرَكُمْ اللَّهُ عَلَى أَنْ التَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» الحديث. وهي في البخاري [باب المَوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ. وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ "أَقْرَكُمْ مَا أَقْرَكُمْ اللَّهُ بِهِ"].

وأما التي في مسلم (أَقْرَكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا)، وليس بينهما تعارض، لأنه إنما يُقرهم فيها بمشيئة الله ﷻ وهو قد جعل ذلك إلى مشيئة المسلمين، ليرى الإمام في ذلك المصلحة، فالأرض ملك للمسلمين ومن حقهم أن يُنهبوا عقد المساقاة متى شاؤوا.

والأصل في هذا أن عقد المساقاة وكذا المزارعة عقوداً جائزة ليست عقوداً لازمة، ومما يُستدل به على ذلك هذا الحديث، لأن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على أنه ما شاء، وهذا الأمر تأصيل لأحكام هذا النوع من العقود، فعقد المشاركات وهي كذلك عند أهل العلم، من شركة ومضاربة ومُساقاة ومُزارعة التي يكون العمل فيها بالنسبة، فهذه العقود عقود جائزة، أعني أنها ليست لازمة للطرفين إلا فيما تم العمل فيه، أعني في الزرعة التي بذر فيها العامل البذر، أو عمل فيها العامل، فيلزم إلى أن تنتهي تلك الزرعة، والمساقاة حتى تتج الثمار، والمضاربة حتى يجد رأس المال، بمعنى أنه يلزم العامل العمل، ولا يجوز لأحد الطرفين أن يُطالب بالمال مباشرة وإنما يلزم العامل العمل طالما بدأ في المضاربة حتى يجد رأس المال ويُقسَّم الربح، وإن كان عقد المضاربة والشركة والمساقاة عقوداً جائزاً غير ملزم للطرفين، متى شاء أحدهما أن يُنهيها، فلا يحتاج إلى توقيت ولا يلزم بالإلزام، بمعنى أنه لو قال له أعطيك هذا المال تُضارب به خمس سنين، ويقول لا تُطالبي قبل خمس سنين، لا يلزم ذلك، بل له أن يُطالبه بإيقاف العمل بالمضاربة متى أراد، وما يجد من رأس المال لا يشتري به بضاعة أو عروضاً مرة أخرى، بل عليه أن يعمل في الذي تم حتى يجد رأس المال ويُنظر في الربح.

أما بالنسبة إلى الإجارة والبيع فهي عقود لازمة، لا يجوز لأحد الطرفين أن يُنهيها قبل المدة، بالنسبة للإجارة، وبالنسبة للبيع لا يجوز أن يرجع فيه ولا أن يفسخه إلا برضى الطرف الآخر.

وَهَذَا حَدِيثٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عِيْدًا^(١).

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي خَيْرٍ هَلْ فُتِحَتْ [عَنْوَةٌ]، أَوْ [صُلْحًا]، أَوْ [بِجَلَاءٍ أَهْلَهَا عَنْهَا بِغَيْرِ قِتَالٍ]، أَوْ [بَعْضُهَا صُلْحًا، وَبَعْضُهَا عَنْوَةٌ، وَبَعْضُهَا جَلَاءٌ عَنْهُ أَهْلُهُ]، أَوْ [بَعْضُهَا صُلْحًا، وَبَعْضُهَا عَنْوَةٌ]؟

قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ^(١)، وَهِيَ رِوَايَةُ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ.

والفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز، أن العقد اللازم إذا تم، أصبح واجب على الطرفين أن يفوا به إلى انتهائه، وهي تظهر أكثر في الإجارة، لأن البيع يكون بانتهاء مجلس التعاقد وانصراف المتبايعين بالأبدان، وبهذا قد لزم البيع، فلا يجوز أن يرجع فيه إلا بالتراضي، والإجارة عقد لازم وهي في الحقيقة بيع منافع، ولذلك كان لابد من تحديد مدة أو تحديد عمل، إن انتهى من العمل أصبح العقد متهيأ، أو تحديد مدة فإذا انتهت المدة أصبح العقد متهيأ، لا يجوز لأحد الطرفين أن ينهي العقد أو يفسخه قبل انتهاء هذه المدة. وذلك بخلاف المساقاة والمزارعة والمضاربة، لا يصح اشتراط مدة لأن الأمر مرده إلى مشيئة الطرفين، فكل منهم من حقه أن ينهي العقد، هو ليس من حقه أن يترك المضارب والعامل مثلاً البضاعة، ويقول له خذ بضاعتك وانصرف، وأنا لا دخل لي بذلك، وإنما يمكنه أن يقول أنا أتوقف عن الشراء في الأموال التي تجدد وتظهر، فمعنى إنهاء عقد المضاربة وإيقافه أن هذا المال الذي تحت يدك ما أصبح منه ناضباً أي أصبح تقوداً ذهب أو فضة أو عملة، هذا المال لا تشتري به عروضاً مرة أخرى، وكل ما يمد ويظهر ويتحول إلى رأس مال سائل من البضاعة المباعة لا تشتري به، وهذا معنى أن العقد جائز في أي وقت له أن ينهي عقد المضاربة، والعقد مستمر طالما لم يبلغه أحد الطرفين، ولا يصح توقيفه بمدة، لا من صاحب رأس المال ولا من العامل، بل يستمر في العمل إلى أن ينهي أو يفسخ العقد أحد الطرفين، ومعنى فسخ العقد كما ذكرنا أن صاحب المال ليس من حقه أن يقول له أريد مالي الآن، بل معناه أنه ما نض من رأس المال يرده، وما لم ينض، كل ما ظهر من شيء من المال لا يشتري به مزيداً، وليس من حقه أن يقول له خلال شهر أو شهرين أريد رأس مالي، وعلى ذلك العامل أن يظل يعمل بما جرت به العادة دون تقصير، فلو قصر فإنه يضمن، وإذا لم يقصر فإنه يستمر في العمل بنفس الطريقة على أن كل ما ظهر أو مدّ ورجع من مال سائل ذهب أو فضة أو عملات، فإنه لا يشتري به.

كما ذكرنا في المزارعة: إذا ظهر الزرع وحُصد، ليس له أن يجلد ولا أن يزرع زرعاً جديداً، حتى يتم الاتفاق من جديد بعد أن فسخ العقد من أحد الطرفين.

(١) وهذا هو الصحيح، لأن خير معظمها فتح صلحاً، ولم يأمر النبي ﷺ إلا قليلاً منهم، فمنهم الذين نقضوا العهد كأهل صفية فقد قتل النبي ﷺ زوجها وعمها وسمى نسائهم وذراريهم وكانت منهم صفية.

قَالَ: وَفِي كُلِّ قَوْلٍ أَثَرٌ مَرْوِيٌّ.

وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْلِمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْرٍ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا يَدُلُّ لِمَنْ قَالَ عَنُودَ إِذْ حَقَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَنُودِ.

وَوَظَاهِرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ صَلَاحًا أَنَّهُمْ صُوِّحُوا عَلَى كَوْنِ الْأَرْضِ لِلْمُسْلِمِينَ ^(٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أَنَّ بَعْضَهَا فَتَحَ صَلَاحًا، وَبَعْضَهَا عَنُودَ، وَأَنَّ أَهْلَ خَيْرٍ لَمْ يَجْلُو عَنْهَا فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ ظَلُّوا فِيهَا، فَإِنْ بَدَايَاتُهَا فَتَحَ عَنُودَ، وَقَتْلَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَاتِلٍ مِنْهُمْ، وَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ سُلِّمَتْ مَعْظَمُ الْحَصُونِ صَلَاحًا. وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ هُوَ قَوْلُهُ [وَبَعْضُهَا جَلَاءٌ عَنْهُ أَهْلُهُ] وَبِهَذَا يَكُونُ الْمَالُ مَالًا فِيءً، لَا يُقَسَّمُ عَلَى الْغَنَامِينَ، وَمَا فَتَحَ صَلَاحًا قَرِيبَ مِنْهُ، وَمَا فَتَحَ عَنُودَ هُوَ الَّذِي يُقَسَّمُ عَلَى الْغَنَامِينَ. وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ عَامِلٌ أَهْلَ خَيْرٍ عَلَى الشَّطْرِ فِي الْأَرْضِ كُلِّهَا بِحَكْمِ أَنَّهُ ﷺ وَلِيٌّ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَصْلَحَتِهِمْ، وَأَصْحَابُ السُّهُمَانِ رَضُوا بِذَلِكَ.

(٢) الْعُلَمَاءُ يَرَوْنَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يَقَسِّمْ كُلَّ خَيْرٍ، وَبِهِ احْتِجَ عُمَرُ ﷺ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ الْمَغْنُومَةَ لَا يَلْزَمُ قِسْمَتُهَا، بَلْ الْإِمَامُ مُخِيرٌ فِيهَا تَخِيرَ مَصْلَحَةٍ، يُمْكِنُ أَنْ يَقْسِمَهَا بَيْنَ الْغَنَامِينَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُوقِفَهَا وَيَجْعَلَهَا عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا يُرَدُّ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ وَيَأْخُذُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ أَنْصِبَتَهُمْ، كَأَمْوَالِ الْفِيءِ، وَعَلَى مَا يَرَى الْإِمَامُ مِنَ التَّقْسِيمِ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ ﷺ فِي أَرْضِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ الَّتِي فَتَحَتْ عَنُودَ، وَعَنُودَ أَيُّ بِالْقُوَّةِ وَغَلْبَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَهْلِهَا، فَلَمْ يَقَسِّمْ عُمَرُ ﷺ ذَلِكَ، وَالْأَصْلُ الَّذِي فَعَلَهُ عُمَرُ ﷺ فِي بَعْضِ أَرْضِ خَيْرٍ الَّتِي فَتَحَتْ عَنُودَ وَلَمْ يَقْسِمَهَا النَّبِيُّ ﷺ، قَسَمَ بَعْضَهَا وَتَرَكَ قِسْمَةَ بَعْضِهَا، وَالَّذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ مِنْ فَعَلِ عُمَرُ ﷺ هُوَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فِي عَهْلِهِ بَعْدَ خِلَافِ يَسِيرٍ، كَفَى اللَّهُ ﷻ عُمَرَ ﷺ مِنْ خَالَفِهِ لِأَنَّ بِلَالًا كَانَ يَرِيدُ قِسْمَ الْأَرْضِ، فَدَعَى عَلَيْهِمْ عُمَرَ ﷺ، فَغَضِبَ نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَصَابَ النَّاسُ فَتَحًا بِالشَّامِ وَفِيهِمْ بِلَالٌ، وَأُظْنُهُ قَالَ: وَمُعَاذُ بْنُ حَبَلٍ، فَكَتَبُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ أَنَّ هَذَا الْفِيءَ الَّذِي أَصَبْنَا، لَكَ حِمْسُهُ وَلَنَا مَا بَقِيَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُ شَيْءٌ كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ بِخَيْرٍ، فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا قُلْتُمْ، وَلَكِنِّي أَقْفُهَا لِلْمُسْلِمِينَ، فَرَأَجَعُوهُ الْكِتَابَ وَرَأَجَعَهُمْ، يَأْتُونَ وَيَأْتِي، فَلَمَّا أَبَوْا قَامَ عُمَرُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِلَالًا وَأَصْحَابَ بِلَالٍ» قَالَ: فَمَا حَالَ الْحَوْلِ حَتَّى مَاتُوا جَمِيعًا. [رواه البيهقي في سننه وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة وابن زنجويه في كتاب الأموال]، وَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى فَعَلِ عُمَرَ ﷺ فِي أَنَّ الْأَرْضَ الْمَغْنُومَةَ لَا يَلْزَمُ قِسْمَتُهَا، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ إِلَى فَعَلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْرٍ حَيْثُ لَمْ يَقَسِّمْ كُلَّ الْأَرْضِ، وَلَيْسَ هُنَاكَ تَقْصِيلٌ فِي الَّذِي فَتَحَ صَلَاحًا وَالَّذِي فَتَحَ عَنُودَ وَالَّذِي قَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّذِي لَمْ يَقْسِمَهُ، لِأَنَّ شَكَّ أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ سُهُمَانٌ، كَمَا قَالَ فِي رِوَايَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ قَالَ (وَكَانَ الثَّمَرُ يُقَسَّمُ عَلَى السُّهُمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْرٍ فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحُمْسَ) وَكَمَا قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ لَمَّا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ (وَقَالَ كَعْبٌ ﷺ

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا تَجُوزُ عَلَيْهِ الْمَسَاقَاةُ مِنَ الْأَشْجَارِ:
فَقَالَ دَاوُدُ: يَجُوزُ عَلَى النَّخْلِ خَاصَّةً.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَى النَّخْلِ وَالْعِنَبِ خَاصَّةً.
وَقَالَ مَالِكٌ: تَجُوزُ عَلَى جَمِيعِ الْأَشْجَارِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ ^(١).

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوَاتُجِي أَنْ أَنْخَلَعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ (البخاري، والرسول ﷺ كان يأخذ نفقة أهله من خير، فقد كان ﷺ (يُعْطَى أَرْوَاجُهُ كُلُّ سَنَةٍ مِائَةً وَسِتِّ ثَمَانِينَ وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسَقَا مِنْ شَعِيرٍ)، وظاهر ذلك أنه إما أنه كان يأخذ ذلك من الخمس الذي جعله الله ﷻ له، أو أنه كان يأخذه مما جعل كالأرض الخراجة في ذلك.

وكما قلنا أن فعل عمر ﷺ يدل على أنه استند إلى أمر عن رسول الله ﷺ ووافقه عليه الصحابة ﷺ في أن تبقى الأرض المغنومة في رقبتهما أجرة ثابتة سنوية تؤدي إلى بيت المال وتكون ملكاً عام للمسلمين، وهي كذلك بالفعل، ومن يستعملها من كافر أو مسلم يؤدي أجرة استعمالها إلى بيت المال بما يسمى بالخراج، والذي هو يُنْفَقُ في مصالح المسلمين العامة في مصارف الفيء وخمس الغنيمة.

وكما ذكرنا اتفق الصحابة على فعل عمر ﷺ بعد خلافٍ يسير انقطع المخالف فيه، ولا بد للإجماع من مستند، فإن الأمة لا تجمع من عند نفسها ولا على اجتهاد، والذي يظهر والله أعلم أن الذي أوجب الله قسمته وأحلّه للغانمين هو المنقول دون الأرض والعقار لأن النبي ﷺ قال (فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا ذَلِكَ بَأْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا) مسلم، وكانت الغنائم محرمة على من قبلنا، وكانت تأتي نازقة فحرقها، فما غنموا كانوا لا يأخذونها، مع أن الله ﷻ أخبر أن الأرض المقدسة كتبها الله لبي إسرائيل في قول موسى لقومه (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ)، فجعل الأرض لهم، فدل ذلك على أن الغنائم التي أحلت لنا قسمتها وشرعت لنا قسمتها هي الغنائم المنقولة، لأنها لو كانت الأرض ضمن المنقول أو مثل المنقول، لما انتفع بها من قبلنا، فلما جعلت لهم، دل ذلك على أن الأرض غير المنقول، وأن الأرض يُخِيرُ فيها الإمام تخيير مصلحة، فإن وجد في المسلمين الفاتحين الغانمين حاجة، قسمها فيما بينهم، وإن رأى فيهم الاستغناء عنها أوقفها كما أوقف عمر ﷺ أرض العراق ومصر والشام ومعظم البلاد وضرب عليها الخراج الذي يؤدي لبيت مال المسلمين.

(١) وهو قول الإمام أحمد أيضاً، وهذا هو الصحيح أن كل الأشجار المثمرة نخل أو عنب أو أي شجر مثمر يصح العمل عليه حتى تتج الثمرة، وتكون بالنسبة في الثمر بين صاحب الشجر والأرض وبين العامل الذي يعمل بالمساقاة.

فَأَمَّا دَاوُدَ فَرَأَاهَا رُخْصَةً فَلَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ الْمُنْصُوصَ عَلَيْهِ^(١).
وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَوَاقَفَ دَاوُدَ فِي كَوْنِهَا رُخْصَةً^(٢)، لَكِنْ قَالَ: حُكْمُ الْعِنَبِ حُكْمُ النَّخْلِ فِي مُعْظَمِ الْأَبْوَابِ.
وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ: سَبَبُ الْجَوَازِ الْحَاجَةُ وَالْمُصْلَحَةُ، وَهَذَا يَشْمَلُ الْجَمِيعَ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا)
فِيهِ بَيَانُ الْجُزْءِ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَجْزَاءِ الْمَعْلُومَةِ، فَلَا يَجُوزُ
عَلَى مَجْهُولٍ كَقَوْلِهِ: عَلَى أَنْ لَكَ بَعْضُ الثَّمَرِ^(٤).
وَاتَّفَقَ الْمُجَوِّزُونَ لِلْمُسَاقَاةِ عَلَى جَوَازِهَا بِمَا اتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ^(٥).

(١) فضلاً أنه يمنع من القياس.
(٢) ومعنى أنها رخصة عندهم أنها إجارة مجهولة، فالإجارة لا بد وأن تُحدد، فيجعل هذا الباب من أضيق الأبواب، بل الشركات عند الشافعي الأصل فيه المنع، لأنه يُشبهه بالإجازات، ويرى أن ما ورد فيه الدليل رخصة مستثناة في جهالة القدر الخارج، لأننا لا ندري كم يخرج، والحقيقة أن هذه الجهالة التي ادعاها سببها أنه بناها على الإجارة، والصحيح أنها عقود مستقلة مختلفة، فعقود المشاركات كلها إنما تكون الجهالة فيها بعدم تحديد نسبة من الربح سواء كان في مضاربة أو في شركة أو في مزارعة أو مُسَاقَاة، فهذه عقود عادلة أيضاً من العدل الذي شرعه الله ﷻ وفعله النبي ﷺ، وكلها تدل على أن هذه الجهالة ليست مؤثرة لأنها ليست إجارة، بل ليس هناك جهالة طالما اتفقوا على نسبة، ومثل هذه الجهالة في قدر النسبة جهالة ليست مؤثرة في هذا النوع من العقود، إنما الجهالة تؤثر في الإجارة في البيع في العقود اللازمة وما شابهها غير عقود المشاركات.

(٣) قول مالك في هذا الباب من أوسع الأبواب، والمذهب الأوسع منه والتقريب منه مذهب الإمام أحمد رَحِمَهُمُ اللَّهُ، ولذلك يُجوز العمل على كل عين تنمى بالعمل، ولذلك عند الإمام أحمد هو الوحيد الذي يُجوز أن يعمل على دابةٍ بجزء مما يخرج منها، فهذا بالعمل وهذا بالدابة، وذلك مثل السيارة يعمل عليها سائق، فينتج ربح يُقسم بالنسبة، أما الشافعي وأبي حنيفة ومالك فيمنعوا من ذلك، يقولون لا بد وأن يُتفق على أجرة، والصحيح جواز ذلك، وأن الإجارة جائزة والمشاركة جائزة، وكذا في أنواع كثيرة جداً من المعاملات المعاصرة مبناها على عقود المشاركات.

(٤) كما يفعل كثير من الناس في المضاريبات، يقول له أعطني مال أعمل فيه وأعطيك نسبة، كم هذه النسبة؟، لا بد من تحديد نسبة إلى الربح لا إلى رأس المال.

(٥) لو اتفقوا على قدر محدد لأحد الطرفين لم يجز اتفاقاً، بمعنى أنهم لو اتفقوا على أوسق معينة مما يخرج منها، هذا النوع من المشاركة كما سبق في الباب الماضي في باب كراء الأرض، النوع الذي نهاهم عنه الرسول ﷺ

قوله: (مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ)

يَحْتَجُّ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ فِي جَوَازِ الْمَزَارَعَةِ تَبَعًا لِلْمَسَاقَاةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَزَارَعَةُ عِنْدَهُمْ لَا تَجُوزُ مُنْفَرِدَةً، فَتَجُوزُ تَبَعًا لِلْمَسَاقَاةِ، فَيَسَاقِيهِ عَلَى النَّخْلِ، وَيُزَارِعُهُ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا جَرَى فِي خَيْبَرِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَجُوزُ الْمَزَارَعَةُ لَا مُنْفَرِدَةً وَلَا تَبَعًا إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ الشَّجَرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرٌ: الْمَزَارَعَةُ وَالْمَسَاقَاةُ فَاسِدَتَانِ سَوَاءٌ جَمَعَهُمَا أَوْ فَرَّقَهُمَا، وَلَوْ عُقِدَتَا فَسَخَتَا.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ، وَفُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ شُرَيْحٍ ^(١) وَآخَرُونَ: تَجُوزُ الْمَسَاقَاةُ وَالْمَزَارَعَةُ مُجْتَمِعَتَيْنِ، وَتَجُوزُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ لِحَدِيثِ خَيْبَرٍ ^(١).

هو أنهم كانوا يكرونها على ما يخرج على المازيانات وعلى الجداول قدر محمد فهذا الذي لا يجوز، فقال في الحديث (نَوَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرِّبِّيعِ أَوْ الْأَوْسُقِ مِنَ الثَّمَرِ أَوْ الشَّعِيرِ. قَالَ « فَلَا تَفْعَلُوا أَرْزَعُوهَا أَوْ أَرْزَعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا ») فهذا هو الأصل الذي انعقد من أجله الإجماع على أنه لو اشترط المضارب أو صاحب رأس المال مبلغاً ثابتاً دراهم معلومة فسدت المضاربة لأن هذا شرط محرم لاحقة بالربا، فكذلك إذا لم يحددوا قدراً، باتفاق العلماء لم يجوز ذلك، لا بد وأن يحدد قدراً، يمكن أن يوكله في تحديد النسبة، فيقول له أجعل لي ما ترى، فلو وكله في ذلك فلا بد وأن يحدد النسبة قبل أن يبدأ العمل، لا أن يجعلها بعد الانتهاء من العمل، كما يفعل البعض، فينظر كم أتت ويقول له أعطيك نسبة وذلك على حسب ما يرى، لا بل لا يجوز ذلك، فلو فوضه لزم أن يحدد قبل بدء العمل كم نسبة رأس المال من الربح وكم نسبة العامل من الربح، كم يأخذ صاحب المال، وكم يأخذ العمل من الربح، فهي نسبة من الربح لا من رأس المال، لأنه لو نسبها إلى رأس المال لصارت دراهم ثابتة، ولصار قدراً ثابتاً، فالأوسق التي كانوا يكرون عليه الأرض، فهذا قد نهاهم عنه النبي ﷺ، ولذا هذا هو مستند الإجماع في أن تحديد نسبة ثابتة في المضاربة ولو كانت مضاربة صحيحة حلال مائة في المائة ليس فيها شبهات أخرى، أن ذلك يفسدها، فالبنوك الربوية تعاملاتها محرمة لأجل أنهم يشترطون ابتداءً نسبة ثابتة إلى رأس المال يعطونه مثلاً عشرة في المائة على رأس ماله، وماله معلوم إذا القدر معلوم ابتداءً، من أول إداعه المال عنده، ويكون في ذمته هذا المبلغ ويعطيه هذه النسبة سواء ربح قليلاً أو كثيراً، فضلاً على أنهم يستعملون هذا المال في المحرم بإقراضه بالفائدة المحددة سلفاً، سواء عمل بالمبلغ أو لم يعمل فيه، بنى المصنع أو لم يبنه، لا دخل له، فقد أصبح مديناً بالفائدة زيادة على ما اقترضه.

(١) كذا في النسخة، ولعله: وابن شريح، بالسين المهملة، والجيم.

وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى كَوْنِ الْمَزَارَعَةِ فِي خَيْرٍ إِنَّمَا جَازَتْ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، بَلْ جَازَتْ مُسْتَقِلَّةً^(٢)، وَلِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزَ لِلْمُسَاقَاةِ^(٣) مَوْجُودٌ فِي الْمَزَارَعَةِ قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ؛ فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ^(٤)، وَهُوَ

(١) وهذا هو الصحيح لأنه لم يثبت في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ﷺ اشترط أن تكون الأرض التي تزارع عليه بين النخل، والظاهر أنه إذا كانت المزارعة ممنوعة لمنعت مع المساقاة لأجل أن العلة التي يعملون بها المنع هي الجهالة، ولو أنها ثبتت أنها إجارة، فالجهالة حاصلة في المزارعة سواء أضيفت إلى المساقاة أو لم تُضف، بل سوف تجعل المساقاة التي أضيفت إليها المزارعة فاسدة، لأن الأجرة المثق عليها أصبحت مجهولة، فالمجموع أصبح مجهولاً، فلماذا يجوز المساقاة منفردة ويمنع من المزارعة، وبل ويجوز المزارعة إذا ضُمت إلى المساقاة؟، فكان من الأولى أن تمنع لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الأجرة في المجموع، فلو كان العقد عقد إجارة كما وصفوه، فليس هناك وجه للتفريق، إلا أنهم لا يجدون ملجأ في حديث خبير إلا أن يقولوا ذلك، وعلى هذا فإن قول المالكية الذين يقولون يجوز في الأرض التي بين النخل فقط، فهذا لا دليل عليه، فأرض خبير كانت متسعة وفيها مزارع كثيرة، ولا يمكن أن يُثبتوا أن الأرض التي زارع عليها الرسول ﷺ هي الأرض التي بين النخل فقط، فكونهم يشترطون أن تكون معها مزارعة، فهذه ليست تابعة لها. فالفرق بين قول الشافعية وقول المالكية، فالمالكية يشترطون الأرض التي بين النخل والشجر، والشافعية يشترطون أن يكون مع المزارعة مساقاة حتى لو أرض مستقلة، فلو عنده بُستان نخل وعنده أرض يضاء بعيداً عن البستان، يقولون لو الإثنين مجتمعين يجوز، والمالكية يشترطون مزارعة ما بين النخلات فقط، وكلا القولين ضعيف جداً.

(٢) لأن من ادعى ليس عنده دليل على اشتراط الأمرين معاً ولا يقبل.

(٣) وهو المصلحة والحاجة.

(٤) والقراض هو المضاربة، وهذا المسألة عجيبة الشأن، وهو أن المنصوص عليه مختلف فيه، والمجمع عليه غير منصوص، فالمجمع عليه القراض ومع ذلك فهو غير منصوص عليه، والمنصوص عليه وهي المساقاة والمزارعة غير مجمع عليه، فهي مسألة نادرة.

وعلى طريقة أهل التفاهة والزندقة لا يوجد مصدر للتشريع في ذلك، لأنهم يقولون لا يقبل إلا ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فكل ما كان فيه نوع من الاختلاف أو اختلاف الدلالة، فلا يكون من ضمن أحكام الشريعة، فعندهم المباديء هي ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وهذا يؤدي إلى ألا يكون هناك دين إسلامي أصلاً، ولا شريعة إسلامية، لأن حتى قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)، ليست قطعي الدلالة تحتل الاستحباب وقد تحتل ثمانية عشر من وجوه الاستعمال، فالأمر ليس قطعي الدلالة، فعلى هذا سوف لا توجد شريعة إسلامية، ومن قبلوا هذا الضلال المبين وهو أنه لا يقبل إلا ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فحتى المعتزلة لا يشترطون ذلك، فعندهم السنة المتواترة مقبولة وإن اختلفت الدلالات عنها أما أن يشترط الشرطين معاً فلم يقل به حتى أهل البدع، القرآن كله قطعي الثبوت لكن دلالات الألفاظ على المعاني ليس قطعياً من جهة اللغة، وما ثبت من إجماعات قطعية الدلالة لكن لا يلزم أن تكون قطعية الثبوت،

مثل المضاربة، فهناك إجماع مقطوع بجوازه، ولا خلاف بين العلماء، ولكن أين النقل؟، ولذلك عندما يقولوا لا يوجد شيء اسمه بنوك إسلامية، ولا مانع من أن يتعاقدوا على نسبة محددة سلفاً، مخالفين بذلك الإجماع القديم، وذلك لأن ليس فيه دليل ولا نص فيه، وهكذا، مع أن هذا الإجماع مبني على قياس صحيح مجمع عليه، فرفع الدلالة فيه من الاحتمال الذي في القياس إلى درجة القطع، كالإجماع المنعقد على وجوب الصلوات الخمس، فهو قد رفع دلالة الأمر من الظهور إلى القطع، فإن ظاهر الأمر الوجوب ويحتمل غير ذلك وقد يحتمل الاستحباب، ولكن لا بد من قرينة، وجود الإجماع والمعلوم من الدين بالضرورة وتواتره بذلك، رفع أو ألغى الاحتمال الوارد في الدلالة، وأصبحت الدلالة قطعية بالإجماع، ولذلك الإجماع أمر عظيم الأهمية، فهذه الإجماع يؤدي إلى أنواع من الكفر والعياذ بالله، وذلك لأن الإجماع هذا هو الذي في الحقيقة أدى إلى رفع دلالات كثير جداً من الأوامر والنواهي من درجة الاحتمال الظاهر إلى درجة القطع واليقين، كقوله تعالى أيضاً (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنى) من جهة اللغة يحتمل أن تكون من باب قوله تعالى (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ) فالجمهور يقولون عن النهي في (وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ) أنه نهي تنزيه، فلو قال إنسان أن هذا النهي مثل النهي في (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنى) نهي تنزيه، وأن الزنا مكروه، يكون بذلك كافراً، مع أن بناء الدلالة من جهة الألفاظ نفس الدلالة، ولكن هنا قد انعقد الإجماع وأصبح معلوماً من الدين بالضرورة أن النهي عن الزنا نهي تحريم، وأن النهي عن السامة في الكتابة - هو ليس إجماعاً - على الأقل الجمهور قال أنه نهي تنزيه، ونحن نقول أن الراجح أنه لا يجوز ترك الكتابة، فمسألة ترك الكتابة ليس كفر ولا معصية وإنما هو اجتهاد، وأما الذي يقول (وَلَا تَقْرُبُوا الزَّنى) أنه نهي تنزيه، يكون خارجاً من الملة، مثله الذي يقول في قوله (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) أنه أمر للاستحباب، فهذا خارج من الملة، ومثله أيضاً من قال في (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) أن الأمر فيه للاستحباب أو للإباحة، يكون خارج من الملة، لماذا؟ ما الذي رفع الدلالة؟ فالأمر من جهة اللغة يحتمل الوجوب ويحتمل غير ذلك، فما الذي جعل الدلالة ترتفع من درجة الظاهر المحتمل - وإن كان محتمل مرجوح لغير الظاهر - إلى درجة القطع واليقين بل وإلى درجة تكفير المخالف؟ الإجماع هو الذي رفع، ولذلك الذي يحاول الطعن في الإجماع ويهون من شأنه، في الحقيقة يوهي الشريعة ويضعفها، وإن كان ليسوا كلهم زنادقة ولا منافقين، بعض العلماء المتأخرين خالفوا في دلالة الإجماع، وهم بذلك قد أخطأوا خطأ لا يقبل ويسوغ، كالشوكاني في إرشاد الفحول في مواطن معينة عندما يقول (٢٠٨/١) [وَمِنْ جُمْلَةٍ مَا اسْتَدَلُّوا بِهِ حَدِيثُ: "مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ" أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ فِي "مُسْتَدْرَكِهِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ. وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْمَنْعُ مِنْ مُقَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ مَحَلِّ التَّرَاعُ؟ وَهُوَ كَوْنُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حُجَّةً ثَابِتَةً شَرْعِيَّةً لَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ، وَأَيُّ مُلْجِيٍّ إِلَى التَّمَسُّكِ بِالْإِجْمَاعِ وَجَعَلَهُ حُجَّةً شَرْعِيَّةً، وَكِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ مَوْجُودَانِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كِتَابَهُ بِقَوْلِهِ: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ)، فَلَا يَرْجِعُ فِي تَبْيِينِ الْأَحْكَامِ إِلَّا إِلَيْهِ وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، وَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الرَّدُّ إِلَى سُنَّتِهِ.

كَالْمُزَارَعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ^(١)، وَلَأنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَالْأَعْصَارِ مُسْتَمِرُّونَ عَلَى الْعَمَلِ بِالْمُزَارَعَةِ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَسَبَقَ الْجَوَابَ عَنْهَا، وَأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا إِذَا شَرَطَا لِكُلِّ وَاحِدٍ قِطْعَةً مُعَيَّنَةً مِنَ الْأَرْضِ.

وَقَدْ صَنَّفَ ابْنُ خُزَيْمَةَ كِتَابًا فِي جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ، وَاسْتَقْصَى فِيهِ وَأَجَادَ، وَأَجَابَ عَنِ الْأَحَادِيثِ بِالنَّهْيِ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلِّ سَنَةٍ مِائَةً وَسَقَى ثَمَانِينَ وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ وَعَشْرِينَ وَسَقَا مِنْ شَعِيرٍ)

وَالْحَاصِلُ أَنَّكَ إِذَا تَكَبَّرْتَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الْمَقَامَاتِ، وَعَرَفْتَ ذَلِكَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ تَيَّيَّنَ لَكَ مَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا شُبْهَةَ.

وَلَوْ سَلَّمْنَا جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ الْقَائِلُونَ بِحُجَّةِ الْإِجْمَاعِ، وَإِمْكَانِهِ، وَإِمْكَانِ الْعِلْمِ بِهِ، فَغَايَةُ مَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ حَقًّا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ حَقًّا وَجُوبُ اتِّبَاعِهِ [فِيذَكَرُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، فَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ بَلَا شَكَّ يُوْدِي كَمَا ذَكَرْنَا إِلَى هَدْمِ الشَّرِيعَةِ وَإِلَى هَدْمِ الدِّينِ، وَإِنْ كَانَ هُوَ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ، لَكِنْ اتِّبَاعَ الْغَرَبِ وَالزَّنَادِقَةِ وَالْعُلَمَائِينَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يُلْغَوْا الشَّرِيعَةَ، الْمُدْخِلَ عِنْدَهُمْ هَذَا الْأَمْرَ وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ قِطْعًا فَالِدَلَالَةِ فِيهِ مَخْتَلِفَةٌ، وَإِنْ قُطِعَ فِي دَلَالَتِهِ يَقُولُونَ الثَّبُوتُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَهَذَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ تَضْيِيعُ الشَّرِيعَةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَبْدَأُ يَفْتِي بِأَنْ مَعَامِلَاتِ الْبَنُوكِ مَعَامِلَاتٌ جَدِيدَةٌ سِوَاءِ إِقْرَاضٍ أَوْ إِيدَاعٍ وَهِيَ مَعَامِلَاتٌ جَائِزَةٌ، لَيْسَنِي بَعْدَ ذَلِكَ وَيُؤْصَلُ عَلَيْهَا الْأَصُولُ الْمُنْحَرِفَةُ، وَلَأَجْلَ أَنْ النَّاسَ فِي قَضَايَا الْأَصُولِ دَائِمًا يَسْتَغْرِبُونَهَا وَلَا يَعْرِفُونَ الْمُدَاخِلَ وَالْمَخَارِجَ وَالْمَزَالِقَ الَّتِي فِيهَا، فَيَسْقُطُونَ وَلَا يَعْرِفُونَ كَيْفَ يُحْيَوْنَ.

وَلِذَلِكَ تَقُولُ هُنَاكَ مَسَائِلٌ لَمْ يَخْتَلَفْ فِيهَا أَهْلُ السُّنَّةِ، وَلِذَلِكَ تَقُولُ أَنَّ الْأَصُولَ الْأَسَاسِيَّةَ فِي مَصَادِرِ الشَّرِيعِ "الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَالْإِجْمَاعَ وَالْقِيَاسَ"، هَذِهِ أَجْمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ السُّنَّةِ، لَا يَقْبَلُ فِيهَا الْمُنَازَعَةَ، وَالْمُخَالَفَ فِيهَا خِلَافَهُ غَيْرَ سَائِعٍ، وَلَا يُسَمَحُ بِهِ، وَهَذَا حِفْظًا لِأَصُولِ الشَّرِيعَةِ وَالْأَحْكَامِ الثَّابِتَةِ فِيهَا.

(١) فَهِيَ عَيْنُ تَنْمَى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا، مِثْلُ الْمَالِ يُنْمَى بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي الْقِرَاضِ وَهِيَ الْمُضَارَبَةُ، فَهُوَ يَشْغُلُ النُّقُودَ بِشَرَاءِ الْبُضَاعَةِ ثُمَّ يَبِيعُهَا، وَيَعْدُ يَبِيعُهَا بِأَيِّ الرِّبْحِ، فَهِيَ تُنْمَى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا، فَهَذَا مَوْجُودٌ بَعِينُهُ فِي الْأَرْضِ، فَبِالْعَمَلِ عَلَيْهَا يَحْصُلُ مِنْهَا نَاتِجٌ وَنَمُوٌّ وَرِبْحٌ مِنَ الزَّرْعِ الَّذِي خَرَجَ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ كَمَا تَكُونُ الْمُضَارَبَةُ بِالنِّسْبَةِ، وَهَذَا الَّذِي يُلْغِي أَمْرَ الْجَهَالَةِ الْمُحَرَّمِ، فَهَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْمَشَارَكَاتِ، وَكَذَا الشَّرَكَةُ جَائِزَةٌ اتِّفَاقًا، وَهُنَاكَ بَعْضُ الْأَنْوَاعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا.

(٢) وَهَذَا مِنْ إِنْصَافِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ خَالَفَ الْمَذْهَبَ الْمَقْرُرَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَرْجِيحًا لِلدَّلِيلِ، فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَيَاضَ الَّذِي كَانَ بِخَيْرِ الَّذِي هُوَ مَوْضِعُ الزَّرْعِ أَقَلُّ مِنَ الشَّجَرِ ^(١).
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي تُفْتَحُ عَنْوَةً تُقَسَّمُ بَيْنَ
الْغَانِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا كَمَا تُقَسَّمُ بَيْنَهُمُ الْغَنِيمَةُ الْمُنْقُولَةُ بِالْإِجْمَاعِ ^(٢)، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَسَمَ
خَيْرَ بَيْنَهُمْ.

قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: يَقِفُهَا الْإِمَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَرْضِ سَوَادِ
الْعِرَاقِ ^(٣).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ ^(٤): يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فِي قِسْمَتِهَا أَوْ تَرْكِهَا فِي
أَيْدِي مَنْ كَانَتْ لَهُمْ بِخَرَجٍ يُوظَّفُهُ عَلَيْهَا، وَتَصِيرُ مِلْكًا لَهُمْ كَأَرْضِ الصُّلْحِ ^(٥).

قَوْلُهُ ﷺ (أَقْرَكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا)

وَفِي رِوَايَةِ الْمُوطَأِ (أَقْرَكُمْ مَا أَقْرَكُمُ اللَّهُ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَهُوَ عَائِدٌ إِلَى مُدَّةِ الْعَهْدِ، وَالْمُرَادُ إِنَّمَا نُمَكِّنْكُمْ مِنَ الْمَقَامِ فِي خَيْرِ مَا شِئْنَا، ثُمَّ
نُخْرِجْكُمْ إِذَا شِئْنَا؛ لِأَنَّهُ ﷺ كَانَ عَازِمًا عَلَى إِخْرَاجِ الْكُفَّارِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ كَمَا أَمَرَ بِهِ فِي
آخِرِ عُمُرِهِ، وَكَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ وَغَيْرُهُ.

وَاحْتَجَّ أَهْلُ الظَّاهِرِ بِهَذَا عَلَى جَوَازِ الْمُسَاقَاةِ مُدَّةً مَجْهُولَةً.

وَقَالَ الْجُمْهُورُ: لَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِلَّا إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَالْإِجَارَةِ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ عَلَى مَا
ذَكَرْنَاهُ ^(١).

(١) هذا لكي يرد على من يقول أن المزارعة لا تجوز إلا في الأرض التي بين الأشجار والنخيل فقط، أو على من يقول تجوز المزارعة تبعاً للمساقاة.

(٢) الغنيمة المنقولة تقسم إجماعاً.

(٣) فمالك رحمه الله يرى لزوم أن يجعل أرضاً خراجية.

(٤) وهو قول الإمام أحمد.

(٥) بناءً على أنه يجوز بيعها، لكن بشرط أداء الخراج، فالذي يعمل فيها يؤدي الخراج، وهذا القول هو القول الصحيح، أن الإمام مخير تخيير مصلحة.

وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصة للنبي ﷺ.
 وقيل: معناه أن لنا إخراجكم بعد انقضاء المدة المسماة، وكانت سُميت مدة، ويكون المراد
 بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح، بل بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة.
 فإن شئنا عقدنا عقداً آخر، وإن شئنا أخرجناكم.
 وقال أبو ثور: إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة والله أعلم (٢).
 قوله: (وكان الثمر يُقسم على السهمان في نصف خيبر، فيأخذ رسول الله ﷺ الخمس)
 هذا يدل على أن خيبر فتحت عنوة لأن السهمان كانت للغانمين (٣).
 وقوله: (يأخذ رسول الله ﷺ الخمس) أي يدفعه إلى مستحقه وهم خمسة الأصناف
 المذكورة في قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول) فيأخذ
 لنفسه خمساً واحداً من الخمس، ويصرف الأخراس الباقية من الخمس إلى الأصناف
 الأربعة الباقين (٤).

(١) كما ذكرنا المدة المعلومة عندهم هي الزرعة التي اتفقا عليها، وإلا فالمساقاة من العقود الجائزة.
 (٢) الصحيح أنه إذا أطلقا المساقاة فالعمل بها متجدد ما لم يبلغه أحد الطرفين كالزراعة والمضاربة.
 (٣) قد قلنا أن هذا كان في جزء من أرض خيبر، وجزء آخر فتح صلحاً، والرسول ﷺ كان يتعامل على الكل
 كذلك، فحجة قول أبي حنيفة في جواز أن يُقسم وجواز أن يضرب على البعض خراج، أما السهمان فهو
 يدل على أن هناك جزء من خيبر فتح عنوة.
 (٤) وهذا هو مذهب الشافعي أن الخمس يُقسم على خمسة، والصحيح أنه كالزكاة المجموع للمجموع،
 فمجموع الخمس يستعمله الإمام حيث رأى المصلحة في الأصناف الخمسة المذكورة، للرسول ﷺ في وقته
 كان يستعمله لنفسه، ولذي القربى والراجح فيها ذوي القربى النبي ﷺ أهل البيت الذين حُرمت عليهم
 الصدقة، فالراجح أنه كالزكاة لا يلزم أن تقسم ثمانية أثمان، فلورجل عنده زكاة مال، فهل لابد وأن يقسمها
 ثمانية على الأصناف المذكورة؟ بل لا يلزم، فالمجموع للمجموع، فيجوز أن يضع كل الزكاة في صنف
 الفقراء والمساكين، ويجزي أن يضعها كلها في الغارمين، سواء الفرد في أمواله الخاصة أو الإمام فيما يجمع من
 الزكاة، فكذلك ظاهر الآية أنه يجوز أن يضع الخمس حيث شاء من المصلحة، بمعنى أن يمكنه أن يضع كل
 هذا المال في سبيل الله، في الكراع والسباخ أو في ابن السبيل، فالخمس الذي لله ﷻ هو في سبيل الله في كل

وَأَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ مَعَ أَهْلِ خَيْبَرَ كَانَتْ بِرِضَى الْغَانِمِينَ وَأَهْلِ السُّهُمَانِ. وَقَدْ اقْتَسَمَ أَهْلُ السُّهُمَانِ سُهُمَانَهُمْ، وَصَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ مَعْلُومٌ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قِسْمَ خَيْبَرَ)

يَعْنِي قَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّينَ، وَسَلَّمَهُ إِلَيْهِمْ نَفْسَ الْأَرْضِ حِينَ أَخَذَهَا مِنَ الْيَهُودِ حِينَ أَجْلَاهُمْ عَنْهَا^(١).

قَوْلُهُ: (عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)

بَيَّانٌ لَوْظِيفَةِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي إِصْلَاحِ الثَّمَرِ وَاسْتِزَادَتِهِ بِمَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ كَالسَّقْيِ وَتَنْقِيَةِ الْأَنْهَارِ، وَإِصْلَاحِ مَنَابِتِ الشَّجَرِ، وَتَلْقِيحِهِ، وَتَنْحِيَةِ الْحَشِيشِ وَالْقُضْبَانِ عَنْهُ، وَحِفْظِ الثَّمَرَةِ وَجُذَاذِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا مَا يُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ، وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ، كِبْنَاءِ الْحَيْطَانِ وَحَفْرِ الْأَنْهَارِ فَعَلَى الْمَالِكِ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ) هُمَا مَمْدُودَتَانِ، وَهُمَا قَرَيْتَانِ مَعْرُوفَتَانِ.

أَوْجَهُ الْخَيْرِ، وَخُمْسُ الْغَنِيمَةِ وَمَصَارِفُ الْفِيءِ وَأَمْوَالُ الْخَرَاجِ، فَهَذِهِ هِيَ مَصَادِرُ بَيْتِ الْمَالِ الَّتِي يُنْفَقُ مِنْهَا الْإِمَامُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَةِ.

(١) فَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ ﷺ هُوَ أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ وَقَسَّمَ الْأَرْضَ وَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضُ وَالْمَاءَ الَّذِي فِيهَا وَيَبِينَ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ سُقَى، طَعَامًا سَنَوِيًّا كَنَفَقَةٍ سَنَوِيَّةٍ.

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَدْخُرُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَةٍ، وَأَنَّ الْإِدْخَارَ غَيْرُ مَمْنُوعٍ، لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ إِدْخَارِ قُوتِ السَّنَةِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَقْصًا فِي التَّوَكُّلِ، بَلْ وَأَخْذًا بِالْأَسْبَابِ، وَإِنْ كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يُنْفِقُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ وَالطَّعَامِ حَتَّى قَدْ يَأْتِي عَلَيْهِمْ أَوْقَاتٌ لَا يَجِدُونَ خِلَالَ ثَلَاثَةِ أَهْلَةٍ إِلَّا التَّمْرَ وَالْمَاءَ، بِالإِضَافَةِ إِلَى قَلَةِ الشَّعِيرِ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ حِينَ يَأْتِيهِ مَا يَأْتِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ، وَلِذَا احْتِاجَ ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ إِلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِهِ شَعِيرًا نَسِيئَةً وَرَهْنًا دَرَعَهُ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ، إِلَى أَنْ يَأْتِيَ مَا يُسَدُّ هَذَا الدِّينَ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ لِلرَّسُولِ ﷺ.

(٢) هَذَا الْجُزْءُ مِنَ الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْبَذَرُ مِنَ الْعَامِلِ لَا مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ، فَلَا حَرَجَ أَنْ يَكُونَ الْبَذَرُ مِنَ الْعَامِلِ أَوْ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ [دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ].

وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُرَادَ النَّبِيِّ ﷺ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ بَعْضِهَا، وَهُوَ الْحِجَازُ خَاصَّةً، لِأَنَّ تَيِّمَاءَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، لَكِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْحِجَازِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - باب فضل الغرس والزرع.

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ».

[يرزأ: يأخذ منه وينقصه].

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مَيْمُونَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمُّسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ». فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ. فَقَالَ «لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبْنُ أَبِي خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَغْرِسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ». وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَلْفٍ [طَائِرُ شَيْءٍ].

(١) وهذا هو الأقرب عند جمهور أهل العلم، أن جزيرة العرب المقصود بها الحجاز، ومن العلماء من يقول بل كل جزيرة العرب، وإنما الأمر في الإخراج حسب المصلحة، ولذا أبقاهم أبو بكر وأبقاهم عمر ؓ مدة حسب مصلحة المسلمين، فهذا الإخراج مبني على المصلحة وهي وصية النبي ﷺ عند موته، وأما الحجاز فالذي يظهر أنه لا حاجة للمسلمين ولا مصلحة منذ عهد عمر ؓ إلى وجود الكفار في الحجاز، ولذا أخرجهم عمر ؓ، أما (تيماء) فهي موجودة الآن على الطريق قبل تبوك وأما (أريحاء) فهي في فلسطين.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ مَعْبُدٍ حَائِطًا فَقَالَ «يَا أُمُّ مَعْبُدٍ مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمُّسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ». فَقَالَتْ بَلْ مُسْلِمٌ. قَالَ «فَلَا يَغْرَسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ.

زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشَّرٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ فَضِيلٍ عَنْ امْرَأَةٍ زَيْدٍ بِنِ حَارِثَةَ.

وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ رُبَّمَا قَالَ عَنْ أُمِّ مُبَشَّرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْ.

وَكُلُّهُمْ قَالُوا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بَنَحُو حَدِيثَ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرَسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهَمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ».

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ نَخْلًا لَأُمِّ مُبَشَّرٍ - امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ أُمُّسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ». قَالُوا مُسْلِمٌ. بَنَحُو حَدِيثَهُمْ.

قَوْلُهُ ﷺ (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرَسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سَرَقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ)

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ)

وَفِي رِوَايَةٍ (إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَضِيلَةُ الْغَرْسِ، وَفَضِيلَةُ الزَّرْعِ، وَأَنَّ أَجْرَ فَاعِلِي ذَلِكَ مُسْتَمِرٌّ مَا دَامَ الْغَرْاسُ وَالزَّرْعُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ^(١).

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَطْيَبِ الْمَكَاسِبِ وَأَفْضَلِهَا [فَقِيلَ: التَّجَارَةُ، وَقِيلَ: الصَّنْعَةُ بِالْيَدِ، وَقِيلَ: الزَّرَاعَةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ]^(٢)، وَقَدْ بَسَطْتُ إِضَاحَهُ فِي آخِرِ بَابِ الْأَطْعِمَةِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَيْضًا أَنَّ الثَّوَابَ وَالْأَجْرَ فِي الْآخِرَةِ مُحْتَصَصٌ بِالْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ الْإِنْسَانَ يُثَابَ عَلَى مَا سُرِقَ مِنْ مَالِهِ أَوْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّةٌ أَوْ طَائِرٌ وَنَحْوَهُمَا.

(١) بمعنى أن الزرع أخذ منه "تقاوي"، فزُرعت مرة ثانية، فهذا يأخذ منه المسلم الذي زرعه أولاً، والظاهر أنه يكفي فيه الإسلام لعموم الحديث، فلا يلزم النية الخاصة بذلك، بل كل مسلم يغرس غرساً ولو لم يقصد، فإن أحداً لا يقصد السرقة، فلا ينوي أحد أن يزرع ليسرق منه السراق ولا ليزرع زرعاً لتأكله الطيور، وإنما يزرع ليستفع، ومع ذلك فله أجره وإن لم يكن له فيه نية.

(٢) الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن كل بيع مبرور وعمل الإنسان بيده، ذلك داخل في هذا الباب، وقد سئل النبي ﷺ: عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ: «يَبِيعُ مَبْرُورٌ، وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ» (حم) ١٥٨٣٦، قال الأرئؤوط: حسن لغيره على خطأ في إسناده، قال السندي: قوله: (بيع مبرور): لا يخالطه إثم وحلف كاذب ونحوه. فالذي يظهر أن التجارة والصناعة أو العمل باليد عموماً كلها من الكسب الطيب، فعند أهل المدن الفلاحة منقصة، وهنا النووي يرجح أن أفضل المكاسب الزراعة، فالفلاح أفضل من الطبيب ومن المهندس من جهة الثواب الذي يأخذه، والصحيح أن هذه كلها داخل في عمل الرجل بيده، سواء كانت المهن التي فيها زراعات أو صناعات أو تجارة كذلك والزرع داخل في العمل باليد.

والفلاحة لا تؤدي إلى غلظة القلوب إلا إذا ارتضى الدنيا، ولذا قال النبي ﷺ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَتَرَعَهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»، (د) ٣٤٦٢ [قال الألباني]: صحيح، مع أن الزراعة أفضل المكاسب، لكن من رضي بالدنيا فهو الذي ترك الواجب، فهو الذي يذم.

وقوله (وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ) حُمِلَ هَذَا عَلَى الْإشْتِغَالِ بِالزَّرْعِ فِي زَمَنِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْجِهَادُ. عون (٧/ ٤٥٣).

وَقَوْلُهُ ﷺ (وَلَا يَرْزُؤُهُ) هُوَ بَرَاءٌ ثُمَّ زَايَ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ أَيْ يَنْقُصُهُ وَيَأْخُذُ مِنْهُ.
 قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: (عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشَّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي
 نَخْلٍ لَهَا) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشَّرٍ)
 وَفِي بَعْضِهَا: (دَخَلَ عَلَى أُمِّ مَعْبَدٍ، أَوْ أُمِّ مُبَشَّرٍ)
 قَالَ الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ أُمُّ مُبَشَّرٍ بِلَا شَكٍّ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ (أُمِّ مَعْبَدٍ) كَمَا
 ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَيُقَالُ فِيهَا أَيْضًا: (أُمِّ بَشِيرٍ)، فَحَصَلَ أَنَّهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مُبَشَّرٍ،
 وَأُمِّ مَعْبَدٍ، وَأُمِّ بَشِيرٍ.
 قِيلَ: اسْمُهَا الْخُلَيْدَةُ بِضَمِّ الْحَاءِ، وَلَمْ يَصِحَّ، وَهِيَ امْرَأَةُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، أَسْلَمَتْ، وَبَايَعَتْ.
 قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ
 أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ)
 قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّمَشَقِيُّ هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسْخِ مُسْلِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ،
 وَالْمَعْرُوفُ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.
 قَوْلُهُ: (عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَمَّارٍ، وَأَبُو بَكْرِ فِي
 رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَالَا: عَنْ أُمِّ مُبَشَّرٍ) إِلَى آخِرِهِ هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسْخِ مُسْلِمٍ: (وَأَبُو
 بَكْرٍ)، وَوَقَعَ فِي بَعْضِهَا: (وَأَبُو كُرَيْبٍ) بَدَلَ أَبِي بَكْرٍ.
 قَالَ الْقَاضِي: قَالَ بَعْضُهُمْ: الصَّوَابُ أَبُو كُرَيْبٍ لِأَنَّ أَوَّلَ الْإِسْنَادِ لِأَبِي بَكْرٍ بَنِي أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
 حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَلِأَبِي كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَالرَّائِي عَنْ أَبِي
 مُعَاوِيَةَ هُوَ أَبُو كُرَيْبٍ لَا أَبُو بَكْرٍ، وَهَذَا وَاضِحٌ وَبَيِّنٌ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا» . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَاصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» .

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو . فَقُلْنَا لَأَنْسَ مَا زَهُوْهَا قَالَ تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ . أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمِ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟ .

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُيَ قَالُوا وَمَا تَزْهُيُ قَالَ تَحْمَرُ . فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمِ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ؟ .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنْ لَمْ يَثْمُرْهَا اللَّهُ فَبِمِ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ» .

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِبَشْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمِيْقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ .

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ - وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا (١) .

قَوْلُهُ ﷺ (لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَاصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمِ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟)

(١) ذكره هنا لأنه حصل له مثل إسناد مسلم.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو، فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهُوْهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ لَمْ يُثْمَرْهَا اللَّهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟)

وَعَنْ جَابِرٍ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: (أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثَمَارِ إِبْتَاعِهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ)

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الثَّمَرَةِ إِذَا بِيَعَتْ بَعْدَ بُدْوَ الصَّلَاحِ، وَسَلَّمَهَا الْبَائِعُ إِلَى الْمُشْتَرِي بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، ثُمَّ تَلَفَتْ قَبْلَ أَوْانِ الْجُذْأِ بِأَفَةِ سَمَاوِيَّةٍ، هَلْ تَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي؟ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْهِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَآخَرُونَ: هِيَ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي، وَلَا يَجِبُ وَضْعُ الْجَائِحَةِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَطَائِفَةٍ: هِيَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ، وَيَجِبُ وَضْعُ الْجَائِحَةِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَتْ دُونَ الثُّلُثِ لَمْ يَجِبْ وَضْعُهَا، وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ وَجَبَ وَضْعُهَا وَكَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ.

وَاجْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِوَضْعِهَا بِقَوْلِهِ: (أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ) ^(١)، وَبِقَوْلِهِ ﷺ (فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا تَهْجُرَ فِي مَعْنَى الْبَاقِيَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَلْزَمُهُ سَقِيهَا، فَكَأَنَّمَا تَلَفَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ) ^(١).

(١) ومعناه أنه أمر بأن يضع أي يتقص أو يرد المال الذي أخذه ثمناً لهذه الثمرة التي لم يثمرها الله ﷻ، وإن كان قد سلمها وقبضها المشتري بالتخلي، لكن قد قال النبي ﷺ (لَوْ بَعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بغير حق؟)، فقوله (فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ) أيها البائع من المشتري شيئاً، فقوله (وَضْعُ الْجَوَائِحِ) أي يرد المال الذي باع به هذا الثمر.

وَاحتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ وَضْعُهَا بِقَوْلِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (فِي ثَمَارِ ابْتِنَاعِهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ) فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّدَقَةِ عَلَيْهِ، وَدَفَعَهُ إِلَى غُرْمَائِهِ؛ فَلَوْ كَانَتْ تُوضَعُ لَمْ يُفْتَقَرْ إِلَى ذَلِكَ (٢)،

وهذا رغم أنه خلاف الأصول المعروفة من أن السلعة إذا استلمها المشتري فهي في ضمانه، إلا أنه من باب التكافل الذي أوجبه الشريعة بين المسلمين وذلك على ظاهر الأمر.

الذين يخصصون أو يصرفون ظاهر الأمر التي ظاهرها الوجوب وخصوصاً مع قوله (بِمَ تَأْخُذُ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟) وقوله (فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا) فهذا صريح جداً في أنه يلزمه أن يرد الثمن، من باب التكافل الواجب، وخصوصاً من كان سبياً وتربح فكان مباشراً للعقد وتربح فيه لو كان قد ربح، فينبغي أن يكون هو المتكفل بالخسارة، وكما ذكرنا هو خلاف الأصول ولكنه أصل مستقل، كما أن الأصل أنه (لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وجاءت الشريعة بنوع من التكافل الإجباري بين أهل من عليه الدية وهي العاقل، فالعاقل تتحمل قتل الخطأ عن القاتل، من التكافل الملزم به الواجب، ولا يسع العاقل أن تتركه وإلا فقد تركت واجباً عليها، فلو ترك الجاني الذي قتل خطأ وشأنه، فإنه سوف يترتب عليه ضياع الحقوق والعجز عن أدائها ما لا يعلمه إلا الله، فهذا النوع من التكافل الملزم به قد أتت الشريعة بنظائره في مواضع.

والذين يقولون يجوز أن يتزل الأمر من الظاهر وهو الوجوب إلى الاستحباب بالقياس، قالوا القياس يقتضي كسائر البيوع أن السلعة إذا قبضها المشتري فهي من ضمان المشتري، وهذا موجود في بيع الثمرة التي أصابتها جائحة وذلك أن قبض كل شيء بحسبه والتخلية قبض في الثمار، وقد بدا صلاحها، فلا يجوز أن تجعل من ضمان البائع وقد سلمها، ويصرف هذا بالقياس على سائر البيوع.

ومن يقول الأصل حمل الأمر على ظاهره والجمع بالتخصيص أولى من الجمع بالصرف عن الظاهر، والجمع بأن نخصص هذا من عموم القياس الدال على أن هذه الثمار من ضمان المشتري، فنخصص هذا بمسألة الجوائح والمصائب التي تُصيب الناس مما يلزم أن يُعانوا عليها، فهذا أقرب والله أعلى وأعلم. (لماذا نُهي عن البيع قبل بدو الصلاح إذا كان البائع في الحالتين ضامناً وسوف يتكافل؟ فليس هناك أثر لقبول أو بعد بدو الصلاح)

ومن يحتج بلزوم وضع الجوائح يحتج بقوله (أمر) ويقول (لا يحل).

(١) بمعنى أنهم يقيسون قياساً آخر، قياساً على التلف قبل القبض أي قبل التخلية، إذا لم يخل بينه وبينها وهي ما زالت في يده فهو لم يُسلمها، فهي قولاً واحداً في ضمان البائع، فيقيسون ذلك لأنها في معنى الباقية في يد البائع لأنها ما زالت على الشجر ويلزمه بعض العمل فيها.

(٢) بمعنى أنه يجعل أمر الغرماء إجباراً عليهم وضع المال ورده إليه.

وَحَمَلُوا الْأَمْرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، أَوْ فِيمَا يَبِيعُ قَبْلَ بُدْوِ الصَّلَاحِ^(١)، وَقَدْ أَشَارَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا.

وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ قَوْلِهِ: (فَكَثُرَ دَيْنُهُ) إِلَى آخِرِهِ، بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا تَلَفِتْ بَعْدَ أَوَانِ الْجُذَاذِ وَتَفَرِطِ الْمُشْتَرِي فِي تَرْكِهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الشَّجَرِ فَإِنَّهَا حَيْثُ تَكُونُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي^(٢).

(١) بل هذا في الحقيقة مخالف، لأن البيع قبل بدو الصلاح محرم وباطل، فكيف يُقال أمر بوضع الجوائح ويكون ذلك قبل البدو، وأما رواية أنس رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَرْهُو، فَقُلْنَا لِأَنْسَ: مَا زَهُوْهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَضْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟) فهذا تعليل للنهي قبل بدو الصلاح، ولا يلزم أنه إن باع بعد بدو الصلاح ومنع الله الثمرة لا يلزم أن يكون الضامن هو المشتري، فإذا ذكر العلة المشتركة أو ذكر علة واحدة للأمرين لا يلزم أن يكونا مستويين في الحكم، فهذا لا يصح، لأن قوله (لَوْ بَعْتُ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ) هل يصح أن يحمل ذلك على بيع محرم باطل نهى عنه النبي ﷺ؟ لا يصح، بل لا بد وأن يحمل على بيع صحيح.

(٢) ويمكن أن يكون قد خسر فيها بعد أن اشتراها وقبضها واستلمها، فإن هذا الأمر ليس فيه نص أنها أصابها جائحة مساوية قبل أوان الجُذَاذِ، فيمكن أن يشتري إنسان سلعة يحصل فيها وفرة شديدة بسبب خارج عن إرادته، بأن تأتي بضاع من خارج البلد فيعزف الناس عنها، أو كما حصل من فترة مرض أصاب مثلاً الدجاج، فمن كان عنده دجاج باعه برخص شديد، فيمكن أن يقع ذلك بعد أن يستلم الإنسان سلعته وتكون في يده، فيحدث عزوف عنها أو نوع من الرخص في ثمنها أكثر بكثير مما كان يتوقع أن يكون ذلك ثمنها نتيجة مثلاً وفرة في الأسواق، فيترتب على ذلك أن يخسر خسارة شديدة ويكون قد استدان والسلعة ثمنها مؤجل، فالديون على الرجل، فهذا الجزء الأول من الحديث يدل على عدم وضع الجوائح، لأن الرسول ﷺ أثبت أن عليه ديونا وأمر الصحابة أن يتصدقوا عليه، وأعطى الغرماء من أموالهم القدر الذي وجد، فكيف يُستدل بجزئه الأخير على أن هذا من وضع الجوائح، فأوله يدل على عدم وضعها، والجزء الثاني يدل على وضعها جزئياً، ولا قاتل بذلك، بأن يدفع جزء ويترك جزء، ولذلك نقول الاستدلال لا يتم بهذه الطريقة، فلا يصح أن يُستدل بأول الحديث على شيء وبآخره على شيء خلاف أوله، فالحديث ليس في الجوائح التي توضع أصلاً وهي التي تُصيب الثمر وهو على الشجر بعد بدو الصلاح قبل أوان الجُذَاذِ، فهذا الذي يلزم وضع الجوائح فيها، وهذا الحديث لم يرد في ذلك ولذلك لم يوضع عن الرجل، ويكتمل المعنى بأن الرسول ﷺ أعطاهم ما وجد، وألزمهم بالألّا يطلبوا له عقوبة ولا يُطالبوه ببيع ما يُضطر إليه في حاجاته اليومية، لا يجوز لهم غير ذلك، فالمعسر لا يجوز حيسه، وهذا دليل على الخفية ومن وافقهم الذين قالوا أن المعسر يُحبس بدينه، والنبي ﷺ وجد الرجل معسراً وعلم إعساره، فقال لهم (لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ)، ومن علم أن أخاه معسر حقيقة لم يجز له أن يُطالب بعقوبته ولا يجوز للقاضي أن يعاقبه بحبس أو غيره، فوصلة الأمانات أو الشيكات ونحو ذلك والديون لا يجوز أن يُطالب بعقوبة إنسان امتنع عن أدائها

قَالُوا: وَلِهَذَا قَالَ ﷺ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ (لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ) وَلَوْ كَانَتْ الْجَوَائِح لَا تُوَضَّع لَكَانَ لَهُمْ طَلَبُ بَقِيَّةِ الدِّينِ.

وَأَجَابَ الْآخَرُونَ عَنْ هَذَا بِأَنْ مَعْنَاهُ لَيْسَ لَكُمْ الْآنَ إِلَّا هَذَا، وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ مُطَالَبَتُهُ مَا دَامَ مُعْسِرًا، بَلْ يَنْظُرُ إِلَى مَيْسَرَةٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخِرَةِ:

التَّعَاوُنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.

وَمُوَاسَاةُ الْمُحْتَاجِ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَالْحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ.

وَأَنَّ الْمُعْسِرَ لَا تَحِلُّ مُطَالَبَتُهُ وَلَا مُلَازِمَتُهُ وَلَا سِجْنُهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَجُمْهُورُهُمْ.

وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ شُرَيْحٍ حَبْسُهُ حَتَّى يَقْضِيَ الدِّينَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ إِعْسَارُهُ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ مُلَازِمَتُهُ ^(١).

وَفِيهِ أَنْ يُسَلَّمَ إِلَى الْغُرَمَاءِ جَمِيعَ مَالِ الْمُفْلِسِ مَا لَمْ يَقْضِ دَيْنُهُمْ، وَلَا يَتْرَكَ لِلْمُفْلِسِ سِوَى

ثِيَابِهِ وَنَحْوَهَا. وَهَذَا الْمُفْلِسُ الْمَذْكُورُ قِيلَ: هُوَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ^(٢).

وسداها إلا إذا كان مامطلاً، وعنده مال يُسدد منه سواء كان نقداً أو ذهباً أو فضة أو أعيان يبيعها ويُسدد، فيلزم ذلك، فلا يجوز له أن يمتنع من السداد، وتحل عقوبته إن كان مامطلاً عنده مال، كما قال ﷺ "يُؤَادُّ الْوَاجِدَ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعَقُوبَتُهُ" قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: "يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغْلَظُ لَهُ، وَعَقُوبَتُهُ يُحْبَسُ لَهُ"، (د) ٣٦٢٨ [قال الألباني]: حسن، وأما المطالبة بعقوبة المعسر الذي ليس عنده مال مطالبة غير شرعية وليس لهم ذلك، ولذلك إذا كان عنده عين يُمكن أن يُسدد منها، فلم يفعل كان مامطلاً، وهو واجد، فيُعاقب بالحبس وغيره حتى يؤدي.

ولذلك الآخرون قالوا (لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ) وكما قلنا إما أن الحديث كله شيء واحد يدل على عدم وضع الجوائح لو ثبت أنه في جائحة، ولكن لم يثبت، فيبقى هذا الحديث بعيداً عن الاستدلال في أمر الجوائح، وتبقى أحاديث الجائحة والأمر بوضع الجوائح مستقرة على لزوم.

(١) بمعنى أنه يسير معه ولا يفارقه أو يستأجر من يسير ورائه، ولكن الصحيح قول الجمهور.

(٢) باع ﷺ كل ما عنده ولم يترك له إلا ثيابه، والظاهر أنه يترك له مسكنه الذي يسكن فيه أو إن كان يستطيع أن يؤجر مسكناً يبيع مسكنه وأجر مسكناً وتركت له ضروراته وضرورات عياله، ويبيع كل شيء ويُعطى الغرماء بحصصهم من الدين ويبقى بعد ذلك في ذمته ما تبقى.

قوله (حدَّثني مُحَمَّد بن عَبَّاد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيز بن مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَنَس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنْ لَمْ يُثْمَرْهَا اللَّهُ فِيمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟)

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا وَهُمْ مِنْ مُحَمَّد بن عَبَّاد، أَوْ مِنْ عَبْدُ الْعَزِيز فِي حَالِ إِسْمَاعِهِ مُحَمَّدًا؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيم بن حَمْزَةَ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْعَزِيز مَفْصُولًا مُبَيَّنًا أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ أَنَس، وَهُوَ الصَّوَابُ، وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَسْقَطَ مُحَمَّد بن عَبَّادُ كَلَامَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَتَى بِكَلَامِ أَنَس، وَجَعَلَهُ مَرْفُوعًا، وَهُوَ خَطَأً.

قوله: (قَالَ أَبُو إِسْحَاق: حَدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن يَشْر عَنْ سُفْيَانَ هَذَا) أَبُو إِسْحَاق هَذَا هُوَ إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن سُفْيَانَ، رُوِيَ هَذَا الْكِتَاب عَنْ مُسْلِم، وَمُرَادُهُ أَنَّهُ عَلَا بِرَجُلٍ فَصَّارٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ كَشَيْخِهِ مُسْلِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ وَاحِدٍ فَقَطْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤ - باب استخفاف الوضع من الدين.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عِيَّاضِ بن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثَمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَبَّرَ دَيْنَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ». فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَقَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعِفْرَمَائِهِ «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ».

حَدَّثني يُونُس بن عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بنِ الْأَشَجِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثني غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ بَالَكٍ - عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً

أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا سَتَوَضَعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا فَقَالَ «أَيْنَ الْمَتَالِيُّ عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ». قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ أَيْ ذَلِكَ أَحَبُّ. [يستوضع: يطلب منه أن يحيط بعض الدين].

حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَدَرٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى كَشَفَ سَجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ «يَا كَعْبُ». فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ يَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قُمْ فَاقْضِهِ». [السجف: الستر].

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى دَيْنًا لَهُ عَلَى ابْنِ أَبِي حَدَرٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

قَالَ مُسْلِمٌ وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رِبْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدَرٍ الْأَسْلَمِيِّ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «يَا كَعْبُ». فَأَشَارَ يَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَآخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَخِي)

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحَفَازِ: هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الْمُقْطُوعَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ حَدِيثًا^(١) سَبَقَ بَيَانُهَا فِي الْفُصُولِ الْمَذْكُورَةِ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرْ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ.

قَالَ الْقَاضِي: (إِذَا قَالَ الرَّاوي: حَدَّثَنِي غَيْرَ وَاحِدٍ، أَوْ حَدَّثَنِي الثَّقَّةُ، أَوْ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، لَيْسَ هُوَ مِنَ الْمُقْطُوعِ، وَلَا مِنَ الْمُرْسَلِ، وَلَا مِنَ الْمُعْضَلِ عِنْدَ أَهْلِ هَذَا الْفَنِّ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الرَّوَايَةِ عَنِ الْمَجْهُولِ).

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الصَّوَابُ^(٢)، لَكِنْ كَيْفَ كَانَ فَلَا يُحْتَجُّ بِهَذَا الْمُتْنِ مِنْ هَذِهِ الرَّوَايَةِ^(٣) لَوْ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، وَلَكِنْ قَدْ ثَبَّتَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ، فَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، وَلَعَلَّ مُسْلِمًا أَرَادَ بِقَوْلِهِ (غَيْرَ وَاحِدٍ) الْبُخَارِيُّ وَغَيْرِهِ. وَقَدْ حَدَّثَ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَذَا مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَفِي آخِرِ كِتَابِ الْجِهَادِ، وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ الْأَزْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فِي كِتَابِ اللَّعَانِ، وَفِي كِتَابِ الْفَصَائِلِ^(٤). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَفِي هَذَا الْبَابِ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ: رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ)

(١) الإمام البخاري له تعليقات كثيرة محذوفة السند من أوله لا من آخره، لكن الإمام مسلم نادر جداً فمعلقاته قليلة، وهذه رواية عن مجهول.

(٢) ولذا فإنه ليس مقطوعاً في الحقيقة لأنه قال "حدثني غير واحد"، لكنه روى عن مجهول، بخلاف قوله هنا "قال مسلمٌ وروى الليثُ بنُ سعدٍ" فهذا مقطوع لأنه لم يسمعه مسلم من الليث، فمسلم لم يروي عن الليث إلا بواسطة، فكان هذا الحديث معلقاً مجزوماً به.

(٣) لأن هذا المتن إما أنه رواية عن مجهول، وإما أن نجعله من المقطوع كروايته عن الليث.

(٤) بمعنى من من شيوخ مسلم سمع إسماعيل؟ تقول الإمام البخاري وأحمد بن يوسف، ومسلم قد سمع منه مباشرة لكن لم يسمع منه هذا الحديث، فالحديث ثابت من رواية البخاري، فمثل هذا يقال فيه [رواه البخاري ورواه مسلم من غير أن يذكر شيخه]، وهذه من الأحاديث التي لا يحتج بها في مسلم حتى تكون منثقة عليها.

هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الْمُقْطُوعَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، وَيُسَمَّى مُعَلَّقًا، وَسَبَقَ فِي التَّيَمُّمِ مِثْلُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ هُنَا مُتَّصِلٌ عَنِ اللَّيْثِ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَيْبَعَةَ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ هُنَا، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَيْبَعَةَ.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخِرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ)

أَيُّ يَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ بَعْضُ الدِّينِ، وَيَرْفُقُ بِهِ فِي الْإِسْتِيفَاءِ وَالْمُطَالَبَةِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِمِثْلِ هَذَا، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِلْحَاحِ وَإِهَانَةِ النَّفْسِ أَوْ الْإِيذَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ (أَيُّنَ الْمُتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفُ؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ)

الْمُتَأَلَّى: الْحَالِفُ، وَالْأَلْيَةُ: الْيَمِينُ.

وَفِي هَذَا كَرَاهَةُ الْحَلْفِ عَلَى تَرْكِ الْخَيْرِ، وَإِنْكَارُ ذَلِكَ (٢).

وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ خَيْرًا أَنْ يَخْنَثَ فَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ.

وَفِيهِ الشَّفَاعَةُ إِلَى أَصْحَابِ الْحُقُوقِ، وَقَبُولُ الشَّفَاعَةِ فِي الْخَيْرِ (٣).

قَوْلُهُ: (تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ)

(١) بمعنى أن يكون مضطراً كأن يكون ناوياً حبسه، فيعرف مذهب القاضي مثلاً للبلد وأنه يحبس المدين ولو كان معسراً، فيخاف على نفسه الحبس الظالم، فيستسمحه ويُلج ونسأل الله العافية، ونسأل الله أن يقضي الدين عن المدينين.

(٢) أي الإنكار على من حلف ألا يأتي الخير، فيقول: والله لا أفعل، لا أضع، لا أنقص، لا أتنازل عن حقي، فنقول لمن يقول ذلك [من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟].

(٣) لأن سعد قبل الشفاعة مباشرة من النبي ﷺ.

مَعْنَى تَقَاَضَاهُ طَالِبُهُ بِهِ، وَأَرَادَ قَضَاءَهُ. وَحَذَرَدَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

جَوَازِ الْمُطَالَبَةِ بِالذِّينِ فِي الْمَسْجِدِ ^(١).

وَالشَّفَاعَةَ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ ^(٢).

وَالِإِصْلَاحَ بَيْنَ الْخُصُومِ ^(٣)، وَحُسْنَ التَّوَسُّطِ بَيْنَهُمْ.

وَقَبُولِ الشَّفَاعَةِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ.

وَجَوَازِ الْإِشَارَةِ وَاعْتِمَادِهَا، لِقَوْلِهِ: (فَإَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعُ الشَّطْرُ).

قَوْلُهُ: (كَشَفَ سِجْفَ ^(٤) حُجْرَتِهِ)

هُوَ بِكَسْرِ السَّيْنِ وَفَتْحِهَا لُغْتَانِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٥ - بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ - «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ - أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ - فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».

(١) فليس هذا من البيع والشراء، وهذا الحديث يدل على جواز ومشروعية قضاء الديون في المسجد لقوله (قُمْ فَأَقْضِهِ) وقوله (فَأَخَذَ نَصْفًا)، فلو تم البيع خارج المسجد، وبقي الثمن، فيجوز أن يقبضه آياه في المسجد، لكن التعاقد نفسه هو البيع، فلا يجوز أن يقع في المسجد، بل يقع خارج المسجد، فوضع البضائع في المسجد مما لا يشرع، لكن المال لا يضر فهو شيء يسير، ولكن أن يأتي أصحاب البضائع ويضعوها في المسجد، فهذا يعطل وظيفة المسجد.

(٢) في المسجد أيضاً واستجابتها مطلقاً.

(٣) في المسجد أيضاً.

(٤) السجف أي الساتر الذي يستر الحجرة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنْ
الْلَيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ -
- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا
الْإِسْنَادِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ زَهْرٍ وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي رِوَايَتِهِ [أَيُّمَا امْرَأَةٍ فُلَس].

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ - وَهُوَ ابْنُ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ - عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ الَّذِي
يُعْدِمُ إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يَفْرَقْهُ «أَنَّهُ لَصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ
فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بَعَيْنَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» .

وَحَدَّثَنِي زَهْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا زَهْرٌ بْنُ حَرْبٍ
أَيْضًا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ وَقَالَا «فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مِنَ الْغَرَمَاءِ» .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ -
قَالَ حَجَّاجٌ مَنْصُورٌ بْنُ سَلَمَةَ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بَعَيْنَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» .

قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ)

هَذَا الْإِسْنَادُ فِيهِ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ يَرْوِي بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهُمْ: (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو، وَعُمَرُ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)، وَهَذَا نَظَائِرُ سَبَقَتْ.

قوله ﷺ (مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدَمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمُتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ.

اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَأَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ثَمَنَهَا، وَلَا وَفَاءَ عِنْدَهُ، وَكَانَتْ السِّلْعَةُ بَاقِيَةً بِحَالِهَا:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ: بَائِعُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَضَارَبَ مَعَ الْغَرْمَاءِ بِثَمَنِهَا، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا بِعَيْنِهَا فِي صُورَةِ الْإِفْلَاسِ وَالْمَوْتِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ، بَلْ تَتَعَيَّنُ الْمُضَارَبَةُ ^(١).

وَقَالَ مَالِكٌ: يَرْجِعُ فِي صُورَةِ الْإِفْلَاسِ، وَيُضَارِبُ فِي الْمَوْتِ.

وَاحتجَّ الشَّافِعِيُّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَعَ حَدِيثِهِ فِي الْمَوْتِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ.

(١) بمعنى أنه يضارب مع الغرماء بثمنها، وهو يأخذ نصيباً كأمثاله من الغرماء كلاً حسب نسبته من الديون، كرجل مثلاً عليه ديون ألفان لرجل خمسمائة ولرجل خمسمائة ولرجل ألف، فهذا الرجل أفلس قد بيعت أملاكه كلها فبلغت ألفاً، فالرجلان اللذان لهم خمسمائة يأخذ كل واحد منهم مئتين وخمسين، والذي له ألف يأخذ خمسمائة، وذلك بالنسبة للمال الموجود، والنسبة تحدد بالنسبة إلى ديون غرمائه، فهذا هو معنى أن يضارب مع الغرماء بثمنها.

وَتَأْوَلُّهَا أَبُو حَنِيفَةَ تَأْوِيلَاتٌ ضَعِيفَةٌ مَرْدُودَةٌ، وَتَعَلَّقَ بِشَيْءٍ يُرَوَّى عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَلَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُمَا^(١).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ثُمَّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا.

فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (شُعْبَةُ) بِضَمِّ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ. وَفِي الثَّانِي (سَعِيدٌ) بِفَتْحِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْجُلُودِيِّ.

قَالَ: وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ فِي الثَّانِي (شُعْبَةُ) أَيْضًا بِضَمِّ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ. قَالَ: وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَجَّاجُ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ نُسَخِ بِلَادِنَا وَأُصُولِهِمُ الْمُحَقَّقَةِ: (قَالَ حَجَّاجُ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ). وَمَعْنَاهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ الْخُزَاعِيَّ هَذَا إِسْمُهُ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، فَذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ بِكُنْيَتِهِ، وَذَكَرَهُ حَجَّاجُ بِاسْمِهِ، وَهَذَا صَحِيحٌ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي مُعْظَمِ نُسَخِ بِلَادِهِمْ وَلِعَامَّةٍ رُؤَاتِهِمْ: (قَالَ حَجَّاجُ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ)، فَرَادَ لَفْظَةً (حَدَّثَنَا)

(١) قول الشافعي من أقوى الأقوال نصاً وقياساً، فإنه إذا وجد السلعة نفسها بعينها له أن يأخذها بدلاً من ماله الذي كان مديناً به طالما أن السلعة لم تُفَرَّقْ ولم تُبْعَ، فهي لا زالت بحالها، وإن وقعت لها زيادة فتكون من مال المدين، وأما في التقصان فهو مخير إما أن يضارب وإما أن يأخذ السلعة، كرجل باع له سيارة وهذه السيارة هلكت لا تساوي إلا عشرة آلاف وقد باعها له بمائة ألف، ولو دخل في المضاربة سوف يأخذ نصف ماله خمسين ألفاً ولو أخذ السلعة بعينها يأخذ عشرة آلاف فهو مخير يختار أيهما أصلح له.

قَالَ الْقَاضِي: وَالصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظَةِ (حَدَّثَنَا) كَمَا وَقَعَ لِيَعْضِ الرُّوَاةُ.
قَالَ: وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُ هَذَا الثَّانِي عَلَى مُوَافَقَةِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ كُنَّاهُ،
وَحَجَّاجَ سَمَاءَهُ.

٦ - باب فضل إنظار المعسر.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رُبَيْعِ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ
حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ
الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا. قَالُوا تَذَكَّرْ. قَالَ كُنْتُ أَدَايُنُ النَّاسَ فَأَمَرْتُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظَرُوا الْمَعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا
عَنِ الْمَوْسِرِ - قَالَ - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّزُوا عَنْهُ».

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ حُجْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْمُغِيرَةِ
عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رُبَيْعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ «رَجُلٌ لَقِيَ
رَبَّهُ فَقَالَ مَا عَمِلْتَ قَالَ مَا عَمِلْتُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ فَكُنْتُ أَطَالِبُ بِهِ النَّاسَ
فَكَنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَآتَجَاوِزُ عَنِ الْمَعْسُورِ. فَقَالَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِى». قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ
هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (١).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رُبَيْعِ
بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْمَلُ قَالَ فِيمَا
ذَكَرْتُ وَمَا ذَكَرَ. فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ فَكُنْتُ أَنْظِرُ الْمَعْسِرَ وَآتَجَوَّزُ فِي السَّكَةِ أَوْ فِي التَّقْدِ.
فَغَفِرَ لَهُ». فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رُبَيْعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ
حُذَيْفَةَ قَالَ «أَتَى اللَّهُ بَعْدَ مِنْ عِبَادِهِ أَنَّهُ اللَّهُ مَا لَا فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا - قَالَ وَلَا يَكْتُمُونَ

(١) هذا الحديث رواه مسلم موقوفاً على حذيفة ومرفوعاً من حديث أبي مسعود.

اللَّهُ حَدِيثًا - قَالَ يَا رَبِّ أَتَيْتَنِي مَالِكٌ فَكُنْتُ أَبِيعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ فَكُنْتُ أَتَيْسِرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ . فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِى . فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ مُوسِرًا فَكَانَ يَأْمُرُ غُلَمَانَهُ أَنْ تَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ» .

حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنُ زِيَادٍ - قَالَ مَنْصُورٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهٍ إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزَ عَنَّا . فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ» .

حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ . بِمِثْلِهِ .

حَدَّثَنَا أَبُو الْهَيْثَمِ خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ بْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ فَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ . فَقَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ . قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيهُ اللَّهُ مِنْ كَرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَنْفَسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ» .

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

قوله: (كُنْتُ أَدَايِنَ النَّاسِ، فَأَمَرْتُ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ. قَالَ اللَّهُ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (كُنْتُ أَقْبَلَ الْمُتَسَوِّرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (كُنْتُ أَنْظُرُ الْمُعْسِرَ، وَأَتَجَوَّزُ فِي السَّكَّةِ أَوْ فِي النَّقْدِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازَ، فَكُنْتُ أَتَيْسِّرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَ)

فَقَوْلُهُ: (فِتْيَانِي) مَعْنَاهُ غِلْمَانِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى.

وَالْتَجَاوُزُ وَالتَّجَوُّزُ مَعْنَاهُمَا الْمُسَاحَاةُ فِي الْإِقْتِضَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَقَبُولُ مَا فِيهِ نَقْصٌ يَسِيرٌ، كَمَا قَالَ: وَأَتَجَوَّزُ فِي السَّكَّةِ ^(١).

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَضْلُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ، وَالْوَضْعُ عَنْهُ إِمَّا كُلَّ الدَّيْنِ، وَإِمَّا بَعْضَهُ مِنْ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ، وَفَضْلُ الْمُسَاحَاةِ فِي الْإِقْتِضَاءِ ^(٢) وَفِي الْإِسْتِيفَاءِ؛ سَوَاءٌ أُسْتَوْفِيَ مِنْ مُوسِرٍ أَوْ مُعْسِرٍ ^(٣)، وَفَضْلُ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ، وَأَنَّهُ لَا يَحْتَقِرُ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِ الْحَيْرِ؛ فَلَعَلَّهُ سَبَبُ السَّعَادَةِ وَالرَّحْمَةِ.

(١) كلهم كسر منه جزء، أو درهم به عيب يسير، فيقبل ذلك، ومثله الآن لو أتى لك بعملة ورقية مقطعة، يقبلها.

(٢) أي في طلب الحق.

(٣) فكونه يعرض على الموسر أن يتنازل عن بعض الدين، فهذا من علامات كمال الإيمان، وهذا الرجل قد غفر له مع كونه لم يعمل خيراً غير هذا، فيصلح حجة لعدم تكفير تارك الصلاة، لأن هذا الرجل لو كان له صلاة له، لكانت خيراً من هذا، فإن الصلاة خير الأعمال، والأمم السابقة قد فرضت أيضاً عليها الصلوات، وهذه الأمة ميسر عليها أكثر من تيسر الأمم السابقة، فهي أولى بهذا التيسير، فالله ﷻ قد جعل لهذه الأمة من أنواع المغفرة ووضع الأصار والأغلال ما لم يكن للأمم السابقة، فهي أولى بهذا التيسير واله أعلم، وهو دليل على أن عصاة الموحدين في المشيئة ولا يلزم أن يُعذبوا بل من الممكن أن يغفر الله ﷻ لهم ابتداءً، وحسب ما في قلب العبد، الله ﷻ يفعل ما يشاء.

وَفِيهِ جَوَازُ تَوْكِيلِ الْعَبِيدِ وَالْإِذْنُ لَهُمْ فِي التَّصَرُّفِ، وَهَذَا عَلَى قَوْل مَنْ يَقُولُ: شَرَعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرَعَ لَنَا^(١).

قَوْلَنَا: (الْمَيْسُورُ وَالْمُعْسُورُ) أَيُّ أَخَذَ مَا تَيْسَّرَ، وَأَسَامَحَ بِمَا تَعَسَّرَ^(٢).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ) ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: (فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ: هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ: (فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَبُو مَسْعُودٍ)

قَالَ الْحَفَّازُ: هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ مُحْفُوظٌ لِأَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِيهِ رَوَايَةٌ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَالْوَهْمُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ.

قَالَ: وَصَوَابُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، كَذَا رَوَاهُ أَصْحَابُ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، وَتَابِعَهُمْ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمَنْصُورٌ، وَغَيْرُهُمْ عَنْ رَبِيعِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَقَالُوا فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو مَسْعُودٍ.

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ مَنْصُورٍ وَنُعَيْمٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيه اللَّهُ مِنْ كَرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُنْفُسْ عَنْ مُعْسِرٍ)

(كَرْبٍ) بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ جَمْعُ كُرْبَةٍ.

وَمَعْنَى (يُنْفُسْ) أَيُّ يَمُدُّ وَيُؤَخِّرُ الْمُطَالَبَةَ^(١)، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يُفَرِّجُ عَنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بل نقول في الحقيقة أن هذا من شرعنا، وذلك لأنه سيق في سياق المدح والتيسير من الله ﷻ على عباده والتجاوز عنهم، وكما ذكرنا أن هذه الأمة أولى بذلك، وقد أتى شرعنا بما يوافق هذا فالراجح أن هذا من شرعنا.

(٢) فيقبل الميسور، أي أقبل ما أتى به ولو كان فيه بعض النقص، ويتجاوز عن المعسور أي يتسامح معه.

٧ - باب تحريم مَطلِ الغنيِّ وصِحَّةِ الحِوَالَةِ

وَاسْتِخْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَطلِ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَإِذَا اتَّبَعْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ».

[المطل: منع أداء الدين وتأخيرها؛ الملىء: الغني المقدر].

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ (مَطلِ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ)

قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: الْمَطلُ مَنْعُ قَضَاءِ مَا اسْتَحَقَّ أَدَاؤُهُ^(٢)، فَمَطلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ وَحَرَامٌ، وَمَطلُ غَيْرِ الْغَنِيِّ لَيْسَ بِظَلَمٍ وَلَا حَرَامٌ لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ^(١)، وَلِأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا

(١) فهو يمد له في الأجل، ويُتيسر عنه لأن المعسر في كرب وضيق، فالتيسر عنه بأن يؤخر الأجل، والتيسر من الراحة فهو يُريحه ومنه قوله ﷺ "إِنِّي أَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ" رواه الطبراني وأحمد في مسنده، انظر الصَّحِيحَة: ٣٣٦٧، يعني تنفيسه وإراحته، وذلك أن الله يريح المسلمين بإحسان أهل اليمن، قال البيهقي في الأسماء والصفات ٩٤٣: [قَوْلُهُ: "إِنِّي أَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ هَهُنَا" إِنْ كَانَ مُحْفُوظًا، فَإِنَّمَا أَرَادَ: إِنِّي أَجِدُ الْفَرَجَ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ" وَإِنَّمَا أَرَادَ: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً] انتهى.

(٢) بمعنى أنه قد حل الدين، فيؤخره ويسوفه، فكثير جدا من أصحاب المعاملات يقولون لو سددت كل ما له لم يستقيم التعامل معه، فيؤجل له شيئا، كالمقاولين وأصحاب المعاملات المستمرة، يتحججون بأنه لا بد وأن يُتقي له شيئا، فهذا من الظلم، فطالما أنت واجد للمال وقد عمل العمل، فأعطه أجره وأعطه ما استحق، أو أنك واجد للمال وقد بعت الشيء وقد حل الموعد، لا تؤخر ولا تستند من المال الذي معك يوما واحدا زائدا، حتى ولو لم يُطالبك، فبمجرد أن يحل الدين أو يستحق الأجرة أو يستحق المال، فلا بد أن تعطيه إياه، لا أن تتجر فيه مدة، فإذا جاء بعد مدة تعطيه ماله فقط، فهذا من الظلم، وهو يحل العرض والعقوبة.

وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْأَدَاءِ لِغَيْبَةِ الْمَالِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ إِلَى الْإِمْكَانِ^(٢)، وَهَذَا مَخْصُوصٌ مِنْ مَطْلِ الْغَنِيِّ. أَوْ يُقَالُ: الْمُرَادُ بِالْغَنِيِّ الْمُتَمَكِّنُ مِنَ الْأَدَاءِ، فَلَا يَدْخُلُ هَذَا فِيهِ^(٣).

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُعْسِرَ لَا يَحِلُّ حَبْسُهُ، وَلَا مُلَازِمَتُهُ، وَلَا مُطَالَبَتُهُ حَتَّى يُوسِرَ^(٤)، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ الْمُفْلِسِ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُمْ فِي أَنَّ الْمَطْلَ هَلْ يَفْسُقُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِمَطْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَمْ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ حَتَّى يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ وَيَصِيرَ عَادَةً؟^(٥) وَمُقْتَضَى مَذْهَبِنَا اشْتِرَاطُ التَّكَرُّارِ^(٦).

وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (لِيَ الْوَاجِدُ يُحْلَ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ). (اللِّي) بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهُوَ الْمُطْلُ، (وَالْوَاجِدُ) بِالْجِيمِ الْمُوَسِّرُ.

(١) أي أنه ماطل فلم يؤدي لأنه فقير معسور، فهو عاجز، أما إذا كان عنده ما يسد فهو حرام عليه أن يُماطل.

(٢) وذلك بشرط ألا يكون مفرطاً، فإنسان عنده دين عليه أن يجتهد في أن يسد هذا الدين في موعده بكل طريق، فيقول مثلاً عندي بضاعة ولا أعرف كيف أبيعها، ولو بعتها سوف أخسر فيها، لا شأن لنا عليك أن تتصرف وتسدد الذي عليك في الموعد، فكثير من الناس يعتمد ذلك ويهمل تسديد الأشياء في أوقاتها لأنها تكون في تجارة، فلا يريد أن يبيعها بهذا الثمن، إلا أن يكسب فيها، فيقول له انتظر، وليس من حقه أن يفعل، طالما عنده أعيان يسدد منها، فعليه أن يبيع تلك الأعيان بثمن المثل حتى يسدد ما عليه، لا يجوز له أن يؤخر السداد، ومسألة أنه ليس متمكناً فهو بشرط عدم التفريط، كرجل عرض عليه سعر دون ثمن المثل، ثمن بخس لا يتسامح الناس في مثله، فهنا ليس متمكناً.

(٣) بمعنى أن المخصص من مطل الغني الذي ليس **متمكناً**، أن يكون عنده مال ولكنه ليس حاضراً هنا أو غير متمكن من الأداء.

(٤) ولكن إذا أسير، حلت عقوبته، وفي الحديث الآخر "لِيَ الْوَاجِدُ يُحْلَ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ" قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: "يُحْلَ عِرْضُهُ يُغْلَظُ لَهُ، وَعُقُوبَتُهُ يُجَسُّ لَهُ"، (د) ٣٦٢٨ [قال الألباني]: حسن، يحل أن يتكلم عنه ويحل أن يعاقبه الإمام بالحبس والضرب وبيع المال رغماً عنه حتى يسدد ما عليه.

(٥) بمعنى هل المماطلة من صغائر الذنوب أم من الكبائر؟

(٦) وذلك لأنها صغيرة، لم يرد فيها لا عذاب في الدنيا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُحِلُّ عَرْضُهُ بِأَنْ يَقُولَ: ظَلَمَنِي وَمَظْلَنِي، وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ وَالتَّعْزِيرُ^(١).

قَوْلُهُ ﷺ (وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مِلِّي فَلْيَتَّبِعْ)

هُوَ بِإِسْكَانِ التَّاءِ فِي (أَتَبَعَ)، وَفِي (فَلْيَتَّبِعْ)، مِثْلُ أَخْرَجَ فَلْيَخْرِجْ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَاتِ، وَالْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَكُتُبِ غَرِيبِ الْحَدِيثِ، وَنَقَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّهُ يُشَدَّدُهَا فِي الْكَلِمَةِ الثَّانِيَةِ.

وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَمَعْنَاهُ: وَإِذَا أُحِيلَ بِالذَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى مُوسِرٍ فَلْيَحْتَلْ. يُقَالُ مِنْهُ: تَبِعْتُ الرَّجُلَ لِحَقِّي أَتَّبِعُهُ تَبَاعَةً فَأَنَا تَبِعٌ وَإِذَا طَلَبْتَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا).

ثُمَّ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ عَلَى مِلِّي أُسْتُحِبَّ لَهُ قَبُولُ الْحَوَالَةِ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى النَّذْبِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: الْقَبُولُ مُبَاحٌ لَا مَنذُوبٌ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاجِبٌ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ وَغَيْرِهِ^(٢).

(١) وهناك تفسير آخر لهذا الحديث يُضاف إليه في معنى المفعول وليس في معنى الفاعل، فمطل هذا مصدر، فلو جعلنا المصدر فعل، فيكون لأن تماطل وأنت غني فهذا ظلم، على التفسير الأول، وعلى التفسير الثاني: أن تماطل غنياً - ظناً منك أن عنده مال وهو رجل مستغني لا يلزمني أن أعطيه مال في وقته - فهذا ظلم، وإن كنت أنت فقيراً لكن عندك، ولذلك قال (لِيَ الْوَاجِدُ) فطالما أنت واجداً يلزمك أن ترد الحقوق في وقتها.

(٢) وهو الظاهر من الحديث، أنه يلزمه القبول طالما قد أُحِيلَ على مِلِّي، أما إذا أحاله على معسر لا يدفع له ماله في الحال، فلا يلزمه القبول، وكذا لا يلزمه القبول في حال ما إذا أُحِيلَ على مِلِّي تلحقه في مطالبته مشقة، كأن يقول له أحلتك على مِلِّي في المغرب، فليس له ذلك، بل لا بد وألا تحصل له مشقة، وإلا فنلزم بوجوب الاتباع، حتى تكون مطالبة هذا الغني المَحَال عليه مثل مطالبة من عليه الدين في المشقة أو قريباً منها.

٨ - باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاب

وتحريم منع بدله وتحريم بيع ضراب الفحل.

وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع وحديثي محمد بن حاتم حدَّثنا يحيى بن سعيد جميعاً عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء.

وحدَّثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدَّثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحترث. فعن ذلك نهى النبي ﷺ. [الضراب: إنكاح الجمل للناقة].

حدَّثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحديثي قتيبة حدَّثنا ليث كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاب». وحدَّثني أبو الطاهر وحرملة - واللفظ لحرملة - أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدَّثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله ﷺ «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاب».

وحدَّثنا أحمد بن عثمان التوفلي حدَّثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد حدَّثنا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ﷺ «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاب» (١).

قوله (نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء)

(١) شرع الإمام مسلم في بيان أنواع من المعاملات المحرمة، التي في مجموعها تتكلم عن النهي عن المبيع، وذكر قبل ذلك الأحكام المتعلقة بأنواع من الرويات وأنواع من الغرر، وذكر هنا أنواع من البيوع المنهي عنها أولها النهي عن بيع فضل الماء.

وَفِي رِوَايَةٍ: (عَنْ بَيْعِ ضَرَابِ الْجَمَلِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ لِيُخْرَجَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ)

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا تُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَاءُ)

أَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهَا الْكَلَاءُ فَمَعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ لِإِنْسَانٍ بَيْتْرٌ مَمْلُوكَةٌ لَهُ بِالْفَلَاةِ، وَفِيهَا مَاءٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ، وَيَكُونُ هُنَاكَ كَلَاءٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ إِلَّا هَذِهِ^(١)، فَلَا يُمَكِّنُ لِأَصْحَابِ الْمَوَاشِي رَعِيَهُمْ إِلَّا إِذَا حَصَلَ لَهُمُ السَّقْيُ مِنْ هَذِهِ الْبَيْتْرِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنَعُ فَضْلِ هَذَا الْمَاءِ لِلْمَاشِيَةِ، وَيَجِبُ بِذَلِكَ لَهَا بِلاَ عِوَضٍ، لِأَنَّهُ إِذَا مَنَعَ بِذَلِكَ إِمْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ رَعْيِ ذَلِكَ الْكَلَاءِ خَوْفًا عَلَى مَوَاشِيهِمْ مِنَ الْعَطَشِ، وَيَكُونُ بِمَنْعِهِ الْمَاءَ مَانِعًا مِنْ رَعْيِ الْكَلَاءِ^(٢).

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى: (نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ)، فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى هَذِهِ الثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِي غَيْرِهِ، وَيَكُونُ نَهْيُ تَنْزِيهِهِ^(٣).

قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجِبُ بِذَلِكَ فَضْلُ الْمَاءِ بِالْفَلَاةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ بِشُرُوطٍ: أَحَدُهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَاءٌ آخَرُ يُسْتَعْنَى بِهِ.

وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْبَذْلُ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَةِ لَا لِسَقْيِ الزَّرْعِ^(٤).

(١) الْكَلَاءُ هُوَ الْعُشْبُ الَّتِي تَرَعَاهُ الْبَهَائِمُ، فَإِنَّهُ إِذَا وَجَدَ عُشْبَ فَلَا بَدَّ وَأَنْ تَشْرَبَ الْبَهَائِمُ وَالْأَنْعَامُ الَّتِي تَأْتِي فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَاءٌ إِلَّا هَذَا الْمَاءُ وَهُوَ زَائِدٌ عَنْ حَاجَتِهِ.

(٢) كَمَا قَالَ ﷺ (ثَلَاثٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ.... الْحَدِيثُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ الصَّرِيحِ، وَيَكُونُ مِنَ الْكِبَائِرِ إِذَا كَانَ الْمَنَعُ لَشُرْبِ إِنْسَانٍ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لَشُرْبِ الْمَوَاشِي يَحْرُمُ فَكَيْفَ شُرْبُ الْبَشَرِ، فَالنَّهْيُ عَنْ فَضْلِ الْمَاءِ وَهُوَ الْمَاءُ الزَّائِدُ عَنْ حَاجَتِهِ مِنْ بَيْتْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ ﷻ لِلنَّاسِ جَمِيعًا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ، فَالْمَاءُ وَالْكََلَاءُ وَالنَّارُ فَالنَّاسُ شُرَكَاءُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ، وَالْكََلَاءُ، وَالنَّارُ"، (ج٢ ٢٤٧٣) [قال الألباني]: صحيح، فلا يجوز أن يمنع أحدا ما زاد عن حاجته.

(٣) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نَهْيٌ تَحْرِيمٍ وَأَنَّهُ عَامٌ، فَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ مُحْرَمٌ إِذَا مَنَعَهُ الْبَهَائِمُ فَكَيْفَ إِذَا مَنَعَهُ الْإِنْسَانُ.

(٤) بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ أَيْضًا مِنْ سَقْيِ الزَّرْعِ، فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ مِنْ سَقْيِ الزَّرْعِ ثُمَّ يَتْرَكَ الْبَاقِي.

وَالثَّالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ مَالِكُهُ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ أَنَّ مَنْ نَبَعَ فِي مِلْكِهِ مَاءَ صَارَ مَمْلُوكًا لَهُ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَمْلِكُهُ.

أَمَّا إِذَا أَخَذَ الْمَاءَ فِي إِنَاءٍ مِنَ الْمَاءِ الْمُبَاحِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا يَمْلِكُهُ، بَلْ يَكُونُ أَحْصَى بِهِ، وَهَذَا غَلَطٌ ظَاهِرٌ ^(١).

قَوْلُهُ: (لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِبَيْعٍ بِهِ الْكَلَاءُ)

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فَضْلُ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ كَمَا ذَكَرْنَا وَهُنَاكَ كَلَاءٌ لَا يُمَكِّنُ رَعِيَهُ إِلَّا إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ سَقْيِ الْمَاشِيَةِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ هَذَا الْمَاءُ لِلْمَاشِيَةِ بِلاَ عِوَضٍ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ كَأَنَّهُ بَاعَ الْكَلَاءَ الْمُبَاحَ لِلنَّاسِ كُلِّهِمُ الَّذِي لَيْسَ تَمْلُوكًا لِهَذَا الْبَائِعِ؛ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ الْمَاشِيَةِ لَمْ يَبْذُلُوا الثَّمَنَ فِي الْمَاءِ لِمَجَرَّدِ إِرَادَةِ الْمَاءِ، بَلْ لِيَتَوَصَّلُوا بِهِ إِلَى رَعِيِ الْكَلَاءِ، فَمَقْصُودُهُمْ تَحْصِيلُ الْكَلَاءِ، فَصَارَ بَيْعُ الْمَاءِ كَأَنَّهُ بَاعَ الْكَلَاءَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (الْكَلَاءُ) مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ هُوَ النَّبَاتُ سِوَاءَ كَانَ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا.

وَأَمَّا (الْحَشِيشُ) وَالْهَشِيمُ فَهُوَ مُحْتَصَصٌ بِالْيَابِسِ.

وَأَمَّا (الْحَقْلُ) فَمَقْصُورٌ غَيْرُ مَهْمُوزٍ، وَالْعُشْبُ مُحْتَصَصٌ بِالرَّطْبِ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الرُّطْبُ بِضَمٍّ

الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الطَّاءِ ^(٢).

(١) فالماء الذي في الأواني كزجاجات المياه التي تُباع، فهل لا يجوز بيعها؟ بل يجوز ونقل في ذلك الإجماع، المقصود بالنهي الماء الذي في العيون والآبار والأنهار، فإن وقع في ملكه فهو أولى به، وما زاد عن حاجته فيذله للناس، وأما ما وضعه في الأواني فإنه يختص به بلا خلاف بين العلماء.

(٢) وهذا يفهم منه أن الناس لا تمنع الكلاء ولا يجوز بيع الكلاء، فلو كان في أرضه فإنه يقدم حاجته وحاجة مواشيه، ثم بعد ذلك الناس شركاء في هذا الكلاء وهو العُشب الذي يُنبته الله ﷻ، فلا يُمنع من رعيه، ومن سبق إليه فهو أحق به، وما كان في أرض فلاة لا يوجد بها أحد فمن سبق إليه أخذه، وهذه وإن كان بعض الناس يدعي أنها حق له ولقبيلته ونحو ذلك، فلا يجوز مثل هذا إلا بإحياء، فالصحراء لا تملك لمجرد وضع

قوله: (نَهَى عَنْ ضَرَابِ الْجَمَلِ)

مَعْنَاهُ عَنْ أُجْرَةِ ضَرَابِهِ، وَهُوَ عَسْبُ الْفَحْلِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، وَهُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَإِسْكَانَ السَّيْنِ الْمُتَهَمَلَتَيْنِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدة.

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِجَارَةِ الْفَحْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ لِلضَّرَابِ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَآخَرُونَ: إِسْتِجَارُهُ لِدَلِّكَ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ، وَلَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ عِوَضٌ، وَلَوْ أَنْزَاهُ الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَلْزَمُهُ الْمُسَمَّى مِنْ أُجْرَةٍ، وَلَا أُجْرَةٌ مِثْلُ، وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْأَمْوَالِ، قَالُوا: لِأَنَّهُ غَرَّرَ بِجُھُولٍ، وَغَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَالِكٍ وَآخَرُونَ: يَجُوزُ إِسْتِجَارُهُ لِضَرَابِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ، أَوْ لِضَرَبَاتٍ مَعْلُومَةٍ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ، وَهُوَ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ، وَحَمَلُوا النَّهْيَ عَلَى التَّنْزِيهِ وَالْحَثِّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ كَمَا حَمَلُوا عَلَيْهِ مَا قَرَنَهُ بِهِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

قوله: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ لِتُحْرَثَ)

مَعْنَاهُ نَهَى عَنْ إِجَارَتِهَا لِلزَّرْعِ، وَقَدْ سُبِقَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةٌ فِي بَابِ كِرَاءِ الْأَرْضِ. وَذَكَرْنَا أَنَّ الْجُمْهُورَ يُجَوِّزُونَ إِجَارَتَهَا بِالْأَرْهَامِ وَالْثِيَابِ وَنَحْوِهَا، وَيَتَأَوَّلُونَ النَّهْيَ تَأْوِيلَيْنِ: أَحَدَهُمَا أَنَّهُ نَهَى تَنْزِيهَهُ لِيَعْتَادُوا إِعَارَتَهَا وَإِرْفَاقَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ. وَالثَّانِي أَنَّهُ مُحْمُولٌ عَلَى إِجَارَتِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِمَالِكِهَا قِطْعَةٌ مُعَيَّنَةٌ مِنَ الزَّرْعِ.

يد ووجود شهود على مساحات نائية، لا بد إما أن يبينها وإما أن يزرعها، فيملكها بالإحياء، وأما إذا تركها لسنوات ولم يحياها ولم يبن عليها، لم يملكها لا هو ولا عائلته ولا قبيلته حتى ولو كانت بجوار مساكنهم، فما نبت فيها من عشب ونبات، فهو مباح لمن سبق إليه وأخذه، كما أن هذه الأرض مباحة يحياها كل من سبق إليها، ولا تقتصر إلى إذن الإمام على الصحيح بل الصواب من أقوال العلماء، وذلك لأن من سبق إلى موات يُمكن من إحيائها وملكها أذن الإمام أم لم يأذن، وبالتالي ما يؤخذ عليها من أجر ومن قيمة بعد ذلك لم يجز له هذا المال وهو من السُّحت (٣/ش ٥٩)

وَحَمَلَهُ الْقَائِلُونَ بِمَنْعِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى إِجَارَتِهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٩ - باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

[البغي: الزانية؛ الحلوان: الأجر والرشوة].

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ. وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.

قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ (شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ) وَفِي رِوَايَةٍ (ثَمَنِ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ (سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْهُ) أَمَّا (مَهْرُ الْبَغِيِّ) فَهُوَ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَةُ عَلَى الزَّانَا، وَسَمَاءُ مَهْرًا لِكَوْنِهِ عَلَى صُورَتِهِ، وَهُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا (حُلْوَانِ الْكَاهِنِ) فَهُوَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَائَتِهِ. يُقَالُ مِنْهُ: حَلَوْتُهُ حُلْوَانًا إِذَا أُعْطِيَتْهُ. قَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ: أَصْلُهُ مِنَ الْحَلَاوَةِ، شُبَّهَ بِالشَّيْءِ الْخُلُوِّ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَأْخُذُهُ سَهْلًا بِلاَ كُلْفَةٍ، وَلَا فِي مُقَابَلَةٍ مَشَقَّةٍ. يُقَالُ: حَلَوْتُهُ إِذَا أَطْعَمْتَهُ الْخُلُو، كَمَا يُقَالُ: عَسَلْتُهُ إِذَا أَطْعَمْتَهُ الْعَسَلَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَيُطْلَقُ الْحُلْوَانُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ هَذَا، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مَهْرَ ابْنَتِهِ لِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ عَيْبٌ عِنْدَ النِّسَاءِ، قَالَتْ امْرَأَةٌ تَمْدَحُ زَوْجَهَا: لَا يَأْخُذُ الْحُلْوَانُ عَنْ بَنَاتِنَا. قَالَ الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَالْقَاضِي عِيَّاضُ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ مُحَرَّمٍ، وَلِأَنَّهُ أَكَلَ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ أُجْرَةِ الْمُغْنِيَةِ لِلْغِنَاءِ، وَالنَّائِحَةِ لِلنَّوْحِ.

وَأَمَّا الَّذِي جَاءَ فِي غَيْرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنَ النَّهْيِ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَالْمُرَادُ بِهِ كَسْبُهُنَّ بِالزَّانَا وَشُبَّهَهُ لَا بِالْغَزْلِ وَالْحِيَاظَةِ وَنَحْوَهُمَا.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: وَيُقَالُ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ الشَّنْعُ وَالصَّهْمِيمُ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَحُلْوَانُ الْعَرَّافِ أَيْضًا حَرَامٌ.

قَالَ: وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ:

أَنَّ الْكَاهِنَ إِنَّمَا يَتَعَاطَى الْأَخْبَارَ عَنِ الْكَائِنَاتِ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ، وَيَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأَسْرَارِ.

وَالْعَرَّافُ هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الشَّيْءِ الْمُسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوَهُمَا مِنَ الْأُمُورِ.
هَكَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ.
ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي آخِرِ الْكِتَابِ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا فَقَالَ:

إِنَّ الْكَاهِنَ هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مُطَالَعَةَ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَيُخْبِرُ النَّاسَ عَنِ الْكَوَائِنِ.
قَالَ: وَكَانَ فِي الْعَرَبِ كَهَنَةٌ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ كَثِيرًا مِنَ الْأُمُورِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ
رُفَقَاءَ مِنَ الْجِنِّ وَتَابِعَةً تُلْقِي إِلَيْهِ الْأَخْبَارَ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدَّعِي أَنَّهُ يَسْتَدْرِكُ الْأُمُورَ بِفَهْمٍ
أُعْطِيَهُ.

وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُسَمَّى عَرَّافًا وَهُوَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَعْرِفُ الْأُمُورَ بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابِ يُسْتَدَلُّ
بِهَا عَلَى مَوَاقِعِهَا كَالشَّيْءِ يُسْرِقُ فَيَعْرِفُ الْمُظْنُونُ بِهِ السَّرِقَةَ، وَتَتَّبِعُ الْمَرْأَةُ بِالرِّيَّةِ فَيَعْرِفُ مِنْ
صَاحِبِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُسَمَّى الْمُنْجِمَ كَاهِنًا.
قَالَ: وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ إِيْتَانِ الْكُهَّانِ يَشْتَمِلُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ، وَعَلَى النَّهْيِ
عَنْ تَصْدِيقِهِمْ وَالرُّجُوعِ إِلَى قَوْلِهِمْ.

وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَدَّعُو الطَّبِيبَ كَاهِنًا، وَرُبَّمَا سَمَّوْهُ عَرَّافًا؛ فَهَذَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي النَّهْيِ. هَذَا
آخِرُ كَلَامِ الْخَطَّابِيِّ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاورِدِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي آخِرِ كِتَابِهِ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: وَيَمْنَعُ
الْمُخْتَسِبُ مَنْ يَكْتَسِبُ بِالْكِهَانَةِ وَاللَّهُوِ، وَيُؤَدَّبُ عَلَيْهِ الْإِخْذُ وَالْمُعْطَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَوْنِهِ مِنْ شَرِّ الْكَسْبِ وَكَوْنِهِ خَبِيثًا فَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ، وَأَنَّهُ
لَا يَصَحُّ بَيْعُهُ، وَلَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ، وَلَا قِيمَةُ عَلَى مُتْلِفِهِ سَوَاءً كَانَ مُعْلَمًا أَمْ لَا، وَسَوَاءً كَانَ بِمَاءٍ
يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَمْ لَا، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَرَبِيعَةُ
وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصَحُّ بَيْعُ الْكِلَابِ الَّتِي فِيهَا مَنَفَعَةٌ، وَتَجِبُ الْقِيمَةُ عَلَى مُتْلِفِهَا.

وَحَكَى ابْنُ الْمُثَنَّرِ عَنْ جَابِرٍ وَعَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ جَوَازَ بَيْعِ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَعَنْ مَالِكٍ رَوَايَاتُ:

إِحْدَاهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَكِنْ تَجِبُ الْقِيَمَةُ عَلَى مُتْلَفِهِ.

وَالثَّانِيَةُ يَصَحُّ بَيْعُهُ، وَتَجِبُ الْقِيَمَةُ.

وَالثَّالِثَةُ لَا يَصَحُّ، وَلَا تَجِبُ الْقِيَمَةُ عَلَى مُتْلَفِهِ.

دَلِيلُ الْجُمْهُورِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ.

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ وَفِي رِوَايَةِ (إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا)، وَأَنَّ عُمَانَ غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ عَشْرِينَ بَعِيرًا، وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ التَّغْرِيمَ فِي إِنْثَلَافه فَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بِاتِّفَاقِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ.

أَمَّا (كَسْبُ الْحَجَّامِ) وَكَوْنُهُ خَبِيثًا وَمِنْ شَرِّ الْكَسْبِ فَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ بِتَحْرِيمِهِ.
وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ:

فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: لَا يَحْرُمُ كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَلَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ لَا عَلَى الْحُرِّ وَلَا عَلَى الْعَبْدِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.
وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ بِهَا فَقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ يَحْرُمُ عَلَى الْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ، وَاعْتَمَدُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَشَبَّهَهَا.

وَاخْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.

وَحَمَلُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِي النَّهْيِ عَلَى التَّنْزِيهِ وَالِإِرْتِفَاعِ عَنْ دَنِيِّ الْأَكْسَابِ، وَالْحَثِّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَمَعَالِي الْأُمُورِ.

وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُفَرَّقْ فِيهِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَبْدَهُ مَا لَا يَحِلُّ.

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ السَّنَوْرِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ نَهْيٌ تَنْزِيهِ حَتَّى يَعْتَادَ النَّاسُ هِبَتَهُ وَإِعَارَتَهُ وَالسَّاحَةَ بِهِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ.

فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَعُ وَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْعُ، وَكَانَ ثَمَنُهُ حَلَالًا هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا حَكَى ابْنُ الْمُثَنَّرِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَاوُسٍ وَجَاهِدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ. وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَأَبُو عَمْرٍو بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ضَعِيفٌ فَلَيْسَ كَمَا قَالَا، بَلْ الْحَدِيثُ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: إِنَّهُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ غَلَطَ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا قَدْ رَوَاهُ فِي صَحِيحِهِ كَمَا يُرَوَى مِنْ رِوَايَةِ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ فَهَذَانِ ثِقَتَانِ رَوَيَاهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَهُوَ ثِقَةٌ أَيْضًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٠ - باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها

إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَا شِئَ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَأُرْسِلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تَقْتُلَ.

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بَشَرٌ - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ أُمِّيَّةَ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَتَنْبَعَثُ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا فَلَا نَدْعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتَّبِعُهَا.

[المرية: مصغرة المرأة].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لَأَبَى هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رُوْحٌ وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِذَا الْمَرْءُ تَقَدَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتَلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَيْمِ ذِي الثَّقَطَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ». [البهيم: الأسود الخالص].

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ سَمِعَ مُطَرَفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ الْمُغْفَلِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُهُمْ وَيَالِ الْكِلَابِ». ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ.

وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارَى نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانٌ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانٌ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَأَبْنُ حُجْرٍ - قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ أَبُو جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ ضَارِيَةً أَوْ مَاشِيَةً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَأَبْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَّدٍ - وَهُوَ أَبُو أَبِي حَرْمَلَةَ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً أَوْ كَلَبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ «أَوْ كَلَبَ حَرْثٍ» .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ ضَارًا أَوْ مَاشِيَةً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» . قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ «أَوْ كَلَبَ حَرْثٍ» . وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ .

[الضاري: المعلم للصيد] .

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حُمَازَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَيُّمَا أَهْلٍ دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً أَوْ كَلَبَ صَائِدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلَبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ قِيرَاطَانِ كُلِّ يَوْمٍ» . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ «وَلَا أَرْضٍ» .

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرَ لَابْنَ عُمَرَ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا غَنَمٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ - وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شُئُوَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ وَقَدْ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَنِيُّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ)
وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَتَبَعَتْ فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلَا نَدَعَ كَلْبًا إِلَّا
قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمَرْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتَّبِعُهَا)
وَفِي رِوَايَةٍ: (أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا)
وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا
فَتَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ
شَيْطَانُ)

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ: (أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ مَا بَالُهُمْ وَبَالَ
الْكِلَابِ؟ ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (فِي كَلْبِ الْغَنَمِ) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ)
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارًّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (يُنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا)
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ
أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ (أَنْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا)
وَفِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ
كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطًا)
أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَتْلِ الْكَلْبِ، وَالْكَلْبِ الْعُقُورِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي قَتْلِ مَا لَا ضَرَرَ فِيهِ:

فَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلًا بِقَتْلِهَا كُلِّهَا، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ، وَنُهِِيَ عَنْ قَتْلِهَا إِلَّا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ، ثُمَّ اسْتَقَرَّ الشَّرْعُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ جَمِيعِ الْكِلَابِ الَّتِي لَا ضَرَرَ فِيهَا سِوَاءِ الْأَسْوَدِ وَغَيْرِهِ، وَيُسْتَدَلُّ لِمَا ذَكَرَهُ بِحَدِيثِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى الْأَخْذِ بِالْحَدِيثِ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا مَا اسْتَشْنَى مِنْ كُلِّ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ. قَالَ: وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ.

قَالَ: وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهَذَا هَلْ كُلُّ الصَّيْدِ وَنَحْوُهُ مَنْسُوخٌ مِنَ الْعُمُومِ الْأَوَّلِ فِي الْحُكْمِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَأَنَّ الْقَتْلَ كَانَ عَامًّا فِي الْجَمِيعِ أَمْ كَانَ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى ذَلِكَ؟ قَالَ: وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى جَوَازِ اتِّخَاذِ جَمِيعِهَا، وَنُسِخَ الْأَمْرُ بِقَتْلِهَا، وَالنَّهْيُ عَنْ اقْتِنَائِهَا إِلَّا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ.

قَالَ الْقَاضِي: وَعِنْدِي أَنَّ النَّهْيَ أَوَّلًا كَانَ نَهْيًا عَامًّا عَنْ اقْتِنَاءِ جَمِيعِهَا، وَأَمَرَ بِقَتْلِ جَمِيعِهَا، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهَا مَا سِوَى الْأَسْوَدِ، وَمَنْعَ الْاِقْتِنَاءِ فِي جَمِيعِهَا إِلَّا كُلَّ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ، وَيَكُونُ حَدِيثُ ابْنِ الْمُغَفَّلِ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَى الْأَسْوَدِ لِأَنَّهُ عَامٌّ فَيَخُصُّ مِنْهُ الْأَسْوَدُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ.

وَأَمَّا اقْتِنَاءُ الْكِلَابِ: فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَيَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ وَلِلزَّرْعِ وَلِلْمَاشِيَةِ.

وَهَلْ يَجُوزُ لِحِفْظِ الدُّورِ وَالذُّرُوبِ وَنَحْوِهَا؟ فِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ لظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ فَإِنَّهَا مُصَرَّحَةٌ بِالنَّهْيِ إِلَّا لَزَرْعٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. وَأَصَحُّهَا يَجُوزُ قِيَاسًا عَلَى الثَّلَاثَةِ عَمَلًا بِالْعِلَّةِ الْمُنْفُؤْمَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَهِيَ الْحَاجَةُ.

وَهَلْ يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْجُرُودِ وَتَرْبِيَتُهُ لِلصَّيْدِ أَوْ الزَّرْعِ أَوْ الْمَاشِيَةِ؟

فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحُّهُمَا جَوَازُهُ.

قَوْلُهُ: (قَالَ ابْنُ عُثْمَانَ إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا)

وَقَالَ سَالِمٌ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبٌ حَرِثٌ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرِثٍ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَيْسَ هَذَا تَوْهِينًا لِرَوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَا شَكًّا فِيهَا، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ وَحَرِثَ اعْتَنَى بِذَلِكَ وَحَفِظَهُ وَأَتَقَنَهُ، وَالْعَادَةُ أَنَّ الْمُبْتَلَى بِشَيْءٍ يُتَقَنُهُ مَا لَا يُتَقَنُهُ غَيْرُهُ، وَيَتَعَرَّفُ مِنْ أَحْكَامِهِ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ.

وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَهِيَ اخْتِزَاجُ لِلزَّرْعِ مِنْ رَوَايَةِ ابْنِ الْمُغَفَّلِ، وَمِنْ رَوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَكَرَهَا أَيْضًا مُسْلِمٌ مِنْ رَوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا سَمِعَهَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَحَقَّقَهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ رَوَاهَا عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَزَادَهَا فِي حَدِيثِهِ الَّذِي كَانَ يَرْوِيهِ بِدُونِهَا، وَيُحْتَمِلُ أَنَّهُ تَذَكَّرَ فِي وَقْتٍ أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَرَوَاهَا، وَنَسِيَهَا فِي وَقْتٍ فَتَرَكَهَا.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَيْسَ مُتَفَرِّدًا بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، بَلْ وَافَقَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي رَوَايَتِهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَوْ ائْتَرَدَ بِهَا لَكَانَتْ مَقْبُولَةً مَرْضِيَّةً مُكْرَمَةً.

قَوْلُهُ ﷺ (بِالْأَسْوَدِ الْبَيْهِمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ)

مَعْنَى الْبَيْهِمِ الْخَالِصُ السَّوَادُ، وَأَمَّا النُّقْطَتَانِ فَهُمَا نَقْطَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ بَيْنَ صَاوَانٍ فَوْقَ عَيْنَيْهِ وَهَذَا مُشَاهِدٌ مَعْرُوفٌ.

وَقَوْلُهُ ﷺ (فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ) اِحْتِجَّ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَيْهِمِ، وَلَا يَحِلُّ إِذَا قَتَلَهُ لِأَنَّهُ شَيْطَانٌ، إِنَّمَا حَلَّ صَيْدُ الْكَلْبِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: يَحِلُّ صَيْدُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ كَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ إِخْرَاجُهُ عَنْ جِنْسِ الْكِلَابِ، وَلِهَذَا لَوْ وَلَغَ فِي إِنْاءٍ وَغَيْرِهِ وَجَبَ غَسْلُهُ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ الْأَبْيَضِ.

قَوْلُهُ ﷺ (مَا بَالُهُمْ وَبَالَ الْكِلَابِ؟) أَيُّ مَا شَأْنُهُمْ؟ أَيُّ لَيْتَرُكُوهَا.

قوله ﷺ (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً أَوْ ضَارِيًا) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ (ضَارِيًا بِالْيَاءِ)، وَفِي بَعْضِهَا (ضَارِيًا) بِالْأَلِفِ بَعْدَ الْيَاءِ مَنْصُوبًا، وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ ضَارِيَةً) وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ الْأَوَّلَ رُويَ (ضَارِيًا) بِالْيَاءِ، (وَضَارِيًا) بِحَذْفِهَا، (وَضَارِيًا) فَأَمَّا (ضَارِيًا) فَهُوَ ظَاهِرُ الْإِعْرَابِ، وَأَمَّا (ضَارِيًا وَضَارِيًا) فَهُمَا مَجْرُورَانِ عَلَى الْعَطْفِ عَلَى مَاشِيَةٍ وَيَكُونُ مِنْ إِضَافَةِ الْمُوصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ كَمَا الْبَارِدُ، وَمَسْجِدُ الْجَامِعِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ) (وَلَدَارِ الْآخِرَةِ) وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَرَّاتٍ وَيَكُونُ ثُبُوتُ الْيَاءِ فِي (ضَارِيًا) عَلَى اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ فِي إِثْبَاتِهَا فِي الْمُنْقُوصِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ وَلَا مِ، وَالْمَشْهُورُ حَذْفُهَا، وَقِيلَ: إِنَّ لَفْظَةَ (ضَارِيًا) هُنَا صِفَةٌ لِلرَّجُلِ الصَّائِدِ صَاحِبِ الْكِلَابِ الْمُعْتَادِ لِلصَّيْدِ فَسَمَّاهُ ضَارِيًا إِسْتِعَارَةً كَمَا فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً أَوْ كَلَبَ صَائِدًا).

وَأَمَّا رِوَايَةُ (إِلَّا كَلَبَ ضَارِيَةً) فَقَالُوا: تَقْدِيرُهُ إِلَّا كَلَبَ ذِي كِلَابٍ ضَارِيَةً. وَالضَّارِي هُوَ الْمُعَلِّمُ الصَّيْدَ الْمُعْتَادَ لَهُ، يُقَالُ مِنْهُ ضَرِيَ الْكَلْبُ يَضْرِي كَشَرِي يَشْرِي ضَرًّا وَضَرَاوَةً، وَأَضْرَاهُ أَيَّ عَوْدَهُ ذَلِكَ، وَقَدْ ضَرِيَ بِالصَّيْدِ إِذَا هَجَّ بِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ لِللَّحْمِ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْحُمْرِ.

قَالَ جَمَاعَةٌ: مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ عَادَةً يَنْزِعُ إِلَيْهَا كَعَادَةِ الْحُمْرِ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ لِأَهْلِهِ عَادَةً فِي أَكْلِهِ كَعَادَةِ شَارِبِ الْحُمْرِ فِي مُلَازِمَتِهِ، وَكَمَا أَنَّ مَنْ إِعْتَادَ الْحُمْرَ لَا يَكَادُ يَضُرُّ عَنْهَا كَذَا مَنْ إِعْتَادَ اللَّحْمَ. قَوْلُهُ ﷺ (نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ عَمَلَهُ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ) وَفِي رِوَايَةٍ (قِيرَاطِ) فَأَمَّا رِوَايَةُ (عَمَلَهُ) فَمَعْنَاهُ مِنْ أَجْرِ عَمَلِهِ. وَأَمَّا الْقِيرَاطُ هُنَا فَهُوَ مِقْدَارٌ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَالْمُرَادُ نَقَصَ جُزْءٍ مِنْ أَجْرِ عَمَلِهِ.

وَأَمَّا اخْتِلَافُ الرَّوَايَةِ فِي قِيرَاطٍ وَقِيرَاطَيْنِ:

فَقِيلَ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ فِي نَوْعَيْنِ مِنَ الْكِلَابِ أَحَدُهُمَا أَشَدُّ أَدَى مِنَ الْآخَرِ، وَلِمَعْنَى فِيهِمَا أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ مُخْتَلِفًا بِاخْتِلَافِ الْمَوَاضِعِ، فَيَكُونُ الْقِيرَاطَانِ فِي الْمَدِينَةِ خَاصَّةً لِرِيزَادَةِ فَضْلِهَا، وَالْقِيرَاطُ فِي غَيْرِهَا، أَوْ الْقِيرَاطَانِ فِي الْمَدَائِنِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْقُرَى، وَالْقِيرَاطُ فِي الْبَوَادِي، أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي زَمَنَيْنِ فَذَكَرَ الْقِيرَاطَ أَوَّلًا ثُمَّ زَادَ التَّغْلِيظَ فَذَكَرَ الْقِيرَاطَيْنِ.

قَالَ الرَّوْيَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ الْبَحْرُ: اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِمَا يَنْقُصُ مِنْهُ فَقِيلَ: يَنْقُصُ بِمَا مَضَى مِنْ عَمَلِهِ، وَقِيلَ مِنْ مُسْتَقْبَلِهِ.

قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي حُلِّ نَقْصِ الْقِيرَاطَيْنِ، فَقِيلَ: يَنْقُصُ قِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ النَّهَارِ، وَقِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ اللَّيْلِ، أَوْ قِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ الْفَرَسِ، وَقِيرَاطٌ مِنْ عَمَلِ النَّفْلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَبَبِ نُقْصَانِ الْأَجْرِ بِاِقْتِنَاءِ الْكَلْبِ:

فَقِيلَ: لَا مَنَاعَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ بِسَبَبِهِ.

وَقِيلَ: لِمَا يَلْحَقُ الْمَارِّينَ مِنَ الْأَدَى مِنْ تَرْوِيعِ الْكَلْبِ هُمْ وَقَصْدُهُ إِيَّاهُمْ.

وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ عُقُوبَةٌ لَهُ لِاتِّخَاذِهِ مَا نُهِِيَ عَنْ اتِّخَاذِهِ، وَعِصْيَانِهِ فِي ذَلِكَ.

وَقِيلَ: لِمَا يُبْتَلَى بِهِ مِنْ وُلُوغِهِ فِي غَفْلَةِ صَاحِبِهِ وَلَا يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا)

الْمُرَادُ بِالضَّرْعِ الْمَاشِيَةِ كَمَا فِي سَائِرِ الرَّوَايَاتِ، وَمَعْنَاهُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لِغَيْرِ زَرْعٍ وَمَاشِيَةٍ.

قَوْلُهُ: (وَفَدَّ عَلَيْهِمْ سُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ الشَّيْئِيَّ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ بِشَيْنٍ مُعْجَمَةً مَفْتُوحَةً ثُمَّ نُونٌ مَفْتُوحَةً ثُمَّ هَمْزَةٌ مَكْسُورَةٌ

مَنْسُوبٌ إِلَى أَرْدَ شَنْوَةٍ بِشَيْنٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ نُونٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ ثُمَّ هَاءٌ.

وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ الْمُعْتَمَدَةِ (الشَّنَوِيَّ) بِالْوَاوِ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى إِرَادَةِ التَّسْهِيلِ.

وَرُوَاةٌ بِغُضِّ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ شَنْوِيٍّ بِضَمِّ النُّونِ عَلَى الْأَصْلِ.

١١ - باب حل أجرة الحجامّة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْنُونَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاغِهِ وَقَالَ «إِنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَّامَةَ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ».

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُرْوَانُ - يَعْنِي الْفَزَارِيُّ - عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلَ أَنَسُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «إِنْ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجَّامَةَ وَالْقَسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تَعَذُّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمَزِ».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مَدٍّ أَوْ مُدَيْنٍ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخَفَّفَ عَنْ ضَرِيَّتِهِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ وَهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَأَسْتَعَطَ.

[استعط: استعمل السعوط وهو دواء يوضع في الأنف].

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدُ لَيْلَى بَيَاضَةً فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيَّتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ ﷺ.

ذَكَرَ فِيهِ الْأَحَادِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَوْ كَانَ سُخْتًا لَمْ يُعْطِهِ.

وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا فِي [بَابِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ] بَيَانِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي أَجْرِ الْحِجَامَةِ. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ إِبَاحَةٌ (١) نَفْسِ الْحِجَامَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَدْوِيَةِ.

(١) لماذا لم يقل بالاستحباب؟ كما يظن البعض أن الحجامة مستحبة، ذلك أن الفعل الذي فعله النبي ﷺ، وقد علم أن النبي ﷺ فعله لحاجة، وذلك لما مرض أخبر أنه كدواء، فلا يُستدل بهذا الفعل على الاستحباب، بل على الجواز، وهي من أفضل الأدوية التي كان يتداوى بها العرب، لأنه قال (إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ أَوْ هُوَ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ)، وليس أنه يلزم استعمال الحجامة كطب نبوي كما يقولون في كل الأمراض حتى جعلوا أبواباً في أبواب الطب المختلفة في استعمال الحجامة فيها في مواضع معينة، وهذا من الوهم أن يُسمى بالطب النبوي، فإن الرسول ﷺ بين فضل الحجامة ولم يُبين أين يُختجم في الأمراض المختلفة، وهل تصلح الحجامة لجميع الأمراض أم لا؟ فلم يُبين ذلك النبي ﷺ، فالزعم أن الحجامة بالأوضاع المرتبة حالياً هي من الطب النبوي، فيه توسع وتجاوز غير صحيح، كما أنهم يقولون عن كلام الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ فِي زَادِ الْمَعَادِ أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّبَّ النَّبَوِيَّ، وَعَامَةً مَا ذَكَرَهُ فِيهِ لَيْسَ مِنَ الطَّبِّ النَّبَوِيِّ وَإِنَّمَا فِي فَوَائِدِ الْأَعْشَابِ وَالنَّبَاتَاتِ وَأَثَارِهَا عَلَى مَا يَعْلَمُونَ مِنَ الطَّبِّ فِي زَمَانِهِمْ، وَكَثِيرٌ مِنْهُ أَخَذَهُ عَنْ أَطْبَاءِ الْيُونَانِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ الْقَدَامِيِّ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا أَحَادِيثُ مَعْلُودَةٌ فِي بَعْضِ أَنْوَاعٍ مَا يُطَبَّبُ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْحِجَامَةِ وَالْقِسْطِ الْبَحْرِيِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ أدْوِيَتِهِمْ لَا أَنَّهُ هُوَ دَوَاءٌ مُطْلَقًا لِكُلِّ الْأَمْرَاضِ وَأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي جَمِيعِ الْعِلَلِ، بَلْ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَضْلًا عَنْ وَجُودِ تَفَاصِيلٍ مُعَيَّنَةٍ يَضَعُونَهَا بِخَبَرِهِمْ فَهَذَا أَحْسَنُ مَا يُقَالُ أَوْ بِخَبَرِهِمْ بَعْضُهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَاجُ هَذِهِ الْخَبْرَةَ إِلَى دَرَسَاتٍ، لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا يُعْرَفُ بِالدِّرَاسَةِ الْجَيِّدَةِ وَغَيْرِ الْجَيِّدَةِ لَا يَعْرِفُ عَنْ طَرِيقِ التَّجَرُّبِ الْوَاحِدَةِ وَإِنَّمَا دَرَسَاتٌ مُتَعَدَّةٌ كَثِيرَةٌ التَّجَارِبِ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ هُنَاكَ سُنَّةٌ كُونِيَّةٌ مُعَيَّنَةٌ فِي اسْتِعْمَالِ دَوَاءٍ بَعِيْنَةٍ فِي مَرَضٍ بَعِيْنَةٍ، وَلَيْسَ أَنَّهُ جَرَّبَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ ادَّعَى التَّجَرُّبَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ يَذْكُرُهُ الدَّجَالُونَ وَالْكَذِبَةُ وَالْكُهْنَةُ بَلْ وَعِبَادُ الْقُبُورِ وَعِبَادُ الْأَوْثَانِ عِنْدَهُمْ أَشْيَاءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدْ جَرَّبُوهَا، أَمَّا الدِّرَاسَةُ الصَّحِيْحَةُ إِنَّمَا تَكُونُ عَنْ مُتَابَعَةِ دَقِيقَةٍ وَحَالَاتٍ مُتَعَدَّةٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَثَرُ هَذَا الدَّوَاءِ، وَإِذَا أَمَكُنَ أَنْ يُتَّبَعَ مَسَارُهُ فِي الْجِسْمِ بِوَسَائِلٍ مُخْتَلِفَةٍ أَوْ أَثَرُهُ عَلَى الْأَعْضَاءِ بِدَرَسَاتٍ مُبَاشِرَةٍ، فَذَلِكَ الَّذِي يُقَالُ عَنْهُ أَنَّهُ دَوَاءٌ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ جَعَلَ بَابَ الطَّبِّ النَّبَوِيِّ وَاسِعًا جَدًّا لِكُلِّ طَبِّ الْأَعْشَابِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ بِالطَّبِّ الْبَدِيلِ، وَكَذَا اسْتِعْمَالُ الْحِجَامَةِ فِي أَبْوَابِ وَاسِعَةٍ مِنْ عِلَاجِ الْأَمْرَاضِ لَا دَلِيلَ عَلَى اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّهُ لَا يَدُّ وَأَنْ يُعْلَمَ أَنَّ أَمْرَ الْحِجَامَةِ مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ أدْوِيَةِ الْعَرَبِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ فِيهِ نَفْعًا، وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي كُلِّ الْأَمْرَاضِ وَأَنْ يُنْسَبَ كُلُّ مَا يَقُولُهُ الْحِجَامُونَ إِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُقَالُ أَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ، إِنَّمَا السُّنَّةُ دَلَّتْ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنَّ الْحِجَامَةَ مُبَاحَةٌ وَأَنْ أَجْرَهَا حَلَالٌ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا كَمَا ذَكَرْنَا لِحَدِيثِ (وَكَسَبُ الْحِجَامِ خِيْثٌ) وَأَنَّ الصَّحِيْحَ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ خَبَثِ الثُّومِ وَالْبَصْلِ

وَفِيهَا إِبَاحَةُ التَّدَاوِي، وَإِبَاحَةُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُعَالَجَةِ بِالتَّطَبُّبِ (١).
وَفِيهَا الشَّفَاعَةُ إِلَى أَصْحَابِ الْحُقُوقِ وَالذُّيُونِ فِي أَنْ يُخَفَّفُوا مِنْهَا.
وَفِيهَا جَوَازُ مُخَارَجَةِ الْعَبْدِ بِرِضَاهُ وَرِضَاءِ سَيِّدِهِ.

وليس من باب خبث مهر البغي وإن قرنها في سياق واحد، فإنه لا يلزم أن يكونا على درجة واحدة، والدليل على أجر الحجام أن النبي ﷺ أعطى الحجام أجره ولو كان سُحْتًا لم يعطه.
(١) مذهب الشافعية إباحة التداوي مطلقاً، وعندهم قول بأن تركه أولى، وهذا مذهب كثير من العلماء والسلف، لكن الصحيح أن التداوي جملة من المستحبات، وأما كلامنا على الحجام أنها مباحة على أساس أنها نوع من الدواء المباح، والأدوية المباحة كثيرة، وما رغب فيه الشرع أفضل من غيره، وأما بالنسبة إلى أمر التداوي مطلقاً، فالأخذ بالأسباب مشروع وقول النبي ﷺ «يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ «الْهَرَمُ»، (ت) ٢٠٣٨ [قال الألباني]: صحيح، دليل على الاستحباب لأنه أمر، والله أعلى وأعلم، فإنه يصح الاحتجاج على الاستحباب بأمر النبي ﷺ وبعض أنواع العلاجات والمداواة تكون واجبة، إذا خشي الهلاك من عدم استعمالها أو غلب على ظنه ذلك، كإيقاف تزيف مثلاً، فلو ترك لظل الإنسان يتزف إلى أن يموت، كما جرت به العادة، فمن هنا كان لازماً عليه أن يوقف ذلك التزيف، ومن تركه وهو يستطيع إتقائه كان بمرتلة من تركه يغرق في البحر، فيضمن وعليه دية في ذلك، وليس كل أنواع المداواة كذلك.
لو جرح إنسان آخر جرحاً لا يقتل مثله، لا يكون به قتل عمد ولكن تركه يتزف ومنعه من وقف التزيف، فيكون قاتلاً له عمداً كمن تركه جائعاً حتى مات، فمع أن الجرح هذا لا يقتل غالباً إلا أن ترك إسعافه في تلك الحال فيكون قد قتله.

وقد يقول البعض بوجوب التداوي مطلقاً وليس كذلك عند عامة أهل العلم لأن النبي ﷺ ترك التداوي مرات، فدل ذلك على أنه من المستحبات أو المباحات، وليس أنه كلما مرض تداوى ﷺ، وترك أصحابه ﷺ التداوي لعلمهم بعدم فائدته في بعض الأحيان، فعن أبي السَّفَر، قَالَ: "مَرَضَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ فَعَادُوهُ فَقَالُوا: أَلَا نَدْعُو لَكَ الطَّيِّبَ؟ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتَنِي» قَالُوا: فَأَيُّ شَيْءٍ قَالَ لَكَ؟ قَالَ: قَالَ: «إِنِّي فَعَّالٌ لِمَا أُرِيدُ» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٣٤/١)، فمن علم أن مرضه لا يؤثر فيه أنواع العلاجات المختلفة فلا يجب ولا يُستحب استعمال ذلك، ومن هنا كان الكلام على بعض أنواع الأجهزة الحديثة التي تُبقي على التنفس وعلى دورة الدم في القلب والرئتين والأطراف لدقائق أو لثوانٍ أو ساعات ثم يموت المريض، فإنه إذا كان هذا بلا فائدة وقد علم أنه قد مات وليس هذا بنوع من التداوي، ليظل يُستعمل الجهاز لأخذ النفس ولدفعه، فهذا النوع لا يكون مستحباً، لأنه معلوم أنه مات ومعلوم أنه ليس بتداوي في الحقيقة، وإذا علم أنه يضيع به حق آخر، لزم تقديم حق الآخرين، أما إذا علم أنه ربما يستلرك الإنسان حياته بهذا الجهاز ويرجع إلى وعيه وإدراكه فيقدم، أما إذا علم أنه لا فائدة منه فليس هذا بدواء.

وَحَقِيقَةُ الْمُخَارَجَةِ أَنْ يَقُولَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: تَكْتَسِبُ وَتُعْطِينِي مِنْ الْكَسْبِ كُلِّ يَوْمٍ ذِرْهَمًا مَثَلًا وَالْبَاقِي لَكَ، أَوْ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ كَذَا وَكَذَا وَيُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا.

قَوْلُهُ: (حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ) هُوَ بِطَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ. وَهُوَ عَبْدٌ لِنَبِيِّ بَيَاضَةٍ اسْمُهُ نَافِعٌ، وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ ﷺ (فَلَا تُعَذِّبُوا صَبِيَانَكُمْ بِالْغَمَزِ)

هُوَ بَغِينٌ مُعْجَمَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ مِيمٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ زَايٌ مَعْنَاهُ لَا تَغْمِزُوا حَلْقَ الصَّبِيِّ بِسَبَبِ الْعُذْرَةِ، وَهُوَ وَجَعُ الْحَلْقِ، بَلْ دَاوُوهُ بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ.

١٢ - باب تحريم بيع الخمر.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هِمَامٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْرِضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ». قَالَ فَمَا لَبِئْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ». قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ - رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّيَّاسِيِّ - مِنْ أَهْلِ مِصْرَ - أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعَصِّرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةً خَمْرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا». قَالَ لَا. فَسَارَ إِنْسَانًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بِمَ سَارَرْتَهُ». فَقَالَ أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا

حَرَّمَ يَبْعُهَا». قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا. [الراويّة: الوعاء يحمل فيه الماء كالقربة ونحوها؛ المزايدة: وعاء كبير من الجلد].

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ نَهَى عَنِ التَّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَنْزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا - قَالَتْ - خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَحَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ يَغْرِضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَسْتَفِمْ بِهِ) قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ وَلَا يَبِيعُ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا) وَيَعْنِي رَاقُوهَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ لَا تَكْلِفُ فِيهَا بِتَحْرِيمٍ وَلَا غَيْرِهِ.

وَفِي الْمُسْأَلَةِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ لِلْأُصُولِيِّينَ:

الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا حُكْمَ وَلَا تَكْلِفَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا).

وَالثَّانِي: أَنَّ أَصْلَهَا عَلَى التَّحْرِيمِ حَتَّى يَرِدَ الشَّرْعُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالثَّالِثُ: عَلَى الْإِبَاحَةِ.

وَالرَّابِعُ عَلَى الْوَقْفِ (١).

(١) الصحيح أنها قبل ورود الشرع على الإباحة، للأصل الذي قال الله ﷻ (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ)، وأنه قبل ورود الشرع قال النبي ﷺ (فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَسِّعْهُ وَلْيَسْمَعْ بِهِ)، فهذا دليل على أنها كانت مباحة، وقد ذكر هو رحمه الله فقال (لأنه ﷺ نَصَحَهُمْ فِي تَعْجِيلِ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا مَا دَامَتْ حَالًا) فكيف يُستدل على أنه لا حكم، والسكوت عن أمر معين بعد بعثة الرسول ﷺ دليل على إباحته، كما قال ﷺ «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَسْهَكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَغَفَلَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» معجم الطبراني، فهذا دليل على أنها تكون رحمة لكونها من المباحات، وطلما بُعث النبي أو الرسول وبدأ التشريع فالسكوت عن هذه الأشياء يُعد قبل ورود الشرع فيها تفصيلاً، فهذا على الإباحة لأن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. وهذا دليل على صحة احتجاج العلماء بقوله تعالى (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) في تفاصيل الشريعة وليس فقط في بعث الرسول مجملاً، لأن البعض يمنع الاحتجاج بهذه الآية في عذر من لم تبلغه تفصيل معين من الشرع، فالبعض يقول الآية في بعث الرسول، فطلما قد بُعث الرسول فلا اعتبار بجهل إنسان بشيء مما جاء به الرسول ﷺ ولا عُذر فيه، فاحتجاج العلماء بهذه الآية يدل على أن عمومها عندهم يشمل ما لم يبلغ الإنسان من خبر الرسول ﷺ، فإذا صدق الرسول لم يلزمه في استدامة الإيذان أن يعرف تفصيل ما جاء به الرسول ﷺ والإقرار به، بل يكون مؤمناً إيماناً مجملاً، ويلزمه أن يتعلم وجوباً، لكن لا يقدر في أصل إيمانه أنه لم يعرف بعض ما جاء به الرسول ﷺ، وإذا كان غير مقصر في طلب العلم معذوراً من كل وجه، وإن كان قصر في طلب العلم، أثم لكن لا يكفر حتى تبلغه الحجة التفصيلية. وهنا يحتجون بالآية على تفصيل الأحكام مع أنهم يعلمون أنه قد بُعث الرسول ﷺ، لكن الكلام هنا أنه قبل ورود الشرع في باب معين ولو بعد بعث الرسول، وكذلك من لم يبلغه عن الله وعن رسوله ﷺ أمر، فإنه لا يكون مكلفاً به حتى يبلغه.

والصحيح كما ذكرنا أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم، أما قوله (ولا غيره) فالصحيح أنها على الإباحة، وليس أنه لا حكم فيها.

وأما القول بالتحريم وأنه الأصل مبني على أن الأشياء ملك لله ولم يأذن الله ﷻ فيها لأحد، فلا بد من وجود الإذن والصحيح الاحتجاج بالآية (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) فكونهم لم يرد لهم خبر الرسول، يدل على أنهم لو استعملوا الأشياء لم يكونوا معذيين وهذا معنى الإباحة في النهاية، والقول بأن الأصل في الأشياء التحريم حتى يرد الشرع هو قول المعتزلة.

لكن قد يقول البعض فكيف يكون في بعض الأشياء الأصل فيها على التحريم كاللحوم التي تحتاج إلى تركية والأبضاع والعبادات فالأصل فيها المنع بمعنى أننا لا نخترع عبادات من عند أنفسنا؟

وَهَذَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِ التَّنَفُّسِ ^(١) وَنَحْوِهِ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا يُمَكِّنُ الْإِسْتِغْنَاءُ عَنْهَا؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً بِلَا خِلَافٍ إِلَّا عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَجُوزُ تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ ^(٢).

تقول قد أتى الشرع بأن هذه الأشياء الأصل فيها على التحريم لأن النبي ﷺ علل في اللحوم والذبايح فقال «إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْكُرْكَ حَيًّا فَادْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرَكَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ» وفي رواية «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» مسلم، فدل ذلك على أن الأصل أنه لا بد وأن يدري ما الذي قتله، لأنه لا بد وأن يأتي بالتركية، فالأصل في الذبايح واللحوم المنع حتى تُعلم الزكاة الشرعية. وأما الفروج فلا لأن الله ﷻ إنما أباح ما كان من زواج أو ملك يمين، لقوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرَجُهُمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) فلا يحل الفرج إلا بزواج أو ملك يمين، ولا بد من معرفة شروط الزواج الصحيح لأن من ضمن شروطه الخلو من الموانع.

(١) لأنهم قالوا الهواء ملك لله فلماذا لم يقولوا لا يأخذ الإنسان نفس لأنه لم يرد إذن في التنفس؟ ففعلاً هم شلدوا، فقالوا هذا من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وفي الحقيقة الأكل والشرب والماء كذلك، فالصحيح أن الأصل في الأشياء أن الله ﷻ ترك البشر يستفعون بكل ما في الأرض، بل ما في السماء كذلك، ولذلك يلزمهم هذا اللازم لزوماً صحيحاً في التنفس فيلزمهم أن يقولوا بتحريمه حتى يأتي أمر من الشرع فيه.

(٢) وهم طائفة من المتكلمين والأشاعرة، والصحيح أن الله لا يكلف ما لا يُطاق، وإنما ما قد ظنَّ الصحابة هو التكليف بما يشق مشقة شديدة، ونزل أن الله رفع عنهم ذلك، (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، فما كان فيه مشقة شديدة فالشرع قد وسع فيه دائماً، بل قد وسع الشرع فيما كان فيه مشقة في الجملة وإن كان هناك بعض الأحكام فيها مشقة، لكن الذين يجوزون تكليف ما لا يُطاق من الأصل كتكليف الأعمى بقطع الكتاب، وتكليف المقعد بالطيران عندهم ذلك جائز لأنه لا يجب على الله شيء عندهم، **فترتب على ذلك مسألة التقيح والتحسين العقليين وإنكارها بالكلية فقالوا إذا لا يلزم المنع من ذلك (تأكيد)**، ونحن نقول أن الله ﷻ متركه عن الظلم وعن التقص فكونه يكلف العباد ما لا يطيقون، فهذا يتركه الله ﷻ عنه، وأما من يقول قد كلف أبا جهل بالإيمان وهو لا يستطيع ذلك، لأن الله قد كتب عليه الكفر، فنقول هذه الإطاعة وهذه الاستطاعة من جهة سلامة الحواس التي قبل الفعل هي التي عليها التكليف، بل الكلام على هل يمكن أن يكلف الله من ليس عنده هذه الاستطاعة؟ فالكلام على ذلك، فهو ﷻ لا يفعل ذلك لأنه ﷻ الحكم العدل العليم الحكيم، وأما الاستطاعة التي بعد الفعل فهي التي حرّمها أبو جهل وهي استطاعة التوفيق (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ) فهم لم يكونوا صُماً بمعنى زوال حاسة

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا بَذْلُ النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ؛ لِأَنَّهُ ﷺ نَصَحَهُمْ فِي تَعْجِيلِ الْإِثْتِفَاعِ بِهَا مَا دَامَتْ حَلَالًا (١).

قَوْلُهُ ﷺ: (فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَبِيعُ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا)

فِيهِ تَحْرِيمُ بَيْعِ الْخَمْرِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ (٢)، وَالْعِلَّةُ فِيهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُؤَافِقِيهِ كَوْنُهَا نَجَسَةً أَوْ لَيْسَ فِيهَا مَنَفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ، فَيُلْحَقُ بِهَا جَمِيعُ النَّجَاسَاتِ كَالسَّرَجِينَ وَذَرْقِ الْحَمَامِ

السمع، وإنما كانوا ضماً عن الحق مع وجود حاسة السمع وسلامة الأذن والعين، فالقول بتجوز تكليف ما لا يُطَاق قول باطل.

(١) ينبغي أن يكون هذا الاستدلال وهو واضح جداً من إذن النبي ﷺ في البيع، وهو واضح في الجواز، وأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، الشرع قد جاء واكتمل وإنما فائدة هذه المسألة فيمن لم يبلغه أمر.

(٢) وهذا الإجماع قد نقله غير واحد، نقلوا الاتفاق على التحريم ونقلوا الاتفاق أيضاً على البطلان، فالتحريم فيه الإثم، والبطلان فيه عدم انتقال الملك، بمعنى أن ثمن الخمر لم يتقل من دافع الثمن إلى البائع، فهو بيعٌ محرمٌ وبيعٌ باطل، يترتب على ذلك أنه إذا تاب إلى الله ﷻ رد هذا الثمن، والبعض يقول بل يُفقه في مصالح المسلمين، لأنه لم يدخل في ملك البائع وقد خرج من ملك المشتري، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الصحيح أنه لو كان معلوماً فإنه يُرد إليه، فالخمر لا ثمن لها، ومثلها المخدرات والحشيش وسائر المسكرات فهي لا ثمن لها، فلا قيمة لها ولا يجوز بيعها، ولا شك أن الأحوط أن يصرفه في مصالح المسلمين فلا يُرد إلى المشتري، كما أنه لا يثبت في ملك البائع فهذا أحوط وأفضل، لأنه بذله باختياره ولكنه كان في أمر محرم باطل، وكما ذكرنا الحكم بالبطلان أمرٌ زائد على التحريم، فكما ذكرنا لم يدخل ثمن الخمر في ملك البائع، ومثلها ثمن السجائر لأنها محرمة، وما حُرِّم بعينه استعمالها حُرِّم ثمنها كما قال النبي ﷺ، فتحريم الثمن كما في حديث (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) دليل على أن أكل الثمن وهو الذي يترتب على التملك أمرٌ محرمٌ، فلا يجوز أن يملك هذا الثمن، فكما ذكرنا السجائر وكل ما حُرِّم لعينه كالخمر والميتة والخنزير والأصنام، فلا يصح بيع هؤلاء، ليس فقط يحرم بل لا يصح كذلك، هو حرام وكذا لا يتقل الملك، طالما باعه كما هو كصنم أو تمثال، أما إذا كسره فباعه حجارة جاز ذلك، أو باعه ذهباً كأن كان تمثالاً من ذهب، كما يحدث في تجارة الآثار، فإنهم لا يبيعونها على أنها ذهب ولا على أنها حجارة، بل يبيعونها على أنها تماثيل على أنها صور لألهة أو لغير آلهة، فهذا كله داخل في الأصنام، حتى ولو كانوا لغير غرض العبادة، ولكنها محرمة على أي حال واتخاذها محرم وبيعها محرم وباطل، فلا يجوز التجارة في الآثار التي على صور الكائنات الحية، إنما تباع إذا أفسدت الصورة بتكسيرها.

وغيره^(١)، وكذلك يلحق بها ما ليس فيه منفعة كالسباع التي لا تصلح للاضطهاد والحشرات^(٢) والحبة الواحدة من الحنطة^(٣)، ونحو ذلك، فلا يجوز بيع شيء من ذلك.

وعوموم قوله ﷺ: (فَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَبِيعُ) فقوله (لَا يَبِيعُ) فعل منفي، فيكون المفعول مقدر نكرة في سياق النفي فيكون "لا يبيع بيعاً" فيعم كل أنواع البيوع للمسلمين والكفار، فمن يقول بجواز بيع المسلم للخمر في بلاد الكفار محجوج بالنص والإجماع، ولا اعتبار في اجتهاد في ذلك، فالذين يجوزون للمسلمين بيع الخمر في الحواني ومراكز التسويق الغربية أو في المثلث السياحية في بلاد المسلمين التي يتابها الكفار بزعم أنه يبيع للكفار، لا مستند له وهو مخالف للإجماع كما ذكرنا.

والحنفية لا يجوزون بيع الخمر من قبل مسلم لكافر في بلاد الكفر، بخلاف مسائل الربا والتعامل بها في بلاد الكفر، فإن عندهم فيها خلاف، أما بيع الخمر فلا يجوز وقد نُقل الإجماع كما سبق بالإضافة إلى النص، وكل من خالف محجوج بالنص والإجماع، ومن خالف مسبوق بالإجماع لا يعتد به.

(١) بمعنى فضلات الحيوانات المتنجسة ولأن عند الشافعية أن كل البول والغائط ويول المأكول لحمه نجس، فلا يجوز بيعه وهو السباح، والصحيح أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح، فيجوز بيعه وشرائه، ولو قلنا بعلم المنفعة المباحة المقصودة، فلا يلزم تحريم بيع النجس المباح ذي المنفعة المقصودة، كما لو باع روث الحمير، فهو نجس بنص الحديث وهو يُستفَع به في السباح ونحوه، فمن يُعَلَّل بأن ليس فيها منفعة مباحة مقصودة، يُجَوِّز البيع ومن يُعَلَّل بالنجاسة يمنع البيع، والظاهر والله أعلى وأعلم أن العلة أن المنفعة المقصودة هي منفعة محرمة، فهم قالوا "منفعة مباحة مقصودة" فإذا كان هناك منفعة محرمة، فلا يجوز البيع لهذه المنفعة المحرمة، وكلمة "مقصودة" لأجل أن هناك بعض المنافع غير المقصودة لا يُعتبر وجودها، فلا أثر لوجود منفعة غير مقصودة كدبغ جلود الميتة، فالأصل في الحيوان عموماً أن منفعته في الأكل، فمن يستحل أكل الميتة ومن يرى أكلها هو في الحقيقة يشتريها ليأكلها، فهذه هي المنفعة المقصودة أصلاً، كما نقول ببيع الخمر لإحراقها، فالمنفعة المقصودة في الخمر هي الشرب، فكونها تحرق، ليست بمنفعة مقصودة أصلاً، فهي منفعة غير مقصودة في الأغلب الأعم، فهذه المنفعة أصبحت تُراد من أجل الترام الإنسان بالتحريم، والصحيح أنه يجوز أن يستفَع بهذه المنفعة الغير مقصودة، حتى ولو قصد إليها ابتلاء، كمن يجمع جلود الميتة ليدبغها فلا يجوز أن تُباع، بل تُبذل مجاناً (فهم) وكذلك من يستصحب بشحوم الميتة وكذلك من يحرق الخمر كالسبرتو، فهو خمر بلا شك، فالخمر إنما صارت خمرًا لوجود الكحول الإيثيلي فيها المُسكر، فكونه يُشترى أو يُباع لِيُسْتَعْمَل في تطهير الجروح أو لِيُسْتَعْمَل في الإحراق، فهذه على الصواب داخلية في المنع، لأن هذه المنافع ليست هي المنافع المقصودة أصلاً من الخمر وإنما هي منافع لاحقة، يجوز لا تشفع بها لكن لا يجوز بيعها وشرائها.

وروث الحمام الصحيح أنه طاهر وله منفعة مقصودة، وروث الحمير على الراجح نجس وله منفعة مقصودة، والظاهر صحة بيعه.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ) فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمُقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمُقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَيَبْعُهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ)

أَيُّ أَدْرَكَتْهُ حَيًّا وَبَلَعَتْهُ، وَالْمُرَادُ بِالْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ.... الْآيَةُ) (٣).

(١) والحشرات عندهم يستثنى منها دودة القز لأنها حشرة نافعة، ومسألة السباع التي لا تصلح للإصطياد البعض يجوز ذلك من باب أن النظر إليها منفعة مباحة والتفكر في صفة خلقها ونحو ذلك، فيُجوز بيع السباع والقروود ونحو ذلك على خلاف بينهم فيها.

(٢) فليس هناك منفعة مقصودة من حبة واحدة من الحنطة، ويمكن أن يتصور فيها بعض المنافع.

(٣) هذه الآية دليل على نجاسة الخمر لأن الله سماها رجساً، وطلما هي رجس فهي رجس من جميع الجهات ظاهر وباطن أو حسي ومعنوي، ومن يقول هو معنوي فقط بدليل الاقتران بالأصنام والميسر، ومعلوم أن أحجار الأصنام وأوراق الميسر ليست نجسة حساً بالإجماع، فالجواب أن دلالة الاقتران ضعيفة كما ذكرنا والنجاسة هنا صُرفت من معناها الظاهر إلى المعنى المعنوي بالإجماع، فإذا بقيت الخمر لا إجماع فيها، فهي على ظاهر اللفظ من النجاسة الحسية والمعنوية وهو قول الأئمة الأربعة والظاهرية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ ولا يرون الخلاف في نجاستها إلا خلافاً شاذاً، ويروى عن الليث وربيعة شيخ الإمام مالك أنه أجاز لبس الثوب الذي أصابته قطرات أورزاز من الخمر، أما القول بإطلاق طهارتها عموماً فهو قول شاذ عند أكثر أهل العلم، وكما ذكرنا أن الآية دليل ظاهر (هل هناك فرق بين الكحول والخمر في الطهارة ولو استخدم الكحول كمطهر للجروح هل يكون هناك نجاسة على البدن أم ماذا؟) قد ترك القول

بعموم الرجس الحسي والمعنوي في الأصنام والميسر بالإجماع، والبعض يقول بل هذا من الاشتراك اللفظي ولا عموم له، والصحيح أن هذا من الكلام المتواطئ، فإن الرجس الحسي والمعنوي بينهما قدر من الاشتراك الذهني الذي يجعل هذا من الأسماء المتواطئة، فلا يُمنع من الحمل على وجوهه المختلفة الشاملة لمعنى الرجس، وقوله (فاجتنبوه) تأكيد لمعنى الرجس، والأمر بإراقتها ليس دليلاً على طهارتها بأنهم سفكوها في طرق المدينة، فذلك لأن الرسول ﷺ كان يتركهم تبول دوابهم وحميرهم وكذا كلابهم وحيواناتهم الأخرى غير المأكولة في الطرق، وليس في هذا دليل على طهارة هذه الأشياء، خصوصاً مع القول بالراجح بطهارة الأرض بالجفاف وخصوصاً مع سرعة جفاف الخمر، فلا يصح الاستدلال بطهارة الخمر والكحول خصوصاً بأنه كان يُراق في سكك المدينة، فالإراقة لا تدل على الطهارة، وكما ذكرنا كانت الكلاب تدبر وتقبل وتبول في المسجد وكانت تبول في الطرقات، وكانت الحمير تبول وإلى يومنا هذا تبول

قوله: (فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ تَخْلِيلِهَا، وَوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ بِإِرَاقَتِهَا، وَتَحْرِيمِ إِمْسَاكِهَا^(١)، وَلَوْ جَازَ التَّخْلِيلَ لَكِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ هُمُ^(٢)، وَنَهَاهُمْ عَنْ إِضَاعَتِهَا، كَمَا نَصَحَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى الْإِنْتِفَاعِ بِهَا قَبْلَ تَحْرِيمِهَا حِينَ تَوَقَّعَ نُزُولَ تَحْرِيمِهَا، وَكَمَا نَبَّهَ أَهْلَ الشَّاةِ الْمُيْتَةَ عَلَى دِبَاغِ جِلْدِهَا وَالْإِنْتِفَاعِ بِهِ. وَمَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ تَخْلِيلِهَا وَأَنَّهَا لَا تَطْهَرُ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.

وَجَوَّزَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ^(٣).

وَأَمَّا إِذَا انْقَلَبَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا فَيَطْهَرُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ.

إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ سَخْنُونِ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَطْهَرُ^(٤).

قوله: (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ السَّبْيِيِّ)

فِي الطَّرَقَاتِ وَكَذَا تَرَوْتُ وَيُجَامِعُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ بَوْلَ وَرُوثَ الْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ نَجَسَةٌ، وَكَذَا الْهَرَفُ لَا تَزَالُ تَبُولُ فِي الطَّرَقَاتِ، فَهَلْ يُعَدُّ تَرْكُهَا دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ النِّجَاسَةِ، فَإِنْ وَضِعَ ذَلِكَ فِي الطَّرَقَاتِ مَعَ غَلْبَةِ الظَّنِّ بِسَلَامَةِ الْمَارِينِ بِسُرْعَةِ الْجَفَافِ، لَا يَأْتِمُ مِنْ وَضْعِهَا وَأَرَاقِهَا.

(١) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ إِمْسَاكَهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى تَنَاوُلِهَا.

(٢) مَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ ذَلِكَ نَصًّا، فَقَدْ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ، فَعَرَضَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَيَّتَمَ وَرَثُوا خَمْرًا قَالَ « أَهْرِقْهَا ». قَالَ أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ « لَا »، وَهَذَا لِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ لِإِمْسَاكِهَا، وَإِمْسَاكُهَا ذَرِيعَةٌ إِلَى شُرْبِهَا، فَمَنْ بَابُ سَدِّ الذَّرِيعَةِ مَنَعَ التَّخْلِيلَ رَغْمَ أَنَّهُ أَمْرٌ مَبَاحٌ.

(٣) وَالصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ تَحْرِيمُ التَّخْلِيلِ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ إِمْسَاكَهَا وَإِمْسَاكُهَا ذَرِيعَةٌ لِشُرْبِهَا وَالْحُكْمُ بِطَهَارَتِهَا إِذَا تَخَلَّلَتْ وَيَحِلُّ تَنَاوُلُهَا، وَأَمَّا كَوْنُهَا لَا تَطْهَرُ وَقَدْ تَخَلَّلَتْ إِلَى عَيْنٍ أُخْرَى وَهُوَ الْخَلُّ فَهَذَا لَا وَجْهَ لَهُ، وَإِنَّمَا يَأْتِمُ مِنْ فَعَلِ ذَلِكَ، وَقَدْ زَالَتِ عِلَّةُ السُّكْرِ وَهِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ إِمْسَاكِهَا وَمِنْ تَنَاوُلِهَا وَبَيْعِهَا، فَيَجُوزُ بَيْعُهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَعُدْ خَمْرًا بَلْ خَلًّا، وَهَذَا فِيهِ الْجَوَابُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْخَلِّ الْمَعَاصِرِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُسْتَجَّ غَالِبًا بِطَرِيقَةِ تَخْمِيرِ الْكَحُولِ، فَيُصْنَعُ كَحُولٌ أَوَّلًا ثُمَّ يُؤَكْسَدُ حَتَّى يَصْبِحَ خَلًّا، فَالْبَعْضُ يَقُولُ بَلْ لَا يَجُوزُ، أَلَا خَلًّا لَمْ يَمِرْ بِمَرَحَلَةِ الْكَحُولِ، وَالصَّحِيحُ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَ خِلَافُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ لَكِنْ يَأْتِمُ مِنْ فَعَلِ ذَلِكَ، وَتُصْبِحُ خَلًّا لِأَنَّهَا عَيْنٌ أُخْرَى وَهَذِهِ لَا يُقَالُ عَنْهَا نَجَسَةٌ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهَا، بَلْ قَدْ اسْتَحَالَتْ، وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الاسْتِحَالََةَ مَطْهَرَةٌ يَقُولُ بِأَنَّ الْخَمْرَ إِذَا تَخَلَّلَتْ صَارَتْ حَلَالًا سِوَاءَ خَلَّلَهَا بِقَصْدِهِ أَوْ بَغَيْرِ قَصْدِهِ.

(٤) الصَّحِيحُ أَنَّهُ خَلٌّ طَاهِرٌ فِي الْحَالِينِ.

هُوَ بِسَيْنٍ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ هَمْزَةٌ مَنْشُوبٌ إِلَى سَبَأٍ.
وَأَمَّا (وَعَلَّة) فَبِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَسَبَقَ بَيَّانُهُ فِي آخِرِ كِتَابِ الطَّهَّارَةِ فِي حَدِيثِ الدَّبَاغِ.

قَوْلُهُ ﷺ لِلَّذِي أَهْدَى إِلَيْهِ الْحُمْرَ: (هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا)
لَعَلَّ السُّؤَالَ كَانَ لِيُعْرِفَ حَالَهُ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ هَدْيَتَهَا وَإِمْسَاكَهَا وَحَمَلَهَا وَعَزَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ عَذَرَهُ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ عَلَى قُرْبِ تَحْرِيمِ الْحُمْرِ قَبْلَ إِشْتِهَارِ ذَلِكَ.
وَفِي هَذَا أَنَّ مَنْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهَا لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا تَعْزِيرٌ^(١).
قَوْلُهُ: (فَسَارَ إِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتَهُ بِبَيْعِهَا)
الْمُسَارُ الَّذِي خَاطَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي أَهْدَى الرَّأْيِيَّةَ، كَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الرَّأْيِيَّةِ، وَأَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ دَوْسٍ.

قَالَ الْقَاضِي: وَغَلِطَ بَعْضُ الشَّارِحِينَ فَظَنُّوا أَنَّهُ رَجُلٌ آخَرُ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ لِحَوَازِ سُؤَالِ الْإِنْسَانِ عَنْ بَعْضِ أَسْرَارِ الْإِنْسَانِ^(٢)، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجِبُ كِتْمَانُهُ^(٣)
كَتَمَهُ وَإِلَّا فَيَذْكُرُهُ.
قَوْلُهُ: (فَفَتَحَ الْمَزَادَ)

(١) طالما لم يكن مقصراً ولا فلو ارتكب معصية جاهلاً مع تقصيره فيأثم، فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُصَدِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَأَخَذَ حَمْزَةً مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةً جَلْدَةً فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ. (خ) ٢٢٩٠، فعُذِرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّجُلَ لِمَا زَنَى بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِ لِمَا أَبَاحَتْهَا لَهُ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَمَحْوِ سَهْمِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَذَرَهُ فِي عَدَمِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَهُوَ الرِّجْمُ مَعَ أَنَّهُ كَانَ مُحْصَنًا.

(٢) لقوله ﷺ له (بِمَ سَارَرْتَهُ؟).

(٣) كأمر يترتب عليه مفسدة أو استأمنه عليه والمجالس بالأمانات.

هَكَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (المُزَاد) بِحَذْفِ الهَاءِ فِي آخِرِهَا، وَفِي بَعْضِهَا: (المُزَادَةُ) بِالْهَاءِ، وَقَالَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: أَهْدَى رَاوِيَةً وَهِيَ هِيَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هُمَا بِمَعْنَى، وَقَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: إِنَّمَا يُقَالُ لَهَا: مَزَادَةٌ، وَأَمَّا الرَّاوِيَةُ: فَاسْمٌ لِلْبَعِيرِ خَاصَّةً.

وَالْمُخْتَارُ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ لِأَبِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُ سَمَّاها رَاوِيَةً وَمَزَادَةً، قَالُوا: سُمِّيَتْ رَاوِيَةً لِأَنَّهَا تَرَوِي صَاحِبَهَا وَمَنْ مَعَهُ، وَالْمَزَادَةُ لِأَنَّهُ يَتَزَوَّدُ فِيهَا الْمَاءَ فِي السَّفَرِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يُزَادُ فِيهَا جِلْدٌ لِيَتَّسِعَ.

وَفِي قَوْلِهِ: (فَفُتِحَ الْمُزَادُ) دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ أَوَانِي الخَمْرِ لَا تُكْسَرُ وَلَا تُشَقُّ، بَلْ يُرَاقُ مَا فِيهَا.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا كَالْجُمْهُورِ.

وَالثَّانِيَةُ يُكْسَرُ الْإِنَاءُ، وَيُشَقُّ السَّقَاءُ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُمْ كَسَرُوا الدِّنَارَ فَإِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

قَوْلُهَا: (لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الخَمْرِ)

قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: تَحْرِيمُ الخَمْرِ هُوَ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ وَهِيَ نَزَلَتْ قَبْلَ آيَةِ الرَّبَا بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ، فَإِنَّ آيَةَ الرَّبَا آخِرُ مَا نَزَلَ، أَوْ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ.

فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ عَنِ التَّجَارَةِ مُتَأَخِّرًا عَنْ تَحْرِيمِهَا.

(١) الصحيح أنه يمكن التعزير بكسر أواني الخمر إذا كان صاحبها عالماً ولم ينتهي حين زوجه ولم يُرَقها، فيمكن أن يكسرها المحتسب عليه من باب التعزير، ولكن يمكن أن تُراق ويُشفع بها، ولذلك لو كسر إناء الخمر لغيره وهو على غير نية الاحتساب أو التعزير أو ممن ليس له التعزير، ضمن قيمة الإناء.

وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِتَحْرِيمِ التَّجَارَةِ حِينَ حُرِّمَتِ الْخُمُرُ، ثُمَّ أَخْبَرَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ الرَّبِّ تَوْكِيدًا وَمُبَالَغَةً فِي إِشَاعَتِهِ^(١)، وَلَعَلَّهُ حَضَرَ الْمَجْلِسَ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُ تَحْرِيمُ التَّجَارَةِ فِيهَا قَبْلَ ذَلِكَ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

١٣ - باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ «لَا هُوَ حَرَامٌ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ «قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَالْكُفْرُ ثَمَنُهُ».

[أَجْمَلُوهَا: أَذَابُوهَا؛ يَسْتَصْبَحُ: يَسْتَعْمِدُ فِي إِضَاءَةِ الْمَصَابِيحِ].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ كَتَبَ إِلَى عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَتْ خَمْرًا فَقَالَ

(١) وهذا هو الظاهر.

(٢) الصحيح أن الرسول لما نهاهم عن الربا ذكرهم بما يحرم أيضاً من أنواع أخرى من المعاملات وهو بيع الخمر.

قَاتَلَ اللَّهُ سُمْرَةَ أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا». [جمل: أذاب].

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ - يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا ثَمَانَهَا».

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحْمَ فَبَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

قَوْلُهُ: (عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)

يُقَالُ: أَجْمَلَ الشَّحْمَ وَجَمَلَهُ أَيَّ أَذَابَهُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (لَا هُوَ حَرَامٌ) فَمَعْنَاهُ: لَا تَبِيعُوهَا فَإِنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ، وَالضَّمِيرُ فِي (هُوَ) يَعُودُ إِلَى الْبَيْعِ، لَا إِلَى الْإِنْتِفَاعِ.

هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ فِي طَلْيِ السُّفْنِ وَالِاسْتِصْبَاحِ ^(١) بِهَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِأَكْلٍ ^(٢) وَلَا فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ ^(٣)، وَبِهَذَا قَالَ أَيْضًا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبْرِيُّ ^(٤).
وَقَالَ الْجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي شَيْءٍ أَصْلًا ^(٥)؛ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنِ الْإِنْتِفَاعِ بِالْمَيْتَةِ إِلَّا مَا خَصَّ، وَهُوَ الْجِلْدُ الْمَذْبُوغُ ^(٦).

(١) الاستصباح: وهو إحراق الشحوم لتقوم بالاستضاءة، فيجعل منها شمعا أو زيتا فيحرق فيستضاء بذلك.

(٢) بمعنى "تحريم أكل الميتة".

(٣) وذلك للنجاسة، ونجاسة الميتة للنصب والإجماع، لقوله تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خْتَرِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ)، وقال النبي ﷺ «ذَكَاءُ الْأَيْمِ دِبَاغُهُ» (حم) ١٥٩٠٨، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف، وفي رواية [فَإِذَا قَرَبَ مُعَلَّقَةً، فَسَأَلَ الْمَاءَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ]، فَقَالَ: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا»، (د) ٤١٢٥ [قال الألباني]: صحيح، فدل ذلك على أنه قبل أن يُدبغ إن كان في ميتة فهو نجس، والإجماع على ذلك، لذلك قال النووي (وَلَا فِي بَدَنِ الْإِنْسَانِ)، ولذلك لا يجوز لبس ثياب مصنوعة مثلا من دهن الخنزير لأنه نجس ابتداءً حتى حال الحياة والديباغ لا يطهره على الصحيح، فلا يجوز لا في نعل ولا في ثوب من الخارج ولا من الداخل.

(٤) أنه يجوز الانتفاع وأن الضمير في [لَا هُوَ حَرَامٌ] لا يعود على الانتفاع وإنما يعود على البيع الذي ورد في النص أولا في قوله [إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ] ثم ذكروا منافع مباحة للميتة، وسألوا هل تباع الميتة من أجل هذه المنافع المباحة؟ فقال ﷺ [لَا هُوَ حَرَامٌ] فالكلام لم يكن عن الانتفاع، وإنما ذكروا ذلك كسبب يقتضي جواز البيع لهذه المنفعة المباحة، والشيء إذا تضمن منفعتين إحداهما مباحة والأخرى ممنوعة، ولم يعلم البائع في أي المنفعتين يستعملها المشتري جاز له البيع؛ لأن حمل أمر المسلم على السلامة أولى، وإنما يحرم إذا علم أنه يستعمله في الحرام.

(٥) بمعنى أن الجمهور حملوا الضمير [هو] على الانتفاع، والصحيح أنه كما جاز الانتفاع ببيع جلود الميتة وهو نص الحديث: «هَلَا أَخَذْتُمْ إِيَّاهَا فَلَبِغْتُمُوهُ فَانْتَعَمْتُمْ بِهِ». فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ «إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا» مسلم، يدل على جواز الانتفاع في الجملة، ولكن طالما أن المنفعة المقصودة في الأصل هي الأكل والمنافع الأخرى منافع تابعة، فلا يجوز البيع ولو كان لمنفعة مباحة، فتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام لجميع المنافع أيًا كانت المنفعة، طالما أن المنفعة الغالبة عليها منفعة محرمة، فلا يجوز البيع ولو احتمل وجود منفعة مباحة، وهذا في الحقيقة نص في تحريم بيع الخمر ولو في منفعة مباحة، فكثير من الناس يُخالف في قضية نجاسة

الخمير النجاسة الحسية، مع أن قول العلماء كافة إلا قول من شذ على نجاستها، فمن يقول بطهارتها طهارة حسية مع نجاستها نجاسة معنوية يقول بجواز استعمالها في وجوه الاستعمالات الأخرى، كما توضع في زماننا في العطور وفي تطهير الجروح وتطهير الأدوات أو قل على الراجح تنجيسها، وكذلك تستعمل كوقود في بعض أنواع المواقد، وتستعمل في استخلاص مواد كثيرة تنوب في الكحل ثم تُستخرج منه بعد ذلك، فنقول أن هذا الحديث نص في المنع من البيع حتى ولو قلنا بجواز الاستعمال.

فحتى ولو سلمنا جواز بعض هذه المنافع، والصحيح أن ما فيه إتلاف الخمير يجوز الانتفاع بها فيه، مثل الحرق والإراقة على شيء تزول به الخمير ويستفاد منه الإراقة عليه، فهذا الأمر الصحيح أنه يستفاد به طالما أنه لا يمسك هذه الخمير، أما الإمساك فقد نهى النبي ﷺ عن تحليل الخمير وأمر بإراقها أو أراقها الصحابة أمامه وهي خمر لا يتام، فلو كان فيها احتمال للإمساك أو بيعها لمنفعة مباحة لوجب إمساكها لأجل أنه مال يتام، لا بد وأن يحرص على أقصى ما يمكن من حفظ هذا المال واستشاره وحفظ منافعه، فلما أراقوها أمامه ﷺ، دل على عدم جواز إمساك ما فيه خمير ولو كانت لمنفعة مباحة إلا ما كان فيه الإتلاف لها مثل الحرق كما ذكرنا. وأما إذا تغير حال الميتة أو استحالت إلى شيء آخر كما لو دُبغ الجلد فأصبح طاهراً، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن عموم قوله ﷺ (فَانْتَعَمْتُمْ بِهِ) يدل على جواز بيعه ضمن وجوه الانتفاع، ويمكن أن يقال بل بقي تحريم البيع على عمومها، وإنما يستفادون به فيما بين أنفسهم دون بيع، فإنه يحتمل ذلك.

وهل الدبغ استحالة أم لا؟ فهذا فيه نظر، وأما إذا استحالت بالكلية كما لو وقع خنزير في بحيرة ملح حتى صار ملحاً، كسائر أجزاء الملح فذاب وتحول، فالصحيح الذي عليه الجمهور أن الاستحالة مطهرة، وكذلك ما كان من ميتة دُفنت وتحولت إلى مواد عضوية في التربة واستعملت كسبادة مثلاً وتغيرت وصارت بعد ذلك في النباتات، فإن هذه الاستحالة لا تجعل النبات نجساً، فهذه الاستحالة تجعل نباتاً طاهراً كما نبت، وكذلك لو قيل أن زيوت الأرض كالبتروكول وغيرها والغازات الطبيعية أصلها مركبات عضوية قد تكون من حيوانات وإلا فالحقيقة أن هذه الزيوت الأرضية يمكن أن تكون من حيوانات أو نباتات، فلو قيل أنها هي في الأصل ميتة، لكنها قد استحالت، فطالما أنها قد استحالت فلا يحرم بيعها ولا الانتفاع بها، فضلاً على أن هذه نظريات محتملة، والله ﷻ أعلم بصحتها على وجه الجزم، ولا يحرم ما كان مبنياً على احتمال.

(١) فإنه "ما خصّ" دليل على أنه يُخصّص الوجوه التي ذكرها وليس هناك نص في المنع، وكلمة [هو] قد ذكروا عدة أشياء، فلو كان [هو] هذه تعود أي واحدة منها، من أنه (يُطلى بها السفن، ويُدخن بها الجلود، ويُستصَبح بها الناس) فقال ﷺ (لا هو حرام) ولم يذكر النبي ﷺ لفظ الانتفاع، فإنه لو قال (هي حرام) لاحتمل ذلك، فلفظة [هو] الظاهر أنها تعود على البيع والله أعلم، والقياس يخصص العموم كما ذكرنا.

وَأَمَّا الزَّيْتُ وَالسَّمْنُ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الْأَذْهَانِ الَّتِي أَصَابَتْهَا نَجَاسَةٌ ^(١) فَهَلْ يَجُوزُ الْإِسْتِصْبَاحُ بِهَا وَنَحْوُهُ مِنَ الْإِسْتِعْمَالِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ وَغَيْرِ الْبَدَنِ، أَوْ يَجْعَلُ مِنَ الزَّيْتُ صَابُونًا أَوْ يُطْعِمُ الْعَسَلَ الْمُتَنَجِّسَ لِلنَّحْلِ، أَوْ يُطْعِمُ الْمَيْتَةَ لِكَلَابِهِ، أَوْ يُطْعِمُ الطَّعَامَ النَّجِسَ لِدَوَابِّهِ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ السَّلَفِ:

الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا: جَوَازُ جَمِيعِ ذَلِكَ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضُ عَنْ مَالِكٍ وَكَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: وَرَوَى نَحْوُهُ ^(٢) عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ وَاللَّيْثُ وَغَيْرُهُمْ بَيْعَ الزَّيْتُ النَّجِسِ إِذَا بَيَّنَّهُ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: لَا يَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ^(٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

^(١) [مسألة للإيضاح] ما هو الفرق بين الميتة والدَّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ والزيت المتنجس؟ الفرق هو أن الدَّهْنَ والزيت أصله طاهر اختلطت به نجاسة، والميتة نجسة من الأصل، وقد ذكرنا الخلاف في علة المنع من بيع الخمر، فهل لكونها ليس فيها منفعة مباحة مقصودة أو أنها نجسة؟ فمن قال لنجاستها فهو يقصد كذلك كل النجاسات وبالتالي يحرم بيع العسل المتنجس وبيع الزيت المتنجس لمن يستعمله صابوناً وهو الظاهر والله أعلى وأعلم؛ لأنه يلزم منه بيع ما مُنِعَ من بيعه من النجاسات، وبعض العلماء يقولون أنه يجوز بيع النجاسات إذا كانت لمنفعة مباحة إلا ما ورد به الدليل من الخمر والميتة والخنزير، ولها وجه في الاجتهاد، والأحوط الأول.

^(٢) يعني جواز الانتفاع بالأشياء المتنجسة، أي جواز أن يُطْعِمَ الميتة لكلابه أو يُطْعِمَ الطعام النجس لدوابه، وهل ستكون هذه الدواب جلالاً؟ الجلالة هي ما عُرف أن أغلب طعامها النجاسة، أما إذا كان أغلب طعامها طاهراً فهي ليست جلالاً، ولذا ما يُقال عن الدجاج الأبيض الذي يُطْعَمُ أنواع الأعلاف التي فيها بعض الدم وبعض العظام الميتة وقد يكون مستورداً من بلاد كفار لا ينبحون أو هم ليسوا من أهل الذبح، وقد يضعون فيها أجزاء من الميتة، فهل هذا العلف يكون سبباً في كونها جلالاً؟ تقول هذا العلف وإن كان فيه نسبة من النجاسة من الدم وكذا الميتات، فإنها نسبة لا تتجاوز الخمسة أو العشرة بالمائة، لا تجعل هذه الدواب التي تطعمها كالدجاج الأبيض، لا يجعلها جلالاً، وإنما الجلالة ما عُرفت النجس في الغالب وتغير لحمها، وهذا لا يتغير لحمه، فلا يُمنع من أكله، والله أعلى وأعلم.

^(٣) والصحيح قول الشافعي ومن وافقه من جواز الانتفاع بهذه الأشياء ولا يبيعها.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَفِي عُمُومِ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ بَيْعُ جُثَّةِ الْكَافِرِ إِذَا قَتَلْنَاهُ، وَطَلَبَ الْكُفَّارَ شِرَاءَهُ، أَوْ دَفَعَ عِوَضَ عَنْهُ^(١)، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ نُوْفَلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخْزُومِيَّ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ الْحَنْدَقِ، فَبَذَلَ الْكُفَّارَ فِي جَسَدِهِ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَأْخُذْهَا، وَدَفَعَهُ إِلَيْهِمْ^(٢)، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثًا نَحْوَ هَذَا.

(١) يمكن أن يؤخذ بغير عوض مالي كإطلاق أسرى المسلمين مثلاً، فلو طلبوا في جثة كافر، إطلاق أسرى المسلمين، فيُطلق أسرى المسلمين في مقابل ذلك، والله أعلم.

(٢) لذا فالأصل أننا لا نحفظ بجثث الكفار إذا طلبوها إلا في مسألة إطلاق أسرى المسلمين، وإذا لم يجز بيع جثة الكافر، باتفاق العلماء لم يجز بيع جثة المسلم، فما يفعله طلاب الطب من شراء العظام من المقابر أو من الكليات التي لا يصح التعامل بحال على جثث من وجدوا موتى في بلاد المسلمين، وعامتهم ممن لم يتبين فيهم هويتهم، ولا شك أنهم في بلاد يسكنها المسلمون، أنهم يحكم بإسلامهم خصوصاً إذا وجدت علامات الإسلام كالحتان مثلاً في بلد أكثر الكفار فيه لا يختنون والمسلمون كلهم يختنون، على أي الأحوال إذا كان بيع جثة الكافر لا تجوز، فيبيع جثة المسلم لا تجوز، فما يفعله الطلاب من بيع وشراء العظام وكذا أجزاء الجثث أمرٌ مُحَرَّمٌ لا يجوز بحال، ويمكن أن يُنظر في مدى الضرورة، فلو احتيج لشراء جثة كافر إذا كان هذا من باب الضرورات للتعليم (ما هي الضرورة؟؟).

أما مسألة الانتفاع بهذه العظام في التعلم ونحو ذلك، فمسألة من النوازل التي فيها اجتهاد، وقد قال النبي ﷺ "كُسِرَ عَظْمُ الْمَيْتِ كَكُسْرِهِ حَيًّا"، (جدة) ١٦١٦، (د) ٣٢٠٧ [قال الألباني]: صحيح، وفي رواية: "إِنْ كُسِرَ عَظْمُ الْمُؤْمِنِ مَيْتًا مِثْلَ كُسْرِهِ حَيًّا" (جم) ٢٤٣٥٣، (د) ٣٢٠٧، (جدة) ١٦١٦، (ع) ٦٢٥٦، انظر صحيح الجامع: ٢١٤٣، صحيح الترغيب والترهيب: ٣٥٦٧، أحكام الجنائز ص ٢٣٣، قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي بَيَانِ سَبَبِ الْحَدِيثِ عَنِ جَابِرٍ "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَأَخْرَجَ الْحَفَارُ عَظْمًا سَاقًا أَوْ عَظْمًا فَذَهَبَ لِيَكْسِرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تَكْسِرْهَا فَإِنْ كَسَرَكَ إِيَّاهُ مَيْتًا كَكُسْرِكَ إِيَّاهُ حَيًّا، وَلَكِنْ دُسِّبَ فِي جَانِبِ الْقَبْرِ"، قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوُدُودِ.

وقوله: (ككسره حياً): يعني في الإثم كما في رواية. قَالَ الطَّبْطَبِيُّ: إِيَّاهُ لَا يُهَانُ مَيْتًا كَمَا لَا يُهَانُ حَيًّا. قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: وَلَيْسَ أَنَّ الْمَيْتَ يَتَأَلَّمُ. قَالَ ابْنُ حُجْرٍ: وَمِنْ لَازِمِهِ أَنَّهُ يَسْتَلْذِ بِمَا يَسْتَلْذِ بِهِ الْحَيُّ انْتَهَى. عون المعبود، - قال الشيخ ياسر: وأنا لا أشك في عدم جواز ذلك على مسلم، فإن كان يجوز فعلى كافر، وأما مسألة نقل الأعضاء، فإني لا أعرفها ولا أحسنها.

أما شراء أجزاء من بدن الأدمي تُتْرَعُ منه، فحكمها حكم الميثة، كما أنها جزء من حُرٍّ، فلا يجوز باتفاق العلماء بيع أجزاء الأدمي التي تُتْرَعُ منه، ولو لزراعتها في شخص آخر.

المتصور في هذا الباب إذا أخذت من كافر لضرورة مسلم، فمسألة بيع الأعضاء حتى لو قلنا بجواز أن تُزْرَعَ في جسد آخر، فإنه لا يجوز بيعها اتفاقاً لعلتين: علة أنه ما قطع من الحي فهو ميته فهي نجسة ولو قلنا حتى

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْعِلَّةُ فِي مَنَعَ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْحُمْرِ وَالْخَزِيرِ النَّجَّاسَةِ، فَيَتَعَدَّى إِلَى كُلِّ نَجَاسَةٍ ^(١)، وَالْعِلَّةُ فِي الْأَصْنَامِ كَوْنُهَا لَيْسَ فِيهَا مَنَفَعَةٌ مُبَاحَةٌ ^(٢)، فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ إِذَا كُسِرَتْ يُتَنَفَّعَ بِرُضَاضِهَا فَفِي صِحَّةِ بَيْعِهَا خِلَافٌ مَشْهُورٌ لِأَصْحَابِنَا:

بطهارة آدمي فلا يجوز بيع الميتة لأن هذا الجزء صار ميتاً لانفصاله عن الجسد الأول، والعلة الثانية أنه يبيع جزء من الحر، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَلَاةً أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ (البخاري)، وهذا يشمل أنه لا يجوز له أن يبيع أجزاء نفسه لأنه حر داخل في ذلك، والعبد لا يجوز أخذ أعضائه كذلك للعلة الأولى والله أعلى وأعلم.

وكذلك فيما هو واقع ومشهور عند الناس من بيع الدم ويسمى التبرع في مقابل أخذ مال أو شراؤه كذلك، ولكن يمكن أن يُنظر في الاجتهاد في مسألة الشراء للمضطر إذا لم يجد من يتبرع مجاناً ويُخشى على المريض الهلاك، والصحيح جواز التبرع بالدم لأنه يتجدد ولكن بدون مقابل بلا ثمن، وقد نهى النبي ﷺ عن ثمن الدم، فعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ ... الْحَدِيثُ" رواه البخاري، وبالإضافة إلى ذلك هو نجس يُقاس على المنصوص عليه.

(١) وعلى ذلك فالشافعية يمنعون بيع الأرواث كلها، والجمهور يمنعون بيع الأرواث النجسة ويجوزون بيع الأرواث الطاهرة التي من بول وروث ما يؤكل لحمه، أما روث الحمير وغائط آدمي حتى لو جوزنا استعماله كسباد، فإنه لا يجوز بيعه.

(٢) فليس بتزيين المكان بمنفعة مباحة، بل هو سبب من أسباب التحريم أيضاً، فشراء التماثيل وبيعها ولو كانت لغير العبادة، فهو داخل في بيع الأصنام، ولو كانت أشياء لا تُراد للعبادة كصور عشاق مثلاً توضع في حجرات النوم أو تملوها بأي صورة كانت تُعلق على الجدران تمنع دخول الملائكة وتدخل في المحرمات، فلا يجوز بيع التماثيل سواء كانت مجسمة أو مصورة طالما لذوات أرواح لعموم النهي عن بيع الأصنام، وهذه التماثيل الفرعونية والرومانية واليونانية التي تُباع للسياح داخلية في هذا التحريم، وهي أشد من النوع الأول الذي يكون لتزيين الأماكن؛ لأن هؤلاء عندهم ولع بالقديم من الآثار وليس عندهم ما يمنع من عبادتها وطوائف منهم تعتقد في هذه التماثيل والآلهة من الرومان واليونان والفراعنة والهنود وغير ذلك وربما عبدوها من دون الله، فيكون من فعل ذلك مروجاً للشرك، نعوذ بالله من ذلك.

أما ما كان من لعب الأطفال، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الشرع لم يمنع منه لأن الرسول ﷺ ترك عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تلعب بالبنات ولها فرس له جناحان، فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ بَنِي إِدْ لِي فِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعِبَ فَقَالَ « مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ». قَالَتْ بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ « مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ ».

مِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ لِظَاهِرِ النَّهْيِ وَإِطْلَاقِهِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ اعْتِمَادًا عَلَى الْإِنْتِفَاعِ، وَتَأَوَّلَ الْحَدِيثَ عَلَى مَا لَمْ يَتَنَفَّعْ بِرُضَاضِهِ، أَوْ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ فِي الْأَصْنَامِ خَاصَّةً ^(١).

وَأَمَّا الْمَيْتَةُ وَالْحُمْرُ وَالْخَنْزِيرُ: فَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الْقَاضِي: تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ مَا لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَلَا يَحِلُّ أَكْلُ ثَمَنِهِ، كَمَا فِي الشُّحُومِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ ^(٣)، فَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْيَهُودِ وَالْمَلَاحِدَةِ بِأَنَّ

قَالَتْ فَرَسٌ. قَالَ « وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ ». قَالَتْ جَنَاحَانِ. قَالَ « فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ ». قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِلَهُ، (د) ٤٩٣٢ [قال الألباني]: صحيح. وقول النووي (والعلة في الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة) يدل على أنه إذا كان فيها منفعة مباحة مثل لعب الأطفال جعل للعب الأطفال وتكون مهانة، فإنه لا يحرم بيعها.

(١) الصحيح الذي لا نشك فيه المنع من ذلك طالما بقي صنما، فعليه أن يكسره هو وبيعه الرضاوض، كبيع الصليب، فإنه لا يجوز له أن يبيعه على هيئته، فإنه يكسره ثم يبيعه ذهباً أو فضة، أو حجارة مكسورة، لا يجوز أن يبيعه على هيئته؛ لأنه ليس فيه منفعة مباحة، إذ أن الصليب منفعة محرمة، فإظهاره وتعظيمه عند من يعبدونه، فلا يجوز بيعه لهم ولا لغيرهم، وأما كراهة التنزيه فهذا خلاف ظاهر الحديث بل خلاف نصه حيث قال (إن الله ورَسُولُهُ حَرَّمَ).

(٢) هذا الإجماع على تحريم البيع يدل على بطلان قول من يُجوز للمسلمين في بلاد الكفر أن يبيعوا الخمر للكفار لأجل ما يظنوا من منافع اقتصادية للمسلمين من وجود الخمر في محلاتهم، وكذا لا يجوز بيع الخنزير بأي حال من الأحوال، وهذا الإجماع نقله غير واحد من العلماء، ومن يُحاول القياس على قول الحنفية في جواز الربا في بلاد الكفر أو في دار الحرب، ليس مصيباً في اجتهاده ولا وجه له، إذ أن الإجماع بعد النص المنعقد على التحريم، ولا يصح قياس في مخالفة النص والإجماع، فهو قياس فاسد الاعتبار، والنصوص قاطعة ببطلان ذلك.

(٣) وهذا يدل على تحريم الحيل التي يُقصد بها تحليل ما حرم الله ﷻ، وذلك لأن الرسول ﷺ لعن اليهود على أكلهم ثمن الشحوم، وهذا دليل على أن كل الحيل التي يُراد منها تحليل ما حرم الله، حيل باطلة، فحيلة العينة مثلاً ولو لم يتفقا لفظاً على شرط الشراء مرة أخرى، مثل أن يبيعه شيئاً نقداً وقد تواطأ معاً دون لفظٍ على أنه سوف يشتريه منه مرة ثانية نسيئة؛ لأن غرضهم في ذلك إقراضه مالا يبال أكثر منه مع وجود سلعة دخلت بينهما للتحليل، وكذلك حيل الزواج مثل زواج المحلل الملعون صاحبه، ومن فعل ذلك من أجله، فكل الحيل باطلة ومحرمة وهي أعظم إثماً عند الله ﷻ من ارتكاب النهي مجرداً؛ لأنها جمعت بين ارتكاب النهي وخداع الرب ﷻ وهو من خصال المنافقين قال تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ)، فهم

الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطئها فإنها تحرم على الابن، ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها.

قال القاضي: وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس، ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع، ويحل لغيره الاستمتاع وغيره، بخلاف الشحوم فإنها محرمة، المقصود منها، وهو الأكل منها على جميع اليهود، وكذلك شحوم الميتة محرمة الأكل على كل أحد، وكان ما عدا الأكل تابعا له، بخلاف موطوءة الأب^(١). والله أعلم.

١٤ - باب الربا.

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجزا».

[تشف: تزيد وتفضل؛ الناجز: الحاضر].

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد حدثنا محمد بن رُمح أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله ﷺ في رواية قتيبة فذهب

يُحاولون ولا يخذعون الرب ﷻ، كما أنه يتضمن تحليل ما حرم الله وتبديل الشرع وإن كان بتأويل، لكن ضرره أعظم.

(١) وذلك لأن موطوءة الأب - الجارية - المنافع الأغلب فيها والمقصودة منها متعددة، بخلاف ما كان الأصل المقصود منه منفعة محرمة كالخمر كما ذكرنا حتى ولو علمنا أنه يستعملها في استعمال مباح، لم يجوز بيعها لأن المقصود منها هي المنفعة المحرمة، ولذلك سدا للريعة استعمالها في الحرام، منع البيع مطلقا، والله أعلى وأعلم، وهذا الباب من أهم الأبواب في زماننا لكثرة ما يتناول في ذلك من النجاسات والميتات التي يحكم بحصول وصف الميتة، لما يأتي من بلاد الكفار الذين لا يباحون بهائمهم ويكثرون من استعمال الخنازير في أشياء كثيرة جدا.

عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمُحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تَخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِأَصْبَعِهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأَذْنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرْتُ عَيْنَايَ وَسَمِعْتُ أُذْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تَشْفُوا بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِتَاجِرٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ».

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ. بَنَحُو حَدِيثَ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي - عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ».

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَّارٍ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ مَالِكَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ».

(باب الربا)

والربا: مَقْصُورٌ وَهُوَ مِنْ رَبَا يَرْبُو، فَيَكْتَبُ بِالْأَلِفِ، وَتَثْنِيَّتُهُ رَبَوَانِ، وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ كَتَبَهُ وَتَثْنِيَّتُهُ بِالْيَاءِ لِسَبَبِ الْكُسْرَةِ فِي أَوَّلِهِ، وَغَلَطَهُمُ الْبَصَرِيُّونَ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَقَدْ كَتَبُوهُ فِي الْمُضْحَفِ بِالْوَاوِ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: إِنَّمَا كَتَبُوهُ بِالْوَاوِ لِأَنَّ أَهْلَ الْحِجَازِ تَعَلَّمُوا الْخَطَّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، وَلُغَتُهُمُ الرَّبْوُ، فَعَلَّمُوهُمْ صُورَةَ الْخَطِّ عَلَى لُغَتِهِمْ. قَالَ: وَكَذَا

قَرَأَهَا أَبُو سِمَاكٍ الْعَدَوِيُّ بِالْوَاوِ، وَقَرَأَ حَمْزَةً وَالْكَسَائِيُّ بِالْإِمَالَةِ بِسَبَبِ كَسْرِ الرَّاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّفْخِيمِ لِفَتْحَةِ الْيَاءِ، قَالَ: وَيَجُوزُ كَتَبُهُ بِالْأَلِفِ وَالْوَاوِ وَالْيَاءِ. وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: وَ (الرَّمَاءُ) بِالْمِيمِ وَالْمَدُّ هُوَ الرَّبَا، وَكَذَلِكَ (الرُّبْيَةُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَالتَّخْفِيفِ لُغَةً فِي الرَّبَا.

وَأَصْلُ الرَّبَا: الزِّيَادَةُ، يُقَالُ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو إِذَا زَادَ، وَأَزْبَى الرَّجُلُ، وَأَزَمَى عَامِلٌ بِالرَّبَا. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الرَّبَا فِي الْجُمْلَةِ ^(١)، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي ضَابِطِهِ وَتَفَارِيعِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ، وَنَصَّ النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ الرَّبَا ^(٢) فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ: الذَّهَبَ، وَالْفِضَّةَ وَالْبُرَّ وَالشَّعِيرَ وَالتَّمْرَ وَالْمِلْحَ.

فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا رَبَا فِي غَيْرِ هَذِهِ السِّتَةِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ فِي نَفْيِ الْقِيَاسِ. قَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ سِوَاهُمْ: لَا يَخْتَصُّ بِالسِّتَةِ، بَلْ يَتَعَدَّى إِلَى مَا فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ مَا يُشَارِكُهَا فِي الْعِلَّةِ ^(٣).

(١) ولذا من قال أن الربا حلال كان كافراً، فالعلماء يختلفون في تفاصيل أن هذه من الربا أم لا، ولذلك إذا أتى أحدٌ وقال هذه المعاملة ليست ربا وهي ربا باتفاق العلماء، لا يكفر حتى تُقام عليه الحجة.

(٢) هذا في ربا الفضل، أما ربا النسبة فسيأتي الكلام عليه، فربا النسبة هو الربا المجمع على تحريمه من عصر الصحابة إلى زماننا وهو أن يقتضى ليأخذ شيئاً ما له مثل ويشترط عليه الزيادة في الرد، ونعني بما له مثل كالذهب أو الفضة أو النقود ويشترط عليه هو أو يشترط المشتري أو الأخذ أو المقترض على نفسه أن يدفع زيادة على ذلك، فهذا ربا النسبة المتفق عليه، وأما ربا الفضل المنصوص عليه، فعامة العلماء على تحريمه إلا خلافاً قليلاً هُجِرَ عن ابن عباس ؓ.

(٣) فبالرغم من اختلافهم فهم متفقون على القياس، ولذلك خلاف الظاهرية في هذه المسألة خلاف غير معتبر، وهناك أنواع انفق القائلون بالقياس فيها على إلحاقها بالمنصوص كإلحاق الأرز مثلاً بالقمح وبالبر وبالشعير، فلا نزاع في أن الأوصاف كلها موجودة، والشرع لا يأتي بتحريم هذا وإباحة هذا من غير فرق، فلا نزاع بين العلماء المعاصرين المعبرين في بطلان قول الظاهرية في إنكار القياس جملة، ولذلك نقول: إذا خالف الظاهرية في مسألة بنوا الخلاف فيها على إنكار القياس جملة، فخلافتهم لا يُعتد به وخلافهم غير سائغ، لأن القياس في الجملة من أدلة الشريعة المتفق علي صحتها، قال تعالى (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ سَبَبُ تَحْرِيمِ الرَّبَا فِي السِّتَّةِ:
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْعِلَّةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَوْنُهُمَا جِنْسُ الْأَثْمَانِ^(١)، فَلَا يَتَعَدَّى الرَّبَا مِنْهُمَا إِلَى
غَيْرِهِمَا مِنَ الْمَوْزُونَاتِ وَغَيْرِهَا، لِعَدَمِ الْمُشَارَكَةِ.
قَالَ: وَالْعِلَّةُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ^(٢): كَوْنُهَا مَطْعُومَةٌ فَيَتَعَدَّى الرَّبَا مِنْهَا إِلَى كُلِّ مَطْعُومٍ^(٣).

وَالْمِيزَانُ) وَقَالَ (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)، فالقياس
الصحيح من الميزان الذي يسوي بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، فأما الزعم بأن القياس جملة ليس
من الشريعة، فزعم باطل وخلاف كل الصحابة رضي الله عنهم بعد الكتاب والسنة.
وهنا وإن أثبت العلماء القياس، إلا أنهم اختلفوا في العلة التي سبب لتحريم الربا في هذه الأصناف الستة،
وبناء عليه سيختلف العلماء فيما سيدخل في هذه الربويات.

(١) أي كونها جنس أثمان الأشياء النقدية أو الثمنية، ومن هنا تدخل النقود المعاصرة في علة التحريم، فتكون
محرمة إلا مثلاً بمثل يدا بيد، ويدخل فيها أيضاً قوله ﷺ (فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ الْأَصْنَافَ فَمِثْلُ بَثْلٍ إِنْ شِئْتُمْ إِذَا
كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، لأن هذه النقود - الجنيهاً والدولارات والريالات وسائر العملات المعتمدة عند كل
الأمم - أصبحت الآن في العالم كله أثماناً للأشياء تقوم بها بلا نكير ولا نزاع في العالم اليوم، ولا يشترطون
ردها إلى أصلها من الذهب والفضة أو غير ذلك، بل العملة سواء كانت ورقية أو معدنية أصبحت لها معنى
التمنية وأنها نقد تقوم به الأشياء، وتُدفع في مقابلة الأشياء، فلذلك تدخل في علة الربا.

في حين أن الشافعي في الموزونات غير الأثمان، مثل الحديد لا يُحرمه، فلو باع مثلاً حديد زهر بحديد مسلح،
أو باع مثلاً حديد قديم بحديد حديث، أو موزونات مع اختلاف الوزن، فيقول هذا ليس بمطعوم ولا نقد
فلا يكون محرماً، وكذا ما احتمل الوزن ككتاب بكتابين، وكسيارة بسيارة ومال أو بسيارتين أو نحو ذلك؛
لأن هذه الأمور يترتب عليها أنواع من الأحكام منها: أنه لا يُباع ربوي بمثله وزيادة مع التفاوت، مثل بيع
ذهب بذهب ونقود، وهذا مثل ما يفعلونه في تغيير الذهب القديم بالذهب الحديث، فيسعوه بذهب ونقود،
فهذا لا يجوز لأنه نقد وثمان، فالذهب والفضة الثمنية فيها حاصلة خلقة فإلله جعلها كذلك، ولا تزال
حافضة لثمنيتها عبر العصور، فالذهب والفضة من المعادن النفيسة، الله جعل فيها أثماناً للأشياء ولا يزال
الناس يتعاملون بها حتى أنها الآن وإن غابت عن التعامل إلا أنها معيار الأثمان، فلا أحد اليوم يبيع ويشترى
بالفضة فعلياً، بل صارت كأنها سلعة، ومع ذلك فعلة الثمنية فيها موجودة باتفاق العلماء، وأضيف إليها
النقود المعاصرة، فنقول مثلاً سيارة بسيارتين لأنها حديد والحديد يوزن، أو حديد بحديد بالوزن مباشرة
لأن مسألة السيارة بالسيارة ونقود، سوف تكون من المعدود في الأغلب وإن كان لا يلزم أن تكون معدودة
أو موزونة، فالعلة في هذه هي النقدية والتمنية. (فهم)

(٢) أي عند الشافعية.

(١) وهذا سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً، والمرجع في كونه مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً إلى العرف، - والعرف ما - عُرِفَ زمان النبي ﷺ وما بعده من زمن الصحابة رضي الله عنهم، والشافعي لا يحتاج إلى هذه المسألة، أعني أنه لا يحتاج إلى أن يُحدد الشيء هل هو مكيل أو موزون أو معدود لأن العلة عنده الطعم سواء كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً، فعلى سبيل المثال: البيض يُعد، البطيخ يُعد لتاجر الجملة ويوزن لك كمشتري قطاعي، فهو في الحقيقة يشتريه بالعدد، وكذلك الجواهر كالأحجار الكريمة التي يقولون أن غالبها يُباع بالعدد، وأما بالنسبة إلى من يشترط ويجعل العلة هي الكيل أو الوزن، يجعل الذهب والفضة علتهم الوزن ويجعل الأربعة الأخرى الكيل، فيجعل هذا في كل موزون بموزون، والحديد بحديد عند أبي حنيفة لا يجوز وعند الشافعي يجوز، وهذا لأن أبي حنيفة يجعل علة الذهب والفضة الوزن، وبالتالي حديد بحديد يختلف معه في الوزن يكون ربا وإن لم يكن نقداً وإن لم يكن ثمناء، إلا أنه موزون، وعند أبي حنيفة يجوز بيضة ببيضتين لأنه ليس مكيلاً، وبطيخة ببطيختين لأنها معدودة، ولا بد أن يميز الأمر بناءً على العرف في زمن النبي ﷺ وما بعده، وهذا يحتاج إلى نقول يعسر ضبطها في الحقيقة، وكذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو التي يشترط فيها أن يكون مطعوماً مكيلاً أو موزوناً، فلا بد وأن يُحدد مكيل أو موزون، ويجعل أنه إذا خرج إلى المعدود لا يحرم، والصحيح قول الشافعي وهو أن العلة الطعم دون نظر إلى كونه موزون أو مكيل أو معدود في الأربعة، فهم لا يختلفون أن الذهب والفضة علتهم واحدة والأربعة الباقية علة واحدة، وإن اختلفوا في العلتين، فلا يوجد أحد من العلماء ضمن الستة علة واحدة، ولا يختلفون في جواز بيع البر والشعير والتمر بالذهب والفضة نسيئة مع كونهم يمتنعون اتفاقاً من بيع الذهب بالفضة نسيئة، ويمنعون من بيع الشعير بالبر نسيئة، ونسيئة أي بالتقسيط، فيأخذ البضاعة الآن ويسدها بعد ذلك، وهذا المنع لقول الرسول ﷺ (وَلَا تَبِعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) بناجز أي حاضر، والغائب وهو ليس موجوداً في مجلس التعاقد أو هو في الذمة، كقوله سوف أذهب وأحضره لك من المحل الآخر، فهذا لا يجوز، بل عندما يُحضره يُنفذ التعاقد، لا يجوز له أن يقول له خذ الذهب الآن وسأحضر لك الفضة أو النقود من المحل المجاور، بل أذهب وأحضره ثم تعاقد، ولا يقول المشتري للبائع أحجز لي هذا الذهب أنا بعت واشتريت بسعر اليوم واجعله عنك إلى أن أحضر النقود غداً أو بعد قليل، لا يجوز هذا سواء استلم أم لا، فلا بد وأن يكون يداً بيد في مجلس التعاقد تسليم مباشر، فعندما نقول أنهم اتفقوا وأجمعوا على جواز بيع البر والشعير والتمر والملح أي منهم ومن جنسهم ومتفق معهم في العلة بالذهب أو الفضة نسيئة، إذا يكون هناك اتفاق أن علة الذهب والفضة شيء وعلة الأصناف الأربعة شيء آخر، سواء قلنا أنها الوزن في الذهب والفضة أو قلنا أنها التقديمية كقول الشافعي، فالقائل بأن العلة الوزن، سوف يُجوز النقود الغير موزونة، وهؤلاء هم الحنفية القائلين أن سبب المنع في الذهب والفضة الوزن، وعليه كما قلنا سيمنع بيع الحديد الزهر بالحديد المسلح لأن العبرة عنده بالوزن، ويُجوز بيع الذهب بالنقود لأن النقود ليست موزونة، ولكن حتى الحنفية في زماننا كأنهم وافقوا الجمهور على أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، فالذي أعلمه من العلماء المعاصرين ومنهم الحنفية أنهم يمتنعون بيع الذهب بالتقسيط بالنقود المعاصرة، وذلك لأن ظهور معنى التقديمية في النقود ظاهر جداً وأنهم يميلون إلى موافقة الجمهور في ذلك، فالذي لا نشك فيه أن العلة في الذهب والفضة الثمنية ودخل فيها كل

وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه، وَقَالَ فِي الْأَرْبَعَةِ: الْعِلَّةُ فِيهَا كَوْنُهَا تُدَّخَرُ لِلْقَوْتِ وَتَصْلُحُ لَهُ، فَعَدَّاهُ إِلَى الزَّيْبِ لِأَنَّهُ كَالْتَمَرِ، وَإِلَى الْقُطْنِيَّةِ ^(١) لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ^(٢).
وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ: الْعِلَّةُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْوِزْنُ، وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْكِيلُ، فَيَتَعَدَّى إِلَى كُلِّ مَوْزُونٍ مِنْ نَحَاسٍ وَحَدِيدٍ وَغَيْرِهِمَا، وَإِلَى كُلِّ مَكِيلٍ كَالْجِصِّ وَالْأُشْنَانِ وَغَيْرِهِمَا ^(٣).
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: الْعِلَّةُ فِي الْأَرْبَعَةِ كَوْنُهَا مَطْعُومَةٌ مَوْزُونَةٌ أَوْ مَكِيلَةٌ بِشَرَطِ الْأَمْرَيْنِ، فَعَلَى هَذَا لَا رَبَا فِي الْبُطِيخِ وَالسَّفَرْجَلِ وَنَحْوِهِ بِمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ.

● وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الرَّبْوِيِّ بِرَبْوِيٍّ لَا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ ^(١) مُتَفَاضِلًا وَمَوْجَلًا، وَذَلِكَ كَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْحِنْطَةِ، وَبَيْعِ الْفِضَّةِ بِالشَّعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَكِيلِ.

هذه النقود المعاصرة، وبالتالي لا يجوز بيع غائب منها بناجز، ولا يجوز بيع بعضها ببعض بالتقسيط نسيئة، والأصناف الأربعة علتهم واحدة وما دخل معهم في العلة، لا يجوز بيعها ببعض نسيئة، ويجوز يداً بيد إذا كانت من جنس واحد تكون بالتساوي، وإن كانت من أجناس مختلفة فلو تفاضلوا جاز إذا كان يداً بيد، فلو باع مثلاً شعير بملح متفاوتين في الكيل يجوز بشرط أن تكون يداً بيد، فيجوز بيع شعير بأرز، الأرز أقل والشعير أكثر منه في الكيل، بشرط أن يكون ذلك يداً بيد لقوله ﷺ (وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)، يجوز بيع شعير بذهب وفضة ومال باتفاق يداً بيد ونسيئة، فهذا جائز وهذا جائز مع التفاوت قطعاً، فقطعة الذهب لن تكون مثل وزن الأرز ولا كيله، والصحيح أن الأصناف الأربعة علتهم الطعم فقط، فيُقاس عليه أي مطعوم ولو لم يُدخَر كالبيض مثلاً أو البطيخ، ولو كان غير قوت للناس كالبيض والبطيخ.

(١) وهي التي تقطن في السيوت كالقوت والعدس.

(٢) وبالتالي فعند مالك البيض ليس من الممنوعات لأنه لا يُدخَر، وكذا البطيخ والشمام ونحو ذلك من الفواكه التي لا تُدخَر فهي لا تدخل عند مالك في الرويات.

(٣) أي إلى كل مكيل وإن لم يكن مطعوم، كالجبس والأسمنت فهو عنده مُكَال، وللعلم معظم الأمور تغيرت وأصبح الوزن بدلاً من الكيل، فلا يكاد يستعمل أحد الكيل في معظم الأشياء، فالمعظم الآن يُقَدَّر بالأوزان، ولكن الأشياء المنصوص عليها عندما يقول النبي ﷺ فيها مثلاً بمثل، فلا بد وأن يُثَابِلَ بالكيل في هذه المكيلات في عهد النبي ﷺ.

- وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الرَّبْوِيِّ بِجِنْسِهِ، وَأَحَدُهُمَا مُؤَجَّلٌ ^(٢).
- وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ إِذَا بَاعَ بِجِنْسِهِ حَالًا كَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ^(٣).
- وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفَرُّقُ قَبْلَ التَّقَابُضِ إِذَا بَاعَهُ بِجِنْسِهِ أَوْ بَغَيْرِ جِنْسِهِ مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي الْعِلَّةِ، كَالذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ، وَالْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ ^(٤).
- وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، كَصَاعِ حِنْطَةٍ بِصَاعِي شَعِيرٍ ^(٥).

(١) ومعناه أن الذهب والبر كلاهما ربوي والقمح ربوي أيضاً ولكن الذهب غير متفق مع البر والقمح في العلة، وهناك إجماع على جواز بيع القمح بالذهب متفاضلاً ومؤجلاً، فهناك تفاوت بينهم في الكيل والوزن وأنه يمكنه أن يبيع بالتقسيط.

(٢) أي لا يجوز أن يُباع الآن قمح خمسة عشر كيلة، بستة عشر أو سبعة عشر عند المحصول، فلا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل.

(٣) أي إذا بعت يداً بيد في نفس المجلس، لا بد وأن يكونوا متساويين بالضبط، وبالتالي بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع التفاضل، حرام بالإجماع.

(٤) بمعنى أنهم طالما اتفقوا في العلة، لا بد وأن يكون البيع يداً بيد، لا يجوز له أن يُغادر مجلس التعاقد ليأتي له بشيء، لا بد وأن يتقابض في المجلس، فلا يجوز التفرق قبل التقابض، وليس قبل إنشاء العقد أو حتى قبل إتمام العقد، فيمكنه أن يتمم العقد ببيع، والشيء لم يستلم بعد، بل لا بد وأن يستلم ثم يُغادر، لا بد وأن يقبض ويستلم قبل التفرق.

(٥) وكبيع جرام ذهب بعشرة جرام فضة أو بسبعين جرام فضة، يجوز ذلك طالما أنه كان يداً بيد.

* وخلاصة ما سبق: أن العلماء اتفقوا على أن الذهب والفضة مشتركان في العلة واختلَفوا في هذه العلة، والأربعة الأخرى المنصوص عليها، وهي أحاديث مستفيضة عن النبي ﷺ متلقة بالقبول في الأصناف الستة، واتفق العلماء المعبرون على أنها يُقاس عليها غيرها مع اختلافهم في العلة.

وكما ذكرنا الذهب والفضة على الراجح أنها تجمعها علة التقدية أو الثمنية، فكل ما كان من الأثمان من الأوراق التقدية المعاصرة كلها كالذهب والفضة لا بد وأن تُباع مثلاً بمثل، فالأحاديث مصرّحة بذلك كقوله ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ» وقوله «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ»، إذا الذهب لا يُباع بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا يجوز أن يُباع مع شيء آخر، كذهب وخرز، أو ذهب وجوهر، حتى يُفصل ويتأكد من المساواة بين الذهبين مثلاً بمثل، لأن الربوي بربوي مثله وشيء آخر يجعل الصفقة غير متوازنة ولا متكافئة، لأن كل جزء من أجزاء الوزن في هذا بجزء من أجزاء الربوي والشيء الآخر، فعلى سبيل المثال أحجار كريمة وذهب كخاتم فيه فص وسوف يُباع بخاتم آخر، فكل جزء من أجزاء هذا الخاتم له نظير بنسبة ما بين الفص وما بين الذهب الذي

وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا، إِلَّا مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَخْصِيصِ الرَّبَا بِالنَّسِيئَةِ.

في الخاتم الآخر، فيترتب على ذلك عدم المساواة، فلا بد وأن يفصل لقوله ﷺ «لَا تَبَاغُ حَتَّى تَقْصَلَ»، فلا بد وأن يُترع ما دون الذهب ويوزن الذهب والمماثل له، ثم يشتري الفص بذهب أو بفضة إذا شاء، فلا يجوز أن يبيع ربوياً بجنسه - بنفس النوع - مع صنف آخر غير ربوي، لأن هذين الإثنين معاً صفقة لها أجزاء، وسوف يترتب على ذلك عدم المساواة بينها وبين أجزائها، كييع ذهب بذهب ونقود، فيترتب على ذلك عدم التساوي، وهي بلا شك غير متساوية في الأصل، لأن أوزان الذهب القديم والذهب الجديد كما هو معلوم، فكما ذكرنا الذهب والفضة علتها التقديمية، والأربعة أختلفوا في علتها وأصح الأقوال قول الشافعي في الجديد أنها الطعم سواء كانت مكيلة أو موزونة أو معدودة، فإذا كانت مطعومة، فلا يجوز أن تُباع بمثلها بكل ما كان مطعوماً، فلا يُباع بجنسه إلا متماثلاً، وإذا اختلفت الأصناف فلا بد وأن يكون يداً بيد، فعندنا شرط المماثلة وشرط النسيئة وهو التأجيل، فالربوي بجنسه من نفس النوع كالذهب بالذهب، وأرز بأرز وقمح بقمح، لا بد فيه من انتفاء النسيئة وانتفاء المفاضلة، فلا بد من المماثلة والتقابض في المجلس، لا يجوز التمسيط فيها والتسليد بعد حين ولو حين يأتي الخادم، ولو انتظر قليلاً حتى آتي، لا بد وأن يكون هذا في مجلس التعاقد يداً بيد والمماثلة بأن يكون مثلاً بمثل من جهة الوزن في الذهب والفضة ومن جهة الكيل في الأربعة المطعومة، أو إذا كان معها معدودات فبالعدد، وإذا كان هناك مطعوم موزون فبالوزن كذلك، كاللحم فإنه يوزن، فلو بيع لحم بلحم فلا بد وأن يكون متماثلاً، فاللحم لا يُكال وإنما يوزن، وكذا في كل ما كان مطعوماً، لا عبرة بكونه موزوناً أو مكيلاً أو معدوداً، بل العبرة بما يُعرف به المماثلة كما ذكرنا.

وإذا كانت الأصناف مختلفة بين ربوي وآخر ليس من جنسه ولكنه مشترك معه في العلة، فيمكن التفاضل لكن بشرط عدم النسيئة بأن يكون يداً بيد، ولذا قلنا في حديث معمر ؓ عندما أمر بالتساوي بين القمح والشعير، قلنا أن هذا رأي رآه معمر من باب الاحتياط، خاف أن يكون الشعير والقمح صنفين واحداً، وقد نص الحديث على أنه صنفان، فيجوز إن كان يداً بيد.

أما القمح مثلاً بالذهب والفضة، فهو لا يشترك معه في العلة فالذهب علتها التقديمية، والقمح علتها الطعم، أو هذا علتها الوزن عند أبي حنيفة وذاك علتها الكيل، فهنا نقول إذا يجوز التفاضل ويجوز النساء.

فالجنس الواحد يُباع بمثله - من نفس الجنس - إلا مثلاً بمثل يداً بيد، ويبيع بجنس غيره مشترك معه في العلة إذا كان يداً بيد، ويبيع بربوي آخر لا يشترك معه في العلة كالذهب والفضة والنقود مع الأصناف الأربعة الأخرى نسيئة ومتفاضلاً.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبُ بِذَهَبٍ، أَوْ الْفِضَّةُ بِفِضَّةٍ، سَمَّيْتُ مُرَاطَلَةً^(١)، وَإِذَا يَبَعَتْ الْفِضَّةُ بِذَهَبٍ سُمِّيَ صَرْفًا^(٢)، لِيَصْرَفَهُ عَنْ مُقْتَضَى الْبَيَاعَاتِ مِنْ جَوَازِ التَّفَاضُلِ، وَالتَّفَرُّقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالتَّأْجِيلِ، وَقِيلَ: مِنْ صَرَفِيهِمَا، وَهُوَ تَصْوِيرُهُمَا فِي الْمِيزَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) المراتلة: هي الذهب والفضة خصباً بنفس النوع بنفس الجنس.

(٢) ولذلك قال في الحديث الآتي (سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ. فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ لَا يَهَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا) وقال في حديث مالك بن أوس بن الحكمين أنه قال (أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ... الحديث) ومعنى من يصرّف أي من يشتري الفضة بذهب، فالصرّف ذهب بفضة أو ذهب بنقود أو فضة بنقود الآن، فإذا كانت مشتركة معها في العلة والصفة مختلف سُمي صرفاً، ومن هنا جاءت كلمة "الصرافة، والصراف، والصراف" معناها بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، أو الذهب والفضة بالنقود المعاصرة، وكما ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة تُسمى مراتلة وكذلك نقود بنقود، كمن معه عشرة جنيهات فكة ويأخذ ورقة بعشرة جنيهات، أما إذا باع دولار بجنيهات فهذا يُسمى صرف، لأن الدولار والجنيه قام مقام الذهب والفضة، فهذه النقود المعاصرة قامت مقام الذهب والفضة بعد كونها أجناس مختلفة داخل علة واحدة، قديماً عندما لم يكن هناك شيء يقوم مقام الذهب والفضة كانوا يسموا علة الذهب والفضة علة قاصرة، لكن الصحيح أنها الآن أصبحت علة غير قاصرة، فهذه العلة موجود فيها الثمنية والتقليدية لانتشار التعامل بها، فهذه الأوراق النقدية في العالم كله، فلا يوجد من يشترط أن تُرد إلى البنك المركزي للدولة المُصدرة للعملة، فكان في بداية اختراع العملة الورقية كانت تجعل صكاً بدين، فكانوا يكتبون على الجنيه قديماً [ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ واحد جنيه مصري] فيذهب للبنك أو دار الصرافة، فيعطيه الصراف جنيه ذهب انجليزي ومعه خمسة تعريفة، لأن الجنيه الذهب المصري كان أثقل من الجنيه الإنجليزي، فهذه الورقة المكتوب عليها [ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ واحد جنيه مصري] كان يُساوي جنيه ذهب مصري، والريال السعودي كان كذلك، والدولار أصله كان عملة ذهبية في البنك المركزي الأمريكي، وأصل الجنيه الاسترليني كان عبارة عن جنيه ذهب انجليزي في الأصل، ثم تغير هذا الحال منذ أزمنة طويلة حتى في أشد الدول اقتصاداً أصبح التعامل في العالم كله بهذه الأوراق على أنها ثمن الأشياء وعلى أنها نقود، فلا يذهب الآن أحد ليستلم الذهب ولا يُعطيك ذهباً به، ولو ذهبت إليه لأتكر ذلك، ثم ألغيت كلمة [ادفعوا لحامل هذا السند مبلغ واحد جنيه مصري] وأصبح يُكتب عليها "جنيه مصري واحد" أو "عشرة جنيهات"، لا بالوزن ولا بالكيل ولا بالعدد، العدد من جهة عد الأوراق لكن المكتوب عليها مع جريان التعامل بها أعطاهما قوة الذهب والفضة، وبالتالي أعطاهما قوة النقد عند كل الناس، فالورقة الواحدة المكتوب عليها "مائة جنيه" تصرف بها مائة ورقة أخرى، فالعبرة أصبحت الآن بالقيمة العُرفية، فلا يُقال أن ورقة المائة جنيه أمام ورقتين كل منهما بخمسين جنيه أنهم بينهم تفاضل، مع أن ورقة المائة واحدة والخمسين ورقتين، وهذه الورقة كبيرة

قوله ﷺ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ)
قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنْ جَيِّدٍ وَرَدِيٍّ، وَصَحِيحٍ وَمَكْسُورٍ،
وَحُلِيِّ وَتَبَرٍّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ الْخَالِصُ وَالْمَخْلُوطُ بِغَيْرِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ^(١).

والأخرى أصغر منها، فلا عبرة بذلك، فالقيمة العرفية للورقة عند الناس أنها أصبحت ثمناً للأشياء، ومن هنا وجبت فيها الزكاة مباشرة، لا كما كان يختلف فيها في أول ظهورها، فأول ما ظهرت كان يقال أن هذه الأوراق المالية صك بدين، وعندما يستلم ذهبه من البنك المركزي يُركي، والآن لا أظن عالماً في زماننا يتردد في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية مباشرة، لا حين يصرفها ويقبضها، بل بكون هذه الأوراق معه، فعليه أن يدفع زكاته إذا كانت مستوفية للشرط.

(١) فالمسألة فيها نص وإجماع، ولذلك كلام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ أن الذهب أصبح سلعة تُباع ويمكن أن تُعامل معاملة السلع في ذلك، قول لا عبرة به، والذي يُسمونه أجر الصياغة، أن الحلي يبيعه بحلي مماثل له في الوزن ويأخذ عليه أجر الصياغة - المصنعية -، فهذا بنص الحديث أولاً بعمومه حيث قال (الذهب بالذهب مثلاً بمثل) فلا يصلح بيع ذهب قديم بذهب جديد، أو ذهب مصوغ - وهو الحلي - بذهب خام - وهو التبر - أو ذهب صحيح بذهب مكسور، أو ذهب جيد بذهب رديء - وهو ذهب عيارات مختلفة - ولذلك لا يجوز بيع الذهب المخلوط بفضة بعضه ببعض إلا أن يميز.

فالذهب العيارات هو عبارة عن خلط، فالذهب عيار "٢٤" هو في الحقيقة يسمونه "٢٤" وهو في الأصل "٢٣,٥" من الذهب الخالص الذي لا يمكن سبكه، لا بد وأن يُضاف إليه نسبة من الفضة أو الحديد، وهم يُسمونه "٢٤" لضعف النسبة "٢٣,٥"، فيعتبر هذا هو الذهب الخالص، من زمن النبي ﷺ إلى يومنا هذا يوضع عليه نسبة ضئيلة جداً لا تُعتبر، وأما الذهب عيار "٢١" عبارة عن [٢٤/٢١] ذهب و [٢٤/٣] فضة ونحاس، والذهب عيار "١٨" عبارة عن [٢٤/١٨] ذهب و [٢٤/٦] فضة ونحاس، والذهب عيار "١٤" عبارة عن [٢٤/١٤] ذهب و [٢٤/١٠] فضة ونحاس، إلا إذا غش، فهناك صاغة يغشون بأن يجعل مثلاً عيار "٢١" عشرين وكسر، عيار "١٨" يجعله "١٦" أو "١٧"، على العموم فهذا ذهب مخلوط بغيره، وقد قلنا أنه لا يجوز بيع ربوي بجنسه وآخر من غير جنسه حتى يُفصل، لذا لا يجوز بيع الذهب بالذهب مطلقاً، فإما أن يبيع ذهب بوزنه ذهب من غير شيء معه، فلا يبيع ذهب بذهب وفضة ولا يبيع ذهب وتقود، ولهذا قلنا سواء في ذلك الجيد والردِيء، والصحيح والمكسور، والحلي والتبر وغير ذلك.

وهذا الإجماع الذي ذكره إجماع صحيح لا يعرف له مخالف قبل النووي رَحِمَهُ اللَّهُ وكلام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ كما ذكرنا مخالف للنص والإجماع، والأحاديث صريحة في ذلك منها الحديث الآتي وفيه (فَكَانَ فِيَا غَنَمًا آتِيَةً مِنْ فَضِيَةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَغْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارِعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَلَبِغَ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرَى)، فقوله (فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ رَجُلًا

قوله ﷺ: (وَلَا تُشْفَوُا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ)

أَنْ يَبْعَهَا) أي يبيعها بدينارهم أي بفضة فذكر عبادة ﷺ نهي النبي ﷺ عن ذلك، ومعاوية ﷺ لما أنكر سماعه لهذا الحديث وقال (مَا بَالُ رَجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصَحْبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ) وفي رواية عند ابن ماجة أن عبادة بن الصامت الأنصاري الثقفي، صاحب رسول الله ﷺ غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدينار، وكسر الفضة بالدينار، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لَا تَبْتَاعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، لَا زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا نِظْرَةً" فقال: له معاوية يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا، إلا ما كان من نظرة، فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله ﷺ، وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أسألك بأرض لك علي فيها إمرة، فلما قلل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقصر عليه القصة، وما قال من مسألتيه، فقال: أرجع يا أبا الوليد إلى أرضك، ففبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، وأحمل الناس علي ما قال، فإنه هو الأمر، (ج۲) ١٨ [قال الألباني]: صحيح، عن عطاء بن يسار، أن معاوية، باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله ﷺ الله عليه وسلم: "يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ"، (س۲) ٤٥٧٢ [قال الألباني]: صحيح، وفي موطأ مالك عن عطاء بن يسار، أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله ﷺ: يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعزني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله ﷺ، ويخبرني عن رأيه، لا أسألك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أَنْ لَا يَبْعَ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنَا بِوَزْنٍ.، (ط) ١٨٤٨.

فالجائز أن يبيع مثلاً ذهب عيار ١٨ "بآخر عيار ١٨" بنفس الوزن، فلو باع خاتم عيار ١٨ "بحلق عيار ١٨" وزناً بوزن، ولكن هذا لا يحدث لأن ليس هناك فائدة يستفيد منها من ذلك، فعليه ألا يأخذ مصنعية ولا فرق بين جديد وقديم، كائنين إخوة يريدان أن يبيعوا لبعضهم حلي وكلاهما قديم وقد رضوا بذلك، فلا بد وأن يكونا مثلاً بمثل وزناً بوزن يدا بيد، لا يصلح أن أخذ الآن وأحضر ما عندي غداً، لا بالذهب ولا بالثوب، فلا يجوز بيع ذهب عيار ١٨ "بعيار ٢٤"، لأن هذا ذهب مخلوط، ومعلوم الوزن الذهبي في هذا العيار، فعيار ١٨"، "٢٤" لو بعت عشرة جرام بعشرة، لا يصلح لأن عيار ١٨ "يحتوي على ذهب وفضة ونحاس، وعيار ٢٤" فيه كمية مختلفة من الذهب والفضة والنحاس عن عيار ١٨"، فلو وزن وزناً بوزن فالماثلة غير متحققة، والجائز في ذلك أن يبيع عيار ١٨ "بثوب ويشترى بالثوب ذهب عيار ٢٤" في بيعتين منفصلتين.

هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ، أَيْ لَا تَقْضُوا، وَالشَّفَّ بِكَسْرِ الشَّيْنِ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى النِّقْصَانِ، فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ (١)، يُقَالُ: شَفَّ الدَّرْهَمَ بِفَتْحِ الشَّيْنِ يَشِفُّ بِكَسْرِهَا إِذَا زَادَ وَإِذَا نَقَصَ، وَأَشَفَّهُ غَيْرُهُ يَشِفُّهُ (٢).

قوله ﷺ: (وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ) المراد بِالنَّاجِزِ الْحَاضِرِ، وَبِالْغَائِبِ الْمُؤَجَّلِ (٣).

(١) فهو من التضميل والنقصان.

(٢) ما الذي كان يحدث في الدراهم قديماً؟ كانت متفاوتة خصوصاً الدراهم، ولتنظر إلى العملات الأثرية الموجودة في المتاحف حالياً نجد تفاوتاً ضخماً في الدراهم المضروبة وغير المضروبة، وكان يحدث لها تآكل سريع أسرع من الذهب، وأما الذهب - الدنانير القديمة - فمعظمه متقارب، أما الدراهم فكان يحدث لها تفاوت في الوزن فبعضها ناقص وبعضها زائد، وبمراجعة الآثار التاريخية يتبين أن الدرهم على أصح الأقوال [٢,٩٧٥] جرام من الفضة، والدينار وزنه [٤,٢٥] جرام من الذهب الخالص عيار "٢٣,٥".

(٣) وهذه قاعدة كلية في غاية الأهمية، وسيترتب عليها حرمة أنظمة انظرني أزدك وضع وتعجل لأنه لا بد وأن تكون كلها حاضرة، و"ضع وتعجل" معناها أن الرجل يقول لصاحبه اشترت منك هذا بمائة وعشرين وقد دفعت مائة وأبقى عليه عشرين لأجل، بعد فترة يقول له المال حاضر الآن خذ خمسة عشر وتعجل، فالعشرين هذه كان موعد تسليدها بعد شهرين أو بعد سنة، فيقول له خذها الآن خمسة عشر وتنازل عن الباقي، فحق الحقيقة هو مليون عشرين يريد أن يبيعها حالاً بخمس عشر، ولذلك قلنا أن "ضع وتعجل" (س/هـ) عدم الجواز قاصر على الأصناف الربوية أم يسري في الجميع؟ وهل عدم الجواز للشرطية أم لو هي من قبل البائع جاز؟ على الراجح والصحيح من أقوال العلماء أو قل الصواب أنها لا تجوز؛ لأنه يبيع غائباً منها بناجز.

فقاعدة "وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" عظيمة الأهمية كثيرة المنافع كما ذكرنا، لا يجوز بيع شيء منها حاضر بشيء غائب طالما اشتركو في العلة، بإجماع العلماء فيما اتفقت علته، أما أن يبيع حنطة بذهب أو حنطة بفضة فياجماع العلماء يصح أن يكون أحدها غائباً والآخر ناجزاً، ويجوز أن يشتري نسيئة لأن الرسول ﷺ اشترى طعاماً نسيئة وأجاز السلم وهو استلام رأس المال حاضراً والسلعة غائبة سوف تُسلم بعد أجل معلوم، ولذلك نقول المقصود بقاعدة "وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ" بالأصناف المشتركة معها في العلة سواء بجنسه أو من غير جنسه، فلا يبيع ذهب بذهب أجل، ولا يبيع ذهباً بفضة آجلة، وكذا لا يبيع ذهباً بتقود آجلة، ولا يبيع فضة بتقود آجلة، ولا يبيع عملة بعملة أخرى آجلة، ولا حتى بنفس العملة؛ لأن كل ذلك داخل في "وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"، كمن أعطى مائة جنيه لآخر يفيكها فلم يجد معه إلا تسعين فأعطاهما له وقال بعد ساعة خذ الباقي، فهذا قد باع تسعين بمائة والعشرة المتبقية غائبة، هو باع مائة بمائة ولكن بعضُها حاضر وبعضُها غائب، فتكون قد دخلت في "وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"، فمن أراد أن يفيك تقود، لا بد وأن يفيكها يبدأ بيد، لا يجوز أن يتفاضل.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ مُؤَجَّلًا^(١)، وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ أَوْ بِالشَّعِيرِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْئَيْنِ اشْتَرَكَا فِي عِلَّةِ الرَّبَا. أَمَّا إِذَا بَاعَ دِينَارًا بِدِينَارٍ كِلَاهُمَا فِي الذِّمَّةِ، ثُمَّ أَخْرَجَ كُلَّ وَاحِدِ الدِّينَارِ، أَوْ بَعَثَ مَنْ أَحْضَرَ لَهُ دِينَارًا مِنْ بَيْتِهِ وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ فَيَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ أَلَّا يَتَفَرَّقَا بِلَا قَبْضٍ، وَقَدْ حَصَلَ^(٢)، وَلِهَذَا قَالَ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ: (وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِتَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ)^(٣).

الذهب والفضة الأصل فيهما في المماثلة الوزن، بالنسبة للتقود المعاصرة الأصل فيها كما ذكرنا القيمة العرفية والتي هي الوحلة الأساسية الدولار أو الجنيه أو القرش أو نحو ذلك، أما العملات القديمة التي ما زال يتم التعامل بها في السوق فهي ما زالت لها القيمة العرفية وما لم يكن كذلك، فليس له تلك القيمة العرفية، فإنه إذا لم يعد يستعمل في السوق وأصبح مجرد عملة تاريخية، فهذا ليس له القيمة العرفية لأنه غير مُستعمل غير نافق، فقياس هذه المسألة في كتب المتقدمين في الأموال النافقة، والنافقة هي المستعملة في السوق.

(١) ويجوز أن يستكف، فالقرض شيء آخر غير البيع، فالصيغة هنا فارقة، فعندما يقترض منه عشرة جرامات ذهب على أن يردها عشرة جرامات ذهب، فهذا قرض حسن بلا زيادة ولا نقصان، أما أن يبيع فلا يجوز، لأن معاملة البيع معاملة يُراد منها انتفاع الطرفين، أما القرض فمجرد إحسان من المقرض إلى المقرض.

وكذلك لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقود المعاصرة مؤجلاً؛ لأنها أصبحت كالذهب والفضة، فلا يجوز بيع شيء منها مؤجلاً، ولا عملة بعملة مؤجلاً كما ذكرنا.

(٢) فالعبرة في ثبوت هذا البيع هو التقابض في نفس المجلس يداً بيد، فلو أحداً منهم غادر المجلس قبل إحضار الدينار، بطل البيع.

(٣) ولذلك قلنا بعدم جواز "ضع وتعجل" أي تضع كم وتأخذهم كاش، فهذه بعضها في الذمة وبعضها حاضر، فليس هي يداً بيد، ولكن الذي يصلح فيها أن يحضر له التقود كاملة، فيقول له مثلاً هذه العشرون جنيهاً الباقية خذها، ولو أنت تريد أن تُعطيني منها شيء فهذا لك، فهذا لا بأس به، وأما لو كان عليه دين فأنتي به وزاد عليه، فلو زاد أو استراد فقد أرى، فلو أن عليه مائة فجاء بمائة وعشرين وأعطاهما للرجل، إحساناً إلى من أحسن إليه، فهذا ليس بحرام، أما لو قال له المقرض عند القرض أعطني مائة وأعطيك مائة وعشرين، فهذا المقرض هو الذي زاد، أو أن المقرض يقول له أعطيك مائة فكم تريد على المائة، فهذا أصبح استراحة، فهذا ربا بلا نزاع، ولذلك نقول لا هي الصورة المماثلة لها وفي نفس الوقت هي ليست عكسها، هي مماثلة في الحقيقة ولكن مع اختلاف الأحوال والتي هي "ضع وتعجل" هي نفسها "انظري أزدك" ولكن هنا المدين

هو الذي يقول للدائن "ضع من المال وتعجل"، فهي مماثلة للأخرى كما ذكرنا، وهي قد دخلت في عموم (وَلَا تَسْعَوْا مِنْهَا غَايَةً بِبَازٍ).

في القرض وفي أثناءه لا يشترط المسامحة، لا بد أن يُحضر له المال يداً بيد، ولكن تجوز المسامحة في ذلك إذا كانت قد حلت وأصبحت ديناً، فيقول له تنازل عن شيء من حقه لا من أجل الأجل، لما تكون حالة كلها، فإذا حلت وأصبح مطالباً بها كاملة في الحال، فحينها يكون من حقه أن يقول له سامحني في شيء من الدين، لكن لا يقول له سامحني في شيء لتأخذهم الآن قبل حلول الأجل، فأصبحت المسامحة في الحقيقة بيعاً من أجل الأجل، فبلا شك فالأجل له تأثير في ثمن السلع المباعة، فسر الشيء الذي تشتريه نقداً غير الذي تشتريه تقسيط، فعلى سنة غير أن يكون على سنتين غير أن يكون على ثلاثة، فهذا له أثر في الثمن ومن هنا جاز البيع بالتقسيط مع اختلافه عن ثمن المثل في النقد المباشر - الحال -.

ولذلك نقول أن هذا ذريعة إلى ربا النسيئة المعروف، لأنه في الحقيقة عندما يقول له ضع وتعجل، أو يقول له نقداً بكذا وتقسيط بكذا، وقد أصبح ملين بمائة سوف يؤجلها له بمائة وثمانين، مثل أناس كثيرون يتأخرون في التقسيط ولا يستطيع دفع الذي عليه، فيقول له البائع سوف نرجع إلى بداية العرض حيث كان عندنا التقسيط على سنة وتقسيط على سنتين وهناك تقسيط على ثلاث سنين، وقد اخترت التقسيط على سنة وقد تأخرت ولم تسد في السنة، سوف ننقل إلى التقسيط على سنتين، هو هنا في الحقيقة المائة التي عليه أصبحت بمائة وعشرين أو بمائة وأربعين، فهذا أصبح الأمر ربا صريح وهو ربا النسيئة، وهو دين زاد من أجل الأجل، ومن هنا صار هذا الأمر لا يجوز.

ومنها غرامة التأخير التي تُحيزها بعض البنوك المسماة بالإسلامية ربا صريح لا خفاء فيه، وللأسف الشديد هيئات الرقابة الشرعية في البنوك توافق على هذه المسألة من باب رفع الضرر، والحقيقة أن الضرر المعتبر هو شيء حصل منه نقصان حقيقي، فهذا الضرر يمكن رفعه إن كان ممطلاً وأما إذا كان معسراً فلا، وهم يعتقدون أن التأخير عموماً يستحق به غرامة التأخير، وهذا كلام باطل بلا شك، ولا بد وأن يُراجعوا هذه المسألة ويتقوا الله ﷻ فيها، لأنهم يقولون أن ما يفعلونه معاملات إسلامية، ولا قائل بأن هناك غرامة تأخير، وأما رفع الضرر فإنه إذا تضرر بالفعل وليس أنه من أجل عدم الربح، فلا يأتي أحد ويقول للملين لو أتيتي بالمال في موعده، كنت اشتغلت بها وربحت خمسة أو سبعة بالمائة في وقتهم، فهذا كلام باطل، وما أدراك أنك كنت تربح، وكما ذكرنا هذا بعينه فقه أهل الجاهلية في مسألة الربا، عندما يقول له خذ المائة وأتي بمائة وعشرين، فلو كنت أعمل بها في هذه المدة سوف أربح منها، فأنت سوف تُعطيني هذا المكسب، وهذا ما يفعله كثير من الناس، ونسأل الله العافية.

وهذا الأمر يختلف عن البيع بالتقسيط، لأن السلعة المباعة إذا بيعت بثمن أكثر من ثمن المثل في وقتها بسبب التقسيط، هذا من البيع وليس من بيع المال بالمال، بل من بيع السلعة بالمال وقد أحل الله البيع وحرّم الربا. وكما ذكرنا الدين الحال يمكن أن يضع الإنسان منه ما شاء ويشفع في الوضع ولا بد وأن يكون حالاً، لا أن يكون قد بقي عليه مدة من الزمن، فهذا الزم فيه اشتراط، ففي الدين قد اشترط على الملين أنه سوف يسد ما عليه "المائة والعشرين مثلاً" بعد سنة، لا يصلح أن أطالبه بها الآن، فالديون الحالة غير الديون المؤجلة،

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُوَجَّلاً أَوْ غَابَ عَنِ الْمَجْلِسِ.

فَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ وَغَيْرَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ الصُّورِ الَّتِي ذَكَرْتَهَا^(١)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْجُمُعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَافِ تَوْكِيدًا وَمُبَالَغَةً فِي الْإِيضَاحِ^(٢).

فَإِنَّهُ إِذَا حُلَّ الدِّينُ جَازَ أَنْ يُسَامَحَ فِيهِ وَمَنْ حَقَّهُ أَنْ يُسَقَطَ بَعْضُهُ أَوْ أَنْ يَأْخُذَهُ كَامِلًا، وَتَجُوزُ الشَّفَاعَةُ فِي ذَلِكَ.

(١) هذه الصورة هي أن تكون في الذمة ولكن بشرط أن تحضر السلعة والنقود في مجلس التعاقد، وفي الحقيقة ليس هناك اختلاف إلا في التعبير عن المسألة، فكلام القاضي عياض فيما إذا ظل غائباً إلى أن تنتهي مجلس التعاقد، فقد قال (أَوْ غَابَ عَنِ الْمَجْلِسِ)، وهذا كلام صحيح والشافعي موافق على ذلك إذا ظل الدينار غائباً حتى ينتهي مجلس التعاقد، كمن قال تبيع لي مائة دولار ورقة واحدة التي عندك بمائة دولار فكة مثلاً، والإثنين غائبين، وتراضوا على ذلك واتفقوا، وينادي كل واحد منهما خادمه أن يحضر النقود، فإذا أتت النقود وهم لا يزالون في المجلس فالعقد صحيح، أما لو انصرف أحدهما، انفسخ العقد، كما أنه لو استلم أحدهما وقال لصاحبه لو تأخر الخادم بالنقود سأعطيها لك غداً، فقد بطل العقد، فلا بد وأن يتم التسليم في المجلس، وذلك كما في حديث مالك بن أنس بن الحَكَمَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدِّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُيَيْدٍ إِنَّ اللَّهَ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ أَتَيْنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نَعْطُكَ وَرِقَّكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّ وَرِقَهُ أَوْ لَتَرُدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبُهُ. فلا بد وأن يكون ذلك في المجلس الذي هم فيه جالسون.

(٢) أو يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِيَانُ أَنَّ الْمِثَالَةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ هُوَ بِالْوِزْنِ لَا بِالْعَدِّ، فَكَمَا قُلْنَا أَنَّ الدِّرَاهِمَ وَالْدِنَانِيرَ قَدِيمَا كَانَ فِيهِمَا شَيْءٌ مِنَ التَّفَاوُتِ، وَالَّذِي كَانَ يُقْبَلُ بِالْعَدِّ هُوَ الْمُرِيفُ الَّذِي فِيهِ خَلْطٌ، وَقَدْ قَالَ ﷺ فِي كِتَابِهِ (وَشَرُّهُ بِشَمَنِ بَخْسٍ دِرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ)، فَالَّذِي لَا يُعَدُّ هُوَ الدِّرَاهِمُ الْمَغْشُوشَةُ، وَلِذَلِكَ قَالَ دِرَاهِمٍ مَعْدُودَةٍ تُعَدُّ، فَالْعَدُّ عِنْدَهُمْ كَانَ نَتِيجَةً أَنَّهُ إِذَا وَزَنَ سَوْفَ يَكُونُ هُنَاكَ تَفَاوُتٌ، وَيَتَسَاهَلُوا فِي الْمَغْشُوشِ فَيُعَدُّهُ، فَالْفَائِدَةُ مِنْ قَوْلِهِ (وَزَنًا بِوِزْنٍ) لَيْسَ فَقَطُّ التَّوَكِيدُ وَإِنَّمَا لِيُؤَكِّدَ أَنَّ الْمِثَالَةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَكُونُ بِالْوِزْنِ، فَثَلَاثُ دِرَاهِمٍ مِثْلًا بِدُرْهَمَيْنِ إِذَا تَسَاوَا فِي الْوِزْنِ وَكَانَ الدَّرْهَمُ مَغْشُوشٌ يَصِحُّ، لِأَنَّ الْغَيْرَ مَغْشُوشٌ لَنْ يَصِلَ لِهَذِهِ الدَّرَجَةِ، لِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ دُرْهَمٍ وَدُرْهَمٍ جَرَامَاتٍ مَعْدُودَةٍ، وَالْدِنَانِيرُ الْقَدِيمَةُ مِثْلًا قَدْ يَكُونُ الْفَارِقُ مَا بَيْنَهَا أَقَلُّ مِنْ جَرَامِ فِلِينَارٍ وَزَنَهُ [٤,٢٥] وَآخَرُ وَزَنَهُ [٤,٢]، وَهَذَا أَقْصَى مَا يُذَكَّرُ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا الدِّرَاهِمُ فَهَنَّاكَ تَفَاوُتٌ كَمَا ذَكَرْنَا.

١٥ - باب الصرفِ وبيع الذهب بالورق نقدًا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ أَتَيْنَا إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نَعْطُكَ وَرَقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرَقَهُ أَوْ لَتُرَدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْوَرَقُ بِالذَّهَبِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبَا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فِي حَلَقَةٍ فِيهَا مُسْلِمٌ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ قَالُوا أَبُو الْأَشْعَثِ أَبُو الْأَشْعَثِ. فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَكَانَ فِيهَا غَنِمْنَا آتِيَةً مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أُعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَبَلَغَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزَادَ فَقَدْ أَرْمَى. فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلَا مَا بَالُ رَجَالٍ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ. فَقَامَ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ وَإِنْ رَغِمَ - مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ. قَالَ حَمَّادُ هَذَا أَوْ نَحْوُهُ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ والبرُّ بالبرِّ والشعيرُ بالشعيرِ والتمرُّ بالتمرِّ والملحُ بالملحِ مثلاً بمثلٍ سواءٍ بسواءٍ يداً بيداً فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيداً».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضةِ والبرُّ بالبرِّ والشعيرُ بالشعيرِ والتمرُّ بالتمرِّ والملحُ بالملحِ مثلاً بمثلٍ يداً بيداً فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى الْآخِذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ».

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبِيعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذهبُ بالذهبِ مثلاً بمثلٍ». فذكر بمثله.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «التمرُّ بالتمرِّ والحِنطةُ بالحِنطةِ والشعيرُ بالشعيرِ والملحُ بالملحِ مثلاً بمثلٍ يداً بيداً فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَى إِلَّا مَا اخْتَلَفَتِ الْوَأَنَةُ».

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ «يَدًا

يَدًا».

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذهبُ بالذهبِ وَزَنًا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوِزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا».

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا» .
حَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

قوله ﷺ: (الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ)
فِيهِ لُغَتَانِ الْمَدُّ وَالْقَصْرُ، وَالْمَدُّ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ^(١)، وَأَصْلُهُ (هَآك) فَأُبْدِلَتْ الْمُدَّةُ مِنَ الْكَافِ، وَمَعْنَاهُ: خُذْ هَذَا، وَيَقُولُ صَاحِبُهُ مِثْلَهُ، وَالْمُدَّةُ مَفْتُوحَةٌ، وَيُقَالُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا، وَمَنْ قَصَرَهُ قَالَ: وَزَنَهُ وَزَنَ خُفَّ يُقَالُ لِلْوَاحِدِ: (هَآ) كَخَفَ، وَالْإِثْنَيْنِ (هَآءَا) كَخَافَا، وَلِلْجَمْعِ (هَآءُوَا) كَخَافُوا^(٢)، وَالْمُؤَنَّثَةِ (هَآك)، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُنْتَى وَلَا يُجْمَعُ عَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ وَلَا يُغَيَّرُهَا فِي التَّأْنِيثِ، بَلْ يَقُولُ فِي الْجَمِيعِ: (هَآ).
قَالَ السَّيْرَافِيُّ: كَأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا صَوْتًا كَصِهِ، وَمَنْ ثَنَّى وَجَمَعَ، قَالَ لِلْمُؤَنَّثَةِ: (هَآك وَهَآ) لُغَتَانِ. وَيُقَالُ فِي لُغَةٍ: (هَآء) بِالْمَدِّ وَكُسْرِ الْهَمْزَةِ لِلذَّكَرِ، وَلِلْإِثْنَيْنِ (هَآتِي) بِزِيَادَةِ تَاءٍ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ يُكْرَوْنَ (هَآ) بِالْقَصْرِ.
وَعَلِطَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ فِي رِوَايَةِ الْقَصْرِ^(٣)، وَقَالَ: الصَّوَابُ الْمَدُّ وَالْفَتْحُ، وَلَيْسَتْ بِغَلَطٍ، بَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً.
قَالَ الْقَاضِي: وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى (هَآءَك) بِالْمَدِّ وَالْكَافِ.

(١) وذلك بأن يقولوا "هَآءَ وَهَآءَ" وهذا هو المد، ويُسمى متقوصاً، وأما المقصور فهو الذي آخره ألف.

(٢) هذا من جهة الوزن اللغوي.

(٣) فالمحدثين يقولوا (هَآءَ وَهَآءَ) فيضعوا الهمزة.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَمَعْنَاهُ: التَّقَابُضُ^(١).

فَفِيهِ اشْتِرَاطُ التَّقَابُضِ فِي بَيْعِ الرَّبْوِيِّ بِالرَّبْوِيِّ إِذَا اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ الرَّبَا، سَوَاءً اتَّفَقَ جِنْسُهُمَا كَذَهَبٍ بِذَهَبٍ، أَمْ اخْتَلَفَ كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، وَنَبَهَ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمُخْتَلَفِ الْجِنْسِ عَلَى مُتَّفَقِهِ^(٢).
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُ مَالِكٍ بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ عَقِبَ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ عَنِ الْعَقْدِ وَقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ لَا يَصِحَّ عِنْدَهُمْ.

وَمَذْهَبُنَا صِحَّةُ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنِ الْعَقْدِ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا وَأَكْثَرَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا^(٣)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ.

وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ.

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يُصَارِفَ صَاحِبَ الذَّهَبِ فَيَأْخُذَ الذَّهَبَ وَيُؤَخَّرَ دَفْعَ الدَّرَاهِمِ إِلَى مَجِيءِ الْخَادِمِ، فَإِنَّمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ ظَنَّ جَوَازَهُ كَسَائِرِ الْبَيَاعَاتِ، وَمَا كَانَ بَلَّغُهُ حُكْمَ الْمُسْأَلَةِ، فَأَبْلَغَهُ إِيَّاهُ عُمَرُ ﷺ فَتَرَكَ الْمُصَارِفَةَ^(٤).
قَوْلُهُ: (فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا)

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ^(٥).

(١) فمعنى (هَاء وهاء) سليم واستلم.

(٢) فعندما يقول ﷺ (الْوَرَقُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ)، فإنه يُنبه على الذهب بالذهب بالأولى، إذا اتفقوا في الجنس.

(٣) أي بالأبدان، وهذا هو الصحيح أن العبرة بالفرق عن مجلس التعاقد.

(٤) أي ترك اضطراف الدراهم التي أراد أن يضطرفها بالذهب الحاضر بأن يأتي بعد حين بالورق.
وأما قوله (ولا تبيعوا غائباً منها بناجز) "منها" أي من الأصناف الربوية، وأما الأصناف الغير ربوية يجوز بيعها غائب بناجز، أو بعضها متفاضلاً على بعض، كأن يبيع سيارة بسيارة وتقود، أو تلفون محمول بأخر وتقود أو بمحمولين، لأنه ليس نقداً وليس مطعوماً.

(٥) فيع الربا محرم وأيضاً هو باطل، لا بد من رده ما أمكن.

قوله: (أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةَ) أَوْ قَالَ: (وَإِنْ رَغِمَ) يُقَالُ: رَغِمَ بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَفَتْحِهَا. وَمَعْنَاهُ: ذَلَّ وَصَارَ كَاللَّاصِقِ بِالرُّغَامِ، وَهُوَ التُّرَابُ. وَفِي هَذَا الْإِهْتِمَامِ بِتَبْلِيغِ السُّنَنِ وَنَشْرِ الْعِلْمِ وَإِنْ كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ لِمَعْنَى (١). وَفِيهِ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ الْمُقُولُ لَهُ كَبِيرًا (٢).

قوله ﷺ: (الْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) هَذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ صِنْفَانِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ وَفُقَهَاءَ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرِينَ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُعْظَمُ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ: إِنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ مُحْكَمٌ عَنْ عُمَرَ وَسَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ السَّلَفِ (١).

(١) فمعاوية رضي الله عنه كرهه لمعنى وهو أنه لم يسمعه ولم يبلغه عن الرسول ﷺ، مع أنه ربما كان معذوراً، ولكن بعد أن أعاد عليه عبادة رضي الله عنه استحق الإنكار، فأنكر على الأمير علناً لما كان يُخاطب الناس علناً، بل لم يستأذنه في أن يحدث عن رسول الله ﷺ بما يخالف مذهبه، فقد خطب معاوية الناس، فكرر عبادة قصة الحديث على مسمع من الناس، واستجاب الناس لعبادة بن الصامت لأنه أقفه من معاوية وأطول صُحبة.

(٢) فمعاوية رضي الله عنه أمير من قبل عمر رضي الله عنه وهو أمير الغزو وليس هذا بقادح في احترام الأمير ونحو ذلك، لأن الحق أولى بالاحترام، وأولى أن يقال به، وعلى أن يُغلظ على من ردَّ حديث النبي ﷺ.

- وفي هذا دليل على أن السلف يُنكرون في المختلف فيه إذا كان مخالفاً للسنة، فهذا أمر وقع اختلاف فيه بين الصحابة رضي الله عنهم وأنكر فيه من أنكر على من خالف السنة، وألزم عمر رضي الله عنه المخالف للسنة بالرجوع إليها، كما ذكرنا حين راسل معاوية وأمره أن يُرده هذه البيوع.

- وفيه رد على من يزعم أن كل إنكار على الأمراء والحكام والولاة يكون سراً، بل هناك من الإنكار ما يكون علناً على حسب المصلحة وعلى حسب انتشار المنكر، ومثل هذا لا يمكن أن يكون فيه الكلام سراً لأنه يترتب عليه ضياع هذا الحق، وذلك أنه يختلف في الرأي معه ولو كان يخالف الحديث، فيُقال بالحديث ولو خالف الأمير.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدَّخْنَ صِنْفٌ، وَالذُّرَّةَ صِنْفٌ وَالْأَرْزَ صِنْفٌ إِلَّا اللَّيْثَ بَنُ سَعْدٍ وَابْنُ وَهْبٍ فَقَالَا: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ صِنْفٌ وَاحِدٌ^(٢).

قوله ﷺ: (فَمَنْ زَادَ أَوْ إِزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى)

مَعْنَاهُ فَقَدْ فَعَلَ الرَّبَّاءُ الْمُحَرَّمَ، فَدَافَعَ الزِّيَادَةَ وَأَخَذَهَا عَاصِيَانِ مُرِّيَانِ.

قوله ﷺ: (يَدَا يِيد)

حُجَّةٌ لِلْعُلَمَاءِ كَافَّةً فِي وُجُوبِ التَّقَابُضِ وَإِنْ اِخْتَلَفَ الْجِنْسُ.

وَجَوَّزَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ التَّفَرُّقَ عِنْدَ اِخْتِلَافِ الْجِنْسِ^(٣)، وَهُوَ مُحْجُوجٌ بِالْأَحَادِيثِ وَالْإِجْمَاعِ^(٤)، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ، فَلَوْ بَلَغَهُ لَمَا خَالَفَهُ^(٥).

قوله: (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الرَّبْعِيُّ) هُوَ بَفَتْحِ الرَّاءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي رَبِيعَةَ.

قوله ﷺ: (إِلَّا مَا اخْتُلِفَتْ أَلْوَانُهُ) يَعْنِي أَجْنَاسَهُ^(٦) كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الْبَاقِيَةِ.

(١) وهذه هي الرواية عن معمر رضي الله عنه (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ) أَيُّ أَنْ يُشَابَهَ، لَكِنْ نَصَ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

(٢) الصحيح أنها أصناف مختلفة.

(٣) وذلك كالذهب بالفضة، لكن قوله (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْجُو كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا يِيدَ)، فَقَوْلُهُ (إِذَا كَانَ يَدَا يِيدَ) مَفْهُومُهَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَدَا يِيدَ فَلَا تَبْعُوا.

(٤) وذلك في أنه لا يجوز إلا ما كان يدا ييدا إذا اختلفت الأصناف.

(٥) وهذا من إحسان الظن بالعلماء مع الإنكار عليهم لكونه قد خالف النص والإجماع، ومثله الإمام ابن القيم قد تأول معنى الحديث على مسألة جواز أخذ المصنعية في الذهب وهذا كلام باطل، فلا يجوز البناء عليه لمخالفته النص والإجماع، فكثير جدا من الصباغة المعاصرين وبعض الإخوة الذين يعملون في مجال الصباغة، يحتاجون بكلام ابن القيم، وهذا ليس بحجة، فابن القيم على العين والرأس، وأما إذا خالف السنة والأحاديث نصوص وهي صريحة جدا وسوف يأتي مزيد منها، وفي بعض الأحاديث أن الذهب كان من المصاغ، فالقلادة عبارة عن ذهب قد صيغ وقد ورد فيها النص فلا تباع حتى تُفَصَّلَ، فنأخذ بكلام من ابن القيم أم بكلام النبي ﷺ؟ وبعد ذلك يا إجماع أهل العلم.

(٦) يعني إذا كان يدا ييدا كما في الرواية الأخرى التي تحمل على هذه.

١٦ - باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ بَاعَ شَرِيكُ لِي وَرَقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَيَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لَا يَصْلُحُ. قَالَ قَدْ بَعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. فَأَثَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَبَحْنُ نَبِيْعٍ هَذَا الْبَيْعِ فَقَالَ «مَا كَانَ يَدَا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبَا». وَاثَتْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ تِجَارَةً مِنِّي. فَأَثَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ. [النسيئة: الأجل المعلوم].

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْمُنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ فَهُوَ أَعْلَمُ. فَسَأَلْتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمْرًا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا. قَالَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَدَا بَيْدٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قوله: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا)

يَعْنِي مُؤَجَّلًا^(١)، أَمَّا إِذَا بَاعَهُ بِعَوَضٍ فِي الذِّمَّةِ حَالٍ فَيَجُوزُ كَمَا سَبَقَ.

(١) وهذا صريح في عدم جواز بيع الذهب بالتقسيط وعدم جواز بيع الذهب بالفضة وأحدهما غائب، وكذا النقود كما ذكرنا، فهناك أناس تذهب للجواهر جي فيشتري وزن من ذهب، ولكي يضمن

قوله: (أَمَرْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا)
يعني: سواء ومُتَّفَاضِلًا، وَشَرَطَهُ أَنْ يَكُونَ حَالًا وَيَتَقَابَضًا فِي الْمَجْلِسِ.

١٧ - باب بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيٍّ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّحْمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ فَضَالَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تَبَاعٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنَزَعَ وَحَدَّثَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بوزن».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ فَضَالَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثنَى عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَضَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثنَى عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «لَا تَبَاعُ حَتَّى تَفْضَلَ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْجَلَّاحِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي حَنْشُ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ فَضَالَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ نَبِيعُ الْيَهُودِ الْوَقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالْدِينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزَنًا بوزن».

الجواهر جي أنه سوف يُسَلَد، فيُتْقَى الذهب عنده، ويدفع له الثمن مقسطاً إلى أن ينتهي من ثمنها فيأخذ الحلي الذي اشتراه، فهذا لا يجوز، فلا بد وأن يكون ذلك يداً بيد في مجلس التعاقد، فقد اختلفت الأصناف "تقود وذهب" فلا بد وأن يكون يداً بيد.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَاذِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَاذِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنْشٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ فَطَارَتْ لِيِ وَالْأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرَقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا فِسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كَهْفَةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كَهْفَةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذْ إِلَّا بِمِثْلٍ بِمِثْلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذْ إِلَّا بِمِثْلٍ بِمِثْلِ» .

قوله: (سَمِعَ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ)

هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ بِفَتْحِهَا، وَقِيلَ: يُقَالُ بِالْوَجْهَيْنِ فَالْفَتْحُ اسْمٌ وَالضَّمُّ لَقَبٌ.

قوله: (عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرٍ قِلَادَةً بِإِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَقَصَلْتُهَا. فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ إِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَا تُبَاعَ حَتَّى تُفْصَلَ)

هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخٍ مُعْتَمَدَةٍ (قِلَادَةُ بِإِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا) وَفِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ (قِلَادَةُ فِيهَا إِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا) وَنَقَلَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَقَعَ لِمُعْظَمِ شُيُوخِهِمْ (قِلَادَةُ فِيهَا إِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا) وَأَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَافِظِ أَبِي عَلِيٍّ الْغَسَّانِيِّ مُصَلَّحَةً (قِلَادَةُ بِإِثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا) قَالَ: وَهَذَا لَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ وَبِهِ يَصَحُّ الْكَلَامُ، هَذَا الْكَلَامُ الْقَاضِي.

وَالصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا (بِإِثْنَيْ عَشَرَ) وَهُوَ الَّذِي أَصْلَحَهُ صَاحِبُ أَبِي عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَاسْتَحْسَنَهُ الْقَاضِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ ذَهَبٍ مَعَ غَيْرِهِ ^(١) بِذَهَبٍ حَتَّى يُفْصَلَ فَبَيْعُ الذَّهَبِ بِوَزْنِهِ ذَهَبًا، وَبَيْعُ الْآخَرِ بِمَا أَرَادَ. وَكَذَا لَا تَبَاعُ فِضَّةٌ مَعَ غَيْرِهَا بِفِضَّةٍ، وَكَذَا الْحِنْطَةُ مَعَ غَيْرِهَا بِحِنْطَةٍ، وَالْمِلْحُ مَعَ غَيْرِهِ بِمِلْحٍ، وَكَذَا سَائِرُ الرَّبَوِيَّاتِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فَضْلِهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الذَّهَبُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَوْ لَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَكَذَلِكَ بَاقِي الرَّبَوِيَّاتِ، وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْمَشْهُورَةُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ، الْمَعْرُوفَةُ بِمَسْأَلَةِ (مُدَّ عَجْوَةٍ). وَصُورَتُهَا: بَاعَ مُدَّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمًا بِمُدِّي عَجْوَةٍ، أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ، لَا يَجُوزُ لِهَذَا الْحَدِيثِ ^(٢). وَهَذَا مَنَقُولٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وَابْنِهِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمَالِكِيِّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: يَجُوزُ بَيْعُهُ بِأَكْثَرِ مِمَّا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، وَلَا يَجُوزُ بِمِثْلِهِ وَلَا بِدُونِهِ.

(١) فقد يكون ذهب وتقود أو ذهب وخرز، أو ذهب وفص بنهب، بل عليه أن يبيعهم بعملة أخرى كتنقود.

(٢) ويصحح هذا البيع بأن يبيع أولاً درهم بدرهم أو مُد بمُد، وبعد ذلك يبيع المُد الآخر بدرهم، فمُد عَجْوَةٍ ودرهم صفقة بمُدِّي عَجْوَةٍ، والمُد مليء كف الرجل، ولكن لماذا أدخل هذا في ذلك وجعل مُد عَجْوَةٍ ودرهم بدرهمين، لماذا اشترط؟ وذلك لوجود علة معينة في إدخال هذه الصفقة مع بعضها، بخلاف ما نفعله إذا اشترينا بضاعة وتعطينه نقود ويرجع الباقي لك، لأن هنا في الحقيقة أنت تشترط أن البضاعة ثمنها ستون جنيهاً، والأربعين المتبقية من المائة بأربعين، وأنت فاصل الصفقتين بهذه الطريقة ولا يُراد إدخال الصفقة في صفقة، بل هي صفقة واحدة فهو سوف يرجع عليك الباقي، فهذا الإرجاع الباقي ليس منهاياً عنه، لأنه في الحقيقة أنت اشتريت بضاعة بستين جنيهاً وقد أعطيته مائة جُنيه ورقة واحدة، فسوف يُعطي لك البضاعة والأربعين جنيهاً الباقية من المائة، فهل هذه الصورة دخلت في مسألة مُد عَجْوَةٍ؟ لا لم تدخل فيها، لأنه في الحقيقة فصل الأربعين من الأربعين، فهم متفقين في ذلك عداً لا حيلة في ذلك، ولا رغبة في بيع هذه الأربعين بشيء آخر أدخلوا مُد العَجْوَةٍ فيه، أو أدخلوا البضاعة فيه، والبضاعة قد بيعت بالسنتين، فهذه ليست هذه الصورة.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَآخَرُونَ: يُجُوزُ بَيْعُ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِذَهَبٍ وَغَيْرِهِ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ بِمَا فِيهِ ذَهَبٌ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِالذَّهَبِ إِذَا كَانَ الذَّهَبُ فِي الْمُبِيعِ تَابِعًا لِغَيْرِهِ وَقَدَّرُوهُ بِأَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ.

وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: يُجُوزُ بَيْعُهُ بِالذَّهَبِ مُطْلَقًا سَوَاءً بَاعَهُ بِمِثْلِهِ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَهَذَا غَلَطٌ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ الْحَدِيثِ.

وَاحتَجَّ أَصْحَابُنَا بِحَدِيثِ الْقَلَادَةِ.

وَأَجَابَتْ الْحَنْفِيَّةُ بِأَنَّ الذَّهَبَ كَانَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا. قَالُوا: وَنَحْنُ لَا نُجِيزُ هَذَا وَإِنَّمَا نُجِيزُ الْبَيْعَ إِذَا بَاعَهَا بِذَهَبٍ أَكْثَرَ بِمَا فِيهَا، فَيَكُونُ مَا زَادَ مِنَ الذَّهَبِ الْمُتَفَرِّدِ فِي مُقَابَلَةِ الْخَرْزِ وَنَحْوِهِ بِمَا هُوَ مَعَ الذَّهَبِ الْمُبِيعِ فَيَصِيرُ كَعَقْدَيْنِ. وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ فِي بَيْعِ الْغَنَائِمِ لِيَلَّا يَغْنِبَ الْمُسْلِمُونَ فِي بَيْعِهَا. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَانِ الْجَوَابَانِ ضَعِيفَانِ لَا سِيَّمَا جَوَابُ الطَّحَاوِيِّ، فَإِنَّهُ دَعَاوَى مُجَرَّدَةً.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَدَلِيلُ صِحَّةِ قَوْلِنَا وَفَسَادِ التَّأْوِيلَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يُبَاعُ حَتَّى يُفْصَلَ)، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي اشْتِرَاطِ فَضْلِ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ فِي الْبَيْعِ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الذَّهَبُ الْمُبِيعَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بَيْعِ الْغَنَائِمِ وَغَيْرِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنِ الْجُلَّاحِ أَبِي كَثِيرٍ) هُوَ بِضَمِّ الْجِيمِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ وَآخِرُهُ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ.

قَوْلُهُ: (كُنَّا نُبَايِعُ الْيَهُودَ الْأَوْقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالْدِينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ)

يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الْأَوْقِيَّةَ مِنْ ذَهَبٍ وَخَرْزٍ وَغَيْرِهِ بِدِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ^(١)، وَإِلَّا فَالْأَوْقِيَّةُ وَزْنٌ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا^(٢)، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَدًا لَا يَتَبَاعُ هَذَا الْقَدْرُ مِنْ ذَهَبٍ خَالِصٍ

(١) وهذا هو الذي نهى عنه النبي ﷺ؛ لأن الجهل بالمائلة كالعلم بالمفاضلة، فالجهل بالمائلة هو أننا لا ندري الذهب بالذهب لا يمكن مساواته مع كون المباع، فيه ذهب وغيره، كما أن الصفقة تتم على المجموع، لا تتم

بِدِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَهَذَا سَبَبُ مُبَايَعَةِ الصَّحَابَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ظَنُّوا جَوَازَهُ لِاخْتِلَاطِ
الذَّهَبِ بِغَيْرِهِ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ حَرَامٌ حَتَّى يُمَيِّزُوا، وَيُبَاعَ الذَّهَبُ بِوزْنِهِ ذَهَبًا.
وَوَقَعَ هُنَا فِي النُّسْخِ (الْوَقِيَّةُ الذَّهَبُ) وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ وَالْأَشْهُرُ (الْأَوْقِيَّةُ) بِالْهَمْزِ فِي أَوَّلِهِ،
وَسَبَقَ بَيَانُهَا مَرَّاتٍ.

قَوْلُهُ: (فَطَارَتْ لِي وَلَا ضَحَائِي قِلَادَةً) أَيُّ: حَصَلَتْ لَنَا مِنَ الْغَنِيمَةِ (٢).

قَوْلُهُ: (وَأَجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ) هِيَ بِكَسْرِ الْكَافِ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: كِفَّةُ الْمِيزَانِ وَكُلُّ مُسْتَدِيرٍ بِكَسْرِ الْكَافِ، وَكِفَّةُ الثُّوبِ وَالصَّائِدِ بِضَمِّهَا،
وَكَذَلِكَ كُلُّ مُسْتَطِيلٍ، وَقِيلَ بِالْوَجْهَيْنِ فِيهِمَا مَعًا.

١٨ - بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا
أَبْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بَسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّهُ أَرْسَلَ غَلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ فَقَالَ بَعُهُ ثُمَّ اشْتَرِي بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الْغَلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةً بِبَعْضِ
صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ لَمْ فَعَلْتَ ذَلِكَ أَنْتَ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا
بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ». قَالَ وَكَانَ طَعَامَنَا يَوْمَئِذٍ

ذهب مقابل ذهب لأنه غير موزون حتى يُفَصَّلَ، ولا يمكن إلا أن تتم صفقة على بعضها، فأجزاء الذهب
أصبحت في أجزاء الدنانير غير محددة، فيكون هناك عدم علم بالتساوي، وعدم العلم بالتساوي، كالعالم
بالتفاضل في التحريم.

(١) فإن أربعين درهماً في ثلاثة جرام تقريباً تساوي مائة وعشرين جرام إلا قليلاً، والثلاثة دنانير ووزنهم
(٣×٤,٢٥) بثلاثة عشر جراماً، ومعلوم أن أحداً لا يبتاع هذا القدر مائة وعشرين جرام بثلاثة عشر جراماً.

(٢) أي صار نصيبنا من الغنيمة قِلَادَةً فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ.

الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ^(١). [يضارع: يشابه والمعنى أخاف أن يشبه الربا].

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِي الْأَنْصَارِيِّ فَاِسْتَعْمَلَهُ عَلِيَّ خَيْبَرَ فَقَدِمَ بَتْرَجَنِيْب فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا». قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ يَبْعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ^(٢)». [الجمع: التمر المجموع من أنواع متفرقة؛ الجنيب: أجود أنواع التمر].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بَتْرَجَنِيْب فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا». فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَلَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ^(٣) بِالْذَّرَاهِمِ ثُمَّ أَتْبَعْ بِالْذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ وَحْدَتْنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ - وَالْفَرْطُ لُهُمَا - جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَاثِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ جَاءَ بِلَالٌ بَتْرَجَنِيْب فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مِنْ أَيْنَ هَذَا». فَقَالَ بِلَالٌ تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيٌّ فَبِيعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(١) وهذا رأيي رآه معمر
(٢) قوله (وكذلك الميزان) أي فيما كان تقديره الميزان، فاجعلوا المساواة فيه بالميزان.
(٣) الجمع هو نوع رديء من التمر.

عِنْدَ ذَلِكَ «أَوْهَ عَيْنُ الرَّبَا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بَيْعٍ آخِرَ ثَمٍّ اشْتَرَيْهِ». لَمْ يَذْكُرْ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ [عِنْدَ ذَلِكَ]. [البرني: نوع جيد من التمر وهو من المعرب].

وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي قَرْزَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَقَالَ «مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا». فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْنَا تَمْرًا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَذَا الرَّبَا فَرَدُّوهُ ثُمَّ يَبْعُوا تَمْرًا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا».

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نَزُرُقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الْخِلَطُ مِنَ التَّمْرِ فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «لَا صَاعِي تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعِي حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ».

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْقَادِرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيْدَايِيدٍ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ أَيْدَايِيدٍ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَلَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ أَوْ قَالَ ذَلِكَ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمْوَهُ قَالَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَانْكَرَهُ فَقَالَ «كَانَ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا». قَالَ كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا - أَوْ فِي تَمْرِنَا - الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ. فَقَالَ «أَضَعَفْتُ أَرُمِيتَ لَا تَقْرِنَ هَذَا إِذَا رَأَيْتَ مِنْ تَمْرٍ شَيْءٌ فَبِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تَرِيدُ مِنَ التَّمْرِ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمْرٍ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ مَا زَادَ فَهُوَ رِبَاً. فَانْكُرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا فَقَالَ لَا أَحَدُثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ صَاحِبٌ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ طَيِّبٍ وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا اللَّوْنُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «أَنِي

لَكَ هَذَا». قَالَ انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ فَإِنْ سِعَرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا وَسِعَرَ هَذَا كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَيْلَكَ أَرَأَيْتَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِيعَ تَمْرُكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيْ تَمْرَ شَيْتَ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَالتَّمْرُ بِالْتَمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبَاً أَمْ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ قَالَ فَاتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَتَنَهَانِي وَكَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ - قَالَ - فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرَهُهُ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرُو عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلًا بِمِثْلٍ مِنْ زَادٍ أَوْ أَزْدَادٍ فَقَدْ أَرُبِّي. فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا. فَقَالَ لَقَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي يَقُولُ أَشْيٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَمْ أَجَدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الرِّبَا فِي النَّسِيبَةِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمَرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعُمَرُو - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيبَةِ». حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا يَدًا».

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هَقْلٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَّاحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي الصَّرْفِ أَشْيًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ شَيْئًا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَلَّا لَا أَقُولُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّمَّ اعْلَمْ بِهِ وَأَمَّا

كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَلَا إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ».

قوله: (إِنَّ مَعْمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعٍ قَمْحٍ لِيَبِيعَهُ وَيَشْتَرِيَ بِشَمْنِهِ شَعِيرًا، فَبَاعَهُ بِصَاعٍ وَزِيَادَةً^(١))، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: رُدَّهُ وَلَا تَأْخُذْهُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ) وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ ﷺ: (الطَّعَامُ مِثْلًا بِمِثْلٍ) قَالَ: (وَكَانَ طَعَامَنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارَعَ) مَعْنَى يُضَارَعُ: يُشَابِهُ وَيُشَارِكُ، وَمَعْنَاهُ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الْمِثَالِ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُهُ فِي تَحْرِيمِ الرَّبَا.

وَاحْتَجَّ مَالِكٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي كَوْنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ صِنْفًا وَاحِدًا لَا يَجُوزُ بَيْعُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ مُتَقَاضِلًا. وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُمَا صِنْفَانِ يَجُوزُ التَّقَاضُلُ بَيْنَهُمَا كَالْحِنْطَةِ مَعَ الْأُرْزِ^(٢).

وَدَلِيلُنَا مَا سَبَقَ عِنْدَ قَوْلِهِ ﷺ: (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ)، مَعَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ

(١) فالقمح دائما أغلى من الشعير.

(٢) وكما قلنا بشرط أن يكون ذلك يدايد لقوله ﷺ (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا يَدٍ) وذلك لأن العلة واحدة فيها وذلك على جميع الأقوال فإن العلة واحدة في القمح والشعير والأرز، فالذي يقول العلة الطعم فقط والذي يقول العلة الطعم مع الكيل، ومن يقول الكيل والوزن، ومن يقول القوت المدخر، كلهم فيهم نفس الصفات، فهذا مما أجمع عليه أهل القياس، وهو مما لا يُنَازَعُ فيه إلا الظاهرية، فلا اعتبار بهم، فالمسائل التي يُخَالَفُ فيها الظاهرية بناءً على مذهبهم الباطل في إنكار القياس، فلا اعتبار بخلافهم ولا يحتاج به؛ لأن الأصل عند كل الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أن القياس معمول به، فما أجمع عليه أهل القياس أنه توجد فيه العلة المؤثرة على اختلافهم فيها، لا يُعْتَدُ بخلاف الظاهرية في ذلك، أما المسائل التي يُخَالَفُ فيها الظاهرية بناءً على العمل بالعموم مثلاً، أو على عدم المخصص أو عدم صحة القياس حيث أن هناك في المسألة من أهل القياس من يُنَازَعُ في صحته، فهنا لا يكون إجماعاً إذا كان الظاهرية مخالفين فيه.

بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ هَذَا فَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَمَّهِمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَإِنَّمَا خَافَ مِنْ ذَلِكَ فَتَوَرَّعَ عَنْهُ إِحْتِيَاظًا^(١).
قَوْلُهُ: (قَدِمَ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: أَكُلْ تَمْرَ خَيْبَرٍ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجُمُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلِ، أَوْ يَبِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمْنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ)
أَمَّا (الْجَنِيبُ): فَبِجِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ تُون مَكْسُورَةٍ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ مِنْ أَعْلَاهُ^(٢).

(١) وكذلك فإنه إذا خالف قول الصحابي الحديث المرفوع لم يكن حجة باتفاق، بل إذا خالف صحابي صحابياً آخر، لم يكن حجة باتفاق، إلا ما كان من خلاف الخلفاء الراشدين، فهذا بعضهم يجعله حجة مستقلة، إذا كان الخلفاء الراشدون أو أحدهم يقول ذلك، مع أن عامة العلماء يقولون أن الخلفاء الراشدين الأربعة عليهم السلام كغيرهم من الصحابة، في أن الاحتجاج إنما يكون بقول الواحد منهم إذا اشتهر ولم يُعرف له مخالف، وأما إذا اختلف الصحابة، فلا يجعل قول بعضهم حجة عند أحد من العلماء إلا ما ذكرنا من خلاف في الخلفاء الراشدين وهو عند عامة العلماء أيضاً كذلك، فلو خالف مثلاً ابن عباس الخلفاء الأربعة لم يكن إجماعاً ولم يكن قولهم حجة، والله أعلى وأعلم، وذلك لأن قول النبي ﷺ (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ) (جه) ٤٢، فُسْتَهُم لَيْسَتْ أَقْوَالُهُمْ بَلْ سُنَّتُهُمْ طَرِيقَتُهُمْ، وطريقتهم تقديم قول النبي ﷺ، وتقديم العمل بالكتاب والسنة والإجماع على ما خالفها والاجتهاد في غير ذلك، فهي الطريقة في فهم النصوص وليس أن أقوال الصحابة تصير بمتلة النصوص إلا ما أجمعوا عليه فإن إجماعهم حجة، والظاهر والله أعلى وأعلم أن القول إذا انتشر ولم يُعرف له مخالف، فهذا أشبه أن يكون نوعاً من الإجماع مع الشهرة، ولكن إذا ثبت مخالفة بعض التابعين للصحابة عليهم السلام في زمنهم، فالأظهر والله أعلى وأعلم أن هؤلاء التابعين غالباً ما أخذوا هذا القول عن سبقهم من الصحابة، أو قاسوا عليه مع علمهم به فلا يكون إجماعاً ولا يكون حجة.

فقول معمر ليس بحجة، لأنه أولاً كان من باب الورع ولأنه خالف الحديث الصريح الصحيح المرفوع، ولا يصح معارضة الحديث بقول أحد كائناً من كان.

(٢) أي أنه من أعلى أنواع التمر، وكأنه يُجنب الجيد ويُجعل على حدته، والآخر جمع يجمع كل أنواع التمر ولذلك يكون فيه النوع الرديء.

وَأَمَّا (الْجَمْعُ) فَبِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَهُوَ تَمَرٌ رَدِيءٌ، وَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأَخِيرَةِ بِأَنَّهُ الْخُلْطُ مِنَ التَّمَرِ، وَمَعْنَاهُ: مَجْمُوعٌ مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَامِلَ الَّذِي بَاعَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ لَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ هَذَا، لِكَوْنِهِ كَانَ فِي أَوَائِلِ تَحْرِيمِ الرَّبَا، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَاخْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْحَابُنَا وَمُؤَافِقُوهُمْ فِي أَنَّ مَسْأَلَةَ الْعَيْنَةِ لَيْسَتْ بِحَرَامٍ، وَهِيَ الْحِيلَةُ الَّتِي يَعْمَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ تَوَصُّلاً إِلَى مَقْصُودِ الرَّبَا بِأَنْ يُرِيدَ أَنْ يُعْطِيَهِ مِائَةٌ دِرْهَمٍ بِمِائَتَيْنِ، فَيَبِيعُهُ نَوْبًا بِمِائَتَيْنِ، ثُمَّ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِمِائَةٍ، وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: بَيْعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِشَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ، وَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَآخَرِينَ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: هُوَ حَرَامٌ ^(١).

(١) هذه المسألة مبنية على خلاف كبير بين علماء المذاهب في العقود، هل العبرة فيها بالمقاصد أم بالألفاظ، بالمعاني أم بالمباني؟ فالشافعي رحمه الله وأبو حنيفة يرون أن المحرم من ذلك ما كان اشتراطاً في اللفظ، وأما إذا تواطوا عليه من غير اشتراط فلا يحرم، ويراه يبيعاً، وهذا في الحقيقة يخالف النص الواضح عن رسول الله ﷺ في قوله في بيع العينة (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذَلًّا لَا يَتَرَعَهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)، فجعل بيع العينة من ضمن أسباب ترك الدين، وهذا كما ذكرنا يدلنا على أن العبرة بالعقود المقاصد والمعاني وليست المباني والألفاظ، وليس في الشرع بالنسبة لكثير من العقود بل لأكثر العقود، ليس هناك ألفاظ محددة ألزم الشرع بها إلا في النكاح، فإن النكاح لا بد فيه من صيغة، على اختلاف بين العلماء فيما تصح به صيغة النكاح، لكن لا يقع بالتعاطي مثلاً وقد سبقت هذه المسألة.

أما عقود البيع والمشاركات والمضاربات والإجارات وغيرها، فلم يرد في الشرع نصوص تدل على وجود ألفاظ معينة، بل كل ما عده الناس بيعاً أو شركة أو إجارة، فهذا يكون بيعاً أو شركة أو إجارة أو مضاربة أو ما اتفقوا عليه، فالعبرة في العقود بالمقاصد على الصحيح بل على الصواب من أقوال العلماء.

وهذه الصورة في مسألة بيع العينة، فالاحتجاج بهذا الحديث احتجاج صحيح على أنه إذا لم يقع تواطؤ بين البائع والمشتري على بيع الصاع بالصاعين وإدخال الدراهم بينهما، فالبيع صحيح، لأن النبي ﷺ أجاز له أن يبيع الجمع بالدراهم، ثم يشتري بهذه الدراهم جنياً سواء كان من نفس الرجل أو من غيره، ولم يفصل له ﷺ ولم ينهه عن أن يشتري من نفس الرجل أو يشترط عليه، لكن لا بد وأن يكون من غير تواطؤ (فهم) فالتواطؤ يحقق مقصود الربا، والتواطؤ معناه الاتفاق الضمني، وكما قال كثير من العلماء في هذه المسألة

استنباطاً من حديث النهي عن بيع العينة وحديث عائشة وزيد بن أرقم لما تباع بالعينة مع أم ولد له، قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله - كما في عون المعبود - (٤٥٣ / ٧): وفي الباب حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته "أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعثت غلاماً من زيد بن أرقم بشراثة يزعمهم نسيته، وإني انتعته منه بستائة نقداً، فقالت لها عائشة: بشما اشتريت، وبشما شريت، أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله ﷺ قد بطل لي أن يتوب" (*).

(*) هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني، وذكره الشافعي، وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق، وقال: لو ثبت، فإنما عابت عليها بيعاً إلى العطاء، لأنه أجل غير معلوم، ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالاً.

قال البيهقي: ورواه يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع "أنها دخلت على عائشة مع أم محمد"، وقال غيره: هذا الحديث حسن، ويحتاج بمثله، لأنه قد رواه عن العالية ثقتان ثبات: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها، ولم يعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك، ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها، وهما من ههنا، فالحديث محفوظ.

- وقال الرافعي: ويبيع العينة أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن، بثمن نقد أقل من ذلك القدر انتهى. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٥٣).

وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تتركبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" إبطال الحيل لابن بطة ج ٥٦، وحسنه الألباني في كتاب صفة الفتوي ص ٢٨، وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» منفق عليه، فكل هذا يدل على تحريم الحيل، وأن المشروط لفظاً كالمشروط عرفاً.

فطالما وقع تواطؤ بين البائع والمشتري على المقصود كان ذلك حيلة محرمة، طالما كانوا متفقين باشتراط عرفي بينهما على أنني سوف اشتري منك بعد أن نبيع هذا التمر الرديء بالدرهم سوف تشتري مني تمراً جيداً، فطالما كان هناك تواطؤ واشتراط عرفي فهو كالاشرط اللفظي لا فرق. (فهم) مع أن الرجل وهو ذاهب يعلم ذلك أن يريد أن يبيع هذا ليشترى هذا

الشافعي يمنع من الاشرط اللفظي، فلو قال له اشتري مني هذا التمر الرديء على أن اشتري منك بثمنه تمراً جيداً، فهذا الذي يحرمه، ومثل ذلك كما قلنا من قبل في نكاح التحليل يقول إنها يحرم نكاح التحليل إذا قال تزوج هذه المرأة أو زوجتكها على أن تطلقها بعد أن تدخل بها ويشترط عليه ذلك لفظاً، فهذا يجعل عنده المحلل والمحلل له ملعوناً، وأما لو تواطأ دون أن يشترطاً بأن اتفقوا قبل العقد على ذلك (كيف وماذا لو تواطأ أحدهما)، ففي عقد النكاح ساعة العقد قال زوجتك، قبلت، دون أن يشترط، فيجعل هذا العقد صحيحاً ولا يلزمه أن يطلق، وإن طلق على الاتفاق صح، وعموم حديث «لعن الله المحلل والمحلل له» (د) ٢٠٧٦ [قال الألباني]: صحيح، وسماه التيس المستعار، وعموم النهي عن الحيل، يدل على بطلان هذا

المذهب وأن الشروط عرفاً كالمشروط لفظاً، وأنه طالما وقع التواطؤ والاتفاق على هذا قبل العقد وإن لم يقع في الصيغة فهو تواطؤ، والشرع لا يفرق بين الاشتراط قبل العقد والاشتراط باللفظ لمجرد الألفاظ، فإن القياس الصحيح يقتضي المنع من ذلك، ولكن إذا لم يكن هناك تواطؤ، فالصحيح من أقوال العلماء أن العينة في هذه الحالة، ليست هي التي قصدت في الحديث حيث الشراء من النفس الشخص طالما لم يكن هناك تواطؤ ولا اتفاق بينهما، أنه لا يحرم، وأن العينة المحرمة هي التي يتحايل بها على الربا، وهذا ليس بحيلة، فمثلاً: يكون إنسان قد اشترى سلعة ليستفع بها من رجل بالتقسيط، ثم بعد أن اشتراها أصابته حاجة، فكان له دافع ومسألة أخرى دعت به إلى أن يبيع هذه السلعة فوراً بعد أن تملكها، فيمكن أن يبيعها لهذا الشخص، ويمكن أن يبيعها لغيره، ولا تصير عينة محرمة، بل نحن نمنعه من أن يبيعها لغيره إذا كان قصده الدراهم (ما الفرق؟؟)، والتي نعرف بمسألة "التورق" والتي هي عينة بين أطراف ثلاثة، ونحن نمنع منها على الراجح من أقوال العلماء، فنحن نقول بقول من قال بالمنع منهم، وهو قول مروي عن مالك وعمر بن عبد العزيز وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المقول عن ابن عباس فعن ابن عوف، قال: ذكروا عند محمد العينة فقال: بنيت، أن ابن عباس كان يقول: "ذرهم يذرهم وبينهم خريفة" مضاف ابن أبي شيبة، فالتورق رغم أن أكثر العلماء لا يمنعه إلا أن هناك قول بالمنع طالما بُني على التواطؤ، أعني أنه يعلم أنه إنما يريد أن يشتري هذه السلعة بالتقسيط نسبية، لكي يبيعها لمن بجواره نقداً لكي يحصل على الورق على الفضة أو على المال، لا لكي يستفع بالسلعة وليس له غرض في الترتيح، وإنما هو يخسر وليس هذا هو المعتاد، ولكن لم يجد من يقرضه إلا درهم بدرهمين، أو المائة بمائة وعشرين، فهو يريد أن يتحايل على ذلك بأن يشتري السلعة بمائة وعشرين تقسيطاً - نسبية - ثم يبيعها بمائة لمن بجواره أو لنفس الشخص، فإذا كان لنفس الشخص فهي العينة، وإذا كان لغيره فهي التورق، وإن كان الجمهور يحجزونها، لكن الصحيح في المسألة أن الأمر مبني على المقاصد، فما كان مقصوداً فيه التحايل على الربا كان محرماً، وما كان المقصود فيه البيع ابتداءً ثم عرض له عارض دفعه إلى أن يبيع تلك السلعة مرة أخرى، فله أن يبيعها لنفس الشخص أو لغيره والله أعلى وأعلم، ولو اختلفا في التفاضل، ولو اختلفا في النسبية، بمعنى أنه ولو اختلف أن هذا نقد فوري وتلك نسبية بالتقسيط، وهي المسألة المشهورة عند الناس اليوم "حرق البضاعة" فيشتري بضاعة بالتقسيط لا شيء لكن لبيعها بخسارة نقداً؛ لأنه لا يجد من يقرضه إلا بفائدة، فيتحايل على ذلك، فطالما أن الحيلة قد دخلت (المعنى)، وأنه لم يقصد الشراء ثم بعد ذلك قصد البيع دون حيلة، فهذا لا يمنع منه.

من العلماء من يشدد في مسألة سد ذرائع الربا حتى يمنع من البيع لنفس المشتري ولو كان دون تواطؤ، كما يمنع من هذه الصورة أن يبيع التمر الجيد ويشتري بثمنه من نفس الشخص حتى ولو ببلون تواطؤ واتفاق تمر أكثر منه رديئاً مثلاً، أو يبيع التمر الرديء ثم يشتري أقل منه تمرأ جيداً، نقول: أن العبرة بذلك وجود التواطؤ والاتفاق.

مسألة بيع الذهب القديم والذهب الجديد، فلا يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، شرطها في الجواز أن يبيع الذهب القديم بالتقود المعاصرة، ثم يشتري بالتقود المعاصرة ذهباً جديداً، هذه يمكن أن تكون عينة إذا كان هناك اشتراط عرفي في حقيقة الأمر (ولكن أين التقسيط ليكون عينة) بأنك لا بد وأن تشتري مني،

وأما إذا لم يكن هناك اشتراط عُرفي ولا لفظي، ويُمكنه أن ينصرف بالمال، وأنه لا يقول له لو كنت أعرف أنك سوف تنصرف لكنت حاسبتك حساباً آخر، فهذا يكون اشتراطاً عُرفياً يجعل هذا داخلاً في مسألة العينة (لكن ما ذنب الرجل؟).

ولذا فمسألة بيع الذهب وشرائه أو بيع السلع وشرائها، فيها ربا الفضل وربا النسيئة، التفاضل بأن يبيع سلعة رديئة بثمان ثم يشتري سلعة جيدة بكمية أقل بنفس الثمن، فإذا كان عن تواطؤ واتفاق وتحايل كان محرماً، وإذا كان عن غير تواطؤ ولا اتفاق لا عُرفاً ولا لفظاً، فهذا ليس بمحرم، ومن العلماء من يمنعه سداً للذريعة، والصحيح أن سد الذرائع مرتبط بالمقاصد، وجود الحيلة من عدم وجود الحيلة، كما وقع في مسألة نكاح التحليل أنه لم يشترط لا عُرفاً ولا لفظاً وإنما تزوجها زواج رغبة، ثم أنه طلقها بعد ذلك، فقد حلت لزوجها الأول والله أعلى وأعلم.

فمسألة العينة الصحيح فيها أنه أمرٌ محرّم إذا كان هناك تواطؤ واتفاق، والحديث دليل لمن يقول يجوز أن يبيع ويشتري من نفس الشخص ولو وقع تفاضل ومثله ولو وقع نسيئة أو نقداً، إذا لم يكن هناك اتفاق واشتراط عُرفي على البيع والشراء من نفس الشخص، بل تقول ولو وقع من شخص آخر، فإن التورق إنما يُمنع منه إذا كان بغرض التحايل على الربا، وأما إذا أصابه شيء واحتاج إلى المال وأراد البيع بعد أن اشتري، فليس عليه بأس في ذلك بأن تشتري سلعة ثم تريد أن تبيعها فهذا ليس بممنوع، أما إذا اشتراها بغرض التربح، فلا شك أن هذا هو فعل التجارة (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، فإنه يشتري سلعة لكي يربح في بيعها وهو يعلم أن الشخص الذي أمامه يريد أن يشتري تلك السلعة، فهذه ليست بحيلة، بل هذا من التجارة الحلال، ولو تواعد معه على الشراء والبيع قبل ذلك لأنه له غرض مقصود في شرائها وهو أن يربح فيها، بخلاف من يشتريها ليخسر، فالبعض يقول أن بيع المربحة هو عكس صورة التورق، وهو أن غرض المشتري الذي يشتري السلعة أو البنك أو الشركة التي تمول الشراء بالتقسيط، غرضها الدراهم وهي مثل مسألة التورق بالعكس، تقول بل الصحيح أن لا، فإن هذا البيع إنما يُراد منه الربح بخلاف أن الذي يتورق وفي حقيقة الأمر لا يوجد من يريد الخسارة أو أنه يجب أن يخسر، ولكنه ألزم أو اضطر أو ألجئ إلى أن يشتري السلعة بالتقسيط ثم يبيعها بالتقيد لكي يأخذ المال الذي يريد، فيصبح قد أخذ في يده مثلاً عشرة، وأصبح مديناً بخمسة عشر، بخلاف الذي يريد السلعة في الحقيقة فهو يريد أن يشتري تلك السيارة أو الثلاجة أو غير ذلك، والشخص الممول لهذا البيع يريد أن يربح، فهذا داخل في عموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)، ولا يوجد نص يمنع من ذلك، ولذلك بيع المربحة التي تقوم به شركات أو بنوك أو أفراد شرطه أن يتم القبض حتى يدخل في الضمان فيستحق الربح، وحقيقة المشكلة في البنوك المسماة بالإسلامية أنها توقع هذا العقد دون أن يكون هناك ضمان، دون أن قبض السلعة بأن يأتي مندوب من البنك يقبض السلعة، فيرتب على ذلك أن صار مال ببال، وهذا يتم غالباً في حزمة واحدة، بأن يطلب شراء السلعة ويقع على وعد بالشراء ثم يقع على العقد، ثم يدفع المقدمة، كل ذلك يكون في نفس اللحظة، ثم يأخذ الشيك الذي خرج باسم صاحب السلعة الأول، ويقول البنك أنا وكلتكم في أن تستلم عني، وهذا ليس بصحيح، فهذه الوكالة تحايل صريح، خلاصته أنه أخذ شيكاً أو مبلغ من المال على أن يسدد أكثر منه، أو أن يقوض البنك الطرف الآخر

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَكَذَا الْمِيزَانَ)

فَيُسْتَدَلُّ بِهِ الْحَقِيقَةُ (١) لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ.

وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا وَمُوافِقُوهُمْ بِأَنَّ مَعْنَاهُ: وَكَذَلِكَ الْمِيزَانَ لَا يَجُوزُ التَّفَاوُلُ فِيهِ فِيمَا كَانَ رِبَويًا مَوْزُونًا (٢).

- البائع - في أن يستلم عنه أو يُسلم عنه، وهذا يدل في الحقيقة على أن السلعة لم تدخل في ضمانه ولو لحظة واحدة، فهنا صار ربا، أما لو دخلت السلعة في الضمان، فإنه يستحق الربح لقوله ﷺ (الخَرَجُ بِالضَّمانِ) (د) ٣٥١٠، (ج) ٢٢٤٣، (حم) ٢٤٥٥، (ك) ٢١٧٦، (ت) ١٢٨٥، وحسنه الألباني في الإرواء: ١٣١٥، فلا بد وأن يقوم بنقل السلعة، [فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَجُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ]، (د) ٣٤٩٩ [قال الألباني]: حسن لغيره.

فَمَسْأَلَةُ الْمَقاصِدِ وَالْألفاظ تدور في هل العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، أم بالألفاظ والمباني؟ في مسألة العينة طرفان ووسط، كما ذكرنا هناك من يقول يُمنع من العينة من أن يبيع ويشترى من نفس البائع نسيئة أو متفاضلاً، نسيئة بأن يشتري منه تقسيط ثم يبيع السلعة له نقداً، أو متفاضلاً بأن يشتري منه بضاعة جيدة ويبيع له بضاعة رديئة أكثر منها ليتهرب من قضية التفاضل، وكما ذكرنا هناك من يمنع منها ولو من دون تواطؤ، وهناك من يجيزها ولو مع التواطؤ طالما لم يشترط لفظاً، والصحيح أن هذه الصورة تجوز مع عدم التواطؤ والاتفاق الضمني مع عدم الاشتراط العرفي فضلاً عن اللفظي، ولا تجوز مع الاشتراط اللفظي، ولا تجوز مع التواطؤ والتحايل، لأن الحيل محرمة.

(١) أي أن الحنفية يستدلون به على أن العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة الميزان، فقالوا العلة كل ما يوزن، كالحديد مثلاً، فالحديد بالحديد عند الحنفية ربا، وعند الجمهور الذين قالوا العلة في الذهب والفضة التقليدية، هذه العلة عندهم غير موجودة في الحديد، والعلة في الأربعة عند الجمهور الطعم، وهي غير موجودة أيضاً في الحديد، وبالتالي يجوز طن حديد بطن ونصف حديد، يجوز أن يقول له خذ الحديد المستعمل المستخرج من هد عمارة وزنه طن ونصف واعطني طن حديد جديد، فهذا عند الجمهور يجوز وعند الحنفية لا يجوز، لأنهم اعتبروا العلة هي الميزان، فكل ما يوزن يحرم فيه ربا الفضل وriba النسيئة بالأولى. وأما الجمهور يمنع الاحتجاج بهذا الحديث على أن العلة هي الميزان.

(٢) أي فيما يُعرف فيه التساوي بالميزان، فالكيل كيل أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة، بمعنى أن هناك أصناف جرت العادة بأنها توزن، فما كان من ربويات موزونة، فهذه لا بد وأن يُعرف التساوي فيها بالميزان، وليس أن علة الربا هي الميزان، فمثلاً اللحم يُكال أم يوزن؟ اللحم يوزن، فكونه مطعوماً هو علة الربا، وهنا كيف يجوز بيع اللحم باللحم؟ يجوز إذا كان مثلاً بمثل، وهذه المثلية تُعرف بالوزن، وكذلك كل ما كان موزوناً، فكل ما كان مطعوماً موزوناً، فمثلاً الطماطم لا تكال وإنما هي توزن، فيُعرف التساوي فيها بالميزان.

مسألة ما يوزن وما يُكّال، لوجود التفاوت فيه، فالتمر مثلاً أنواع مختلفة وتمر كبير وتمر صغير، ومُعظم الأشياء الآن توزن، وفي الحقيقة التمر في العهد الماضي كان يُكّال، فلو اعتبرنا التساوي بالوزن سوف يحدث خلل كبير لحدوث تفاضل في الكيل، فالعبرة في ذلك بأن ما كان عند أهل المدينة أيام النبي ﷺ وما تناقلوه بعد ذلك أنه يُباع كيلاً فهو مكيل، وما كان موزوناً عند أهل مكة فهو موزون، وما لم يكن مكياً ولا موزوناً فهو معدود بالنسبة إلى ما اعتبر في زمانهم، يتغير هذا بتغير الأحوال لكن يبقى الأمر أن ما كان مكياً أيام النبي ﷺ فهو مكيل، وما كان موزوناً فهو موزون، يُعرف ذلك بما دلت عليه الأحاديث، والله أعلى وأعلم.

فعلى سبيل المثال: فالموز لا يُكّال وإنما يوزن، لكن العنب وخاصة إذا كان عناقيد ولم يكن مُفترطاً كالزبيب فإنه لا يُكّال وإنما يوزن، ولكن أصله الذي هو الزبيب مكيل، فيُعرف ذلك كما ذكرنا بما كان أيام النبي ﷺ، فالأرز والقمح والشعير والملح كل هؤلاء في الزمن الماضي كان كيلاً والآن يوزن، والعبرة في معرفة التساوي، علماً بأن بيع المقايضة بالنسبة للمطعمات قل جداً بأن يبيع أرز بأرز، قمح بقمح، فلو سوف يبيع سوف تعرف التساوي بالكيل لأن العبرة فيه ما كان مكياً أيام النبي ﷺ، وقد رجحنا أن الميزان ليس علة أصلاً، وقد قلنا أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، لكن سوف تُعرف المماثلة بالوزن، فكما قلنا أن معنى قوله (وكذلك الميزان) هو معرفة التساوي في الموزونات الربوية، ولذا قلنا التقود سوف تعرف مماثلتها بعد القيمة العرفية، وليس بوزن المائة جنية وأعطيك بدلاً منهم دولارات بالوزن، لأن الذهب والفضة أصلهم الوزن، لا، ويلزم الحنفية أن يُجيزوا مائة جنية بالوزن أمامها مائة جنية عشرات أو ميتين بالوزن لأن العلة عندهم في الذهب والفضة هي الوزن، وقد قلنا أن العلة فيها هي النقدية والثمنية، فالأشياء اليوم هي أثمان للأشياء هي التقود المعاصرة النقدية، والعبرة فيها بعد القيمة العرفية، ولذا ورقة المائة سوف تُباع بمائة ورقة من فئة الجنية، أو بعشرين ورقة من فئة الخمسة جنية وهكذا فالعبرة بالقيمة العرفية، وبالتالي لا يصل أن أفك ورقة فئة عشرة جنية بتسعة جنية معدن، مثل فتوى الشيخ ابن عثيمين أيام كانت هناك استعمال خاص للعملة المعدنية باستخدامها في الهواتف، فكان الشيخ ابن عثيمين دون غيره من العلماء يُجوز فك العشرة بتسعة، إلتفاتاً إلى أن هذا ليس منصوباً عليه وأن هناك فرق بين العملة المعدنية والعملة الورقية، والصحيح أن هذه التقود لا اعتبار فيها بشكل الورقة ولا بشكل المصكوك عليه سواء كان معدن أم ورق، فكلاهما عند الناس واحد في القيمة بالضبط، لذا قد قلنا أن هذا معدود بالقيمة العرفية، وبالتالي (وكذلك الميزان) وكذلك العد إذا كان في ربوي معدود، ولذا قلنا أن الجنيهات تُعد أمام الجنيهات، ولذا قلنا لا يجوز أن يأخذ إنسان فكة من أحد ويجمدها ببال أقل منه مائة بمائة وخمسة، صحيح أن الفكة فيها نوع من الكثرة، التي قد يتضرر منها البعض ولذا قد يقول خذ المائتين وخمسة فكة واعطني مائة ورقة واحدة، فهذا نوع من الربا، لأنه ربوي معدود والعد فيه للقيمة العرفية التي تعارف عليها الناس، فمثلاً الورقة فئة الميتين، هي ميتين من الجنيهات، والورقة فئة المائة هي مائة جنية، والورقة فئة خمسمائة ريال وزنها يمكن أن يكون مثل وزن الورقة فئة العشرة ريال أو الخمسين ريال، ولكنها مختلفة في القيمة في عرف الناس، وإنما صارت هذه الأوراق المالي ثمناً وتقداً تقوم به الأشياء، ذلك من عرف الناس، وضرب الحكومات لها مسلمة أو كافرة - ولا اعتبار للإسلام والكفر

قوله ﷺ: (أَوْهَ عَيْنَ الرَّبَا)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هِيَ كَلِمَةٌ تَوْجَعُ وَتَحْزُنُ.

وَمَعْنَى عَيْنِ الرَّبَا: أَنَّهُ حَقِيقَةُ الرَّبَا الْمُحَرَّمِ.

وَفِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ لُغَاتُ الْفَصِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي الرَّوَايَاتِ: (أَوْهَ) بِهَمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ مُشَدَّدَةٍ، وَهَاءٌ سَاكِنَةٌ، وَيُقَالُ: يَنْصَبُ الْهَاءُ مُنَوَّنَةً، وَيُقَالُ (أَوْهَ) بِإِسْكَانِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْهَاءِ مُنَوَّنَةً وَغَيْرَ مُنَوَّنَةٍ، وَيُقَالُ أَوْ بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ مَكْسُورَةً مُنَوَّنَةً بِلَا هَاءٍ، وَيُقَالُ (آهَ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَتَنْوِينِ الْهَاءِ سَاكِنَةٍ مِنْ غَيْرِ وَآوٍ.

قوله ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ لَمَنْ اشْتَرَى صَاعًا بِصَاعَيْنِ: (هَذَا الرَّبَا فَرْدُوهُ)

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُقْبُوضَ يَبِيعُ فَاسِدٌ يَجِبُ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ، وَإِذَا رَدَّهُ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ.

فَإِنْ قِيلَ فَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ أَنَّهُ ﷺ أَمَرَ بِرَدِّهِ ^(١).

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَمَرَ فِيهَا بِرَدِّهِ فَبَعْضُ الرُّوَاةِ حَفِظَ ذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَحْفَظْهُ، فَقَبِلْنَا زِيَادَةَ الثَّقَةِ.

وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهَا قَضِيَّتَانِ ^(٢) لَحُمِلَتْ الْأَوَّلَى عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا أَمَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَلْغْنَا ذَلِكَ.

هنا - فالمائة دولار العرف الجاري في العالم كله أنه له قيمة المائة دولار وتشتري بهذه الورقة أشياء بقيمة المائة دولار، فأصبحت قيمة تقوم بها السلع الأخرى، والله أعلى وأعلم. إذا ليست العلة في كونه موزون ولكن ما كان من ربوي موزون يُعرف التفاضل فيه والتساوي بالوزن، وكذا ما كان من ربوي مكيل فإنه يُعرف التفاضل فيه والتساوي بالكيل، وما كان من ربوي معدود يُعرف التفاضل فيه والتساوي بالعد.

(١) حيث أن قصة أبي سعيد هي التي ذكر فيها (ردوه)، أما حديث بلال ذكر فيها "لا تفعل"، فهل هذا يدل على أنه لا يلزم؟ نقول لا بل هو كما قال النووي في جوابه.

(٢) وهذا هو الظاهر، فحديث بلال غير حديث أخي بني علي.

وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ مَعَ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ لَحَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّهُ جَهْلٌ بِأَيْعِهِ، وَلَا يُمَكِّنُ مَعْرِفَتَهُ، فَصَارَ مَا لَا ضَائِعًا لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقِيَمَتِهِ وَهُوَ التَّمْرُ الَّذِي قَبَضَهُ عَوَضًا^(١)، فَحَصَلَ أَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي الْحَدِيثِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

قَوْلُهُ: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ: أَيْدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَا بِأَسٍ بِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَا بِهِ بِأَسًا قَالَ: فَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رَبًّا فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَذَكَرَ أَبُو سَعِيدٍ حَدِيثَ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَذَكَرْتُ رُجُوعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ إِبَاحَتِهِ إِلَى مَنْعِهِ^(٢)) وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَهُ (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا رَبًّا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)

مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَعْتَقِدَانِ أَنَّهُ لَا رَبًّا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ، وَدِينَارٍ بِدِينَارَيْنِ، وَصَاعٍ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنَ التَّمْرِ، وَكَذَا الْحِنْطَةِ

(١) وَمِثَالُ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا حَصَلَ مِنْهُ هَذَا الْبَيْعُ الرَّبَوِي وَلَكِنْ أَصْبَحَ عَاجِزًا عَنِ الرَّدِّ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبَهُ مَجْهُولًا لَا يَعْرِفُهُ، فَأَصْبَحَ مَا لَا ضَائِعًا لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقِيَمَتِهِ وَهُوَ التَّمْرُ الَّذِي قَبَضَهُ عَوَضًا^(فهم)، بِمَعْنَى أَنَّهُ سَوْفَ يَعْتَبَرُ التَّمْرُ الَّذِي قَبَضَهُ بَدِيلًا عَنِ الدِّينِ الَّذِي عَلَيْهِ، وَلَكِنْ الْأَصْلُ أَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقِيَمَتِهِ، فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي يَعْجِزُ فِيهَا عَنِ الرَّدِّ، فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى لِقَوْلِهِ "لَا تَفْعَلْ"، فَإِنْ أَمَكَّنَهُ الرَّدُّ وَعَلِمَ صَاحِبُ الْبُضَاعَةِ لَزْمَهُ أَنْ يَنْهَبَ إِلَيْهِ وَيَأْمُرَهُ بِالرَّدِّ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَفْعَلَ، فَكَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ يَكُونُ هَذَا كَالْمَالِ الضَّائِعِ وَعَوَضُهُ مَا قَبَضَهُ، مِثْلُ مَنْ بَاعُوا ذَهَبًا قَدِيمًا بِذَهَبٍ جَدِيدٍ مَعَ زِيَادَةٍ وَتَابُوا إِلَى اللَّهِ، وَالصَّائِغُ الَّذِي فَعَلَ لَا يَتَذَكَّرُ الْآنَ وَلَا يَقْبَلُ^(فهم)، فَمِثْلُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ وَلَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ ثَانِيَةً.

(٢) وَهَذَا أَصْرَحُ حَدِيثٍ فِي رُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَعَدْنَا رِوَايَةَ (فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ) وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي رُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ إِبَاحَةِ رَبَا الْفَضْلِ، فَكَانَ هُنَاكَ خِلَافٌ قَدِيمٌ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَابْنِ عُمَرَ كَذَلِكَ كَانَ يَخَالِفُ، رَجَعَ ابْنُ عُمَرَ لَمَّا سَمِعَ بِالْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ رَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﷺ، وَالْكَرَاهَةُ هُنَا لَيْسَتْ لِلتَّزْيِيدِ وَإِنَّمَا هِيَ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ.

وَسَائِرِ الرَّبَوِّيَّاتِ، كَأَنَّ يَرِيَانَ جَوَازَ بَيْعِ الْجِنْسِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مُتَّفَاضِلًا، وَأَنَّ الرَّبَا لَا يَحْرُمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا إِذَا كَانَ نَسِيئَةً، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ: (إِنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرِيَا بِهِ بَأْسًا)، يَعْنِي الصَّرْفُ ^(١) مُتَّفَاضِلًا كَذَرَهُم بِدَرَاهِمَيْنِ، وَكَانَ مُعْتَمِدَهُمَا حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ) ^(٢)، ثُمَّ رَجَعَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَا بِتَحْرِيمِ بَيْعِ الْجِنْسِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مُتَّفَاضِلًا حِينَ بَلَغَهُمَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رُجُوعِهِمَا صَرِيحًا. وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ بَلَغَهُمَا حَدِيثُ النَّهْيِ عَنِ التَّفَاضُلِ فِي غَيْرِ النَّسِيئَةِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمَا رَجَعَا إِلَيْهِ.

وَأَمَّا حَدِيثُ أُسَامَةَ (لَا رَبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ) فَقَدْ قَالَ قَائِلُونَ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ ^(٣).

وَتَأْوِيلُهُ آخِرُونَ تَأْوِيلَاتٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الرَّبَوِّيَّاتِ، وَهُوَ كَبَيْعِ الدِّينِ بِالْدِّينِ مُؤَجَّلًا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ عِنْدَهُ ثَوْبٌ مَوْصُوفٌ، فَيَبِيعُهُ بِعَبْدٍ مَوْصُوفٍ مُؤَجَّلًا، فَإِنْ بَاعَهُ بِهِ حَالًا جَازَ.

(١) يقصد بالصرف هنا اصطلاحه الأوسع دخلت فيه المرافطة، فالذهب بالفضة كما قلنا يُسمى صرفاً، ولكن هنا كل نقد بنقد وثمان بثمان يُسموه صرفاً، فابن عباس يقصد بجواز الصرف إذا كان يداً بيد الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين.

(٢) في الحقيقة هذا لفظ عام مخصص بما كان مختلف الأصناف، فإنما الربا فيه في النسيئة، فالذهب بالفضة الربا فيه في النسيئة، الدولار بالجنه الربا فيه في النسيئة، والقمح بالأرز الربا فيه في النسيئة، وذلك لأن الرسول ﷺ قال (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَوَّضُ كَيْفَ شِئِمُ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) فالروايات الأخرى تخصص عموم مفهوم (إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ) والحقيقة أن هذا الحديث منطوقه نص في تحريم الربا في النسيئة، ومفهومه جواز الربا فيما كان يداً بيد، ولكن هذا المفهوم مخصص فيما إذا اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل إذا كان يداً بيد، فخلاصة الجمع بين الأدلة: أن حديث (إِنَّمَا الرَّبَا فِي النَّسِيئَةِ) فالمحرم في الأصناف الربوية نسيئة هو ما اختلفت الأصناف فيحرم نسيئة ويجوز التفاضل وأما ما كان من نفس الجنس فيحرم التفاضل والنساء.

(٣) لكي نقول بالنسخ نحتاج إلى تاريخ ولا تاريخ.

الثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْأَجْنَسِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَإِنَّهُ لَا رَبًّا فِيهَا مِنْ حَيْثُ التَّفَاضُلُ، بَلْ يَجُوزُ تَفَاضُلُهَا يَدًا بِيَدٍ^(١).

الثَّالِثُ: أَنَّهُ مُجْمَلٌ، وَحَدِيثُ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرُهُمَا مُبَيِّنٌ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمُبَيِّنِ، وَتَنْزِيلُ الْمُجْمَلِ عَلَيْهِ^(٢). هَذَا جَوَابُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا هَقْلٌ) هُوَ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ.

١٩ - بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُعِينَةَ قَالَ سَأَلَ شَبَّاکَ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نَحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

قَوْلُهُ: (سَأَلَ شَبَّاکَ إِبْرَاهِيمَ) هُوَ بِشَيْنٍ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مُخَفَّفَةٌ. قَوْلُهُ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمُبَايَعَةِ بَيْنَ الْمُتَرَايِينَ وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا. وَفِيهِ: تَحْرِيمُ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبَاطِلِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهو من أحسن التأويلات، فيجوز أن أبيع اثنان كيلو قمح بأربعة كيلو أرز بشرط أن يكون ذلك يداً بيد، ويجوز أن أبيع أربع دنائير بخمسين درهم فالوزن مختلف ولكن شرطها أن يكون ذلك يداً بيد فلا ربا بينهما إلا في النسبة.

(٢) وهذا الجواب في الحقيقة مثل الذي قبله ولكن بطريقة أصولية أكثر.

٢٠ - باب أخذ الحلال وترك الشبهات.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِأَصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنِهِ «إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنُ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنْ لَكَ مَلِكٌ حِمَى إِلَّا وَإِنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ إِلَّا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» .
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(١) ولذلك قلنا أن الذي يكتب في البنك ويحسب كتابات الربا ويسجل المعاملات الربوية، أنه ملعون وعمله محرم وباطل لا يستحق عليه أجره، فكتاب الربا لا يستحق أجره على ذلك، وكذا المحاسب الذي يعمل في المواضع الربوية في البنوك أو في غيرها، فأجره حرام وباطل ولا يجوز التعامل معه فيه، فهو لم يملك هذا المال، ولا يحل لأحد أن يتعامل معه فيه، وأما ما كان من تعاملات في البنوك غير الفوائد الربوية، فهذا محرّم لأنه يشاهد هذا الأمر ويسكت عليه، كموظف يعمل في الحساب الجاري أو في تغيير العملة أو كالذي يعمل في المعتمديات المستندية الجائرة منها، فهذا ليس بمحرم من جهة نفسه، ولذلك هو يستحق الأجر عليه، ولكن للعلم هؤلاء نسبتهم ضئيلة نسبة لا تتجاوز العشرين في المائة، والبنوك ذات الخدمات الكثيرة هذه الأعمال قد تصل خمسة وعشرين بالمائة من عمل البنك، لكن معظم البنوك عملها في الإتمان، وهو ليس إتمان في الحقيقة، وإنما هو خيانة والعياذ بالله، والذي هو الإقراض بفائدة، وكذا في حسابات الودائع بفائدة، وهي إيداع المال في البنك لأخذ فائدة عليه، وهو في الحقيقة إقراض وليست وديعة، ولذلك نقول أن الذي يعمل في هذه الأقسام وهو سبعين إلى ثمانين بالمائة أو أكثر من أنشطة البنك، فهذا عمله محرم وباطل لا يستحق أجره عليه، والآخر الذي يعمل فراش أو حارس والذي يأتي لهم بالمشروبات ووكذا السائق، عمله يستحق عليه أجره وهو آثم لأنه يُعين على المحرم ويرى المنكر ويحرسه ويُعين على إقامته، ولكن يجوز أن أتعامل معه فيه، بأن أبيع له أو لو ذهب إلى الطبيب، يجوز للطبيب أن يأخذ منه أجر لتطبيب ابنه المريض، أما الذي يعمل في الحساب الربوي بكتابة الفائدة وحسابها أخذاً وعطاءً لو كشف الطبيب على ابنه لا يأخذ الطبيب منه أجراً، ولا يُباع له شيء، لأن هذا المال ليس ماله لم يملكه.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيَّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ زَكَرِيَاءَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نَعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بْنَ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحُمْصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ» . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَاءَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» .

قَوْلُهُ ﷺ: (الْحَلَالُ بَيْنٌ وَالْحَرَامُ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ....) إِلَى آخِرِهِ.

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى عِظَمِ وَقَعِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَكَثْرَةِ فَوَائِدِهِ، وَأَنَّهُ أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ الْإِسْلَامِ.

قَالَ جَمَاعَةٌ: هُوَ ثُلُثُ الْإِسْلَامِ، وَأَنَّ الْإِسْلَامَ يَدُورُ عَلَيْهِ، وَعَلَى حَدِيثِ: "الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ"، وَحَدِيثِ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ".

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ السَّخْتِيَانِيُّ: يَدُورُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، وَحَدِيثِ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"، وَقِيلَ: حَدِيثِ "إِزْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ".

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبُ عِظَمِ مَوْقِعِهِ أَنَّهُ ﷺ نَبَّاهُ فِيهِ عَلَى إِصْلَاحِ الْمُطْعَمِ وَالْمُشْرَبِ وَالْمُلْبَسِ وَغَيْرِهَا، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي تَرْكُ الْمُشْتَبِهَاتِ، فَإِنَّهُ سَبَبُ لِحِمَايَةِ دِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَحَذَرًا مِنْ مُوَاقَعَةٍ

الشُّبُهَات، وَأَوْضَحَ ذَلِكَ بِضَرْبِ الْمَثَلِ بِالْحُمَى، ثُمَّ بَيَّنَ أَهَمَّ الْأُمُور، وَهُوَ مُرَاعَاةُ الْقَلْبِ فَقَالَ ﷺ: (أَلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً... إِلَى آخِرِهِ) فَبَيَّنَ ﷺ أَنَّ بِصَلَاحِ الْقَلْبِ يَصْلُحُ بَاقِي الْجَسَدِ، وَبِفْسَادِهِ يَفْسُدُ بَاقِيهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (الْحَلَالُ بَيْنَ وَالحَرَامِ بَيْنَ)

فَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْأَشْيَاءَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامُ:

حَلَالٌ بَيْنَ وَاضِحٍ لَا يَخْفَى حِلُّهُ، كَالْخُبْزِ وَالْفَوَاكِهِ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ وَكَبْنِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَيَبْيُضُهُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُطْعُومَاتِ، وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ وَالنَّظَرُ وَالْمُشْيُ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ، فِيهَا حَلَالٌ بَيْنَ وَاضِحٍ لَا شَكَّ فِي حِلِّهِ ^(١).

وَأَمَّا الْحَرَامُ الْبَيِّنُ فَكَالْحُمْرِ وَالْخِزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْبَوْلِ وَالِدَّمَ الْمُسْفُوحِ، وَكَذَلِكَ الزَّنا وَالْكَذِبُ وَالْغِيبةُ وَالنِّمِيمةُ وَالنَّظَرُ إِلَى الْأَجْنِيَّةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ^(٢).

وَأَمَّا الْمُشْتَبِهَاتُ فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاضِحَةٍ الْحِلِّ وَلَا الْحُرْمَةِ، فَلِهَذَا لَا يَعْرِفُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَعْلَمُونَ حُكْمَهَا، وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَيَعْرِفُونَ حُكْمَهَا بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ أَوْ اسْتِصْحَابٍ ^(٣) أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِذَا تَرَدَّدَ الشَّيْءُ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ نَصٌّ وَلَا إِجْمَاعٌ:

(١) يعني من جهة أصل هذه الأشياء، وإلا فلا شك أنه لو كسبها من حرام بعقدٍ محرم أو بعملٍ محرم أو اغتصبها، كانت من المحرمات، ولكن هنا يتكلم عن المحرم لذاته.

(٢) عجباً لزماننا ومن فيه فإن النظر إلى الأجنبية أو شك أن يصبح أمراً من الحلال اليِّن، نسأل الله العافية، وذلك عند الكثيرين من أهل الذندقة والنفاق يرون النظر إلى العورات المكشوفة أمراً عادياً لا حرج فيه، وأن من يُشدد بتحريم النظر إلى الصور العارية والتلفزيون وغيره، يكون عنده متشدداً متطرفاً، وهنا يعد النووي النظر إلى الأجنبية من الحرام اليِّن، وهذا مما لا نزاع فيه، وأغلظ منه لمس الأجنبية، فإذا كان النظر إلى الأجنبية من الحرام اليِّن وقد قال النبي ﷺ (فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأَذْنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِغَاغُ، وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زَنَاها الْبَطْشُ) مسلم (٦٩٢٥)، فمصافحة الأجنبية ولمسها أمرٌ من الحرام اليِّن عند أهل العلم جميعاً، ولا يقول عالم بجواز لمس الأجنبية، إلا لضرورة أو لحاجة كطبيب ونحوه، في النظر واللمس أشد.

(٣) وهو استصحاب الأصل، فمثلاً الأصل في الأشياء الحِلُّ من جهة الأكل إلا المنصوص عليه، في ذلك مثلاً بأن يستصحب البعض حل بعض الأشياء والبعض الآخر قد يقول هي مقيسة على مُحَرَّم،

- اجْتَهَدَ فِيهِ الْمُجْتَهِدُ، فَأَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا بِالذَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ فَإِذَا أَلْحَقَهُ بِهِ صَارَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا^(١).
- وَقَدْ يَكُونُ دَلِيلُهُ غَيْرَ خَالٍ عَنِ الْإِحْتِمَالِ الْبَيِّنِ^(٢)، فَيَكُونُ الْوَرَعُ تَرْكَهُ، وَيَكُونُ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ ﷺ: (فَمَنْ انْتَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)^(٣).
- وَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُجْتَهِدِ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ مُشْتَبِهٌ فَهَلْ يُؤْخَذُ بِحِلِّهِ أَمْ بِحُرْمَتِهِ أَمْ يُتَوَقَّفُ، فِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ، حَكَاهَا الْقَاضِي عِيَاضُ وَغَيْرُهُ.
- وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مُخْرَجَةٌ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ:
- الْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ وَلَا إِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا، لِأَنَّ التَّكْلِيفَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالشَّرْعِ^(٤).
- وَالثَّانِي: أَنَّ حُكْمَهَا التَّحْرِيمُ.
- وَالثَّالِثُ: الْإِبَاحَةُ.

فيكون هناك حكم إما بقياس أو استصحاب، فلو قلنا ما هو حكم أكل القرد مثلاً؟ فحكم هذا يختلف فيه العلماء، وكذا حكم أكل القنفذ؟ فهذا ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين والعلماء مختلفون في ذلك، والأمر يحتاج إلى اجتهد فهل يلحق هذا بالمحرمات أم أنه يستصحب فيه حكم الأصل والله أعلم.

(١) فقوله (فَإِذَا أَلْحَقَهُ بِهِ) أي بالحلال أو الحرام، صار هذا الأمر حلالاً أو حراماً، في حق من علم الدليل الشرعي، وربما بقي في حق غيره من المشتبهات، وربما من علم ضعف هذا الدليل الذي جعل به هذا الأمر حلالاً، أدخله في المحرم ويكون حراماً في حقه هو، والحق عند الله واحد إما حلال وإما حرام، لكن يبقى فيه الاشتباه لدى الناس حتى عند بعض أهل العلم، وقد قال النبي ﷺ (وَيَنْتَهِيَا مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) وهو دليل على أن هناك من يعلم، فمن علم كان الأمر في حقه بناء على علمه والله أعلم.

والمجتهدون بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مُخْطِئ له أجر واحد، والورع ترك ذلك خصوصاً مع احتمال الدليل.

- (٢) بمعنى أن دليل المجتهد كالقياس، هذا القياس لا يلزم أن يكون في كل الأحيان قياساً واضحاً جلياً ظاهراً، فربما كانت العلة فيها خفاء.
- (٣) فالعالم المجتهد يجتهد ويُرْجَحُ، لكن درجات الترجيح متفاوتة بين الحِلِّ والحُرْمَةِ.
- (٤) فلا يثبت بالعقل وبالتقلي هو لم يعرف ولم يأت إليه دليل من الشرع، فتوقف.

وَالرَّابِعُ: التَّوَقُّفُ ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ)

أَي: حَصَلَ لَهُ الْبَرَاءَةُ لِدِينِهِ مِنَ الذَّمِّ الشَّرْعِيِّ، وَصَانَ عِزِّهِ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ فِيهِ ^(٢).

(١) والمذهب الأول قريب من التوقف، حيث قال (لَا يُحْكَمُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ وَلَا إِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا) وهذا في حقيقته هو التوقف، فلا يُثَبِّتُ فيه أمراً، وهذا في الحقيقة عند تعارض الأدلة، وإلا فالأصل الإباحة، وذلك لقوله تعالى (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ)، فالأصل في الأشياء الإباحة، وقال تعالى (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مِآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْزِرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ لَحْمَ لَيْلٍ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)، فهذا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الحرمة طارئة، لكن قد يتصور التوقف في أمر الأدلة فيه متعارضة، وليس أنه لم يرد فيه شيء بالكلية، ولكن يحصل اشتباه في قياس يلحقه بالمحرّم وقياس آخر يلحقه بالحلال، ولا يدري أي القياسين أرجح، فيكون الأمر في حقه ليس بالإباحة على الإطلاق وإنما الورع تركه فهو يتوقف عن إثبات حكم، ويكل العلم إلى عالمه، فهذا فيما يجب على المجتهد أن يفعله وهو أن يتوقف فيما لا يعلم ويقول "الله أعلم"، وإن كان الأصل في الأشياء الإباحة.

(٢) حصلت له البراءة لدينه عند الله ﷻ ولعرضه عند أهل الإيثار، وهذا الذي يبحث المؤمن عنه، ولا يلزم من ذلك المراعاة، بل مراعاة العرض - أعني كلام الناس في حقه - أمر شرعه الله ﷻ، وقد قال النبي ﷺ (إنها صفة)، شفقة على المسلمين أن يظنوا سوءاً برسول الله ﷺ، والمسلم مأمور بالاعتداء بالنبي ﷺ أنه لا يُعرض نفسه لإساءة الظن، وكما ذكرنا أن هذا مبني على كلام أهل الإيثار، أما أهل النذقة والنفاق والكفر ومن دونهم من الفساق، لا يعباؤا المؤمن بذمهم فلمهم ليس بعيب، فمهما فعل المؤمن من الطاعات ذموه وعابوه، كما وصف الله ﷻ المنافقين الذين يلتمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات قال تعالى (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، فهم يعيرونهم على كل حال، فإن أنفقوا كثيراً يقولوا مُرائين، وإن أنفقوا قليلاً قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فمن يعيب أهل الإيثار على طاعة الله ﷻ، في الحقيقة هذا العيب ينبتهم، وتكون شهادة لهم عند الله ﷻ، فمن الناس من يكون ذمه زين ومدحه شين، وهم أهل النفاق والظلم والفسوق وأهل الكفر كذلك، وبعض الناس يفرح بأن الكفرة والظلمة والمنافقين راضون عنه ويذكرونه بالخير ويتمدح بذلك، وهذا في الحقيقة علامة على عدم إيمانه وإخلاصه، لأن الله قال (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ) فالمنافقون كذلك لن يرضوا عن المؤمن إلا أن يكون منافقاً مثلهم، فمن يمدحه المنافقون ويثنون عليه، فما زكوه إلا لتقص في دينه أو انعدامه بالكلية، وأما أهل الإيثار فهم المعتبرون فيما يُبحث فيه عن أمر العرض، والحقيقة أن مذمة أهل الإيثار يُقيها الله ﷻ كما أبقى لعنة فرعون في الأمم المتأخرة، وأبقى كذلك لعنة عاد ولعنة ثمود، فترك الله ﷻ عليهم لعنة في الدنيا قال تعالى (وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ

قوله ﷺ: (إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمَهُ)

الدُّنْيَا لَعَنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ)، فلا يزال يلعنهم أهل الإيمان، وكما ذكرنا هم المعتبرون، فهذا أمر العرض، فيبحث المؤمن عن كلام أهل الإيمان الصادقين فيه.

وأهل الإيمان يتورعون أن يذموا أو يغتابوا من لا يجوزون بفساده أو ضعف دينه أو انعدامه، وإلا فبعض الناس يتسبب إلى السنة، ويجعل همه في هذه الحياة في ذم الناس وعيهم، فلا يتقي ربه في أعراض المؤمنين والعلماء والدعاة والصالحين وغير ذلك، ولا هم له إلا ذلك، فهذا ليس في حقيقة سلوكه من أهل السنة وإن انتسب لهم في الاعتقاد، فإن كثيراً من الناس يظن أن السنة هي اعتقاد فقط، وليس الأمر كذلك، فالسنة منهج متكامل، وقد سئل الإمام أحمد عن رجل وقد طلب منه أن يعدله أو يزكّيه، فقال هو يكتب الحديث، فقيل له لم لم تقل أنه من أهل الحديث، فقال أهل الحديث هم الذين يعملون به، ومعنى ذلك أنه ليس بمجرد روايته للحديث صار من أهل الحديث بل لا بد وأن يكون فاهماً للحديث عاملاً به، ولذلك تقول من الناس من يتسبب إلى السنة في أمر الاعتقاد مثلاً ولكنه في السلوك والخلق ومعاملة الناس، تجده بعيد تمام البعد عن السنة، فمثل هذا الذي لا يتورع عن أعراض الناس، لا يبحث عن شهادة مثله، وكما ذكرنا لم يزل أهل البدع يذمون أهل السنة، يسمونهم مثلاً حشوية أو يسمونهم مجسمة، والخوارج يسمونهم مُرجئة، والمرجئة يسمونهم خوارج، ومثل هذا الكلام كثير، فلا اعتبار لكلام أهل البدع ومن يدور على دائرتهم.

فالغرض من حفظ العرض هو عند أهل الإيمان الصادقين، الذين مدحهم زين لأنهم يمدحون من مدح الله، وذمهم شين لأنهم يذمون من ذمه الله كما قال النبي ﷺ للرجل الذي قال يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَمْدِي زَيْنٌ وَإِنْ ذَمِّي شَيْنٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "ذَاكَ اللَّهُ ﷻ". "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ"، (ت) ٣٢٦٧ [قال الألباني]: صحيح، فالله هو الذي مدحه زين وذمه شين، وهذا يظهر على السنة أهل الإيمان يمدحون من مدح الله ويذمون من ذمه الله ﷻ.

أما أن يعتقد إنسان أنه يسلم بالكلية من كلام الناس، فهذا غير متصور، فقد طعن الناس في الأنبياء، وقد آذى بنو إسرائيل موسى، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً)، وآذى المنافقون رسول الله ﷺ حتى قال ﷺ (رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ) البخاري، فهل يظن أحد بعد ذلك ويتمنى أن يحصل له ما لم يحصل للأنبياء، من أن الناس كلهم يُثنون عليه حتى كافرهم ومنافقهم، فلا يحصل ذلك لأحد، ولكن يبقى الله ﷻ لأهل الإيمان الذكر الحسن والثناء الحسن عبر الزمان والعصور، لأنه ﷻ أعلم بعباده وبما في قلوبهم.

فمن تورع عن الحرام في المطعم والمشرب والملبس وفي الأفعال والأقوال، واتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيُقي الله ﷻ ثناء الحسن على السنة عباده المؤمنين وإن ذمه أهل الفساد والفجور والكفر والشقاق والبدع.

مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمُلُوكَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ يَكُونُ لِكُلِّ مَلِكٍ مِنْهُمْ حِمَى يَحْمِيهِ عَنِ النَّاسِ، وَيَمْنَعُهُمْ دُخُولَهُ، فَمَنْ دَخَلَهُ أَوْقَعَ بِهِ الْعُقُوبَةَ، وَمَنْ اخْتَطَطَ لِنَفْسِهِ لَا يَقَارِبُ ذَلِكَ الْحِمَى خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِيهِ، وَلِلَّهِ تَعَالَى أَيْضًا حِمَى وَهِيَ مُحَارِمَةُ، أَيْ: الْمَعَاصِي الَّتِي حَرَّمَهَا اللَّهُ، كَالْقَتْلِ وَالزَّانَا وَالسَّرِقَةِ وَالْقَذْفِ وَالْحُمْرِ وَالْكَذِبِ وَالْغِيْبَةِ وَالنَّمِيمَةِ، وَأَكْلَ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَكُلُّ هَذَا حِمَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ دَخَلَهُ بِارْتِكَابِهِ شَيْئًا مِنَ الْمَعَاصِي اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ، وَمَنْ قَارَبَهُ ^(١) يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، فَمَنْ اخْتَطَطَ لِنَفْسِهِ لَمْ يَقَارِبْهُ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ يُقَرِّبُهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، فَلَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِنَ الشُّبُهَاتِ ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: صَلَحَ الشَّيْءُ وَفَسَدَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالسَّيْنِ، وَضَمِّهِمَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ. وَالْمُضْغَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُخَضَّغُ فِي الْفَمِ لِصِغَرِهَا، قَالُوا: الْمُرَادُ تَصْغِيرُ الْقَلْبِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَاقِي الْجَسَدِ، مَعَ أَنَّ صَلَاحَ الْجَسَدِ وَفَسَادَهُ تَابِعَانِ لِلْقَلْبِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: التَّأْكِيدُ عَلَى السَّعْيِ فِي صَلَاحِ الْقَلْبِ وَحِمَايَتِهِ مِنَ الْفَسَادِ ^(٣).

(١) والمقاربة تكون إما بفعل ما اشتبه أو بفعل المكروهات، فهذا يوشك أن يقع.
(٢) وهذا يستفاد منه أن الشبهات حكمها الكراهة في حق من اشتبهت عليه لأنه لم يجعلها من الحرام اليِّن، فيكره أن يأتيها ويستحب أن يتركها، ومن كثر ارتكابه للمكروهات ووقوعه في الشبهات، وقع عن قريب في الحرام، فإنه (يوشك أن يرتفع فيه)، فمن كثر ذلك منه وقع في الحرام غالباً ونسأل الله العافية.
(٣) وهذا من أهم ما ينبغي أن نعتبره من فوائد هذا الحديث، وفي عموم عملنا وعلما ودعوتنا إلى الله ﷻ، بل لا صلاح لنا في أمر من الأمور إلا بالاهتمام بالقلوب وإصلاحها، والحق أن الفرق بين الصحابة ﷺ والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم هو في هذا الباب، فإن الصحاب ما سبقوا إلا بصلاح القلوب، وإلا فقد كثرت العلوم والأعمال بعدهم، ووجد في من بعدهم من يعمل أعمالاً فيها يبدو للناس هي أكثر عملاً منهم، كما قال النبي ﷺ في الخوارج (يُخْرِجُ فِيكُمْ قَوْمٌ يُخْفِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرِّمِيَةِ) البخاري، وأنكر ابن مسعود ﷺ على من يقرأ المفصل في ركعة، فعن الأعمش عن أبي واثل قال جاء رجل

يُقَالُ لَهُ نَهَيْكَ بْنُ سَنَانٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفًا تَحِلُّهُ أَمْ يَاءٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ
 آسِنٍ أَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا قَالَ إِنِّي لَا قُرَأَ الْمَفْصِلُ فِي
 رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ (هَذَا كَهَذَا الشُّعْرُ إِنْ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ
 فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ إِنْ أَفْضَلَ الصَّلَاةَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، إِنِّي لَا أَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بَيْنَهُنَّ
 سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الحديث) مسلم، وهذا الرجل مثله مثل من يتعمق في بعض أنواع القراءات، وقد
 لمس ابن مسعود ﷺ منه إهمالاً لجوانب كثيرة علماً وعملاً، وانشغالا بجانب يُغنيه بعضه عنه، كما أنه يقرأ
 القرآن " هَذَا كَهَذَا الشُّعْرُ " أي بسرعة دون تدبر، وهذا لأن ابن مسعود قد لمس من بعض هؤلاء التابعين،
 اهتماماً بغير العلوم الأساسية المطلوبة وانشغالا بصورة العلم دون حقيقته وبصورة العمل دون حقيقته،
 فأرشدته إلى ما به صلاحه وهو أن يهتم بالتدبر والخشوع ولو قرأ قليلاً، ولو كانت عشرين سورة هي في
 مجموعها نحو الجزئين أو أقل وليس المفصل كله أربعة أجزاء ونصف أو أكثر، وهذا كما ذكرنا اهتمام بصورة
 العلم، فهذا هو الذي يضر العمل ويضر العلم ويضر الدعوة إلى الله ﷻ، فلو قارننا بين تأثير الصحابة في
 العالم، وبين تأثير المتأخرين من العلماء فضلاً عن من دونهم، لوجدنا أن الصحابة أثروا تأثيراً عظيماً القدر في
 العالم كله، وكذا انظر إلى تأثيرهم عبر الزمان، فتجد الكلمة من الواحد منهم، كلماته منيرة عبر العصور،
 وأثرها في النفس وكأنها قد سمعتها منه، رغم التباين في الزمان، وقد تجد كتباً ومجلدات لا أثر لها في العالم حتى
 ولو كان أصحابها متسبون إلى السنة، فيمكن أن نقارن بين كتاب نقض المنطق لابن تيمية وبين كتاب
 العقيدة الواسطية لابن تيمية، والكتابين له، فهل نشغل الناس بدراسة كتاب نقض المنطق أم نشغلهم بالآية
 والحديث؟ فنقول الاهتمام بصورة العلم وصورة العمل أدى إلى ضعف أثر القلب، فالعلوم المقصودة لذاتها
 هي في المقام الأول كعلوم الكتاب والسنة والتوحيد والفقه والأخلاق والأحوال، الذي هو الإسلام
 والإيمان والإحسان التي بينها النبي ﷺ، فعلم الإسلام هو العبادات وعلوم المعاملات التي نحتاج إليها في
 معرفة الحلال والحرام، وعلم الإيمان في العقيدة وأصول الإيمان التي بينها النبي ﷺ، وما يلزم منها من أحوال
 إيمانية لأن الإيمان قول وعمل، وليس هو اعتقاد مجرد أو قول يُقال، وعلم السلوك وهو الإحسان بأن تعبد
 الله كأنك تراه وهو يشمل أحوال القلوب وعباداتها من الحب والإخلاص والشكر والمراقبة وغير ذلك،
 وما يستلزمه ذلك من حُسن معاملة الخلق، فهذه علوم مقصودة لذاتها، لا بد وأن يُحصلها كل إنسان مسلم،
 لأن الرسول ﷺ قد جعلها هي الدين، وعبر العصور حصل التفاوت الخطير والضحيم بين حقيقة هذه
 العلوم وصورها، فقد أصبحت علوم الإسلام عند المتأخرين عبارة عن الغاز فقهيّة ومُتون صعبة الفهم
 جداً، ولو قرأت الحديث فهمته في فهمه الصغير قبل الكبير، ولو قرأت جزءاً من المتن لاحتاج مدةً لشرحه،
 صغروا هذه المتون بوضع الضمائر التي تجعل الكلام مجهولاً، فأصبح الفقه بعيداً عن مقصوده الأول، وأما
 في العهد الأول كان الفقه مقترناً بآثاره العملية، فعلى سبيل المثال "كتاب الظهار" ننظر في كتب المتأخرين
 وننظر في تأثير الصحابة به وتناول وذكر القرآن لأمر الظهار، فأول الآيات قوله تعالى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي
 تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) وننظر في أثر ذلك على
 الصحابة ﷺ ما الذي استفادوه؟ سنجد التوحيد قد اختلط عندهم بالمعنى الفقهي، ولم يقتصر الأمر عندهم

على معرفة حكم الظهار فقط وتعريفه والتفريعات المبنية على ذلك كأن لو قال لها كذا كأت علي كيد أُمي وأنت علي كرجل أختي، ويجلس يُفرع، ولكن الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعت عائشة رضي الله عنها هذه الآية قالت (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها، فكان يخفي علي كلامها، فأنزل الله {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وتشكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما} الآية)، (س) ٣٤٦٠ [قال الألباني]: صحيح، وعمر رضي الله عنه يتأثر تأثر آخر، فكل واحد منهم قد أخذ جانباً من الآية ومتأثر بها تأثر مختلف تماماً، عن لو أتيت بفقه الظهار من أي كتاب فقه من كتب المتأخرين، فقد لقيت امرأة عمر، يُقال لها: خولة بنت ثعلبة - وهو يسير مع الناس - فاستوففتها، فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه، حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟، فقال: وبذلك وهل تدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها، إلا أن تحضر صلاة فأصلحها، ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. [الرد على الجهمية للدارمي]، فانظر أثر قوله تعالى (وتشكي إلى الله) على عمر رضي الله عنه وظل متأثراً بها من أول نزول الآية إلى أن أصبح خليفة، تأثر بها سنوات وبقي هذا الأثر موجود في قلبه وهو الشكوى إلى الله ﷻ، عبادة الشكوى إلى الله ﷻ، فهذا مختلف تماماً عن طريقة المتأخرين، نحن لا نقول للناس لا تدرس فقه، ولكن لا تهتم فقط بالصورة وتحفظ الفروع المتفرعة عن المسائل، وفي الحقيقة فإن أكثرها مما لا يعمل به ولا يترتب عليه كبير عمل، فهي مسائل معلومة ثم تجد تفريعات عديدة لا يترتب عليها كبير فائدة، والناس يعتقدون أنهم يدرسون الفقه، وأما التوحيد فأصبح عبارة عن علم الكلام وحتى من كتب أهل السنة بعضهم ربما يذكر قول أهل البدع وشبهاتهم والرد عليها الرد الكلامي والرد بالأدلة وأحياناً يهمل الرد بالأدلة مع أن الرد بالأدلة قد يكون ثلاث أو أربع أدلة، فلو قلنا مثلاً أدلة أن القرآن غير مخلوق، سنجدها ثلاث أو أربع أدلة من القرآن والسنة، وتكون في الأدلة الكلامية مجلدات تُولف، فمن الممكن أن نشغل الناس بهذا وهو صورة العلم وليس حقيقة العلم، والقلب خاوي، وربما العلوم الأساسية في التوحيد التي يحتاجها الناس، مثل أثر الأسماء والصفات في قلب المؤمن، وخطورة الشرك بالله وترك الدعاء لغير الله، فكان متن الجوهرة كان يُشرح والشرك متفشي حول البدوي والدسوقي وغيره والولاء لغير الله ﷻ، بل والإقرار بالكفر للكفار وتصحيح مذاهبهم والثناء عليهم والإخبار بحبهم عند من يشرح هذه الكتب، وكذا الحكم بغير ما أنزل الله وغيرها من أنواع ومظاهر الشراكات الموجودة، وهناك من يدافع عنها بكل قوة، فقد حدث خلل بين صورة العلم وحقيقة العلم، وكذلك عند بعض الناس ممن يتكلم كثيراً في تفاصيل مسائل ما يفعله المشركون، وقد أهمل نفسه، ويعرف تمام المعرفة كيف يرد على الشبهات ويفرع المسائل ويرد على الآخرين، وكأن الدين أصبح هو الرد على الشبهات، ومعلوم أن كل فرع من فروع العلم بما فيها التوحيد، فيها مسائل خفية، من الممكن لكي تتكلم فيها تجلس ساعات، فمن الاهتمام بصورة العلم المعرفة بطريقة المجادلة والرد على الشبهات، ولكن هل هو اهتمام بإصلاح قلبه وهل عبد الله فعلاً؟ أم هو مجرد كلام يُقال، وكلام يُرد به على كلام، ونُحسن الأخذ والرد، ولا نُحسن بأن نعمل بقلوبنا، ولا نُحسن أن نُحب ولا أن نخاف، ولا

نُحسن أن نتورع، ولا نُحسن أن نشكر ولا أن نتوكل ولا أن نستغفر ونتوب إليه، فهذا خطر عظيم بلا شك أن يكون القلب مهملاً غاية الإهمال، وأما علم السلوك فقد أصبح عند المتأخرين ألغازاً صوفية، فكما أن الفقه أصبح ألغاز والعقيدة أصبحت ألغاز في المتون ولا يفهم الناس منها شيء، وكذا السلوك فاقراً كلام الهروي وانظر ماذا يفهم الناس منه، فالكلام بسيط ولكن صيغ بطريقة في الحقيقة تجعل الناس لا يعرفون كيف يصلون إلى الله، فالكلام فيه صعوبة بالغة في فهمه ومن يشرحه ربما يختلفون في معناه، وابن القيم رَحِمَهُ اللهُ أحياناً يقول عند تفسيره لكلام الهروي احتمالات متعددة لشرح هذا الكلام، وأحياناً هناك كلام أظهر منه، وأصحاب مذهب وحدة الوجود ربما فسروا كلام الهروي بطريقة أخرى، فكل يُفسره كما يريد، كجلال الدين الرومي وهو رجل ضال مُضل كان يحضر عنده النصارى واليهود والمسلمين في درسه، وكل منهم يأخذ من أشعاره المشثوي ما يريد، المشثوي هذا تقريباً خمسة وعشرين ألف بيت، فيما يزعم تتكلم في حب الله، والجميع جالس يهود ونصارى ومسلمين كل يفهم تلك الآيات حسب اعتقاده ومذهبه، ولذلك خرج في جنازته خامات اليهود يتلون التوراة وقساوسة النصارى يتلون الإنجيل والمسلمون يتلون القرآن، ولذا منظمة اليونسكو احتفلت بجلال الدين الرومي لأنه كان يدعو إلى وحدة الأديان عياداً بالله، فانظر إلى هذا الخلل العظيم ويزعمون أن هذا هو تهذيب النفس وإصلاحها، بل علم التهذيب هو الآيات والأحاديث التي تُركي نفس الإنسان، فهذه هي العلوم المقصودة لذاتها، فما بالك بالعلوم الخادمة، كمصطلح الحديث وأصول الفقه والنحو والتجويد والبلاغة، فهذه العلوم علوم خادمة يُراد منها غيرها وهو الكتاب والسنة لفهمهم، فتجد هناك أناس اقتصر على هذه العلوم التي تعتبر مفاتيح للعلوم الأساسية، ولم يدخل ولم يبدأ في تعلم العلم الأساسي علم الكتاب والسنة.

فلو نظرنا إلى كلام النبي ﷺ وما قصدهنا في هذا الباب من الاهتمام بحال القلب الذي هو أصل صلاح الإنسان كله، وللتطبيق العملي على ذلك، فعليك قراءة ما تكلم به المتأخرون في شرحهم لهذا الحديث، فأظن أن كل إنسان يسمع كلام النبي ﷺ (أَلَا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) يفهم المقصود، وانظر إلى المتأخرين وما هو الذي جروا الناس إليه؟ فيتكلمون عن موقع العقل في الرأس أم في القلب، ونجد الصحابة سمعوا هذا الكلام ولم يُناقشوا النبي ﷺ في مثل هذه المسائل، مع أن الإجابة على مثل هذا سهل وبسيط، ولكن نحن نتكلم على طريقة التلقي.

- وتتمة الكلام على حقيقة العلم والعمل وصورة العلم والعمل في أمر الدعوة إلى الله، هو أن صلاح القلوب هو الذي لا بد وأن نهتم به في الدعوة ووجود هذه الشخصية السوية تكون من خلال صلاح القلب، وليس أننا نهتم فقط بشكل العمل الدعوي وحجم الناس وكثرة من يسمع وكثرة من يُظهر الاستجابة وربما تكون القلوب مليئة بالأحقاد والأضغان، رغم أن قرب الإنسان من الله ﷻ مبني على حال قلبه وصلاحه كما في مسند أحمد قال أنس: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ، حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتْ الثَّلَاثَ لَيْالٍ وَكِدْتُ أَنْ أَحْقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثُمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ

وَاحتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ فِي الْقَلْبِ لَا فِي الرَّأْسِ وَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ:
وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا وَجَمَاهِيرِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّهُ فِي الْقَلْبِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ فِي الدِّمَاغِ، وَقَدْ يُقَالُ فِي الرَّأْسِ.

وَحَكَوْا الْأَوَّلَ أَيْضًا عَنِ الْفَلَّاسِفَةِ، وَالثَّانِي عَنِ الْأَطِبَّاءِ.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَاحتَجَّ الْقَائِلُونَ؛ بِأَنَّهُ فِي الْقَلْبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ) وَبِهَذَا الْحَدِيثِ،

ثَلَاثَ مَرَارٍ: «يُطْلَعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَطَلَعَتْ أَنْتِ الثَّلَاثَ مَرَارٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ، فَأَقْتَدَيْتُ بِهِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ. قَالَ: فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غُشًّا، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَلِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغْتَ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا تُطِيقُ. (حم) ١٢٦٩٧، فلا يطيق ذلك أكثر الناس بأن يبيت وصدره سليم للمسلمين.

* ونجد العبادة في مواضعها المختلفة في القرآن وهي أعمال الجوارح ذكر دائماً بالحال الإيماني الذي فيه، قال تعالى (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)، فالخشوع في الصلاة هو المقصود الأول، أكثر من المطلوب من الركوع والسجود والقيام، فربما تنفطر القدم وهو لا يشعر بها، وليس أنه واقف ليُقَالَ خَتَمْنَا وَقَرَأْنَا، فمثلي هذا الأمر هو الذي أنكره ابن مسعود، وكذا الصيام قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، إذا التقوى هي المقصودة من الصيام، وكذا الهدي في الحج قال تعالى (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)، العبادات الأساسية في الحج ذكرت بلفظ "الذكر"، فالمسيت بمزدلفة، سباه العلماء كذلك ولم يطلق القرآن عليه ذلك بل قال (فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ [فَاذْكُرُوا اللَّهَ] عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)، وكذا رمي الجمار والمسيت بمنى ذكر بلفظ الذكر قال تعالى (وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى)، فالعمل نفسه المقصود منه هو الذكر، وليس معنى أن المقصود هو الذكر أن نحقق الذكر ونترك العمل، فنجلس نذكر الله ونترك رمي الجمار مثلاً، لكن العمل الظاهر كالوعاء الذي لا يحصل لك الخير إلا بأن تأتي بالوعاء، فلا يحصل الإنسان على الأحوال الإيمانية من غير أن تركع وتسجد ومن غير أن تحج وتعتمر ومن غير أن ترمي الجمار وتبيت بمزدلفة وتقف بعرفة، وتمتنع عن الطعام والشراب من أول النهار إلى آخره في الصيام، والزكاة كذلك لابد وأن تُنْفَقَ لكي يتطهر قلبك قال تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)، فإياك أن تظن أنك إن حصلت على الوعاء فقد حصل لك المطلوب، فربما حصلت على وعاء ولكن قد تركته فارغاً، ولم تحصل على الغذاء النافع له، فهذا الذي يهتم بالشكل ولا يهتم بالحقيقة ولا يهتم بحال القلب.

فَإِنَّهُ ﷺ جَعَلَ صَلَاحَ الْجَسَدِ وَفَسَادَهُ تَابِعًا لِلْقَلْبِ، مَعَ أَنَّ الدِّمَاغَ مِنْ جُمْلَةِ الْجَسَدِ، فَيَكُونُ صَلَاحُهُ وَفَسَادُهُ تَابِعًا لِلْقَلْبِ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْعَقْلِ.
وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ فِي الدِّمَاغِ بِأَنَّهُ إِذَا فَسَدَ الدِّمَاغُ فَسَدَ الْعَقْلُ، وَيَكُونُ مِنْ فَسَادِ الدِّمَاغِ الصَّرَعُ فِي زَعْمِهِمْ.
وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَجْرَى الْعَادَةِ بِفَسَادِ الْعَقْلِ عِنْدَ فَسَادِ الدِّمَاغِ مَعَ أَنَّ الْعَقْلَ لَيْسَ فِيهِ، وَلَا امْتِنَاعَ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ الْمَازِرِيُّ: لَا سِمًا عَلَى أَصُولِهِمْ فِي الْإِشْتِرَاكِ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ بَيْنَ الدِّمَاغِ وَالْقَلْبِ، وَهُمْ يَجْعَلُونَ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالْمُعِدَةِ وَالدِّمَاغِ إِشْتِرَاكًا^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فكما قلنا الحديث في اتجاه وصار المتأخرون به في اتجاه آخر، هذه القضية ومع تطور العلم الحديث أن العقل هو مركز الأحاسيس الذي هو في المخ، لكن لا شك أن القرآن والسنة أثبتوا أن القلب له دور والمضغة هي قطعة اللحم التي في الصدر (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) لأن باطن الإنسان أصلاً أمره مجهول في الحقيقة، وهناك ارتباط لا شك بين العقل الذي هو في القلب وبين الدماغ المخ الذي فيه تأثير بلا شك كذلك، فهناك ارتباط خفي لا نعرفه ونكل علم ذلك إلى الله ﷻ، والإنسان يتطور كل يوم علمه، والطب كل يوم يكشف شيئاً وما خفي أكثر، فالنفس الإنسانية عميقة جداً، لا شك أن هناك قدر قد تحقق للإنسان من العلم في أمر الطب ونحو ذلك يؤكد وجود تأثير للدماغ - للمخ - الذي في رأس الإنسان على مشاعره وعواطفه وغير ذلك من التأثيرات المختلفة، لكن لا شك أن القلب يتأثر بذلك، أو هو المؤثر الأساسي في ذلك، هناك ارتباط بين القلب وبين المخ لا ندره ولا نعرفه من خلاله يؤثر القلب في أحوال الجسد بنص حديث النبي ﷺ ولكن يمكن أن يكون من خلال الدماغ، ولا شك أن الصرع من آثار خلل في الدماغ، وقوله (ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم) فإن الطب يؤكد أن ذلك أمر محسوس بزيادة كهرباء معينة يؤدي إلى خلل ما، فلا شك أن وجود خلل في الدماغ يؤدي إلى نوع من الصرع، لكن هذا لا ينفي أثر القلب في الدماغ وفي غيره من أجزاء البدن.

فهذا كلام النبي ﷺ على ظاهره، ولا حاجة إلى كثرة الكلام في هذا الباب، والمقصود كما ذكرنا حقيقة باطن الإنسان وداخله التي هي صفات روحه وهي متعلقة بالقلب الذي هو في الصدر كما نص عليه القرآن، وكما قال النبي ﷺ (ألا وإن في الجسد مضغة) وهي قطعة اللحم، فهذا القلب المعلوم لا بد وأن تؤثر فيه الروح ويؤثر فيها ويؤثر هو في البدن ويمكن أن يكون من خلال الدماغ بعد ذلك، فهناك مواد كثيرة تكشف أنها مصنعة في القلب.

قوله: (عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ، وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِضْبَاعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِسَمَاعِ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ أَهْلُ الْعِرَاقِ، وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا يُصَحِّحُونَ سَمَاعَ النُّعْمَانِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَهَذِهِ حِكَايَةُ ضَعِيفَةٍ أَوْ بَاطِلَةٍ^(١)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِنْ كَثْرَةِ تَعَاطِيهِ الشُّبُهَاتِ يُصَادِفُ الْحَرَامَ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ، وَقَدْ يَأْتِمُ بِذَلِكَ إِذَا نُسِبَ إِلَى تَقْصِيرٍ^(٢).

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُعْتَادُ التَّسَاهُلَ، وَيَتَمَرَّنَ عَلَيْهِ، وَيَجْسُرُ عَلَى شُبُهَةٍ ثُمَّ شُبُهَةٍ أَغْلَظَ مِنْهَا، ثُمَّ أُخْرَى أَغْلَظَ، وَهَكَذَا حَتَّى يَقَعَ فِي الْحَرَامِ عَمْدًا، وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ السَّلَفِ: الْمُعَاصِي بَرِيدُ الْكُفْرِ، أَيْ تَسْوِقُ إِلَيْهِ. عَافَانَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الشَّرِّ^(٣).

- (١) النعمان كان صغيراً ولكنه صغير مدرك وقد سمع النبي ﷺ.
- (٢) وذلك لأنه قصر في طلب العلم الواجب فوقع في الحرام فأثم.
- (٣) وكلا الوجهين صحيح، لأنه هنا جزم فقال (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) أي غالباً أو إذا تعود عليه، أو إذا قصر في طلب العلم وتحري الفتوى وبذل الجهد من المجتهد، فيأثم بهذا التقصير ويقع في الحرام، بمعنى أن العالم المجتهد نتيجة كثرة جرئته على الشبهات قد يقصر في الاجتهاد فيظن الأمر حلالاً وهو حرام ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون اتباع الهوى هو الذي دفعه إلى مثل هذه الصورة من الاجتهاد في الظاهر، والحقيقة أنه ليس اجتهداً صحيحاً، وبالتالي قصر فيأثم بما فعل، ونسأل الله العافية والمغفرة، وقد يقصر العامي في الاستفتاء، فيستفتي من يهوى إجابته أو من يسهل عليه كما يفعل الكثيرون، ويستفتي من هو ليس بعالم ولا ورع، أو يستفتي عالماً مشهوراً بالجرأة على المنكر، وهذا لا يسعه، فلا بد وأن يستفتي عالماً ورعاً، فأما أن يستفتي غير عالم أو من ليس بورع أصلاً، وليس عنده تقوى لله وهو يعلم، فليس هذا باستفتاء صحيح ويأثم بتقصيره، فإنه لو وقع في الحرام نتيجة فتوى باطلة فإنه يأثم بذلك، فإن عامة الانحراف في الأمة الإسلامية وظهور البدع إنما وقع بسبب علماء سوء ظنوا أنفسهم على حق، ويصعب أن يعترف على نفسه بالخطأ أو أنه على باطل أو أنه غير اجتهد مثلاً، كان مثلاً يرى الأمر من الربا اليّن ومن الحرام اليّن، ثم بعد أن وصل إلى مترلة معينة، صار يقول أنا اجتهد وأداه اجتهد إلى أنها حلال وهذا الأمر

قوله ﷺ: (يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ)

في رقبتي وعلى مسؤوليتي، نسأل الله العافية، وهو في الحقيقة إنما اتبع الهوى وحسابه عند الله ﷻ، ولو بذل جهده بالفعل ولم يتبع هواه سيُغفر له خطأه كائناً ما كان خطأه، بنص الحديث، ولكن المسألة في أنه لو كان مقصراً في الاجتهاد، والناس بعلمه مقصرون في الاستفتاء ومقصرون في اتباع العالم الورع، مقصرون في أنهم يبحثون دائماً عن يرخص لهم، وليس عمن يعلمون أنه يفتيهم بما هو الشرع، فيقع التقصير في الجزء المطلوب بذله سواء من العالم أو العامي أو من طالب العلم، فيطلب الدين للدنيا، يطلب العلم من أجل الوظيفة أو الجاه أو المنصب أو الشهرة، فيُخذل ويُضل بسبب ذلك، ويطلع الله على قلبه بسبب ذلك، فيأثم بلا شك بسبب تقصيره، وهو في نفسه يظن أنه بذل كل ما عليه، بل يظن نفسه ناصراً للدين، وعندما ترى أناساً من أهل البدع يُضحون من أجل بدعتهم، يصعب أن تتصور أنه يعتقد أنه على باطل، بل الكفار كذلك، فالظن بهم أنهم يظنون أنفسهم أنهم على الهدى، كما قال الله ﷻ (الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا يَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا * ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا)، فبداية الأمر كانت تقصير في البحث عن الحق، أدى إلى الضلال، ثم أدى بهم إلى الكفر والعياذ بالله، وبسبب هذا التقصير أثموا، وإلا فإن أظلم الظلمة يرى نفسه من العادلين وهو من أشد الناس ظلماً وعدواناً، والناس مجبولون على مدح أنفسهم إلا من رزقه الله ﷻ فقه النفس حتى يُقتش عن أمراضها، فإذا كان الإنسان مقصراً في البحث عن الحق من عالم مجتهد أو من طالب علم أو من عامي مستفتي، فإن عليه أن يبذل الجهد في معرفة العالم الورع وفي معرفة ما هو الذي يوافق الكتاب والسنة إجمالاً، ولو صدق مع الله ﷻ لألهمه الله ﷻ التوفيق، وأنت ترى من عامة المسلمين من هو أروع من كثير من علماءهم وتجاهلهم من الأمر المحرم وغيره يفتيه بالحل، وهو لا يدري ما وجهه، ولكن صدقه مع الله، وفقه الله ﷻ به بترك الحرام، وتعجب من أن المسألة ظهرت لهذا وخفيت على من درس السنين الطويلة للعلم، لكن هذا لأجل أنه قصر فيما يجب عليه بذله، ونسأل الله العافية.

أما مسألة العذر بالجهل في ذلك، فإن العذر على درجات، فعذر يَأثم به، وعذر لا يكون معه إثم، وجهل لا يكون معه عذر، فالجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة بعد أن ظهرت بسبب اتباع الهوى، فهذا أظلم الناس وأظلم الجهال، ولا عذر له لا في معصية ولا في كفر قال تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا)، فبعض الناس ربما يعذر بذلك وهو ليس بعذر، فإنه قد بانت له الأدلة وظهر له الحق، فهو مقصر بسبب إعراضه فكفر والعياذ بالله، وهناك جهل يكون فيه الإنسان مقصراً في طلب الحق ولكنه لم يبلغه آيات الله فيه، مع أنه قادر ولو بحث لوصل لكنه عنده أصل الدين - الشهادتين - يعتقدونها في الجملة وينقاد لها إجمالاً، ولكنه قصر في طلب العلم الواجب، فهذا يُعذر في أنه لا يُكفر، وهو أثم في كونه قد قصر، وذلك لأن "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" بقيت معه، وهناك إنسان آخر بذل كل ما عنده، فإنه لا يَأثم فضلاً عن أن يُكفر حتى ولو جهل.

يُقَال: أَوْشَكَ يُوْشِكُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الشَّيْنِ، أَي: يُسْرِعُ وَيَقْرَبُ.
قَوْلُهُ: (أَتَمَّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْبَرُ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَفِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسخِ بِالمُثَلَّثَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢١ - باب بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَغْيَا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ قَالَ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلُهُ قَالَ «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ». قُلْتُ لَا. ثُمَّ قَالَ «بِعْنِيهِ». فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ وَاسْتَنْتَيْتُ عَلَيْهِ حُمَلَانَهُ إِلَى أَهْلِي فَلَمَّا بَلَغَتْ أَثِيَّتُهُ بِالْجَمَلِ فَتَقَدَّيْتُ ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلْتُ فِي أَثَرِي فَقَالَ «أَتُرَانِي مَا كَسْتُكَ لَا خُذْ جَمْلَكَ خُذْ جَمْلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهَؤُلَاكَ». [ما كست: انتقصت من الثمن].
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ عَامِرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَمِثِلُ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُعِينَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلَحَّقَ بِي وَيَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَغْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي «مَا لِبَعِيرِكَ». قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ - قَالَ - فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قَدَامَهَا يَسِيرُ. قَالَ فَقَالَ لِي «كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ». قَالَ قُلْتُ بِخَيْرٍ قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَاتُكَ. قَالَ «أَفَتَبِيعُونِيهِ». فَاسْتَحْيَيْتُ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ. فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لِي فَقَارَ ظَهْرُهُ حَتَّى أُبْلَغَ الْمَدِينَةَ - قَالَ - فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَاسْأَلْتُهُ فَادْنُ لِي فَقَدِمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى اتَّهَيْتُ فَلَقِيتُنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ فَلَا مَنِي فِيهِ - قَالَ - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِي حِينَ اسْأَلْتُهُ «مَا تَزَوَّجْتَ أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا». فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. قَالَ «أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تَلَاعِبُكَ وَتَلَاعِبُهَا». فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوْفِّي وَالِدِي - أَوْ اسْتَشْهَدْ - وَلِي

أَخَوَاتُ صِغَارُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ فَتَزَوَّجْتُ نِسَاءً لَتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ - قَالَ - فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ.

[الناضح: الناقة التي يسقى عليها الماء].

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَلَ جَمَلِي . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي «بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا» . قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ . قَالَ «لَا بَلْ بِعْنِيهِ» . قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ «لَا بَلْ بِعْنِيهِ» . قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةٌ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا . قَالَ «قَدْ أَخَذْتُهُ فَبَلَغَ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ» . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبَلَالٍ «أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَرَدَّهُ» . قَالَ فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا - قَالَ - فَقُلْتُ لَا تَقَارِقْنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ - فَكَانَ فِي كَيْسٍ لِي فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ .

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَتَخَلَّفَ نَاصِحِي . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ لِي «ارْكَبْ بِاسْمِ اللَّهِ» . وَزَادَ أَيْضًا قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ «وَاللَّهِ يُغْفِرُ لَكَ» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرِّبِّيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ أَغْيَا بَعِيرِي - قَالَ - فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ - فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبَسُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «بِعْنِيهِ» . فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخُمْسٍ أَوْاقٍ - قَالَ - قُلْتُ عَلَى أَنْ لِي ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ . قَالَ «وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ» . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِي وَقِيَّةً ثُمَّ وَهَبَهُ لِي .

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - أَظُنُّهُ قَالَ غَارِيَا

– وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ «يَا جَابِرُ أَتَوْفَيْتَ الثَّمَنَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ لَكَ الثَّمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا بُوَيْتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ – قَالَ – فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِقَرَّةٍ فَذُبَحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ أَتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَقِيتَيْنِ وَالْدَّرْهَمَ وَالْدَّرْهَمَيْنِ. وَقَالَ أَمَرَ بِقَرَّةٍ فَذُبَحَتْ ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ «قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بَارُبْعَةٍ دَنَائِرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ».

فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ.

وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الدَّابَّةِ وَيَشْتَرِطُ الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ رُكُوبَهَا^(١).

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَسَافَةَ الرُّكُوبِ قَرِيبَةً، وَحُمِلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ سَوَاءً قُلْتُ الْمَسَافَةَ أَوْ كَثُرَتْ، وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ.

وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّيْيَابِ^(٢)، وَبِالْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ^(٣).

(١) يعني ملة معينة معلومة، كما يبيع الدار ويستثنى سكنائها ملة معينة معلومة.

(٢) في الحقيقة فإن الرواية الصحيحة أيضاً تقول (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشَّيْءِ إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ) (حب) ٤٩٧١،

(ت) ١٢٩٠، (س) ٣٨٨٠، (د) ٣٤٠٥ [قال الألباني]: صحيح، فليس لهم فيه حجة، ثم الحجج لا

تعارض، فيجب الجمع بين الأدلة.

وَأَجَابُوا^(٢) عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ:

- بِأَنَّهَا قَضِيَّةٌ عَيْنٌ تَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا إِحْتِمَالَاتٌ^(٣).

(١) وهو حديث ضعيف، وإنما نهى عن شرطين في بيع، وأما هذا الشرط فإنه لا يُنافي مقتضى العقد، هو يُنافي إطلاقه ولكن لا يُنافي مقتضاه، وهو استثناء لمدة معلومة، يستفاد البائع فيها بالعين، ثم يردّها بعد ذلك، فهذا لا يُنافي مقتضى العقد.

(٢) أي الشافعي وأبو حنيفة ومن وافقهم.

(٣) دائماً كثير من العلماء يستعمل هذه القاعدة، فيقول أن هذه من وقائع الأعيان، ووقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال، ولكن الأصل في وقائع الأعيان أن الاستدلال بها يكون بعموم المعنى وليس بعموم اللفظ، فإن الحديث ليس فيه مثلاً لفظ أن النبي ﷺ يقول: يجوز استثناء ركوب البعير، أو يجوز استثناء منفعة للمبيع يستعملها البائع، فهذا ليس لفظاً عاماً، بل لم يرد في الحديث لفظ عام، لكن واقعة الرسول ﷺ تعامل بهذه المعاملة، ولو كان شرطاً باطلاً ما تعامل معه النبي ﷺ، والأصل استواء المكلفين في الأحكام، ووقائع الأعيان إذا كان الحكم فيها معلق بوصف فيها، ينطبق هذا الحكم على كل الوقائع المماثلة لأن الأصل كما ذكرنا استواء المكلفين في الأحكام، والذي يدعي خصوصية أحد، لا بد وأن يأتي دليل على الخصوصية، ولذلك صح الاحتجاج حتى عند نقاة القياس بوقائع الأعيان، وهذا مما يلزمهم أن يقولوا بالقياس به لأن وقائع الأعيان ليست عامة اللفظ وهم يُنكرون المعاني، والصحيح أن وقائع الأعيان عامة المعنى، والمعنى هنا أنه كما ذكرنا أن الرسول ﷺ أقرّ جابر رضي الله عنه على هذا الشرط، فقال (وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)، فهذا دليل على صحة اشتراط منفعة في المبيع.

كما ذكرنا وقائع الأعيان، من يريد أن يمنع الاحتجاج بها، لا يكفي بأن يقول أنها واقعة عين، بل لا بد وأن يذكر الاحتمالات التي تجعل عموم المعنى غير حاصل، ويكون الوصف في واقعة العين الذي ذكره احتمالاً مؤثراً، وكما ذكرنا أن القاعدة التي يحتجون بها والتي قد سبق ذكرها، الفريق الآخر يستدل بها بتضعيف أحد الاحتمالات وترجيح أحد الاحتمالات، فلا يكون الكلام مجملاً، فالمجمل ما كان مستوي الطرفين، وهو أمر محتمل عدة، فلا يصح الاحتجاج به وهو من جنس المشترك المتساوي الطرفين، فلا يكون هناك دليل على تعيين أحد الطرفين، فإن استطاع أن يُضعف الاحتمالات المذكورة ليقى احتمال واحد وهو الأرجح كما سنبيّن في هذا الحديث مثلاً، من أن الاحتمال الأقوى هو صحة هذا الاشتراط، وليس فيه ما يُخالف الحديث الآخر الصحيح، ولا يُحتج بالحديث الضعيف.

فالاحتمال الراجح في هذا الحديث هو أن استثناء منفعة في المبيع جائز، ومن هنا صح أن يتعامل النبي ﷺ بهذه المعاملة، ولذا فإننا إذا تمكنا من تضعيف الاحتمالات المذكورة الأخرى، ويبقى هذا الاحتمال الواحد، صح الاحتجاج بوقائع الأعيان.

فالترجيح في هذا الباب دائماً بين المتنازعين من الفقهاء والعلماء المجتهدين، في مسألة الاحتجاج بواقع الأعيان مبني على ما ذكرنا، في قوة الاحتمالات المذكورة، في إمكانية تضعيف هذه الاحتمالات، وإمكانية

- قَالُوا: وَلَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّمَنَ، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ (١).
- قَالُوا: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَضُرُّ الشَّرْطَ إِذَا كَانَ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ، وَلَعَلَّ الشَّرْطَ كَانَ سَابِقًا فَلَمْ يُؤَثِّرْ، ثُمَّ تَبَرَّعَ ﷺ بِإِزْكَابِهِ (٢).

تقوية هذه الاحتمالات، والذي يقوي الاحتمال ولا يستطيع الآخر أن يرد عليه، تبقى واقعة العين مجملة، فلا يصح الاحتجاج بها، والذي يستطيع أن يضعف الاحتمالات الأخرى ويقتي احتمالاً واحداً، يصح له أن يحتج بواقعة العين.

(١) ذكر هنا أول احتمال وهو أنه لم يكن بيعاً، وأنه ﷺ لم يرد البيع، ونحن نقول: فإنه على أصولكم أن العبرة عندكم بالألفاظ دون المقاصد، ثم ما أدركم أن النبي ﷺ ما أراد البيع، بل أراد البيع ثم أراد بعد ذلك أن يهبه، وجعل ذلك في نفسه، أو تجلدت هذه النية عنده، فليس عندكم احتمال في ذلك، والعبرة بظاهر الأدلة وقد قال ﷺ «بِعْنِي جَمَلَكْ هَذَا». قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ هُوَ لَكَ، إِذَا ثَبِتَ أَنَّهُ بَاعَهُ بِالْفِعْلِ، فَأَنْتُمْ تَذَكَّرُونَ احْتِمَالاً خِلَافَ الظَّاهِرِ، ثُمَّ هُوَ عَلَى أَصُولِكُمْ لَا يَصِحُّ، لَأَنْكُمْ تَقُولُونَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي دُونَ الْقَصُودِ وَالْمَعَانِي، فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَمْ يُرِدْ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ وَقَدْ تَلَفَظَ بِالْبَيْعِ؟ فَعَلَى مَذْهَبِكُمْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْعاً، وَنَحْنُ نَقُولُ بَلْ قَصَدَ الْبَيْعَ بِالْفِعْلِ وَأَرَادَ إِكْرَامَ جَابِرٍ بِهَذَا الْبَيْعِ وَإِكْرَامَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ، وَبِذَلِكَ قَدْ أَبْطَلْنَا الْاحْتِمَالَ الَّذِي ذَكَرْتُمْ أَوَّلًا مِنْ عِلَّةِ جِهَاتٍ.

(٢) نقول هذا خلاف نصوص الحديث حيث قال (وَأَسْتَشْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ) وقال (فَبَعَثَهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنْ لِي فَتَّارٌ ظَهَرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ) فهذا دليل على أن هذا الشرط كان عند العقد، وليس أنه كان سابقاً عليه، أو أنه شرط باطل، فإنه لو كان شرطاً محرماً باطلاً كما تقولون لنهى عنه النبي ﷺ، كيف وقد أقره على ذلك. فهذا دليل من الروايات المختلفة على بطلان ما ذكروه لأنه مخالف لظاهر الأحاديث التي فيها التصريح بأنه قد اشترط ذلك وما باعه إلا للشرط.

فإذا تبين ذلك، تبين أن قول من قال أن هذه خصوصية لرسول الله ﷺ خطأ، والجواب عن ذلك أن الأصل عدم الخصوصية لأن الرسول ﷺ يعلم الأمة ولنا فيه الأسوة الحسنة، ولم يقل هذا خاص لي، ثم أن جابر هو الذي اشترط وأقره النبي ﷺ على ذلك فكيف تقولون بالخصوصية، فهذا دليل على بطلان الاحتمالات، وكيفنا ضعف الاحتمالات، ولا يلزم بطلانها بطلاناً لا تقوم معه، فطالما كانت ضعيفة صح الاحتجاج بوقائع الأعيان.

ولو قلنا مثلاً على واقعة عين يُبطل الاحتجاج بها، كقصبة أبي بكر في الركوع دون الصف، فعن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدَّ الْبَخَارِي، فَالْجَمْهُورُ يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى إِجْزَاءِ الرُّكُوعِ عَنِ الرُّكْعَةِ لَمَنْ دَخَلَ مَسْبُوقًا، وَاحْتَجَّ بِهِ الْكَثِيرُونَ عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ، فِي مَقَاوِمِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُصَرَّحَةِ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَأَنَّهَا رُكْنٌ، فَتَقُولُ هَذِهِ وَاقِعَةٌ عَيْنٌ تَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْتَدِ بِتِلْكَ الرُّكْعَةِ، قَالُوا الْحَدِيثُ فِيهِ (خَشِيتُ أَنْ

تَقُوتِي رَكْعَةً مَعَكَ فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: زَاكَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدَّ صَلَّ مَا أَدْرَكَتَ وَأَقْضِ مَا سَبَقَ) القراءة خلف الإمام للبخاري، تقول يمكن أن تكون الركعة بمعنى الركوع ثم قد ورد في نفس الرواية (صَلَّ مَا أَدْرَكَتَ وَأَقْضِ مَا سَبَقَ)، فلما أمره النبي ﷺ بذلك، ما أدراكم أنه قد اعتد بتلك الركعة، فمن الممكن أنه لم يعتد بها فقام فقضاها بعد ذلك، وليس عندكم دليل على النفي، إذا واقعة العين هذه محتملة، ثم يبقى عندنا أدلة ركنية الفاتحة، لا تستطبق واقعة العين هذه التي فيها هذه الاحتمالات، أن تقاوم عموم الأدلة الأخرى فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ" (د) ٨٢٠، (حم) ٩٥٢٥، (ك) ٨٧٢، (هق) ٣٧٦٨، ويمكن أن يقال من الاحتمالات أن هذا خاص بمن اجتهد، فمن كان مجتهداً ليس كمن كان جاهلاً لا يُحسن أن يُصلي، فمن كان مجتهداً لم يؤمر بإعادة ما مضى، في الوقت أو بعده، وأما من كان غير مجتهد، فإنه يؤمر بالإعادة لأنه قصر، أما المجتهد فلا تأمره بأن يعيد ما صلاه باجتهاده ولو تغير اجتهاده بعد ذلك، فأبو بكرة كان مجتهداً وذلك على فرض أنه لم يقض تلك الركعة بعد أن أمره النبي ﷺ بقوله (صَلَّ مَا أَدْرَكَتَ وَأَقْضِ مَا سَبَقَ)، وقد فاتته القيام والفاتحة فلا بد وأن يقضيها، وما عندكم دليل يبطل هذا الاحتمال، ولذلك بقي حديث أبي بكرة واقعة عين محتملة أن تُخص ببعض الأحوال، محتمل عدم ثبوت عدم القضاء فيها، ومحتمل أن تكون لبعض الناس وهم المجتهدون إذا تغير اجتهادهم، ويبقى الاستدلال بالأدلة العامة الأخرى.

فهذا على سبيل المثال في كيفية الاحتجاج بوقائع الأعيان وكيفية إبطال الاحتجاج بها لمن يوجد فيها احتمالات يمكن أن تُرد أو تبقى محتملة، فيكفي الاحتمال الوارد لإبطال الاحتجاج بواقعة العين لأنها تبقى محتملة.

ونحن نصحح واقعة العين هنا من جهة عموم المعنى كما ذكرنا وضعف الاحتمالات التي تطرقت إلى هذه الواقعة، وكما ذكرنا قولهم في امتناع هذا الاشتراط عندهم حديث أنه ﷺ نهى عن بيع وشرط، فلو صح الحديث فإنه يتأول على الشروط الفاسدة التي تُنافي مقتضى العقد، لكنه لم يصح، وفرق بين شروط تُنافي مقتضى العقد، مثل أن يقول بعثك هذا على أن لا تستعمله أو على ألا تباعه أو على ألا تأجره ونحو ذلك، مما يُنافي لمقتضى العقد وهو أنه يمتلك الشيء بالشراء فيمتلك التصرف فيه، أما إذا كان منافياً لإطلاقه غير منافي لمقتضاه، فيمكن أن يكون فيه لوجود منفعة لأحد الطرفين، فيصح ما كان فيه من شروط لا تُنافي المقتضى وإن نفت الإطلاق، لأنه لو قال بعثك هذا الشيء ولم يذكر أي شروط فهو ملكه ويتصرف فيه كما يشاء، وإن اشترط شيء فهذا منافٍ للإطلاق وليس منافٍ للمقتضى، فمقتضى العقد معناه آثار هذا العقد المترتبة عليه من انتقال الملك وحل الشيء لصاحبه، فلو شرط ما يُناقضه كما ذكرنا في عقد الزواج، فمقتضاه التمكين من الوطء وحق الزوجة في النفقة والعشرة والسكنى ونحو ذلك، فلو اشترط ألا يُنفق عليها أو ألا يسكنها، كان شرطاً باطلاً لا يصح على سبيل الاشتراط، فإذا اسقطت هي حقها فنعيم، أما أن يكون شرطاً فلا، فلو اشترط ورجعت هي في هذا الشرط، لا يقول لها ألم أشرط عليك، بل لا أثر لهذا الاتفاق، وكذا إذا اشترط ألا يطأها، كان هذا منافياً لمقتضى العقد، أما إذا شرط أن يسكنها في بلدها ولا ينقلها من

قوله ﷺ: (بُعْنِيهِ بِوُقْيَةٍ)

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (بِوُقْيَةٍ) وَهِيَ لُغَةٌ صَحِيحَةٌ سَبَقَتْ مِرَارًا، وَيُقَالُ: (أُوقِيَّةٌ) وَهِيَ أَشْهَرُ.

وَفِيهِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الْبَيْعِ مِنْ مَالِكِ السِّلْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْهَا لِلْبَيْعِ ^(١).

قوله: (وَاسْتَشْنَيْتَ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ أَيْ الْحَمْلَ عَلَيْهِ ^(٢).

قوله ﷺ: (أَتَرَانِي مَا كَسْتِكَ؟)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْمُكَاسَةُ: هِيَ الْمُكَالَمَةُ فِي النِّقْصِ مِنَ الثَّمَنِ، وَأَصْلُهَا النِّقْصُ، وَمِنْهُ مَكْسُ الظَّالِمِ، وَهُوَ مَا يَنْتَقِصُهُ وَيَأْخُذُهُ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ.

قوله: (فَبِعْتَهُ بِوُقْيَةٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (بِخَمْسِ أَوَاقٍ وَزَادَنِي أُوقِيَّةٌ)

وَفِي بَعْضِهَا: (بِأَوْقَتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ)

وَفِي بَعْضِهَا (بِأَوْقِيَّةٍ ذَهَبٍ)

وَفِي بَعْضِهَا: بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرٍ)

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا اخْتِلَافَ الرِّوَايَاتِ، وَزَادَ (بِثَمَانِيَةِ دِرْهَمٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (بِعَشْرِينَ دِينَارًا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَحْسِبُهُ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ)

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: بِوُقْيَةٍ أَكْثَرُ ^(٣).

البلد، فهذا منافي للإطلاق وليس منافي للمقتضى، فيصح هذا، وكذلك شرط ألا يتزوج عليها، فهو شرط فيه منفعة لأحد الطرفين.

(١) لأن الرسول ﷺ قال «بُعْنِيهِ بِوُقْيَةٍ» فقد طلب منه ذلك، وهو كما ذكرنا أراد أن يكرمه بهذا البيع.

(٢) وهذا صريح في الاشتراط.

(٣) هذه طريقة المدققين من علماء الحديث وهي الترجيح بين الروايات التي هي في واقعة عين محتملة، من أهل الحديث من يحاول الجمع ولا يميل إلى الترجيح، ومنهم من يميل إلى الترجيح، والبخاري على طريقته يميل إلى اعتبار الأكثر في الترجيح وهذا يحل الإشكال، وأما الروايات الأخرى إما أنها رويت بالمعنى أو

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّوْدِيُّ: أَوْقِيَّةُ الذَّهَبِ قَدْرُهَا مَعْلُومٌ، وَأَوْقِيَّةُ الْفِضَّةِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

قَالَ: وَسَبَبُ اخْتِلَافِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمْ رُؤُوا بِالْمَعْنَى، وَهُوَ جَائِزٌ، فَالْمُرَادُ: أَوْقِيَّةُ ذَهَبٍ كَمَا فَسَّرَهُ فِي رِوَايَةِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ، وَيُحْمَلُ عَلَيْهَا رِوَايَةُ مَنْ رَوَى أَوْقِيَّةً مُطْلَقَةً^(١). وَأَمَّا مَنْ رَوَى خَمْسَ أَوَاقٍ، فَالْمُرَادُ خَمْسَ أَوَاقٍ مِنَ الْفِضَّةِ، وَهِيَ بِقَدْرِ قِيَمَةِ أَوْقِيَّةِ الذَّهَبِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَيَكُونُ الْإِخْبَارُ بِأَوْقِيَّةِ الذَّهَبِ عَمَّا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ، عَنْ أَوَاقٍ الْفِضَّةِ عَمَّا حَصَلَ بِهِ الْإِيْفَاءُ^(٢) وَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ.

بالتقدير أو وهم فيها روايتها مع كونهم ثقات، فمن خالف من هو أوثق منه فروايتها شاذة ولو كانت في الصحيح، فإن صاحبي الصحيح قد روى كل هذه الروايات على الاختلاف، والعلماء ثقات وإن كان هناك احتمال للجمع والله أعلى وأعلم.

(١) وهي الرواية الأولى وهو قوله ﷺ: (بِغْنِيهِ بَوْقِيَّةٌ) قلت لا، ومعناه أي هو لك مجاناً، لكن يُعَكِّرُ على هذا قوله (خُذْ جَمْلَكَ وَدَرَاهِمَكَ) فإن الدراهم من الفضة، لكن هناك رواية أخرى تجمع هذا الاحتمال أنها وقية ذهب ودرهم أو درهمين، فكان هناك دراهم مع الذهب زيادة وزاده ﷺ ذلك من عنده فوق الثمن المشتق عليه دراهم، فصَحَّحَ أن يقول (خُذْ جَمْلَكَ وَدَرَاهِمَكَ) فيترجح أنه وقية ذهب ومعها دراهم.

(٢) فإن جعلها أنه وفاه فعلاً خمس أواق من الفضة، فهذا يكون دليلاً على جواز البيع بنقد والاستيفاء بنقد آخر، وهو مثل حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ رُؤْيُكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَيْعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَأَخْذُ الدَّرَاهِمِ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخْذُ الدَّنَانِيرِ أَخْذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَأَعْطَى هَذِهِ مِنْ هَذِهِ." فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَقْتَرِفَا وَيَسْكُمَا شَيْءٌ» (د) ٣٣٥٤، قال الأرناؤوط: إسناده ضعيف لضعف سماع بن حرب برفعه، وصححه ابن الجارود (٦٥٥)، والحاكم ٤٤/٢ كذلك، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٩٢/٦: حديث ابن عمر ثابت صحيح، مما يدل عليه هذا الحديث أنه يجوز في إيفاء الحق الذي في الذمة أن يُفِيَهُ بنقد غير الذي في الذمة، طالما كان بسعر يوم التسديد، وهو ممنوع منه عند كثير من العلماء، لدخول هذه الصورة في عموم قول النبي ﷺ: (وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ) مسلم، وحديث ابن عمر ضعيف وحديث جابر في أنه وقع الإيفاء على ذلك محتمل لأن هذا ليس هو المرجح عند الجميع، أو يكون من باب الإخبار عن المعنى بأن خمس أواق من الفضة كانت قيمة وقية من الذهب، فأعطاه النبي ﷺ الذهب وزاده دراهم كما ذكرنا، وعبر الراوي أن هذا خمس أواق بالقيمة، أما أنه ذكر أنها حصل بها الإيفاء فهذا يحتاج إلى دليل، من أنه قد وفاه خمس أواق من الفضة عن وقية ذهب، وحديث ابن عمر الذي ذكرناه "وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخْذُ الدَّنَانِيرِ" فهذا حديث ضعيف ضعفه العلماء،

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كُلُّهُ زِيَادَةً عَلَى الْأَوْقِيَّةِ ^(١)، كَمَا قَالَ: "فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي".
وَأَمَّا رِوَايَةُ (أَرْبَعَةَ دَنَانِيرٍ) فَمُوَافَقَةٌ أَيْضًا، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَوْقِيَّةُ الذَّهَبِ حَيْثُ زُنْ
أَرْبَعَةَ دَنَانِيرٍ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ (أَوْقِيَّتَيْنِ) فَيَحْتَمِلُ أَنْ إِحْدَاهُمَا وَقَعَ بِهَا الْبَيْعُ، وَالْأُخْرَى زِيَادَةً، كَمَا قَالَ:
(وَزَادَنِي أَوْقِيَّةً).
وَقَوْلُهُ: (وَدِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمَيْنِ) مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ: (وَزَادَنِي قِيرَاطًا).
وَأَمَّا رِوَايَةُ (عِشْرِينَ دِينَارًا) فَمَحْمُولَةٌ عَلَى دَنَانِيرٍ صِغَارٍ كَانَتْ لَهُمْ ^(٢).
وَرِوَايَةُ (أَرْبَعُ أَوَاقٍ) شَكٌّ فِيهَا الرَّاوي فَلَا إِعْتِبَارَ بِهَا ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (عَلَى أَنْ لِي فَقَارٌ ظَهَرَهُ)
هُوَ بَفَاءٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ قَافٌ، وَهِيَ خَرَزَاتُهُ، أَيُّ: مَفَاصِلِ عِظَامِهِ، وَاحِدَتَهَا فَقَارَةٌ ^(٤).

ولذلك يبقى الأمر على أنه إذا باع بنقد، لابد وأن يُقي ذلك النقد، وبالأولى إذا اقترض، فإنه إذا اقترض مثلاً
دولارات فلا بد وأن يؤدي دولارات، وأنه إذا اقترض ذهباً لابد وأن يؤدي ذهباً، والذي يجوز ذلك يشترط
أن يكون بسعر اليوم، فإذا اقترض ذهباً وسوف يؤدي مالاً فلا بد وأن يكون بنفس سعر يوم السداد، وهذا
هو ترجيح ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ والذي أميل إليه أقرب أنه لابد وأن يُسدد بنفس العملة التي اقترض بها أو
صارت في الذمة لعموم قول النبي ﷺ (وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِتَاجِرٍ إِلَّا يَدَا بَيْدٍ) فإن الغائب هو الذي في
الذمة والناجز هو الذي يوفي به، والله أعلى وأعلم، فإنه طالما لم يصح حديث ابن عمر، واحتمل حديث
جابر أن يكون كذلك، فلا يصح الاحتجاج بحديث جابر على هذه المسألة.
(١) وهذا احتمال آخر، بأن يكون الخمس أواق فضة زائدة على أوقية الذهب.
(٢) وهذا احتمال ضعيف، لأن أكثر الدنانير الموجودة تاريخياً قربية الوزن، أما الدراهم فهي التي كان فيها
اختلاف، فالدنانير الصغار هذه تحتاج إلى دليل، أو أن تُضعَّف هذه الرواية، أو يكون مجموع ما أخذه في
النهاية ما يوازي عشرين ديناراً من الأصل المتفق عليه والزيادات.
(٣) هذه هي محاولات الجمع وكما ذكرنا أن طريقة الإمام البخاري أولى وهي ترجيح رواية الشعبي وهي
"وقية" وحملها على وقية الذهب، واعتبار الفضة وهي الدراهم من الزيادات، فيكون هناك جمعٌ وترجيح،
والقاء الروايات الأخرى التي يُتكلف في وجوه الجمع مع الرواية الصحيحة.
(٤) الفقار العظام الصغيرة، ومن ذلك حديث البخاري في صلاة النبي ﷺ (فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى
يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ) أي كل عظمة.

قوله: (قُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَرُوسُ)

هَكَذَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ: عَرُوسٌ كَمَا يُقَالُ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ، لَفْظُهَا وَاحِدٌ^(١) لَكِنْ يَخْتَلِفَانِ فِي الْجَمْعِ، فَيُقَالُ: رَجُلٌ عَرُوسٌ، وَرَجَالٌ عُرُسٌ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ، وَامْرَأَةٌ عَرُوسٌ وَنِسْوَةٌ عَرَائِسُ. قوله ﷺ: (أَفَلَا تَزَوَّجْتُ بَكْرًا تَلَاعِبَهَا وَتَلَاعِبَكَ؟)

سَبَقَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَضُبُّ لَفْظِهِ، وَالْخِلَافُ فِي مَعْنَاهُ، مَعَ شَرْحِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ^(٢). قوله: (فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أَوْقِيَّةً ذَهَبَ فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتَهُ بِهِ^(٣))

هَذَا قَدْ يَحْتَجُّ بِهِ أَصْحَابُنَا فِي إِشْتِرَاطِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ، وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ، وَلَكِنْ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ انْعِقَادُهُ بِالْمُعَاطَاةِ^(٤)، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ بِالْمُعَاطَاةِ^(٥)، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْهَ

(١) وكزوج، يقال للرجل زوج وكذا المرأة.

(٢) وفي الحديث استحباب زواج البكر إلا أن يكون هناك سبب يقتضي تقديم الثيب كما ذكر جابر واستحسنه النبي ﷺ وأقره على أنه يحتاج إلى ثيب لتقوم على أمر أخواته وتأديبهن. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لامرأة الرجل أن تقوم على أبناءه وبناته الصغار أو أخواته الصغار، وهذا من حسن العشرة، وذلك عند عامة أهل العلم تطوعاً منها، بل لا أعلم أحداً يوجب عليها خدمة غير زوجها وأولادها، ولكن هذا من حسن العشرة، ومما جرت به العادة الحسنة الجميلة في بلاد المسلمين أن من تزوجت رجلاً له أخوات أو بنات صغار قامت بشأنهن وأدبتهن.

وفيه دور الأم أو المريية أو زوجة الأب أو زوجة الأخ في تأديب الأولاد، والبحث عنم يؤدب الأولاد، لأنه قال (فَتَزَوَّجْتُ نِسَاءً لَتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبُنَّ)، فلا بد من التأديب والتعليم. وخدمة المرأة لزوجها قدر رجحنا من قبل أنها الواجبة على الراجح، والجمهور على الاستحباب.

(٣) أي بالذهب.

(٤) ومعنى المعاطاة أن يأخذ ويستلم دون أن يتلفظ، فكونه وقع باللفظ هنا، فليس فيه دليل على الشرطية، وإنما هو دليل على أن ذلك واقع وهو أحد وجوه البيع، لكن من أين يدل على حرمة غيره، ومن أين يدل على اشتراطه وأنه لا وسيلة للبيع إلا هذا.

وهذا من إنصاف الإمام النووي أن البيع بالمعاطاة صحيح، خلافاً للراجح عند الشافعية، وقوله (وَلَكِنْ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ) للدلالة.

(٥) نعم فهذا الحديث لا يمنع انعقاد البيع بالمعاطاة.

عَنْ الْمُعَاطَةِ، وَالْقَائِلِ بِالْمُعَاطَةِ يَجُوزُ هَذَا^(١) فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ وَلَآنَ الْمُعَاطَةُ إِنَّمَا تَكُونُ إِذَا حَضَرَ الْعِوَضَانِ فَأَعْطَى وَأَخَذَ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَخْضُرِ الْعِوَضَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ^(٢).
وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لِأَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ انْعِقَادُ الْبَيْعِ بِالْكِنَايَةِ^(٣)، لِقَوْلِهِ ﷺ: "قَدْ أَخَذْتَهُ بِهِ"، مَعَ قَوْلِ جَابِرٍ: "هُوَ لَكَ"، وَهَذَانِ اللَّفْظَانِ كِنَايَةٌ.
قَوْلُهُ ﷺ لِبِلَالٍ: (أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ)
فِيهِ: جَوَازُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ، وَأَدَاءِ الْحُقُوقِ.
وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ الزِّيَادَةِ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ، وَإِرْجَاحُ الْوِزْنِ^(٤).
قَوْلُهُ: (فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ)^(٥)

- (١) أي يجوز بالإيجاب والقبول.
(٢) وهذا صحيح، فأين المعاطة هنا - في الحديث - إذا لم يوجد ثمن.
(٣) فالصريح أن يقول "بعت واشتريت"، وأما "هو لك" فإنها تحتل البيع والهبة، وكذا "قَدْ أَخَذْتَهُ بِهِ" تحتل قبضته أو استلمته وتحتل قبلته واشتريته ونحو ذلك، والصحيح أن هذه كنايات قوية جداً تقوم مقام اللفظ الصريح، والذي يظهر أن العبرة في العقود عموماً بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ما لم يأت دليل على اشتراط اللفظ كعقد الزواج لأنه كما ذكرنا لا بد فيه من صيغة وأنه لا يتم بالمعاطة، لأن النبي ﷺ لم يُزوج إلا بذلك، والمسلمون لا يزالون لا يرون زواجا بالمعاطة، وكذا التفريق بين العقد والبناء شرعاً يدل على أن العقد يتم بغير معاطة فلا بد من لفظ.
(٤) لأنه قال "وَزِدْهُ"، فيستحب لمن عليه دين أن يزيد، فهذا من حسن القضاء، ويستحب في الوزن لمن يزن حقاً عليه أن يزيد في الوزن، كما قد تعود الناس من تطيب الكفة.
(٥) فمن شؤم المعاصي أن ضاعت الزيادة من جابر يوم وقعت الحرة التي أوقع أهل الشام بأهل المدينة، وذلك لما خلعوا بيعة يزيد، وقد قُتل فيها من أبناء الصحابة والتابعين ما الله أعلم به، ثم قتل الله مُسْرَفَ بن عقبة بعدها فأماته الله ﷻ في الطريق بعد أن غادر المدينة بقليل، واسمه "مسلم بن عقبة" قائد جيش يزيد، وقد أباح له يزيد المدينة، فانتهبوا كل شيء فيها ولم يُراعوا حرمة أموال المسلمين في ذلك الوقت، ولذلك قال صالح بن أحمد: قُلْتُ لِأَبِي إِنْ قَوْمًا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ يَحِبُّونَ يَزِيدَ فَقَالَ: "يَا بُنَيَّ وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدُ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ قُلْتُ: يَا أَبَتِ فَلِذَا لَا تَلْعَنُهُ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ وَمَتَى رَأَيْتَ أَبَاكَ يَلْعَنُ أَحَدًا". وَقَالَ مُهَنَّادٌ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. فَقَالَ: "هُوَ الَّذِي فَعَلَ بِالْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ فَقُلْتُ: وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: قَتَلَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفَعَلَ. قُلْتُ: وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ: نَهَبَهَا قُلْتُ: فَيَذْكُرُ عَنْهُ الْحَدِيثُ؟ قَالَ: لَا يَذْكُرُ عَنْهُ حَدِيثٌ" مجموع الفتاوى (٤/٤٨٣)، فكانت وقعة عظيمة وقد استجاب الله دعوة النبي ﷺ «مَنْ

يَعْنِي: حَرَّةَ الْمَدِينَةِ، كَانَ قِتَالٌ وَنَهَبٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هُنَاكَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ.
 قَوْلُهُ: (فَبِعْتَهُ مِنْهُ بِخُمْسٍ أَوَاقٍ)
 هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (فَبِعْتَهُ مِنْهُ) وَهُوَ صَحِيحٌ جَائِزٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ يُقَالُ: بَعْتُهُ وَبِعْتُ مِنْهُ،
 وَقَدْ كَثُرَ ذِكْرُ نَظَائِرِهِ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي تَهْذِيبِ اللُّغَاتِ.
 قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ)
 هُوَ (مُكْرَمٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ.
 وَأَمَّا (الْعَمِّيُّ) فَبِتَشْدِيدِ الْمِيمِ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي الْعَمِّ مِنْ تَمِيمٍ.
 قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ)
 هُوَ بِالنُّونِ وَالْجِيمِ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي نَاجِيَّةٍ، وَهُمْ مِنْ بَنِي أُسَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ.
 وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ: هُمْ أَوْلَادُ نَاجِيَّةٍ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَحْتَ أُسَامَةَ ابْنِ لُؤَيٍّ.
 قَوْلُهُ: (فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا)
 هُوَ بِصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَمَكْسُورَةٍ، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَكْثَرُونَ غَيْرَهُ.
 قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ عِنْدَ الدَّارِقُطَنِيِّ وَالْحَطَّابِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ شُيُوخِنَا (صِرَارًا) بِصَادٍ
 مُهْمَلَةٍ مَكْسُورَةٍ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ.
 قَالَ: وَقَالَ الْحَطَّابِيُّ: هِيَ بئرٌ قَدِيمَةٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاقِ.
 قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَشْبَهُ عِنْدِي أَنَّهُ مَوْضِعٌ لَا بئرٌ، قَالَ: وَضَبَطَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي مُسْلِمٍ،
 وَبَعْضُهُمْ فِي الْبُخَارِيِّ (صِرَارًا) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ خَطَأٌ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ
 الْمُعْتَمَدَةِ (فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارَ) غَيْرَ مَضْرُوفٍ وَالْمَشْهُورُ صَرَفَهُ.

أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءِ أَذَابِهِ اللَّهُ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ «مُسْلِمٌ، فَلَمُبَاشَرِ» مُسْلِمٌ بِنِ عَقْبَةَ "وَقَدْ سَمَاهُ الْعُلَمَاءُ
 "مُسْرِفٌ" وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ إِسْرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ مَاتَ بَعْدَ أَيَّامٍ، أَمَا يَزِيدٌ فَلَمْ يَمُضِ عَامٌ حَتَّى مَاتَ كَذَلِكَ،
 وَتَمَزَّقَ بَعْلُهُ مُلْكُ بَنِي أُمِيَّةٍ حَتَّى عَادَ مُلْكُهُمْ مَرَّةً ثَانِيَةً عَلَى يَدِ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَأَمَّا الْمَلَّةُ الَّتِي بَعْدَ يَزِيدَ
 فَقَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْفِتْنُ الْكَثِيرَةُ، نَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

قوله: (أَمَرَ بِبَقْرَةٍ فَذُبِحَتْ)

فِيهِ: أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْبَقْرِ الذَّبْحَ لَا النَّحْرَ وَلَوْ عَكْسَ جَازَ (١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (أَمَرَ بِبَقْرَةٍ فَنُحِرَتْ) فَالْمُرَادُ بِالنَّحْرِ: الذَّبْحُ، جَمْعًا يَبْنُ
الرَّوَايَتَيْنِ (٢).

قوله: (أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ)

فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ.

وَفِيهِ: أَنَّ نَافِلَةَ النَّهَارِ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ
الْجُمْهُورِ وَسَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

وَأَعْلَمُ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا فَوَائِدَ كَثِيرَةً:

إِحْدَاهَا: هَذِهِ الْمُعْجَزَةُ الظَّاهِرَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي إنبِغَاثِ جَمَلٍ جَابِرٍ وَإِسْرَاعِهِ بَعْدَ إِعْيَائِهِ (٣).

الثَّانِيَّةُ: جَوَازُ طَلَبِ الْبَيْعِ مِمَّنْ لَمْ يَغْرِضْ سِلْعَتَهُ لِلْبَيْعِ.

الثَّالِثَةُ: جَوَازُ الْمَاكِسَةِ فِي الْبَيْعِ (٤) وَسَبَقَ تَفْسِيرُهَا.

(١) لو عكس يعني لو نحرها قائمةً جاز ذلك، لكن السُّنَّةُ أَنْ تُذْبَحَ مضجعة، والسُّنَّةُ فِي الْإِبِلِ أَنْ تُذْبَحَ قائمة
فَتُطْعَنَ فِي أَصْلِ الْجَنْبِ بِسَكِينٍ قَصِيرٍ، أَمَّا الْبَقْرُ فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ، وَلَوْ عَكْسَ فَيُذْبَحُ الْإِبِلُ وَنَحْرُ الْبَقْرِ جَازٌ.

(٢) لأنه يُسْتَعْمَلُ كُلُّ مَكَانٍ الْأُخْرَى.

(٣) وهي من أنواع القدرة والتأثيرات التي أيد الله بها نبيه ﷺ، فمعجزات النبي ﷺ بعد القرآن العظيم تشمل
أنواع العلوم والمكاشفات فيما مضى وفيما هو حاضر وما هو في المستقبل وأنواع القدرة والتأثيرات، وهذا
منها، أنه نخس الجمل ودعا له فانطلق بعد أن كاد جابر أن يُسَيِّيه، فَيُطْلَقُهُ فِي الصَّحْرَاءِ وَيَسْتَعْنِي عَنْهُ، فَسِيرَهُ
عَلَى قَدَمَيْهِ أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْ رُكُوبِهِ لِلْجَمَلِ الَّذِي قَدْ أَعْيَى، فَكَانَ يَرِيدُ أَنْ يُسَيِّيه رَغْمَ أَنَّهُ كَانَ النَّاظِحَ الْوَحِيدَ،
وَمَعَ ذَلِكَ مَعَ شِلَّةٍ تَعْبُهُ وَإِعْيَاءُهُ وَتَأْخُرُهُ كَادَ أَنْ يُسَيِّيه.

(٤) لقوله ﷺ «بِغْنِيهِ بُوْقِيَّةٌ». قُلْتُ لَا. ثُمَّ قَالَ «بِغْنِيهِ». فَبَعَثَهُ بُوْقِيَّةً وَأَسْتَشِيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي... ثُمَّ فِي آخِرِ
الْحَدِيثِ قَالَ ﷺ «أَتَرَانِي مَا كَسْتُكَ لِأَخَذِ جَمَلِكَ، خَذِ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ»، فَلَعَلَّهُ ﷺ ظَنَّ أَنَّهُ رَفُضَ
أَوَّلًا لِأَنَّ الثَّمَنَ غَيْرَ مُوَافِقٍ، وَعَمُومًا الْمَاكِسَةَ خِلَافَ الْأَوَّلَى لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَبَالِغَةٌ لِأَنَّهُ قَالَ «أَتَرَانِي
مَا كَسْتُكَ لِأَخَذِ جَمَلِكَ، خَذِ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ»، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَى، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ قَرِيبًا،
فَلَا يُيَاكَسُ.

الرابعة: استَحْبَابُ سُؤَالِ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ أَصْحَابَهُ عَنْ أَحْوَالِهِمْ وَالْإِشَارَةِ عَلَيْهِمْ بِمَصَالِحِهِمْ^(١).

الخامسة: استَحْبَابُ نِكَاحِ الْبِكْرِ.

السادسة: استَحْبَابُ مُلَاعَبَةِ الزَّوْجَيْنِ.

السابعة: فَضِيلَةُ جَابِرٍ فِي أَنَّهُ تَرَكَ حَظَّ نَفْسِهِ مِنْ نِكَاحِ الْبِكْرِ وَاخْتَارَ مَصْلَحَةَ أَخَوَاتِهِ بِنِكَاحِ ثَيِّبٍ تَقُومُ بِمَصَالِحِهِنَّ.

الثامنة: استَحْبَابُ الْإِبْتِدَاءِ بِالْمَسْجِدِ وَصَلَاةِ رَكَعَتَيْنِ فِيهِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ.

التاسعة: استَحْبَابُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْخَيْرِ^(٢).

العاشر: استَحْبَابُ إِزْجَاحِ الْمِيزَانِ فِيمَا يَدْفَعُهُ.

الحادية عشرة: أَنَّ أَجْرَةَ وَزْنِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ^(٣).

الثانية عشرة: التَّبَرُّكُ بِأَثَارِ الصَّالِحِينَ، لِقَوْلِهِ: "لَا تُفَارِقُهُ زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ"^(٤).

(١) لقوله ﷺ سائلاً له «مَا تَزَوَّجْتَ أَبْكَرًا أَمْ ثَيِّبًا». فَقُلْتُ لَهُ تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. قَالَ «أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا» فهو سؤال عن أحواله، ثم أشار عليه لمصلحته أن يتزوج بكراً للملاعبة.

(٢) قوله ﷺ "أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بَكْرًا"، ولقوله (أَمَّا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكِيسَ الْكِيسَ) متفق عليه، ولكن هذه ليست في هذه الرواية، والمراد حثه على ابتغاء الولد.

(٣) الصحيح أنه على المشتري، لأن الرسول ﷺ هو الذي قال لِبِلَالٍ «أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزِدْهُ»، ورواية "وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأَرْجَحَ لِي"، ولعل هذا الأمر سهو من النووي فقد جاء في المجموع شرح المهذب: [فَرَعَ] مُؤْنَةُ الْكَيْلِ الَّذِي يَمْتَصِرُ إِلَيْهِ الْقَبْضُ تَكُونُ عَلَى الْبَائِعِ كَمُؤْنَةِ إِحْضَارِ الْمَيْعِ الْغَائِبِ فَإِنَّمَا عَلَى الْبَائِعِ، وَأَمَّا مُؤْنَةُ وَزْنِ الثَّمَنِ فَعَلَى الْمُسْتَرِي لِتَوْقِفِ التَّسْلِيمِ، وَمُؤْنَةُ نَقْدِ الثَّمَنِ هَلْ هِيَ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُسْتَرِي؟ فِيهِ وَجْهَانِ: قُلْتُ (أَصَحُّهُمَا) عَلَى الْبَائِعِ، وَأَمَّا مُؤْنَةُ نَقْلِ الْمَيْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَى دَارِ الْمُسْتَرِي فَعَلَى الْمُسْتَرِي.

(٤) وهذا فيه نظر في عموم قوله (الصَّالِحِينَ)، فَإِنَّ الظَّاهِرَ التَّبَرُّكُ بِأَثَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ كُلُّ الصَّالِحِينَ، وَالْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ، وَالرَّاجِحُ فِيهَا الْإِقْتِصَارُ بِالتَّبَرُّكِ بِأَثَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيِّينَ لَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَثَارُهُمْ، وَأَمَّا تَعْمِيمُ ذَلِكَ عَلَى الصَّالِحِينَ فِيهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَ الصَّحَابَةِ لَذَلِكَ مَعَ وَجُودِ الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، وَهُوَ كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ، يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّبَرُّكِ بِأَثَارِ الصَّالِحِينَ.

وربما قال قائل هذه واقعة أعيان فلماذا لا نقول أن الأصل استواء المكلفين وعدم الخصوصية، والجواب: أننا نقرر أن الأصل عدم الخصوصية ونحتاج نحن للدليل على الخصوصية، فنحتاج بترك الصحابة لذلك وهو كالإجماع منهم، مع أنه لم يرد حرف واحد مع حرصهم على الخير ووجود المقضي وانتفاء الموانع، فإنه لا

الثَّالِثَةُ عَشْرَةَ: جَوَّازُ تَقَدُّمِ بَعْضِ الْجَيْشِ الرَّاجِعِينَ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ^(١).
الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ: جَوَّازُ الْوُكَاةِ فِي أَدَاءِ الْحُقُوقِ وَنَحْوِهَا.
وَفِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٢ - بَابُ مَنْ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ وَ «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ سَرِّحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَّبَاعِيًّا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنْ خِيارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً».

[البكر: الفتي من الإبل؛ الرباع: الجمل الذي دخل في السنة السابعة والأشئ رابعة].

يُعْلَمُ صَلاَحُ مُتَأَكِّدٍ، مِثْلُهَا عُلْمٌ لِلصَّحَابَةِ، فَأَكْثَرُ أَنَاسٍ مِنَ الْأُمَّةِ عُلِمَ صَلاَحُهُمْ هُمُ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَعَ كَوْنُهُمْ قَدْ عُلِمَ صَلاَحُهُمْ وَلَا يَوْجَدُ مَانِعٌ، قَدْ تَرَكُوا التَّبْرُكَ بِأَثَارِ أَبِي بَكْرٍ أَوْ بِشَعْرِ عُمَرَ أَوْ وَضُوءِ عِثْمَانَ أَوْ ثِيَابِ عَلِيٍّ، تَرَكُوا كُلَّ ذَلِكَ، وَلَمْ يُثْقَلْ عَنْهُمْ حَرْفٌ فِي التَّبْرُكَ بِأَثَارِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَهُمْ الصَّالِحُونَ فِي الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ كَالِإِجْمَاعِ مِنْهُمْ، فَذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّرْكَ هُوَ السُّنَّةُ وَالْفِعْلُ هُوَ الْبِدْعَةُ، وَلَأَنَّ التَّبْرُكَ بِأَثَارِ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ ذَرِيعَةٌ إِلَى الْغُلُوِّ فِيهِمْ، وَلِعُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ "إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ".

(١) لَأَنَّ جَابِرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُسْرِعَ وَيَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَقْضِيَ وَقْتًا أَطْوَلَ مَعَ عُرُوسِهِ، وَلَكِنْ لَا بَدَّ مِنْ اسْتِثْنَانِ الْأَمِيرِ.

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ قَائِدُ الْجَيْشِ فِي مَوْخِرَةِ الْجَيْشِ لِيَتَّبِعَ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْهُمْ لِيُرْدِفَهُ وَيُعِينَهُ وَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

(٢) فَوَائِدُ حَدِيثِ جَابِرٍ تَبْلُغُ الْعَشْرَاتِ، اسْتِحْصَاها ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي، لَكِنْ عَامَةُ الْفَوَائِدِ الْأَسَاسِيَّةِ قَدْ ذُكِرَتْ، ثُمَّ فِيهِ كَرَمُ النَّبِيِّ ﷺ وَإِحْسَانُهُ وَجُودُهُ حَيْثُ أَعْطَاهُ الْجَمْلَ وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ، وَاللَّهُ ﷻ أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، فَهُوَ (اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةُ) ثُمَّ أَعْطَاهُمُ النَّفُوسَ وَالْأَمْوَالَ وَالْجَنَّةَ، نَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَكْرًا . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَإِنْ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنْ لَصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا - فَقَالَ لَهُمْ - اشْتَرُوا لَهُ سِنًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ» . فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَتِهِ . قَالَ «فَاشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنْ مِنْ خَيْرِكُمْ - أَوْ خَيْرِكُمْ - أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً» .

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنًا ^(١) فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ «خِيَارِكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً» .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا فَقَالَ «أَعْطَوْهُ سِنًا فَوْقَ سِنَتِهِ - وَقَالَ - خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً» .

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: مَا أَجِدُ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ فَإِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً)

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمْ: اشْتَرُوا لَهُ سِنًا، فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا: إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنَتِهِ، قَالَ: (فَاشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سِنًا فَأَعْطَاهُ سِنًا فَوْقَهُ، وَقَالَ: خِيَارِكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً)

(١) أي بعيراً في سن معين.

أَمَّا الْبَكْرُ مِنَ الْإِبِلِ: فَبِفَتْحِ الْبَاءِ وَهُوَ الصَّغِيرُ كَالْغُلَامِ مِنَ الْأَدْمِيِّينَ، وَالْأُنْثَى بَكْرَةٌ وَقُلُوصٌ، وَهِيَ الصَّغِيرَةُ كَالْجَارِيَةِ، فَإِذَا اسْتَكْمَلَ سِتُّ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ، وَأَلْقَى رَبَاعِيَةً^(١) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ فَهُوَ رَبَاعٌ، وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةً، بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ، وَأَعْطَاهُ رَبَاعِيًا بِتَخْفِيفِهَا.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (خِيَارَكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً)

قَالُوا: مَعْنَاهُ ذَوُو الْمَحَاسِنِ، سَمَاءُهُمْ بِالصَّفَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: هُوَ جَمْعُ مُحْسَنٍ يَفْتَحُ الْمِيمَ وَأَكْثَرُ مَا يَجِيءُ: أَحَاسِنُكُمْ جَمْعُ أَحْسَنَ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: جَوَازُ الْإِقْتِرَاضِ وَالِاسْتِدَانَةِ، وَإِنَّمَا اقْتَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَاجَةِ، وَكَانَ ﷺ يَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ مِنَ الْمُغْرَمِ، وَهُوَ الدَّيْنُ^(٢).

وَفِيهِ: جَوَازُ اقْتِرَاضِ الْحَيَوَانِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ:

الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: أَنَّهُ يَجُوزُ قَرْضُ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ إِلَّا الْجَارِيَةَ لِمَنْ يَمْلِكُ وَطَآهَا، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَيَجُوزُ إِقْرَاضُهَا لِمَنْ لَا يَمْلِكُ وَطَآهَا كَمَحَارِمِهَا وَالْمَرْأَةَ وَالْحَتَّى.

وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: مَذْهَبُ الْمُزَنِيِّ وَابْنِ جَرِيرٍ وَدَاوُدُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَرْضُ الْجَارِيَةِ وَسَائِرِ الْحَيَوَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ^(٣).

وَالثَّلَاثُ: مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيِّينَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَرْضُ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ: تُرَدُّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُمْ النَّسْخَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ.

(١) البعير الرباعي هو الذي ألقى الأسنان التي بجوار الثنايا، وعندما يُلقي الثنايا يكون ثني ويكون عمره خمس سنين، وهذا في الإبل، وما يجزيء في الأضحية في الإبل أن يكون ابن خمس سنين وقد ألقى الثنايا وهي الأسنان الأمامية.

(٢) أي وهو الدين الذي يلزم صاحبه.

(٣) ومعنى القرض هنا أنه يعطيه عبد أو حيوان ويرجع عليه بعد غيره أو حيوان غيره، وأما إرجاع نفس العبد فتسمى إعاره، والصحيح في مسألة الجارية جواز إقراضها مع كونه محرّم عليه وطأها، وقول الجمهور أظهر وهو يقرضها لمن يحرم عليه وطأها.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ^(١)، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ.
وَفِيهَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ قَرْضٍ وَغَيْرِهِ أَنْ يَرُدَّ أَجُودَ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ، وَهَذَا مِنْ
السُّنَّةِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَإِنَّهُ مَنُهِى عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُنْهَى عَنْهُ مَا
كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدِ الْقَرْضِ.
وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الزِّيَادَةُ فِي الْأَدَاءِ عَمَّا عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذَهَا سَوَاءً زَادَ فِي
الصِّفَةِ أَوْ فِي الْعَدَدِ بَأَنِّ أَقْرَضَهُ عَشْرَةَ فَأَعْطَاهُ أَحَدَ عَشَرَ.
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ: أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْعَدَدِ مَنُهِى عَنْهَا.
وَحُجَّةُ أَصْحَابِنَا عُمُومُ قَوْلِهِ ﷺ: "خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً"^(٢).
قَوْلُهُ: (فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.... إِلَى آخِرِهِ)
هَذَا بِمَا يُسْتَشْكَلُ فَيَقَالُ: فَكَيْفَ قَضَى مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَجُودَ مِنَ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْغَرِيمُ مَعَ
أَنَّ النَّازِلَ فِي الصَّدَقَاتِ لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ مِنْهَا؟!!!
وَالْجَوَابُ أَنَّهُ ﷺ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ، فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ اشْتَرَى مِنْهَا بَعِيرًا رِبَاعِيًّا بِمَنْ
اسْتَحَقَّهُ، فَمَلَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِمَنْهِ، وَأَوْفَاهُ مُتَبَرِّعًا بِالزِّيَادَةِ مِنْ مَالِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ رِوَايَةُ
أَبِي هُرَيْرَةَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا) فَهَذَا هُوَ الْجَوَابُ الْمُعْتَمَدُ^(٣).
وَقَدْ قِيلَ فِيهِ أَجُوبَةٌ غَيْرُهُ:
مِنْهَا: أَنَّ الْمُقْتَرِضَ كَانَ بَعْضُ الْمُحْتَاجِينَ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ فَأَعْطَاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ حِينَ جَاءَتْ
وَأَمَرَهُ بِالْقَضَاءِ^(١).

(١) لأنه طالما ثبت في الزمة فإنه يصح فيه السلم.

(٢) وكذا حديث جابر فإنه زاده في عدد الدنانير والدرهم.

(٣) وقد يقال وكيف تباع إبل الصدقة؟ تقول الإمام وکیل للأغنياء والفقراء، فإذا قبضها الإمام، فقد وقعت
في يد من يقوم مقام مستحقها، فقد قبضها الفقير بوكالة الإمام (كيف؟؟)، ورأى النبي ﷺ المصلحة في بيعها
(مثل ماذا؟)، فهذا لمن كان وکیلاً للفقراء كما أنه وکیلاً للأغنياء وهو الإمام ومن يقوم مقامه.

قوله: (كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا)

فِيهِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ مِنْ صَاحِبِ الدِّينِ الْكَلَامَ الْمُعْتَادِي فِي الْمُطَالَبَةِ.
وَهَذَا الْإِغْلَاطُ الْمَذْكُورُ:

مَحْمُولٌ عَلَى تَشَدُّدِ فِي الْمُطَالَبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَلَامٍ فِيهِ قَدَحٌ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا يَقْتَضِي الْكُفْرَ.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْقَائِلَ الَّذِي لَهُ الدِّينُ كَانَ كَافِرًا مِنَ الْيَهُودِ أَوْ غَيْرِهِمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٣ - بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جَنْسِهِ مُتَّفَاضِلًا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبْنُ رُمَحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «بِعْنِيهِ». فَاشْتَرَاهُ بَعْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ «أَعْبَدُ هُوَ».

قوله: (جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: بِعْنِيهِ، فَاشْتَرَاهُ بَعْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبَدُ هُوَ؟) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُسْلِمًا، وَهَذَا بَاعَهُ بِالْعَبْدَيْنِ الْأَسْوَدَيْنِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ^(٢)، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَانَ كَافِرًا^(١) أَوْ أَنَّهُمَا كَانَا

(١) وهذا ضعيف والله أعلم، ويمكن أن يقال أنه كان من المحتاجين والزيادة على السن تبرع لأنه من أهل الصدقة، لكن الظاهر الأول لأن حديث أبي هريرة ظاهر في أنهم اشتروا ذلك.

(٢) لأن هذا من السلطان وقد قال الله ﷻ (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)، وباعه بعبدين وهم مسلمين أيضاً، ولأن هذا الرجل بايع النبي ﷺ فأراد أن يعينه على الوفاء بالبيعة حتى لا يكون ناقضاً

كَافِرَيْنِ^(٢)، وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِهِ لِلْعَبْدِ الَّذِي بَايَعَ عَلَى الْهِجْرَةِ إِمَّا بَيِّنَةً وَإِمَّا بِتَصْدِيقِ الْعَبْدِ قَبْلَ إِقْرَارِهِ بِالْحُرِّيَّةِ^(٣).

وَفِيهِ: مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَالْإِحْسَانِ الْعَامِّ، فَإِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدَ خَائِبًا بِمَا قَصَدَهُ مِنَ الْهِجْرَةِ وَمُلَازِمَةَ الصُّحْبَةِ، فَاشْتَرَاهُ لِيَتِمَّ لَهُ مَا أَرَادَ.

وَفِيهِ: جَوَازُ بَيْعِ عَبْدٍ بِعَبْدَيْنِ، سَوَاءَ كَانَتْ الْقِيَمَةُ مُتَّفِقَةً أَوْ مُخْتَلِفَةً، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إِذَا بِيْعَ نَقْدًا، وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ الْحَيَوَانِ^(٤).

للعهد وناكساً للبيعة، وفي نفس الوقت لا يجوز أن يضيع حق سيده في عبده، فكانت الإعانة على طاعة الله ﷻ بشراؤه وتحريره.

(١) أي السيد.

(٢) بمعنى أنه لا بد وأن يكون الأمر كذلك بأن كان السيد كافراً والعبدان كافران، جاز أن يبيع عبداً كافراً لرجل كافر، لكن الظاهر من السياق ليس كذلك، الظاهر أن السيد كان مسلماً وأن العبدین مسلمين لأن النبي ﷺ لم يجعل عبيدين مسلمين تحت رجل كافر، وأما لو كان كافراً حرياً وقد قر منه عبده، فقد تحرر وأصبح حراً، لأجل أن العبد الكافر إذا أسلم وكان تحت رجل حربي كافر فهو من ضمن ماله، ومال الكافر الحربي مباح، فإذا تخلص العبد المسلم من رق سيده الكافر الحربي، فإنه لا شيء عليه، ولا يلزم الكافر الحربي منه شيء، وأما إذا كان الكافر معاهداً أجبر على بيعه لمسلم، فلا يجوز أن يظل العبد المسلم تحت كافر ذمي ولكن ماله معصوم طالما كان معاهداً بعقد ذمة أو أمان أو غير ذلك، فلا يضيع ماله عليه، ولكن يجبر على بيعه لمسلم.

(٣) بمعنى أنه إذا صدقه العبد وقال أنه بالفعل كان عبداً عنده، فبذلك يثبت ملكية السيد لذلك العبد.

(٤) بمعنى جواز التفاضل بين الشيء الحي، فالحيوان هنا بمعنى الحي، وليس معناه أنه ساوى العبد بالحيوان، "فإذا بيع نقداً" بمعنى أنه باع العبد واستلم العبدین في نفس التوقيت، وكذلك إذا باع بقرة بقرتين أو بشاتين من نفس الجنس أو بجنس آخر، لأن علة الربا - خصوصاً فيما لا يؤكل لحمه - ليست موجودة، لأننا ذكرنا أن العلة في الأربعة هي الطعم، فما كان مطعوماً فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلاً، وأما بالنسبة ما إذا كان الحيوان مطعوماً مأكول اللحم كبقرة بقرتين، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الحيوان طالما لم يُذبح وما زال حياً، فمنافعه غير الطعم ولا يجوز أن يؤكل وهو حي، وإنما عندما يُذبح ويصبح لحماً، وأما إذا كان حياً، فله منافع مختلفة وهو ليس مطعوماً الآن، بل ما يؤول إليه هو أن يكون مطعوماً، ولذلك الصحيح أنه يجوز بيعه كذلك متفاضلاً، وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ؓ قَالَ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً" (*) (ت) ١٢٣٧، (س) ٤٦٢٠، (د) ٣٣٥٦، (ج) ٢٢٧٠، (ح) ٢٠١٥٥، وصححه الألباني في هداية الرواة: ٢٧٥١، فهذا فيه مقال من جهة صحته ومن صححه يحمل هذا الحديث على جواز

فَإِنْ بَاعَ عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ أَوْ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ جَوَازُهُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكَوْفِيُّونَ: لَا يَجُوزُ، وَفِيهِ مَذَاهِبٌ لِغَيْرِهِمْ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(*) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي: [وَهُوَ حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَرَجَّالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْحَفَظَ رَجَّحُوا إِزْسَالَهُ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، وَفِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ اخْتِلَافٌ، وَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ حَدِيثٌ صَالِحٌ لِلْحُجَّةِ.

وَادَّعَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ نَاسَخٌ لِحَدِيثِ الْبَابِ، وَتُعَقَّبُ بَأَنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ بِالِاخْتِلَافِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُمَكِّنٌ، فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الشَّافِعِيُّ وَجَمَاعَةٌ بِحَمْلِ النَّهْيِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ نَسِيئَةً مِنَ الْجَائِزِينَ، وَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوَّلَى مِنَ الْغَاءِ أَحَدِهِمَا بِاتِّفَاقٍ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ، بَقِيَ الدَّلَالَةُ عَلَى جَوَازِ اسْتِقْرَاضِ الْحَيَوَانِ، وَالسَّلَامُ فِيهِ.

وَأَعْتَلَّ مَنْ مَنَعَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا، حَتَّى لَا يُوقَفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْمَثَلِيَّةِ فِيهِ. وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مَنَاعَ مِنَ الْإِحَاطَةِ بِهِ بِالْوَصْفِ بِمَا يَدْفَعُ التَّغَايُرَ، وَقَدْ جَوَزَ الْحَنَفِيُّ التَّرْوِيجَ وَالْكِتَابَةَ عَلَى الرَّقِيقِ الْمُوصُوفِ فِي الذَّمَّةِ.

وَفِيهِ جَوَازُ وِفَاءِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَثَلِ الْمُقْتَرَضِ إِذَا لَمْ تَقَعْ شَرْطِيَّةٌ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ، فَيَحْرُمُ حَيْثُ اتَّفَقَا، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ]. فَتَحَ الْبَارِي (ج ٧ / ص ٢٦٢).

النقد والمنع من النسيئة، وهذا لا بد فيه من الجواب عن علة هذا المنع إذا صححنا بيعه متفاضلاً نقداً، فدل ذلك على أنه ليس من الربويات، فيحتاج إلى أن يحجب على أنه كيف جاز بيعه متفاضلاً ومنع منه نسيئة إذا كان ليس من الربويات، فمن يحجز يمنع صحة الحديث، ومن يمنع من ذلك، يجعل ما يؤول إليه ذلك الحيوان من كونه سيصبح لحماً موزوناً، عند الحنفية يجعلونه من الربويات فلا يجوز بيعه بالنسيئة. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الحديث فيه مقال، فلا يصح أن يعارض بهذه الأحاديث الواضحة الصريحة.

(١) كما ذكرنا أن دليل المنع هو الحديث الوارد في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وفيه مقال كما ذكرنا، وفيما يدل على الجواز أيضاً عن أنس، أن النبي ﷺ اشترى صفيّة بسبعة أرؤس، قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي، (ج ٢٢٧٢) [قال الألباني]: صحيح، وفي قصة سبي بني المصطلق عندما من عليهم النبي ﷺ، فعن عروة أن مروان بن الحكم والمسيور بن محرمة أخبراه أن النبي ﷺ قال: حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسميهم فقال هم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقاه فاختاروا إحدى

٢٤ - باب الرهن وجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا .
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشِيمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِي طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ ذَكَرْنَا الرِّهْنَ فِي السَّلَامِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِي طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ .
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَدِيدٍ .

الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّيِّ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ انْتَضَرَهُمْ بَضْعَ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ حِينَ قَعَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَيِّئًا فَتَقَامُ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْتَ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ [أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ إِخْوَانُكُمْ هَؤُلَاءِ جَاؤُونَا ثَانِيْنَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَيِّئَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نَعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ] ... الحديث، (خ) ٢٦٠٧ ، وفي رواية في غير البخاري: فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَيُوَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ فَلَا ، وَقَالَ عِيسَى بْنُ حِصْنٍ: أَمَّا أَنَا وَيُوَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ فَلَا ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مُرْدَاسٍ: أَمَّا أَنَا وَيُوَيْسُ بْنُ سُلَيْمٍ فَلَا ، فَقَامَتْ بَنُو سُلَيْمٍ ، فَقَالُوا: كَذَبْتَ ، مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ ، فَمَنْ تَمَسَّكَ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفِيءِ ، فَلَهُ سِتُّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللَّهُ ﷻ عَلَيْنَا "، (س) ٣٦٨٨ ، (د) ٢٦٩٤ ، (حم) ٧٠٣٧ ، وهذا الحديث يدل على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو أصح وأصح من حديث النهي.

في الباب حديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد)

فيه: جواز معاملة أهل الذمة^(١)، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم^(٢).
وفيه: بيان ما كان عليه النبي ﷺ من التقلل من الدنيا، وملازمة الفقر^(٣).

(١) والصحيح أن يقال معاملة الكفار لأنه ثبت أن النبي ﷺ باع واشترى أيضاً من أهل الحرب ففي الحديث المتفق عليه (ثم جاء رجلٌ مُشركٌ مُشعانٌ طويلٌ بغنمٍ يسوقها فقال النبي ﷺ «أبيع أم عطية» - أو قال - أم هبة». فقال لا بئ بيع. فاشترى منه شاة)، فهذا دليل على أن البيع والشراء ليس من أمور الموالاة، ولو كان من الموالاة، لما جاز مع أهل الذمة، فإن أهل الذمة لا تجوز موالاتهم لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض)، وقد كان طائفة ممن نزلت فيهم الآيات من اليهود المعاهدين، وكذا النصارى كان منهم معاهدين كنصارى نجران، ومع ذلك فالآيات عامة في النهي عن موالاة اليهود والنصارى والكافرين من كل جنس، فالبيع والشراء لا لغة ولا شرعاً من معاني الموالاة، وإنما هي أمور من المباحات، يحسن أن يتعامل المسلم مع المسلم لأنه أوفى ومراعاة لمصلحة المسلمين العامة، لكن يجوز إذا احتاج المسلمون بيعاً أو شراءً أن يعاملوا الكفار وأهل الذمة خصوصاً.

(٢) وذلك بعقد الذمة، والكافر الحربي أيضاً يملك ما تحت يده إلا أنه مباح لمن أخذه، فإذا لم يؤخذ وظل في يده حتى بايعه المسلم، فقد أمر الله ﷻ بالوفاء بالعقود، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ مال الكافر الحربي بعقد ثم يغدر ويخون، لأن الغدر لا يجوز ولو مع كافر حربي، فبأي صفة يأخذ هذا المال منه، فإنه لو أخذه على صفة القهر لهذا الكافر الحربي، فقد تملكه كالمباحات، أم أخذه على سبيل العقد، فقد اشترى النبي ﷺ من رجل مشرك شاة، وهذا دليل على أنه إذا عامله بالبيع والشراء وفي له بعقله، لأن هذا من العقود وقد أمر الله ﷻ بالوفاء بها، وإذا دخل دار الكفار الحربيين بعهد، فحكمهم حكم أهل الذمة في لزوم حرمة الدماء والأموال، فلا يجوز للمسلم أن ينقض عهد الأمان الذي أعطوه له لأنه عهد أمانٍ منه لهم عند جماهير أهل العلم، فما أدخلوه بلادهم إلا على ذلك، وهو مشروط عرفاً، فيكون كالمشروط لفظاً، فإنهم ما أدخلوه ليسفك دمائهم أو إلى أن يأخذ أموالهم، فمعلوم أنهم ما عقدوا له الأمان إلا ليحافظ على أموالهم ودمائهم، لذا قال جمهور العلماء أن عقد الأمان للمسلم ليدخل بلاد الكفار، هو عقد أمانٍ لهم منه يلزمه أن يفي لهم ولا يجوز له إذا أن يتلصص ولا أن يعتصب ولا أن يأخذ قهراً أموال الكافرين الحربيين الذين دخل دارهم بأمان، فيُصبحوا في حكم المعاهدين.

(٣) فسبحان الله، فهذا كان بعد أن فتح الله ﷻ له الفتوح، فمات ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذا دليل على أن النبي ﷺ كان يُنفق ما يرزقه الله به من الفيء وخمس الغنيمة وغير ذلك ويجعله حيث شاء الله ﷻ وفيما أحب ﷺ، وقد اختار النبي ﷺ الكفاف وكان هذا يمكن أن يتحقق بالشراء نسيئةً وكذا يمكن أن يكون بالقرض، فإن هذا لا ينافي التعفف، فإنه يُرد القرض ويبع النسيئة - التيسيط - فإنه يُسدد ما عليه.

وَفِيهِ: جَوَازُ الرَّهْنِ^(١)، وَجَوَازُ رَهْنِ آلَةِ الْحَرْبِ عِنْدَ أَهْلِ الذِّمَّةِ^(٢)، وَجَوَازُ الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً. إِلَّا مُجَاهِدًا وَدَاوُدَ فَقَالَا: لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي السَّفَرِ تَعَلُّقًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ). وَاخْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى دَلِيلِ خِطَابِ^(٣) الْآيَةِ. وَأَمَّا إِشْتِرَاءُ النَّبِيِّ ﷺ الطَّعَامِ مِنَ الْيَهُودِيِّ وَرَهْنُهُ عِنْدَهُ دُونَ الصَّحَابَةِ: فَقِيلَ: فَعَلَهُ بَيَانًا لَجَوَازِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ طَعَامٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِهِ إِلَّا عِنْدَهُ. وَقِيلَ: لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَا يَأْخُذُونَ رَهْنَهُ ﷺ، وَلَا يَقْبِضُونَ مِنْهُ الثَّمَنَ، فَعَدَلَ إِلَى مُعَامَلَةِ الْيَهُودِيِّ لِيَتَلَّأ يُضَيِّقَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ^(٤).

(١) وهو من أصرح الأحاديث والأدلة على جواز الرهن في الحضر، وأن قوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)، ليس المراد أن السفر شرط في صحة الرهن، ولكنه خرج مخرج الغالب، ففي السفر غالباً ما يحتاجون للرهن لعدم وجود كاتب، وإن كان أيضاً لا يلزم ألا يوجد كاتب، بل يمكن أن يوجد كاتب ويكتب الدين ويأخذ رهناً حتى يستوثق من أداء الدين عند الموعد، حيث يبيع ذلك الشيء المرتهن الذي تحت يده إذا لم يتم التسديد في الموعد، وهو يظل على ملك الراهن، ولكن من حق المرتهن أن يبيعه ليأخذ حقه.

(٢) هذا لأنه لا يحق له أن يستعملها خصوصاً وأنه ذمي لا يستعمل آلة الحرب، أم أهل الحرب فلا يجوز أن يجعل عندهم آلة الحرب، كما لا يجوز له أن يبيع لأهل الكفر الحريين السلاح وآلات الحرب لأنهم يستعملون هذا السلاح في قتال المسلمين، أما أن يبيع لهم حليداً يمكن أن يستعمل ويجعل منه آلة حرب وغيرها - طالما أنه مع الاحتمال - جاز أن يبيعه لهم.

(٣) ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، وقد ذكرنا أن هناك مانع من العمل به وهو أنه خرج مخرج الغالب في عدم وجود الكاتب وكذلك أنه يكون غالباً في السفر، ومنطوق الحديث مقدم، فلو تعارض المنطوق وقد سلمنا بصحة المفهوم، لقلنا يقدم المنطوق.

(٤) كلها احتمالات، وهذه واقعة عين محتملة، والذين يطعنون في هذا الحديث من أجهل الجهلة، الذين يقولون كيف النبي ﷺ يرهن الدرع عند اليهودي، وكيف لا يوجد طعام؟ فإن النبي ﷺ كان متقللاً من الدنيا وكذلك كان أصحابه، وقد كانت تأتي عليهم أوقات يقل فيها الطعام في المدينة، ولقد كان بعد غزوة تبوك

وَقَدْ أَجَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَحْرِيمُ مَا مَعَهُ ^(١)، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْحَرْبِ سِلَاحًا وَآلَةً حَرْبَ ^(٢)، وَلَا مَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي إِقَامَةِ دِينِهِمْ ^(١)، وَلَا يَبِيعَ مُضَحَفَ ^(٢)، وَلَا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لِكَافِرٍ مُطْلَقًا ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وبعد أكثر الفتوحات، كان الأنباط يأتون لبيعون الطعام بالمدينة، فدل ذلك على أن طعام أهل المدينة كان لا يكفيهم في أوقات كثيرة، ويحتاجون إلى استيراده وشرائه من الكفار، فلا مانع من أن يكون الطعام قد قل في ذلك الوقت، ولم يكن عند النبي ﷺ نقد يشتري به من اليهودي.

^(١) يعني عيناً، فأما إذا تحقق عين الحرام كخزير وخمر أو ثمنهما رآه مقبوضاً في يده عين ثمنهما، فلا يجوز أن يتعامل معه في عين محرم، وكذا إذا كان ماله كله محرماً، فإنه بمتزلة معرفة العين؛ لأنه إذا كان كله محرماً، علم إذا أن هذه العين محرمة، فكله محرم بالعموم، وهذا في الحقيقة ليس خاصاً بالكفار، بل لو أن مسلماً كان معه أعيان محرمة وأموال محرمة معلومة كرباً ورشوة وغصب وسرقة، لم يجز له أن يتعامل معه فيها.

^(٢) وإذا كان لا يجوز له أن يبيع لهم سلاحاً فبالأولى لا يجوز له أن يقاتل معهم، وكذا كل ما كان من خدمة في الأعمال الحربية ضد أهل الإسلام كان محرماً، بل على الحقيقة كفر والعياذ بالله، كما قال ابن حزم رَحِمَهُ اللَّهُ في المحلى (١٣/١٣٨): "من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه، متى قدر عليه ومن إباحة ماله، وانفساخ نكاحه، وغير ذلك؛ لأن رسول الله ﷺ، لم يبرأ من مسلم، وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه، ولم يحارب المسلمين، ولا أعانهم، ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره"، وقال "فإن كان هناك محارباً للمسلمين معيناً للكفار بخدمة، أو كتابة: فهو كافر وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها، وهو كالذمي لهم، وهو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم، فما يبعد عن الكفر، وما نرى له عذراً ونسأل الله العافية." وذلك بأن يكتب لهم جنودهم مثلاً أو ما يسمى بالاصطلاح المعاصر بالمعلومات اللوجستية المعاونة للحرب، فلا يجوز لمسلم أن يعين على حرب المسلمين بحال من الأحوال، بل كما ذكرنا في حقيقة الأمر يكون كفراً، ولا يجوز له أن يبيع لهم طعاماً لجنودهم الذين يحتلون بلاد المسلمين، ولا بكل ما يستعينون به على ظلم المسلمين وغصب بلادهم.

وهذا هو الفرق بين بلاد المسلمين التي احتلها الكفار وبين بلادهم التي لم يفتحها المسلمون أصلاً، فيمكن أن يبيع لهم طعاماً وشراباً وثياباً وغير ذلك فيما ليس فيه معصية، فلا يبيع لهم خمرًا ولا خنزيراً ولا ملابس للمتبرجات، وذلك في بلادهم التي لم يفتحها المسلمون، وأما البلاد التي فتحها المسلمون واحتلها الكفار بعد ذلك، فإقامة الكفار فيها ظلم للمسلمين وعدوان عليهم، وإن كانت تحولت في الأحكام إلى دار كفر إلا أنها في شرع الله ﷻ دار إسلام يجب أن يعلوا حكم الإسلام، وإقامتهم فيها محرمة، فلا يجوز أن يعاونوا على الإقامة في بلاد المسلمين.

(١) إذا لا يجوز أن يبيع له حجارة لبني بها كنيسة ولا أن يعمل أجيراً في بناء كنيسة ولا في إصباتها ولا في إعدادها ولا في تزينها لا من الخارج ولا من الداخل لأن هذا فيه إقامة لدينهم الباطل، وكذا كل ما كان فيه إعانة على معصية فهو محرم، ومعاصيهم أغلظ، فإنها من الشرك والكفر، فإنه إذا كان لا يجوز أن يعين مسلماً على إقامة محرم أو بدعة ضلالة، فبالأولى لا يجوز إعانة الكافر، فالذين يجوزون للمسلم أن يعمل فيما يقيم للكافر دينه، مخالفون لصريح القرآن حيث قال تعالى (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، والمعاونة على الأمر والقيام به في حقيقة الأمر من الموالاة، فإذا أعانه على إقامة كفره، كان ذلك من الموالاة، فضلاً عن أن يكون ذلك محرماً مطلقاً في دار الإسلام، نعني لو كان للكفار أن يقيموا في دار الكفر كنائس وذهب المسلم إلى بلادهم وكذا بيت دعارة مثلاً، أو خمارات أو موضعاً للتعامل بالربا كبنك، فكان هو في بلادهم والمسلمون ليس لهم سلطان عليهم يتركونهم وشأنهم أو لو صولحوا على ذلك، ودخل المسلم بمقتضى عهد بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة والمسلمون لم يشترطوا ولا يلزمهم أن يشترطوا منع الكفار مما ذكرنا في بلادهم، لم يجز له أن يتعامل في ذلك، ولم يجز له أن يعاون على إقامة مكان لشرب الخمر أو بيت للدعارة أو موضع لأكل الربا، فإذا كان هذا في بلاد الإسلام كان أغلظ، لأن الأمصار التي مضرها المسلمون وبنوها من الموات - الأرض التي لم تكن مسكونة - بإجماع المسلمين لا يجوز له أن يحدث فيها معابد للكفار بلا نزاع بين أهل العلم، وقد نقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من العلماء، فبلاد بنها المسلمون فكيف يأذنون فيها للكفار أن يقيموا كفرهم وشركهم، وهو داخل في (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وداخل في عموم نهى النبي ﷺ "لَا تَصْلُحُ قِلَتَانِ فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ"، (ت) ٦٣٣ [قال الألباني]: ضعيف، أرض الإسلام، وكذا ما فتحه المسلمون عنوة - أي بالقوة - فلا يجوز أن تستحدث فيه كنيسة ولا معبد للكفار، وأما ما صُلح عليه الكفار، فحسب ما صُلحوا عليه، فإنه إذا فتحت البلد صلحاً، فيقر على ما في أيديهم، ويمكن إذا زاد عندهم مثلاً أن يُمكنوا من بناء ذلك في الأرض التي فتحت صلحاً، على اختلاف بين العلماء في ذلك، ولكن إذا كان المصر بناه المسلمون ومصره كالقاهرة مثلاً وعامة بلاد الجزيرة العربية وكذا كثير جداً من البلاد التي أنشأت وبُنيت في بلاد المسلمين واستصلحت أرضها عامتها كذلك، وكذلك ما فتحت عنوة كأرض مصر والعراق وكثير من أجزاء الشام فتحت عنوة بعد غزوة اليرموك، فهذه البلاد لا يجوز أن يُستحدث فيها معابد للكفار، بخلاف القدس مثلاً فإنها فتحت صلحاً، فيقر على ما في أيديهم من كنائس، لكن لا يجوز للمسلم حتى فيما جاز أن يُقرّوا عليه أو يُرموه أن يعمل في إصلاحه ذلك، ولا يجوز له أن يطبع لهم كتبهم التي فيها الكفر والشرك ولا المعاصي، وهذا في الحقيقة كذلك لا يجوز مع أهل البدع من المسلمين لأنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان.

(٢) لأن ذلك يُعرضه للإهانة، وقد نهى النبي ﷺ أن يُسافر بالقرآن إلى أرضٍ العلوّ مخافة أن يناله العلوّ (متفق عليه واللفظ لمسلم).

(٣) لأن العبد المسلم تحت الكافر يكون له سلطانٌ عليه، لا في دار الحرب يجوز ولا في دار الإسلام، لا ذمي ولا معاهد ولا حربي، فلا يجوز بحال، أن يُباع عبدٌ مسلم لكافر، يقع البيع باطل ويرد ذلك البيع على من باعه.

٢٥ - باب السلم.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ سِلْفٌ فِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزَنَ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلَفُ إِلَّا فِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَزَنَ مَعْلُومٍ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ . وَلَمْ يَذْكُرْ «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ «إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .

* أخذ المعونة من الكفار فهذه من باب الهبات، فيُنظر فيما يريدون به هل يريدون به المولاة، فإن النبي ﷺ قال حين رد على مشرك هديته «إِنِّي مُبَيِّتٌ عَنْ زَيْدِ الْمُشْرِكِينَ» (د) ٣٠٥٧، (ت) ١٥٧٧، (حم) ١٧٥١٧، (ش) ٣٣٤٤٥، انظر صحيح الجامع: ٢٥٠٥، وصحيح الأدب المفرد: ٣٣١، وحين قبل ما لا يكون فيه إرادة المولاة وما يُتألف به قلب الكافر ويُنين له فيه محاسن الإسلام.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: السَّلَمَ وَالسَّلَفَ وَأَسْلَمَ وَأَسْلَفَ وَسَلَّمَ وَأَسْلَفَ وَسَلَفَ، وَيَكُونُ السَّلَفُ أَيْضًا قَرْضًا ^(١)، وَيُقَالُ: اسْتَسْلَفَ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَشْتَرِكُ السَّلَمُ وَالْقَرْضُ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إِبْطَاتٌ مَالٍ فِي الذِّمَّةِ بِمَبْدُولٍ فِي الْحَالِ ^(٢).

وَذَكَرُوا فِي حَدِّ السَّلَمِ عِبَارَاتٍ أَحْسَنَهَا: أَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ ^(٣) فِي الذِّمَّةِ، يَبْذُلُ يُعْطَى عَاجِلًا.

(١) لأنه في الحقيقة تأجيل للسلعة، فيقال أسلف فلان أي أقرض فلان فلاناً مبلغاً من المال، وأسلف أي اشترى منه سلماً بمعنى دفع له الثمن الآن ويأخذ السلعة بعد حين.

(٢) لكن السلم بيع معاوضة وانتفاع، والقرض من عقود الارتفاق التي ليس فيها معاوضة، بل يأخذ مثل ما أعطى دون زيادة.

(٣) فكلمة "على موصوف" فليس "على معين" فلا يبيعه عيناً معينة بعد حين، فلا أقول [أبيعك هذا الجهاز - ويُعينه - بعد شهرين]، إنما البيع يكون الآن ويمكن أن يستثنى منفعته مدة والعين على ملك من اشترى من ساعة الشراء، إذا ما لا يقع إلا معيناً، لا يصح دخوله في السلم، فإنه لا بد وأن يكون موصوفاً ويثبت في الذمة، فكما ذكرنا فإنه خرج من كلمة "موصوف" ما كان معيناً، وكلمة "في الذمة" خرج بها ما لا يثبت في الذمة، ولذا نقل ابن رشد الإجماع على أن السلم لا يثبت ولا يصح في الدور والعقار، لأنه لا يصح وصفها إلا بالتعيين وتصبح أعياناً، ولا تكون عامة الوجود بخلاف الطعام مثلاً أو كل ما يمكن نقله، فالمنتقل يمكن أن يثبت في الذمة، فكل ما يثبت في الذمة، كل ما له مثل، وهو الذي يصح قرضه، لأنني سوف أُرْدُ بدله، فإذا أخذت عشرة جنيهاً رددت عشرة جنيهاً، وهي ليست عين التي أخذتها، فالأخوة قد صُرفت، وسوف آتي بعشرة جنيهاً أخرى، فهذه العشرة جنيهاً لها بدل ومثيل وهي عامة الوجود ليست معينة في مكان بعينه.

وأما ما لا يصح وصفه حتى يتعين كاللشقق والبيوت والأراضي، فلا يصح أن أقول بعث لك مائة متر، أين؟ فلا يصلح ذلك، لأنها تتفاوت من مكان إلى آخر، فلا تصح حتى تُعَيَّن، فإذا وصفت بغير تحديد مكان كان مجهولاً، ويكون بذلك ليس موصوفاً وصفاً تزول به الجهالة من جهة الأوصاف، ولذلك لا يجوز أن يوجد سلم في شقة في الدور كذا، لا بد من تحديد مكان هذا الدور وفي أي بقعة، فهذه العين لا يصح وصفها حتى يحدد لها مكان، ولذلك لا يحسن أبداً أن يقال أن بيع الشقق قبل بناءها من باب السلم، فهذا كلام باطل بلا شك، مخالف للإجماع في الحقيقة، وكل من يتكلم في هذا الإجماع وأنه غير صحيح أو يقول أن هناك خلاف، لا يستطيع أن ينقل خلافاً وهو لا يفهم معنى السلم، فكما هو في التعريف هو بيع موصوف في الذمة، الشقة أو الأرض أو العقار، لا يصلح أن يثبت في الذمة، فهي الذمة معناه أنه لا بد

سُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ، وَسُمِّيَ سَلَفًا لِتَقْدِيمِ رَأْسِ الْمَالِ^(١)، وَاجْتَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ^(٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ سَلَفَ^(٣) فِي تَمَرٍ فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)

وَأَنْ يَكُونَ لَهُ بَدَلٌ، وَهَذَا لَا يوصفُ حَتَّى يُجْلَدَ مَكَانَهُ وَيَتَعَيَّنَ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فِي الذِّمَّةِ وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بَيْعَ سَلَمٍ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى كَوْنِهِ لَا يُسَدُّ رَأْسَ الْمَالِ الْمَبْدُولِ عَاجِلًا عِنْدَ عَامَةٍ مِنْ بَيْعِ هَذَا الْبَيْعِ. يَبِيعُ غَرَفَ النَّوْمِ هَلْ هِيَ مَقُولَةٌ أَمْ مَعِينَةٌ فِي مَكَانٍ؟ مَقُولَةٌ، ثُمَّ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ تَوْصَفَ؟ يُمْكِنُ أَنْ تَوْصَفَ، إِذَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ سَلَمًا وَلَكِنْ شَرْطُهُ أَنْ يُعْطَى الْمَبْدُولُ كُلَّهُ عَاجِلًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ بَابِ بَيْعِ الْكَلِيِّ بِالْكَلِيِّ، وَلِذَلِكَ الْأُثْمَةُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنْ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يُسَلَّمَ رَأْسُ الْمَالِ كُلُّهُ فِي الْمَجْلِسِ، لَا يَكُونَ ذِمَّةً بِذِمَّةٍ، لَا يَقُولُ لَهُ اتَّفَقْتُ مَعَكَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَني الْحِجْرَةَ بِوَصْفٍ مَعِينٍ أَوْ السَّيَّارَةَ أَوْ الثَّلَاجَةَ أَوْ الْقَمْحَ أَوْ الْأَرْزَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ بِوِزْنٍ مَعْلُومٍ فِي مَوْعِدٍ كَذَا وَسَوْفَ أُسَدُّ لَكَ حِينَهَا، لِأَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ سَلَمٌ لَمْ يُسَلَّمْ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ، فَأَصْبَحَ ذِمَّةُ هَذَا الرَّجُلِ بِذِمَّةِ ذَاكَ الرَّجُلِ، وَأَصْبَحَ فِي ذِمَّةِ هَذَا مَبْلُغٌ، وَأَصْبَحَ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ، فَهَذَا الْأَمْرُ يَجْعَلُهُ مِنْ بَابِ الْكَلِيِّ بِالْكَلِيِّ وَالَّذِينَ بِالَّذِينَ، وَقَدْ رَوَى نَبِيُّ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكَلِيِّ بِالْكَلِيِّ، وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ ضَعِيفَ الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ، فَاجْتَمَعُوا عَلَى النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالَّذِينَ، وَلِذَلِكَ مِنْ أَجَازِ عَقْدِ الْإِسْتِصْنَاعِ وَهُمْ الْحَنْفِيَّةُ، خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ الَّذِينَ مَنَعُوا مِنْهُ، لَمْ يُحْزِزْهُ بِالْقِيَاسِ وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ مَصَالِحَ النَّاسِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ لَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ الاسْتِدْلَالِ، وَالْبَعْضُ يَظُنُّ أَنَّ عَقْدَ الْإِسْتِصْنَاعِ عَقْدٌ مُحْدَثٌ الْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ يُحْزِزُونَهُ، فَيُصَنِّفُونَ الْأَمْرَ عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، وَعَقْدُ الْإِسْتِصْنَاعِ بَاطِلٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَغَيْرِ جَائِزٍ لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِيهِ أَنْ رَأْسَ الْمَالِ لَا يُسَدُّ فِي الْمَجْلِسِ، وَالْحَنْفِيَّةُ كَمَا ذَكَرْنَا تَرَكُوا هَذَا الشَّرْطَ مِنْ بَابِ الْإِسْتِحْسَانِ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ عَنْهُمْ وَالْقِيَاسُ وَالْعُمُومُ أَنَّهُ يُنْمَعُ، فَهُمْ سَوْفَ يُقَيِّسُونَهُ عَلَى السَّلَمِ لِأَنَّهُ يَصْنَعُ لَهُ السَّلْعَةُ الْمَوْصُوفَةُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَعْدُومَةٌ الْآنَ وَلَكِنْ الْعَقْدُ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَهُوَ سَلَمٌ فِي الْحَقِيقَةِ نَاقِصٌ أَحَدَ الشَّرُوطِ وَهُوَ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ.

(١) فَكَوْنُهُ يُعْطِيهِ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيُؤَخَّرُ الْبَاقِي، فَلَيْسَ بِسَلَمٍ صَحِيحٍ شَرْعًا عِنْدَ الْأُثْمَةِ الْأَرْبَعَةِ، وَالَّذِينَ يُحْزِزُونَ عَقْدَ الْإِسْتِصْنَاعِ خَاصَّةً يُحْزِزُونَهُ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا وَلَا أَخْذًا بِالْعُمُومِ، وَلَا نَدْرِي مَا يُخْرِجُ هَذِهِ الصُّورَةَ عَنْ عَقْدِ السَّلَمِ الْمَشْرُوعِ، الَّذِي اتَّفَقَ فِيهِ الْحَنْفِيَّةُ مَعَ الْجُمْهُورِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَدِّدْ رَأْسَ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ، كَانَ سَلَمًا فَاسِدًا.

(٢) يَعْنِي بِالشَّرُوطِ الْمَعْتَبَرَةِ.

(٣) فَأَوَّلُ شَرْطٍ فِي السَّلَمِ وَهُوَ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ قَدْ أَخَذَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (مَنْ سَلَفَ)، فَكُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّهُ يَدْفَعُ الثَّمَنَ، وَأَخَذَ اشْتِرَاطًا أَنْ يَكُونَ كَامِلًا فِي الْمَجْلِسِ مِنَ الْمَعْنَى الْمَتَّفَقِ عَلَى صِحَّتِهِ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكَلِيِّ بِالْكَلِيِّ.

فِيهِ: جَوَازُ السَّلَمِ، وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِكَيلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ^(١)، مِمَّا يُضْبَطُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ، اشْتَرِطَ ذِكْرَ ذُرْعَانِ مَعْلُومَةٍ ^(٢)، وَإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ، اشْتَرِطَ ذِكْرَ عَدَدٍ مَعْلُومٍ.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ كَيْلُهُ مَعْلُومًا، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا، وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَلُهُ مَعْلُومًا.

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ كَوْنِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا ^(٣)، بَلْ يَجُوزُ حَالًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ فَجَوَازُ الْحَالِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْغَرَرِ.

وَلَيْسَ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي الْحَدِيثِ لِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ، بَلْ مَعْنَاهُ: إِنْ كَانَ أَجَلٌ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا. كَمَا أَنَّ الْكَيْلَ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الثَّبَاتِ بِالذَّرْعِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْكَيْلَ بِمَعْنَى أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ كَيْلًا مَعْلُومًا أَوْ فِي مَوْزُونٍ فَلْيَكُنْ وَزْنًا مَعْلُومًا.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْمُؤَجَّلِ. فَجَوَّزَ الْحَالُ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ.

وَمَنْعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ ^(٤).

وَأَجْمَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ وَصْفِهِ بِمَا يُضْبَطُ بِهِ ^(٥).

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)

(١) كالنراع والعدد، كأن يقول له سوف اشتري منك مائة متر من الشياح القطنية المصنعة بالطريقة كذا أو المخلوطة بكتان بنسبة كذا وألونها كذا ووضعها كذا، أو يتفق على عدد كأن يقول سوف اشتري منك عشرين قميصاً بالمقاس الفلاني باللون كذا بنوع القماش الفلاني.

(٢) أي قياس معلوم.

(٣) الجمهور يرون اشتراط أن يكون السلم مؤجلاً.

(٤) والذي يظهر هو ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله أنه إن كان مقلوداً على تسليمه فلا مانع من أن يكون حالاً. (وكيف يكون من هذا الباب سلم؟)

(٥) فلا يجوز أن يبيع له شيئاً مجهول الأوصاف.

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ (تَمَرٍ) بِالمِثْنَةِ، وَفِي بَعْضِهَا: (تَمَرٍ) بِالمِثْلَةِ، وَهُوَ أَعَمُّ، وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ النُّسخِ، وَ(وَزَنَ مَعْلُومٍ) بِالْوَاوِ لَا (بِأَوْ) وَمَعْنَاهُ: إِنْ أَسْلَمَ كَيْلًا أَوْ وَزَنًا، فَيَكُنْ مَعْلُومًا. وَفِيهِ: دَلِيلٌ لَجَوَازِ السَّلَمِ فِي الْمَكِيلِ وَزَنًا وَهُوَ جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ.

وَفِي جَوَازِ السَّلَمِ فِي الْمُوزُونِ كَيْلًا وَجَهَانٍ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحُّهُمَا: جَوَازُهُ كَعَكْسِهِ^(١).

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا (عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ) وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أَحْمَدَ الْجُلُودِيِّ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُيُوخِهِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ (عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ) وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْغَسَّانِيُّ وَآخَرُونَ مِنَ الْحُقَّافِ: وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ ابْنِ مَاهَانَ، قَالُوا: وَمَنْ تَأَمَّلَ الْبَابَ عَرَفَ ذَلِكَ.

قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّ مُسْلِمًا ذَكَرَ أَوَّلًا حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ. وَفِيهِ ذِكْرُ الْأَجَلِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْأَجَلِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَذْكُرُ فِيهِ الْأَجَلِ.

٢٦ - بَابُ تَحْرِيمِ الْإِحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ

(١) ففي الأصل التمر والقمح مكيلا، فهل يجوز أن اشترط وزنا من القمح أو من الأرز، أم لا بد وأن يكون مكيلا؟ الصحيح جوازه طالما كان يتقد من ذهب أو فضة أو نقود، لأنه لا يلزم أن يُباع أصلاً بالكيل حالاً، فإذا باعه بالوزن كان ذلك وصفاً ينضبط به والله أعلى وأعلم، ولذلك قال (أصحهما: جوازه كعكسه) وهو الصحيح لأن الرسول ﷺ قال «مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلَفُ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ»، إذا التمر جوزه لهم أن يكون وزناً والله أعلم.

خَاطِئٌ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنْ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ».

قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ مُسْلِمٌ وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي مَعْمَرٍ أَحَدِ بَنِي عَدِيٍّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى .

قوله ﷺ: (مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ)

فِي رِوَايَةٍ: (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ)

قَالَ أَهْلُ اللَّغَةِ: الْخَاطِئُ بِالْهَمْزِ هُوَ الْعَاصِي الْآثِمُ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِ الْإِحْتِكَارِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْإِحْتِكَارُ الْمُحَرَّمُ هُوَ الْإِحْتِكَارُ فِي الْأَقْوَاتِ خَاصَّةً، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِلتَّجَارَةِ، وَلَا يَبِيعُهُ فِي الْحَالِ، بَلْ يَدَّخِرُهُ لِيُغْلَوْ ثَمَنُهُ^(١).

(١) بمعنى أنه يجمع السلعة من السوق، وهذا يؤدي إلى قلة المعروض فيؤدي إلى ارتفاع الثمن، وهذا هو معنى الاحتكار، وهو معنى صحيح، بمعنى أنه إذا كان يشتري الطعام في وقت رخصه وتوفره بالأسواق ولا يؤدي ذلك بالتالي إلى ضيقه وقلته وارتفاع أسعاره، فإن ذلك ليس باحتكار، والعبرة بحصول الضرر على المسلمين، وأما في زماننا فيمكن أن يكون الطعام متوفراً في بلد ما كثيراً، ولكن درجة الجمع تختلف لوجود شركات يسمونها عملاقة أو أصحاب رؤوس الأموال ذوي قدرة ضخمة على التحكم في الأسعار، فلو جمعوا الطعام أو القوت أو غيره على الصحيح إذا كان مما يحتاجه عامة الناس أو قطاع عريض من المسلمين، فإذا جمعه من السوق بالفعل ليغلو سعره، فالعلة التي وقع بسببها تحريم الاحتكار حاصلة، حتى ولو كان في وقت رخص، ولكنه بالنسبة إلى كثرة جمعه من السوق كله وشرائه البضاعة من السوق

فَأَمَّا إِذَا جَاءَ مِنْ قَرَيْتِهِ، أَوْ اشْتَرَاهُ فِي وَقْتِ الرَّخْصِ وَادَّخَرَهُ، أَوْ ابْتَاعَهُ فِي وَقْتِ الْغَلَاءِ لِحَاجَتِهِ إِلَى أَكْلِهِ ^(١)، أَوْ ابْتَاعَهُ لِيَبِيعَهُ فِي وَقْتِهِ ^(٢)، فَلَيْسَ بِاِحْتِكَارٍ وَلَا تَحْرِيمٍ فِيهِ. وَأَمَّا غَيْرُ الْأَقْوَاتِ فَلَا يَحْزُمُ الْاِحْتِكَارُ فِيهِ بِكُلِّ حَالٍ، هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِنَا ^(٣).

بأسره بحيث لا يجد المسلمون هذه السلعة إلا من خلاله ليرتفع سعره، فهذا داخل في علة النهي، والله أعلم.

(١) وكذلك إذا اشتراه في وقت الغلاء لكي يأكله، فهذا مما لا شك أنه ليس باحتكار.
(٢) كأنسان يعلم أن الناس يحتاجون بضاعة معينة في وقت معين، فيشتريه من الآن ليجد ما يبيعه به، وليس له غرض في رفع السعر على المسلمين وتضييق الأمر عليهم، فليس هذا باحتكار بل يبيعه في وقته، فلا يكون فيه تحريم.

(٣) وأما قصر الاحتكار على الطعام الذي هو قوت فقط، والزيت ليس كذلك وفعل معمر وسعيد ابن المسيب، فهذا تخصيص بمذهب الراوي، فقد فهم من عموم قول النبي ﷺ الخصوص، ولكن هذا لا يلزم والله أعلى وأعلم، فإن الصحيح أن مذهب الراوي لا يُخصص عموم الحديث، وقول الصحابي إذا كان مخالفاً للعموم والعلة واحدة، فالظاهر أنه لا يصلح دليلاً للتخصيص، ولكن طريقة كثير من أهل العلم التشديد للمطلق والتخصيص للعام بمذهب الراوي، والجمهور على أن العبرة بما روى لا بما رأى وإن كان مجتهداً، فهو يكون معذوراً، لكن لا يلزمنا أن نأخذ برأيه إذا خالف ما رواه والله أعلى وأعلم.

فالذي يظهر أن احتكار غير الأقوات - رغم أنه خلاف قول الجمهور - إذا كان هناك حاجة شديدة إليها ويتضرر المسلمون أو عدد كبير منهم بنسبة مؤثرة على المسلمين، فهذا مما يدخل في عموم المنع لأن قول النبي ﷺ (مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ) فهذا الفعل في سياق الشرط يعُم، فمن احتكر أي احتكار، وكذا من احتكر احتكاراً لأن الفعل في سياق النفي وفي سياق الشرط يكون مفعوله هو المفعول المطلق، الذي يكون بعد ذلك نكرة في سياق الشرط أو النفي فيكون عاماً، فظاهر الحديث عموم النهي عن الاحتكار، وأن كل محتكر لسلعة يحتاج إليها المسلمون فيجمعها ويشتريها حتى تضيق على المسلمين وحتى يقل المعروض منها في السوق وهذا هو المعتبر، فالحديد مثلاً مع أنه ليس من الأقوات لكن احتكاره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المسلمين، وقلة المعروض منه الآن لأناس لا بد لهم منه في وجود مساكنهم، فلا يسكن الناس اليوم في بيوت من اللبن، ولا يمكن أن يبنوا بيوت من الطين اللبن دوراً واحداً دوراً واحداً مع كثرة عدد السكان، فلا بد من عمائر مرتفعة، فارتفعت الأسعار بسبب احتكار الحديد، وكما ذكرنا فالعبرة بعموم اللفظ وليس بمذهب الراوي.

أما إذا اشترى والسلعة متوفرة ولا يدخر إلا لأجل أن يجده في وقته ونحو ذلك، فهذا ليس باحتكار، فتقول مثلاً هناك بعض أنواع الأدوية وبعض السلع الصناعية المعاصرة التي يحتاج إليها كثير من الناس، فإذا احتكرها البعض بأن جمعوها من السوق واشتروها في وقت الغلاء لا لبيعوها في الحال بثمن يومها أو بثمن

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الْإِحْتِكَارِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ.
 كَمَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَ إِنْسَانٍ طَعَامٌ، وَاضْطُرَّ النَّاسُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ، أُجِبَ
 عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ.
 وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمَعْمَرِ رَاوِي الْحَدِيثِ أَنَّهُمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ.
 فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَآخَرُونَ: إِنَّمَا كَانَا يَحْتَكِرَانِ الزَّيْتَ، وَحَمَلَا الْحَدِيثَ ^(١) عَلَى إِحْتِكَارِ
 عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَالْغَلَاءِ، وَكَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ وَهُوَ صَحِيحٌ.
 قَوْلُ مُسْلِمٍ: (وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ)
 قَالَ الْغَسَّانِيُّ وَغَيْرُهُ: هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الْأَرْبَعَةِ عَشَرَ الْمُقْطُوعَةِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ.
 قَالَ الْقَاضِي: قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى مَقْطُوعًا، إِنَّمَا هُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْمُجْهُولِ، وَهُوَ كَمَا قَالَ
 الْقَاضِي، وَلَا يَضُرُّ هَذَا الْحَدِيثَ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ مُتَابِعَةٌ، وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرُقٍ مُتَّصِلَةٍ
 بِرِوَايَةٍ مِنْ سَمَاءُ هُمْ مِنَ الثَّقَاتِ.

المثل، بل لتدخر لتقبل فيغلو السعر، ليكتسب بذلك من أموال المسلمين، فهذا كما ذكر النووي في الحكمة من
 تحريم الاحتكار "دفع الضرر عن عامة الناس"، فما كان من هذا الباب فهو من الاحتكار.
 فظاهر الحديث العموم كما ذكرنا إذا احتاج الناس للزيت حيث صار من أساسيات طعامهم لا يستطيعون
 الانتفاع من الطعام إلا به، كما أن الناس اليوم يحتاجون للسكر مثلاً فيعتبر من أساسياتهم، لا يكادون
 يستغنون عنه والزيت كذلك، فمثل هذا إذا احتكره إنسان واشتراه ليدخره فيغلو ثمنه، فهو محتكر والله أعلى
 وأعلم.

وأما فعل الصحابي والتابعي، فكما ذكرنا هم فهموا من العموم الخصوص، ورأوا جواز العمل بخلاف هذا
 العموم، فكان اجتهداً لا يلزم غيرهم، وإن كان عذراً لهم، فالجتهدين مجتهد مصيب ومجتهد مخطيء له
 أجر ومغفور له خطؤه مع حسن الظن بأهل العلم ومن له المحاسن والفضائل العظيمة كالصحابه رضي الله عنهم
 وفضلاء التابعين كسعيد ابن المسيب.

(١) أي النهي الذي فيه.

وَأَمَّا الْمَجْهُولُ فَقَدْ جَاءَ مُسَمًّى فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ بَقِيَّةٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٧ - باب النّهي عن الحلف في البيع.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلرَّيْحِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ».

قوله ﷺ: (الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلرَّيْحِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ^(١) ثُمَّ يَمْحَقُ).

(١) أي يجعل السلعة نافقة مقبولة لأن الناس يُصدقون باليمين ما يقوله الحالف، ثم يمحق لأن الرجل ما عظم اسم الله ﷻ، وعموماً كثرة الحلف مما يؤدي إلى تهاون الحالف باسم الله ﷻ وأنه لا يُعظم الله ﷻ حق تعظيمه، حتى يجعل الله ﷻ بضاعته كما قال ﷺ في الحديث (وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بُضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِي إِلَّا يَمِينَهُ، وَلَا يَبِيعُ إِلَّا يَمِينَهُ) رواه الطبراني في الكبير وفي الصغير والأوسط، قال الألباني: صحيح، صحيح الجامع: ٣٠٧٢، بمعنى أنه يبيع بذكر اسم الله ويربح بذكر اسم الله، لا لأجل الذكر بل لأجل غرض الدنيا، فهذا يدل على خفة الدين، ولذا كان السلف يضربون أولادهم وتلاميذهم على الحلف والعهد وهم صغار، وقد قال ﷻ (وَلَا تُطِيعْ كُلَّ خَلَافٍ مَّهِينٍ)، فكثرة الحلف دلالة على ضعف الدين في الجملة، ولذلك نهى عنه النبي ﷺ «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ»، فالحلف يُنفق أي يُصلق الناس بسبب يمينه ذلك فتنفق السلعة وتزوج ثم يمحق لأجل خفة الدين، والبركة من الله ﷻ، فربما باع كثيراً ولا

الْمُنْفَقَةِ وَالْمُحَقَّةِ بِفَتْحِ أَوَّلِهَا وَثَالِثُهَا وَإِسْكَانِ ثَانِيهَا.
وَفِيهِ النَّهْيُ عَنْ كَثْرَةِ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّ الْحَلْفَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مَكْرُوهٍ، وَيَنْضَمُّ إِلَيْهِ
تَرْوِيجُ السَّلْعَةِ، وَرُبَّمَا اغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْيَمِينِ^(١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٨ - باب الشُّفْعَةِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رُبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ
فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ».
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ
- قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تَقْسَمْ رُبْعَةً أَوْ حَاطِطٍ. لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ

يربح، وربما خسر وذهبت البركة، وربما يكون معه المال الكثير ثم لا يكفيه ولا يشعر بالقناعة والغنى، فهذا
من محق بركة التجارة بكثرة الحلف.

وأما إذا كان الحلف بالكذب أو بما لا يعلم صدقه، فهذا محرّم بلا شك، وإن كان الحديث ظاهره النهي عن
كثرة الحلف في البيع، فهذا لأن أغلب من يكثر الحلف يصل إلى أن يحلف على ما لا يعلم أو يحلف كاذباً،
مثل قول النبي ﷺ (وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) مسلم، فهذا النهي لأنه غالباً ما يتضمن كذباً أو
حلف على ما لا يعلم صدقه.

والعهد من جنس الحلف مثل أن يقول: أعاهلك بالله على كذا، أو أعطيك عهد الله على كذا، أو أعاهلك
على كذا، أي يعطي عهداً، وإذا وثقه بالله، كان أغلظ، وكان بمتزلة الحلف، وقراءة الفاتحة عند الناس بمتزلة
تأكيد العهد ولزوم الوفاء عندهم وتبرك بذكر اسم الله وكلامه وإن كان بدعة، لكن عهداً لا بد من الوفاء به
لأنهم يجعلون ذلك توثيقاً بذكر اسم الله وبذكر كلام الله ﷻ، فلا يجوز نقض مثل هذه العهود، فالمعنى
مأمور به لكن الصفة والهيئة بدعة، لكن الحقيقة وهي لزوم الوفاء بالعهود أمرٌ به الشرع، قال تعالى (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).

(١) يعني حتى ولو كان صادقاً، فلا يحلف أن هذه السلعة بكذا وأنه لا يربح فيها إلا كذا، فحتى ولو كان
صادقاً، فإن كثرة الحلف منهية عنه.

يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذَنُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . [رَبْعَةٌ: المنزل].

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرِكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعرِضَ عَلَى شَرِيكَهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكَهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَ» .

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكَ فِي رُبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تُقَسَّمْ رُبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذَنُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَرِكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعرِضَ عَلَى شَرِيكَهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكَهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنُ). قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الشُّفْعَةُ مِنْ شَفَعْتَ الشَّيْءَ إِذَا ضَمَمْتَهُ وَثَنَيْتَهُ، وَمِنْهُ شَفَعَ الْأَذَانُ، وَسُمِّيَتْ شُفْعَةً لِضَمِّ نَصِيبٍ إِلَى نَصِيبٍ.

وَالرُّبْعَةُ وَالرُّبْعُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ، وَالرُّبْعُ الدَّارُ الْمُسْكَنُ وَمُطْلَقُ الْأَرْضِ، وَأَصْلُهُ الْمَنْزِلُ الَّذِي كَانُوا يَرْتَبِعُونَ فِيهِ^(١)، وَالرُّبْعَةُ تَأْنِيثُ الرُّبْعِ، وَقِيلَ وَاحِدَةٌ وَالْجَمْعُ الَّذِي هُوَ إِسْمُ الْجِنْسِ رُبْعٌ كَثْمَرَةٌ وَثَمَرٌ.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكَ فِي الْعَقَارِ مَا لَمْ يُقَسَّمْ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحِكْمَةُ فِي ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَنِ الشَّرِيكَ^(١)، وَخُصَّتْ بِالْعَقَارِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْأَنْوَاعِ ضَرَرًا، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي الْحَيَوَانَ وَالثِّيَابِ وَالْأَمْتَةِ وَسَائِرِ الْمُنْقُولِ.

(١) أي يجلسون فيه.

قَالَ الْقَاضِي: وَشَدَّ بَعْضُ النَّاسِ فَأَثْبَتَ الشُّفْعَةَ فِي الْعُرُوضِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ عَطَاءٍ، وَتَثْبُتُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الثُّوبِ، وَكَذَا حَكَاهَا عَنْهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ: أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الْحَيَوَانِ وَالْبِنَاءِ الْمُتَفَرِّدِ^(٢).

وَأَمَّا الْمُقْسُومُ فَهَلْ تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ بِالْجَوَارِ^(٣)؟ فِيهِ خِلَافٌ:

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ لَا تَثْبُتُ بِالْجَوَارِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيَّ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيَّ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

(١) لَأَنَّ الشَّرْكَةَ فِيهَا نَوْعٌ ضَرَرٌ، وَهُوَ أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى أَمْرٍ مَعِينٍ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ نَصِيْبَهُ، كَانَ لَا بَدَّ وَأَنْ يُعْلَمَ شَرِيْكُهُ لِيُزِيلَ الضَّرَرَ مِنْ وَجُودِ شَرِيْكٍ آخَرَ، خُصُوصاً وَأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَرْضِيهِ شَرِيْكاً مِثْلَمَا ارْتَضَى الْأَوَّلَ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي نَوْعِ الشَّرِيْكِ.

(٢) الَّذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لِلشَّرِيْكِ وَكَانَ هُنَاكَ اشْتِرَاكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي شَيْءٍ مَا وَلَوْ كَانَ مَقْذُوراً، فَالْحَدِيثُ إِنَّمَا ذَكَرَ الرَّبْعَةَ وَالْحَائِطَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَمَا ذَكَرَ أَنَّ الضَّرَرَ فِيهِ أَكْثَرُ وَهُوَ الْأَغْلَبُ فَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الشُّفْعَةِ لِرَفْعِ ضَرَرِ الْقِسْمَةِ فِيهِ، فِكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فِي الشَّرْكَةِ فَهُوَ كَذَلِكَ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَيَوَانٌ اشْتَرَكَ فِيهِ اثْنَانِ وَيَسْتَعْمَلَانِهِ بِالْمِهَائِثَةِ أَيْ بِالتَّوَابِ، فَهَذَا يَسْتَعْمَلُهُ مِلَّةٌ وَهَذَا يَسْتَعْمَلُهُ مِلَّةٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا فِيهِ نَوْعٌ مِنَ الضَّرَرِ فِي وَجُودِ شَرِيْكٍ آخَرَ غَيْرِ مِلَّتِهِمْ، فَالْقَوْلُ بِعُمُومِ ثَبُوتِ الشُّفْعَةِ أَقْرَبُ إِلَى الدَّلِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ مَفْهُومَ رُبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ مَفْهُومٌ ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ.

فَلَيْسَ هُنَاكَ إِجْمَاعٌ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَدْ ذَكَرَ مِنْ خَالَفَ بِقَوْلِهِ (وَشَدَّ بَعْضُ النَّاسِ) وَمَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ وَقَوْلَ عَطَاءٍ، وَالْإِجْمَاعُ الَّذِي يَقْلَهُ الْبَعْضُ مُتَسَاهِلاً فِيهِ مَعَ ثَبُوتِ الْمَخَالَفِ لَيْسَ إِجْمَاعاً، فَإِنَّمَا نُنْكِرُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجْمَاعِ مَنْ يَقُولُ (مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ) عَلَى مَسْأَلَةٍ لَا يَعْرِفُ فِيهَا تَقْلَافاً، أَعْنِي بِذَلِكَ مَنْ يَسْتَعْمِلُ كَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِي انْكَارِ بَعْضِ أَنْوَاعِ الْإِجْمَاعَاتِ الْمُنْقُولَةِ، فَيَسْتَعْمِلُهَا فِي إِجْمَاعَاتٍ لَا يَعْرِفُ فِيهَا مَخَالَفَ بِالْفِعْلِ، وَلَمْ يَأْتِ بِمَنْ يَخَالَفُ، وَهَذَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَوَائِفٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبَرِينَ لَيْسُوا مِنْ عُرْفِ الشُّدُودِ وَلَا بِمَخَالَفَةِ الْأَصُولِ وَالْقَوَاعِدِ، يَقُولُونَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَيُرَوْنَ ثَبُوتَ الشُّفْعَةِ وَمَشْرُوعِيَّتَهَا فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَفِي كُلِّ شَرْكَةٍ، وَأَنْ ذَكَرَ الْأَرْضَ وَالرَّبْعَ وَالْحَائِطَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا ذَكَرْنَا عَلَى سَبِيلِ الْغَالِبِ.

(٣) فِي الْحَقِيقَةِ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُنْقُولَ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، الْجَوَارِ أَقْلُ مِنْهُ فِي الضَّرَرِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ثَبِتَ بِهِ الْحَدِيثُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: تَثْبُتُ بِالْجَوَارِ. ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا فِي عَقَارٍ مُحْتَمِلٍ
لِلْقِسْمَةِ، بِخِلَافِ الْحِمَامِ الصَّغِيرِ، وَالرَّحَى وَنَحْوِ ذَلِكَ ^(٢).

(١) فمسائل نادرة يكون فيها الحنفية أسعد بالحديث من الجمهور، وهذه المسألة منها، فالحديث ثابت صحيح، فعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بَنِيَّ بَارِعِمَّةَ مِثْقَالَ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ (الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ) مَا أُعْطَيْتُكَ، (خ) ٦٩٨١، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ وَلَا شَرِيكٌ، إِلَّا الْجَوَارُ، قَالَ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ)، (ج) ٢٤٩٦ [قال الألباني]: حسن صحيح، فهو يدل على أن الجار أحق، فهذه الأهمية طالما كان الطريق واحداً، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُتَظَرَّ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا"، (د) ٣٥١٨ [قال الألباني]: صحيح، ويمكن أن يحمل حديث جابر ﷺ "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطَّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ"، (خ) ٢٢١٣، فهذا إذا كانت الطرق مصروفة يمكن أن يدخل من هنا أو من هنا، أما إذا كان الطريق واحداً، كسلم العمارة مثلاً، فإنها رغم القسمة وكل قد أخذ طابقاً أو شقة، إلا أن طريقهم واحداً، ثم يبقى في أمر المساكن المشتركة، شركة الأرض وهي لم تقسم بل هي على المشاع، فهذا يدل على ثبوت الشفعة فيها. وعموماً إذا كان الجار الطريق واحداً ولا يدخل له إلا من هذا فإنه يتضرر بجار سيء، وقد قال النبي ﷺ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارٍ سَوَاءٍ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنْ جَارَ الْبَادِي يَتَحَوَّلُ"، (حب) ١٠٣٣ [قال الألباني]: حسن - "الصحيحه" (١٤٤٣)، فإذا كان في أرض وبناء وله جار يُرِيحُه فباع دون أن يؤذنه، فهذا يقال فيه (الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ) طالما أن الطريق واحد، وأما إذا صُرِّفَتِ الطَّرُقُ أي تنوعت وصارت متعددة، فيمكن أن يدخل من هنا أو من هنا فلا شفعة، ولذا فإنه إذا كان الطريق واحداً فثبت الشفعة بالجوار.

(٢) فمثل هذه الأشياء وكالسيارة مع أنها منقولة وهي مما لا يصح قسمتها ويكون فيها الشركة بالمهائنة أو أن تؤجر وتُقسم الأجرة بينهما، فالظاهر والله أعلى وأعلم، أن مثل هذا الذي لا تصح قسمته، أن هناك ضرر في المهائنة كذلك، فهو قد يريد أن يكون صاحب الحق فيه، فإذا أراد شريكه أن يبيع نصيبه فشريكه له حق مقدم على الآخرين، فالعلة التي ذكروها في حق الشفعة ثابتة في مثل هذا.

- والتحليل لإسقاط الشفعة محرم، مثل أن يأتي بشخص ويتفق معه على أن يعرض ثمناً مرتفعاً جداً، من أجل أن يعجز الطرف الآخر عن قبول هذا الثمن، ثم بعد أن يسقط الشفعة ويتملك الرجل العقار يبيعه لآخر بالثمن الحقيقي وليس بالثمن الذي تواطأ على إظهاره حتى يسقط حق الشفعة عن الشريك، فهذا لا يجوز، بل لا بد وأن يكون صادقاً مع شريكه ويقول له قد عرض عليّ كذا في نصيبي ولا يتحایل عليه، فإن أراد أن يأخذ بهذا الثمن فهو أحق به وإن شاء ترك، فيكون البيع عند ذلك صحيحاً ويسقط حق الشفعة بترك له إذا أعلم به، وكذلك من يريد أن يأخذ الشيء من شريكه بأن ييخص الثمن ظلم وعدوان وقد قال

وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَيْضًا مَنْ يَقُولُ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ ^(١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ)

فَهُوَ عَامٌّ يَتَنَاوَلُ الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ وَالذَّمِّيَّ ^(٢) فَتَبَيَّنَ لِلذَّمِّيِّ الشُّفْعَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ كَمَا تَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الذَّمِّيِّ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَأَحْمَدُ ﷺ: لَا شُفْعَةَ لِلذَّمِّيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ ^(٣).

وَفِيهِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ لِلْأَعْرَابِيِّ كَثْبُوتِهَا لِلْمُقِيمِ فِي الْبَلَدِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْجُمْهُورُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا شُفْعَةَ لِمَنْ لَا يَسْكُنُ بِالْمَضَرِ ^(٤).

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ (فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكُهُ)

تَعَالَى (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ)، فَالَّذِي يَرِيدُ أَنْ يَبِيعَ يَعْضُ الثَّمَنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ هَذَا الْجُزْءُ وَالنَّصِيبُ مِنَ الشَّرِكَةِ، فَإِمَّا يَقْبَلُ شَرِيكُهُ أَوْ يَتْرُكُ، وَلَا بَدَّ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّدَقِ وَالْوَفَاءِ وَلَيْسَ عَلَى الْخُدَاعِ وَالْغَشِّ وَالْخِيَانَةِ وَإِظْهَارِ خِلَافٍ مَا يُطِئْنَ وَيَبْخَسُ لِلنَّاسِ أَشْيَاءَهُمْ، فَلَا يَحِلُّ لِهَذَا أَنْ يَبْخَسَ لِأَجْلِ أَنَّهُ شَرِيكٌ فَيَأْخُذُ بِالثَّمَنِ الْبَخْسِ، وَلَا يَحِلُّ بِهَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِثَمَنٍ غَيْرِ حَقِيقِي لِيَرْفَعَ الثَّمَنَ عَلَى الشَّرِيكِ.

^(١) كَمَا ذَكَرْنَا لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ لَمْ تَقْسَمْ، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَا تَبَيَّنَ فِيهِ الشُّفْعَةُ، بَلْ كُلُّ شَرِكَةٍ فِيهَا ضَرَرٌ فَمَقْتَضَى الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا الْعُمُومِ وَأَنَّ الْمَفْهُومَ ضَعِيفٌ فِي تَخْصِيصِهِ لِأَنَّهُ كَمَا ذَكَرْنَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ

^(٢) وَالذَّمِّيُّ كَافِرٌ بِلَا شَكٍّ وَلَكِنْ هَذَا مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، فَهُوَ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّ الْكَافِرَ غَيْرَ الذَّمِّيِّ، وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنَّ كُلَّ شَرِيكِكَ يُمْكِنُ أَنْ يُشَارَكَ أَهْلُ الْحَرْبِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُشَارَكَ الْمُسْتَأْمَنُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُشَارَكَ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَنَّهُ كَافِرٌ أَنَّهُ لَا تَصَحُّ شَرِكَتُهُ، بَلْ كُلُّ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا أَعْلَمَ يَحْجِزُونَ الشَّرِكَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ فِيمَا يَحِلُّ، وَكَوْنُهُ مَبَاحِ الدَّمِ وَالْمَالِ، إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِعَهْدٍ وَأَمَانٍ، أَوْ إِذَا أَدْخَلَ مَالَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْأَمَانِ وَجَبَ الْوَفَاءُ لَهُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ بِالشَّرَاءِ - فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْكُفْرِ - فَهَذَا عَقْدٌ وَقَدْ قَالَ ﷺ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، فَمَعْنَى كَوْنِهِ أَنَّهُ مَبَاحِ الدَّمِ، لَا يُبِيعُ الْغَدْرَ وَإِنَّمَا يُبِيعُ أَنْ يُخَذَ مَالُهُ غَنِيمَةً أَوْ فَيْئًا إِذَا أَخَذَهُ بِغَيْرِ عَقْدٍ، أَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ وَيُشَارَكَ، فَالْعُقُودُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا.

^(٣) الظَّاهِرُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ.

^(٤) بَلْ لَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا التَّخْصِيسِ.

فَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَلَى النَّذْبِ إِلَى إِعْلَامِهِ، وَكَرَاهَةِ بَيْعِهِ قَبْلَ إِعْلَامِهِ كَرَاهَةِ تَنْزِيهِهِ، وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا، وَيَصُدِّقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ، وَيَكُونُ الْحَلَالُ بِمَعْنَى الْمُبَاحِ، وَهُوَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ، وَالْمَكْرُوهُ لَيْسَ بِمُبَاحٍ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بَلْ هُوَ رَاجِحُ التَّرَكِّ (١).
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَوْ أَعْلَمَ الشَّرِيكَ بِالْبَيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ فَبَاعَ ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكَ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ:
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَعُثْمَانُ الْبُتِّي وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرُهُمْ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ.
وَقَالَ الْحَكَمُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ: لَيْسَ لَهُ الْاِخْذُ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢٩ - باب غَرَزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأُرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْفَانِكُمْ.

(١) هذا الكلام ضعيفٌ جداً، فإنه إذا قال النبي ﷺ (لَا يَحِلُّ)، فهذا محمولٌ على ظاهره وهو التحريم، فإن التسميات الإصطلاحية والمعاني التي تكلم عليها المتأخرون لا تحمل عليها الأحاديث، وإنما الآيات والأحاديث تحمل على ظاهر الاستعمال في الكتاب والسنة، فالحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية فضلاً عن الاصطلاحية، فمسألة أنه مستوي الطرفین وأنه ليس بحلال، بل المكروه في الحقيقة حلال الأولى تركه ولذلك لا يصح أن يقال هو حرام، فقوله ﷺ (لَا يَحِلُّ) ظاهرٌ جداً في التحريم، فإنه لا بد وأن يُعلمه.

(٢) الظاهر أنه إذا ترك بعد أن أعلمه فباع، فهذا يسقط حقه والله أعلى أعلم، لأن قوله ﷺ (فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ) إذا إذا باع وقد آذنه فليس أحق به، وهذا مفهوم ظاهر جداً وتعليق الحكم عليه يَبِّنْ، لأن هذا هو مقتضى الحديث وظاهره، والمفهوم مفهوم مؤثر لأنه مفهوم صفة أو مفهوم حال، بمعنى أنه يرجع إلى الوصف والحال، وليس أنه صفة من جهة الإعراب، فكلية (وَلَمْ يُؤْذِنْهُ) يفهم منها أنه إذا آذنه، فليس أحق به كما ذكرنا.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

قوله ﷺ: (لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، ثُمَّ يَقُولَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَا زِمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَا فَكُمْ)

قَالَ الْقَاضِي: رَوَيْنَا قَوْلَهُ: (خَشَبَةً) فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأُصُولِ وَالْمُصَنَّفَاتِ (خَشَبَةً) بِالْإِفْرَادِ وَ (خَشَبَةً) بِالْجَمْعِ.

قَالَ: وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ: سَأَلْتُ أَبَا زَيْدٍ وَالْحَارِثَ بْنَ مِسْكِينَ وَيُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ: (خَشَبَةً) بِالتَّنْوِينِ عَلَى الْإِفْرَادِ.

قَالَ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ سَعِيدٍ: كُلُّ النَّاسِ يَقُولُونَهُ بِالْجَمْعِ إِلَّا الطَّحَاوِيَّ. وَقَوْلُهُ: (بَيْنَ أَكْتَا فَكُمْ) هُوَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّى فَوْقَ، أَي: بَيْنَكُمْ.

قَالَ الْقَاضِي: قَدْ رَوَاهُ بَعْضُ رَوَاةِ الْمُوطَأِ (أَكْتَا فَكُمْ) بِالنُّونِ، وَمَعْنَاهُ أَيضًا: بَيْنَكُمْ، وَالْكَتْفِ الْجَانِبِ، وَمَعْنَى الْأَوَّلِ: أَنِّي أَصْرَحُ بِهَا ^(١) بَيْنَكُمْ وَأَوْجَعُكُمْ بِالتَّقْرِيعِ بِهَا، كَمَا يُضْرَبُ الْإِنْسَانُ بِالشَّيْءِ بَيْنَ كَتْفَيْهِ.

قَوْلُهُ: (مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ) أَي عَنْ هَذِهِ السُّنَّةِ وَالْخُصْلَةِ وَالْمَوْعِظَةِ أَوْ الْكَلِمَاتِ.

وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: (فَنَكَّسُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ أَعْرَضْتُمْ).

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، هَلْ هُوَ عَلَى النَّدْبِ إِلَى تَمَكُّينِ الْجَارِ مِنْ وَضْعِ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ، أَمْ عَلَى الْإِيحَابِ؟ وَفِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ مَالِكٍ: أَصَحُّهُمَا فِي الْمَذْهَبَيْنِ: النَّدْبُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ.

(١) أي بهذه السنة.

وَالثَّانِي: الْإِيجَابُ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ^(١).
وَمَنْ قَالَ بِالنَّدْبِ قَالَ: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ تَوَقَّفُوا عَنِ الْعَمَلِ، فَلِهَذَا قَالَ: (مَا لِي أَرَاكُمْ
عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْهُ النَّدْبَ لَا الْإِيجَابَ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا
أَطْبَقُوا عَلَى الْإِعْرَاضِ عَنْهُ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٠ - باب تحريم الظلمِ وَغَضَبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا.

(١) وبه نقول.
(٢) بل أين الإطباق، فالإطباق من سامعي أبي هريرة رضي الله عنه إن كان منهم صحابة أو غيرهم، وأين قول أبي
هريرة (وَاللَّهِ لَا زَمِينَ بَهَا يَنْ أَكْثَفَكُمْ) أي بين أكتاف من أعرض، فمسألة صرف الأوامر عن ظاهرها
لمجرد أن بعض الناس ترك العمل بها، قول باطل مُحَدَّث، وتقليد كلام النبي ﷺ على كل من سواه واجب
ولا يختلف في ذلك العلماء كأصل، وإن أتت هذه المحركات في كثير من المسائل لإظهار حقيقة المقلدة ممن
كان يتبع السنة ولا يعبا بمن خالفه، فمسألة أن هناك من أعرض، فيكفي أن أبا هريرة في طائفة كبيرة من أهل
العلم من بعلمه يرون هذا الوجوب طالما أنه لم يضر بالجار ولم يهدم الجدار ولم يضعفه، فأمر لا يضره في أن
يغرز خشبة، فهذا من حقوق الجوار الواجبة لا يتضرر بها ويستفح بها جاره، فكيف يمنعه وقد قال النبي ﷺ
(لَا يَمْنَعُ) والنهي ظاهره التحريم، وأما كونهم أطبقوا فكما ذكرنا هم سكتوا، فمنهم من سكت ومنهم من
وافق بدليل وجود طائفة كبيرة من العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وأصحاب الحديث يقولون بهذا
الظاهر، فكون بعض الناس توقف عن العمل حتى لم يُثقل عنهم أنهم أنكروا، فكيف تترك الحديث من
أجل بعض الناس التابعين كانوا وحتى لو كانوا صحابة، فإن الصحابة ليسوا بمعصومين وهم مجتهدون،
والخلاف في قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ وذلك إذا كان لا يخالف الحديث الصحيح، فأما أن يُقدم
كلام الصحابة على كلام النبي ﷺ فلا نزاع على أنه ليس بحجة، بل لا يكادون يختلفون في أنه إذا اختلف
الصحابة فليس بحجة، فإنه إذا كان هناك خلاف معلوم بين الصحابة فلا يصح أن يحتج بقول أحدهم،
فكيف وعندنا أبو هريرة راوي الحديث من الصحابة الأجلاء يقول به ويُكره على من خالفه، أتركه لقول
بعض التابعين أو بعض من كان جالسا فسكت ولا يُنسب إليه مذهب؟!.
كما أن من يقول بحجة قول الصحابي فيما لم يرد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قياس عند الشافعي،
فعند الشافعي رَحْمَةُ اللَّهِ هُنَاكَ مسائل فيها قول صحابي وقياس، ويقدم القياس كثيرا، والحقيقة أن قول
الصحابة من أفضل الأقيسة إذا لم يثبت خلافها، وأما إذا ثبت الخلاف بينهم، فلا يكون قول بعضهم حجة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَقِيلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ اقْتَطَعَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ».

حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَقِيلٍ أَنَّ أَرُوِيَّ خَاصَمْتُهُ فِي بَعْضِ دَارِهِ فَقَالَ دَعُوهَا وَإِيَّاهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَخَذَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بَغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ كَاذِبَةً فَأَعْمِ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا. قَالَ فَرَأَيْتَهَا عَمِيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدْرَ تَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ. فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بَرٍّ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَرُوِيَّ بِنْتُ أُوَيْسٍ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا كُنْتُ أَخَذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَخَذَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ». فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا. فَقَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَهَا وَأَقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا. قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيَّنَّا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَخَذَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بَغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ - حَدَّثَنَا حَرْبٌ - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ

وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ» .
وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ أَخْبَرَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

قوله ﷺ: (مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ) وفي رواية (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ طَوَّقَهُ اللَّهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الْأَرْضُونَ بَفَتْحِ الرَّاءِ، وَفِيهَا لُغَةٌ قَلِيلَةٌ بِإِسْكَانِهَا حَكَاهَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا تَضْرِيحٌ بِأَنَّ الْأَرْضِينَ سَبْعَ طَبَقَاتٍ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ).

وَأَمَّا تَأْوِيلُ الْمُثَالَةِ عَلَى الْهَيْئَةِ وَالشَّكْلِ، فَخِلَافُ الظَّاهِرِ^(١)؛ وَكَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ سَبْعَ أَرْضِينَ مِنْ سَبْعِ أَقَالِيمٍ؛ لِأَنَّ الْأَرْضِينَ سَبْعَ طَبَقَاتٍ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ أَبْطَلَهُ

(١) بمعنى أن هذه الأرضين سبع طبقات تحت بعض والظاهر أن أرضنا هي العليا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا أمر يعلمه الله ﷻ، فالسفل والعلو هو أمر يحسب وضع الإنسان ولكن هناك سفل وعلو عند الله ﷻ، والسفل ما قرب من المركز في الشيء الكروي والعلو ما ابتعد عنه، لكن الظاهر من مجموع الأحاديث والآثار، أن الأرضين السبع ليس معناها أنها طبقات تحت هذه الأرض التي نعيش عليها بل كرات أرضية أخرى والله أعلى وأعلم، والاختلاف في ذلك موجود منذ زمن السلف، أن هل الأرضين السبع هي سبع طبقات في الكرة الأرضية أم أنها سبع كرات أرضية، وابن تيمية نقل الاتفاق على أن الأرض كالكرة وأن هذا قول السلف وهذا متفق عليه، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج ٦ / ص ٥٦٥ - ٥٦٦): (وَاسْتِدَارَةُ الْأَفْلَاقِ - كَمَا أَنَّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْهَيْئَةِ وَالْحِسَابِ - فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْمُنَادِي وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ وَأَبُو الْقَرَجِ بْنُ الْجَوَازِيِّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَكَةٌ مِثْلُ فَلَكَةِ الْمِغْزَلِ . وَ"الْفَلَكَ فِي اللُّغَةِ" هُوَ الْمُسْتَدِيرُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَقْلُكُ ثَنِي الْجَارِيَةِ إِذَا اسْتَدَارَ وَكُلٌّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّ الْأَفْلَاقَ مُسْتَدِيرَةٌ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَحِيطَ هُوَ الْعَالِي عَلَى الْمَرْكَزِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) وقال في موضع سابق (فَمِنْ الْمَعْلُومِ بِاتِّفَاقٍ مَنْ يَعْلَمُ هَذَا أَنَّ الْأَفْلَاقَ مُسْتَدِيرَةٌ كَرَوِيَّةُ الشَّكْلِ وَأَنَّ الْجِهَةَ الْعُلْيَا هِيَ جِهَةُ الْمَحِيطِ وَهِيَ الْمَحْدَبُ وَأَنَّ الْجِهَةَ

الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُطَوَّقِ الظَّالِمُ بِشِيرٍ مِنْ هَذَا الْإِقْلِيمِ شَيْئًا مِنْ إِقْلِيمٍ آخَرَ، بِخِلَافِ طَبَاقِ الْأَرْضِ فَإِنَّهَا تَابِعَةٌ لِهَذَا الشَّيْءِ فِي الْمَلِكِ، فَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ مَلَكَهُ وَمَا تَحْتَهُ مِنَ الطَّبَاقِ (١).

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ جَاءَ فِي غِلْظِ الْأَرْضِينَ وَطَبَاقِهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ حَدِيثٌ لَيْسَ بِثَابِتٍ (٢).

السُّفْلَى هُوَ الْمَرْكَزُ وَلَيْسَ لِلْأَفْلَاقِ إِلَّا جِهَتَانِ الْعُلُوُّ وَالسُّفْلُ فَقَطْ . وَأَمَّا الْجِهَاتُ السَّتُّ فَهِيَ لِلْحَيَوَانِ فَإِنَّ لَهُ سِتَّ جَوَانِبَ يَوْمٌ جِهَةٌ فَتَكُونُ أَمَامَهُ وَيُخَلْفُ أُخْرَى فَتَكُونُ خَلْفَهُ وَجِهَةٌ تُحَازِي يَمِينَهُ وَجِهَةٌ تُحَازِي شِمَالَهُ وَجِهَةٌ تُحَازِي رَأْسَهُ وَجِهَةٌ تُحَازِي رِجْلَيْهِ وَلَيْسَ لِهَذِهِ الْجِهَاتِ السَّتُّ فِي نَفْسِهَا صِفَةٌ لِأَزْمَةٍ ؛ بَلْ هِيَ بِحَسَبِ النَّسْبَةِ وَالْإِضَافَةِ فَيَكُونُ يَمِينُ هَذَا مَا يَكُونُ شِمَالُ هَذَا وَيَكُونُ أَمَامُ هَذَا مَا يَكُونُ خَلْفَ هَذَا وَيَكُونُ فَوْقَ هَذَا مَا يَكُونُ تَحْتَ هَذَا . لَكِنَّ جِهَةَ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ لِلْأَفْلَاقِ لَا تَتَغَيَّرُ فَلَمُحِيطٌ هُوَ الْعُلُوُّ وَالْمَرْكَزُ هُوَ السُّفْلُ ، وَلَيْسَ أَنَّهُ كَالطَّبَقِ كَمَا كَانَ يَظُنُّ الْكُفَّارُ فِي الْأَزْمَةِ الْمَاضِيَةِ ، وَهَذَا أَمْرٌ أَصْبَحَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَحْسُوسَةِ وَلَيْسَ فَقَطْ مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَدَلِّ عَلَيْهَا ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ اتِّفَاقُ السَّلَفِ كَمَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ .

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ السَّبْعِ أَرْضِينَ فَهِيَ مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ فَعَلَاءً ، لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْضٍ أَنْبِيَاءَ كَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ حَيْثُ قَالَ ابْنُ جُرَيْرٍ فِي تَفْسِيرِهِ « ١٢ / ١٤٥ » : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ آيَةِ اللَّهِ الَّتِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ قَالَ عَمْرُو : قَالَ فِي كُلِّ أَرْضٍ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ وَنَحْوِ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْخَلْقِ . وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي حَدِيثِهِ فِي كُلِّ سَمَاءٍ إِبْرَاهِيمٌ ، وَرَوَى الْيَهُودِيُّ فِي كِتَابِ « الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ » هَذَا الْأَثَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبْسَطٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ غَنَامٍ النَّخَعِيُّ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ قَالَ : سَبْعَ أَرْضِينَ فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنِيكُمُ وَأَدَمُ كَادَمَ وَنُوحٌ كَنُوحَ وَإِبْرَاهِيمُ كَأَبِرَاهِيمَ وَعِيسَى كَعِيسَى .

ثُمَّ رَوَاهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَرْثَةَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ قَالَ : فِي كُلِّ أَرْضٍ نَحْوُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، ثُمَّ قَالَ الْيَهُودِيُّ : إِنْ سَأَلْتُمْ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ وَهُوَ شَاذٌ بِمَرَّةٍ لَا أَعْلَمُ لِأَبِي الضُّحَى عَلَيْهِ مَتَابَعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فَظَاهِرُ هَذَا ، الْأَرْضِينَ الْأُخْرَى كَذَلِكَ كَرَاتٍ كَالْكُرَةِ وَأَنَّ فِيهَا سُكَّانًا وَعِمَارًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِمْ ، فَلَا مَانِعَ مِنْ وَجُودِ كُرَاتٍ أَرْضِيَّةٍ فِي الْكَوْنِ الْوَاسِعِ ، وَكُرَّتْنَا الْأَرْضِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَمَا فَوْقَهَا مِنْ سَمَاوَاتٍ - فَإِنَّ كُلَّ مَا نَرَاهُ هُوَ السَّمَاءُ الدُّنْيَا - بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا هِيَ الْأَعْلَى وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ .

(١) وَكَانَ النَّوَوِيُّ يَمِيلُ إِلَى تَرْجِيحِ أَنَّهَا سَبْعُ طَبَقَاتٍ .

(٢) وَأَنَّ بَيْنَ كُلِّ مَنَّهُنَّ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِنْفِصَالِ ، وَأَنَّ كُلَّ مِنْهَا كَالْكُرَةِ كَمَا ذَكَرْنَا .

وَأَمَّا التَّطْوِيقُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ فَقَالُوا:

يَحْتَمِلُ أَنْ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَحْمِلُ مِثْلَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ، وَيُكَلِّفُ إِطَاقَةَ ذَلِكَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُجْعَلُ لَهُ كَالطَّوْقِ فِي عُنُقِهِ ^(١) كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يُطَوَّقُ إِثْمَ ذَلِكَ وَيَلْزَمُهُ كَلْزُومُ الطَّوْقِ بِعُنُقِهِ، وَعَلَى تَقْدِيرِ التَّطْوِيقِ فِي عُنُقِهِ يَطُولُ اللَّهُ تَعَالَى عُنُقَهُ كَمَا جَاءَ فِي غِلَظِ جِلْدِ الْكَافِرِ وَعِظَمِ ضَرْسِهِ. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ:

تَحْرِيمُ الظُّلْمِ وَتَحْرِيمُ الْغَضَبِ وَتَغْلِيظُ عُقُوبَتِهِ.

وَفِيهِ إِمْكَانُ غَضَبِ الْأَرْضِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمته الله: لَا يُتَصَوَّرُ غَضَبُ الْأَرْضِ ^(٢).

وَقَوْلُهُ رحمته الله: (مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ) هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ.

أَيُّ: قَدْرَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ، يُقَالُ: قَيْدَ وَقَادَ وَقَيْسَ وَقَاسَ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

وَفِي الْبَابِ: حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ بَفَتْحِ الْحَاءِ.

وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رحمته الله عَنْهَا مَنْقَبَةٌ لَهُ وَقَبُولُ دُعَائِهِ.

وَجَوَازُ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ وَمُسْتَدَلُّ أَهْلِ الْفَضْلِ ^(٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣١ - باب قَدَرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

(١) وهذا هو الظاهر، فيجعل الأرض نفسها طوق في عنقه يكون مقيداً بها تقييداً عظيماً، وهذا الشبر المعتصب مع الأشبار المناظرة له في الأراضي الأخرى تجعل له كذلك.

(٢) ولا شك أن الأرض تُغضب.

(٣) بمعنى أن أهل الفضل يُستدل على فضلهم بإجابة دعائهم، وسعيد بن زَيْد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفيه إثبات كرامات الأولياء لأن الله استجاب دعائه كما دعى بقلده رحمته الله عدلاً منه وحكمة.

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ».

قوله ﷺ: (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (سَبْعَ أَذْرُعٍ)، وَفِي بَعْضِهَا: (سَبْعَةَ أَذْرُعٍ) وَهُمَا صَحِيحَانِ، وَالذَّرَاعُ يُذَكَّرُ وَيُؤنَّثُ، وَالتَّائِيثُ أَفْصَحُ. وَأَمَّا قَدْرُ الطَّرِيقِ:

فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ أَرْضِهِ الْمَمْلُوكِ طَرِيقًا مُسَبَّلَةً لِلْمَارِّينَ فَقَدَرَهَا إِلَى خَيْرَتِهِ^(١)، وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهَا، وَلَيْسَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مُرَادَةَ الْحَدِيثِ. وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ بَيْنَ أَرْضٍ لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا، فَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ فَذَلِكَ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ جُعِلَ سَبْعَ أَذْرُعٍ، وَهَذَا مُرَادُ الْحَدِيثِ. أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوِلِيَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ^(٢)، لَكِنْ لَهُ عِمَارَةٌ مَا حَوْلَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَوَاتِ، وَيَمْلِكُهُ بِالْإِحْيَاءِ، بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمَتَى وَجَدْنَا جَادَّةً مُسْتَطْرَقَةً^(٣)، وَمَسْلُوكًا مَشْرُوعًا نَافِذًا، حَكَمْنَا بِاسْتِخْقَاقِ الْإِسْطِطْرَاقِ فِيهِ بِظَاهِرِ الْحَالِ^(٤)، وَلَا يُعْتَبَرُ مُبْتَدَأُ مَصِيرِهِ شَارِعًا^(٥). قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ مَا يَجْعَلُهُ شَارِعًا إِلَى لَفْظٍ فِي مَصِيرِهِ شَارِعًا وَمُسَبَّلًا^(١).

(١) بمعنى أن رجلاً جعل في أرضه طريقاً فهو يختار ما يريد.

(٢) فيجعلها ملكاً خاصاً لنفسه، بل هي ملكاً عاماً للمسلمين ومنفعة عامة لهم.

(٣) جادة مستطربة أي أرض جعلت طريقاً.

(٤) بمعنى أنه يجوز أن يتخذ الناس طريقاً بظاهر الحال أي بغير أن يستأذنوا أحداً.

(٥) بمعنى أنه كيف بدأ هل كان في ملكه وهو الذي جعله كذلك؟، فلا يحتاج إلى مثل هذا البحث.

هَذَا مَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا فِي الْأَفْنِيَةِ إِذَا أَرَادَ أَهْلُهَا الْبُنْيَانِ، فَيُجْعَلُ طَرِيقُهُمْ عَرْضُهُ سَبْعَةَ أَذْرُعَ
لِدُخُولِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهَا وَتَلَاقِيهَا.
قَالَ الْقَاضِي: هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ، فَإِذَا اتَّفَقَ أَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى
قِسْمَتِهَا، وَإِخْرَاجِ طَرِيقٍ مِنْهَا كَيْفَ شَاءُوا فَلَهُمْ ذَلِكَ، وَلَا إِعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ،
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَأْب.

(١) أي بمجرد أن يجعله طريقاً فقد أوقفه للمسلمين لا يحق له أن يرجع في ذلك بعد أن أوقفه.
- من يضع سيارته أمام بيته أو في الشارع، دون أن يملك هذا المكان، فهي منفعة في الطريق هي لمن سبق
إليها وذلك في كل مرة يغادر المكان فيها، فالمكان لمن سبق إليه، فكل هذه المشاعات لمن سبق إليها فهو أحق
بها ولذلك لا يملك المكان، فلو أتى رجل ووضع فرشته لبيع ويشترى ولم يضيق على الناس، فلا يمنع من
ذلك، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، تركه وانصرف، لغيره أن يأخذه، فإنه ليس له أن يبيع هذا الحق مثلاً،
مثل أصحاب المحلات يبيعون الشارع الذي أمامهم فيؤجره لهم لكي يقفوا أمام المحل يبيعون، فهذا ليس
من حقه، فهذا طريق عام للمسلمين لا يحل له فعل ذلك.

كِتَابُ الْفَرَايِضِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الفرائض

هِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ مِنَ الْفَرَضِ وَهُوَ التَّقْدِيرُ لِأَنَّ سَهْمَانِ الْفُرُوضِ مُقَدَّرَةٌ^(١)، وَيُقَالُ لِلْعَالِمِ بِالْفَرَائِضِ: فَرَضِيٌّ وَفَارِضٌ وَفَرِيضٌ، كَعَالِمٍ وَعَلِيمٍ، حَكَاهُ الْمُبَرِّدُ. وَأَمَّا الْإِزْثُ فِي الْمِيرَاثِ، فَقَالَ الْمُبَرِّدُ: أَصْلُهُ الْعَاقِبَةُ، وَمَعْنَاهُ: الْإِنْتِقَالُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى آخَرٍ.

باب (١)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ)

وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) بِحَذْفِ لَفْظَةِ: يَرِثُ.

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ^(٢).

وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَرِثُ الْكَافِرَ أَيْضًا^(١) عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ^(٢).

(١) بمعنى أن أنصبة أصحاب الفروض مقدرة قدرها الله ﷻ في كتابه، ولذا سُميت بالفرائض، فقدّر ميراث كل صاحب حق، وأصحاب الفروض أي أصحاب الموارث.

(٢) بمعنى لو كان إنسان قد أسلم ولم يُسلم أبناؤه أو لم يُسلم أبوه وأمه، ومات هذا المسلم، فلا يرثه أقاربه الكفار بالنص والإجماع.

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَمُعَاوِيَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَمَسْرُوقٍ وَغَيْرِهِمْ^(٣).

وَرُويَ أَيْضًا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ نَحْوَهُ عَلَى خِلَافِ بَيْنِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَالصَّحِيحُ عَنْ هَؤُلَاءِ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ.

وَاحتَجُّوا بِحَدِيثِ "الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ".

وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ، وَلَا حُجَّةَ فِي حَدِيثِ "الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ" لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَضْلُ الْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِهِ^(٤)، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمِيرَاثٍ، فَكَيْفَ يُتْرَكُ بِهِ نَصُّ حَدِيثِ (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ) وَلَعَلَّ هَذِهِ الطَّائِفَةُ لَمْ يَبْلُغْهَا هَذَا الْحَدِيثُ.

وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ بِالْإِجْمَاعِ^(٥).

(١) بمعنى لو أن الولد أسلم ولم يُسلم الأب ثم مات الأب كافرًا وترك تركة وميراثًا، فلا يرث الولد المسلم أبوه الكافر أيضًا.

(٢) وذلك بنص هذا الحديث.

(٣) يرون أنه أحق بالمال من أن تتركه لكفار، ولا يلزم ذلك، فلو أن المسلم وصل إليه مال كفار لا صاحب له، فإنه يصير من أموال النفيء، ولا يلزم من ذلك أننا نترك المال للكفار (فهم)، على أي الأحوال، فإنه لو ترك الكافر ما لا يرثه الكفار مثله، فهو ملكهم، كما روى أسامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله أتترل في دارك بمكة فقال « وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ثور ». وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهم كانوا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين (متفق عليه)، فالذين قالوا أن المسلمين أولى، نقول المسلم أولى بالخير، تركوا هذا الحديث واستعملوا المعنى ولا نزاع أن الحديث مقدم على المعنى والقياس مع صحته وثبوته، وربما لم يبلغ الحديث من قال بأنه يرث المسلم الكافر.

(٤) وأيضا فيه وجوب أن يعلو الإسلام على غيره قدرأ وشرعاً ولا يُعْلَى عليه، فالإسلام أفضل وأعلى من أي ملة أخرى، فيجب أن يكون فوق الملل الأخرى، ولا يلزم من ذلك التورث.

(٥) كرجل ارتد ومات قريبه المسلم، أثناء رده قبل أن يعود، كأن سب الدين أو سب الله ﷻ أو تهوّد أو تنصر، فمات قريبه قبل أن ينطق بالشهادتين أو قبل أن يُقتل (هل هناك فرق في قبل القتل وبعده وماذا لو كان له أبناء؟) فهذا المرتد لا يرث بالإجماع.

وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَلَا يَرِثُ الْمُرْتَدَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَرَبِيعَةَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرَهُمْ، بَلْ يَكُونُ مَالَهُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ^(١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْكُوفِيُّونَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ: يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ.

لَكِنْ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: مَا كَسَبَهُ فِي رِدَّتِهِ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ^(٢).

وَقَالَ الْآخَرُونَ^(٣): الْجَمِيعُ لَوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ^(٤).

وَأَمَّا تَوْرِثُ الْكُفَّارِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ^(٥) كَالْيَهُودِيِّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ وَعَكْسُهُ وَالْمَجُوسِيِّ مِنْهُمَا، وَهُمَا مِنْهُ، فَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَآخَرُونَ^(٦).

(١) وذلك لأن هذا داخل في عموم (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ) والمرتد كافر بإجماع المسلمين، فلا يرثه المسلم على ظاهر الحديث، وماله الذي بين أيدي المسلمين، هو مال ظهر عليه المسلمين من غير سيف ولا ركب أي من غير قتال، فيكون في أيديهم ليس من باب الغنيمة وإنما يكون فيئاً، كله ليست المال يُنفق فيما ذكر الله ﷻ في كتابه (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)، فيُنفق في مصالح المسلمين وبيانها في آية النفي في سورة الحشر.

(٢) بمعنى أن المال الذي اكتسبه قبل رده يورث، والذي بعد رده فيء.

(٣) يريد الأوزاعي وإسحاق.

(٤) قول الجمهور هو الصحيح، بل قل "الصواب" لأن الحديث نص واضح (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ) ولا نزاع في دخول المرتد في عمومهم، ولا بد من تخصيص صحيح حتى تُثبت المسلم يرث المرتد.

(٥) قد يقول قائل: فما دخلونا نحن المسلمون بهم؟ نقول الكفار الذميون تحت دولة الإسلام يلزمون بأحكام الشريعة، خصوصاً إذا لم يكن لهم أمر يرجعون إليه، بمعنى أنه ليس لدى النصاري ولا المجوس نظام توريث، حتى اليهود شرعتهم في ذلك قد اندثرت وأصبحت عامة أمورهم باختراعات من قبلهم، وكثير جداً من الدول وكذا كثير من الملل ليس عندهم إلا ما يوصى به وليس عندهم نظام للتوريث، ولذلك إذا كانوا رعايا في بلاد الإسلام - أهل ذمة - يورثون بمقتضى الشريعة، فكيف يتم ذلك؟ هل يرث بعضهم من بعض؟ هذا هو الأمر.

(٦) قالوا لأنهم في الكفر كلمة واحدة، وقد قال النبي ﷺ "لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى"، (د) ٢٩١١ قال الألباني: حسن صحيح، فهذا يحمل على أن الكفر ملة واحدة أيضاً، والإسلام والكفر ملتان، أو قد يُقال على عمومهم أنه هي ملل وطرق باطلة، كما قال ﷺ (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ

وَمَنْعَهُ مَالِكَ^(١).

قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَكِنْ لَا يَرِثُ حَرْبِي مِنْ ذِمِّي، وَلَا ذِمِّي مِنْ حَرْبِي^(٢).
قَالَ أَصْحَابُنَا، وَكَذَا لَوْ كَانَا حَرْبِيَيْنِ فِي بِلَدَيْنِ مُتَحَارِبَيْنِ لَمْ يَتَوَارَثَا^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الظُّلُمَاتِ وَالتُّورِ)، فجعل الظلمات جمع لأنها متعدد والنور مفرد لأن الحق الذي من عند الله واحد، وهي الظلمات المعنوية والنور المعنوي.

واحتج من يجوز تورث اليهودي من النصراني والعكس أيضاً بقول الله ﷻ ((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ).... إلى قوله ((لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)) فجعله ديناً واحداً، فكل الكفار دينهم الكفر وهو ملة واحدة، والناس يتناقلون ذلك على أنه حديث وهو ليس بحديث.

(١) منعه بناءً على أنهم ملل مختلفة واحتج بأن الله ذكر بعضهم معطوفاً على بعض فقال (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. الآية)، فهذا العطف يقتضي المغايرة، فلا يرث بعضهم من بعض عند مالك.
القول الأول أميل إليه وإن كان المسألة فيها اجتهد بلا شك.

(٢) فالذمي هو الذي يسكن في بلاد المسلمين، والحربي الذي يكون في بلاد الكفر وليس معاهداً من المسلمين.

(٣) بمعنى أنه إن تحاكموا إلينا.

والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه لا أثر للدار في مسألة التورث، فلو حكمنا أن الكفر ملة واحدة، فلا اعتبار بالدار، بل لو كان ذمي في بلد مسلمة ومات قريبه الكافر حربياً وقد تمكن من ماله، ورثه وأخذه، فليس للدار تأثير على ذلك.

وهذه الأحكام بلا شك لها أثر فيما لو أسلم هؤلاء بعد ذلك، فلو قلنا لا يرث بعضهم بعضاً في الشريعة - على قول مالك - وكان تحت يده مال وقد أخذه من قريبه الكافر، فإنه يلزمه أن يرده شيئاً للمسلمين لأنه مال كفار لا صاحب له وهو تحت يدنا، وذلك لو قلنا لا يرث، وأما لو قلنا يرثه وكذا لو قلنا يتوارث أهل الذمة مع أهل الحرب، وصار هذا الذمي بعد ذلك مسلماً وتحت يده هذا المال، فلو قلنا يتوارثان فلا يلزم رد هذا المال للمسلمين ولا يكون شيئاً، ولو قلنا لا توارث بين الذمي والحربي، لزم أن يجعل هذا المال الذي في يد المسلم الذي كان ذمياً، لزمه رده إلى بيت مال المسلمين.

ولذلك المسائل ليس فقط منها على هل الكفار يتحاكمون إلينا؟ أو أنهم ليس لهم نظام أو أنهم رعايا في دولة إسلامية، بل ينبغي عليه أيضاً فيما لو أثبتنا عدم صحة انتقال الملك بالإرث وأسلم أحد هؤلاء بعد أن ملك هذا المال أو كان في يده، فلو قلنا لا يتقل الملك، فيجب أن يرد هذا المال شيئاً للمسلمين، إذا كان الموروث منه حربياً، وإذا كان ذمياً أو له أقارب ذميون رُد إليهم حرمة ما لهم والله أعلى وأعلم.

٢ - باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ - وَهُوَ التَّرْسِيُّ - حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» .
حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعِشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكْتَ الْفَرَائِضَ فَلأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكْتَ الْفَرَائِضَ فَلأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ» .

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوُ حَدِيثِ وَهَيْبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ .

خلاصة ذلك: أنه لا يرث المسلم الكافر على الصحيح سواء كان الكافر مرتداً أو ذمياً، وأما توارث أهل الملل، فالكفر كلمة واحدة فلا يتوارثون مع أهل الإسلام ويتوارثون مع بعضهم بعضاً، وأما إذا لم يتحاكوا إلينا وتم العهد بين المسلمين وبينهم على تركهم وشأنهم في أمر الموارث كأمر الزواج وغير ذلك، تركوا على ما هم عليه، وإذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بشرع الله ﷻ.

- مسألة: مسلم ارتد وتصر وصار له مال ومات هل يرثه ورثته من النصارى؟ الأكثر على أن ماله هذا فيء. أسلم بعد أن كان المال تحت يده، فينظر عند ملكه للمال الراجح كان ماذا؟ هل يرث أم لا؟ فلو قلنا بالقول الراجح أنه يرث قريبه الكافر، فيكون المال ماله ويتنفع به.

ولو أخذ بمذهب الشافعي ألا يرث، فلو ورث المسلم وقد كان ذمياً، كافراً حريباً، والشافعي يقول لا يرثه، وقد ذهب إلى بلاد الكفار وأصبح المال في يده، فعلى مذهب الشافعي أنه لا يجوز له أن يرث هذا المال، وأصبح مال في يده ليس ملكاً له ويجعله فيئاً، وقد رجحنا الأول لأن كلهم ملة واحدة ولا يوجد فرق بين الذمي والحربي.

قوله ﷺ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضَ فَلِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضَ فَلِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ بِأَوَّلَى رَجُلٍ: أَقْرَبُ رَجُلٍ، مَأْخُودٌ مِنَ الْوَلِيِّ بِإِسْكَانِ اللَّامِ عَلَى وَزْنِ الرَّمِيِّ، وَهُوَ الْقُرْبُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأَوَّلَى هُنَا أَحَقُّ، بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ: الرَّجُلُ أَوْلَى بِبَالِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ هُنَا عَلَى (أَحَقِّ) لَحَلَّى عَنِ الْفَائِدَةِ، لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ هُوَ الْأَحَقُّ ^(١).

قوله ﷺ: (رَجُلٍ ذَكَرَ)

وَصَفَ الرَّجُلَ بِأَنَّهُ ذَكَرَ تَنْبِيْهَا عَلَى سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ وَهُوَ الذُّكُورَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبُ الْعُصُوبَةِ وَسَبَبُ التَّرْجِيحِ فِي الْإِرْثِ، وَهَذَا جَعَلَ الذَّكَرَ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، وَحَكَمْتَهُ أَنَّ الرَّجَالَ تَلْحَقُهُمْ مَوْنٌ كَثِيرَةٌ بِالْقِيَامِ بِالْعِيَالِ وَالضُّيْفَانِ، وَالْأَرْقَاءِ وَالْقَاصِدِينَ، وَمُوَاسَاةِ السَّائِلِينَ وَتَحْمُلِ الْغَرَامَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وأما القرب فمعلوم، فالإبن وابن الإبن والأب وأبو الأب [الأجداد وإن علو] والأخ الشقيق والأخ غير الشقيق وابن الأخ الشقيق وابن الأخ غير الشقيق، والعم الشقيق والعم غير الشقيق وابن العم الشقيق وابن العم غير الشقيق.

(٢) فكان ذكر كلمة (رجل) من أجل بيان الحكمة وهو أن الرجال عليهم مسؤولية، وكلمة (ذكر) لإلغاء مفهوم أن الرجل البالغ هو الذي يرث فقط وأن الطفل الصغير الذكر ليس له نصيب أو أنه لا يدخل في العصبات، فكانت كلمة (ذكر) تنبيه على العلة التي ينبنى عليها الحكم وهو الوصف المؤثر، ولذلك فيإجماع العلماء أن الطفل الصغير الذكر يرث بالعصوبة وإن لم يبلغ مبلغ الرجال حتى ولو مات صغيراً فهو يرث، لأن كلمة (رجل) ليس لها مفهوم هنا من أن الطفل ليس كذلك، ومفهومها في الأثر أنها ليست كذلك.

● هناك عصبات بأنفسهم وهم الأبناء وأبناء الأبناء وكذا الآباء ومن ذكرنا.

- وهناك عصبات مع غيرهم وهم "البنات مع الأبناء" و"الأخوات مع الإخوة"، ولا يدخل في ذلك "العمات مع الأعمام" ولا أبناء هؤلاء وبناتهم.

وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي تَوْرِيثِ الْعَصَبَاتِ.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ فَهُوَ لِلْعَصَبَاتِ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فَلَا اقْرَبَ، فَلَا يَرِثُ عَاصِبٌ بَعِيدٌ مَعَ وُجُودِ قَرِيبٍ^(١).

ومعنى ذلك: [أنه لو مات رجل وترك أخاً وأختاً] أو [لو ترك ابناً وبتاً] فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أما [لو ترك عمًا وعمة] فالمال كله للعم، أو [ترك ابن عم و بنت عم] المال كله لابن العم، لأن العمدة و بنت العم من ذوي الأرحام ليسوا من العصبات.

(١) فلا يرث ابن الإبن مع وجود الإبن، وهذا إجماع من سلف، وأما توريث هؤلاء بما يعرف بالوصية الواجبة، فلم يرد عن السلف عليه السلام مثل ذلك، وإنما هو مذهبٌ مخترعٌ مُحْدَثٌ، فمن يقول بوجوب الوصية يقول على الإنسان أن يوصي لأقاربه، ولا يحل له أن يلزمه الوصية لأبناء ابنه بقدر ما يرث أبوه، فلا يقول بذلك أحد من أهل العلم ولا من ثقل عنهم وجوب الوصية، وإنما هو مذهب مخترع كما ذكرنا ليس من كلام أهل العلم ولا الأئمة الأربعة ولا الخمسة ولا حتى الظاهرية الذي يزعم بعضهم أنه قول الظاهرية، بل ليس كذلك.

بل هو مذهب باطل، فالمصالح لا تُقدم على النصوص، فرأي الرائي ماذا يفعل هؤلاء الأولاد أو ما شابهه؟ الله أرحم بعباده، فعندنا نص صريح والعلماء أجمعوا عليه، فهل ترك النص والإجماع لمصالح متوهمة؟ فلا يجوز ذلك، فالنص صريح يقول (فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) فالأبناء هم أولى رجل ذكر يحجبون أبناء الأبناء كما حجبا أبنائهم باتفاق، فالمواريث ليست بالأراء ولا أننا نرى المصالح كما نشتهي، كأن يقولوا لماذا العم يأخذ والعمة لا تأخذ والعمة هي الضعيفة والمصلحة في أن تأخذ؟ وكل واحد يخترع، فهذا كلام باطل لا شك في ذلك، فكما ذكرنا المسألة هي تحديد أنصبة معينة، وللعلم هم عندهم في الأبناء أبناء الأبناء وأبناء البنات - فإن باتفاق العلماء أن أبناء البنت هم من ذوي الأرحام وليسوا من العصبات أصلاً ومع ذلك يُعطونهم في الوصية الواجبة نصيب أهمهم لو كانت حية، فترتيب العصبات تشريع بلا شك فهو ليس بقياس ولا بنص ولا بمجرد استحسان رأي فقط، وزعم أنه من باب المصلحة، كلامٌ باطل، فلو كان كذلك فهو تهمته لعلماء المسلمين أربعة عشر قرناً - من عهد الصحابة إلى القرن الثالث عشر الهجري - بأنهم لا يعرفون مصالح المسلمين قبل صدور قانون الوصية الواجبة وطبق، وأن الأمة الإسلامية ظلت جاهلة بمصالح المسلمين والعلماء والأئمة الأربعة وغير الأربعة جاهلون بالمصالح حتى جاء هؤلاء فعرّفونا المصلحة، نسأل الله العافية.

يقولون الز من تغير، فهل لم يكن يوجد فسقة وفجرة يأكلون أموال اليتامى، فمن عهد النبي عليه السلام وقد نزل قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)، فلم يزل من يوجد من يأكل أموال الغير بغير حق، ولم يزل يوجد الفاسق والظالم ومن لا يقوم بما يلزمه من نفقة أقاربه.

فَإِذَا خَلَفَ بِنْتًا وَأَخًا وَعَمًّا، فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ فَرَضًا، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ، وَلَا شَيْءَ لِلْعَمِّ.
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْعَصْبَةُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

عَصْبَةُ بِنْتِهَا كَالِابْنِ وَابْنِهِ وَالْأَخُ وَابْنُهُ وَالْعَمُّ وَابْنُهُ وَعَمُّ الْأَبِ وَالْجَدُّ وَابْنُهُمَا وَنَحْوَهُمْ؛
وَقَدْ يَكُونُ الْأَبُ وَالْجَدُّ عَصْبَةً ^(١)، وَقَدْ يَكُونُ لَهَا فَرَضٌ ^(٢):

- فَمَتَى كَانَ لِلْمَيِّتِ ابْنٌ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ ابْنٌ لَمْ يَرِثِ الْأَبُ إِلَّا السُّدُسَ فَرَضًا.

- وَمَتَى لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَلَدٌ لِبَنِّ وَرِثَ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطُّ.

- وَمَتَى كَانَتْ بِنْتُ أَوْ بِنْتَانِ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ ابْنٌ أَخَذَ الْبَنَاتُ فَرَضَهُنَّ وَلِلْأَبِ مِنَ الْبَاقِي
السُّدُسَ فَرَضًا، وَالْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ، هَذَا أَحَدُ الْأَقْسَامِ، وَهُوَ الْعَصْبَةُ بِنَفْسِهِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي الْعَصْبَةُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الْبَنَاتُ بِالْبَيْنِ، وَبَنَاتُ الْإِبْنِ بَيْنِي الْإِبْنِ ^(٣)، وَالْأَخَوَاتُ بِالْإِخْوَةِ ^(٤) ^(٥).

يقولون أولاد الإبن وأولاد البنت من الذي يُنفق عليهم؟ فإنهم إن كان لهم مال يُنفقون منه فيها، وإن كان لهم
أقارب فيلزمهم النفقة عليهم، ونقول لأعمامهم يلزمكم النفقة عليهم، أما أننا نفرض لهم أنصبه ثابتة محلاة ما
أنزل الله بها من سلطان.

وأنا أعلم أن هذا يُخالف فيه معظم المشايخ والدعاة لأجل أنهم جروا على التقليد المحض وأن الوضع يسير
هكذا، لا بل النص مقدم والإجماع الذي ذكره العلماء ومنهم النووي وفي كل كُتب أهل العلم وأئمة
المذاهب وكما قلنا حتى الظاهرية يوجب من له مال أن يوصي ولكن لا يحدد أنصبه محلاة لكل فرد بهذه
الطريقة، فهذا ليس منهج أحد من العلماء.

^(١) فالأب أحياناً يكون عصبه إذا ترك أمًا وأبًا، فالأم لها الثلث والباقي للأب تعصيباً، وإذا كان للميت إخوة
فللأم السُّدُس والباقي للأب تعصيباً.

^(٢) وذلك إذا مات وترك أولاداً ذكوراً أو إناثاً وأب وأم، فالأب والأم كل منهما له السُّدُس، وكذا في الجد
أحياناً يكون عصبه وأحياناً يكون له السُّدُس فرضاً.

^(٣) سواء كان الذكور أخوتهم أو أبناء عمهم.

^(٤) ويُقدم الشقيق على غير الشقيق.

^(٥) ولذلك قلنا أن العمات ليسوا عصبه بالأعمام، ولا بنات العم عصبه بالأعمام، بالطبع الأخوال وأبناء
وبنات الأخوال كلهم من ذوي الأرحام ليسوا من العصبات بإجماع المسلمين.

وَالثَّالِثُ: الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ مَعَ الْبَنَاتِ ^(١) وَبَنَاتِ الْإِبْنِ: فَإِذَا خَلَفَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلِلْبَنَتِ النِّصْفُ فَرَضًا وَالْبَاقِي لِلأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ. وَإِنْ خَلَفَ بِنْتًا وَبَنَتِ ابْنٍ وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ أُخْتًا لِأَبٍ فَلِلْبَنَتِ النِّصْفُ وَلِلْبَنِ السُّدُسُ ^(٢)، وَالْبَاقِي لِلأُخْتِ ^(٣).

وَإِنْ خَلَفَ بَنَتَيْنِ وَبَنَتِي ابْنٍ وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ فَلِلْبَنَتَيْنِ الثُّلَثَانِ وَالْبَاقِي لِلأُخْتِ، وَلَا شَيْءَ لِبَنَتِي الْإِبْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ فَرَضِ جِنْسِ الْبَنَاتِ وَهُوَ الثُّلَثَانِ ^(٤).

^(١) فَعَنْ خَارِجَةَ بِنِ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ نَابِتٍ رضي الله عنه كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، لَا يَجْعَلُ هُنَّ إِلَّا مَا بَقِيَ. (مي) ٢٩٢٣، قَالَ الْبَخَارِيُّ [بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً] (حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النِّصْفَ لِلْأَبْنَةِ وَالنِّصْفَ لِلأُخْتِ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَضِيْنَ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْأَبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأَبْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ).
وَالْمَعْنَى أَجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً مَعَ الْغَيْرِ، كَأَن تَرَكَ بَنَتَيْنِ وَأُخْتًا شَقِيقَةً، فَلِلْبَنَتَيْنِ يَأْخُذُونَ الثُّلَثَانِ وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةَ تَأْخُذُ الْبَاقِي تَعْصِيَاءً، سَوَاءٌ كَانَتِ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبَوَيْنِ أَوْ لِلْأَبِ، وَالْأَخَوَاتُ الْأَشْقَاءُ يَحْجِبُونَ الْإِخْوَةَ لِأَبٍ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ، وَإِنْ لَمْ يَوْجَدْ الْأَشْقَاءُ فَيَكُونُ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ، بِمَعْنَى أَنَّا لَوْ وَجَدْنَا أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ، الْأُخْتَيْنِ الشَّقِيقَتَيْنِ يَأْخُذْنَ الْمِيرَاثَ تَعْصِيَاءً وَيَحْجِبَانِ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ، فَلَوْ [تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا شَقِيقَةً وَأُخْتًا لِأَبٍ] فَلِلْبَنَتِ النِّصْفُ وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةُ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ لِلأُخْتِ لِأَبٍ، أَمَا لَوْ [تَرَكَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبٍ] فَلِلْبَنَتِ النِّصْفُ وَالْأُخْتِ لِأَبٍ النِّصْفُ، إِذَا أُخْتُ لِأَبٍ تَأْخُذُ إِذَا عُلِمَ الْأَخَوَاتُ الشَّقِيقَاتُ.

^(٢) تَكْمَلَةُ لِلثَّلَاثِينَ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بِنْتُ الْإِبْنِ مَعَ الْبَنَتِ الصُّلْبِيَّةِ لَأَنَّهُمْ فِي نِهَايَةِ الْأَمْرِ بَنَاتٌ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ "نَصِيبِ الْبَنَاتِ وَهُوَ الثُّلَثَانِ" السُّدُسُ، فَأُخْذَتْهُ بِنْتُ الْإِبْنِ.

^(٣) أَيِ الشَّقِيقَةِ أَوْ أُخْتِ لِأَبٍ.

^(٤) أَمَا فِي قَانُونِ الْوَصِيَّةِ الْوَاجِبَةِ الْمُحْدَثِ سَوْفَ يُعْطَى الْبَنَتُ الرِّبْعُ وَأَبُو الْبَنَتَيْنِ النِّصْفُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا وَسَوْفَ يُعْطَوُا بَنَاتُ الْإِبْنِ نَصِيبَ آبَائِهِمْ فِي حُلُودِ ثُلُثِ التَّرَكَةِ، فَالْمَسْأَلَةُ هِيَ أَنَّهُ خَلَفَ [بَنَتَيْنِ وَبَنَتِي ابْنٍ وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ] فَبَاءَ عَلَى الْحَدِيثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، وَالْبَنَتَيْنِ الصُّلْبِيَتَيْنِ أَخَذُوا الثَّلَاثِينَ وَالْأُخْتِ الشَّقِيقَةُ الثَّلَاثُ الْبَاقِي، وَعَلَى طَرِيقَةِ التَّوْرِيثِ الْمُحْدَثَةِ الْبَنَتَيْنِ يَأْخُذُوا الثَّلَاثِينَ وَبَنَتِي الْإِبْنِ يَأْخُذُوا الثَّلَاثُ الْبَاقِي وَلَا يَجْعَلُونَ شَيْئًا لِلأُخْتِ هَذَا فِي الْقَانُونِ، حَيْثُ أَنَّهُمْ سَوْفَ يُعْطَوُا بَنَتِي الْإِبْنِ نَصِيبَ آبَائِهِمْ لَوْ كَانَ حَيًّا

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَحَيْثُ أَطْلَقَ الْعَصْبَةَ فَالْمُرَادُ بِهِ الْعَصْبَةُ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ يُدْلِي بِنَفْسِهِ بِالْقَرَابَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أَتْنَى ^(١)، وَمَتَى انْفَرَدَ الْعَصْبَةُ أَخَذَ جَمِيعَ الْمَالِ ^(٢)، وَمَتَى كَانَ مَعَ أَصْحَابِ فُرُوضٍ مُسْتَغْرِقَةً فَلَا شَيْءَ لَهُ ^(٣)، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقُوا كَانَ لَهُ الْبَاقِي بَعْدَ فُرُوضِهِمْ.

وَأَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ:

- الْبَنُونَ، ثُمَّ بَنُوهُمْ، ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَخ ^(٤)، وَالْأَخُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَدُّ.
- فَإِنْ كَانَ جَدُّ وَأَخُ فَفِيهَا خِلَافٌ مَشْهُور ^(٥).

والذي كان النصف فتأخذ بناته الثلث فقط، ألا ترى أن هذا تشريع آخر ليس من كتاب ولا سنة وإنما هي أهواء!!، فيعطوهم نصيب مساوي لنصيب البنتين الصليتين فكل بنت صلبية سوف تأخذ الثلث.

(١) أما من بينه وبين الميت أَتْنَى مثل: ابن البنت، والجد أبو الأم فليسوا من العصبات.

(٢) قال تعالى (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ)، فالأخ الشقيق يرث أخته كاملاً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أولاد، والإبن يرث كل المال إذا لم يكن معه أصحاب فروض.

(٣) ولكن هذا لا يحدث أبداً مع الأبناء وهو أن أصحاب الفروض يستغرقوا التركة ولا يبقى شيء للأبناء، وكذا لا يحدث مع الأب كذلك، فيستحيل أن يحرم من الميراث أو أنه لا يستحق شيئاً.

(٤) والصحيح الجد مطلقاً حتى ولو وجد أخ.

(٥) وهو الخلاف ما بين مذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزيد بن ثابت، فمذهب أبو بكر رضي الله عنه أن الجد أب مطلقاً يحجب الإخوة وهو قول أبي حنيفة وهو الذي أقول به، ومذهب زيد رضي الله عنه أن الجد يشترك مع الإخوة وهو مذهب الجمهور الشافعي ومالك وأحمد.

وحجة أبو بكر الصديق وأبو حنيفة أن الجد أب مطلقاً وهو أب في كتاب الله ﷻ قال تعالى (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) وليس للإخوة معه شيء، قال البخاري: [بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَإِبْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ [يَا بَنِي آدَمَ] [وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ] وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَفِّرُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي ثَوْنِ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي وَيَذْكُرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ أَقْوِيلَ مُخْتَلَفَةٌ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: (كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْجَدِّ، فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ خَلِيلًا لَا اتَّخَذْتُهُ" - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ -) ((خ) ٣٤٥٨) (فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبَا، أَوْ قَالَ: قَضَاهُ أَبَا) ((خ) ٦٣٥٧). فكان ابن الزبير يقضي بمذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

- ثُمَّ بَنُو الْإِخْوَةِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِّ، ثُمَّ بَنُوهُمْ وَإِنْ سَفَلُوا، ثُمَّ أَعْمَامُ الْجَدِّ، ثُمَّ بَنُوهُمْ، ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّ الْأَبِّ ثُمَّ بَنُوهُمْ، وَهَكَذَا.
وَمَنْ أَذْلَى بِأَبَوَيْنِ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ يُدْلِي بِأَبٍ:
فَيُقَدَّمُ أَخٌ مِنْ أَبَوَيْنِ ^(١) عَلَى أَخٍ مِنْ أَبٍ، وَيُقَدَّمُ عَمٌّ لِأَبَوَيْنِ عَلَى عَمٍّ بِأَبٍ، وَكَذَا الْبَاقِي.
وَيُقَدَّمُ الْأَخُ مِنَ الْأَبِّ عَلَى ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ جِهَةَ الْأُخُوَّةِ أَقْوَى وَأَقْرَبُ ^(٢).
وَيُقَدَّمُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ عَلَى عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ.
وَيُقَدَّمُ عَمٌّ لِأَبٍ عَلَى ابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ وَكَذَا الْبَاقِي. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَلَوْ خَلَفَ بَتًّا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْنِ وَأَخًا لِأَبٍ:
فَمَذْهَبَنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ لِبْنَتِ النِّصْفِ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ ^(٣) وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ ^(٤).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لِبْنَتِ النِّصْفِ، وَالْبَاقِي لِلْأَخِ دُونَ الْأُخْتِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِهِ ^(٥). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- (١) يقصد بـ "من أبوين أو لأبوين" أي الشقيق.
(٢) بمعنى أنه لو ترك: أخ لأب وابن أخ شقيق، فالأخ لأب يحجب ابن الأخ الشقيق وليس له شيء والأخ لأب يرث جميع التركة ويكون هو العصبية.
- هذا الترتيب مهم أيضاً فيما يتعلق بالولاية في النكاح لأنها على ترتيب العصبات، فالولي معناها القريب، والنكاح لا بد له من ولي أي من قريب ذكر من قبل العصبات، ولذلك قلنا أن الخال لا يصلح أن يكون ولياً مع وجود أحد من العصبات.
(٣) وذلك لحديث (أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً).
(٤) فلم تترك التركة لأخ لأب شيئاً لأنه عصبية بنفسه لو كان هو المقدم، لكن الأخت الشقيقة مقدمة على الأخ لأب وهي عصبية مقدمة ولا شيء للأخ لأب.
(٥) وأما الجمهور فحجبتهم حديث (أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً)، فهو إثبات أنها عصبية، وإنما يكون حديث الباب (فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) إذا لم يكن هناك عصبية مقدمة لأن الشقيقة مقدمة على الأخ لأب.

٣ - باب ميراث الكلالة.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مَرَضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ يُعَوِّدَانِي مَاشِيَيْنِ فَأُغْمِي عَلَى قَوْضَا ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ^(١) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ)^(٢).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عَادَتَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلَمَةَ يَمْشِيَانِ فَوَجَدَتَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا بِنَاءَ قَوْضَا ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى).

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَادَتَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَتَنِي قَدْ أُغْمِي عَلَى قَوْضَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ^(٣).

* وللعلم باب الميراث لا يكفي فيها كتب الحديث فهو يتعرض لمسائل محدودة، مع أن مثلاً حديث (فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) فتطبيقاته ضخمة للغاية، لكن هذا لا يكفي فيه فقط كتب الأحاديث، وأوسع منه كتب التفسير وأوسع منها كتب الفرائض.

(١) وهذا من بركته ﷺ ومعجزاته الظاهرة.

(٢) فإنه في ذلك الوقت لم يكن له عصبة ذكور، وإنما كان يرثه أخواته.

(٣) آية الميراث مع آية الكلالة فالظاهر أنها نزلوا معاً جميعاً.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَغِثُ قَتُوضًا فَضَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِنُنِي كَلَالَةٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ. فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) قَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ (١).

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا التَّضَرُّ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ كُلُّهُمُ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَايِضِ. وَفِي حَدِيثِ التَّضَرُّ وَالْعَقَدِيِّ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَضِ. وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَدْعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ يَأْصُبِعُهُ فِي صَدْرِي وَقَالَ «يَا عُمَرُ أَلَا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ». وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يقرأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يقرأُ الْقُرْآنَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ رَافِعٍ عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(١) وبعض العلماء يقول على الرواية السابقة التي ذكرت (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى) أنها وهم من الراوي، فهي لم تكن نزلت في قصة جابر لأن جابر ليس له أولاد، إلا أن تكون نزلت مقترنة بها والله أعلم.

قوله: (عَنْ جَابِرٍ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٌ يَعُودَانِي مَاشِيَانِ) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (مَاشِيَانِ)، وَفِي بَعْضِهَا (مَاشِيَيْنِ) وَهَذَا ظَاهِرٌ ^(١)، وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا وَتَقْدِيرُهُ: وَهُمَا مَاشِيَانِ.

وَفِيهِ فَضِيلَةٌ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاسْتِحْبَابُ الْمُشِيِّ فِيهَا.
قوله: (فَأَغْمِي عَلَيَّ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَقْقَتُ) الْوَضُوءَ هُنَا بِفَتْحِ الْوَاوِ الْمَاءَ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ.
وَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِأَثَارِ الصَّالِحِينَ وَفَضْلُ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَنَحْوَهُمَا، وَفَضْلُ مُوَآكَلَتِهِمْ وَمُشَارَبَتِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ ^(٢).

(١) لأنه حال.

(٢) والصحيح أنه التبرك بأثار النبيين، والنبي ﷺ فلم يفعل ذلك مع أبي بكر ولا فعله أبو بكر وعمر مع من مرض، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم في أخذ وضوء أحد منهم لأحد وإنما فعلوا ذلك مع النبي ﷺ وتركهم لفعل ذلك مع غيره وهو كالإجماع منهم حيث لم يُنقل أنهم توضعوا أو أنهم تبركوا بوضوء أحد أو أخذوا نخامة أحد يتبركون بها، أو تبركوا مثلاً بشعر أحد منهم، وهم المبشرون بالجنة والذين شهد لهم القرآن بالفضل ومع ذلك تركوا ذلك، فهذا كالإجماع منهم دال على أن هذا الأمر من خصائص الأنبياء وأنه خاص بالنبي ﷺ مع أن الأصل في الأفعال عدم الخصوصية، ولكن كما ذكرنا ترك الصحابة لذلك وهو كالإجماع منهم هو دليل التخصيص.

ولذلك نقول: فيه التبرك بأثار النبي ﷺ، فلو وجدت آثار النبي ﷺ فلا نزاع في مشروعية التبرك بها حياً وميتاً لأن الوضوء ليس مما تلحقه الحياة فلا فرق وكذلك شعر النبي ﷺ في حياته وموته سواء، فلو وجد شعر للنبي ﷺ الآن وتيقنا من ذلك، لكان التبرك به مشروعاً، وكذلك آثار ثيابه ﷺ التي لبسها وعرق فيها، فكل هذا خاص بالنبي ﷺ.

وإن كان في المسألة اجتهاد ولا يُدعى المخالف، لكن على الراجح أن التبرك بأثار الصالحين بدعة، قد يقول قائل كيف هو بدعة ولا يُدعى من قال به؟ نقول هو بدعة نوعاً ولا يُدعى عيناً لأن المسأل فيها اجتهاد، فهو مجتهد أو مقلد، ولكن هو بدعة على الراجح، ولا يلزم من ترجيح أن هذا الأمر بدعة أن كل قائل به مبتدعاً بل هذه المسأل مما يُفرق فيها بين النوع والعين، وإن كانت مسألة في التبديع لا في التكفير، فالتبديع والتفسيق والتكفير في مسألة النوع والعين من باب واحد.

وفيه: ظُهور آثار بركة رسول الله ﷺ.

وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، رَدًّا عَلَى أَبِي يُوسُفَ الْقَائِلِ بِنَجَاسَتِهِ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَفِي الْإِسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَبَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَاقِي فِي الْإِنَاءِ ^(١).

وَلَكِنْ قَدْ يُقَالُ: الْبَرَكَةُ الْعُظْمَى فِيمَا لَاقَى أَعْضَاءُهُ ﷺ فِي الْوُضُوءِ ^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}

وَفِي رِوَايَةٍ: فَنَزَلَتْ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ}

وَفِي رِوَايَةٍ: (نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ).

فِيهِ: جَوَازُ وَصِيَّةِ الْمَرِيضِ وَإِنْ كَانَ يَذْهَبُ عَقْلُهُ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِهِ بِشَرَطِ أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ وَخُضُورِ عَقْلِهِ.

وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الْاجْتِهَادَ فِي الْأَحْكَامِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهِ ^(١)، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ، وَيَتَأَوَّلُونَ ^(٢) هَذَا الْحَدِيثَ وَشَبَّهَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ بِالْاجْتِهَادِ شَيْءٌ، فَلِهَذَا لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا رَجَاءً أَنْ يَنْزِلَ الْوَحْيُ.

(١) الصحيح والله أعلى وأعلم أن الحديث الاستدلال به صحيح لأنه قال (صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ) وهو الماء الذي توضع به وهو الماء الذي لاقاه بدن النبي ﷺ.

(٢) أي وليس مما بقي في الإناء وهذا هو الصحيح، وأما أن قول أبي يوسف أنه قول باطل في نجاسة الماء المستعمل، فهو بالفعل باطل، فلم يزل المسلمون تتساقط من أيديهم قطرات الماء الذي توضعوا به ولا يتحرزون من ذلك، فلو كان كذلك فلو مسح يده في منشفة لأصبحت نجسة، وهو قول عجيب، بل هذا الأمر لا يخلو منه أحد فهذه القطرات حتماً تستقط على ملابسه، والشرع لا يُنبهنا لذلك، ولذلك بالفعل هو مذهب باطل، الذي فيه خلاف مسألة طهوريته وهو خلاف سائغ وهو أنه هل هو طاهر مطهر أم هو طاهر فقط؟ والشافعية يقولون أنه طاهر فقط وليس بمطهر ولا يجوز استعماله في الوضوء مرة ثانية، والصحيح أنه على أصله أنه طهور كما كان.

قوله: (أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِضْبَاعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: يَا عُمَرُ أَلَا يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشَ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأَ الْقُرْآنَ) (٣)

(١) وكذا وقوعه وجواز الخطأ عليه ووقوعه، لكن لا يُقر على الخطأ، فالصحيح أن النبي ﷺ كان يجتهد ولكن توقف النبي ﷺ وسكت حتى نزلت الآيات، فهذا ليس فيه دليل على عدم اجتهاده، وإنما هو ﷺ لم يظهر له شيء فسكت وتوقف حتى نزل الوحي.

(٢) أي الجمهور.

(٣) هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه دليل على أنه لم يزل متردداً في أمر الكلاله، وأنه لم يكن فيما يبدو مستقراً على رأي فيها حتى همَّ أن يُغير ما قضى به أبو بكر رضي الله عنه لأن الظاهر أن الموارث ظلت في عهده ﷺ على ما قضى به أبو بكر رضي الله عنه في مسألة الكلاله وهو من لا والده ولا ولد، فكان عمر رضي الله عنه تُشكل عليه هذه المسألة، وسبب اهتمامه أنه لم يكن قد استقر اجتهاده على أمر، ولذا خاف أن يُخالف قضاء أبا بكر رضي الله عنه فيها، وذكر أنه راجع النبي ﷺ مرات في مسألة الكلاله ما الكلاله ومن الذي يورث كلاله؟ حتى من كثرة سؤاله أغلظ له النبي ﷺ وطعن بأصبعه في صدره وقال: يَا عُمَرُ أَلَا يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟، وآية الصَّيْفِ أي التي نزلت في فصل الصَّيْفِ، وهي بالفعل كافية لمن تدبر، ولكن ما من أحد ولو كان أعلم العلماء إلا وقد يغفل عن وجه الاستدلال أو تغيب عنه السُّنة.

وكلام النبي ﷺ ظاهرٌ واضح في أن آية الصَّيْفِ التي في آخر سورة النساء كافية في بيان حكم الكلاله، وهو من ليس له والد ولا ولد، ولو كانت الكلاله من لا ولد له فقط، ما كانت آية النساء فيها دلالة، فأية النساء تدل على أن الكلاله من لا والده ولا ولد، لأن الله ﷻ قال (يَسْتَعْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤُ هَٰلِكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا يَرِكُ وَهُوَ يَرِكُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشَّكْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجُلًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، فلو كان الوالد من "أب أو جد" موجوداً، لم يكن هذا ميراث الإخوة على أي حال، فإن الأب بإجماع العلماء لا يرث أحدٌ من الإخوة معه في وجوده، فالأب حاجب لجميع أبناءه، إذا كان هو العصبة القرية فيأخذ فرضاً أو تعصياً أو الفرض والتعصيب، وعلى أي حال فلا نزاع بين العلماء في أن الأب حاجبٌ لجميع أنواع الإخوة سواء الأشقاء أو لأب أو لأم، ومن هنا كانت آية الصَّيْفِ كافية، لأنها أخبرت عن ميراث الأخت وميراث الأخ وميراث الإخوة ذكوراً وإناثاً، وميراث الأختين، فدل ذلك على أن الأب ليس موجوداً وعلى أن الميت لم يترك أباً، فإنه لو ترك أباً لما ورثوا شيئاً، فكانت آية الصَّيْفِ كافية في الدلالة على حقيقة الكلاله.

أَمَّا آيَةُ الصَّيْفِ فَلَا تَنْهَى نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ (١).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَإِنِّي إِنْ أَعِشَ إِلَى آخِرِهِ) هَذَا مِنْ كَلَامِ عُمَرَ لَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِنَّمَا آخِرُ الْقَضَاءِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ظُهُورًا يَحْكُمُ بِهِ، فَأَخَّرَهُ حَتَّى يَتِمَّ اجْتِهَادُهُ فِيهِ، وَيَسْتَوْفِي نَظَرَهُ، وَيَتَقَرَّرَ عِنْدَهُ حُكْمُهُ، ثُمَّ يَقْضِي بِهِ، وَيُشِيعُهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَعَلَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَغْلَظَ لَهُ لِحَوْفِهِ مِنْ اتِّكَالِهِ وَاتِّكَالِ غَيْرِهِ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ صَرِيحًا، وَتَرَكَهُمُ الْإِسْتِنْبَاطَ مِنَ النُّصُوصِ (٢)، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) فَلَا عِتْنَاءَ بِالْإِسْتِنْبَاطِ مِنْ أَكْدِ الْوَاجِبَاتِ الْمُطْلُوبَةِ، لِأَنَّ النُّصُوصَ الصَّرِيحَةَ لَا تَقِي إِلَّا بَيَسِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ الْحَادِثَةِ، فَإِذَا أَهْمَلَ الْإِسْتِنْبَاطَ، فَاتَ الْقَضَاءُ فِي مُعْظَمِ الْأَحْكَامِ النَّازِلَةِ أَوْ فِي بَعْضِهَا (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

لكن عمر رضي الله عنه ظل متردداً وهم بأن يقضي بقضاء جديد حتى قال (وَإِنِّي إِنْ أَعِشَ أَقْضِي فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يقرأ القرآن وَمَنْ لَا يقرأ القرآن) بمعنى من يعرف هذه الآية ومن لا يعرفها، وهذا لأنه قد هم بالتغير، لكن لم يكن جازماً وظل متردداً إلى أن مات رضي الله عنه، وهذا يدلنا على أن كل مجتهد يُصيب ويُخطيء وأن العالم مهما بلغ من العلم، ومهما بُه على وجه الاستدلال يمكن أن يُخطيء ويُمكن أن يغيب عنه وجه الاستدلال كما غاب عن عمر رضي الله عنه، وعجيب أنه ظل مهتماً بهذه المسألة رغم بيان النبي ﷺ وإغلاظه، ظل طول عمره بعد ذلك إلى قرب مماته متردداً في المسألة يوشك أن يقضي فيها بقضاء آخر غير الذي قضى به أبو بكر وما يقضي به القضاة في زمنه.

(١) ومن هنا قسم بعض العلماء القرآن إلى صيفي وشتوي، أي ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء، ولا فائدة من هذا التقسيم وليس هناك من فائدة إلا هذا الحديث في فهم معناه، أما أن هناك أحكاماً قد بُنِيَتْ، فلا، ومعلوم أن آيات سورة براءة قد نزلت في شأن غزوة تبوك وهي أيضاً نزلت في الصيف، ومعلوم أن غزوة الأحزاب كان فيها بردٌ وقرٌّ وكانت في فصل الشتاء والله أعلى وأعلم، وإن كان هذا مما لا يترتب عليه أحكام في هذا الباب.

(٢) بمعنى أنه ليس كل شيء يحتاج إلى أن تسأل عنه نصاً، فإنك إن تدبرت الآية وجلت فيها الدلالة، ولو اتكلت على ما هو منصوص نصاً واضحاً صريحاً لا يحتمل، لما كتفت النصوص في الدلالة على الحوادث النازلة.

(٣) وهو هنا لا يقصد بذلك استعمال القياس، وإنما استعمال العموم والمفاهيم ولوازم الكلام وتلبر المعاني وكذا نفي كفاية النصوص الصريحة - التي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً -، أما تعميم هذا القول من أن

وَاخْتَلَفُوا فِي إِشْتِقَاقِ الْكَالَةِ:

فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّكَلُّلِ، وَهُوَ التَّطَرُّفُ، فَأَبْنُ الْعَمِّ مَثَلًا يُقَالُ لَهُ: كَالَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عَمُودِ النَّسَبِ بَلٌّ عَلَى طَرَفِهِ ^(١).

وَقِيلَ: مِنَ الْإِحَاطَةِ، وَمِنْهُ الْإِكْلِيلُ وَهُوَ شِبْهُ عَصَابَةِ تُزَيَّنُ بِالْجَوْهَرِ، فَسُمُوا كَالَةً لِإِحَاطَتِهِمْ بِالْمَيِّتِ مِنْ جَوَانِبِهِ ^(٢).

وَقِيلَ: مُشْتَقَّةٌ مِنْ كُلِّ الشَّيْءِ إِذَا بَعُدَ وَانْقَطَعَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: كَلَّتِ الرَّحِمُ إِذَا بَعُدَتْ، وَطَالَ انْتِسَابُهَا، وَمِنْهُ كُلٌّ فِي مَشْيِهِ إِذَا انْقَطَعَ لِيُعَدَّ مَسَافَتَهُ ^(٣).

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْكَالَةِ فِي الْآيَةِ عَلَى أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: الْمُرَادُ الْوَرَاثَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، وَتَكُونُ الْكَالَةُ ^(٤) مَنْصُوبَةً عَلَى تَقْدِيرٍ: يُورَثُ وَرَاثَةُ كَالَةٍ.

النصوص لا تفي بعشر معشار الأحكام الشرعية، فكلامٌ باطل منكر، بل المقصود عند من يقول هذا توسيع دائرة القياس اتساعاً كبيراً، والحقيقة أن النصوص تفي بما يحتاج إليه الناس ولكن بوجوه مختلفة من الاستدلال بالصريح والظاهر والمفهوم والعموم والإطلاق والتقييد، وغير ذلك من أنواع الاستدلال التي يُستدل عليها بالنصوص، فلا يصلح أن يأتي من يطلب نص معين على بدعية أمر من الأمور، وهل يقول النبي ﷺ على كل بدعة أن هذا الفعل بدعة، وفي هذا الصلح يقول ابن تيمية (فَمَتَى قَدَرَ الْإِنْسَانُ عَلَى اتِّبَاعِ النُّصُوصِ لَمْ يَعْدِلْ عَنْهَا وَلَا اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ لِمَعْرِفَةِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَقُلَّ أَنْ تَعُوزَ النُّصُوصَ مَنْ يَكُونُ خَيْرًا بِهَا وَبِدَلَالَتِهَا عَلَى الْأَحْكَامِ) مجموع الفتاوى (١٢٩/٢٨)، فالنصوص عند العالم والخير بها يستطيع الاستدلال من خلالها وسوف يستنبط منها الأحكام فيما يتزل من الوقائع.

(١) فليس من الآباء والأجداد وليس من الأبناء والأحفاد.

(٢) وهو قريب من الذي قبله.

(٣) والأول والثاني أقرب.

(٤) في الآية (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَالَةِ).

وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِسْمٌ لِلْمَيِّتِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ ذَكَرًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْ أُنْثَى، كَمَا يُقَالُ: رَجُلٌ عَقِيمٌ، وَامْرَأَةٌ عَقِيمٌ، وَتَقْدِيرُهُ: يُورَثُ كَمَا يُورَثُ فِي حَالِ كَوْنِهِ كَلَالَةً، وَمَنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ الصَّدِيقُ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَجْمَعِينَ ^(١).
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ إِسْمٌ لِلْوَرَثَةِ الَّذِينَ لَيْسَ فِيهِمْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، اخْتَجُّوا بِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً، وَلَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ إِسْمٌ لِلْمَالِ الْمُورُوثِ.
قَالَ الشَّيْخَةُ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ، فَوَرَّثُوا الْإِخْوَةَ مَعَ الْأَبِ.
قَالَ الْقَاضِي: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَهِيَ رِوَايَةٌ بَاطِلَةٌ لَا تَصِحُّ عَنْهُ، بَلْ الصَّحِيحُ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ.

قَالَ: وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْكَلَالَةَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ ^(٢).
قَالَ: وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي الْوَرَثَةِ إِذَا كَانَ فِيهِمْ جَدٌّ هَلْ الْوَرَثَةُ كَلَالَةٌ أَوْ لَا؟ ^(٣)
فَمَنْ قَالَ: لَيْسَ الْجَدُّ أَبًا جَعَلَهَا كَلَالَةً ^(٤).
وَمَنْ جَعَلَهُ أَبًا لَمْ يَجْعَلَهَا كَلَالَةً ^(٥).

(١) القول الأول على أن الكلاله اسم للورثه، والقول الثاني على أن الكلاله اسم للميت، وهذا الاختلاف لا يغير شيئاً من الأحكام وإنما الاختلاف في وجه الإعراب.
(٢) إذا الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعه على مسألة هل يورث الميت كلاله إذا كان له أبٌ أو جد وليس له ولد أم الكلاله من لا ولد له ولا والد.
(٣) أيضاً من وجوه الدلالة قوله تعالى (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) وهي من أوضح الاستدلالات على عدم وجود الأب، فإجماع العلماء لو كان الأب موجوداً حتى مع الشيعة جعلوا الإخوة يرثون مع الأب ولكن لا يقال هو ورثها، فورثها أي أنه حاز المال كله، فهذا دليل على أن الأب ليس موجوداً، بل دليل على أن الجد كذلك ليس موجوداً لأن من يورث الإخوة مع الجد يرى أنه لن يرث الأخ التركة كلها مع وجود الجد.

(٤) وهذا رأي عمر وزيد والجمهور.

(٥) وهذا هو الصحيح، لأن الجد أب وبالتالي الجد يحجب الإخوة وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

قَالَ الْقَاضِي: وَإِذَا كَانَ فِي الْوَرَّةِ بِنْتُ فَالْوَرَّةُ كَلَالَةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ يَرِثُونَ مَعَ الْبِنْتِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَرِثُ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ شَيْئًا؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} وَيَبِيهِ قَالَ دَاوُدُ^(١).

وَقَالَتِ الشَّيْخَةُ: الْبِنْتُ تَمْتَنِعُ كَوْنُ الْوَرَّةِ كَلَالَةً لِأَنَّهُمْ لَا يُورَثُونَ الْأَخَ وَالْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ شَيْئًا، وَيُعْطُونَ الْبِنْتَ كُلَّ الْمَالِ، وَتَعَلَّقُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنْ أَمْرُؤُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا).

وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ مَعْنَى الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ تَوْرِيثَ النِّصْفِ لِلْأُخْتِ بِالْفَرْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، فَعَدَمُ الْوَلَدِ شَرْطٌ لِتَوْرِيثِهَا النِّصْفَ فَرْضًا، لَا لِأَجْلِ تَوْرِيثِهَا^(٢)، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكَرْ عَدَمُ الْأَبِ فِي الْآيَةِ كَمَا ذَكَرَ عَدَمُ الْوَلَدِ، مَعَ أَنَّ الْأَخَ وَالْأُخْتُ لَا يَرِثَانِ مَعَ الْأَبِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ قَاعِدَةِ أَصْلِ الْفَرَائِضِ أَنَّ مَنْ أَتَى بِشَخْصٍ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِهِ إِلَّا أَوْلَادَ الْأُمِّ فَيَرِثُونَ مَعَهَا^(٣).

(١) وقول الجمهور هو الصحيح لحديث "زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً" وهو صريحٌ في أن الأخت ترث مع وجود البنت.

(٢) يتكلم هنا على مبدأ التوريث، فقد ترث بطريقة أخرى غير الفرض. فإنه إذا كان له بنت وأخت، فالبنت تأخذ النصف والأخت ترث النصف الباقي تعصيباً، وإن كانوا أختان فأكثر اشتركن في النصف الباقي تعصيباً.

وهذا بخلاف ما إذا قلنا أنهم أصحاب فروض، فلو كانت صاحبة فرض، لم ترث بالتعصيب، لكن متى ترث الأخت بالفرض؟ وذلك إذا لم يكن هناك ابن ولا بنت.

(٣) بمعنى أنه إذا ترك الميت أمًا وإخوة لأم، فالأم تأخذ السُّلُسَ لوجود الإخوة وإخوة الأم شركاء في الثلث، رغم وجود الأم.

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فِي الْآيَةِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ مَنْ كَانَ مِنْ أَبَوَيْنِ، أَوْ مِنْ أَبٍ عِنْدَ عَدَمِ الَّذِينَ مِنْ أَبَوَيْنِ ^(١).
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالَّذِينَ فِي أَوْهَا الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ} ^(٢).

٤ - باب آخر آية أنزلت آية الكلاله.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرِمٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ (يَسْتَقْبِلُونَكَ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ بَرَاءَةٌ ^(٣).

(١) آية الكلاله آخر سورة النساء (إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ) أي الأخت الشقيقة أو لأب إذا لم تكن أخت شقيقة، وقال (وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) فالأخ الشقيق يرث أخته التي ليس لها ولد، وكذا الأخ لأب عند عدم الأخ الشقيق، وقال (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى) فهذا ليس في الإخوة لأب وإنما هذا في الإخوة الأشقاء أو إخوة لأب عند غياب الأشقاء، والله أعلم.
(٢) أي من أم، وهي الآية التي في أول النساء، وثبت ذلك قراءة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهي قراءة منسوخة التلاوة باقية الحكم، فعن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف، أن سعدًا كان يقرؤها: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ مِنْ أُمِّ) (أخرجه سعيد بن منصور (٥٩٢) - تفسير)، وابن جرير في تفسيره ٤٨٣/٦ من طريق هشيم به).

(٣) هذا قول البراء رضي الله عنه على اختلاف بين العلماء في هذا الباب، والذي يظهر أن المقصود آخر سورة أنزلت كاملة، وربما قصد آخر آية أنزلت في آيات المواثيق وإلا فالمشهور المعلوم أن آيات أخرى أنزلت بعد ذلك منها آيات الربا، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ آيَةُ الرِّبَا (خ ٤٢٧٠) وفيها قوله تعالى (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ)، وربما قصد في سورة براءة بأنها أكملت بعض آيات منها بعد سورة النصر، وإلا فسورة (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) مشهور أنها أنزلت في منى في ذي الحجة من حجة الوداع، فيظهر أنها سورة كاملة أنزلت، فربما تمت آيات من سورة براءة، فقال البراء ذلك.

[الكَلالة: أن يموت الرجل ولا يترك والداً ولا ولداً يرثانه].
 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ تَامَّةٌ سُورَةُ التَّوْبَةِ وَأَنَّ آخِرَ آيَةٍ أَنْزَلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ.
 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ آدَمَ - حَدَّثَنَا عَمَّارٌ - وَهُوَ ابْنُ رُزَيْقٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ أَنْزَلَتْ كَامِلَةٌ.
 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ أَنْزَلَتْ يُسْتَقْنُونَكَ. [تخيلت: تغيّمت وتخيل فيها المطر].

قوله: (عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةُ.

قوله: (عَنْ أَبِي السَّفَرِ)

هُوَ يَفْتَحُ الْفَاءَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ بِإِسْكَانِهَا، حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أَكْثَرِ شُيُوخِهِمْ.

٥ - بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوَرَّثَتْهُ.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَنْ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَالْفُظْلَةُ - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدِّينُ فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لَدِينِهِ مِنْ قِضَاءٍ». فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَفَّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى قِضَاؤِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَّثَتْهُ».

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثُ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيْكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصْبَةِ مَنْ كَانَ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِيعَةً فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ وَأَيْكُمْ مَا تَرَكَ مَالًا فَلْيُؤْتَرْ بِمَالِهِ عَصْبَتُهُ مَنْ كَانَ».

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرِثَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِئَنَّا».

[الكل: العيال والدين مما يثقل على صاحبه].

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ «وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا وَلَيْتَهُ».

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا وَفَاءَ لَهُ)

إِنَّمَا كَانَ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ^(١) لِيُحَرِّضَ النَّاسَ عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ فِي حَيَاتِهِمْ، وَالتَّوَصُّلِ إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنْهَا، لِئَلَّا تَفُوتَهُمْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ^(١)، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَادَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَيَقْضِي دَيْنَ مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَفَاءً.

(١) أي على الميت الذي لم يترك وفاءً.

قوله ﷺ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)

(١) فهو دليل على تغليظ أمر الدين وألا يستهين الإنسان بالدين، بل ينبغي أن يكون مهتماً بقضائه باحثاً عن التخلص من تبعته أو أن يترك شيئاً يقضي منه دينه، أما الذي يستلدين ويُهمل ويُسع على نفسه وعياله ويترك قضاء الدين ويخلف الوعد ويكذب في الحديث فيعبد بإعطاء دينه في الموعد كذا فلا يفي، ففي الحديث عن النبي ﷺ (كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ إِنْ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ [البخاري، فهذا مما يكون سبباً في تعذيب صاحب الدين الذي لم يترك وفاءً لدينه لأنه أخلف الموعد، أما إذا كان قد أخذ وليس غرضه إضاعة المال ولا التوسعة على نفسه في الثقة، ولم يخلف موعداً وعجز عن سبب خارج عن إرادته، فإن الله يقضي عنه ﷻ).

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوِفِّي رَجُلٌ فَعَسَلْنَاهُ، وَحَطَّنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خَطِي، ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قُلْنَا: دَيْنَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَحَمَلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَاتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «حَقُّ الْغَرِيمِ، وَبَرِيءٌ مِنْهُمَا الْمَيْتُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ: «مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟» فَقَالَ: إِنَّمَا مَاتَ أَمْسَ، قَالَ: فَعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْتَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الآن بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ»، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَعَسَلْنَاهُ، وَقَالَ: قُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ. (حم) ١٤٥٣٦ قال الأرئوط: إسناده حسن، فهذا هم كبير لا بد أن نهتم بشأنه ولا نهمل قضاء الديون، فمن قال دينه عليّ فقد سقط من عليه ولكن ليس سقوطاً تاماً، لأن قوله (الآن بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ) دليل على أنه إنما يرضى صاحب الحق بالوفاء، فهو له حق ولذا تجده لو تأخر من أصبح عليه الدين في السداد مع أنه قد سقط عن الميت إلا أنه له مطالبة لهذا الميت يوم القيامة يقول له أخرتني وجعلت الأمر لي غيرك وهذا الغير لم يفي، فربما يطالبه يوم القيامة لتقصيره إذا كان قد قصر في الوفاء أو فرط في الموعد. وكذا كل من عليه دين في موعد معين يفي به حتى لا يكون مخلفاً، ولا بد أن يذهب لصاحب الدين في الموعد حتى ولو لم يجد وفاء الآن، فيذهب إليه ويخبره بأنه مُعسر وأنه لا يجد وفاءً ويطلب منه أجلاً للسداد، وليس أنه يتركه ولا يظهر ويتقطع عنه ويتغيب ونحو ذلك مما يترتب عليه فساد المعاملات بين الناس، ويلجأون إلى الشيكات وإلى إيصالات الأمانة وغير ذلك لأنه لا يحصل بين الناس وفاء في الموعد، بل إذا وعدت بموعد لا بد وأن تفي به وتجتهد حتى لا تكون من المنافقين إلا أن تعجز عجزاً تاماً، ولذا قال النبي ﷺ للرجل الذي قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَ كُفْرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ، إِلَّا الدِّينَ، فَإِنْ جَبُرَ لَكَ الْعِلَّةُ قَالَ لِي ذَلِكَ». (م) ١١٧ - (١٨٨٥)، فحقوق العباد أمرٌ شديد والظاهر أنها الحقوق المادية والمعنوية كذلك.

فِيهِ الْأَمْرُ بِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَهِيَ فَرَضٌ كِفَايَةٌ ^(١).
 قَوْلُهُ ﷺ: (أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِّفِّي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ)
 قِيلَ: إِنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ مَالِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.
 وَقِيلَ: مِنْ خَالِصِ مَالِ نَفْسِهِ.
 وَقِيلَ: كَانَ هَذَا الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَيْهِ ﷺ.
 وَقِيلَ: تَبَرُّعٌ مِنْهُ، وَالْخِلَافُ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ ^(٢).
 وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ:
 فَقِيلَ: يَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ^(٣).

(١) وهذا هو قول الجمهور ونقل فيه الاتفاق، ولو صحَّ الإجماع لكان مخصصاً لعموم (خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع) البخاري، فهذا إنما في الصلاة ذات الركوع والسجود، أو يقال أن صلاة الجنابة من جنس الدعاء وقد سُميت صلاة ولكن ليست من جنس الصلاة التي فيها ركوع وسجود.

(٢) ظاهر الحديث (فعليَّ قضاؤه) أنه واجب عليه وأنه كان من مصالح المسلمين، ما الفرق؟ الفرق أنه إذا كان من مصالح المسلمين، كان الإمام أو الخليفة الذي يقوم مقام النبي ﷺ مكلفاً بأن يجعل جزءاً من أموال الفيء وخمس الغنيمة ونحو ذلك لسداد الديون عن من مات من المديونين، وجمهور أهل العلم وهو الصواب أنه لا يصح قضاء ديون الأموات من الزكاة لأن هذا ليس من الغارمين لأنه قد مات، فالغارم حي وهذا ميت والزكاة لا بد وأن يقبضها مستحقها ويستلمها، والميت لا ذمة له الآن حتى يقبض بها ولا يد، وبالتالي فلا بد وأن يقبضها أحد، وإن أخذ من الورثة جعل الدين عليه أو حتى من الأجانب وقد جعل الدين عليه، أصبح غارماً جاز أن يأخذ الزكاة، فلا تقضى ديون الميتين من سهم الغارمين في الزكاة، إذا هو من أموال المصالح.

(٣) الصحيح أنه إن كان في بيت مال المسلمين سعة قُضي ووجب القضاء من بيت المال، وهذا يدل على خطر الاستدانة في زماننا، لأن زماننا ليس فيه بيت مال، ولا يُدرى في أموال المصالح السعة من الضيق، فمصالح المسلمين كثيرة من أناس لا يجدون طعام ولا شراب ولا مأوى، وهناك مصالح متعددة في سبيل الله.

وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَنَا قَائِمٌ بِمَصَالِحِكُمْ فِي حَيَاةِ أَحَدِكُمْ وَمَوْتِهِ، وَأَنَا وَلِيُّهُ فِي الْحَالَيْنِ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتُهُ مِنْ عِنْدِي إِنْ لَمْ يُخْلَفْ وَفَاءً، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ لَا أَخْذَ مِنْهُ شَيْئًا^(١)، وَإِنْ خَلَفَ عِيَالًا مُحْتَاجِينَ ضَائِعِينَ^(٢) فَلْيَأْتُوا إِلَيَّ، فَعَلَيَّ نَفَقَتُهُمْ وَمُؤْنَتُهُمْ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَأَيْكُم مَّا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ، وَأَيْكُم تَرَكَ مَالًا فَلِيَ الْعَصَبَةُ مَنْ كَانَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً) وَفِي رِوَايَةٍ: (مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلَيْنَا)

أَمَّا الضَّيَاعُ وَالضَّيْعَةُ فَبِفَتْحِ الضَّادِ، وَالْمُرَادُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ ضَائِعُونَ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الضَّيَاعُ وَالضَّيْعَةُ هُنَا وَصَفٌ لَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِالْمُصْدَرِ، أَيْ تَرَكَ أَوْلَادًا أَوْ عِيَالًا ذَوِي ضَيَاعٍ، أَيْ لَا شَيْءَ لَهُمْ، وَالضَّيَاعُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ مَّا ضَاعَ، ثُمَّ جُعِلَ اسْمًا لِكُلِّ مَا يَعْرِضُ لِلضَّيَاعِ. وَأَمَّا الْكَلُّ فَبِفَتْحِ الْكَافِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ الْمُرَادُ بِهِ هَا هُنَا الْعِيَالُ، وَأَصْلُهُ الثَّقُلُ^(٣). وَمَعْنَى أَنَا مَوْلَاهُ أَيْ وَلِيُّهُ وَنَاصِرُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا دليل على بطلان الضرائب على التركات فقد قال ﷺ (وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ) فلا تستحق الدولة الإسلامية فضلًا عن غير الإسلامية شيئًا من تركة الميت، وأما من لا وارث له، فيُرد ماله لبيت مال المسلمين إذا لم يوجد له وارث، فالمسلمون جميعاً ورثته.

واحتج به من يورث ذوي الأرحام، وامتنع الآخرون من ذلك لأنهم قالوا في الرواية الأخرى (وَأَيْكُم تَرَكَ مَالًا فَلِيَ الْعَصَبَةُ مَنْ كَانَ)، فهو دليل على أنه عند وجود أحد من العصبة، فلا يرث ذوي الأرحام شيئًا، وأما الكلام على توريث ذوي الأرحام عند غياب العصبة، والصحيح أن أولي الأرحام أولى من جموع المسلمين إذا لم يوجد عصبة لأنهم أولى وأقرب، كما قال تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) وإن كان المقصود منها العصابات إلا أن هؤلاء دخلوا في عمومها، فالمقصود الأول هم العصابات، وذوي الأرحام مثل الخال والعمة والخالة وابن الخالة مما يُلَيِّقُ للميت من الإناث.

(٢) في قوله ﷺ: (فَأَيْكُم مَّا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا) فالضاياع هم من يضيعون من الأولاد، فالدولة الإسلامية عليها أن ترعى أولاد من مات وليس له مال، فمن ترك ورثته يضيعون من أولاد صغار أو إناث لا قدرة لهم على العمل، أو رجال كبار عاجزين عن العمل، فلا بد وأن تلي أمرهم الدولة الإسلامية، لأن الخليفة والحاكم المسلم في مقام أداء الواجبات التي كانت واجبة على رسول الله ﷺ.

(٣) ومنه قوله تعالى (وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ) أي ثقل وحمل على مولاة.

كِتَابُ الْوَصَايَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الهبات

١ - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَايَعَهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَا تَبْتِغُهُ وَلَا تُعْذُ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» .

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ «لَا تَبْتِغُهُ وَإِنْ أَعْطَاكَه بِدَرَاهِمَ» .

حَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهِ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعْطِيَتْهُ بِدَرَاهِمَ فَإِنَّ مِثْلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ وَرَوْحٍ أَتَمُّ وَأَكْثَرُ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاغَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «لَا تَبْتِغُهُ وَلَا تُعْذُ فِي صَدَقَتِكَ» .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ رُمَحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ رَأَاهَا تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ».

(باب كراهة ^(١) شراء الإنسان ما تصدَّق به مِمَّنْ تصدَّق عليه)

قوله: (حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)

مَعْنَاهُ: تَصَدَّقْتُ بِهِ وَوَهَبْتَهُ لِمَنْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وَالْعَتِيقُ: الْفَرَسُ النَّفِيسُ الْجَوَادُ السَّابِقُ ^(٢).

قوله: (فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ) أَيِ قَصَرَ فِي الْقِيَامِ بِعَافِيهِ وَمُؤَنَّتِهِ ^(١).

(١) قول النووي (كراهة) هذا خلاف الظاهر، فظاهر الحديث التحريم، وكما قال هو في الباب الذي بعده (باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لوكيله وإن سفل) إنما حمل هذا الحديث على التحريم لأنه ظاهر النهي، فلماذا جعله هنا على الكراهة مع أن ظاهر الأحاديث التحريم، والتمثيل واحد (وَلَا تُعَدُّ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنْ الْعَائِدُ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) وهو قد جعل هذا دليل التحريم، فلا فرق بين الأمرين، فالصحيح أن يقال [باب تحريم شراء الإنسان ما تصدَّق به مِمَّنْ تصدَّق عليه]، فهو نفسه لا يشتريها، لكن يجوز لذلك الشخص أن يبيعها لآخر.

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قَالَ «الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ». قَالَ هَمَامٌ وَقَالَ قَتَادَةُ وَلَا نَعْلَمُ الْقَيَّ إِلَّا حَرَامًا، (د) ٣٥٣٨ [قال الألباني]: صحيح.

أما أن الهدية لا توهب كما يقول البعض "الهدية لا تُهدى أو لا تُباع"، فهذا كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس ولا قول عالم، بل إذا ملكه هذه الهدية، فهي ملك له يتصرف فيها كما يشاء.

(٢) أي الذي يسبق غيره.

قوله ﷺ: (لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)

هَذَا نَهْيٌ تَنْزِيهِ لَا تَحْرِيمٌ فَيُكْرَهُ لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْبَاتِ أَنْ يَشْتَرِيهِ مِمَّنْ دَفَعَهُ هُوَ إِلَيْهِ أَوْ يَهَبُهُ، أَوْ يَتَمَلَّكُهُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْهُ. فَأَمَّا إِذَا وَرِثَهُ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ. وَكَذَا لَوْ انْتَقَلَ إِلَى ثَالِثٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ الْمُتَصَدِّقُ فَلَا كَرَاهَةَ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: النَّهْيُ عَنْ شِرَاءِ صَدَقَتِهِ لِلتَّحْرِيمِ (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض

إِلَّا مَا وَهَبَهُ لَوْلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ.

حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَتَقَى ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ».

(١) فكان رجلاً فقيراً لا يجد ما يطعم به الفرس كفايته، فبسبب ذلك في حصول ضعفه وهزاله حتى يبع بثمانٍ بخيس.

(٢) وهذا هو الصحيح، أنه للتحريم لعدم وجود صارف، ولو كان من ثالث، فضلاً عن أن يقال لا كراهية فيه، بل الصحيح أنه منهي عنه، وظاهر النهي التحريم ولو كان من ثالث، وإنما قول النبي ﷺ «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِحَمْسَةِ لِعَازِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِإِلَهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ» فقوله (أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِإِلَهِ) فهذا عام، وحديث العود في الهبة والصدقات خاص، فهذا رجل اشتراها بإله ليست عين صدقته، فهو يشتري بإله من الفقير الذي تصدق عليه، ويشتري خلاف الصدقة التي تصدق بها هو نفسه على الفقير، فالغني يمكن أن يشتري بإله صدقات الآخرين، أما هو فلا يجوز له أن يعود في صدقته، فإذا اشتراها فقد عاد في صدقته، فهذا محرم على ظاهر الأحاديث.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ
بْنِ الْحُسَيْنِ يَذْكُرُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - حَدَّثَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ مُحَمَّدَ ابْنَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ
الْحَارِثِ - عَنِ الْبَكْرِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ «إِنَّمَا مِثْلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ».
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ
يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ».
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

قَوْلُهُ ﷺ: (مِثْلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ)

هَذَا ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ الرَّجُوعِ فِي الْهَبَةِ وَالصَّدَقَةِ بَعْدَ إِقْبَاضِهِمَا، وَهُوَ مُحْمُولٌ عَلَى هَبَةِ الْأَجْنَبِيِّ (١).

(١) الْعَجِيبُ أَنَّ نَفْسَ الْأَمْرِ ثَابِتٌ قَالَ (لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) وَاسْمُ الشَّرَاءِ عَوْدًا، فَلَا أُدْرِي مَا وَجْهُ التَّفْرِيقِ، إِلَّا أَنَّ الْمَذْهَبَ كَذَلِكَ.

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْقَبْضِ: فَالْجَمْعُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي ذَلِكَ، أَمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَرُونَ أَنَّ ذَلِكَ رَجُوعًا، مَعَ أَنَّ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ، إِذَا كَانَ قَدْ صَرَّحَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالْقَبُولِ، فَإِنَّ التَّصْرِيحَ بِقَبُولِ الْهَبَةِ بِمِثْلَةِ الْقَبْضِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعُودَ فِي هَبْتِهِ بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ بَعْدَ أَنْ يَقْبَلَ الْهَبَةَ بِقَوْلِهِ قَبِلْتُ، وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ الْأَعْمُ فِي الْهَبَاتِ أَنَّهَا لَا تَتِمُّ بِصِغَةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، بَلِ الْأَغْلَبُ الْأَعْمُ أَنَّ يَأْتِيهِ إِيَّاهَا فَيَقْبِضُهُ، وَلَكِنْ يُمَكِّنُ أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ أحيانًا مَنْ أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ لَهُ عِنْدَهُ كَذَا، فَلَوْ قَالَ قَبِلْتُ فَقَدْ أَصْبَحَ الْمَلِكُ مُسْتَقْلَامًا مِنَ الْوَاهِبِ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، فَعُمُومُ الْأَحَادِيثِ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

أَمَّا إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ^(١)، وَلَا رُجُوعُ فِي هِبَةِ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

والصدقات من ضمن الهبات، فهي عقود لا يُراد منها المعاوضة، لكن الهبة يمكن أن تكون لغني، والصدقة تكون لفقير أو مسكين.

وأما لو رجعت إليه عن طريق الإرث، فلا نزاع في جوازه، وهو لم يرجع فيه لأن الشرع هو الذي ردَّ عليه ذلك، فلو وهب مثلاً لأخيه ثم مات أخوه وكان هو وارثه، فردها الميراث عليه، فهذا ليس فيه أي حرج، فلم يأخذ هو ولم يرجع، وإنما الشرع هو الذي رد عليه هذا المال.

(١) مع أن حديث النعمان في هبة فيها جور، ولكن لما حملوه على كراهة التزويه مع أن ظاهره التحريم، جعلوا هذا دليلاً على أن الوالد يمكن أن يرجع فيها وهب لولده، وقد رويت في ذلك أحاديث صريحة كحديث "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمِثْلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ"، (د) ٣٥٣٩ [قال الألباني]: صحيح، ويُستثنى من ذلك ما رواه [حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ (مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُتَابَ مِنْهَا بِمَا يَرْضَى)، وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ (مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصَلَةٍ رَجِمَ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الثَّوَابُ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا) فَهَذَا عُمَرُ رضي الله عنه قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ فَجَعَلَ الصَّدَقَاتِ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَجَعَلَ الْهِبَاتِ عَلَى ضَرَّتَيْنِ: فَضَرِبَ مِنْهَا صِلَةَ الْأَرْحَامِ فَزَادَ ذَلِكَ إِلَى حُكْمِ الصَّدَقَاتِ وَمَنَعَ الْوَاهِبَ مِنَ الرُّجُوعِ فِيهَا، وَضَرِبَ مِنْهَا خِلَافَ ذَلِكَ فَجَعَلَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ مَا لَمْ يَرْضَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ (الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِمَا لَمْ يُتَبَّ مِنْهَا) [شرح معاني الآثار للطحاوي، والصحيح أنه للوالد أن يرجع لأن الولد في ملكه الذي هو من قبل نفسه هو لأبيه، كما قال النبي ﷺ (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ)، فيجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده لأن ولده كما ذكرنا لأبيه، فإذا كان هذا من كسب الولد فهذا بالأولى فيما وهب الوالد لولده (وهل يجوز العكس؟).

وأما الهبة التي يُراد منها الإثابة بأن يرد مثلها، فهذا فيه نوع معاوضة وإن سُمي هبة لكن تسميته هبة يؤثر في التوسعة في صفة الإثابة والوقت الذي يُتَابُ فيه، ولا يلزم من ذلك معاوضة وقتية، فقد تكون الإثابة ربياً بعد حين غير محدد وهذا لا يصح فيه عقود المعاوضات، لأن عقد المعاوضة لا بد وأن يكون إما يداً بيد أو محدد المدة وأما بالنسبة إلى عقود الهبات حتى يُراد بها الإثابة، فهي نوع معاوضة مثل ما يعطى في الأفراح فهي هبة مشروطة سوف يرد مثلها عند الفرح المائل أو في أقرب مناسبة أو في علة مناسبات آتية، وعندهم أن هذا ليس له وقت محدد، ولكن يرون أنه إن لم يفعل استحق أن يُطالبه، وهذا هو الصحيح وأنه إن لم يفعل فله أن يُطالبه لأن (مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُتَابَ مِنْهَا بِمَا يَرْضَى) وهو أثر موقوف على عمر رضي الله عنه، أي ما لم يعوض منها، فإن أثابه قدر ما وهب إياه أو زيادة أجزأ عنه وليس له أن يرجع في غير ذلك، فالهبة التي يُراد بها الإثابة بمنزلة الدين.

هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ: يَرْجِعُ كُلُّ وَاهِبٍ إِلَّا الْوَلَدَ وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ مُحْرَمٌ ^(١).

٣ - باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ

(١) ففي هذا مصادمة للأحاديث، فهو يقول (يَرْجِعُ كُلُّ وَاهِبٍ إِلَّا الْوَلَدَ) بل يرجع الوالد فيها وهب لولده، ولا يرجع أحد إلا ما كان من هبة الثواب كما ذكرنا، والمقصود بالثواب أي الإثابة وردها في الدنيا قال تعالى (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ) قال ابن كثير في تفسيره للآية (٣١٨/٦) [وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ] أي: مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّ النَّاسُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَهْدَى لَهُمْ، فَهَذَا لَا ثَوَابَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ - بهذا فسرهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَالضُّحَّاكُ، وَقَتَادَةُ، وَعُكْرَمَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ، وَالشَّعْبِيُّ - وَهَذَا الصَّنِيعُ مُبَاحٌ، وَإِنْ كَانَ لَا ثَوَابَ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاصَّةً، قَالَهُ الضُّحَّاكُ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ} [المائدة: ٦] أي: لَا تُعْطِ الْعَطَاءَ تُرِيدُ أَكْثَرَهُ مِنْهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الرِّبَا رِبَاءُ إِنْ، فَرِبَا لَا يَضْحُ، يَعْنِي: رِبَا الْبَيْعِ؟ وَرِبَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَهُوَ هَدِيَّةُ الرَّجُلِ يُرِيدُ فَضْلَهَا وَأَضْعَافَهَا. ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ}.

وجه التحريم في الحديث الذي خالفه الحنفية فقالوا يجوز الرجوع، أن الرسول ﷺ قال "لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّ"، في قوله (لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السَّوِّ) الذي يَعُودُ فِيهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ) البخاري، فهذا دليل على أن كل من شبه تشبيهاً مكروهاً، فهذا ذمٌ ووعيد، فمن شبه بالحمار مثلاً ومن شبه بالكلب، فهذا يدل على تحريم الفعل الذي استحق به التشبيه، فإن الله ذم اليهود على عدم علمهم بما عندهم من التوراة فقال (مِثْلُ الَّذِينَ جَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَجْمِلُوهَا كَمِثْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا) بَشَسَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فَلَا نَهَمَ كَذَبُوا بآيات الله ولم يعملوا بها، فكذلك كل من كذب بالقرآن وكل من لم يعمل بالقرآن ولو كان حافظاً له، مثله كمثل الحمار، وكذا في الإعراض عن الدعوة إلى الله قال (فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ) * كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، فالمعرض عن التذكير شبه بالحمار، فهذا دليل على تحريم الإعراض عن ذلك حيث ذكر بما وجب عليه فامتنع وأعرض وترك العلم والتذكر الواجب عليه، هذا في الواجبات.

إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَكُلْ وَلَدَكَ نَحْلَةً مِثْلَ هَذَا» . فَقَالَ لَا .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَارْجِعْهُ» . [نَحَلْتُ: أَعْطَيْتُ] .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي
هَذَا غُلَامًا . فَقَالَ «أَكُلْ بَنِيكَ نَحْلَةً» . قَالَ لَا . قَالَ «فَارْجِعْهُ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
وَأَبْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنِي حَرَمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمُ عَنْ
الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرُ فَفِي حَدِيثِهِمَا «أَكُلْ بَنِيكَ» . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَأَبْنِ
عُيَيْنَةَ «أَكُلْ وَلَدَكَ» . وَرَوَايَةُ اللَّيْثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ
بِالنُّعْمَانِ .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ
وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مَا هَذَا الْغُلَامُ» . قَالَ أَعْطَانِي أَبِي . قَالَ «فَكُلْ إِخْوَتَهُ
أَعْطَيْتَهُ كَمَا أُعْطِيتَ هَذَا» . قَالَ لَا . قَالَ «فَرُدَّهُ» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ
بَشِيرٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ
النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بَعْضَ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضِي حَتَّى
تُشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . فَاذْهَبْ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهَدَ عَلَيَّ صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ» . قَالَ لَا . قَالَ «اتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» . فَارْجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ
الصَّدَقَةَ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ
ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ
التَّمِيمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهَبَةِ مِنْ مَالِهِ
لِابْنِهَا فَالتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضِي حَتَّى تَشْهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ مَا وَهَبْتَ لِابْنِي .
فَأَخَذَ أَبِي يَدَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ
أَعْجَبَهَا أَنْ أَشْهَدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا بَشِيرُ أَلَمْ يَكُنْ سِوَى
هَذَا» . قَالَ نَعَمْ . فَقَالَ «أَكُلْهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا» . قَالَ لَا . قَالَ «فَلَا تَشْهَدُنِي إِذَا فِإِنِّي لَا
أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» .

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ «أَلَمْ يَكُنْ سِوَاهُ» . قَالَ نَعَمْ . قَالَ «فَكُلْهُمْ أُعْطِيتَ مِثْلَ هَذَا» . قَالَ لَا . قَالَ «فَلَا أَشْهَدُ
عَلَى جَوْرٍ» .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبِيهِ «لَا تَشْهَدُنِي عَلَى جَوْرٍ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
وَيَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْمٍ - وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي . فَقَالَ «أَكُلْ بَيْنَكَ قَدْ نَحَلْتَ
مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ» . قَالَ لَا . قَالَ «فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي - ثُمَّ قَالَ - أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا
إِلَيْكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءً» . قَالَ بَلَى . قَالَ «فَلَا إِذَا» .

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ التَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهَدَهُ فَقَالَ «أَكُلْ وَلَدُكَ أُعْطِيَتْهُ هَذَا». قَالَ لَا. قَالَ «أَلَيْسَ تَرِيدُ مِنْهُمْ الْبَرَّ مِثْلَ مَا تَرِيدُ مِنْ ذَا». قَالَ بَلَى. قَالَ «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ». قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُحَمَّدًا فَقَالَ إِنَّمَا تَحَدَّثْنَا أَنَّهُ قَالَ «قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَتْ امْرَأَةٌ بَشِيرٍ انْحَلْ ابْنِي غُلَامَكَ وَأَشْهَدْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ فَلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي وَقَالَتْ أَشْهَدْ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَلَهُ إِخْوَةٌ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «أَفَكُلَّهُمْ أُعْطِيتَ مِثْلَ مَا أُعْطِيَتْهُ». قَالَ لَا. قَالَ «فَلَيْسَ يَصْلَحُ هَذَا. وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ».

(باب كراهة ^(١) تفضيل بعض الأولاد في الهبة)

قوله: (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكُلَّ وَلَدُكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فَارْجِعْهُ) وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: (فَارْزُدْهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، قَالَ: فَرَجَعَ أَبِي، فَردَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ)

(١) قال النووي (كراهة) مع أن الأحاديث صريحة في تحريم تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وذلك لأن الرسول ﷺ أمر برده قال (فَارْجِعْهُ) وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: (فَارْزُدْهُ)، وقد رده البشير بالفعل، وكذا قوله ﷺ (لَا تُشْهَدُنِي عَلَى جَوْرٍ) وقوله ﷺ (اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) والأمر للوجوب في (فَارْجِعْهُ)، (فَارْزُدْهُ)، (اعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ) كل ذلك دليل على التحريم، وأما قوله ﷺ (فَأَشْهَدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) فهو من باب التهديد أو المبالغة في الإبعاد، فإنه من يقبل أن يشهد على جور فأشهدته، وهو مثل قوله تعالى (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) وليس من الرضا بهذا الأمر، وكذا قوله (فَلَيْسَ يَصْلَحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ) أيضا يدل على التحريم، فكل هذه الأدلة تدل على التحريم رغم أن الجمهور لم يقولوا بذلك، ولكن السنة قاضية على الجميع.

وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِي إِذَا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا تُشْهِدُنِي عَلَى جَوْرٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي)

وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ).

أَمَّا قَوْلُهُ: (نَحَلْتُ) فَمَعْنَاهُ: وَهَبْتُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي ^(١) أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ أَوْلَادِهِ فِي الْهَبَةِ، وَيَهَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ

الْآخَرِ وَلَا يُفْضَلُ، وَيُسَوِّي بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ^(٢).

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَى ^(٣).

وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ^(٤).

فَلَوْ فَضَّلَ بَعْضُهُمْ، أَوْ وَهَبَ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ:

(١) بل في الحديث أنه (يجب أن يسوي بين أولاده في الهبة).

(٢) وهذا ظاهر الحديث لأنه قال «أَلَا بَنُونَ سِوَاهُ» وذكر بعض أفراد العام لا يخصه، وربما كان له إخوة ذكور فقط، ولا أحد يقول أنه يعطي البنون فقط دون البنات، الاختلاف كما سيأتي في هل يعطي الذكر ضعف الأنثى، أم يسوي بينهما؟ وليس هناك من يقول يعطي البنين ولا يعطي البنات، وقال «أَلَا إِخْوَةٌ» وقال «أَفْعَلْتَ هَذَا بَوْلَدِكَ كُلِّهِمْ» وقال «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» والولد يطلق على الذكر والأنثى، قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى) فذكر لفظ الأولاد وهو عام لا يخصه ذكر لفظ البنون، فالظاهر لزوم التسوية بين الذكر والأنثى.

(٣) وهذا قول الحنابلة أيضاً وهو الراجح عندهم، لكن الصحيح وهو ظاهر الأحاديث «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» وهذا اللفظ عام أعم من «أَفْعَلْتَ هَذَا بَوْلَدِكَ كُلِّهِمْ»، لأن هذا خطاب للأمة، والأصل في العدل المساواة وليس هذا بميراث بل كما قال «أَفْكُلْهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أُعْطِيَتْهُ» فهو صريح في التسوية بذكر المثلية في العطاء، فلا بد إذاً أن يكون مثله وليس نصفه للبنات.

(٤) وذلك لأن الهبة حال الحياة ليست كالمواريث حتى تقول العدل يقتضي قسمة الموارث، فهذه ليست موارث بل هبات، فقوله «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» فطالما أنهم كلهم موجودون فيجب التسوية بين جميع الأولاد ذكراً وإناثاً.

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَالْهَيْبَةُ صَحِيحَةٌ.
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعُرْوَةُ وَجُهَادٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ: هُوَ حَرَامٌ ^(١).
وَاجْتَبَوْا بِرِوَايَةٍ: (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) وَبَغَيْرِهَا مِنْ أَلْفَافِ الْحَدِيثِ.
وَاجْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ بِقَوْلِهِ ﷺ: (فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي) قَالُوا: وَلَوْ كَانَ حَرَامًا أَوْ
بَاطِلًا لَمَا قَالَ هَذَا الْكَلَامَ.
فَإِنْ قِيلَ: قَالَهُ تَهْدِيدًا، قُلْنَا: الْأَصْلُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ غَيْرُ هَذَا ^(٢)، وَيَحْتَمِلُ عِنْدَ إِطْلَاقِهِ صِيغَةَ
أَفْعَلٍ عَلَى التَّوَجُّوبِ أَوْ النَّدْبِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، فَعَلَى الْإِبَاحَةِ ^(٣).
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ الْجَوْرَ هُوَ: الْمِيلُ عَنِ الْإِسْتِوَاءِ
وَالِإِعْتِدَالِ، وَكُلُّ مَا خَرَجَ عَنِ الْإِعْتِدَالِ فَهُوَ جَوْرٌ، سَوَاءٌ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا.

(١) وهذا هو الصحيح، أن العدل بين الأولاد واجب والتفضيل محرم، إلا لعلته، مثل أن يكون زماً مريضاً
أو فقيراً وإخوته أغنياء، فيعطيه من هذا الباب لعلته شرعية معتبرة، وليس الأمر مبنيًا على الطاعة والمعصية
ولا على الفسق والعدالة، فلا يجوز أن يفرق بين من يعطيه وبين من يبره، بل هذا يؤدي إلى مزيد العقوق من
العاق، إذا أعطى من يبره، فيفسد عليه نيته من جهة أنه يعطيه ليبره أو من يبره فيأخذ وقد علم أنه من لم يبر أباه
لم يأخذ فتغير نيته، كما أن الآخر يزداد عقوقاً لأنه حُرِمَ ولذلك نقول أن التعليل النبوي يقتضي أنه يريد البر
من الجميع فليعدل بين الجميع.

(٢) نعم الأصل هكذا ولكن هناك القرائن التي تدل على أن هذا على خلاف الأصل، قل إذا في قوله (أشهد
على هذا غيري) أن هذا واجب، كيف والألفاظ صريحة في أنه قال (فَارْجِعْهُ) وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: (فَارْجِعْهُ)
وقال (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) وهذا يقتضي أنه هو من تبعه ﷺ والجور لا يجوز للمسلم أن يشهد عليه، فكيف
يقول أن الأصل في كلام الشارع غير هذا، نعم الأصل في كلام الشارع غير هذا إلا أن هذا مصروف عن
الأصل بالأدلة التي ذكرنا وسياق الحديث في (أشهد على هذا غيري) وقوله (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا) دليل على
أنه لا هو ولا من تبعه من المؤمنين يشهدون على هذا، وإنما قاله من باب التهديد فعلاً.

(٣) بل ظاهر "أفعل" الوجوب، ولا تُصرف إلى الاستحباب أو الإباحة أو إلى التهديد أو غير ذلك من
المعاني التي تُستعمل فيها صيغة "أفعل" بقرينة ودليل، ونحن عندنا جملة من القرائن والأدلة، ولا راد لها،
ولا بد وأن يلتزموا لوازم باطلة بسبب ذلك كأن يلتزموا بأن الرسول يأذن في الشهادة على الجور، وهذا كلامٌ
باطل، وماذا يصنعون في قوله (فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا) وقوله (فَارْجِعْهُ) فظاهر هذه الأوامر كلها عدم الجواز.

وَقَدْ وَضَحَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (أَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، فَيَجِبُ تَأْوِيلُ الْجَوْرِ عَلَى أَنَّهُ: مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهًا^(١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ هِبَةَ بَعْضِ الْأَوْلَادِ دُونَ بَعْضِ صَحِيحَةٍ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَهَبِ الْبَاقِينَ مِثْلَ هَذَا أُسْتُحِبَّ رَدُّ الْأَوَّلِ^(٢).

قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَهَبَ الْبَاقِينَ مِثْلَ الْأَوَّلِ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أُسْتُحِبَّ رَدُّ الْأَوَّلِ، وَلَا يَجِبُ. وَفِيهِ: جَوَازُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِي هِبَتِهِ لِلْوَلَدِ^(٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا خلاف ظاهر الكتاب والسنة، أعني أن كلمة "الجور" كما في قوله تعالى (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ)، فهذه الطرق خلاف قصد السبيل، أيصح أن يقال هي مكروهة فقط، وقد قال تعالى (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) إِذَا فَكَلَ السُّبُلَ الأخرى الجائرة هي خلاف قصد السبيل، فقوله (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) أي إلى الله السبيل القصد المستقيم، أو على الله ﷻ أن يبين لعباده السبيل القصد، على أي التفسيرات، إلا أن قوله (وَمِنْهَا جَائِرٌ) دليل على أن سوى الصراط المستقيم هو جور وجائر، فالجور خلاف قصد السبيل والله ﷻ نهانا عن سلوك كل الطرق التي هي خلاف الصراط المستقيم، فكيف نقول أن هذا محمول على الكراهة.

ثم هذا المعنى اللغوي وهو الميل عن الاستواء، وحمل الكلام على المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وهو أن المكروه خلاف الاعتدال حتى ولو كان غير محرّم، وهم قد حملوا الحديث النبوي على الاصطلاح الحادث الذي هو خلاف الاصطلاح الشرعي له والذي يدل عليه القرآن من أن الجور محرم لأن الجور ظلم وقد حرمه الله ﷻ، ثم أن ظاهر الأوامر تدل على ذلك.

(٢) بل ليس في هذا الحديث أن الهبة صحيحة لأنه قال (فَارْجِعُهُ) وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: (فَارْجِعْهُ) وهذا يدل على لزوم وجوب الرد ويمكن أن يقال صحت مع الإثم، لأن الإرجاع والرد يمكن أن يحمل على إثبات الملك أولاً، لكن ظاهر الأحاديث أن الرسول ﷺ سباه جوراً.

فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يجب رده في الحياة وبعد الوفاة كما أنه يجب رده ديانةً وقضاءً، فيرد الإبن ذلك الشيء إلى ملك الأب ثم ينظر في الموارث بعد ذلك، تخليصاً للأب من الإثم الذي حصل له بسبب تفضيله بعض الأولاد على بعض في الهبة.

فإذا ثبت التفضيل دون علة شرعية معتبرة من زمانة أو مرض أو فقر فإنه يلزم رده والله أعلى وأعلم.

(٣) الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا الحديث إنما رجع فيه لأجل الجور وأما أنه يُستفاد في أن الوالد له أن يرجع فيما وهب لولده، هي من الأحاديث الأخرى السابقة بالإضافة إلى قوله ﷺ (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ)، فإذا جاز أن يأخذ من مال ابنه، فبالأولى أن يأخذ مما وهبه، وهذا الأمر في الحقيقة -العدل بين الأولاد في الهبات والنفقات- من أعظم أسباب استقرار الأسرة، وإن كان العدل في النفقات هو أن يُعطي كل إنسان

قوله: (سَأَلْتُ أَبَاهُ بَعْضَ الْمُؤَهَّبَةِ) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ، وَفِي بَعْضِهَا: (بَعْضُ الْمُؤَهَّبَةِ)، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَتَقْدِيرُ الْأَوَّلِ: بَعْضُ الْأَشْيَاءِ الْمُؤَهَّبَةِ.

قوله: (فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً) أَيَّ مَطْلَعَهَا ^(١).

قوله ﷺ: (قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ)

قَالَ الْقَاضِي: رَوَيْنَاهُ (قَارِبُوا) الْبَاءُ مِنَ الْمُقَارَبَةِ، وَبِالنُّونِ مِنَ الْقِرَانِ، وَمَعْنَاهُمَا صَحِيحٌ، أَيَّ سَوَّوْا بَيْنَهُمْ فِي أَصْلِ الْعَطَاءِ وَفِي قَدْرِهِ ^(٢).

قَوْلُهَا: (إِنْحَلْ إِبْنِي غَلَامَكَ) هُوَ يَفْتَحُ الْحَاءُ، يُقَالُ: نَحَلْ يَنْحَلُ كَذَهَبَ يَذْهَبُ.

٤ - باب العُصْرَى.

حاجته، فليست حاجة الرضيع كحاجة البالغ، فكلُّ يأخذ حاجته وعلى قدر الحاجة يأخذ، كابن يحتاج إلى دراسة معينة ومصرف لهذه الدراسة خلاف الطفل الرضيع، فهذا ضمن النفقات التي العدل فيها الكفاية ولا يلزم التسوية في مثل ذلك، فلا يلزم أن يجعل للرضيع مالا مقابلاً، بل يجعل لكل إنسان كفايته، فالثياب والمأكل والمشرب للصغير والكبير لا يلزم فيه التسوية بل يجب فيه الكفاية والله أعلى وأعلم.

وأما ما يظنه البعض من أن يعقوب عليه السلام قد كان يفضل يوسف وأخاه بنيامين، فهذا تفضيل في المحبة وهي لا تملك ولا يجب التسوية في مثل هذا اتفاقاً، وإنما أحبه للصفات العظيمة التي فيه، ولأنه أفضل من إخوته عند الله ﷻ لما حباه الله ﷻ من الأخلاق والصفات وأسباب المحبة التي هو مأمور بها شرعاً بالإضافة إلى المحبة الفطرية الطبيعية، فإن وجد الأب نفسه يحب بعض أولاده أكثر، فلا يجعل ذلك سبباً لإعطاء من يحب أكثر ممن لا يحب، فإنما المكلف به هو الظاهر، كما لو أحب بعض زوجاته أكثر، لم يكن مكلفاً في أن يعدل في الحب، وإنما هو يعدل في القسمة فيبيت عند هذه كما يبيت عند هذه، وأما الحب فإنه لا يملك، ويجب عليه أن يحب في الله من يطيع الله ويغض في الله من يعصي الله على قدر معصيته، والقبلة للأبناء ونحوها مثل تقبيل الزوجات ليست من العدل الواجب.

(١) فكان لا يريد أن ينخص النعمان بشيء ولكن مع شدة الإلحاح قبل في النهاية.

(٢) مع أن هذا لم يرد مرفوعاً في صحيح مسلم حتى يقال [قوله ﷺ] لأنه قال (إِنَّمَا نَحْدِثُكَ أَنَّهُ قَالَ «قَارِبُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» إِذَا هَذَا مِنْ كَلَامِ التَّابِعِينَ مَرْسَلًا فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِي حَدِيثِ مَرْسَلٍ [قوله ﷺ] وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمُرِي لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَإِنِّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطَاهَا لَأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

[العمرى: أن يعطى الرجل الرجل الدار ويقول له أجمته لك مدة عمرك وحياتك].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمُرِي لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَلَعَقِبِهِ». غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى قَالَ فِي أَوَّلِ حَدِيثِهِ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمُرِي فِيهِ لَهُ وَلَعَقِبِهِ».

حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْعُمَرِيِّ وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمُرِي لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَقَدْ أُعْطِيَتْكُمَا وَعَقِبُكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ. فَإِنِّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا. وَإِنِّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّمَا الْعُمَرِيُّ الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلَعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ. فَإِنِّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقْنِي بِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذُئْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَنْ أَعْمَرَ عُمُرِي لَهُ وَلَعَقِبِهِ فِيهِ لَهُ بَتْلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطَى فِيهَا شَرْطٌ وَلَا شَيْءٌ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لَأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتْ الْمَوَارِيثُ شَرْطُهُ.

[البتلة: الملك الواجب الذي لا يتطرق إليه تقض؛ الثنيا: الاستثناء].

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِمِثْلِهِ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَالْفُظُّ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمَرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلَعَقِبِهِ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ جَعَلَ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَالْفُظُّ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تَوَفَّيَتْ وَتَوَفَّيْتُ بَعْدَهُ وَتَرَكْتُ وَكَلَّا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ فَقَالَ وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ بَنُو الْمُعْمِرَةِ بَلْ كَانَ لِابْنِنَا حَيَاتُهُ وَمَوْتُهُ. فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقِ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمَرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ

وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ. فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ. فَإِنْ ذَلِكَ الْحَائِطُ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ^(١).

(١) لا نزاع في أن الهبة إذا كانت تفضل بالتراضي بين الأبناء فلا حرج في التفضيل لأن الحق لا يعدوهم، فإذا رضوا بتفضيل أبيهم أو أمهم في الهبة صح ذلك، أولاً هذه الواقعة واقعة لبعض التابعين في زمن الصحابة رضي الله عنه وليست في زمن النبي ﷺ حتى لا يقول أحد أن هذا يقتضي أنها هبة مع التفضيل، ثم هي واقعة عين فيحتمل أن يكون هذا المعمر قد وهبت له العمرى من أجل علة شرعية كفقير أو زمانة كما ذكرنا، أو يمكن أن يكون ذلك بموافقة الإخوة الآخرين ساعة الهبة والإعمار، فلما تنازعوا بعد الوفاة، كان عدم التراضي حادثاً بعد أن كان قد وقع التراضي، فإذا استرضى الأب أو الأم أبناءه في أن يهب لبعض الأولاد شيئاً زائداً عن بعضهم، فرضوا بذلك لم يكن لهم أن يرجعوا بعد أن مضت الهبة.

ومما قد يقع كثيراً أن يعمل بعض الأولاد مع أبيهم عملاً زائداً عن إخوانهم الآخرين، فبعض الأبناء قد يدرس بعد انتهائه مدة ويصرف عليه فيها والآخر يعمل في الأرض أو في الصناعة أو في التجارة مع أبيه، فالعدل في ذلك أن يأخذ الذي يعمل مع والده أجره مثله أو ربح مثله في شركة أو مضاربة، فيجعل رأس المال مضاربة أو إجارة، يؤجر الأب ابنه هذا ويعطيه قدر أجرته، أو يجعلها مضاربة ويعطيه قدر نسبة عمله في المال الذي اكتسب بسبب جهله، فيكون هذا هو العدل، وأما أن يزيد لأجل أنه هو الذي بقي معه لا تقارب نصيبه كأجير أو مشارك أو كمضارب، فلا؛ لأن ذلك لا يكون عدلاً.

وهذه المسألة تكثر كثيراً جداً في كثير من البلاد بمعنى أنه يعمل بعض الأولاد ولا يعمل البعض الآخر مع الأب، فيفضل دون حساب ودون مقارنة ومقاربة في العطية، فقد يعطي عطاءً أكثر بكثير من الجهد المبذول، وربما يقع العكس يظلم ابنه الذي يعمل معه فلا يعطيه شيئاً ويعطي الأبعدين عنه أكثر حسب الهوى، فالواجب عليه ما ذكرنا من أن العدل يقتضي أنه يعطيه نسبة ربحه في المال المكتسب أو يعطيه أجره على عمله يخصه بذلك لأن هذا العمل اكتسب به مال ازداد به الأب مال إلى أمواله، أما ما اكتسبه الأبناء بأنفسهم ثم وضعوه تحت تصرف أبيهم، فهذا الأغلب عليه أنه إن صرحوا بالشركة كشركة الأبدان، بأن يعمل هذا ويعمل هذا ثم يأتون جميعاً بالمال فيقسمونه بالتساوي، فإن صرحوا بالشركة فهي شركة وإلا فهو للذي عمل طالما أنه منفصل عن مال الأب أو مال الأسرة المشترك، وإن اتفقوا على شيء صح لأن الأمر مبناه كما ذكرنا على التراضي لأن الحق لا يعدوهم، فإن تنازعوا يُنظر هل وقعت شركة أم لا وإلا فالمال المكتسب لإنسان فهو على ملكه ليس للناس أن يُشاركوه فيه، وهذا بخلاف ما كان يحصل من تميم مال الأب أو أرضه من جهد الأب، فإن ثمرة الزيادة حاصلة في الأصل بلا شك سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته، فلا بد لباقي الورثة من نصيب في هذه الزيادة بحكم أن الزيادة إنما وقعت بعمل بعض الأبناء دون بعض، فيأخذ هذا نصيبه كمشاركة، فيُنظر حين عمل هذا الإبن أو حين استقل بالعمل بعد وفاة الأب كم كان المال ويُنظر بعد ذلك إلى كم بلغ، وهذه الزيادة تقسم، فإن لم يتفقوا على نسبة رُدت إلى مضاربة المثل أو شركة المثل في أنه يأخذ النصف أو يأخذ الثلث أو الثلثين على قدر نوع النشاط ونوع النمو وكيفية العمل

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمَرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْعُمَرَى جَائِزَةٌ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «الْعُمَرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْعُمَرَى جَائِزَةٌ» .

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا» . أَوْ قَالَ «جَائِزَةٌ» .

قَوْلُهُ ﷺ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمَرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِثُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمَرَى لَهُ وَلَعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلَهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَلَعَقِبِهِ) وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ جَابِرٌ: إِنَّهَا الْعُمَرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: "هِيَ لَكَ وَلَعَقِبِكَ"، فَأَمَّا إِذَا قَالَ "هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ" فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ جَابِرٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ)

فهناك أعمال مرهقة وهناك أعمال تأخذ وقتاً طويلاً، وهناك أعمال يسيرة، فيُنظر في مضاربة المثل في ذلك أو شركة المثل أو أجرة المثل إن انفقوا على الإجارة فيأخذ نصيبه في ذلك، والأقرب أن تُرد إلى شركة المثل أو مضاربة المثل.

وَفِي رِوَايَةٍ: (الْعُمَرَى جَائِزَةٌ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (الْعُمَرَى مِيرَاثٌ).

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: الْعُمَرَى: قَوْلُهُ: أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ مَثَلًا^(١)، أَوْ جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ، أَوْ حَيَاتِكَ أَوْ مَا عِشْتَ أَوْ حَيِّتْ أَوْ بَقِيتْ، أَوْ مَا يُفِيدُ هَذَا الْمَعْنَى^(٢).

وَأَمَّا عَقِبَ الرَّجُلِ فَبِكْسِرِ الْقَافِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ الْعَيْنِ وَمَعَ كَسْرِهَا كَمَا فِي نَظَائِرِهِ. وَالْعَقِبُ: هُمْ أَوْلَادُ الْإِنْسَانِ مَا تَنَاسَلُوا.

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْعُمَرَى ثَلَاثَةٌ أَحْوَالُ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ "أَعْمَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ، فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِوَرَثَتِكَ أَوْ لِعَقِبِكَ"، فَتَصِحَّ بِهَا خِلَافٌ وَيَمْلِكُ بِهَذَا اللَّفْظِ رَقَبَةُ الدَّارِ وَهِيَ هِبَةٌ، لَكِنَّهَا بِعِبَارَةٍ طَوِيلَةٍ، فَإِذَا مَاتَ فَالدَّارُ لِوَرَثَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَلَبِيتَ الْمَالُ، وَلَا تَعُودُ إِلَى الْوَاهِبِ بِحَالٍ، خِلَافًا لِمَالِكٍ.

(١) فالدار هنا هي المثل، فقد يقول له أعمرتك هذه السيارة أو هذه الأرض.

(٢) فالعمره التي أجازها ﷺ هي أن يقول له "هي لك ولعقبك" بخلاف ما إذا قال له (هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها)، لأن التقييد بقوله (من أعمر رجلاً عُمَرَى لَهُ وَلِعَقْبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلَهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَلِعَقْبِهِ)، إذا هذا تصريح وهو قيد معتبر، لا بد وأن تقيّد به الروايات المطلقة الأخرى، فبعض الروايات فيها (الْعُمَرَى جَائِزَةٌ) وهناك: (الْعُمَرَى مِيرَاثٌ) دون أن يقيّد أن تكون العمرى له ولعقبه، وبعض الروايات فيها (هي لك ما عشت) أو قال له "أعمرتك هذه الدار" ولم يقل له "ولعقبك" وروايات أخرى فيها التصريح (من أعمر رجلاً عُمَرَى لَهُ وَلِعَقْبِهِ) فالعلة المنصوص عليها هي أن الرسول ﷺ قال (لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه الموارث) حتى ولو كان هذا عند البعض موقوفاً على أبي سلمة إلا أن الظاهر أنه مرفوع وأن أبا سلمة ذكره في بعض الأوقات موقوفاً من كلامه، لكن ظاهر الروايات الأولى أنها مرفوعة من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فيه الموارث، هذا التعليل يدل على أن العمره التي أجازها النبي ﷺ ماضية موروثة لا ترجع بشيء فهي له ولعقبه، لذا هذا القيد معتبر، وهو مثال على حمل المطلق على المقيد وخصوصاً أنه من نفس المخرج، في بعض الروايات فيها الإطلاق وبعضها فيها التقييد، والتقييد له مفهوم معتبر والعلة المنصوص عليها أو شبه المنصوص عليها أو مفهومه من الحديث على أقل التقديرات أنه أعطى عطاءً وقعت فيه الموارث، إذا العمرى التي تكون دون موارث هي في الحقيقة "عارية"، فإذا قال له "هذه الدار لك عمرك، فإذا مت رجعت إليّ" دون أن يقول "لك ولعقبك" فإذا قالها فقد دخلت فيها الموارث، فلا ترجع له حتى ولو قال "إذا متيم جميعاً رجعت لي ولعقبك" فإنها لا ترجع.

الثاني: أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِهِ: "جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ"، وَلَا يَتَعَرَّضَ لِمَا سِوَاهُ، فَفِي صِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

أَصَحُّهُمَا - وَهُوَ الْجَدِيدُ - صِحَّتُهُ، وَلَهُ حُكْمُ الْحَالِ الْأَوَّلِ ^(١).

وَالثَّانِي - وَهُوَ الْقَدِيمُ -: أَنَّهُ بَاطِلٌ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنَّمَا الْقَوْلُ الْقَدِيمُ أَنَّ الدَّارَ تَكُونُ لِلْمُعَمَّرِ حَيَاتِهِ، فَإِذَا مَاتَ عَادَتْ إِلَى الْوَاهِبِ أَوْ وَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّهُ خَصَّهُ بِهَا حَيَاتِهِ فَقَطْ ^(٢).

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْقَدِيمُ أَنَّهَا عَارِيَّةٌ يَسْتَرِدُّهَا الْوَاهِبُ مَتَى شَاءَ، فَإِذَا مَاتَ عَادَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَقُولَ "جَعَلْتُهَا لَكَ عُمْرَكَ"، فَإِذَا مِتَّ عَادَتْ إِلَيَّ أَوْ إِلَى وَرَثَتِي إِنْ كُنْتُ مِتُّ، فَفِي صِحَّتِهِ خِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا: مِنْهُمْ مَنْ أَبْطَلَهُ.

وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ صِحَّتُهُ، وَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْحَالِ الْأَوَّلِ ^(٣)، وَاعْتَمَدُوا عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمُطْلَقَةِ: (الْعُمَرَى جَائِزَةٌ) وَعَدَلُوا بِهِ عَنْ قِيَاسِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ. وَالْأَصَحُّ: الصَّحَّةُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، وَأَنَّ الْمُوْهُوبَ لَهُ يَمْلِكُهَا مِلْكًا تَامًّا يَتَصَرَّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ. هَذَا مَذْهَبُنَا. وَقَالَ أَحْمَدُ: تَصِحُّ الْعُمَرَى الْمُطْلَقَةُ دُونَ الْمُؤَقَّتَةِ.

(١) أَنَّهَا لَا تَعُودُ إِلَى الْوَاهِبِ بِحَالٍ.

(٢) بِمَعْنَى أَنَّ الْقَدِيمَ لَيْسَ فِي الْقَوْلِ الْمَطْلُوقِ، ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَهُ وَلِعَقْبِهِ، أَمَّا إِذَا قِيدَ وَقَالَ (هِيَ لَكَ مَا عَشْتُ) وَحُلِدَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ (فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِي أَوْ رَجَعَتْ إِلَيَّ) فَهِيَ [عَارِيَّةٌ] كَمَا ذَكَرْنَا.

(٣) بِمَعْنَى أَنَّهَا لَوَرَثَةِ الْمَعْمَرِ وَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ نَصٌّ قَالَ (قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا الْعُمَرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: "هِيَ لَكَ وَلِعَقْبِكَ"، فَأَمَّا إِذَا قَالَ "هِيَ لَكَ مَا عَشْتُ" فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا) فَقَدْ نَسَبَ جَابِرٌ ذَلِكَ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ فَهَذَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، أَنَّ الَّتِي أَجَازَهَا ﷺ وَقَالَ هِيَ جَائِزَةٌ وَهِيَ لَكَ وَلِعَقْبِكَ، هُوَ أَنْ يَنْصَ عَلَى أَنَّهَا "لَكَ وَلِعَقْبِكَ"، أَمَّا هُنَا فَلَمْ يَنْصَ عَلَى ذَلِكَ بَلْ نَصَّ عَلَى أَنَّهَا لَهُ دُونَ عَقْبِهِ، وَعَادَتْ إِلَيْهِ وَلَوْ رَثَتْهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا "عَارِيَّةٌ" وَيَلْزَمُ رَدُّهَا.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: الْعُمَرَى فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ تَمْلِكُ لِمَنَافِعِ الدَّارِ مَثَلًا، وَلَا يَمْلِكُ فِيهَا رَقَبَةُ الدَّارِ بِحَالٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالصَّحَّةِ كَنَحْوِ مَذْهَبِنَا. وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ وَمُوافقيه هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ^(١)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ) أَيُّ: عَطِيَّةٌ غَيْرُ رَاجِعَةٍ إِلَى الْوَاهِبِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا.. إِلَى آخِرِهِ)

الْمُرَادُ بِهِ إِعْلَامُهُمْ أَنَّ الْعُمَرَى هِبَةٌ صَحِيحَةٌ مَاضِيَةٌ، يَمْلِكُهَا الْمُوهُوبُ لَهُ مِلْكًا تَامًّا لَا يَعُودُ إِلَى الْوَاهِبِ أَبَدًا، فَإِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ فَمَنْ شَاءَ أَعْمَرَ وَدَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَهَّمُونَ أَنَّهَا كَالْعَارِيَّةِ، وَيَرْجِعُ فِيهَا، وَهَذَا دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوافقيه^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (اِخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقِ مَوْلَى عُثْمَانَ)

هُوَ طَارِقُ بْنُ عَمْرٍو، وَلَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

(١) والذي يظهر أن الحال الثالث أنها تكون "عارية" وهو أن ينص أنها تعود، وهو بذلك لم يهب عطاءً أتقع فيه المواريث، فقد قال "إذا مت فسوف ترجع لي" فهو يعطيه في الحقيقة منافعها مدة حياته، ولا مانع من تصحيح ذلك وهو قدر ضيق بذلك الأمر، فتظل في يده إلى أن يموت، فإذا مات رجعت إليه وإلى ورثته (ماذا لو حدث خلاف وأراد فسخ ذلك وأخذها من الموهوب؟ فهل ترجع إليه أم ينطبق عليها حديث العائد في هبته، أم إرادة الفسخ هي التي تفرق؟؟؟؟) أما العمري التي أخبر النبي ﷺ أنها جائزة وأنها مواريث وأنها لمن وهبت له، فهي التي قال "هي لك ولعقبك" من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، أما إذا أعطى عطاءً لم وقعت فيه المواريث، فهذا عطاء منافع مدة الحياة.

(٢) كما ذكرنا أن العمري التي أخبر النبي ﷺ أنها جائزة وأنها مواريث وأنها لمن وهبت له، فهي التي قال "هي لك ولعقبك" فهذا القيد يجب أن تقيد به الروايات المطلقة الأخرى.

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ وَصَيْتِ الشَّيْءِ أَوْصِيهِ إِذَا وَصَلْتَهُ، وَسُمِّيَتْ وَصِيَّةً؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ مَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ بِمَا بَعْدَهُ، وَيُقَالُ: وَصَّى وَأَوْصَى إِيصَاءً، وَالِاسْمُ: الْوَصِيَّةُ وَالْوَصَاةُ. وَاعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ كِتَابِ الْوَصِيَّةِ هُوَ إِبْتِدَاءُ الْفَوَاتِ الثَّانِي مِنَ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فَاتَتْ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ بَنَ سَفْيَانَ صَاحِبَ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَسْمَعْهَا مِنْ مُسْلِمٍ^(١)، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فِي الْفُصُولِ الَّتِي فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ، وَسَبَقَ أَحَدُ الْمَوَاضِعِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَهَذَا أَوَّلُ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ.

بَابُ (١)

حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

(١) إلا أنها ثابتة من روايات غيره، فإن النسخة التي يعتمد عليها النووي رحمه الله هي من رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم، فهناك جزء فاتته منها سماعاً وقد رواها غيره.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُمَا قَالَا «وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ». وَلَمْ يَقُولَا «يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةٍ - كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَيْدِيكٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالُوا جَمِيعًا «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ». إِلَّا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ فَإِنَّهُ قَالَ «يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ». كَرَوَايَةٍ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) وَفِي رِوَايَةٍ: (ثَلَاثَ لَيَالٍ) فِيهِ: الْحَثُّ عَلَى الْوَصِيَّةِ.

وَقَدْ أَجَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْأَمْرِ بِهَا.
 لَكِنَّ مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبَ الْجَمَاهِيرِ أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ لَا وَاجِبَةٌ.
 وَقَالَ دَاوُدُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: هِيَ وَاجِبَةٌ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ ^(١).
 وَلَا دَلَالَهَ لَهُمْ فِيهِ، فَلَيْسَ فِيهِ تَضَرُّيحٌ بِإِيجَابِهَا.
 لَكِنْ إِنْ كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ دَيْنٌ أَوْ حَقٌّ أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَنَحْوَهَا لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِذَلِكَ ^(٢).
 قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى الْحَدِيثِ: مَا الْحَزْمُ وَالِاخْتِيَاظُ لِلْمُسْلِمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّتُهُ
 مَكْتُوبَةً عِنْدَهُ، وَيُسْتَحَبَّ تَعْجِيلُهَا، وَأَنْ يَكْتُبَهَا فِي صِحَّتِهِ، وَيُشْهَدَ عَلَيْهِ فِيهَا، وَيَكْتُبَ فِيهَا
 مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ، فَإِنْ تَجَدَّدَ لَهُ أَمْرٌ يَخْتَاجُ إِلَى الْوَصِيَّةِ بِهِ الْحَقُّقُ بِهَا، قَالُوا: وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَكْتُبَ
 كُلَّ يَوْمٍ مُحَقَّرَاتِ الْمُعَامَلَاتِ وَجُزْئِيَّاتِ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ ^(٣).
 وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ (وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ)
 فَمَعْنَاهُ: مَكْتُوبَةٌ، وَقَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهَا لَا أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْكِتَابَةِ، بَلْ لَا يَعْمَلُ بِهَا وَلَا تَنْفَعُ إِلَّا
 إِذَا كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

- (١) هذا القول هو من اعتمد عليه من قال "بالوصية الواجبة" في أنه يهب لبعض الورثة، لم يقل داود أنه يجب أن يُوصي لأبناء الإبن المتوفى أو لأبناء البنت المتوفاة، وإنما أوجبها وجعلها مطلقة، فهذا في الحقيقة تطع لقول داود، وإلا فداود لم يوجب قنراً فضلاً أنه لم يوجب أن يأخذوا قنر نصيب أيهم أو أمهم، فإن أقصى ما قاله هو وجوب الوصية.
- (٢) وهذا جمع حسن، وهو أن الوصية تكون واجبة إذا كانت هناك حقوق تضيع، فلا بد أن يُوصي ويكتب ما يُعرف به أن هذا مال فلان، وهذا مال صدقة وهذا مال وديعة لفلان، وعليّ دين لفلان وهكذا.
- (٣) الحقيقة أن ظاهر الحديث الوجوب ولكن محمله على شيء يُوصى فيه وهو ما كان من دين أو حق أو وديعة أو أمانات تضيع إذا لم يُوصي، وأما أن يُوصي لبعض قرابته فليس بواجب عند عامة أهل العلم، وكذا الأمر مرده إلى إرادة الإيصاء في الرواية التي فيها (لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ) فهذا مردود إلى إرادته، إذا لم يرد أن يُوصي فلا يلزمه ذلك، فهو عنده شيء يريد أن يُوصي فيه، أما رواية (لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ) والتي ليس فيها (يريد) فهي الأشياء التي يجب أن يُوصي فيها حتى تُعرف حقوق أصحابها من أمانات أو ديون أو غير ذلك.

وَقَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمُروزيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَكْفِي الْكِتَابُ مِنْ غَيْرِ إِشْهَادٍ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ (١). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٢ - باب الوصية بالثلث.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْودَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي لِوَاحِدَةٍ أَفَاتَصَدَّقُ بِثَلَاثِي مَالِي قَالَ «لَا». قَالَ قُلْتُ أَفَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ «لَا الثَّلَاثُ وَالْثَلَاثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَيْسَتْ تُنْفِقُ نَفَقَةً تُبْتَغَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفْ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ «إِنَّكَ لَنْ تَخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تُبْتَغَى بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتُ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً وَلَعَلَّكَ تَخْلَفُ حَتَّى يُنْفَعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنِ خَوْلَةَ». قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُوفَى بِمَكَّةَ.

(١) لكن الذي يظهر والله أعلم، أنه إذا علم الورثة صحة خط أيهم وعلوموا أنه قد أوصى وإن لم يشهد، يلزمهم أن يعملوا بهذه الوصية، في حدود ما شرع الله ﷻ وهو الثلث، فلا يقولوا ليس على هذه الكتابة شهود، فإنهم إن علموا خطه وأنها مأخوذة من خزانته مثلاً وأنه لا يفتح هذه الخزانة أحد، فقد احتفت القرائن على أنه قد كتب هذا فعلاً وهم في أنفسهم علموا ذلك، فقد لزمهم هذا الأمر وحرُم عليهم أن يتركوا تنفيذ الوصية في ماله، أما إن كانت وصية بما لا يلزم شرعاً وبما لا يُشرع مثل نقله إلى بلدٍ أخرى، فهذا يختارون فيه ما يريدون، فلا يلزمهم ذلك وإنما الذي يلزم فيه من بعد وصية يوصي بها أو دين ما كان في ماله، وأما أن يلزمهم بنقل بدنه بعد الوفاة فهم إن شاؤوا فعلوا وإن لم يشاءوا لم يفعلوا، وبلا شك أن ما كان من وصايا بالباطل مثل الوصية لبعض الورثة لا تجوز، أو الوصية بأكثر من الثلث فهي لا تجوز أيضاً.

[البائس: شديد الفقر] أو الحزين؛ أشفيت: قاربت وأشرفت؛ العالة: الفقراء؛ يتكفون: يمدون أكفهم يسألون الناس].

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمُ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى يِعُودُنِي. فَذَكَرَ بَمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ دَعْنِي أَقْسِمَ مَالِي حَيْثُ شِئْتُ فَأَبَى. قُلْتُ فَالْنِّصْفُ فَأَبَى. قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ فَسَكَتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ. قَالَ فَكَانَ بَعْدَ الثَّلَاثِ جَائِزًا.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فَكَانَ بَعْدَ الثَّلَاثِ جَائِزًا.

وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ. قَالَ «لَا». قُلْتُ فَالْنِّصْفُ. قَالَ «لَا». فَقُلْتُ أَبِالْثُلُثِ فَقَالَ «نَعَمْ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَّانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمِيرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ فَبَكَى قَالَ «مَا يُبْكِيكَ». فَقَالَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ ابْنِ خَوْلَةَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَتِي أَفَأَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ «لَا». قَالَ

فَبِالثَّلَاثِينَ قَالَ «لَا». قَالَ فَالْثَنَافُ قَالَ «لَا». قَالَ فَالْثَلَاثُ قَالَ «الْثَلَاثُ وَالْثَلَاثُ كَثِيرٌ إِنْ صَدَقْتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْ نَفَقْتُكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْ مَا تَأْكُلُ أَمْرًا تَكُنْ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدَعَ أَهْلَكَ بَخِيرٌ - أَوْ قَالَ بَعِيشٌ - خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». وَقَالَ يَدِهِ.
وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَيْرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا مَرَضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ. بَنَحُو حَدِيثَ الثَّقَفِيِّ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ بَن مَالِكٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُونِي بِمِثْلِ حَدِيثِ صَاحِبِهِ فَقَالَ مَرَضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْجُمَيْرِيِّ.
حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُوا مِنَ الثَّلَاثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْثَلَاثُ وَالْثَلَاثُ كَثِيرٌ». وَفِي حَدِيثِ وَكِيعٍ «كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ». [غض: نقص].

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتَ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ) فِيهِ: اسْتِحْبَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (١)، وَأَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لِلْإِمَامِ كَاسْتِحْبَابِهَا لِأَحَادِ النَّاسِ.

(١) وَقَدْ ذَكَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَقَدْ يَتَجَهَّ قَوْلُ بَأَنَّهَا فَرَضٌ عَلَى الْكُفَاةِ، لِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نَهَائِيًّا، كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ حُزْنِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (إِذَا كُتِمَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَجَاوَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزَنُهُ) مُسْلِمٌ، وَقَدْ صَرَحَ الْعُلَمَاءُ بِتَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ الثَّلَاثِ وَالْعِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ يُحْزَنُ الْمُسْلِمُ مِنْ حَقْوِهِ إِذَا فَاتَتْ، وَقَدْ نَصَّ الشَّرْعُ أَنَّهَا مِنْ حَقْوِهِ، فَذَلِكَ يُنْهَى عَنْهُ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ مَنْصُوصٌ أَنَّهَا مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، لَكِنِ الْجُمْهُورُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

وَمَعْنَى (أَشْفَيْتَ عَلَى الْمَوْتِ) أَي: قَارَبْتَهُ وَأَشْرَفْتَ عَلَيْهِ، يُقَالُ: أَشْفَى عَلَيْهِ وَأَشَافَ، قَالَهُ الْهَرَوِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: لَا يُقَالُ أَشْفَى إِلَّا فِي الشَّرِّ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ: الْوَجَعُ إِسْمٌ لِكُلِّ مَرَضٍ.
وَفِيهِ جَوَازُ ذِكْرِ الْمَرِيضِ مَا يَجِدُهُ لِعَرَضٍ صَحِيحٍ مِنْ مُدَاوَاةٍ أَوْ دُعَاءٍ صَالِحٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ
إِسْتِفْتَاءٍ عَنْ حَالِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ^(١)، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ التَّسْخُطِ وَنَحْوِهِ
فَإِنَّهُ قَادِحٌ فِي أَجْرِ مَرَضِهِ.

قَوْلُهُ: (وَأَنَا ذُو مَالٍ)

دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَالِ، لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيْغَةَ لَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْعُرْفِ إِلَّا لِمَالٍ كَثِيرٍ ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي لِي)

أَي: وَلَا يَرِثُنِي مِنَ الْوَلَدِ وَخَوَاصِّ الْوَرَثَةِ، وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ لَهُ عَصَبَةٌ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لَا يَرِثُنِي
مِنْ أَصْحَابِ الْقُرُوضِ ^(٣).

^(١) لقوله في الحديث (يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ)، إِذَا مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الشُّكُورِ، هُوَ مَا كَانَ عَلَى
سَبِيلِ التَّسْخُطِ، أَمَا مَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الشُّكُورِ لِلطَّبِيبِ عَمَّا يُؤَلِّمُهُ، أَوْ يُخْبِرُ مِنْ يَسْتَشْفِيهِ مِثْلًا بِأَنْ يَقُولَ لَهُ عِنْدِي
مِنَ الْمَرَضِ كَذَا وَمِنَ الْوَجَعِ كَذَا وَلَا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَقُومَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ يُجْزِيءُ أَنْ أَصْلِي جَالِسًا أَوْ أَنْ أَصْلِي نَائِمًا،
أَوْ هَلْ يَصِحُّ التِّيمُّنُ لِلْمَرَضِ الَّذِي حُلَّ بِي وَالصَّفَةُ كَذَا، فَمِثْلُ هَذَا الْإِسْتِفْتَاءِ، وَطَلَبُ غَرَضٍ شَرْعِي
كَطَلَبِ الْمُدَاوَاةِ، وَكَذَا مَا يُرْجَى مِنْ دُعَاءٍ مِنْ رَجُلٍ صَالِحٍ لَعَلَّهُ أَنْ يَفْرَجَ اللَّهُ ﷻ عَنْهُ.

^(٢) هذا إِذَا كَانَ قَدْ جُمِعَ مِنْ حَلَالٍ وَأَنْفَقَ فِي حَلَالٍ وَلَمْ يَشْغَلْ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ ﷻ، وَسَعَدَ ﷻ مِنْ أَكْثَرِ
الصَّحَابَةِ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ، فَمَا شَغَلَهُ الْمَالُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ ﷻ، وَأَمَا مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّعْيِ وَرَاءَ الدُّنْيَا، إِنَّمَا
هُوَ إِذَا كَانَ يَشْغَلُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﷻ وَعِبَادَتِهِ، قَالَ ﷻ (الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ، وَمَا وَالَاهُ،
أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا)، (جۃ) ٤١١٢ [قال الألباني]: حسن، وقال ﷻ "مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَزَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
أَمْرَهُ، وَجَعَلَ قَفْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ،
وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ"، (جۃ) ٤١٠٥ [قال الألباني]: صحيح، فذم من كانت الدنيا
نِيَّتَهُ، أَمَا مَنْ جَمَعَ مَا لَا يُنْفِقُهُ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ وَفِي طَاعَتِهِ ﷻ وَأَنْوَاعِ الْخَيْرَاتِ وَهُوَ لَمْ يَشْغَلْهُ عَنْ دِينِهِ وَطَاعَةِ رَبِّهِ
وَالْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَأَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، فَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ.

^(٣) وهذا ظاهر والله أعلى وأعلم، فمعلوم أن سعد ﷻ كان عنده أبناء عمومته ونحو ذلك، لكن الذين
يخاف عليهم هم بنوه وبناته، ولم يكن له في ذلك الوقت إلا ابنة واحدة، وأولاده الذين رَوَوْا هذا الحديث قد

قوله: (أَفَاتَصَدَّقَ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَفَاتَصَدَّقَ بِشَطْرِهِ. قَالَ: لَا. الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) (١)
بِالْمَثَلَةِ وَفِي بَعْضِ الْمَوْحَدَةِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، قَالَ الْقَاضِي: يَجُوزُ نَصَبُ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ
وَرَفْعُهُ، أَمَّا النَّصَبُ فَعَلَى الْإِغْرَاءِ أَوْ عَلَى تَقْدِيرِ فِعْلٍ، أَيُّ: أَعْطَى الثُّلُثُ، وَأَمَّا الرَّفْعُ فَعَلَى أَنَّهُ
فَاعِلٌ، أَيُّ: يَكْفِيكَ الثُّلُثُ، أَوْ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَحُذِفَ خَبَرُهُ، أَوْ خَبَرٌ مَحذُوفٌ الْمُبْتَدَأُ (٢).
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مُرَاعَاةُ الْعَدْلِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْوَصِيَّةِ.
قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: إِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ أَغْنِيَاءَ أُسْتُحِبَّ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ
تَبَرُّعًا، وَإِنْ كَانُوا فَقَرَاءَ أُسْتُحِبَّ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ (٣).
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ وَارِثٌ لَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ إِلَّا بِإِجَازَتِهِ (٤).
وَأَجْمَعُوا عَلَى نَفْذِهَا بِإِجَازَتِهِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ (٥).
وَأَمَّا مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ.
وَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٦)، وَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ
وَأَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (٧).

ولدوا بعد ذلك، وكان هذا في حجة الوداع مع النبي ﷺ ومرض سعد في حجته، وكان نازلاً في منزل سواء
كان خيمة أوييت، وأبناءه "عامر ومُصعب وحُميد".
(١) الروايات ذكرها عدة استشارات واستفتاءات من سعد رضي الله عنه أولها أن يتصدق بـأهله كله ثم بالثلثين ثم
بالشطر وكل ذلك يأبى عليه رسول الله ﷺ.
(٢) أي "صدقك الثلث".
(٣) لأن الرسول ﷺ قال (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)، وكما قال ابن عباس: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»، أي لو أنقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع لكان ذلك حسناً.
(٤) أي بإجازة الوارث.
(٥) يفهم من ذلك أنه كان خلاف في المسألة الأولى، ونهى النبي ﷺ عن الوصية بأكثر من الثلث، دليل على
قول الجمهور، وأما نفوذها بإجازة الوارث ولو في جميع المال لأن الحق لا يعدلوا الورثة وهو ما لهم في نهاية
الأمر، فإذا أجازوا فقد تبرعوا لهم وأمضوا وصية مورثهم.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَفَاتَصَدَّقَ بِثُلُثِي مَالِي؟)

يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالصَّدَقَةِ: الْوَصِيَّةَ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ: الصَّدَقَةَ الْمُنَجَّزَةَ ^(٣)، وَهُمَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً سِوَاهُ ^(٤)، لَا يَنْفُذُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ إِلَّا بِرِضَا الْوَارِثِ. وَخَالَفَ أَهْلَ الظَّاهِرِ فَقَالُوا: لِلْمَرِيضِ مَرَضُ الْمَوْتِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكُلِّ مَالِهِ وَيَتَبَرَّعَ بِهِ كَالصَّحِيحِ. وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ ظَاهِرُ حَدِيثِ: (الثُّلُثُ كَثِيرٌ) ^(٥) مَعَ حَدِيثِ: (الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدَ ^(٦) فِي مَرَضِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ اثْنَيْنِ وَأَرْقَّ أَرْبَعَةً).

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) الْعَالَةُ: الْفُقَرَاءُ، وَيَتَكَفَّفُونَ: يَسْأَلُونَ النَّاسَ فِي أَكْفِهِمْ.

قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ: رُوِيَنا قَوْلَهُ: (إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: حَثٌّ عَلَى صِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْأَقَارِبِ، وَالشَّفَقَةِ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَأَنَّ صِلَةَ الْقَرِيبِ الْأَقْرَبِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَبْعَدِ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى تَرْجِيحِ الْغَنِيِّ عَلَى الْفَقِيرِ ^(٧).

(١) وهذا في الحقيقة وجه قوي لأن العلة منصووص عليها ليست مستبطة لأن الرسول ﷺ قال (الثُّلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) فقد نصَّ على العلة ويدور الحكم معها، فإذا لم يكن له ورثة فإنه سوف لا يترك ورثته فقراء ولا عالة والله أعلى وأعلم.

(٢) أي روي عنه جواز الوصية فيما زاد عن الثلث لمن ليس له ورثة.

(٣) أي الحاضرة.

(٤) أي التي تكون عند مرض الموت.

(٥) مع قوله (أَفَاتَصَدَّقَ)، وقد سمي الوصية صدقة وهي كذلك في المعنى واحد، والظاهرية أجازوا ذلك لأنهم لا يثبتون القياس ولا العلل، والصحيح أن الصدقة حال مرض الموت والوصية حكمها واحد.

(٦) فلم يكن له مال غيرهم، (فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ اثْنَيْنِ وَأَرْقَّ أَرْبَعَةً)، فدل ذلك على نفوذ الصدقة في مرض الموت في حدود الثلث.

(٧) والصحيح أن الترجيح يكون بحال القلب، فلا يلزم أن يكون سواء ولا أن يفضل الغني مطلقاً ولا أن يفضل الفقير مطلقاً، فهناك أدلة على ثواب الأغنياء وهناك أدلة على درجات للفقراء وسبق، والصحيح أن الأمر مبني على حال القلب فمن كان شكره أعظم من صبر الآخر كان أفضل، ومن كان صبره أعظم من

شُكر الآخر كان أفضل، والحقيقة أن البلية بالغي والفقير كلاهما بلية يحتاج إلى صبر وشُكر، وعلى حسب حال قلب العبد بين الصبر والشُكر، يكون أفضل عند الله ﷻ وإلا فالغني يحتاج إلى صبر على الطاعة، بل أكثر الناس لا يصبرون على فتنه الغنى، ولا يستطيعون منع أنفسهم من فضول المباحات، بل أكثرهم لا يستطيعون منع أنفسهم ولا حبسها عن المكروهات والشبهات، بل أكثرهم لا يستطيعون حبسها ولا منعها من المحرمات إلا من رحم الله ﷻ، ففتنة الغنى تحتاج إلى شكر بالنفقة وتحتاج إلى صبر بالثبات على الطاعة، وفتنة الفقر مع كونها قد يُظن أنها فقط تحتاج إلى صبر، فإنها والله لتحتاج إلى شكر لأنه قد فرج وخفَّ حمله واستطاع أن يتفرغ لعبادة الله ﷻ بدلاً من معاناة حفظ الأموال وزيادتها ونحو ذلك، ثم هو إذا رزق ما يكفيه - الكفاف - وعُد عند الناس فقيراً إلا أن عنده ما يكفيه، فهذا قد أفلح، ويكفي أن النبي ﷺ اختار ذلك لنفسه ولأهل بيته فقال «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قَوْتاً» متفق عليه واللفظ لمسلم، وقال «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافاً وَقَعَهُ اللَّهُ بِنِائِهِ» مسلم، والقوت هو الكفاف، وقال «وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ» مسلم، لا سؤال ولا لوم ولا عتاب على الكفاف، فهذا والله نعمة أن يكون في كفاف، والإنسان الأولى له أن يقوِّض أمره إلى الله ولا يختار غنى ولا فقراً، ولكن إذا وجد في حال الغنى، فهو يحتسب عند الله النفقات، وهذا من ضمن الأسباب التي قال النبي ﷺ (وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ) مسلم، وهذا دليل على أنه يرغبهم في أن يحفظ ماله لينفق، وأنه ربما شفي من مرضه ذلك، فأنفق، وهذا يرجح قول من يقول أنه أراد التصليق وليس الوصية فقط.

وأما قول النبي ﷺ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُنَى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغِنَى» مسلم، فالغنى الذي يسأله النبي ﷺ ليس عن كثرة العرض وإنما هو غنى النفس فقال «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ» مسلم، فهو يسأل الله أن يستغني عن الناس، لا يحتاج إلى أحد منهم، فيكون غنياً في قلبه غنياً في نفسه بالله ﷻ بعبادته وذكره، ويطاعته، فلا يعابياً عند الناس، وليس المقصود بمسألة الغنى أن يكون كثير المال، وكان الإمام أحمد يقول (كما صُنْتُ وجهي عن السجود لغيرك، فضنه عن المسألة لغيرك)، فكون الإنسان لا يسأل الناس فقد رزق ما يكفيه ولو كان فقيراً فضلاً عن أن يكون غير ذلك، فهي نعمة من الله.

وأما قول النبي ﷺ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ» (حم) ٢٠٤٢٥، (س) ١٣٤٧، (ش) ١٢٠٣٠، (خز) ٧٤٧، وصححه الألباني في الإرواء تحت الحديث: ٨٦٠، وصحيح الأدب المفرد: ٥٤٢، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي، وهذا في الاحتياج إلى الناس وهو نفس سؤال الغنى، فالفقير أن يكون الإنسان محتاجاً إلى الخلق متطلعاً إلى ما في أيديهم، والله إن الفقر الحقيقي لهذا الفقر، فالفقير المستعاض منه هو أن يكون دائم التطلع والسؤال للناس، وهو أن يكون دائم الشعور بعدم الكفاية، أو أن يكون ذلك في بعض أحواله، وانظر إلى قول النبي ﷺ «مَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ، قَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ قَهْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» فكم من الأغنياء لا يكتفون بشيء، فالغنى غنى النفس وليس عن كثرة العرض، والفقر كذلك فقر النفس، والغنى بالله هو عين الافتقار إليه مستغني عن الناس، وأما الآخر فهو فقير إلى المال وإلى الناس وإلى من يكسبه المال وإلى من يُثمر له المال وهو غني به لا بالله ﷻ، فهذا ليس بغنى وليس هو بالغنى المطلوب، بل الفقر إلى الله هو عين الغنى، ولو كان الإنسان فقيراً في ذات يده لكنه غني عن الناس فهو في

قوله ﷺ: (وَلَسْتُ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أُجِرَتْ بِهَا، حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْإِنْفَاقِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ. وَفِيهِ: أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يُثَابَ عَلَى عَمَلِهِ بِنِيَّتِهِ ^(١).

الحقيقة غني، ومن ذلك قوله ﷺ: (وَأَرْضُ بَيْتِ قَسَمِ اللَّهِ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ) (ت) ٢٣٠٥ [قال الألباني]: حسن.

(١) وذلك لقوله ﷺ: (تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى)، وابتغاء وجه الله ﷻ يشمل النفقة على العيال أداءً لحق الله الواجب، وهذا لأن البعض قد يشترط تسمية النيات وتعليلها والحقيقة أن كل ما ابتغي به وجه الله يؤجر الإنسان عليه بالأجر من جميع الوجوه، فليس كما يظن البعض أن التجارة مع الله هي التجارة بالنيات، بأن يُعَدَّ في النية الواحدة عشرين نية مكتوبة، بل العبادة إذا ابتغي بها وجه الله أخذ الإنسان الثواب عليها على أي حال، فلا يلزم مثلاً حتى يأخذ الثواب إذا كان جالساً في المسجد أن ينوي الاعتكاف في المسجد، بل ولو لم ينوي الاعتكاف فهو ماكث في المسجد فهو يُثَابُ ثواب الاعتكاف، وكذلك انتظاره للصلاة يحصل له الثواب ولأنه متحقق تلقائياً فإنه دخل ليصلي فالنية حاصلة بذلك، فالأمر كما ذكرنا إذا كان يبتغي بذلك وجه الله كفاه هذا الأمر وأجر على جميع الخيرات التي عملها، وهذا يدل عليه الحديث لأنه قال (إِنْ صَدَقْتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْ نَفَقْتُكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنْ مَا تَأْكُلُ امْرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ) وهذا عام لمن عرف الحديث ولمن لم يعرف، فبعض الناس يعتقد أنه لا بد وأن يكون عالماً بذلك وطالبا للأجر فيه، بل سوف يؤجر على ذلك ولو لم يعرف، فهل كل الناس الذين يُطعمون زوجاتهم وأولادهم بنية أن هذا حق يبتغي به وجه الله، وبنية أن هذا مما أمر الله به، فهو يؤدي حق الله في هؤلاء، فهذا مأجور بأنه قد تصدق، ولو لم يكن يعلم الحديث، وأكثر الصحابة كانوا لا يعلمون ذلك حتى ذكرهم النبي ﷺ بمثل هذا الأمر فهم مأجورون، وكما قال (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ) مسلم، وقد تعجبوا، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا ينوون الصدقة بإتيان المرأة، ولكن لأجل أنه نوى أن يتعفف بها وأن يعفها، فإن ذلك مكتوب له بها أجر، نوى أنه يأتيها في الحلال، فهذا يُكْتَبُ له بها أجر، فإن الرسول ﷺ قد أخبر عما مضى وليس فقط في المستقبل قال (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ) فهذا يحصل له به طالما ابتغى الحلال وابتغى وجه الله وكل النفقات كذلك.

وهذا في الحقيقة أمر عزيز، أعني مسألة أن يبتغي بها وجه الله، فمن الناس من يُنْفِقُ على الأهل والعيال عادة أو شفقة دنيوية محضة وأن الفطرة البشرية تقتضي ذلك، وإن كان هذا الأمر كما ذكرنا، المؤمن يفعل هذا بالفطرة السوية والبشرية ورحمة بعياله وهو بهذه الرحمة بالعيال يُثَابُ، وكما ذكرنا كل ذلك يبتغي فيه وجه الله، فالمؤمن يفعل ذلك كله يبتغي فيه وجه الله لأن الله قد أوجب عليه نفقة الأهل والعيال مقدمة على الصدقات ومقدمة على غيرها من الواجبات، ولذلك لا يتصدق وأهله جياع قال ﷺ: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَإِنْدَا بِمَنْ تَعُولُ) البخاري، فهذا الأمر ليس بالسهل كما ذكرت، فكثير من الناس يرى نفقته على عياله غرماً خصوصاً مع التزاعات، كرجل يُنْفِقُ على أولاده الذين مع امرأته المطلقة وكأنها غرامة

وَفِيهِ أَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْعِيَالِ يُثَابِعَلِيهِ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَفِيهِ: أَنَّ الْمُبَاحَ إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى صَارَ طَاعَةً، وَيُثَابِعَلِيهِ، وَقَدْ نَبَّهَ ﷺ عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ ﷺ: (حَتَّى اللَّقْمَةُ تَجْعَلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ)؛ لِأَنَّ زَوْجَةَ الْإِنْسَانِ هِيَ مِنْ أَخْصِ حُظُوظِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَشَهَوَاتِهِ وَمَلَاذِهِ الْمُبَاحَةِ، وَإِذَا وَضَعَ اللَّقْمَةَ فِي فِيهَا فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْعَادَةِ عِنْدَ الْمُتْلَاعِبَةِ وَالْمُلَاطَفَةِ وَالتَّلَذُّذِ بِالْمُبَاحِ، فَهَذِهِ الْحَالَةُ أَبْعَدُ الْأَشْيَاءِ عَنِ الطَّاعَةِ وَأُمُورِ الْآخِرَةِ، وَمَعَ هَذَا فَأَخْبَرَ ﷺ أَنَّهُ إِذَا قَصَدَ بِهِدِهِ اللَّقْمَةَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى، حَصَلَ لَهُ الْأَجْرُ بِذَلِكَ، فَغَيَّرَ هَذِهِ الْحَالَةَ أَوَّلَى بِحُصُولِ الْأَجْرِ إِذَا أَرَادَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى.

وَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا فَعَلَ شَيْئًا أَصْلَهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ، وَقَصَدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى يُثَابِعَلِيهِ، وَذَلِكَ كَالْأَكْلِ بِنِيَّةِ التَّقْوَى عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالنَّوْمِ لِلِاسْتِرَاحَةِ؛ لِيَقُومَ إِلَى الْعِبَادَةِ

ومصيبة أتت عليه وليس أن هذا حقُّ لأولاده الذين تحضنهم مطلقته، فيكون بذلك غير ناوي النية الصالحة مع نفقته عليهم، ولو تمكن ألا يعطيهم شيئاً لفعل، ومن الناس من يهرب من نفقة أولاده ويراهم مغرمًا، أما المؤمن فإنه يرى نفقة الأهل والعيال مغنيًا طالما أنها بلا تبذير ولا إسراف، فهو يتقرب إلى الله ﷻ بالنفقة على الأهل والعيال لأنها أعظم الوجوه برًا لأن البر بهؤلاء مقدم على غيرهم ولأن الله أوجبه ولم يوجب الصدقات إلا الزكاة، فنفقته على أهله وعياله مغنم في الحقيقة وليس أنه مغرم يراه أنه مصيبة قد حلت به مثلاً، أو أنه لو تمكن أن يُنفق عليهم ولا يُلام لفعل، فمن الناس من يُنفق على أهله وعياله حتى لا يُلام، فهذا لا يُثاب فهو بهذا لا يبتغي بها وجه الله، وكثير من الناس يُنفق بلا نية ولكن إن فعلها شفقة ورحمة ويرجو الرحمة من الله بذلك لأن هؤلاء الضعفاء والصغار ليس لهم عائل سواه، قال ﷺ: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، أَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ"، (ت) ١٩٢٤ [قال الألباني]: صحيح، فإنه كما قلنا لو استحضر أنه يُنفق لأن الله أوجب عليه ذلك ولأن النبي ﷺ قال (أَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ)، فهذا الذي يجعله يُنفق محتسبًا طالبًا للأجر من الله ﷻ، وهذا أصعب من التصديق على الأجانب لأن معالجة النفس أصعب ولأن عبادة الله في العادات أصعب من العبادة في العبادات، لأن العبادات دائماً معها نية العبادة، وأما العادة فربما جرت من الإنسان بغير قصد، فضاع عليه الخير الكثير.

نَشِيطًا، وَالِاسْتِمْتَاعَ بِزَوْجَتِهِ وَجَارِيَّتِهِ؛ لِيَكُفَّ نَفْسَهُ وَبَصَرَهُ وَنَحْوَهُمَا عَنِ الْحَرَامِ؛ وَلِيَقْضِيَ حَقَّهَا؛ لِيُحْصَلَ وَلَدًا صَالِحًا، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: "وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" ^(١) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا إِزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً)

فَقَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ: أُخَلِّفُ بِمَكَّةَ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ فَقَالَهُ إِمَّا إِشْفَاقًا مِنْ مَوْتِهِ بِمَكَّةَ؛ لِكَوْنِهِ هَاجِرَ مِنْهَا، وَتَرَكَهَا لِلَّهِ تَعَالَى، فَخِشِي أَنْ يَقْدَحَ ذَلِكَ فِي هِجْرَتِهِ، أَوْ فِي ثَوَابِهِ عَلَيْهَا، أَوْ خِشِي بِبَقَائِهِ بِمَكَّةَ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَخَلُّفِهِ عَنْهُمْ بِسَبَبِ الْمَرَضِ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ الرُّجُوعَ فِيمَا تَرَكُوهُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (أُخَلِّفُ عَنْ هِجْرَتِي) ^(٢).
قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: كَانَ حُكْمُ الْهِجْرَةِ بَاقِيًا بَعْدَ الْفَتْحِ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ.
وَقِيلَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ هَاجِرَ قَبْلَ الْفَتْحِ، فَأَمَّا مَنْ هَاجَرَ بَعْدَهُ فَلَا ^(٣).

(١) كما جاء عند البخاري عن أصحاب النبي ﷺ (فَقَالَ مُعَاذُ لَأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَعَلَى رَأْسِي وَتَحْتِي وَتَحْتِي وَتَحْتِي قَالُوا أَنَا فَانَامُوا وَأَقُومُوا فَاحْتَسِبُ نَوْمِي كَمَا احْتَسِبُ قَوْمِي)، فهذا كما ذكرنا أصعب فنادراً ما يحتسب الإنسان في النوم، فإنه إذا لم يتعود على القيام لم يعد قادراً على الاحتساب، فإنه إذا كان معتاداً على النوم على الدوام صعب عليه أن يحتسب، لكن إذا كان في كل مرة ينوي القيام، فهذا يصح منه أنه يحتسب النوم، لأنه بذلك يقول أنا الآن لأقوم آخر الليل نشيطاً، أما الذي تعود أن ينام كل ليلة، فهذا لا يستطيع أن يحتسب، فالاحتساب ليس مجرد إجراء الخواطر على القلب، بل الاحتساب نية وعزم صادر من القلب، وذلك بأن يكون الدافع للإنسان هو القصد الذي يريد.

(٢) ويحتمل والله أعلى وأعلم أن يكون قد قال (أُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي) لما قال ﷺ «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا». ثلاث مرار، فرجى وغلب على ظنه أنه يشفى من مرضه ذلك وتطول حياته لتأكيد الدعاء من النبي ﷺ، فلذلك أرشده النبي ﷺ أنه إذا خلف وعمل الأعمال الصالحة فإنه سيرفع درجاته درجات.

(٣) يعني يكره أن يعود إلى البلد التي هاجر منها، فمثلاً لو أن رجلاً في بلاد الكفر أسلم وهاجر إلى بلاد المسلمين، فهل يبقى هذا الحكم وهو أنه يكره أن يعود إلى بلده التي هاجر منها؟ ظاهر الأدلة أن حكم الهجرة باقٍ، وعليه ألا يعود، وقال بعضهم أن هذا الحكم خاص للصحابه الذين هاجروا من مكة فقط، والذي يظهر أن قوله (وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا) يشمل من بعدهم كذلك، وكل من ترك بلده، أما أن حكم الهجرة بعد الفتح من مكة، فليس بظاهر، لأن مكة قد صارت دار إسلام ولا يستحب

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا)

فَالْمُرَادُ بِالتَّخْلُفِ: طُولُ الْعُمُرِ وَالْبَقَاءُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ جَمَاعَاتٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ^(١).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَضِيلَةُ طُولِ الْعُمُرِ لِلْإِزْدِيَادِ مِنَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالْحَثُّ عَلَى إِرَادَةِ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَعْمَالِ ^(٢). وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْفَعُ بِكَ أَقْوَامٌ وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ)

وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (يَنْتَفِعُ) بِزِيَادَةِ النَّاءِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْمُعْجَزَاتِ، فَإِنَّ سَعْدًا ﷺ عَاشَ حَتَّى فَتَحَ الْعِرَاقَ وَغَيْرَهُ، وَانْتَفَعَ بِهِ أَقْوَامٌ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ ^(٣)، وَتَضَرَّرَ بِهِ الْكُفَّارُ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَإِنَّهُمْ قُتِلُوا وَصَارُوا إِلَى جَهَنَّمَ، وَسُيِّتَ نِسَاؤُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، وَغُنِمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَدِيَارُهُمْ، وَوَلِيَ الْعِرَاقَ فَاهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ خَلَائِقُ، وَتَضَرَّرَ بِهِ خَلَائِقُ بِإِقَامَتِهِ الْحَقِّ فِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَنَحْوِهِمْ ^(٤).

الهِجْرَةُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ قُتِحَتْ، وَلَا ثَوَابَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ الْفَتْحِ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ (لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيَّةٌ) الْبَخَارِيُّ، أَيْ مِنْ مَكَّةَ.

(١) وَلِذَلِكَ قُلْنَا أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ هَذَا بَعْدَ أَنْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا». ثَلَاثَ مَرَارٍ، وَلَا فُلُو كَانَ يَتَكَلَّمُ عَلَى التَّخْلُفِ بِمَكَّةَ لَمْ يَكُنْ مُنَاسِبًا أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ عَنِ التَّخْلُفِ طُولُ الْعُمُرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُصْبِرُهُ وَيُرْغِبُهُ فِي الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَأَنَّهُ لَوْ خُلِفَ سَوْفَ يُطِيعَ اللَّهُ ﷻ.

(٢) فِي كُلِّ الْمَوَاطِنِ يَذْكُرُ النَّبِيُّ ﷺ (تَبَتَّغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى)، فَقَالَ (وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبَتَّغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ) وَقَالَ (إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبَتَّغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدَتْ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً)، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَهْمِيَةِ النِّيَّةِ.

(٣) وَهُمْ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ مَعَهُ وَالْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ بِسَبَبِ الْفَتْحِ، فَإِنَّ ذَلِكَ فِي مِيزَانِ حَسَنَاتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

(٤) فَقَدْ نَفَعَ اللَّهُ بِالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مَا لَمْ يَنْفَعْ بِمَنْ بَعْدَهُمْ، فَقَدْ فَتَحُوا الْبِلَادَ، وَهَذِهِ الْبِلَادُ الَّتِي فَتَحَهَا الصَّحَابَةُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا صَارَتْ بِلَادَ إِسْلَامٍ وَنَاطِقَةً بِالْعَرَبِيَّةِ، أَمَّا الْبِلَادُ الَّتِي فَتَحَتْ فِي الْعُهُودِ الْمُتَأَخِّرَةِ مَا زَالَ حَتَّى مِنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ كَانَ عَنْدهُمْ نَقْصٌ مِنَ النِّقُوصِ كَأَنَّهُمْ لَا يَتَكَلَّمُونَ الْعَرَبِيَّةَ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ حَاجِزٌ كَبِيرٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ فَهْمِ الْإِسْلَامِ وَنُصُوصِهِ فَهْمًا جَيِّدًا، فَالْبَرَكَةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِي الصَّحَابَةِ ﷺ وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ أَكْثَرُ، فَعِنْدَمَا تَسْمَعُ مِثْلًا أَنَّ الدَّوْلَةَ الْعُثْمَانِيَّةَ قَدْ فَتَحَتْ نِصْفَ أَوْرُبَا الشَّرْقِيَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَحْدُثِ التَّغْيِيرُ الَّذِي وَقَعَ فِي الْبِلَادِ الَّتِي فَتَحَهَا الصَّحَابَةُ ﷺ، الْأَصْلُ الْيَوْمَ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ هِيَ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ، لَكِنْ أَصْبَحَ يُقَالُ عَنْهُ الْعَالَمُ الْعَرَبِيُّ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَتَغَيَّرُوا، وَثَبَتَ الْإِسْلَامُ

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: لَا يُحِبُّ أَجْرَ هِجْرَةِ الْمُهَاجِرِ بِقَاوُهُ بِمَكَّةَ وَمَوْتِهِ بِهَا إِذَا كَانَ لِضُرُورَةٍ، وَإِنَّمَا كَانَ يُحِبُّهُ مَا كَانَ بِالْإِخْتِيَارِ (١).

قَالَ: وَقَالَ قَوْمٌ: مَوْتُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ مُحِبٌّ هِجْرَتِهِ كَيْفَمَا كَانَ.

قَالَ: وَقِيلَ: لَمْ تُفَرِّضِ الْهِجْرَةَ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ خَاصَّةً (٢).

قَوْلُهُ ﷺ: (اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ)

قَالَ الْقَاضِي: اسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ بَقَاءَ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ كَيْفَ كَانَ قَادِحٌ فِي هِجْرَتِهِ.

قَالَ: وَلَا دَلِيلَ فِيهِ عِنْدِي؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ دَعَا هُمْ دُعَاءً عَامًّا.

وَمَعْنَى (أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ): أَيْ أَتِمِّمْهَا وَلَا تُبْطِلْهَا، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ بِتَرْكِ

هِجْرَتِهِمْ وَرُجُوعِهِمْ عَنْ مُسْتَقِيمِ حَالِهِمُ الْمَرْضِيَّةِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خُوَلَةَ)

الْبَائِسُ: هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَثَرُ الْبُؤْسِ، وَهُوَ: الْفَقْرُ وَالْقِلَّةُ.

قَوْلُهُ: (يَرْتَبِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ)

فِي هَذِهِ الْبِلَادِ مَا لَمْ يَثْبِتْ فِي غَيْرِهَا، وَقَدْ انْتَفَعَ بِالصَّحَابَةِ خِلَافُ لَا يُحْصِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ ﷻ، وَتَضَرَّرَ بِهِمُ الْكُفَّارُ ضَرْراً عَظِيماً.

(١) وَقَدْ نَهَاكَ النَّبِيُّ ﷺ نَهياً صريحاً عَنْ أَنْ يَقِيمُوا بِمَكَّةَ فَقَالَ ﷺ «ثَلَاثُ لَيَالٍ يُمْكِنُهُنَّ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ» مُسْلِمٌ، فَإِذَا اخْتَارَ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ فَوْقَ حَاجَتِهِ بَعْدَ الْمُنَاسِكَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُ بِذَلِكَ قَدْ اخْتَارَ الْمَقَامَ.

(٢) الَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ احْتَجُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى سَعْدَ بْنَ خُوَلَةَ الْبَائِسَ، فَالْبُؤْسُ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ، قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ تُوفِّيَ بِمَكَّةَ، وَإِنْ كَانَ هَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ مُحْتَمِلٌ، أَنَّهُ قَصُرَ وَقَرَّطَ حَتَّى مَرَضَ فَمَاتَ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُهَاجِرَ يَنْبَغِي أَنْ يُسَارِعَ بِمَجْرَدِ انْقِضَاءِ حَاجَتِهِ فِي الْبِلَدِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى دَارِ هِجْرَتِهِ حَتَّى لَا يَضِيعَ ثَوَابُ هِجْرَتِهِ.

- وَأَمَّا إِقَامَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشْرِ يَوْماً فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، لِأَنَّهُ كَانَ يُمَهِّدُ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ بِهَا وَيَسْتَعِدُّ لَغَزْوَةِ حُنَيْنٍ، فَإِنَّهُ كَانَ مُقْبِياً لِلْمَصْلَحَةِ شَرْعِيَّةٍ لَا لِلْمَجْرَدِ حُبِّ الْإِقَامَةِ فِي الْبِلَدِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا.

- وَحَبُوطُ أَجْرِ الْهِجْرَةِ مَعْنَاهُ الْكَامِلَةُ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ أَجْرُهُ وَلَا تَحْبُطُ بِالْكُلِّيَّةِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا مِنْ كَلَامِ الرَّائِي وَلَيْسَ هُوَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ بَلْ انْتَهَى كَلَامُهُ ﷺ بِقَوْلِهِ: (لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ) فَقَالَ الرَّائِي تَفْسِيرًا لِمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّهُ يَرِثُهُ النَّبِيُّ ﷺ وَيَتَوَجَّعُ لَهُ وَيَرِيقُ عَلَيْهِ؛ لِكُونِهِ مَاتَ بِمَكَّةَ. وَاخْتَلَفُوا فِي قَائِلِ هَذَا الْكَلَامِ مَنْ هُوَ؟ فَقِيلَ: هُوَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ^(١)، وَقَدْ جَاءَ مُفَسِّرًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ. قَالَ الْقَاضِي: وَأَكْثَرُ مَا جَاءَ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ. قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ: فَقِيلَ: لَمْ يُهَاجِرْ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى مَاتَ بِهَا. قَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ وَغَيْرُهُ: وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ هَاجَرَ وَشَهِدَ بَدْرًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى مَكَّةَ وَمَاتَ بِهَا. وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ: إِنَّهُ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ الْهَجْرَةَ الثَّانِيَةَ، وَشَهِدَ بَدْرًا وَغَيْرَهَا، وَتُوفِّيَ بِمَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، سَنَةَ عَشْرٍ. وَقِيلَ: تُوفِّيَ بِهَا سَنَةَ سَبْعٍ فِي الْهُدْنَةِ، خَرَجَ مُجْتَازًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَعَلَى هَذَا وَعَلَى قَوْلِ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ سَبَبَ بُؤْسُهُ سُقُوطَ هِجْرَتِهِ؛ لِرُجُوعِهِ مُخْتَارًا، وَمَوْتِهِ بِهَا. وَعَلَى قَوْلِ الْآخَرِينَ سَبَبَ بُؤْسُهُ مَوْتُهُ بِمَكَّةَ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ لَمَّا فَاتَهُ مِنَ الْأَجْرِ وَالْثَوَابِ الْكَامِلِ بِالْمَوْتِ فِي دَارِ هِجْرَتِهِ، وَالْغُرْبَةِ عَنْ وَطَنِهِ إِلَى هِجْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَلَفَ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَجُلًا وَقَالَ لَهُ: إِنْ تُوفِّيَ بِمَكَّةَ فَلَا تُدْفِنُهُ بِهَا، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا)، وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى لِمُسْلِمٍ (قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ:

(١) وهو ظاهر الحديث.

خَشِيتُ أَنْ أَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرْتُ مِنْهَا كَمَا مَاتَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ هَذَا: هُوَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ.

وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ هَذَا: جَوَازُ تَخْصِصِ عُمُومِ الْوَصِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ^(١)، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ^(٢)، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ) هُوَ بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ فَاءٌ مَفْتُوحَتَيْنِ، مَنْسُوبٌ إِلَى الْحَفَرِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْفَاءِ.

وَهِيَ مَحَلَّةٌ بِالْكُوفَةِ كَانَ أَبُو دَاوُدَ يَسْكُنُهَا، هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ بْنُ حَبَّانٍ، وَأَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

وَأَسْمُ أَبِي دَاوُدَ هَذَا (عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ) الثَّقَةُ الزَّاهِدُ الصَّالِحُ الْعَابِدُ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: مَا أَعْلَمُ أَنِّي رَأَيْتُ بِالْكُوفَةِ أَعْبَدَ مِنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ.

وَقَالَ وَكِيعٌ: إِنْ كَانَ يُدْفَعُ بِأَحَدٍ فِي زَمَانِنَا - يَعْنِي الْبَلَاءَ وَالنَّوَازِلَ - فَبِأَبِي دَاوُدَ^(٣)، تُؤْفَى سَنَةٌ ثَلَاثَةٌ وَقِيلَ: سَنَةٌ سِتٌّ وَمِائَتَيْنِ، رَحِمَهُ اللَّهُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَرِيِّ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ بِمَكَّةَ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ وَلَدِ سَعْدٍ قَالُوا: مَرِضَ سَعْدٌ بِمَكَّةَ فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ).

فَهَذِهِ الرَّوَايَةُ مُرْسَلَةٌ، وَالْأُولَى مُتَّصِلَةٌ؛ لِأَنَّ أَوْلَادَ سَعْدٍ تَابِعِيُّونَ وَإِنَّمَا ذَكَرَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الرَّوَايَاتِ الْمُخْتَلِفَةَ فِي وَضْعِهِ وَإِرْسَالِهِ؛ لِيُبَيِّنَ اخْتِلَافَ الرَّوَاةِ فِي ذَلِكَ.

(١) فقد قال ﷺ (مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وقد خصصتها السنة بأن ذلك لا يجوز إلا في الثلث.

(٢) وهو صحة تخصيص عموم القرآن بالسنة.

(٣) فهذا ثناء بالغ من أئمة السنة على شيخ مسلم قال مسلم (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ).

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا وَشَبَّهَهُ مِنْ الْعِلَلِ الَّتِي وَعَدَ مُسْلِمٌ فِي خُطْبَةٍ كِتَابَهُ أَنَّهُ يَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا، فَظَنَّ ظَانُّونَ أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا مُفْرَدَةً، وَأَنَّهُ تُؤْفَى قَبْلَ ذِكْرِهَا، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي تَضَاعِيفِ كِتَابِهِ كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ، وَلَا يَقْدَحُ هَذَا الْخِلَافُ فِي صِحَّةِ هَذِهِ الرَّوَايَةِ وَلَا فِي صِحَّةِ أَصْلِ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ ثَابِتٌ مِنْ طَرُقٍ مِنْ غَيْرِ جِهَةٍ حُمِيدٍ عَنْ أَوْلَادِ سَعْدٍ، وَبُتَّ وَصَلَهُ عَنْهُمْ فِي بَعْضِ الطَّرُقِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رُوِيَ مُتَّصِلًا وَمُرْسَلًا فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ مُحْكَمٌ بِاتِّصَالِهِ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ، وَقَدْ عَرَّضَ الدَّارَقُطْنِيُّ بِتَضْعِيفِ هَذِهِ الرَّوَايَةِ، وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْ إِعْتِرَاضِهِ الْآنَ، وَفِي مَوَاضِعَ نَحْوِ هَذَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ)

قَوْلُهُ: (غَضُّوا) بِالْغَيْنِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيُّ: نَقَصُوا.

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ النِّقْصِ عَنِ الثُّلُثِ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مُطْلَقًا.

وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ أَغْنِيَاءَ أُسْتُحِبَّ الْإِيصَاءُ بِالثُّلُثِ، وَإِلَّا فَيُسْتَحَبُّ النِّقْصُ مِنْهُ.

وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ؓ أَنَّهُ أَوْصَى بِالْخُمْسِ، وَعَنْ عَلِيٍّ ؓ نَحْوَهُ.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَإِسْحَاقَ بِالرُّبْعِ.

وَقَالَ آخَرُونَ بِالسُّدُسِ، وَآخَرُونَ بِدُونِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: بِالْعُشْرِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَصِيَّةَ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ (١).

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ ؓ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَهُ وَرَثَةٌ وَمَالُهُ قَلِيلٌ تَرْكُ الْوَصِيَّةِ (٢).

-
- (١) بمعنى أنه يُعْطَى وصية بحيث يكون الوارث أغنى وأكثر نصيباً، فربما هذا الثلث يخرج لفرد واحد والمتوفي عنده عشرة من الذكور، فيكون نصيب الثلث أكثر من نصيب الابن الواحد، فكانوا يكرهون ذلك.
- (٢) وكل ذلك مراعاة لقول النبي ﷺ (إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَكْفُرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ).

قوله في إسناده هذا الحديث: (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا مِنْ رِوَايَةِ الْجُلُودِيِّ، فِي جَمِيعِهَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَةِ ابْنِ مَاهَانَ (أَبُو كُرَيْبٍ) كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَفِي نُسْخَةِ الْجُلُودِيِّ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) بَدَلِ أَبِي كُرَيْبٍ، الصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣ - باب وُضُوعِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْفَقِيرِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ».

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي أَقْلَتَتْ نَفْسَهَا وَإِنِّي أَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ فَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ». [أَقْلَتَتْ: مَاتَتْ فَجَاءَتْ وَأَخَذَتْ نَفْسَهَا فِلْتَةً].

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي أَقْلَتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ أَفَلَهَا أَجْرٌ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ «نَعَمْ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو

أَسَامَةُ وَرَوْحٌ فَنِي حَدِيثَهُمَا (فَهَلْ لِي أَجْرٌ) كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . وَأَمَّا شُعَيْبٌ وَجَعْفَرٌ فَنِي حَدِيثَهُمَا (أَفَلَهَا أَجْرٌ) كِرَوَايَةِ ابْنِ بَشْرٍ .

قَوْلُهُ: (فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟) أَيُّ هَلْ تُكْفَرُ صَدَقَتِي عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ: (إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ)
وَفِي رِوَايَةٍ (إِنَّ أُمِّي أَفْتَلَتَتْ نَفْسَهَا، وَإِنِّي أَظْنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَلِي أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ).

قَوْلُهُ: (أَفْتَلَتَتْ) بِالْفَاءِ وَضَمِّ التَّاءِ أَيُّ: مَاتَتْ بَغْتَةً وَفَجْأَةً، وَالْفَلْتَةُ وَالِافْتِلَاتُ مَا كَانَ بَغْتَةً .
وَقَوْلُهُ: (نَفْسَهَا)

بِرَفْعِ السَّيْنِ وَنَضْبِهَا هَكَذَا ضَبَطُوهُ وَهُمَا صَحِيحَانِ الرَّفْعِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَالنَّضْبُ عَلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي .
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَظْنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ)

مَعْنَاهُ: لِمَا عَلِمَهُ مِنْ جِرْصِهَا عَلَى الْخَيْرِ، أَوْ لِمَا عَلِمَهُ مِنْ رَغْبَتِهَا فِي الْوَصِيَّةِ ^(١) .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَاسْتِحْبَابُهَا، وَأَنَّ ثَوَابَهَا يَصِلُهُ وَيَنْفَعُهُ، وَيَنْفَعُ الْمُتَصَدِّقُ أَيْضًا ^(٢)، وَهَذَا كُلُّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ^(٣)، وَسَبَقَتْ الْمُسْأَلَةُ فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ، فِي شَرْحِ مُقَدِّمَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ .

(١) وهذا ليس بقيد بمعنى أن لها الأجر حتى وإن ظن الوارث أو المولى والقريب غير ذلك، حتى ولو كان عنده فرصة ولم يوصي، وقد تصدق عنه فإنه يجزيء كما دل عليه الحديث الأول ولم يذكر أنه يظن أن لو تكلم تصدق ولم يذكر أنه أفلتت، فأطلق النبي ﷺ حين سأله (فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ)، فهذا دليل على أنه في جميع الأحوال تنفع الصدقة الميت سواء كان يريد الوصية أم لا
(٢) فالمصدق له أجر البر والإحسان إلى الوالد أو الوالدة، أو الأقارب له أجر الصلة، وينفع الميت لأنه نوى أنه يتصدق عنه.

(٣) أي في مسألة الصدقة أنها تجزيء عن الميت.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُخَصَّصَةٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} ^(١).
وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ التَّصَدُّقُ عَنْ مِثْلِهِ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، بَلْ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ.
وَأَمَّا الْحَقُوقُ الْمَالِيَّةُ الثَّابِتَةُ عَلَى الْمَيِّتِ:
فَإِنْ كَانَ لَهُ تَرِكََّةٌ وَجَبَ قَضَاؤُهَا مِنْهَا، سَوَاءً أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ أَمْ لَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ رَأْسِ
الْمَالِ، سَوَاءً دُيُونُ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَاةِ ^(٢) وَالْحَجِّ ^(٣) وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَبَدَلِ الصَّوْمِ ^(٤) وَنَحْوِ
ذَلِكَ، وَدَيْنِ الْآدَمِيِّ ^(٥).

(١) بل الظاهر والله أعلى وأعلم، أنه لا تعارض أصلاً بين الآية وبين مشروعية الصدقة عن الميت، وذلك
أن هذا من سعيه في آخر الأمر، أعني أنه من إحسانه وإيمانه وإسلامه وجهه للخير، فأحب الناس أن
يتصدقوا عنه، فرجع الأمر إلى إحسان منه وسعي منه، فلو لا أنه مات مسلماً موحداً لله ﷻ يريد الخير
ويعمل به، لما صرف الله قلوب العباد من أقاربه ومن غيرهم إلى محبة هبة الثواب له من صدقة أو غيرها،
ولذا تقول بل دخل هذا في عموم قوله (إِلَّا مَا سَعَى) فليس له إلا ما سعى وهذا من سعيه، فما وصل إليه من
ثواب الصدقات وغيرها سبب فيه سعيه بالخير الذي من أجله أحبه الناس وأحبوا أن يهبوا إليه الثواب.
لكن لأجل أن مذهب الشافعية أن ليس كل الأعمال تصل، ولذلك جعل الأصل هو عدم الوصول،
وجعلوا الحديث مخصص، مع أنه في الحقيقة لا فرق بين ما ثبت وبين ما قيس عليه، وذلك لأن الكل صدر
دون نية من الميت في حياته، ولكن تم نيابة عنه وبالنية عنه بعد موته، فكل ما لم ينعقد الإجماع على أنه لا يصل
كصلاة الفريضة، فالظاهر أنه يصله قياساً على ما ثبت، وكما ذكرنا ليس من تعارض بين قوله تَعَالَى: {وَأَنْ
لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} وبين حديث «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ
جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُسْمَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» مسلم، فهي الحقيقة أن هذه الثلاث عمله مباشرة، وأما غير
ذلك فهو من عمل الآخرين الذي وهب له لأجل ما كان من عمله حال حياته من إحسان أو صلة أو
صدقة، أو أن هذا كما ذكر يخصص ويقاس على ما ورد، ما لم يرد من الأعمال الصالحة، والمسألة فيها
اختلاف مشهور وهو من الاختلاف السائغ.

(٢) بمعنى أنه إذا كان قد حل موعد أداء الزكاة أثناء مرضه فمات، فالزكاة دينٌ عليه لله ﷻ.
(٣) فإنه إذا كانت وجبت عليه حجة الإسلام أو حجة مندورة أو قضاء حج واجب، ولم يحج، فهذا معلود
في الديون لأن الرسول ﷺ قال «فَلَيْنُ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» مسلم.
(٤) وبدل الصوم هي الفدية لمن عجز عن الصوم.
(٥) وهذا دليل على أن كل هذه الأشياء تنفع الميت، لأنه يسقط عنه الواجب سواء كان في حق الله وسماه
الرسول ﷺ قضاء، وفي حق العباد وهو قضاء أيضاً، فإذا قضي عنه فقد زال عنه إثم تضييع هذا الواجب.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ تَرَكَةٌ لَمْ يَلْزَمْ الْوَارِثُ قَضَاءَ دِينِهِ^(١)، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ قَضَاؤُهُ.

وهذه الأشياء التي ذكرها منها عبادات بدنية ومنها عبادات مالية ومنها عبادات قولية وعبادات مالية وبدنية معاً، فلا وجه للإمتناع عن القول بجواز باقي العبادات الأخرى، وهذه التي ذكر فيها الأدلة، فأولاً بالنسبة إلى الزكاة الواجبة فقد أجمعوا على الصدقات وبالأولى الزكاة الواجبة وذلك لأنها حق للسائل والمحروم، فقد وجبت في ماله وتأخر بعذر أو لغير عذر، أدى أو لم يؤدي، فهذا الجزء المشاع من قدر الزكاة في ماله، ليس من حقه ولا من حق الورثة، بل هو الحق المعلوم للسائل والمحروم ولأصناف الزكاة الباقية، ومن هنا نقول أنه لا بد وأن تؤدي الزكاة وهي عبادة مالية ومردّها في حقيقة الأمر إلى عبادة بدنية، وأما الحج فعبادة مالية وبدنية وقولية، ولذا شرع أن يقول في تليته "ليكن عن فلان" وهي عبادة قولية، وقد قال النبي ﷺ عندما سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِيَنَّكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ «مَنْ شُبْرُمَةَ». قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبِي. قَالَ «حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ». قَالَ لَا. قَالَ «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، (د) ١٨١١ [قال الألباني]: صحيح، فيستحب أن يتلفظ بمن نوى الحج عنه وكذا العمرة في التلية "ليكن عن فلان" وهي عبادة قولية، ومن هنا نقول أن العبادات القولية الأخرى كقراءة القرآن يمكن أن تصل للميت، والحج أيضاً فيه من العبادة القولية بل ومن قراءة القرآن ما كان من صلاة ركعتي سنة الطواف فإنه إذا صلاها عنه، فقد وقعت قراءة القرآن فيها وقد وقعت عنه وهي ضمن الحج، فما وجه التفريق وما هو الفرق المؤثرين هذه العبادات التي وردت، وبين ما ذكر من قراءة القرآن والذكر ونحو ذلك، فإنه لا يستطيع من يمنع من هذه العبادات أن يهب ثوابها أن يجد فرقاً مؤثراً والله أعلم.

أما النذر فقد ثبت به الحديث (إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ فَاقْضُوا الَّذِي لَهُ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ) البخاري، وعن ابن عباس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (إِنْ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا) قَالَ نَعَمْ قَالَ: "فَلْيَنْزِلِ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَقْضَى" البخاري. فهذا كله ثابت في نذر الحج وهو عبادة بدنية ومالية وقولية كما ذكرنا وأيضاً الصوم وهو عبادة بدنية، والكفارات الواجبة أصبحت حقوقاً للمساكين، وإن كان منها من صيام فهو حق لله ﷻ فهو داخل في عموم (فَلْيَنْزِلِ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَقْضَى).

وبدل الصوم هو فدية طعام مسكين أيضاً هو حق له وعامة العلماء على هذا، وقد ثبت الصوم في قول النبي ﷺ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، متفق عليه، وقد سبق.

(١) بمعنى أن الواجب أن تقضى الديون من تركة الميت، فإن لم يكن له تركة، فلا يلزم الوارث ذلك لأنه لم يرث منه شيئاً، وهذه حقوق شخصية على كل واحد، لكن يستحب له ولغيره قضاءه، لأن النبي ﷺ قد أقرّ الصحابي الذي تصدق على أخيه الميت بقضاء دينه عنه، فيستحب للوارث بل ولغير الوارث أن يسدد ديون الميت ليكون ذلك عوناً له على ما يلاقيه في قبره ويوم القيامة.

٤ - باب مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَتَيْبَةَ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

قَوْلُهُ ﷺ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ عَمَلَ الْمَيِّتِ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ، وَيَنْقَطِعُ تَجَدُّدُ الثَّوَابِ لَهُ، إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ؛ لِكَوْنِهِ كَانَ سَبَبَهَا؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ مِنْ كَسْبِهِ، وَكَذَلِكَ الْعِلْمُ الَّذِي خَلَفَهُ مِنْ تَعْلِيمٍ أَوْ تَصْنِيفٍ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ، وَهِيَ الْوَقْفُ^(١).
وَفِيهِ فَضِيلَةُ الزَّوْجِ لِرَجَاءِ وَلَدٍ صَالِحٍ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ فِيهِ، وَأَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ^(٢).

(١) الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الصدقة الجارية أوسع من الوقف، فلو أنه أعطي فقيراً شيئاً ينتفع به على الدوام وملكه إياه، فإنها صدقة مستمرة ما بقيت هذه العين، وكذلك إن أوقف شيئاً فله أجره ما بقيت هذه العين، فلا يلزم أن يكون وقفاً، بل الصدقة الجارية يعني المستمرة التي يُنتفع بها على الدوام ما بقيت، فمثل هذا ضمن الصدقة الجارية، والأوقاف إذا ذهبت عينها وأصبح لم يُنتفع بها، انتهى حكمها، كمن أوقف شيئاً ثم بطلت منفعة هذا الوقف، ولا يمكن الانتفاع بهذه العين بنفس المنفعة ولا قيمة لها إذا بيعت، فالمنفعة باقية قدر وجود العين، فمثل هذا يُقال في الصدقة الجارية التي هي عينٌ يُعطى بها الفقير يظل ينتفع بها، فله ثواب ذلك ما بقي الانتفاع بالعين، فمثلاً أعطاه أرضاً يزرعها وينتفع بها، فطالما هذا الفقير أهل للصدقة هو وأولاده، فسوف يأخذ الميت من ثواب هذه الصدقة والله أعلى وأعلم.

(٢) والصحيح أنه بين الواجب والمستحب، وإن كان بعض أنواعه محرم أو مكروه، لكن الأصل فيه الترغيب في طلب الولد الصالح، والصحيح أن مقصود الحديث عمل الإنسان نفسه، ولا خلاف بين العلماء أن الدعاء ينفع المسلمين والمسلمات من غير أبنائهم، وقد أجمع المسلمون على صلاة الجنازة وأنها تنفع

الميت وأنهم إذا شفعوا فيه قبل الله شفاعتهم، قال ﷺ: "مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُلْغُونَ مَائَتَهُ، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ"، (م) ٥٨ - (٩٤٧) وقال ﷺ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ"، (م) ٥٩ - (٩٤٨)، فدل ذلك على أن قوله (ولد صالح) ليس بمخصص في أمر الدعاء، ولكن لأن هذا الولد من عمله ومن كسبه، ولو كان غير الولد الصالح لشفعه الدعاء كما قال نوح عليه السلام (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) فدخل في ذلك كل المؤمنين والمؤمنات ممن سبق نوحا ومن يأتي بعده إن شاء الله، وهذا إشارة للمؤمن كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم عند ما قال له (أَسْتَغْفِرُكَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَلَكَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَأَسْتَغْفِرُ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا) وَمُؤْمِنَاتٍ) مسلم، فإن المؤمنين والمؤمنات تشمل من كان منهم حيا ومن كان ميتا ومن يأتي بعد ذلك لأنه ميت أيضا قال تعالى (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)، فدخل في هذا العموم كل من كان مؤمن ومؤمنة في هذا الدعاء، وكما ذكرنا الدعاء نافع باتفاق العلماء، إذا المقصود به "ولد صالح" بالتحديد في هذا، هو أن يكون من عمله، وعلى ذلك فنقول ليس هناك ما يمنع من وجود أعمال صالحة أخرى توهب للميت، فهذه ليست في الأصل من عمله وإن كان كما ذكرنا هو بسبب سعيه في أول الأمر وهو إسلامه وإيمانه وإحسانه للناس الذي أدى إلى أن يحبه فيفعلوا ذلك، وإن لم تكن هذه الأعمال التي وهبت له من عمله المباشر، وهذه الأعمال لا تصل إليه إلا بعد أن توهب لا بمجرد أن يعملوها، وكما قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (١١٣/٤ - ١١٤) (وَقَدْ اُخْتَلَفَ فِي غَيْرِ الصَّدَقَةِ مِنْ أَعْمَالِ الْبَرِّ هَلْ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ؟ فَلَهَبَتِ الْمُعْتَرِلةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَاسْتَلَكُوا بَعْمُومِ الْآيَةِ).

وَقَالَ فِي شَرْحِ الْكَتَرِ: إِنَّ لِلْإِنْسَانَ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيْرِهِ صَلَاةً كَانَ أَوْ صَوْمًا أَوْ حَجًّا أَوْ صَدَقَةً أَوْ قِرَاءَةً قُرْآنٍ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَرِّ، وَيَصِلُ ذَلِكَ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ أَنْتَهَى. وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ يَصِلُ، كَذَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ.

●● [وَفِي شَرْحِ الْمُنْهَاجِ لِابْنِ النَّحْوِيِّ: لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ عِنْدَنَا ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْمُخْتَارُ الْوُصُولُ إِذَا سَأَلَ اللَّهُ بِصَالِ ثَوَابِ قِرَاءَتِهِ، وَيَنْبَغِي الْجُزْمُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ، فَإِذَا جَازَ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِمَا لَيْسَ لِلدَّاعِي، فَلَا أَنْ يَجُوزَ بِمَا هُوَ لَهُ أَوَّلَى، وَيَبْقَى الْأَمْرُ فِيهِ مَوْقُوفًا عَلَى اسْتِحَابَةِ الدُّعَاءِ]]. هَذَا الْمَعْنَى لَا يَخْتَصُّ بِالْقِرَاءَةِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ الْأَعْمَالِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدُّعَاءَ مُتَقَيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَالْحَيَّ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ بِوَصِيَّةٍ وَغَيْرِهَا وَعَلَى ذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، بَلْ كَانَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ أَنْ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَنْتَهَى.

وَقَدْ حَكَّى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى وَصُولِ الدُّعَاءِ إِلَى الْمَيِّتِ، وَكَذَا حَكَّى الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ عَنِ الْمَيِّتِ وَيَصِلُهُ ثَوَابُهَا وَلَمْ يَقَيِّدْ ذَلِكَ بِالْوَلَدِ. وَحَكَّى أَيْضًا الْإِجْمَاعَ عَلَى لَحُوقِ قَضَاءِ الدِّينِ.

وَالْحَقُّ أَنَّهُ يُخَصَّصُ عُمُومُ الْآيَةِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الْوَلَدِ كَمَا فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ، وَيَالْحُجَّ مِنَ الْوَلَدِ كَمَا فِي خَبَرِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ أَيْضًا كَمَا فِي حَدِيثِ الْمُحَرَّمِ عَنْ أَخِيهِ شَبْرُمَةَ، وَلَمْ يَسْتَصِلْهُ ﷺ هَلِ أَوْصَى شَبْرُمَةَ أَمْ لَا؟ وَيَالْعَتِي مِنَ الْوَلَدِ كَمَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ خَلِيفًا لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْهُمْ، وَبِالصَّلَاةِ مِنَ الْوَلَدِ أَيْضًا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ أَبُوَاهُمَا فِي حَالِ حَيَاتِهِمَا، فَكَيْفَ لِي بِرَّهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ ﷺ: إِنْ مِنْ الْبَرِّ بَعْدَ الْبَرِّ أَنْ تَصِلِيَ هُمَا مَعَ صَلَاتِكَ، وَأَنْ تَصُومَ هُمَا مَعَ صِيَامِكَ» وَبِالصِّيَامِ مِنَ الْوَلَدِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَلِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ، وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ «إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذَرٌ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ» وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ بَرِيْلَةَ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمٌ شَهْرٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا»، وَمِنْ غَيْرِ الْوَلَدِ أَيْضًا لِحَدِيثِ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَبِقِرَاءَةِ (يَس) مِنَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ لِحَدِيثِ «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَسَ» وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَبِالدَّعَاءِ مِنَ الْوَلَدِ لِحَدِيثِ «أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» وَمِنْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُّوا لَهُ الشَّيْءَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَلِحَدِيثِ «فَضَّلَ الدَّعَاءَ لِلْأَخِ بَظَهْرِ الْغَيْبِ» وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: ١٠] وَلَمَّا ثَبَتَ مِنَ الدَّعَاءِ لِلْمَيِّتِ عِنْدَ الزَّيَارَةِ كَحَدِيثِ بَرِيْلَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَةَ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ» وَيَجْمَعُ مَا يَفْعَلُهُ الْوَلَدُ لَوَالِدَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ الْبَرِّ لِحَدِيثِ «وَلَدُ الْإِنْسَانِ مِنْ سَعْيِهِ» وَكَمَا تَخَصَّصُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الْآيَةَ الْمُشْتَمَلَةَ كَذَلِكَ يُخَصَّصُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَهْلِ السُّنَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ، أَوْ عَمَلٌ يُشْتَعَبُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» فَإِنَّهُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَقْطَعُ عَنْهُ مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ كَاتِنًا مَا كَانَ.

وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُقَاسُ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَرَدَتْ بِهَا الْأَدَلَّةُ غَيْرُهَا فَيَلْحَقُ الْمَيِّتُ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْكَتَرِ: إِنْ الْآيَةُ مَسْخُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ} [الطور: ٢١] وَقِيلَ الْإِنْسَانُ أَرِيدَ بِهِ الْكَافِرُ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَلَهُ مَا سَعَى إِخْوَانُهُ، وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْعَدْلِ وَهُوَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْفَضْلِ، وَقِيلَ الْأَلَامُ بِمَعْنَى عَلَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَهُمُ اللَّعْنَةُ} [غافر: ٥٢] أَيْ وَعَلَيْهِمْ. انْتَهَى.

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَرِدْ، فَقَوْلٌ بَلْ قَدْ وَرَدَ أَعْمَالُ كَثِيرَةٌ فَعَلَهَا الصَّحَابَةُ ﷺ عَنْ مَنْ مَاتَ مِنْ أَقَارِبِهِمْ وَأَقْرَبَاهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْحُجَّ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي رَكْعَتِي الطَّوَافِ وَدَخَلَتِ الصَّلَاةُ وَهِيَ صَلَاةُ تَطَوُّعٍ، وَبَقِيَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ قَدْ وَرَدَ، وَلَا يُلْزَمُ أَنْ يَرِدَ بِالنَّصِّ الْمُبَاشَرِ، فَالْأَحْكَامُ كَثِيرَةٌ جَدًّا اسْتَبْطَتْ مِمَّا وَرَدَ وَقِيسَتْ عَلَيْهِ فَمَا الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَمَا ذَكَرْنَا هَذَا لَا يُعْرَضُ الْعُمُومُ أَوْ عَلَى أَيِّ الْأَحْوَالِ التَّخْصِيسُ بِالْقِيَاسِ تَخْصِيسٌ صَحِيحٌ، فَإِذَا خَصَّصْنَا مِنْ عُمُومِ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ) أَدْخَلْنَا فِيهِ مَنْ يَدْعُو لَهُ مِنْ غَيْرِ أَوْلَادِهِ، فَلَنَدْخُلَ أَيْضًا فِي ذَلِكَ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَوْلَادِهِ، وَكَذَلِكَ الْأَعْمَالُ الْآخَرَى، وَلَا وَجْهَ أَيْضًا لِتَخْصِيسِ الْوَلَدِ بِالدَّعَاءِ وَلَا

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِصِحَّةِ أَصْلِ الْوَقْفِ، وَعَظِيمٌ ثَوَابُهُ.
وَبَيَانٌ فَضِيلَةِ الْعِلْمِ، وَالْحَثُّ عَلَى الْإِسْتِخَارَةِ مِنْهُ. وَالتَّزْغِيبُ فِي تَوْرِيثِهِ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّصْنِيفِ
وَالِإِيْضَاحِ، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ مِنَ الْعُلُومِ الْأَنْفَعُ فَلَا نَفْعَ ^(١).

تخصيص الدعاء من الولد، فلا هو خاص بالدعاء ولا هو خاص بالولد، فيمكن أن يعمل الولد غير الدعاء من صدقة وصيام والحج، ويمكن أن يفعل غير الولد الدعاء، فدل على أن هذا ليس مقصود منه التخصيص إلا أنه هو من عمل الإنسان، وإنما المقصود بالتخصيص (انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ) أي عمله هو، وهذه الثلاثة من عمله.

(١) وهو ما كان متعلقاً بالعلم بالله ﷻ وبشرعه ﷻ والعلم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وما كان من إصلاح العباد ظواهرهم وبواطنهم وتعليمهم الإسلام والإيمان والإحسان، فكل هذا أنفع العلوم، والعلوم الأخرى التي توصل الإنسان إلى مرضات الله هي من ذلك، سواء كان منها المتعلق بأمر الدين، أو العلوم النافعة للمسلمين، فما كان مثلاً من تعلم النحو والصرف ومصطلح الحديث ونحو ذلك، فهي خادمة لعلوم الكتاب والسنة، وما كان من علوم يتنفع بها المسلمون من مهن وصناعات، فإن من علم تلامذته هذه الصنعة التي يتنفع بها المسلمون محتسباً عند الله، فهو يؤجر على ذلك، ولا يلزم أن يعلم تلامذته ليعملوا عنده، فكثير من الناس إذا علم صبيّاً صنعة معينة يريد أن يظل عنده على الدوام يعمل له في دكانه، ولا يريد له أن يستقل بذلك، مع أنه لو احتسب أنه علمه هذه الصنعة من طب أو هندسة أو تجارة أو صنعة معينة، فإنه لو نوى بها أن يتنفع المسلمون بهذا، فيؤجر على ذلك، وهو بذلك يتنفع في دنياه ويتنفع في أخراه بالنية الصالحة، ولا يلزم أن يعلمه لكي يكون أجيراً عنده، أو أن يشترط عليه أن يظل عنده سنين طوال، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإن اشترط عليه وأجره لزمه الوفاء بالعقد، لكن أقول لا ينبغي أن يُشدد في مثل هذا، بل يُعلم ابتغاء وجه الله، لأنه ينفع المسلمين بذلك، وهو علمٌ يُتنفع به، فإن العلوم الدنيوية إذا كانت يُتنفع بها وجه الله من نفع المسلمين وتخفيف آلامهم وقضاء حاجاتهم وسد كفايتهم بهم دون أن يلجأوا إلى غيرهم، فإن ذلك مما ينفع من العلوم، فقد يظن البعض أن العلوم الدنيوية غير داخلية في هذا بالمرّة ويظن أن هذا موقوف على العلوم الشرعية، بل العلوم المباحة إذا نوى بها نفع المسلمين، فقد دخلت في عموم (أو عملٍ يُتنفع به).

أما العلوم المذمومة كالسحر والكهانة وكعلم الكلام والمنطق ونحو ذلك فالأصل فيها أنها لا يُتنفع بها، وكثير جداً من العلوم المسماة عند الغرب وأتباعه بالعلوم الإنسانية هو مما لا يُتنفع به وتضييع أعمار تذهب هباءً منثوراً.

أما ما كان من نفع للمسلمين بل نفع للبشر عموماً مما يُقرب لهم أمورهم، ممن ابتغى بذلك وجه الله، فهو من العلم الذي يُتنفع به، ولا شك أن أنفع ذلك الذي يقرب إلى الله وما يُعرف الإنسان بربه ﷻ.

وَفِيهِ أَنَّ الدُّعَاءَ يَصِلُ ثَوَابُهُ إِلَى الْمَيِّتِ ^(١)، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ، وَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ قَضَاءُ الدَّيْنِ كَمَا سَبَقَ.

وَأَمَّا الْحَجُّ فَيَجْزِي عَنْ الْمَيِّتِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ، وَهَذَا دَاخِلٌ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ إِنْ كَانَ حَجًّا وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا وَصَّى بِهِ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْوَصَايَا. وَأَمَّا إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْوَلِيَّ يَصُومُ عَنْهُ ^(٢)، وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ.

والعجب هو من الجهال الذين يقصرون العلم على العلوم الدنيوية ويجعلوا العلوم الدينية خارجة عن ذلك، فإن العلم إذا أطلق عندهم في الزمن المعاصر، فهم يقصدون به علم التقنية والطب والهندسة وغير ذلك من العلوم الدنيوية دون العلوم الشرعية، فلو قيل عندهم "العلم"، فهم يقصدون العلم الدنيوي، وهذا باطل، فالعلم الدنيوي يمكن أن ينفع به لمن نوى به نفع المسلمين، وإلا فيمكن أن يكون ضرراً عظيماً، فالمشجرات مثلاً يمكن أن ينفع بها في تقوية جيوش المسلمين، ويمكن أن تكون ضرراً عظيماً عندما تسفك بها دمائهم، وهذه الأسلحة التي تبتكر، إن انتفع بها في الجهاد، لكان ذلك إعلاناً لكلمة الله، وإن انتفعوا بها في سفك الدماء وانتهاك الحرمات وتقوية الكفار، كانت ضرراً عظيماً، ولذلك الذين اخترعوا هذه الأسلحة أكثرهم ظلٌّ في آخر عمره معذراً لأنه انتفع بها في تدمير البشر وسفك دمائهم بغير حق، واستغلها المجرمون لأنه لم تكن لهم نية في الانتفاع بها في وجهها، لذلك هذه العلوم لا ينبغي أن تهمل، ولكن لا يجوز أن نهمل النية الصالحة فيها لأن ذلك يضيع ثوابها، وأما المقصود الأصلي للعلم هو العلم بالله وبما يقرب إليه.

(١) قد ورد الحديث في الولد، وقد عمم النووي رحمه الله وقد صدق في هذا التعميم.

(٢) وهذا ظاهره جميع أنواع الصيام، وهو وجه عند الشافعية وهو الصحيح الذي دل عليه الدليل لأن النبي ﷺ قال (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق عليه، وإن كان كثير من العلماء يقول لا يصلي أحدٌ عن أحد ولا يصوم أحدٌ عن أحد، ولكن قد ثبت الحديث، وبعضهم يخصه بصوم النذر والكفارة، ويقول بل الحديث عام (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) وهو نكرة في سياق الشرط فتعم أنواع الصيام أي صيام، فدل ذلك على أجزاء الصيام أو قضاء رمضان عن الميت، ولأجل أن الأحاديث قد وردت في نذر، لكن هذا ذكر بعض أفراد العام، وهو لا يدل على التخصيص بالنذر، بل ذكر بعض أفراد العام لا يخصه، لأنه موافق له في الحكم، والعام هنا مقدم، ووصف النذر كان وصف لأمر واقع حاصل وليس هو بقوي في المفهوم، بل لا يعمل بهذا المفهوم وقد ورد على إجابة سؤال، فليس فيه أن هذا القيد معتبرٌ على الدوام، كما ذكرنا فيمن قال (أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ) فهل يعد هذا قيداً؟ وإنما الرسول ﷺ أقره على أنه يجزئه أن يتصدق عنها، ولا يلزم أن يظن كل واحد ذلك، فهذا قد ورد في السؤال، فلا يلزم أن يكون له مفهوم، ومعنى أن له مفهوم أنه لو لم يظن ذلك لم يجز، لا بل أطلق الصحابي الآخر السؤال وأجابه النبي ﷺ بنفس الإجابة.

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ، وَالصَّلَاةُ عَنْهُ^(١)، وَنَحْوُهُمَا فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهَا لَا تَلْحَقُ الْمَيِّتَ، وَفِيهَا خِلَافٌ^(٢)، وَسَبَقَ إِيضَاحُهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ فِي شَرْحِ مُقَدِّمَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

٥ - باب الوقف.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ

(١) كما ذكرنا أن صلاة الفريضة قد نقلوا الإجماع على عدم جواز قضائها عنه، بل نحن نقول أن صلاة الفريضة لا يستطيع الإنسان أن يقضيها عن نفسه إذا تركها عمداً حتى يخرج وقتها.

(٢) مع أن وجهاً آخر عند الشافعية بل عند المذاهب الأربعة فيها لحوق ثواب قراءة القرآن إلى الميت، فالصلاة التي ذكرها هنا فيها خلاف هي صلاة التطوع.

• لا يُشْرَعُ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ الْوَاهِبُ ثَوَابَ الْعَمَلِ لِلْمَيِّتِ، إِنْ كَانَ صَيَاماً أَنْ يَقُولَ أَصُومُ عَنْ نَفْسِي وَعَنْ أَبِي، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَقُولُ "هَذَا لِي وَلَهُمْ" أَوْ لَوْ قَالَ هَذِهِ حِجَّةٌ عَنْ فُلَانٍ، لَا يَقُولُ مِثْلًا "وَلِي مِثْلُهَا"، بَلْ هِيَ وَقَعَتْ عَنْ فُلَانٍ وَهُوَ سَوْفَ يَأْخُذُ أَجْرَ الْبَرِّ، وَيَتَّفَاقُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ أَجَازُوا الْحُجَّ عَنْ الْمَيِّتِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ، وَلَا أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَخَالِهِ وَعَمِّهِ فِي حِجَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ "اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَ جَمِيعِ أَعْمَالِي لِأَبِي" فَإِنْ هَذَا تَعَدَّى، بَلْ يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ.

• الْحَتَمَاتُ الَّتِي تُقْرَأُ فَإِنْ كَانَتْ بِأَجْرَةٍ، فَلَيْسَ لَهُمْ ثَوَابٌ فِيهَا حَتَّى يَهْبُوَهُ، وَهُوَ عَلَى الظَّاهِرِ بَدْعٌ يَأْخُذُونَ إِثْمَهَا إِنْ كَانَتْ لِأَجْلِ الْقِرَاءَةِ فَقَطْ، الْخِلَافُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، أَمَا عَلَى الْقِرَاءَةِ وَالْعِبَادَةِ ذَاتَهَا، فَلَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ أَنْ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي الذَّمِّ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَيْسَ أَلَدَّ إِلَهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ"، (ت) ٢٩١٧ [قَالَ الْأُبَّانِيُّ]: حَسَنٌ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بِالْقُرْآنِ وَيَأْخُذُونَ الْأَجْرَةَ عَلَى مَجْرَدِ الْقِرَاءَةِ، وَهَذَا لَيْسَ تَعْلِيماً، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَصَحُّ.

• وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَمْرَ الْحَتَمَاتِ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، وَإِنْ كَانَ كَمَا ذَكَرْنَا دَاخِلٌ فِي عَمُومِ وَهَبِ الثَّوَابِ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَقْرَأَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءاً وَيَدِيرُونَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ حَتَّى تَكْتَمَلَ الْحَتْمَةُ، نَعَمْ هَذَا يُتَغْنَى مِنْهُ الثَّوَابُ وَلَكِنْ يَقُولُ الْكَيْفِيَّةُ مُحَدَّثَةٌ، فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَيَّ قِرَاءَةٍ لِلْقُرْآنِ تَصِلُ دُونَ تَحْلِيدٍ، فَهَذَا يُشَبِّهُ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ حِينَ يُنْخَصِّصُونَ لَهُ "الْفَاتِحَةُ" فَيَقُولُونَ "الْفَاتِحَةُ عَلَى رُوحِ فُلَانٍ" نَعَمْ هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ، لَكِنْ لَا تُنْخَصِّصُ فِي مَوْضِعٍ لَمْ يَرِدْ تَخْصِيصُهَا فِيهِ، أَمَا تَخْصِيصُ الْأَيَّامِ بِالْأَرْبَعِينَ وَالْخَمِيسَانِ وَالسَّنَوِيَّةِ، فَهَذَا مِنَ الْبَدْعِ الْمَحْدَثَاتِ.

بها». قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يباع ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. قال فحدث بهذا الحديث محمداً فلما بلغت هذا المكان [غير متمول فيه]. قال محمد [غير متائل مالا]. قال ابن عون وأبناؤنا من قرأ هذا الكتاب أن فيه [غير متائل مالا]. [المتائل: المدخر؛ المتمول: المتخذ مالا].

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة وحديثنا إسحاق أخبرنا أزهر السمان وحديثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله. غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله «أو يطعم صديقاً غير متمول فيه» ولم يذكر ما بعده.

وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله [فحدثت بهذا الحديث محمداً... إلى آخره]. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصبت أرضاً من أرض خيبر فأنيت رسول الله ﷺ فقلت أصبت أرضاً لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر [فحدثت محمداً وما بعده].

قوله: (أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها على أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله، وابن السبيل والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه)، وفي رواية (غير متائل مالا) قوله: (هو أنفس)

فَمَعْنَاهُ: أَجُودَ، وَالنَّفِيسُ الْجَيِّدُ، وَقَدْ نَفَسَ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الْفَاءِ نَفَاسَةً.
وَأَسْمَ هَذَا الْمَالِ الَّذِي وَقَفَهُ عُمَرُ (ثَمَغ) ^(١) بِنَاءٍ مُثَلَّثَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ مِيمٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ غَيْنٍ مُعْجَمَةٍ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (غَيْرُ مُتَأَثِّلٍ) فَمَعْنَاهُ: غَيْرُ جَامِعٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ أَصْلٌ قَدِيمٌ أَوْ جُمِعَ حَتَّى يَصِيرَ لَهُ أَصْلٌ فَهُوَ مُؤَثَّلٌ، وَمِنْهُ
بَجْدٌ مُؤَثَّلٌ أَيْ قَدِيمٌ، وَأَثْلَةُ الشَّيْءِ: أَصْلُهُ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ أَصْلِ الْوَقْفِ، وَأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِشَوَائِبِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا
وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا إجماعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صِحَّةِ وَقْفِ الْمَسَاجِدِ وَالسَّقَايَاتِ.
وَفِيهِ: أَنَّ الْوَقْفَ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ^(٢)، إِنَّمَا يُتَّبَعُ فِيهِ شَرْطُ الْوَقْفِ.
وَفِيهِ: صِحَّةُ شُرُوطِ الْوَقْفِ ^(٣).
وَفِيهِ فَضِيلَةُ الْوَقْفِ، وَهِيَ الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ.
وَفِيهِ فَضِيلَةُ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ ^(٤).

(١) وهو اسم لمكان.
(٢) ولذلك مسألة بيع أراضي وأملاك الأوقاف، خلاف الأصل، فلا يجوز أن يُباع الوقف الذي جعل
لوجه الله ﷻ إلا إذا تعذرت منافعه، ونرى أراضي عظيمة ما زالت فيها منافع تُباع بغير وجه حق ممن
جعلت في يده، بل قد قُسمت أحياناً ومُلكت من أراضي الأوقاف ما كان مُلكك لبعض الناس فيما سُمي
بالإصلاح الزراعي ونحو هذا، وهذه أراضي لا تملك ولا يجوز بيعها كما ذكر في الحديث، فإذا ثبت وقفها
لوجه الله، لا يجوز أن يُباع ولا أن يشتريها من علم ذلك، فالذين يشترون أراضي الأوقاف وما زالت بها
منافع يُستفَع بها، فهذا خلل عظيم وخطر كبير، ولا يملكها من اشتراها ولأن من قام عليها إذا لم يكن أميناً، لم
يُعتد بتصرفاته، فإذا أقيم عليها من لا يثق الله ولا يُحسن الالتزام بأحكام الشرع في هذه الأوقاف، لم يُعتد
بتصرفاته فيها وظلت شرعاً موقوفة، وأما إذا أصبحت مصلحة الوقف قد تعطلت، كالمسجد إذا هُجر ولم
يعد فيه منفعة وأصبح في مكان لا يُستفَع به أو بُني بجواره مسجد أكبر ولم يعد الناس يحتاجون إليه بوجه من
الوجوه، فالظاهر أنه يُباع ويُجعل ثمنه في وقفٍ مماثل والله أعلى وأعلم.
(٣) كما في الحديث من شروط عمر رضي الله عنه فقد وسعها حتى عمّ مصارف الزكاة وشملت إكرام الضيف أيضاً
وهو ليس من مصارف الزكاة.
(٤) لقول عمر رضي الله عنه (لَمْ أَصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ).

وَفِيهِ: فَضِيلَةُ ظَاهِرَةِ لِعَمْرٍ رضي الله عنه.

وَفِيهِ: مُشَاوَرَةُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَالصَّلَاحِ فِي الْأُمُورِ وَطُرُقِ الْخَيْرِ.

وَفِيهِ: أَنَّ خَيْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةٌ وَأَنَّ الْغَانِمِينَ مَلَكَوْهَا وَاقْتَسَمُوهَا، وَاسْتَقَرَّتْ أَمْلاكُهُمْ عَلَى حَصَصِهِمْ وَنَفَذَتْ تَصَرُّفَاتِهِمْ فِيهَا ^(١).

وَفِيهِ فَضِيلَةُ صَلَةِ الْأَرْحَامِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِمْ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ) فَمَعْنَاهُ: يَأْكُلُ الْمُعْتَادَ وَلَا يَتَجَاوِزُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦ - بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ.

(١) هذا ليس فيه أن كل خير فُتِحَتْ عَنْوَةٌ، وإنما فيه أن من أرض خير ما فُتِحَتْ عَنْوَةٌ وَقُسِّمَ، أما أن كل أرض خير فُتِحَتْ عَنْوَةٌ وأنها قُسِّمَتْ كلها فهذا فيه نظر، فبعض أراضي خير فُتِحَتْ صُلْحًا وبعضها فُتِحَتْ وَلَمْ يَقْسَمِهَا النَّبِيُّ ﷺ، وإنما قُسِّمَ أَجْزَاءُ كَبِيرَةٍ مِنْهَا، وإنما قال النووي ذلك لأن الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْنَعُ ضَرْبَ الْخُرَاجِ عَلَى الْأَرْضِ، وإنما الأصل في ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه، والجمهور يقولون أن عمر رضي الله عنه استند إلى فعل النبي ﷺ، ولا يلزم قسمة الأرض المفتوحة عَنْوَةً، بل هذا إلى الإمام، فإن رأى في الغانمين فقرًا وحاجة قسم الأرض، والواجب قسمه هو المتقول والأرض يُخَيَّرُ فِيهَا الْإِمَامُ بَيْنَ أَنْ يَقْسِمَهَا كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَجْزَاءٍ مِنْ أَرْضِ خَيْرٍ وَيَبْنِي أَنْ يَقِفَهَا عَلَى عَمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خُرَاجًا يُؤَدِّيهِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ مِنْ يَقُومُ بِشَأْنِ هَذِهِ الْأَرْضِ، والجمهور على ذلك وعدم لزوم قسمة الأرض، ويؤيده أن النبي ﷺ قال (وَأَحْلَلْتُ لِي الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحُلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي) مسلم، فجعل ذلك مما خَصَّ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ، فدل هذا الحديث مع قوله تعالى عن موسى عليه السلام (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) أَنَّهُمْ مَلَكَوْا الْأَرْضَ، وقال تعالى (وَأَوْثَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) دل ذلك على أن من قبلنا كانوا يَمْلِكُونَ الْأَرْضَ، والذي خَصَصْنَا بِقِسْمِهِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ هُوَ الْمَقُولُ، فهذا فيما وجب قسمه وأما الأرض فمما يجوز قسمه ويُشْرَعُ، ويمكن أن يقفه الإمام لمصلحة من يأتي بعد ذلك من المسلمين، كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض العراق والشام ومصر وغيرها وجعلها أرضاً خراجية، مبنى تصرف عمر رضي الله عنه والله أعلم على فعل النبي ﷺ في أجزاء من أرض خير.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا . قُلْتُ فَلِمَ كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةَ أَوْ فَلِمَ أَمَرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ غَيْرُ أَنْ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةَ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي - أَوْ قَالَتْ حَجَرِي - فَدَعَا بِالطُّسْتِ فَلَقِدَ انْخَنَثَ فِي حَجَرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ . [انْخَنَثَ: انْكَسَرَ وَانْثَنَى لَاسْتِرْخَاءَ أَعْضَائِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ] .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَ دَمْعُهُ الْحَصَى . فَقُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ . فَقَالَ «اتَّوْنِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدِي» . فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازَعٍ . وَقَالُوا مَا شَأْنُهُ أَهْجَرَ اسْتَفْهَمُوهُ . قَالَ «دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ أَوْصِيكُمْ بِثَلَاثِ

أَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ». قَالَ وَسَكَتَ عَنِ الثَّلَاثَةِ أَوْ قَالَهَا فَانْسَيْتَهَا .

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ . ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَانَهَا نِظَامُ الْوُثُو . قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اتَّبِعْنِي بِالْكَفِّ وَالِدَوَاةِ - أَوِ اللُّوحِ وَالِدَوَاةِ - أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا» . فَقَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْجُرُ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْبَيْتِ رَجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «هَلَمْ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ» . فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ . فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ . فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالْإِخْتِلَافَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَوْمُوا» . قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ . [الرزية: المصيبة؛ اللغط: الأصوات المختلفة التي لا تفهم] .

قَوْلُهُ: (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، وَحُكِّيَ فَتَحَ الرَّاءِ، وَالصَّوَابُ الْمَشْهُورُ كَسَرُهَا .

قَوْلُهُ: (سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى)

وَفِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِهِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَ: ذَكُّرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَلِيًّا ؓ كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي، أَوْ قَالَتْ حَجْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ فَمَتَى أَوْصَى؟).

أَمَّا قَوْلُهَا: (انْخَنَثَ) فَمَعْنَاهُ: مَالَ وَسَقَطَ.

وَأَمَّا حِجْرُ الْإِنْسَانِ وَهُوَ حِجْرُ ثَوْبِهِ ^(١) فَبِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (لَمْ يُوصِ) فَمَعْنَاهُ لَمْ يُوصِ بِثُلْثِ مَالِهِ وَلَا غَيْرِهِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ^(٢)، وَلَا أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ؓ وَلَا إِلَى غَيْرِهِ ^(٣)، بِخِلَافِ مَا يَزْعُمُهُ الشَّيْعَةُ ^(٤)، وَأَمَّا الْأَرْضُ الَّتِي كَانَتْ لَهُ ﷺ بِخَيْبَرَ وَفَدَكٍ، فَقَدْ سَبَّلَهَا ﷺ فِي حَيَاتِهِ وَنَجَزَ الصَّدَقَةَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

(١) وهو ما يكون بين فخذي رجله.

(٢) كما قال ﷺ "لَا نُورُثُ مَا تَرَكَنَاهُ صَدَقَةٌ" مسلم، وقال ﷺ (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكَتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ نِسَائِي وَمُؤْتَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ) البخاري، فالنبي ﷺ نجز بالصدقة وأخبر بها، فلم يكن هناك أمرٌ يوصي فيه حتى ينظر في وصية له.

(٣) فلم يوصِ إلى أبي بكر ؓ، وهذا الحديث صريح في أنه لم يوصِ لأبي بكر بخلاف من قال أن أبا بكر كان منصوباً على خلافته من قبل النبي ﷺ، بل الصحيح أنه لم يوصِ بشيء، كما قال عمر ؓ حين طعن وقد سُئِلَ "أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلَفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكَ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" البخاري، فهذا دليل واضح على أن كبار الصحابة ؓ ينصون على أن رسول الله ﷺ لم يستخلف، الذين قالوا أنه استخلف أبا بكر زعموا أن هذا من قوله ﷺ للمرأة التي (قَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ قَالَ إِنْ لَمْ تَجِدْنِي فَأَتِي أَبَا بَكْرٍ) البخاري، ولكن ليس هذا فيه نصٌ صريح على الاستخلاف، وإنما هو إشارة إلى ما سوف يقع من القدر الكوني كما أخبر النبي ﷺ عن فتح بيت المقدس وأخبر عن الطاعون الذي يوجد، فقد أخبر عن الخير والشر، وهنا قد أخبر عن شيء من الخير يوجد، وأنه أمرٌ شرعي (قُدري) يقع بمجرد موته ﷺ ويصبح أبا بكر هو الخليفة، أو أن أبا بكر سوف يكون موجوداً فيقضي لها حاجتها أو ليحبسها على سؤالها أو ليُنفذ وعد النبي ﷺ ولا يلزم من ذلك أن يكون هو الخليفة، فإن هذا الأمر محتمل، ولذلك نقول أنه أشار إلى فضل أبي بكر وإلى إمامته في الدين حتى وإن لم يكن خليفة وإن لم يكن حاكماً، وإنما أشار إلى فضله ومترلته، وأيضاً قد علم النبي ﷺ أن الله يقدر ذلك فقال (وَيَأْتِي اللَّهُ

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي وَصِيَّتِهِ ﷺ بِكِتَابِ اللَّهِ وَوَصِيَّتِهِ بِأَهْلِ بَيْتِهِ، وَوَصِيَّتِهِ بِإِخْرَاجِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَإِيجَازَةِ الْوَفْدِ فَلَيْسَتْ مُرَادَةً بِقَوْلِهِ: (لَمْ يُوصِ)، إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَهُوَ مَقْصُودُ السَّائِلِ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَلَا مُنَاقَضَةَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ (٢).

وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) فَعِنَ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ «ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى، وَيَأْتِيَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» مسلم، بمعنى أنه قدراً سوف يكون والمؤمنون سوف لا يختارون عن أبي بكر بديلاً، فاكفَى بذلك النبي ﷺ ولم ينص على خلافته ولم يوص، فالصحيح أن الرسول ﷺ لم يوص وترك الأمر شورى في أصحابه، ليقرر هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام وهو الشورى، وهو أن أمر الإمام مرده إلى أهل الحل والعقد من المسلمين، وإن كان الاستخلاف مشروعاً بفعل أبي بكر لقطع الخلاف، لكن في الحقيقة لا يكون هذا إلا بإتمام المسلمين الشيعة للمستخلف إذا كان أهلاً لذلك، ولم يكن في عمر ﷺ أي نزاع لأنه بالفعل كان أفضل من يخلف أبا بكر ﷺ وانقطع النزاع ولم يوجد من يخالف في ذلك.

(١) الشيعة يجعلون هذا الأمر اعتماداً راسخاً وهو أحد أركان الإسلام عندهم، فأركان الإسلام خمسة والسادسة هي الاعتماد في إمامة علي ﷺ وأنه وصي رسول الله ﷺ ويدون هذا لا يتم الإسلام عندهم، ولذلك هم يكفرون أهل السنة بزعم أنهم نواصب ناصبوا أهل البيت العداء وأهل السنة أبرياء من هذه التهمة الجائرة الظالمة، لأن علم النص على إمامة علي ﷺ وخلافته، ليست معاداة له، بل معرفة الفضل لأهله وإعطاء كل ذي حق حقه، وأهل السنة يحبون علياً ﷺ ككل الصحابة ﷺ مع تقديم علي ﷺ بعد أبي بكر وعمر وعثمان ﷺ.

(٢) فكلمة (لم يوص) وإن كان لفظاً عاماً إلا أنه مخصص بما ثبت، أو هذا في الحقيقة عام أريد به الخاص حين قال عبد الله بن أبي أوفى (لم يوص) فقصد ما يعنيه السائل حيث قال (فَلَمْ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ) إذا هو يتكلم عن الوصية في المال ورسول الله ﷺ لم يترك ديناراً ولا درهماً ولا شاةً ولا بعيراً، وأما الذين يسألون عن الوصية لعلي ﷺ فهي داخلة في هذا لأنه ﷺ قد مات على صدر عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يمين سحرها ونحرها ولم يوص ﷺ بشيء في هذا الباب، ولذلك لا مناقضة بين (أوصى بكتاب الله) وبين قوله (لم يوص) فهي مقصودٌ بها الوصية في المال، والراجح في هذا أنه عام أريد به الخاص، "فلم يوص" عام فهو فعل يكون مفعوله المفعول المطلق (لم يوص وصية) وهذا في سياق النفي فيعم، فالفعل المنفي من صيغ العموم، لكن أريد به الخصوص بدليل قوله بعد "لم يوص" (أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ).

وَقَوْلُهُ: (أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ)، أَيْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) ^(١) وَمَعْنَاهُ: أَنَّ مِنْ الْأَشْيَاءِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ نَصًّا، وَمِنْهَا مَا يَخْصُلُ بِالِاسْتِنْبَاطِ ^(٢).
وَأَمَّا قَوْلُ السَّائِلِ: (فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ)

(١) قال القرطبي في تفسير الآية (٤٢٠/٦) [قَوْلُهُ تَعَالَى: (مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) أَيْ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ فَإِنَّهُ أَثَبَتْ فِيهِ مَا يَفْعُ مِنَ الْحَوَادِثِ. وَقِيلَ: أَيْ فِي الْقُرْآنِ أَيْ مَا تَرَكْنَا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدِّينِ إِلَّا وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ، إِمَّا دَلَالَةً مُبِيِّنَةً مَشْرُوحَةً، وَإِمَّا مَجْمَلَةً يُتَلَقَّى بِهَا مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أَوْ مِنَ الْإِجْمَاعِ، أَوْ مِنَ الْقِيَاسِ الَّذِي ثَبَتَ نَصَّ الْكِتَابِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) [النحل: ٨٩] وَقَالَ: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤] وَقَالَ: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر: ٧]، فَاجْمَلْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَآيَةِ (النحل) مَا لَمْ يُصَرِّ عَلَيْهِ بِمَا لَمْ يَذْكُرْهُ، فَصَلِّقْ خَبَرَ اللَّهِ بِأَنَّهُ مَا قَرَّطَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا ذَكَرَهُ، إِمَّا تَفْصِيلًا وَإِمَّا تَأْصِيلًا، وَقَالَ: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: ٣]، وَإِنْ كَانَ السِّيَاقُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ السَّلَفِ، فَالْآيَةُ (وَمَا مِنْ دَايَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) [الأنعام: ٣٨]، فَهَذِهِ أَفْعَالُ مَخْلُوقَاتٍ وَلَيْسَتْ مِنَ التَّشْرِيعَاتِ، فَأَفْعَالُ الْمَخْلُوقَاتِ إِنَّمَا تُكْتَبُ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(٢) وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ كَافٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَلَّ عَلَى السُّنَّةِ وَدَلَّ عَلَى الْإِجْمَاعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُؤَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)، وَدَلَّ عَلَى الْمِيزَانِ وَهُوَ الْقِيَاسُ الصَّحِيحُ كَمَا قَالَ تَعَالَى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) فَمَا أَنَّ الْأُمُورَ الْمُحْسُوسَةَ تَوْزَنُ، فَكَذَلِكَ الْأُمُورُ الْمَعْقُولَةُ وَالْمَعْنَوِيَّةُ، فَالْمَعْنَوِيَّةُ تَوْزَنُ، بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالْحَاجَةِ إِلَى الْمِيزَانِ، وَلِذَلِكَ مَا كَانَ مِنَ الْأُمُورِ الْمَعْقُولَةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ وَمِنَ الْمَعْنَوِيَّةِ مِثَالًا كَانَ حُكْمُهُ وَاحِدًا، وَمَا كَانَ مُخْتَلَفًا كَانَ حُكْمُهُ مُخْتَلَفًا، فَاللَّهُ ﷻ لَمْ يُشْرَعْ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمُخْتَلَفِينَ، وَلَا الْإِخْتِلَافَ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلِينَ، فَأَنزَلَ اللَّهُ ﷻ الْمِيزَانَ كَمَا أَنزَلَ الْكِتَابَ، فَهَذَا يَدُلُّنَا عَلَى صِحَّةِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ لِلِاسْتِدْلَالِ، وَمِنْ هُنَا قُلْنَا أَنَّ الْكِتَابَ كَافٍ، وَالدَّلَالَةُ مِنَ كِتَابِ اللَّهِ بِوُجُوهِ الدَّلَالَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ لِمَنْ تَدْبَرُ فِيهِ أَضْعَافُ مُضَاعَفَةٍ عَمَّا فِي الْمَصَادِرِ الْأُخْرَى حَتَّى السُّنَّةِ، فَالْبَعْضُ يَظُنُّ أَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ إِلَى السُّنَّةِ أَشَدَّ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى الْكِتَابِ، فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، بَلْ حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى الْكِتَابِ أَعْظَمُ وَالسُّنَّةُ مِثْلَةٌ لِلْكِتَابِ، فَالْمُتَدَبِّرُ لِكِتَابِ اللَّهِ وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ عَالِمًا بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، يَعْرِفُ كَيْفَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يَتَّبِعُ الْكِتَابَ وَوَضَحَهُ وَجَلَّاهُ وَأَنَّ كَلَامَ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَوْضِيحٌ لِكَيْفِيَةِ الْاسْتِنْبَاطِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﷻ، عِلْمٌ أَنَّ الْكِتَابَ مَا قَرَّطَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَكْفِي قَالَ تَعَالَى (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ)، فَالْكِتَابُ يَدُلُّ عَلَى أَصُولِ الْاسْتِدْلَالِ.

فَمُرَّادُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} وَهَذِهِ الْآيَةُ مَنَسُوخَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُور^(١)، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ السَّائِلَ أَرَادَ بِكُتِبِ الْوَصِيَّةِ النَّدْبَ إِلَيْهَا^(٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فقالوا أن هذا كان قبل نزول آيات الموارث، وكما ذكرنا يُحتمل أن تكون في الوصية التي تجب على الموصي وهو من كان عنده ودائع أو ديون أو حقوق آدميين لا تُعرف إلا بوصية، فلا بد عندئذ من وصية، فهذا قدر واجب، وكذا من كان يعلم أن أهله سوف يفعلون المنكرات إن لم يوصهم، فعليه أن يوصيهم، ومعنى قوله تعالى (إِنْ تَرَكَ خَيْرًا) أي إن ترك مالا، فالظاهر والله أعلى وأعلم أن هذه الوصية فيما يلزمه الإيصاء به، وأما أنه يوصي لغير الورثة فهو مستحب عند جمهور العلماء، وبعضهم أوجب الوصية وليس هذا بما يُعرف بالوصية الواجبة عند المتأخرين في زماننا، حيث أن من قال بوجوب الوصية إلى ذوي القربى غير الوارثين، فإنما هو يقول بشيء غير مقدر وأما من قدره بنصيب وارثهم الذي مات وخصوه بالأبناء والبنات، فهو أمرٌ مُحَدَّث ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا حتى أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم، أعني أن يُقدر أنصبه محلدة بنصيب مورثهم الذي لو كان حياً لورث، فأبناء الأبناء وأبناء البنات الذين مات أبوهم أو ماتت أمهم في حياة أبيهم أو أمهم، فيجعلون لهم نصيباً مقدراً ثابتاً قدر نصيب هؤلاء الذين ماتوا بشرط ألا يزيد على الثلث وبشرط ألا يكون الجد أو الجدة قد أوصوا بشيء لهؤلاء الأبناء أو البنات، وهذا مخالف للإجماع في مواطن متعددة منها توريث بنات البنات وأبناء البنات وهم لا يرثون اتفاقاً، ويورثون كذلك مع وجود الحجب بالأعمام والعلمات والأوال والخالات، يعني الذين هم أبناء وبنات الميت أو الميتة يحجبون من دونهم لقول النبي ﷺ (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) منفق عليه، وقول الله ﷻ (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى) فأبناء الأبناء وبنات الأبناء مع وجود الأبناء لا يرثون شيئاً، وكذلك بالأولى بنات البنات وأبناء البنات لا يرثون شيئاً وهذا القانون قد ورثهم، فالقول بالوصية الواجبة بزعم أنها واجبة ويُقدرونها بقدر الميراث، فهذا كما ذكرنا لا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب.

وأما لو رضى الورثة فهذا حقهم، لا نزاع في ذلك، ونحن ننصحهم بأن يرضوا لئلا يؤخذ منهم قهراً ولا يُثابون عليه إلا كتواب المصيبة، بخلاف ما لو رضوا فإخذون ثواب الصلة لأبناء أو بنات أخيهم أو أختهم، وفي نفس الوقت يأخذون ثواب ما أصابهم من نقص في نصيبهم الموروث فهم قد تصدقوا به.

وفي الحقيقة الوصية الواجبة هذه ليست واجبة وإنما هو أمرٌ إن اختاره الورثة فذاك ويثابون عليهم إن شاء الله، ومن كان يستحق شيئاً قانوناً بهذه الوصية الواجبة فعليه أن يسترضي أعمامه وعماته أو أخواله وخالاته، فإن رضوا فيها ونعمت وإن لم يرضوا فليرد إليهم ما أعطي مما لا يستحقه.

وأما الزعم بأن هذا قول بعض الحنفية، فليس هذا في المذهب أصلاً، فكتب المتقدمين من الحنفية ليس فيها هذا الأمر، وأما أهل الظاهر فيقولون بوجوب الوصية دون تحديد، فليس هذا بمذهب أحد من المذاهب الأربعة بالإضافة إلى الظاهرية.

(١) كما ذكرنا أن الإجابة على سؤال السائل (فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ)، هو أنه لم يترك شيئاً يوصي فيه والثاني أنه ترك الوصية من أجل أن يعلم أنها ليس واجبة وأن الأمر قد يُنَّ بالخصوص الأخرى والله أعلى وأعلم.

وقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا) فيه ما كان عليه النبي ﷺ من الزهد في الدنيا والتقلل منها وأنه لم يترك شيئاً ﷺ من المال، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي حتى بعد الفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا وبعد ما فتحت خيبر وقريظة وهوازن، وأعطى النبي ﷺ في ذلك أعطيات عظيمة جدا وكان ذلك قبل وفاته بيسير، وبدأت قبائل من العرب وغيرهم تدفع الجزية وتأتيه ﷺ الوفود من البحرين من مجوس هجر ودومة الجندل ونصارى نجران، ومع كل هذا لم يكن ﷺ إلى أن مات يجد ما يكفيه من خبز الشعير.

وقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (فَلَقَدْ أَخْنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ) دليل على مترلة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وفضيلة من فضائلها وهو أن رسول الله ﷺ مات في حجرها بين صدرها ونحرها ثم سقط ﷺ في حجرها. والله إن هذا لعجب من معرفة الشيعة ذلك ويوقنون به ومعرفتهم بأنه ﷺ مدفون في حجرتها، ثم يزعمون أنها من أعدى أعداء الله، نعوذ بالله من الضلال والكفر، فهل يختار الله لرسوله ﷺ أن يموت في حجر من هو أعدى أعداء الله، ويختار الله له في قبره كما اختار له في حياته أن يكون الطواغيت هم وزرائه في حياته والمجاورين له في حفرة قبره؟ فهذا في الحقيقة طعن في حكمة الله ﷻ، فاعتقاد الشيعة في أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طعن في التوحيد، وطعن في إثبات قدرة الله ﷻ وأنه اختار لنبيه ﷺ أن يظل طيلة حياته وزيره وصاحبه اللذين يخرج معهما ويدخل إلى أن يموت وهو راض عنهما ثم يختار له ﷻ أن يكونا معه في قبره، وكل ذلك وهم رؤوس الطواغيت وهما الجبت والطاغوت كما يزعمون، نعوذ بالله من ذلك، وهل هذا الزعم إلا إعلان لفشل دعوة النبي ﷺ حيث ربي من ربي ولا أثر لربيته، حتى أنهم لم يؤمنوا أصلاً عندهم أو كفروا بمجرد رجيله عن الحياة، فأى فشل أشد من ذلك، والله أرسله ليُطَاعَ قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ)، وأتم ترعمون أن ما كان من فتح البلاد وقلوب العباد على أيدي أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم الذي توقف بقتل عثمان رضي الله عنه وحصول الفتنة ثم استؤنف بعد ذلك، فقول أن هذا الأمر الذي هو تحقيق وعد الله (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)، أن هذا الأمر باطل وكذب وزور ولم يقع شيء من ذلك، بل نُشر بذلك الكفر والضلال، فهل يقول بذلك مسلم، فهل يُتصور أن يوجد من يعقل كتاب الله ﷻ ثم يتكلم بهذا الكلام، والحقيقة أن هذا الأمر مرده إما إلى الجهل بكتاب الله وعامتهم أصلاً ليسوا من العرب مما لا يفقهون كتاب الله وليس عندهم إلا التقليد الأعمى لشيوخ الضلال وأئمة البدع الذين يتبعونهم، أو أن إنسان بالفعل زنديق منافق يعلم كتاب الله ويعلم ما وعد به من نُصرة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض وأن الذين قاموا بذلك هم أصحاب النبي ﷺ، وهو يعتقد خلاف ذلك بل يكره أصحاب النبي ﷺ لمتزلتهم من نُصرة الدين، فهذا هو الصحيح في أصل منهج الرافضة، فأصله هو السبئية، فعبد الله بن سبأ يهودي أسلم نفاقاً وهو الذي اخترع ألوهية علي رضي الله عنه، ولكن لما كان هذا الأمر غير محتمل عند المسلمين، تدرج الأمر إلى الأخر وهو ادعاء الوصاية لأن

قوله: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَمَا يَوْمَ الْخَمِيسِ) مَعْنَاهُ: تَفْخِيمُ أَمْرِهِ فِي الشَّدَّةِ وَالْمَكْرُوهِ فِيمَا يَعْتَقِدُهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَهُوَ امْتِنَاعُ الْكِتَابِ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (الرِّزْيَةُ كُلُّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ هَذَا الْكِتَابَ)، هَذَا مُرَادُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ تَرَكَ الْكِتَابَ كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (١).
قوله ﷺ حِينَ اشْتَدَّ وَجَعُهُ: (اتَّوْنِي بِالْكَتِفِ وَالِدَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ وَالِدَّوَاةِ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْجُرُ) (٢).
وَفِي رِوَايَةٍ: (فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، ثُمَّ ذُكِرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَرَادَ الْكِتَابَ، وَبَعْضُهُمْ وَافَقَ عُمَرَ، وَأَنَّهُ لَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قُومُوا).

إعلاء نبوته وإدعاء ألوهيته أمرٌ لا يقبله أحد من المتسقين للإسلام لأن كلمة [لا إله إلا الله محمد رسول الله] هي عنوان هذا الدين، فكيف يُتصور أن تُنقض بهذه السرعة، فالمسلمون ليسوا كالنصارى يمكن الترويج عليهم بهذه الضلالات بسهولة كما روج بولس المسمى بيولس الرسول وهو في الحقيقة رسول الشيطان، روج عليهم التلث وألوهية المسيح ليقسد هذه الديانة، وكذلك حاول اليهود نفس المحاولة ولكن فشلوا بفضل الله ﷻ، وعبد الله بن سبا يهودي كان من وراء قتل عثمان رضي الله عنه ووقع موقعة الجمل وصفين وهو من المثيرين للفتنة، وهذا هو خطر السماع لأهل البدع والضلال وإن اتسبوا للإسلام، لأن من المسلمين من كان صادقاً فيما يظن حين وقعت الفتنة، ليس كلهم من أهل الضلال بل كان منهم من يريد نصرة الحق وكان من ضمنهم زنادقة كمن قال للنبي ﷺ (اتق الله واعدل)، فهو لاء زنادقة منافقون وكانوا في أهل الفتنة وكانوا مشعلين للحروب بين المسلمين.

وقد قدمنا هذه المقدمة بين يدي الحديث الآتي لأنها من أهم المواطن التي فيها شبهات لابد من فهمها يستغلها الرافضة خصوصاً، فحديث "يوم الخميس" من أخطر المواطن التي يستدلون بها على باطلهم في أمر الوصية، وسوف نذكر ما فيه بالتفصيل.

(١) وذلك لأن هذا كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ.

(٢) النبي ﷺ قد بين في حجة الوداع ما لا يضل بعلمه، فقال (وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ) مسلم، فنص على أن ما قاله شفويّاً هو الذي كان يريد أن يكتبه ﷺ، فقد بين ما الذي به لا يضل بعلمه أحد لو تمسك به، وهو أن يوصيهم بكتاب الله ﷻ، كما قد أوصاهم بكتاب الله ﷻ وزاد هذه الثلاث.

إِعْلَمَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَعْصُومٌ مِنَ الْكَذِبِ، وَمِنْ تَغْيِيرِ شَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ وَحَالِ مَرَضِهِ، وَمَعْصُومٌ مِنْ تَرْكِ بَيَانِ مَا أُمِرَ بِبَيَانِهِ، وَتَبْلِيغِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَبْلِيغَهُ ^(١)، وَلَيْسَ مَعْصُومًا مِنَ الْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ الْعَارِضَةِ لِلْأَجْسَامِ وَنَحْوِهَا بِمَا لَا نَقْصَ فِيهِ لِمَنْزِلَتِهِ، وَلَا فَسَادَ لِمَا تَمَهَّدَ مِنْ شَرِيعَتِهِ.

وَقَدْ سُحِرَ ﷺ حَتَّى صَارَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّيْءَ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَهُ، وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ ﷺ فِي هَذَا الْحَالِ كَلَامٌ فِي الْأَحْكَامِ مُخَالِفٍ لِمَا سَبَقَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي قَرَّرَهَا ^(٢).
فَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكِتَابِ الَّذِي هُمَ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ:
فَقِيلَ: أَرَادَ أَنْ يُنْصَ عَلَى الْخِلَافَةِ فِي إِنْسَانٍ مُعَيَّنٍ لِيَلَّا يَقَعَ نِزَاعٌ وَفِتْنٌ ^(١).

^(١) ومعنى هذا الكلام المهم جداً هو أن الرسول ﷺ لا يمكن أن يكتم شيئاً قد أمر بتبليغه، فلو كان هذا الأمر الذي أراد أن يكتبه ﷺ فيه شيءٌ جديد لم يكن يُبلغ من قبل، لما ترك النبي ﷺ بيانه، فلا بد وأن يبينه بياناً شافياً، لأن الرسول ﷺ لا يكتم شيئاً قال تعالى (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ)، إذا قد بلغ ﷺ الرسالة بنص القرآن والسنة لأن الله قال (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)، فلو كان شيء يريد النبي ﷺ بيانه مما لم يبين من قبل، لما ترك النبي ﷺ ذلك ولما قال "قوموا"، فقلوه "قوموا" دليل على أنه ﷺ رجع إلى قول عمر ؓ وأن كتاب الله يكفي والذي أوصى به ﷺ، فدل ذلك على أنه لا يحتمل أن يكون هذا الكتاب الذي أراد النبي ﷺ أن يكتبه فيه شيء من تبليغ الدين لم يكن موجوداً قبل ذلك، وأما اجتهد ابن عباس ؓ في قوله (إِنَّ الرِّزْيَةَ كُلَّ الرِّزْيَةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ هُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغْطِهِمْ) فيقصد بذلك والله أعلى أعلم أنه لو كتب ﷺ لهم كتاباً ينص فيه على من يستخلف بعده لما وجد من يتطلع إلى ذلك، وكأنه رأى ذلك لما شاهد من الفتن الكثيرة التي جعلت تطعن في أبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وابن عباس قال ذلك في سن متأخرة وقد ظل ملازماً لأبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وخصوصاً عمر ؓ، بل عامة علم ابن عباس ؓ أخذه من عمر ؓ، فلم يكن يريد أن يظل الأمر أمر اجتهد واستناب، كان يرى أن هذا الأمر لو كان نصاً لكان قاطعاً لأكسنة أهل البدع، والحقيقة أن في كتاب الله وفي سنة النبي ﷺ ما يقطع ألسنتهم وأن المصيبة واقعة حتماً بظهور هؤلاء المبتدعين الذين يطعنون في أصحاب النبي ﷺ.

^(٢) فلا حال سحره ﷺ ولا حال مرض موته ﷺ صدر منه أي كلام يخالف الحق الذي بُعث به ﷺ، وهذا أمرٌ لا شك فيه، بما في ذلك قوله للمصحابة (قوموا)، فهذا كافٍ في أن الرسول ﷺ تغير اجتهداه في أمر الكتاب إلى موافقة عمر ؓ، فلو كان أمراً لازماً جازماً، لما تركه ﷺ.

(١) لو كان كذلك لكان النص على أبي بكر رضي الله عنه، وهو لم يقع، وتقول ذلك لأن الرسول ﷺ قبل أن يموت بخمس أي قبل يوم الخميس بيوم واحد، فيوم الأربعاء قد خطب الناس وهو قد مات يوم الإثنين، ففي حديث سمرة بن جندب قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: (إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، وَلَوْ كُنْتُ مَخْذُومًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا... الحديث) مسلم، وعن ابن عباس قال خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِبٌ رَأْسُهُ بِخَرْقَةٍ فَتَعَدَّ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ (إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمِنَ عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بَنِي أَبِي فُحَّافَةٍ وَلَوْ كُنْتُ مَخْذُومًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنْ خَلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ سُلُوكًا عَنِّي كُلِّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ) البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْتُهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يَكَافِيهِ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مَخْذُومًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، أَلَا وَإِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ"، (ت) ٣٦٦١ [قال الألباني]: صحيح، كل هذا قد قاله في تلك الخطبة، وحذر في تلك الخطبة من اتخاذ القبور مساجد وهو تكملة حديث مسلم المذكور قال (أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنَهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ)، فهذه رؤوس البدع قد رد عليها رضي الله عنه في خطبته، فرد على الجهمية نفاة الصفات الذين قالوا "لم يتخذ الله إبراهيم خليلاً" فنفاوا صفة الحب والخلة، والرافضة الذين يطعنون في أبي بكر، والغلاة من الصوفية الذين يتخذون القبور مساجد وأوصلوا كثير من المسلمين إلى درجات الشرك، فرد رضي الله عنه في هذه الخطبة الجامعة على رؤوس البدع المضلة.

فالرسول ﷺ قبل يوم الخميس بين ما كان يريد على المنبر، فأى شيء يريد أن يتقضه فيما بلغه على المنبر في كتاب ربا يكلم فيه من تكلم، ويقال أن الرسول ﷺ يتكلم بكلام في مرض موته قد لا يفهم، وربما كتبه الكاتب على خلاف ما أَرَادَهُ ﷺ، فإن الذي يهجر يتكلم بكلام قد لا يفهم من شدة الوجد وال ألم فقد يتكلم بصوت ضعيف أو قد يتكلم بحروف غير واضحة، فيفهمه الكاتب على غير ما أَرَادَ، فتقول الرسول ﷺ قد بين بلفظه الواضح على المنبر أمام جميع الناس ما أَرَادَ، فلذلك كان مسألة الكتاب وهو ﷺ في شدة الوجد، وقد يقول كلاماً لا يفهمه السامع مع أنه حق في نفسه، أو قد لا يتبته لبعض الألفاظ أو بعض الحروف، فيكتبه على خلاف وجهه، فلذلك أشفق عمر رضي الله عنه من ذلك، وكان هذا من فقهه ﷺ، لأن هذا الكلام أولاً لن يخرج عما سبق، فقد تم الدين واكمل الكتاب وأتم الله النعمة، وبين النبي ﷺ أنه (يَأْتِي اللَّهَ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) وبين ﷺ الإشارات الواضحة في مترلة أبي بكر رضي الله عنه، هذا لو كان الكتاب في أمر الخلافة، وأما لو مان في أمر القرآن فالوصية به قائمة، وهو الذي قال قبل ذلك في أكبر مجمع وهو في حجة الوداع في يوم عرفة فقال (وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ) مسلم، فكل هذا يدل على فقه عمر رضي الله عنه، فأمر الكتاب ربا يكون فيه شك وهي لن يكون فيها شيء زائد عما سبق، فلو أَرَادَ النبي ﷺ أن يتقض شيئاً لكان قد بينه بالأمر، وقد بينه قبل ذلك نحواً من ثمانين يوماً، فهل كان يمكن أن يُغَيِّرَ شيئاً مما قاله في هذه المجمع كلها، فإنه لا يتصور ذلك، لكن قد يطعن إنسان في الكتاب وقد تحدث فتنة بسبب هذا

وَقِيلَ: أَرَادَ كِتَابًا يُبَيِّنُ فِيهِ مُهِمَّاتِ الْأَحْكَامِ مُلَخَّصَةً؛ لِيَرْتَفِعَ النَّزَاعُ فِيهَا، وَيَخْصُلَ الْإِتِّفَاقُ عَلَى الْمُنْصُوصِ عَلَيْهِ^(١)، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ هَمَّ بِالْكِتَابِ حِينَ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ مُصْلَحَةٌ أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ الْمُصْلَحَةَ تَرْكُهُ^(٢)، أَوْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ، وَنُسِخَ ذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ^(٣).

وَأَمَّا كَلَامُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَدْ ائْتَفَقَ الْعُلَمَاءُ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ دَلَائِلِ فَقْهِ عُمَرَ وَفَضَائِلِهِ، وَدَقِيقِ نَظَرِهِ؛ لِأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَكْتُبَ ﷺ أُمُورًا رُبَّمَا عَجَزُوا عَنْهَا؛ وَاسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَنْصُوصَةٌ لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهَا، فَقَالَ عُمَرُ: (حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) وَقَوْلِهِ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ

الكتاب، وقد يدخل أهل الهوى بزعم أن الرسول قد قال كلاماً وهو مريض قد يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد وقد يستين للبعض ولا يستين لآخرين فيختلفون، فيكفي ما بينه في المجامع، ويكفي ما أثر عنه من كتاب الله وما بينه من الأحكام، وكان هذا فيه من الشفقة على رسول الله ﷺ، وهذا معنى (هجر) أي تكلم بكلام غير واضح والله أعلم.

(١) وإن كان النبي ﷺ قد علم أن الأمة تختلف فقال (فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَبْرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَلِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعٌ وَكُلُّ بَدْعٍ ضَلَالَةٌ)، (د) ٤٦٠٧ [قال الألباني]: صحيح، فهذا الاختلاف أمر قدري كوني، ولذلك أثر النبي ﷺ في آخر الأمر ألا يكتب كتاباً، لأن مقصود (لَنْ تَضِلُّوا بَعْلَهُ) هو (إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ) وإن تمسكتم به، وليس أنه لن يقع اختلاف لأنه قد أخبر قبل ذلك بوقوع الاختلاف، فهو أمر قدري كوني وإن كان غير مشروع، لكن المخرج منه معلوم وهو الالتزام بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين وهي فهمهم لسنة الرسول ﷺ والخذل من البدع، كما أن مهمات الأحكام موجودة في الكتاب وفي سنته ﷺ التي فهمها الخلفاء الراشدون.

(٢) هذا على وجه أنه ﷺ كان مجتهداً في طلب الكتاب.

(٣) لو قلنا أنه أوحى إليه بأن يأمر بالكتاب، فنقول قوله (قوموا) ناسخ، فيكون وحي ثانياً، والصحيح أنه كان اجتهداً منه ﷺ تغير لما رأى اللغظ والاختلاف ورأى ارتفاع الأصوات عنده، وما ينبغي عند نبي الاختلاف، ولذلك ترك ﷺ هذا الأمر وتغير اجتهداه والله أعلى وأعلم، فلو قلنا نزل به وحي أولاً، فيكون قد نزل وحي ثانياً بقوله (قوموا)، والذي يظهر لنا أنه كان اجتهداً تغير منه ﷺ، والرسول ﷺ لا يقر على اجتهد باطل، فلو كان أخطأ في هذا الاجتهاد الأخير لنبه عليه ولأناه الوحي بين ما وجب عليه ﷺ.

تَعَالَى أَكْمَلَ دِينَهُ فَأَمِنَ الضَّلَالِ عَلَى الْأُمَّةِ ^(١)، وَأَرَادَ التَّرْفِيهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ عُمَرُ أَفْقَهُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُؤَافِقِيهِ ^(٢).

قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِهِ دَلَائِلُ النُّبُوَّةِ: إِنَّمَا قَصَدَ عُمَرُ التَّخْفِيفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ، وَلَوْ كَانَ مُرَادَهُ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ مَا لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ، لَمْ يَتْرَكْهُ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَا لِغَيْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ} كَمَا لَمْ يَتْرَكْ تَبْلِيغَ غَيْرِ ذَلِكَ لِمُخَالَفَةِ مَنْ خَالَفَهُ، وَمُعَادَاةِ مَنْ عَادَاهُ ^(٣)، وَكَمَا أَمَرَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ بِإِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ حَكَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَبْلَهُ أَنَّهُ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِسْتِخْلَافَ أَبِي بَكْرٍ ﷺ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ إِعْتِمَادًا عَلَى مَا عَلِمَهُ مِنْ تَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ، كَمَا هُمْ

(١) أي في مجموعها.

(٢) وكذا كما ذكرنا أنه خوفًا من أن يُثير هذا الكتاب الذي يُكتب ورسول الله مريض وكلامه قد لا يتبين من وجعه وضعف صوته وشلة ما به من ألم، فيُنسب إلى تغيير من الكاتب أو من السامع أو يقع فعلاً تغيير في السماع، فهذا أولى من احتمال أنه (خشي أن يكتب ﷺ أموراً رُبَّمَا عَجَزُوا عَنْهَا)، لأن هذه الأمور موجودة بالفعل سواء كانت منصوبة أو مستنبطة، لأنه كما ذكرنا معصوم عن ترك بيان ما أمر ببيانه، وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه.

(٣) فالرسول ﷺ قد تحمل ما هو أعظم وأشدَّ أضعافاً مضاعفة ومع ذلك بلغ، وقد تعرض ﷺ إلى أنواع الإيذاء والإخافة وهو بمكة، فكيف يترك ما وجب عليه وهو بين أصحابه وأهل بيته، وهل كان عمر ﷺ جالس باستمرار خلال الأربعة أيام من الخميس إلى يوم وفاته يوم الإثنين؟ فلو كان عمر ﷺ هو الذي منع من هذا الكتاب ورسول الله ﷺ كان يريد خلاف ما أراد عمر ﷺ، لطلب الكتاب في غياب عمر ﷺ، فهو لم يكن موجوداً طول الوقت، وآخر صلاة له ﷺ كان مستنداً بين علي والعباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فالرجلان من أهل بيته ﷺ، فما أيسر أن يأتي بالكتاب ويكتب بعد ذلك حيث قام وصلى معهم بعد ذلك، فدل هذا على ما أراد من أنه لم يترك تبليغ غير ذلك.

بِالْكِتَابِ فِي أَوَّلِ مَرَضِهِ حِينَ قَالَ: "وَارَأْسَاهُ" ثُمَّ تَرَكَ الْكِتَابَ وَقَالَ: (يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) ^(١)، ثُمَّ تَبَّهَ أُمَّتَهُ عَلَى اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ بِتَقْدِيمِهِ إِيَّاهُ فِي الصَّلَاةِ ^(٢).

(١) وهذا أظهر ما قيل في إرادة هذا الكتاب، لأنه يبين وأراد أن يكتب كتاباً في أول مرضه ثم قال "وارأساه" ثم قال (يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) فدل على أنه أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر، لمصالح أعظم وهي كما ذكرنا من مصلحة أن يكون الأمر شورى على الدوام، وألا يكون الاستخلاف هو السنة بل السنة أن يترك الأمر شورى وهو أفضل، وأن المصلحة الحاصلة في كتابة الكتاب هي حاصلة بغيره وهي أنه قدر أن يكون أبو بكر الخليفة فيأبى الله إلا ذلك، وأن المؤمنين لن يرضوا إلا بأبي بكر.

(٢) مع أنه لم يكن أقرأ الصحابة، بل قال ﷺ (وَأَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي بْنُ كَعْبٍ)، (جدة) ١٥٤ [قال الألباني]: صحيح، ومع ذلك قال (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) متفق عليه، وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هي التي كانت لا تريد ذلك، كانت تخشى أن يتشائم الناس بأبيها أول من وقف مقام النبي ﷺ فيكرهونه، فيرون ذلك شراً وذلك كما عند مسلم [قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ لَا يَمْلِكُ دَمْعُهُ فَلَوْ أَمَرْتُ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ وَاللَّهِ مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَشَاءَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ فَرَأَجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ «لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُمْ صَوَّاحِبُ يُوسُفَ»]، بمعنى أنكن تظهرن شيئاً وتبطن غيره، فأصرار النبي ﷺ على صلاة أبي بكر خلال هذه الأيام الأربعة، هل يتصور معها، أنه كان يريد أن يكتب الكتاب لعلي ﷺ مثلاً، فهذا إن قيل فهو كلام باطل قطعاً وقيناً، ثم هو ﷺ خرج إليهم وهم يصلون خلف أبي بكر وجلس بجواره، فمن العجب أن يقال بعد ذلك أنه أراد أن يوصي لعلي ﷺ.

الشيعة وإن تمسكوا بهذا الحديث، فلن يستطيعوا إلغاء ما حول القصة من الأخبار الثابتة الصحيحة الأخرى بل المتواترة من أن أبا بكر هو الذي كان يصلي بالناس أيام مرض النبي ﷺ، وأن الرسول ﷺ هو الذي أمر بذلك، فكل هذا محاولات يائسة لزعم أن الصحابة قد كتبوا الوصية لعلي ﷺ، وهذا كما ذكرنا فقد كان هناك وسائل متعددة، ولو أن رسول الله ﷺ أصر على الكتاب، لما استطاع عمر ﷺ أن يخالف، وإنما هو يشفق على النبي ﷺ، والمصلحة من الكتاب حاصلة بغيره، ولا حاجة لنا به مع وجود كتاب الله مع وجود التسيهات الأخرى والبيان الآخر، فكان الفرق برسول الله أولى، وليس مقصود ابن عباس من الرزية عدم الوصاية لعلي ﷺ، بل أراد أنه ﷺ لو كتب لأبي بكر لما تردد أحد في ذلك ولا تقطع لسان أهل البدع، وإلا فالبدع التي أنكرها ابن عباس وأنكرها علي ﷺ كانت الغلو في علي ﷺ، وقد حرق علي ﷺ السبئية، وابن عباس خالفه في تحريقهم وأراد قتلهم وأقره علي ﷺ، لأن الرسول ﷺ نهي عن التعذيب بالنار والتحريق بالنار فقال ﷺ "إِنْ وَجَدْتُمْ فَلَاتًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تَحْرِقُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذَّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ"، (د) ٢٦٧٣ [قال الألباني]: صحيح، لكن قال ابن عباس لو كنت مكانه لأمرت بقتلهم، فعن عكرمة، أَنَّ عَلِيًّا ﷺ حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ»، وَلَقَتْلَهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، (خ) ٣٠١٧، وعند الترمذي (فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ)، (ت) ١٤٥٨ [قال الألباني]: صحيح، فكانت قضية الغلو في علي ﷺ هي الفتنة التي يخشى منها

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بَيَانُ أَحْكَامِ الدِّينِ وَرَفْعُ الْخِلَافِ فِيهَا، فَقَدْ عَلِمَ عُمَرُ حُصُولَ ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا تَقَعُ وَاقِعَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَفِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ بَيَانُهَا نَصًّا أَوْ دَلَالَةً^(١)، وَفِي تَكْلُفِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَرَضِهِ مَعَ شِدَّةِ وَجَعِهِ كِتَابَهُ ذَلِكَ مَشَقَّةٌ، وَرَأَى عُمَرُ الْإِقْتِصَارَ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانَهُ إِيَّاهُ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً تَخْفِيفًا عَلَيْهِ؛ وَلِئَلَّا يَنْسَدَ بَابُ الْاجْتِهَادِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَالْحَقَاقِ الْفُرُوعِ بِالْأُصُولِ، وَقَدْ كَانَ سَبَقَ قَوْلُهُ ﷺ: "إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ وَكَّلَ بَعْضَ الْأَحْكَامِ إِلَى اجْتِهَادِ الْعُلَمَاءِ، وَجَعَلَ لَهُمُ الْأَجْرَ عَلَى الْاجْتِهَادِ،

علي وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وسائر الصحابة رضي الله عنهم، كما كان التقصير في حقه كذلك من قبل الخوارج، فكل هذا من البدع، فكان قول ابن عباس [الرَّزِيَّةُ كُلُّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ يَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَيَّنَّ أَنْ يَكْتُبَ هَذَا الْكِتَابَ] لَأَنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ كِتَابَةَ الْكِتَابِ سَيَقْطَعُ الْخِلَافَ وَالسُّنَّةَ الْعَلَاءَةَ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ﷺ.

مع أن الأمر في الحقيقة أن هناك ما هو منصوص عليه أكثر من ذلك ووقع من أهل البدع خلافه، فالقرآن نفسه أهل البدع حَرَّفُوهُ وَبَدَّلُوهُ وَتَرَكُوا نَصُوصَهُ الْوَاضِحَةَ، انْظُرْ إِلَى فِعْلِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبَرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُعْتَرِئَةِ وَالْمَرْجُئَةِ وَالْخَوَارِجِ، تَرَكُوا نَصُوصَ كِتَابِ اللَّهِ ﷻ وَكَذَا أَهْلُ الْبَدْعِ الَّذِينَ غَلَوْ فِي الصَّالِحِينَ، وَالَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَتَرَكُونَ تَحْكِيمَ شَرَعِ اللَّهِ، فَالنَّصُوصُ مِمَّنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ تَرَكَهُ النَّاسُ - أَهْلُ الْبَدْعِ وَالضَّلَالِ - وَاخْتَلَفُوا، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ تَضَلَّ الْأُمَّةُ وَلَوْ وَجَدَ فِيهَا مَنْ وَجَدَ لِأَنَّ الْأُمَّةَ مَعْصُومَةٌ مِنَ الضَّلَالِ بِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ، فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ [الرَّزِيَّةُ كُلُّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ يَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبَيَّنَّ أَنْ يَكْتُبَ هَذَا الْكِتَابَ] كَانَ اجْتِهَادًا مِنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ لَوْ أَصَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْكِتَابِ لَوْ جَدَ مِنْ يَطْعَنَ فِي الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَدَ مِنْ يَطْعَنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﷻ وَفِي السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ الصَّحِيحَةِ وَفِي مَا تَوَاتَرَ مِنْ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ﷺ.

والحديث في الحقيقة يدل على منزلة أبي بكر، لأنه هو مقصود الكتاب الذي أراد أن يكتبه أولاً ثم تركه وقال (يَأْتِي اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ) دليل على أنه أراد أن يكتب أبا بكر، وابن عباس أراد في الحقيقة أن يقطع السنة الشيعة بالنص على أبي بكر ورأى أن عدمها رزية، وفي الحقيقة أن الأمر قد تحقق بالنصوص المتواترة في فضل أبي بكر.

(١) فإن قيل كيف الخلاف حدث ووقع؟ وقد قال أن الخلاف رُفِعَ، فأبى خلاف رُفِعَ؟ الذي رُفِعَ هو الخلاف الضار وهو الذي يؤدي إلى ضلال الأمة، فالخلاف الضار هذا قد رُفِعَ بفضل الله ﷻ، فلا يطلب الحق طالب إلا ويحبه من كتاب الله أو سنة رسوله ﷺ.

فَرَأَى عُمَرَ الصَّوَابَ تَرْكَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ فَضِيلَةِ الْعُلَمَاءِ بِالْإِجْتِهَادِ، مَعَ التَّخْفِيفِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي تَرْكِهِ ﷺ الْإِنْكَارَ عَلَى عُمَرَ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِصْوَابِهِ.

قَالَ الْحَطَّابِيُّ: وَلَا يُجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ عُمَرَ عَلَى أَنَّهُ تَوَهَّمَ الْغَلَطَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ ظَنَّ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ بِمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ بِحَالٍ، لَكِنَّهُ لَمَّا رَأَى مَا غَلَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَجَعِ، وَقُرْبِ الْوَفَاةِ مَعَ مَا اعْتَرَاهُ مِنَ الْكَرْبِ خَافَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِمَّا يَقُولُهُ الْمَرِيضُ بِمَّا لَا عَزِيمَةَ لَهُ فِيهِ، فَيَجِدَ الْمُنَاقِقُونَ بِذَلِكَ سَبِيلًا إِلَى الْكَلَامِ فِي الدِّينِ ^(١)، وَقَدْ كَانَ أَصْحَابُهُ ﷺ يُرَاجِعُونَهُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ أَنْ يَحْزِمَ فِيهَا بِتَحْتِيمٍ، كَمَا رَاجَعُوهُ يَوْمَ الْحَدِيثِيَّةِ فِي الْخِلَافِ، وَفِي كِتَابِ الصُّلْحِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، فَأَمَّا إِذَا أَمَرَ بِالشَّيْءِ أَمْرَ عَزِيمَةٍ فَلَا يُرَاجِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ.

قَالَ: وَأَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُجُوزُ عَلَيْهِ الْحُطُّ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَرَّرُ عَلَيْهِ ^(٢).

قَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ ﷺ وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ رَفَعَ دَرَجَتَهُ فَوْقَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ فَلَمْ يُنْزَهُ عَنْ سِمَاتِ الْحَدَثِ وَالْعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ، وَقَدْ سَهَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يُظَنَّ بِهِ حَدُوثُ بَعْضِ هَذِهِ الْأُمُورِ فِي مَرَضِهِ، فَيَتَوَقَّفُ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ حَتَّى تَتَبَيَّنَ حَقِيقَتُهُ، فَلِهَذَا الْمُعَانِي وَشَبَّهَهَا رَاجِعُهُ عُمَرَ ﷺ ^(٣).

- (١) والأحسن منه ما ذكرنا من أنه خاف أن يتكلم بكلام لا يفهمه السامع من شدة الوجع، وهذا أمر معلوم، فالناس تظن أن المريض يهجر فيتكلم بكلام غير مفهوم لأنهم لا يعلمون قصده من شدة الضعف والوهن والألم فيتكلم بحروف قد لا تظهر، يتكلم بصوت منخفض، يتكلم بكلام يسمعه القريب ولا يسمعه البعيد، فيجد المنافقون سبيلاً إلى الطعن في هذا الكلام.
- (٢) وذلك في أمر الاجتهاد يمكن أن يُحْطِئَ ولكن لا يُقَرَّر، والذي وقع الإقرار عليه هو آخر الأمرين وهو (قوموا) وهذا ما أقره الوحي، فكان هذا دليل على أنه اجتهد.
- (٣) بمعنى أن عمر ﷺ قد خشي من أنه يسهو عن شيء من شدة الوجع، وهذا أمر وارد على الأنبياء، لا أنه يقول باطلاً، وهذا أحد الوجوه لفعل عمر ﷺ وما ذكرناه أحسن.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ" ^(١) فَاسْتَضَوَّبَ عُمَرُ مَا قَالَهُ. وَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَى حَدِيثِ: "إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ" رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا مَغْمُوضٌ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَهُوَ عَمْرُو بْنُ بَحْرِ الْجَاهِلِ. وَالْآخَرُ مَعْرُوفٌ بِالسُّخْفِ وَالْخَلَاعَةِ، وَهُوَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُوصِلِيِّ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا وَضَعَ كِتَابَهُ فِي الْأَغَانِي، وَأَمَكَّنَ فِي تِلْكَ الْأَبَاطِيلِ لَمْ يَرْضَ بِمَا تَزَوَّدَ مِنْ إِيْمَاهَا حَتَّى صَدَّرَ كِتَابَهُ بِذِمِّ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَزَعَمَ أَنَّهُمْ يَرُؤُونَ مَا لَا يَدْرُونَ. وَقَالَ هُوَ وَالْجَاهِلِ: لَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ رَحْمَةً لَكَانَ الْإِتِّفَاقُ عَذَابًا، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ إِخْتِلَافُ الْأُمَّةِ رَحْمَةً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً؛ فَإِذَا اخْتَلَفُوا سَأَلُوهُ، فَبَيَّنَ لَهُمْ. وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْإِعْتِرَاضِ الْفَاسِدِ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ رَحْمَةً أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ عَذَابًا، وَلَا يَلْتَزِمُ هَذَا وَيَذْكُرُهُ إِلَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَجَاهِلٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ} فَسَمِيَ اللَّيْلُ رَحْمَةً، وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّهَارُ عَذَابًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَا شَكَّ فِيهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالْإِخْتِلَافُ فِي الدِّينِ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: فِي إِبْتِاتِ الصَّانِعِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَإِنْكَارِ ذَلِكَ كُفْرًا. وَالثَّانِي: فِي صِفَاتِهِ وَمَشِيئَتِهِ، وَإِنْكَارِهَا بِدْعَةً.

(١) هذا حديث ضعيف في الحقيقة لا يصح ولا يثبت لا لفظاً ولا معنى، ولكن توجيهه أن اختلافهم فيه مرحومون ما كان من خلاف تنوع وما كان من خلاف تضاد سائغ لا يُناقض نصاً من البيئات فهم فيه مرحومون، وليس أن الاختلاف نفسه رحمة، وهو كلام موقوف على عمر بن عبد العزيز الذين كان يقول (ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصة) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، فالذين قالوا هذا كانوا يقصدون ذلك لا أن الخلاف نفع هو الرحمة بل يقصدون أن أصحاب الخلاف السائغ مرحومون فهم يبين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطيء له أجر.

وَالثَّالِثُ فِي أَحْكَامِ الْفُرُوعِ الْمُحْتَمَلَةِ وَجُوهًا، فَهَذَا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةً وَكَرَامَةً لِلْعُلَمَاءِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِحَدِيثِ: "إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ"، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْخُطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ (١).
وَقَالَ الْمَازِرِيُّ: إِنْ قِيلَ: كَيْفَ جَازَ لِلصَّحَابَةِ الْإِخْتِلَافَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَعَ قَوْلِهِ ﷺ:
(اتَّبُونِي أَكْتُبْ) وَكَيْفَ عَصَوْهُ فِي أَمْرِهِ؟

فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الْأَوَامِرَ تُقَارِنُهَا قَرَائِنُ تَنْقُلُهَا مِنَ النَّدْبِ إِلَى الْوُجُوبِ عِنْدَ مَنْ قَالَ: أَصْلُهَا لِلنَّدْبِ (٢)، وَمِنَ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ عِنْدَ مَنْ قَالَ: أَصْلُهَا لِلْوُجُوبِ (٣)، وَتَنْقُلُ الْقَرَائِنُ أَيْضًا صِيغَةً أَفْعَلُ إِلَى الْإِبَاحَةِ وَإِلَى التَّخْيِيرِ وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ضُرُوبِ الْمَعَانِي، فَلَعَلَّهُ ظَهَرَ مِنْهُ ﷺ مِنْ الْقَرَائِنِ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِمْ، بَلْ جَعَلَهُ إِلَى إِخْتِيَارِهِمْ، فَاخْتَلَفَ إِخْتِيَارُهُمْ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِمْ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى رُجُوعِهِمْ إِلَى الْاجْتِهَادِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ، فَأَدَّى عُمَرُ ﷺ اجْتِهَادَهُ إِلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنْ هَذَا، وَلَعَلَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنْهُ ﷺ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ جَازِمٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ: (هَجَرَ) وَيَقُولُ عُمَرُ: (غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ)، وَمَا قَارَنَهُ مِنَ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ عَلَى نَحْوِ مَا يَعْهَدُونَهُ مِنْ أُصُولِهِ ﷺ فِي تَبْلِيغِ الشَّرِيعَةِ، وَأَنَّهُ يَجْرِي بِجَرَى غَيْرِهِ مِنْ طُرُقِ التَّبْلِيغِ الْمُعْتَادَةِ مِنْهُ ﷺ، فَظَهَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ (٤) دُونَ غَيْرِهِ، فَخَالَفُوهُ، وَلَعَلَّ عُمَرَ خَافَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ قَدْ يَتَطَرَّقُونَ إِلَى الْقَدْحِ فِيمَا اشْتَهَرَ مِنْ قَوَاعِدِ

(١) كما ذكرنا أن بيان الخطابي أن الخلاف رحمه هو في الفروع المحتملة وجوهاً وهو ما بين اجتهاد صائب له أجران واجتهاد خطأ له أجر واحد، وليس أن ذات الاختلاف رحمة، وأما أنه لم يطعن على الحديث أحد إلا هؤلاء، والصحيح أنه حديث ليس بثابت، وأهل الحديث هم الذين طعنوا على هذا الحديث وضعفه غير واحد من العلماء آخرهم الشيخ الألباني.
(٢) فهذا خطأ بل الصحيح أن أصل الأوامر الوجوب.
(٣) وهذا هو الصحيح.
(٤) وكذا من واقفه.

الإسلام، وَبَلَّغَهُ ﷺ النَّاسَ بِكِتَابٍ يُكْتَبُ فِي خُلُوةٍ، وَآحَادٍ، وَيُضَيَّفُونَ إِلَيْهِ شَيْئًا لِيُشَبَّهُوا بِهِ عَلَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وَلِهَذَا قَالَ: عِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبَنَا كِتَابَ اللَّهِ ^(١).

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: أَوْ قَوْلُهُ: (أَهَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ (أَهَجَرَ) عَلَى الْإِسْتِفْهَامِ وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ: هَجَرَ وَيَهْجُرُ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ﷺ؛ لِأَنَّ مَعْنَى هَجَرَ: هَذَى، وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا مِنْ قَائِلِهِ إِسْتِفْهَامًا لِلإِنْكَارِ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا، أَيْ لَا تَتْرَكُوا أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَجْعَلُوهُ كَأَمْرِ مَنْ هَجَرَ فِي كَلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ لَا يَهْجُرُ.

وَإِنْ صَحَّتِ الرِّوَايَاتُ الْأُخْرَى، كَانَتْ خَطَأً مِنْ قَائِلِهَا قَالَهَا بِغَيْرِ تَحْقِيقٍ، بَلْ لَمَّا أَصَابَهُ مِنَ الْحَيْرَةِ وَالِدَهْشَةِ؛ لِعَظِيمِ مَا شَاهَدَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وَفَاتِهِ وَعَظِيمِ الْمُصَابِ بِهِ، وَخَوْفِ الْفِتَنِ وَالضَّلَالِ بَعْدَهُ، وَأَجْرَى الْهَجْرِ مَجْرَى شِدَّةِ الْوَجَعِ ^(٢)، وَقَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه: (حَسْبَنَا كِتَابُ اللَّهِ) رَدٌّ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ لَا عَلَى أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مِنْ إِخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ) هُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ)

مَعْنَاهُ دَعُونِي مِنَ التَّزَاعِ وَاللَّغَطِ الَّذِي شَرَعْتُمْ فِيهِ، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ مِنْ مُرَاقَبَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّأَهُبِ لِلِقَائِهِ وَالْفِكْرِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ أَفْضَلُ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ ^(٣).

قَوْلُهُ ﷺ: (أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ)

(١) وكما ذكرنا أن قول عمر رضي الله عنه في قوله (هجر) هو ما لا يستين من الكلام.

(٢) ما ذكرناه أولاً من أحسن ما يُذكر في هذا، أن الهذيان الذي يظنه الناس هذياناً، إنما هو من رسول الله كلام لا يستبته صاحبه لضعفه أو لعدم بيان الحروف من المريض كما يسنها الصحيح فيظنه هذياناً وسموه (هجراً) وليس أن الرسول ﷺ يهجر.

(٣) لأن ما عند الله خير من الدنيا وكما قال ﷺ (إِنَّ عَبْدًا خَيْرُهُ اللَّهُ يَنْ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَيَنْ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ) متفق عليه، يقصد نفسه ﷺ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ الْأَضْمَعِيُّ: جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ أَقْصَى عَدَنَ الْيَمَنِ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ فِي الطُّولِ، وَأَمَّا فِي الْعَرْضِ فَمِنْ جُدَّةَ وَمَا وَالَاهَا إِلَى أَطْرَافِ الشَّامِ.
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هِيَ مَا بَيْنَ حَفَرِ أَبِي مُوسَى إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ فِي الطُّولِ، وَأَمَّا فِي الْعَرْضِ فَمَا بَيْنَ رَمْلِ يَرِينِ إِلَى مُنْقَطِعِ السَّمَاءِ.
وَقَوْلُهُ: (حَفَرِ أَبِي مُوسَى) هُوَ بَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ أَيْضًا.
قَالُوا: وَسُمِّيَتْ جَزِيرَةً لِإِحَاطَةِ الْبَحَارِ بِهَا مِنْ تَوَاحِيهَا وَانْقِطَاعِهَا عَنِ الْمِيَاهِ الْعَظِيمَةِ^(١)، وَأَصْلُ الْجَزْرِ فِي اللُّغَةِ الْقِطْعُ، وَأُضِيفَتْ إِلَى الْعَرَبِ لِأَنَّهَا الْأَرْضُ الَّتِي كَانَتْ بِأَيْدِيهِمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَدِيَارُهُمُ الَّتِي هِيَ أَوْطَانُهُمْ وَأَوْطَانُ أَسْلَافِهِمْ.
وَحَكَى الْهَرَوِيُّ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ هِيَ الْمَدِينَةُ.
وَالصَّحِيحُ الْمَعْرُوفُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ.
وَأَخَذَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْعُلَمَاءِ، فَأَوْجَبُوا إِخْرَاجَ الْكُفَّارِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَقَالُوا: لَا يَجُوزُ تَمْكِينُهُمْ مِنْ سُكْنَاهَا.
وَلَكِنَّ الشَّافِعِيَّ خَصَّ هَذَا الْحُكْمَ بِبَعْضِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَهُوَ الْحِجَازُ، وَهُوَ عِنْدَهُ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَأَعْمَالُهَا^(٢) دُونَ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِ مِمَّا هُوَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ بِدَلِيلٍ آخَرَ مَشْهُورٍ فِي كُتُبِهِ وَكُتِبَ أَصْحَابُهُ^(٣).

(١) فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ فِي الشَّامِ بَحَارٌ، نَقُولُ هُمْ يُسَمُّونَ النَّهْرَ بَحْرًا أَيْضًا، فَدَجَلَةُ وَالْفَرَاتُ وَمَا تَفَرَّعَ مِنْ فُرُوعِهَا وَغَيْرِهَا مِنْ أَنْهَارِ الشَّامِ هِيَ بَحَارُ فِي شَمَالِ الْجَزِيرَةِ.

(٢) وَأَعْمَالُهَا أَيُّ الْقُرَى الَّتِي حَوْلَهَا.

(٣) وَهُوَ إِقْرَارُ نَصَارَى نَجْرَانَ وَهِيَ مِنَ الْيَمَنِ عَلَى إِقَامَتِهِمْ فِيهَا بِالْجَزِيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا هُوَ آخِرُ الْأَوَامِرِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ يَنْبَغِي إِخْرَاجَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنَ الْيَمَنِ وَنَجْرَانَ وَسَائِرِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، لَا يُمَكِّنُونَ مِنَ الْإِقَامَةِ فِيهَا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَا يُمْنَعُ الْكُفَّارُ مِنَ التَّرَدُّدِ مُسَافِرِينَ فِي الْحِجَازِ^(١)، وَلَا يُمَكَّنُونَ مِنَ الْإِقَامَةِ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ: إِلَّا مَكَّةَ وَحَرَمَهَا فَلَا يَجُوزُ تَمْكِينُ كَافِرٍ مِنْ دُخُولِهِ بِحَالٍ، فَإِنْ دَخَلَهُ فِي خُفْيَةٍ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ، فَإِنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِيهِ بُشِّ وَأُخْرِجَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ. هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ.

وَجَوَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ دُخُولَهُمُ الْحَرَمَ، وَحُجَّةُ الْجَمَاهِيرِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَوْلُهُ ﷺ (وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا أَمْرٌ مِنْهُ ﷺ بِإِجَازَةِ الْوُفُودِ وَضِيَافَتِهِمْ وَإِكْرَامِهِمْ تَطْيِيبًا لِنُفُوسِهِمْ، وَتَرْغِيبًا لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَنَحْوِهِمْ وَإِعَانَةً عَلَى سَفَرِهِمْ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ الْعُلَمَاءُ سَوَاءٌ كَانَ الْوَفْدُ مُسْلِمِينَ أَوْ كُفَّارًا؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ إِنَّمَا يَفِدُ غَالِبًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِنَا وَمَصَالِحِهِمْ.

قَوْلُهُ: (وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، أَوْ قَالَهَا فَانْسَيْتَهَا) السَّائِتُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالنَّاسِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ: الثَّالِثَةُ هِيَ تَجْهِيزُ جَيْشٍ أُسَامَةً ﷺ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا قَوْلُهُ ﷺ: "لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ"، فَقَدْ ذَكَرَ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ مَعْنَاهُ مَعَ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ ﷺ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ:

وَالصَّحِيحُ فِي حُدُودِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّهَا الْحِجَازُ وَالْمَدِينَةُ وَخَيْرٌ، وَأَمَّا عَنْ دُخُولِ الْكَافِرِ الْمَدِينَةَ فِي حَيَاتِهِ ﷺ كَدُخُولِ رَسْلِ الْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ فَهُوَ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْإِقَامَةِ، وَهَلِ الْحَدِيثُ نَاسِخٌ أَمْ مُخَصَّصٌ؟ هَذَا اخْتِلَافٌ لَفْظِي وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مُخَصَّصٌ، وَإِخْرَاجُهُمْ يَكُونُ عَلَى التَّرَاخِي حَسَبِ الْمَصْلَحَةِ.
(١) أَيِ يُمْكِنُ دُخُولَهَا لَكِنْ بِلَا إِقَامَةٍ.

مِنْهَا: جَوَازُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَرَّاتٍ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ جَاءَ فِيهَا حَدِيثَانِ مُخْتَلَفَانِ؛ فَإِنَّ السَّلَفَ اخْتَلَفُوا فِيهَا ثُمَّ أَجْمَعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى جَوَازِهَا^(١)، وَبَيَّنَّا تَأْوِيلَ حَدِيثِ الْمُنْعِ^(٢).

وَمِنْهَا: جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الْمُجَازِ لِقَوْلِهِ ﷺ: (اَكْتُبْ لَكُمْ) أَيْ أَمْرٌ بِالْكِتَابَةِ^(٣). وَمِنْهَا: أَنَّ الْأَمْرَاضَ وَنَحْوَهَا لَا تُنَافِي النُّبُوَّةَ، وَلَا تَدُلُّ عَلَى سُوءِ الْحَالِ. قَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَشْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ) مَعْنَاهُ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ صَاحِبَ مُسْلِمٍ سَاوَى مُسْلِمًا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَعَلَا هَذَا الْحَدِيثَ لِأَبِي إِسْحَاقَ بِرَجُلٍ.

(١) أي جواز كتابة الحديث.

(٢) أي أن ذلك كان في أول الإسلام خشية أن يختلط بالقرآن.

(٣) لأنه لم يكن يكتب ﷺ، فليس بقاريء.